

ועדת הבחירות המרכזית

לכנסת התשע-עשרה

החלטות והנחיות

מממערכת הבחירות לכנסת ה-19
וממערכת הבחירות לרשויות המקומיות

השופט אליקים רובינשטיין
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת התשע-עשרה
2012-2013

תוכן העניינים

מבוא

- פתח דבר – דבר כב' השופט אליקים רובינשטיין, יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 — עמ' 23

כללי

- דבר יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית — עמ' 27
- דבר יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית באירוע ההשקה של המסע לעידוד ההצבעה במשכן הנשיא — עמ' 29
- דבר יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית עם תום שידורי התעמולה — עמ' 31

נהלים

- נוהל הטיפול בבקשות לצו מניעה או לצו להסרת מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין לפי סעיפים 17ב ו-17ג לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) — עמ' 37
- נוהל הדיון בועדת הבחירות המרכזית בעניין סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת וסעיפים 63 ו-63א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] — עמ' 40

תעמולת בחירות

א. שידורי תעמולת בחירות בטלויזיה וברדיו – כללי

- החלטה בעניין שידורי תעמולת בחירות בגלי צה"ל — עמ' 46

- החלטה בעניין זמני השידור של תעמולת הבחירות בטלוויזיה וברדיו ובנושאים נלווים בבחירות לכנסת ה-19 — עמ' 56
- החלטה בעניין קביעת סדר שידור התשדירים — עמ' 59
- החלטה בבקשה לעיון חוזר בעניין קביעת סדר שידור התשדירים — עמ' 62
- החלטה בעניין שידורי הסברים והדרכה לפי סעיף 16א(א) לחוק דרכי תעמולה — עמ' 64

ב. שידורי תעמולת בחירות בטלויזיה וברדיו – פניות לבאי כוח הרשימות ולכלי התקשורת

- פניה לבאי כוח הסיעות בעניין תעמולת בחירות ברדיו ובטלוויזיה – איסורים עיקריים — עמ' 70
- פניה לרשימות בעניין עברית תקינה בתשדירי תעמולת הבחירות — עמ' 71
- החלטה בעניין הופעת מועמדים ביום הבחירות — עמ' 72
- החלטה בעניין שידורי תעמולת בחירות כמסיבות עיתונאים, באמצעי התקשורת — עמ' 73
- הוצאת צו כללי להפסקת שידורם של סיורי ראשי רשימות המועמדים ובכיריהן ביום הבחירות — עמ' 74

ג. שידורי תעמולת בחירות בטלויזיה וברדיו – החלטות בענייני תעמולה אסורה

- תב"כ 5/19 נחמה וודה נ' רשות השידור – הפליה בזמני השידור ובהתייחסות מוטה למועמדים שונים — עמ' 77
- תב"כ 10/19 אהרן קרייסלר נ' ערוץ 9 – בקשה לצו מניעה נוכח טענה לשידור קדימונים בהשתתפות מתמודד בבחירות לכנסת ה-19 — עמ' 79

- תב"כ 18/19 רשימת הירוקים והצעירים נ' שידורי קשת בעניין טענה להיעדר שוויוניות בשידור הנועד לתת חשיפה למועמדים לכנסת — עמ' 81
- תב"כ 26/19 חדו"ש – לחופש דת ושויון נ' קול ברמה בע"מ ואח' בעניין תעמולת בחירות אסורה בתחנת הרדיו "קול ברמה" בשידור שיעורו של הרב עובדיה יוסף — עמ' 85
- תב"כ 26/19 הודעה משלימה מטעם המבקשת - חדו"ש לחופש דת ושויון נ' קול ברמה בע"מ ואח' – תעמולת בחירות אסורה בשידור שיעורו של הרב עובדיה יוסף — עמ' 88
- תב"כ 22/19 מפלגת הישראלים נ' תחנת רדיו רק"ע ותחנת רדיו ראשון – בקשה לצו מניעה נוכח טענה להדרתה של המבקשת מלוח השידורים של המשיבות — עמ' 91
- חוות דעת שניתנה בעקבות פנייתה של רשימת הבית היהודי בעניין שידורו של תשדיר רדיו ברדיו המקומי באילת — עמ' 94
- תב"כ 46/19 אביגיל רביץ נ' תחנת רשות השידור לטלויזיה ולרדיו – בקשה לצו מניעה בעניין תעמולת בחירות ברשת ב' תוך שידור ראיונות עם פוליטיקאים — עמ' 95
- אלעד צור נ' תחנת הרדיו "רדיו ללא הפסקה" ואח' – בקשה להשעיית השדר דידי הררי מתוכניות הרדיו מפאת השתתפותו בתעמולת הבחירות של רשימת הליכוד ביתנו — עמ' 97
- רשימת "יש עתיד" נ' ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו – בקשה למנוע שידורה של מסיבת עיתונאים להכרזה על השר כחלון ליו"ר מועצת מנהל מקרקעי ישראל — עמ' 100
- תב"כ 54/19 בועז ניצן נ' שידורי קשת בע"מ – תעמולת בחירות אסורה בתכנית "עובדה" במהלך ריאיון של הסופר דוד גרוסמן ערב יום הבחירות — עמ' 101
- רוני ווינקלר נ' רשות השידור בעניין תעמולת בחירות אסורה ברשת ב' במהלך יום הבחירות — עמ' 104

ד. תשדירי תעמולה

- החלטה בעניינה של רשימת "עוצמה לישראל" בעניין שידור תעמולת בחירות בטלויזיה וברדיו — עמ' 109
- החלטה בעניינה של רשימת "עוצמה לישראל" בעניין שידור תעמולת בחירות בטלויזיה וברדיו המכילה פן גזעני — עמ' 110
- החלטה בעניינה של רשימת בל"ד בעניין שידור תעמולת בחירות בטלויזיה וברדיו – השמעת המנון המדינה באופן מעוות ומגחיך — עמ' 113
- מכתב לעו"ד חסן ג'בארין בעניין פסילת תעמולת בחירות של רשימת בל"ד — עמ' 114
- מכתב לאגודה לזכויות האזרח בעניין פסילת שידורי תעמולת הבחירות של רשימת בל"ד, עקב השמעת ההמנון באופן מגוחך וכן וחלקים מתשדירי רשימת עוצמה לישראל מפאת תוכן גזעני — עמ' 115
- החלטה בעניינה של רשימת ש"ס בעניין שידור תעמולת בחירות בטלויזיה וברדיו העשויה לפגוע בעולי חבר המדינות — עמ' 118
- החלטה בעניינה של רשימת ש"ס בעניין שידור תעמולת בחירות בטלויזיה וברדיו תוך הצגת זקנה עירית באופן הגורם למשפחתה עוגמת נפש — עמ' 119
- החלטה בעניינה של רשימת "כלכלה" בעניין שידור תעמולת בחירות בטלויזיה וברדיו ובו אישה המתפשטת ממרבית בגדיה — עמ' 120
- החלטה בעניינה של רשימת "כלכלה" בעניין שידור תעמולת בחירות בו נראית אישה מלקקת שלגון באופן הנושא רמיזה מינית — עמ' 121
- החלטה בעניינה של רשימת בל"ד בעניין שידור תעמולת בחירות בה מצהיר מועמד מטעמה כי יעודד את משפחתו להתגורר בישוב לא חוקי — עמ' 122

- החלטה בעניינה של רשימת "עלה ירוק – הרשימה הליברלית" בעניין שידור תעמולת בחירות הכוללת קריאה למי שאינו מוגבל בניידות לחתימה על טופס הצהרה בדבר מוגבלות בניידות לשם הצבעה בקלפי למוגבלי ניידות — עמ' 123
- החלטה בבקשה לעיון חוזר מהחלטה מיום 15 בינואר, של רשימת "עלה ירוק – הרשימה הליברלית" בעניין שידור תעמולת בחירות הכוללת קריאה למי שאינו מוגבל בניידות לחתימה על טופס הצהרה בדבר מוגבלות בניידות לשם הצבעה בקלפי למוגבלי ניידות — עמ' 124
- בגץ 236/13 עוצמה לישראל נ' יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בג"צ 245/13 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ועדת הבחירות המרכזית, בג"ץ 246/13 ח"כ ג'מאל זחאלקה ועדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת - פסק דין בעתירות שהוגשו בעניין פסילת תשדיר תעמולה של רשימת בל"ד ומחיקת משפטים מתשדירה של עוצמה לישראל — עמ' 126

ה. תעמולת בחירות בחוצות - פניות לבאי כוח הרשימות

- פנייה לבאי כוח הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת ה-19 - בעניין שמירה על הוראות החוק למניעת מפגעי בטיחות וסביבה של תעמולת חוצות — עמ' 141
- פנייה לבאי כוח הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת ה-19 – בעניין שמירה על הוראות החוק למניעת מפגעי בטיחות וסביבה של תעמולת חוצות — עמ' 145
- פנייה לבאי כוח הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת ה-19 - בעניין שמירה על הוראות החוק למניעת מפגעי בטיחות וסביבה של תעמולת חוצות — עמ' 146

ו. תעמולת בחירות בחוצות - החלטות

- תב"כ 2/19 לואיס פרנקנטלר ואח' נ' ח"כ פרופסור אריה אלדד ואח' – עוצמה לישראל, החלטה בבקשה להסרת מודעות בעלות תוכן גזעני מעל גבי אוטובוסים — עמ' 149
- תב"כ 9/19 חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר – סיעת יהדות התורה נ' מפלגת קדימה, החלטה בבקשה לפסילת תשדירה של קדימה בשל הסתה לגזענות — עמ' 158
- תב"כ 17/19 עוצמה לישראל נ' עיריית ירושלים, בעניין תליית מודעות בחירות על גבי המבנה המשמש כמשרדה של המבקשת — עמ' 162
- מכתב לח"כ הרב משה גפני בעניין מודעה ב"גלובס" בה כונו החרדים "מוצצי דמנו" — עמ' 163
- החלטה בבקשתו של ח"כ דב חנין נ' עיריית רחובות בעניין הצבת דוכן בחירות בעיר, כחלק ממסע הבחירות של רשימת חד"ש — עמ' 164
- תב"כ 38/19 רשימת הליכוד ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה נ' רשימת "הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – החלטה בדבר הסרת מודעות בהן מוצגים מר נתניהו ומר בנט יחד, באופן העלול לתת את הרושם המטעה כי השניים חברו יחדיו — עמ' 166
- תב"כ 42/19 עירית סכנין נ' רשימת עוצמה לישראל – החלטה בבקשה להפסקת תעמולה המכפישה את שמה של העיר — עמ' 169
- תב"כ 47/19 אילן קרמר נ' רשימת הליכוד ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה ומע"צ בעניין תליית שלטי בחירות בכביש החוף — עמ' 171

ז. תעמולת בחירות בעיתונים- החלטות

- תב"כ 7/19 רשימת הבית היהודי נ' עיתון "ישראל היום" ואח', תב"כ 8/19 רחמים כהן נ' "עיתון ישראל" היום ואח' בעניין פרסום מודעת בחירות ללא זיהוי המפרסם — עמ' 175
- החלטה בעניין היקף הפרסום של רשימת הליכוד ביתנו — עמ' 178
- תב"כ 16/19 רשימת הבית היהודי נ' רשימת הליכוד ביתנו לכנסת ה-19 ואתר Facebook בעניין מודעות תעמולה אשר אינן נושאות כל זיהוי אודות מפרסם המודעות — עמ' 182
- תב"כ 16/19 רשימת הבית היהודי נ' רשימת הליכוד ביתנו לכנסת ה-19 ואתר Facebook - התחייבות המשיבה להימנע מפרסום הנוגד את סעיף 10(ב)(5) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) — עמ' 185
- תב"כ 25/19 הליכוד ואח' נ' אתר האינטרנט "ליכודניק" ואח' – בקשה לצו מניעה לפי סעיף 17ב(א) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 להימנע מפרסום מודעות שיש בהן כדי להטעות את הציבור וליצור מצג שווא, כי מדובר בפרסום מטעם המבקשת — עמ' 186
- תב"כ 43/19 רשימת הליכוד ביתנו נ' רשימת הבית היהודי – החלטה בטענה כי אי ציון שמה של המשיבה 1 על גבי סרטון המשודר ברשת האינטרנט הוא הפרה של סעיף 10(ב)(5) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) — עמ' 189

ח. תעמולת בחירות במרשתת (אינטרנט)

- תב"כ 15/19 הפורום המשפטי למען ארץ ישראל נ' תנועת הליכוד ואתר האינטרנט "ליכודניק" בעניין שימוש בסמלי שואה במסגרת תעמולת בחירות — עמ' 193
- תב"כ 15/19 הפורום המשפטי למען ארץ ישראל נ' תנועת הליכוד ואתר האינטרנט "ליכודניק" בעניין שימוש בסמלי שואה במסגרת תעמולת בחירות — עמ' 195

- תב"כ 48/19 גל אדלר נ' nrg מעריב בעניין פרסום מודעת בחירות מבלי לציין את זהות המעומד מאחורי הפרסום — עמ' 196

ט. תעמולת בחירות – החלטות שונות

- תב"כ 6/19 מפלגת קדימה נ' דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ בעניין סירובה של חברת דן לפרסם תעמולה על גבי אוטובוסים — עמ' 199
- תב"כ 40/19 רבי אמנון יצחק ואח' נ' רדיו קול ברמה ואח' – בקשה לצו מניעה, שהפן הדומיננטי בה מצוי בגדרי סמכויותיהם של גורמי האכיפה — עמ' 200
- תב"כ 41/19 סיעת מרצ נ' רשימת עוצמה לישראל ומשרד החינוך בעניין קיום הרצאות תלמידים בבתי ספר בנוגע לבחירות לכנסת — עמ' 202
- תב"כ 41/19 סיעת מרצ נ' רשימת עוצמה לישראל ומשרד החינוך בעניין קיום הרצאות תלמידים בבתי ספר בנוגע לבחירות לכנסת — עמ' 204

י. שימוש בנכסי ציבור לצורך תעמולת בחירות

- תב"כ 3/19 הרב חיים אמסלם נ' סיעת ש"ס ואח' – החלטה בעניין השתתפות בכירים ממונים על מועצות דתיות ועובדי תאגידים עירוניים בתעמולת בחירות — עמ' 207
- תב"כ 23/19 ליאת אריאלי נ' רשימת הליכוד – ישראל ביתנו ואח' – פרסום שלט בחירות על גבי דופן בנין משרדים המשמש ברובו משרדי ממשלה — עמ' 215
- תב"כ 28/19 ח"כ יואל חסון נ' רשימת הבית היהודי – בקשה להימנע משימוש עתידי בנכסי ציבור לצורך תעמולת בחירות — עמ' 222
- תב"כ 32/19 יריב אופנהיימר נ' רשימת הבית היהודי – בקשה למנוע שימוש במשאבים ציבוריים לרבות מוסדות חינוך וניצול כוח אדם של חיילים, תלמידי מכינות וישיבות הסדר לטובת תעמולת בחירות — עמ' 223

- תב"כ 35/19 אורן-לב כהן נ' רשימת יש עתיד ונציב שירות המדינה – השתתפות עובד מדינה המצביע בקלפי בשגרירות ישראל בחוץ לארץ בתעמולת בחירות — עמ' 225
- תב"כ 35/19 אורן-לב כהן נ' רשימת יש עתיד ואח' – השתתפות עובד מדינה המצביע בקלפי בשגרירות ישראל בחוץ לארץ בתעמולת בחירות — עמ' 227
- תב"כ 36/19 עמליה פ' נ' רשימת הליכוד ביתנו ומאיר ניצן – השתתפות ראש הועדה הממונה בעיר לוד בכנס בחירות — עמ' 228
- החלטה בעניין תעמולת בחירות של סגן יו"ר ועדת הבחירות המרכזית מטעם ש"ס, המכהן כמנכ"ל החברה לפיתוח אשדוד — עמ' 230
- מכתב ליו"ר ולמכ"ל התעשייה האוירית בעניין שימוש בנכסי התעשייה האוירית לצרכי בחירות מקדימות — עמ' 231

יא. שימוש בחיילי צה"ל בתעמולת בחירות

- תב"כ 12/19 יריב אופנהיימר נ' רשימת הבית היהודי – שימוש בצבא ההגנה לישראל במודעת בחירות באופן הנוגד את הוראות חוק הבחירות — עמ' 237
- תב"כ 21/19 דניאל באלנס נ' רשימת הבית היהודי בעניין שימוש בתמונות של חיילי צה"ל בפרסומי בחירות — עמ' 240
- תב"כ 31/19 ח"כ יואל חסון נ' רשימת יש עתיד – שימוש בצבא ההגנה לישראל בפרסומי בחירות, באופן הנוגד את הוראות חוק הבחירות — עמ' 243
- תשובה לפניית עו"ד אביעד ויסולי מיום 14 בינואר 2013, בענין שימוש ברמטכ"ל תעמולה בתשדירי בחירות — עמ' 246

יב. שימוש בילדים בתעמולת בחירות

- תב"כ 27/19 הדסה מרגוליס נ' סיעת מרצ – הופעת בתה של המבקשת בתשדיר בחירות מטעם המשיבה, ללא נטילת רשות — עמ' 249

- תב"כ 45/19 ד"ר יצחק קדמן - מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד נ' רשימת ש"ס – השתתפות ילדים בתעמולת בחירות — עמ' 250

יג. שימוש באיומים וברכות בתעמולת בחירות

- תב"כ 14/19 הרב עו"ד אורי רגב, מנכ"ל חדו"ש לחופש דת ושויון נ' רשימת ש"ס – בקשה לצו מניעה בעניין קבלת ברכה מהרב עובדיה יוסף — עמ' 255
- תב"כ 33/19 יוסף עדן נ' רשימת ש"ס – בקשה לצו מניעה בעניין קבלת ברכה מהרב עובדיה יוסף בהודעה טלפונית מוקלטת — עמ' 256
- תב"כ 34/19 חדו"ש – לחופש דת ושויון נ' רשימת יהדות התורה – ברכה אסורה במודעת בחירות — עמ' 258
- ערן פוקס נ' עירית חולון פניה בעניין חשד לשוחד בחירות מטעם עיריית חולון — עמ' 260
- תב"כ 37/19 רות קוליאן נ' רשימת ש"ס – החלטה בבקשה להימנע מחלוקת ערכה ובה מספר חפצים — עמ' 264
- תב"כ 37/19 רות קוליאן נ' רשימת ש"ס – החלטה בבקשה להימנע מחלוקת עלון המכיל דברי ברכה — עמ' 268
- תב"כ 37/19 רות קוליאן נ' רשימת ש"ס – החלטה בבקשה להימנע מחלוקת ערכה ובה מספר חפצים – בקשה לעיון חוזר — עמ' 271
- תב"כ 49/19 עו"ד אליהו שיפר ורשימת "כח להשפיע" נ' רשימת ש"ס ואח' – בקשה למניעת שידור סרטון באינטרנט, המתעד שיחה בין הרב עובדיה יוסף לרב שלמה עמאר, המהווה ניסיון בלתי הוגן להשפיע על קהל הבוחרים — עמ' 273

יד. איסור על תכניות בידור בתעמולת בחירות

- תב"כ 11/19, תב"כ 13/19 המבקש בתב"כ 11/19 ניצן קפל, המבקשת בתב"כ 13/19 רשימת יש עתיד נ' המשיבות רשימת הליכוד ביתנו בעניין הופעתה של הזמרת שרית חדד בכנס השקת מסע הבחירות של רשימת הליכוד — עמ' 279
- החלטה בעניין הופעת אמנים בתשדירי תעמולת בחירות (במועדים שנקבעו בחוק) בטלויזיה וברדיו — עמ' 285
- תב"כ 19/19, תב"כ 20/19 המבקשת רשימת הליכוד ביתנו, המשיבה בתב"כ 19/19 סיעת מרצ, המשיבה בתב"כ 20/19 רשימת העבודה, בעניין הופעת זמרות בכנסי בחירות — עמ' 289
- החלטה בעניין הקרנת תשדירי תעמולה בבתי קולנוע — עמ' 294

טו. שימוש ברמקולים בתעמולת בחירות

- תב"כ 39/19 רשימת יש עתיד נ' רשימת הבית היהודי – החלטה בבקשה לצו מניעה בגין שימוש ברמקולים בתעמולת בחירות — עמ' 300

<u>החלטות בבקשות לפי פקודת ביזיון בית משפט</u>

- תב"כ 21/19 דניאל באלנס נ' רשימת הבית היהודי – בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט בגין הפרת צו האוסר על שימוש בחיילים בפסרומי בחירות — עמ' 305
- תב"כ 38/19 רשימת הליכוד – ביתנו נ' רשימת הבית היהודי – בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט בגין אי קיום צו להסרת מודעותבחירות — עמ' 308
- תב"כ 49/19 רשימת כח להשפיע נ' רשימת ש"ס – הטלת קנס לפי פקודת ביזיון בית משפט בגין הפרת צו האוסר על שידור סרטון המתעד שיחה בין הרב עובדיה יוסף לרב שלמה עמאר — עמ' 312
- תב"כ 37/19 רות קוליאן נ' רשימת ש"ס – בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט בגין הפרת צו האוסר על חלוקת עלון תעמולה — עמ' 314

- תב"כ 37/19 רות קוליאן נ' רשימת ש"ס – בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט בגין הפרת צו האוסר על חלוקת עלון תעמולה – בקשה לעיון חוזר — עמ' 316

סקרי בחירות

- פנייה לעורכי העיתונים ומנהלי אמצעי התקשורת האלקטרוניים בעניין פרסום תוצאות סקרים לקראת הבחירות — עמ' 321
- פנייה לעורכי העיתונים ומנהלי אמצעי התקשורת האלקטרוניים בעניין סקרי בחירות — עמ' 322
- פנייה למכוני הסקרים, פרופסור מנו גבע – יושב ראש איגוד מכוני המחקר בישראל, עורכי העיתונים ומנהלי אמצעי התקשורת האלקטרוניים בעניין סקרי בחירות — עמ' 323
- פנייה לעורכי העיתונים ומנהלי אמצעי התקשורת האלקטרוניים בעניין סקרי בחירות — עמ' 324
- תב"כ 4/19 יזהר באר – מנכ"ל קשב נ' עיתון ידיעות אחרונות ועיתון מעריב – בקשה לצו מניעה נוכח טענה לפרסום סקרי בחירות בניגוד להוראות החוק — עמ' 325

מענה לפניות ציבור בנושאים שונים

- תשובה לעו"ד מרדכי איזנברג, התנועה להגינות שלטונית בעניין הדרתן של נשים מחברות בועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 — עמ' 331
- תשובה לגב' ורד סויד, המנהלת הכללית של הרשות לקידום מעמד האישה, בעניין הדרתן של נשים מחברות בועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 — עמ' 332
- תשובה לעו"ד אריה סאמרלי במענה לבקשתו להרחיק את מר יהודה אבידן מתפקידו כחבר ועדת הבחירות לכנסת ה-19 — עמ' 333

- תשובה לעו"ד אריה סאמרלי במענה לפנייתו בעניין התנהלותו של מר יהודה אבידן כחבר ועדת הבחירות לכנסת ה-19 — עמ' 334
- תשובה למר אמנון בארי – סולציאנו ומר מוחמד דראושה, מנכ"לים ויזמות קרן אברהם, בעניין מחקר בנושא השתתפות המיעוט הערבי בבחירות — עמ' 335
- תשובה לד"ר אבשלום קור, בעניין שם רשימת "התנועה" — עמ' 336
- תשובה למר ישראל גראמה בעניין מימון פרסומי בחירות בעלי אופי של הסתה — עמ' 337
- תשובה לעו"ד משה גרובייס בעניין פגיעה בחשאיות הבחירות — עמ' 338
- תשובה למר משה איפרגן בעניין שימוש בסמלי שואה בתעמולת בחירות — עמ' 339

הרכב ועדות הקלפי

- החלטה בעניין מעמד ייצוגן של סיעת הליכוד וסיעת ישראל ביתנו בועדות הקלפי — עמ' 343

כ. הצבעה ופסילת קלפיות

- ליאור יפה נ' הסוכנות היהודית לארץ ישראל ההסתדרות הציונית העולמית, עררים בעניין הצבעתם של שליחי הסוכנות בנציגויות ישראל ברחבי העולם — עמ' 353
- החלטה בעניין פסילת קלפי מס' 26 בסח'נין — עמ' 359
- החלטה בעניין פסילת קלפי מס' 2 בירכא — עמ' 360
- החלטה בעניין הצבעה בבתי חולים של מאושפזים המרותקים למיטתם ושל הורים הצמודים למיטת ילדיהם בחולים — עמ' 361
- החלטה בעניין אי קיום הצבעה חוזרת בקלפיות שנפסלו בירכא ובטייבה — עמ' 362
- החלטה בבקשתה של רשימת רע"ם – תע"ל לעיין במסמכים הנוגעים לקלפיות — עמ' 363

- החלטה בבקשתה של רשימת רע"ם – תע"ל לעיין במסמכים הנוגעים לקלפיות – אופן העיון במסמכים — עמ' 364
- עיקרי ממצאי בדיקת הקלפיות על פי בקשתה של רשימת רע"ם – תע"ל לעיין במסמכים הנוגעים לבחירות — עמ' 365
- מענה לפניית חבר הכנסת טלב אלסאנע בנוגע לבדיקת קלפיות — עמ' 367
- מענה לפניית חבר הכנסת טלב אלסאנע בנוגע לבדיקת קלפיות — עמ' 369
- מענה לפניית חבר הכנסת טלב אלסאנע בנוגע לבדיקת קלפיות — עמ' 370
- פנייה לרב ניצב יוחנן דנינו, מפכ"ל משטרת ישראל, בעניין חשדות לביצוען של עבירות ופגיעה בטוהר הבחירות — עמ' 371
- מענה לפניית מר מלאכי מיכליס בעניין ההצבעה בקלפיות 16 ו-17 בכפר קאסם — עמ' 373
- פנייה ליושבי ראש הועדות האזוריות ומנהלי הועדות האזוריות בעניין הצבת משקיפים בקלפיות — עמ' 374

כא. <u>אישור רשימות ומועמדים</u>

- א"ב 9255/12 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע-עשרה נ' ח"כ חנין זועבי - ביטול החלטת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע-עשרה בפ"ר 6/19 מיום 20.12.2012 לפיה מנועה חברת הכנסת חנין זועבי מלהתמודד בבחירות לכנסת התשע-עשרה — עמ' 377
- מענה לפניית מר ליאור נהלל ומר מוטי רנד בעניין הגשת רשימת המועמדים לכנסת של "מפלגת הציונות החדשה – מפלגת העם" לאחר תום המועד החוקי להגשתה — עמ' 408
- מענה לפניית מר עופר ליפשיץ ממפלגת "ברית עולם לגאולת ישראל" בעניין הדחה של מועמד — עמ' 410

- מענה לפניית מר דוד אבבה יושב ראש מפלגת "אחים אנחנו" בעניין הדחת מועמדים — עמ' 411

כב. <u>החלטות בעניין קלון</u>

א. החלטות בעניין קלון - כנסת

- החלטה בבקשתו של מר שמואל בן עטר לפי סעיף 6(א) לחוק יסוד: הכנסת לקביעת היעדר קלון בעבירות בהן הורשע — עמ' 415

ב. החלטות בעניין קלון – מועצות מקומיות ומועצות אזוריות

- החלטה בבקשת פלוני לפי סעיף7(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 לקביעת היעדר קלון בעבירה בה הורשע — עמ' 425
- החלטה בבקשת מר חג'בי נחמיה לפי סעיף 19(ב) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 לקביעת היעדר קלון בעבירה בה הורשע — עמ' 430
- החלטה בבקשת מר יעקב יובל לפי סעיף 10(ב) לתקנון המועצות האזוריות (יהודה ושומרון), התשל"ט-1979 לקביעת היעדר קלון בעבירה בה הורשע — עמ' 434
- החלטה בבקשת מר מוחמד סואעד לפי סעיף 19(ב) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 לקביעת היעדר קלון בעבירה בה הורשע — עמ' 437
- החלטה בבקשת מר צבי גואטה לפי סעיף 19(ב) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 לקביעת היעדר קלון בעבירה בה הורשע — עמ' 438

כג. <u>רשויות מקומיות –שימוש במשאבי ציבור - החלטות</u>

- תר"מ 21/19 עו"ד נפתלי גרוס ואח' נ' יהודה בן חמו, ראש עירית כפר סבא ואח' – בקשה לצו מניעה בעניין שימוש במשאבי העיריה ועובדיה לצרכי תעמולת בחירות — עמ' 443

- תר"מ 22/19 זיו ליבר נ' אפרים דרעי, ראש המועצה המקומית כפר יונה – בקשה להסרת שלטי הרשות התלויים בשטחים ציבוריים, וכן לאסור הפצת אגרות אישיות מטעמו של ראש המועצה הנושאות את סמל המועצה — עמ' 449
- תר"מ 22/19 זיו ליבר נ' אפרים דרעי, ראש המועצה המקומית כפר יונה – בקשה להסרת שמו של ראש המועצה משלטי המועצה — עמ' 452
- תר"מ 23/19 עו"ד נוה גור נ' חי אדיב – ראש עירית הוד השרון ואח' – בקשה לצו מניעה של שימוש אסור בכספי העיריה ומשאביה לצורך תעמולת בחירות, לרבות שימוש בדף הרשת החברתית של העיריה — עמ' 455
- תר"מ 24/19 שביט מס נ' מר יצחק גולברי, ראש המועצה המקומית קדימה – צורן ואח' – בקשה לצו מניעה בעניין שימוש לרעה במשאבי המועצה באופן הנוגד את הוראת סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) — עמ' 461
- תר"מ 25/19 רן קוניק, חבר מועצת העיר גבעתיים נ' ראובן בן שחר, ראש עירית גבעתיים – בקשה להסרת שלטים מטעם העיריה בדבר עבודות תשתית ופיתוח הנערכות בה החתומים על ידי ראש העיריה והנושאים את שמו — עמ' 466
- תר"מ 26/19 תנועת אומ"ץ – אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי ואח' נ' מר דב צור – ראש עירית ראשון לציון ואח' – בקשה להסרת שלטים מטעם העיריה בדבר עבודות תשתית ופיתוח הנערכות בה החתומים על ידי ראש העיריה והנושאים את שמו — עמ' 468
- תר"מ 26/19 תנועת אומ"ץ – אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי ואח' נ' מר דב צור – ראש עירית ראשון לציון ואח' – בקשה להסרת שלטים מטעם העיריה בדבר עבודות תשתית ופיתוח הנערכות בה החתומים על ידי ראש העיריה והנושאים את שמו — עמ' 470

- תר"מ 27/19 סיעת הליכוד במועצת העיר קרית גת נ' מר אבירם דהרי ראש עירית קרית גת – בקשה להסרת שלטים מטעם העיריה בדבר עבודות תשתית ופיתוח הנערכות בה החתומים על ידי ראש העיריה והנושאים את תמונתו — עמ' 471
- תר"מ 28/19 איתמר שמעוני, חבר מועצת עירית אשקלון נ' מר בני וקנין ראש עירית אשקלון ואח' – בקשה להסרת שלטים מטעם העיריה בדבר הישגי מערכת החינוך, החתומים על ידי ראש העיריה — עמ' 473
- תר"מ 29/19 צביקה גנדלמן נ' חיים אביטן ראש עירית חדרה – בקשה להסרת שילוט חוצות מטעמה של העיריה עליו מתנוסס שמו של הראש העיריה, וכן לאסור הפצת אגרות וחוברות לתושבים הנושאות את שמו ותמונתו של ראש העיריה — עמ' 475
- תר"מ 30/19 פארג' בוארון נ' דרור אהרון, ראש מועצת גן יבנה – בקשה להסרת שלטים מטעם המועצה הנושאים את שמו של ראש המועצה — עמ' 477
- גיל תימור נ' יאיר פרג'ון, ראש המועצה האזורית חוף אשקלון – בקשה לצו מניעה לפרסום וקיום אירועים במועצה — עמ' 479

כד. רשויות מקומיות –החלטות שונות

- יוסף סטמס נ' בני בן-מובחר – בקשה בעניין תעמולת בחירות אסורה – קיום הופעות בידור, חלוקה של שתייה ואוכל וחלוקת תלושי קנייה למתגייסים — עמ' 485
- יוסף סטמס נ' בני בן-מובחר – בקשה בעניין הפרעה למהלך התקין של הבחירות על ידי קב"ט מוסדות החינוך של המועצה — עמ' 489
- יוסף סטמס נ' בני בן-מובחר – בקשה בעניין הפרעה למהלך התקין של הבחירות על ידי קב"ט מוסדות החינוך של המועצה — עמ' 491

- אבידן כלפה נ' תמיר עידן בקשה בעניין תעמולת בחירות אסורה — עמ' 493
- דני קריאף נ' עמיר ריטוב בקשה בעניין שטח הפרסום בשלטי חוצות, תליית שלטי תעמולה בשטחים ציבוריים, קיום חוגי בית והשחתת שלטי תעמולה — עמ' 494

כה. ההחלטות בבקשות לפי פקודת בזיון בית המשפט – מועצות מקומיות ומועצות אזוריות

- דני קריאף נ' עמיר ריטוב – בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט בעניין הסרת שלטי תעמולה — עמ' 503
- תר"מ 21/19 עו"ד נפתלי גרוס ואח' נ' יהודה בן חמו, ראש עירית כפר סבא ואח' – בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט — עמ' 507
- תר"מ 22/19 זיו ליבר נ' אפרים דרעי – ראש המועצה המקומית כפר יונה – בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט בגין פרסומים של ראש המועצה במקומון המועצה — עמ' 510
- תר"מ 22/19 זיו ליבר נ' אפרים דרעי – ראש המועצה המקומית כפר יונה – בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט בגין פרסומים של ראש המועצה במקומון המועצה — עמ' 512

לקחים בעקבות מערכת הבחירות לכנסת ה-19 ודבר היושב ראש לרגל סיום הבחירות

- לקחי יושב-ראש הוועדה המרכזית ממערכת הבחירות לכנסת ה-19 — עמ' 515
- דבר יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית בטקס קבלת הפנים לרגל סיום הבחירות — עמ' 518

מבוא

פתח דבר

כרך ההחלטות המוגשות בזה מתקופת כהונתי בין יוני 2012 למארס 2013 כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19, הוא המשך למסורת רבת שנים של פרסום החלטותיהם של השופטים יושבי הראש של הועדה. החלק השיפוטי בעבודת הועדה בונה עצמו נדבך על גבי נדבך, אחרונים על כתפי ראשונים, תוך לימוד והפקת לקחים, ומכאן הטעם להבאתו בפני הרבים. ההחלטות במקבץ הנוכחי עוסקות במגוון נושאים, רובן הגדול בבחירות לכנסת ה-19, שהוכרזו באוקטובר 2012 והתקיימו בינואר 2013, ומיעוטן בבחירות למועצות אזוריות בשלהי 2012 ובבחירות לרשויות המקומיות העתידות להיערך בחודש אוקטובר 2013.

בין הנושאים ענייני תעמולת בחירות בטלויזיה וברדיו למיניהם ולסוגיהם, לרבות חידושים שהזמן גרמם כגון שאלות תעמולה באינטרנט, ולצדם עניינים ותיקים כמו שימוש לא ראוי בילדים, באיומים ובברכות, וכן בתכניות בידור, לשם תעמולה. נושאים אחרים נוגעים ברשימות המועמדים, בקלפיות ובסקרי בחירות, וגם הליכים שעניינם הפרת החלטות קודמות, מה שקרוי בזיון. תחום אחר הוא שימוש במשאבי ציבור לשם תעמולת בחירות. בסופו של יום, עולם ומלואו של בחירות.

אוסיף מקצת: לשופט בית המשפט העליון המתמנה, על פי דין, לכהונת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, תקופת מילוי התפקיד, ובמיוחד תקופת מערכת הבחירות עצמה, היא חויה החורגת מן השגרה. היא חושפת אותו לעולם פוליטי ומינהלי שבתוכו עליו לתפקד, השונה בתכלית ממלאכת השיפוט היומיומית. אוסיף, כי הגם כשלעצמי, בשל תפקידים קודמים שהיתה לי הזכות לכהן בהם – ובין השאר מזכיר הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה – היו לי שנים רבות של מגע כעובד ציבור עם המערכת הפוליטית, עדיין היו בעבורי ענייני הבחירות בחלק ניכר בחינת חידוש וארץ לא נודעת דיה. מבחינה זו שמחתי על ההזדמנות לכהן בתפקיד זה ולנסות להתמודד עם האתגר שבו. אתגר זה כולל, כדרך מערכות שונות ברשויות השלטון, חלק גלוי וידוע של פניות והחלטות, ישיבות רבות משתתפים ועוד, אך יש בו גם – מטבע המערכות הללו ומטבע האדם – צדדים אנושיים וחוטים מקשרים שברקע ההחלטות ובתשתיתן, שמלאכת ניווט הבחירות כרוכה אף בהם.

בכניסתי לתפקיד אמרה לי הנשיאה דורית ביניש, שמילאה אותו בעבר, כי החלק היפה בתפקיד זה הוא שאינך אחראי לתוצאות. אמירה שנונה זו נכונה בדברנו בתוצאות הבחירות – פסק דינו של הבוחר – כשלעצמן, והרי הן מסורות לבוחר ולו בלבד. אך אף על פי כן האחריות כבדה; אחריות לגוף המתחיל בשלד קטן של ועדת הבחירות המרכזית בין בחירות לבחירות, והקורם עור וגידים וגדל עד מאוד החל מהכרזת הבחירות ועד לאישור תוצאותיהן. ואכן, מנגנון הבחירות גדל לאחר הכרזת הבחירות מעשיריה ומחצה של עובדים, תחילה למאות וכאלף איש, בועדה המרכזית ובועדות המחוזיות, 18 במספר עד כה, העוסקים באינטנסיביות בהכנת הבחירות, ולעשרות אלפים

ביום הבחירות; אלה האחרונים הם מזכירי ועדות הקלפי, סדרניהן ואחרים, לצד חברי ועדות הקלפי נציגי הרשימות שאינם עובדי הועדה, אך קופת הציבור נושאת בשכרם.

מבנה זה, שאין מנוס הימנו – שהרי לא יתכן כי יוחזק מנגנון קבע גדול לימות בחירות בלבד – מעלה שאלות שונות באשר לארגון, גיוס כוח אדם ותיגמול, ואליהן נדרשתי במסמך לקחים שאף הוא מצוי בקובץ.

אחריות יושב ראש הועדה כוללת כמובן גם את הטיפול במספר הגדול של פניות ותלונות אשר מתועדות בהחלטות המוגשות בזה, החלטות שיש לתיתן במהירות, מטבע המאטריה.

בסופו של יום, וחרף קשיים ומעקשים, חשתי סיפוק בסיומו של תהליך הבחירות, בכך שצלחה דרכו של לב ההליך הדמוקרטי, הבחירות החופשיות.

בא אנכי לפרק התודות. אפתח בצוות לשכתי, ובראש וראשונה תודה עמוקה לעוזרי עו״ד ברק גליקמן, שהיה יד ימיני בעת מערכת הבחירות ולאחריה, ועסק בכך לילות כימים באופן שאין כמותו ראוי לשבח. עוד אכיר תודה לעוזרתי רינת סופר ולעוזרי לשעבר ערן שילה, וכן למתמחי לשכתי לשעבר עמית זק ואיריס ויינריב ולמנהלת לשכתי רוית חכם.

במישור הרחב יותר אודה לסגני יושב ראש הועדה ולחבריה, למנהלת הכללית של הועדה, עו״ד אורלי עדס, ליועצים המשפטיים של הועדה בעבר וכיום עורכי הדין אהוד שיל״ת, איילת פישמן ודין ליבנה, ולעוזר המנכ״לית עו״ד עמרי שניידר, וכן לצוות הועדה כולו על עבודתנו המשותפת ועל הסיוע בתקופת כהונתי. כך גם לשופטים יושבי ראש הועדות האזוריות, למנהלי הועדות האזוריות ולצוותיהם. מכל מלמדי השכלתי, מן הידע המקצועי שלהם, מנסיונם ומתבונתם.

מאחל אני מקרב לב לחברי השופט סלים ג׳ובראן, יו״ר ועדת הבחירות לכנסת העשרים, ולצוות עוזריו הצלחה רבה במשימה רבת האחריות.

ובטרם חתימה, למי שנולד כמותי בארצנו בשנה שקדמה להקמת המדינה לאב ניצול שואה שאיבד בה את מרבית משפחתו לדורותיה, ולאם שהתנדבה למשימות ציוניות פעם אחר פעם – השירות למדינת ישראל, בסייעתא דשמיא, הוא זכות גדולה, ובתוכו הזכות המיוחדת, החד-פעמית, להיות על הגה ניהולן של בחירות דמוקרטיות במדינה יהודית ודמוקרטית.

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יו״ר ועדת הבחירות לכנסת ה-19

כללי



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין — القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 — رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

דבר יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. האתר נועד לאפשר לאזרח קבלת כל מידע הקשור בבחירות לכנסת. כידוע נקבע מועדן של הבחירות הבאות עלינו לטובה לכנסת ה-19 ליום י"א בשבט תשע"ג (22.1.2013).

ביסוד עבודתה של ועדת הבחירות המרכזית עומד הצורך לקיים את מצוות חוק יסוד: הכנסת (סעיף 4) על-ידי בחירתה "בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות, לפי חוק הבחירות לכנסת" - ולאפשר לציבור לקיים את זכותו וחובתו האזרחית לבחור לכנסת באופן נקי וראוי, וכן למבקשים להיבחר - להעמיד מועמדותם בדרכים שבחוק. ועדת הבחירות המרכזית מורכבת, על פי חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), תשכ"ט-1969 מנציגי הסיעות בכנסת, ובראשה שופט בית המשפט העליון שנבחר על-ידי שופטי בית המשפט. סגני יושב ראש הועדה נבחרים על ידי הועדה המרכזית מקרב חבריה.

כל אזרח ישראלי בן שמונה עשרה שנה ומעלה זכאי לבחור לכנסת,זולת אם הוא מנוע מכך מכוח חוק; כל אזרח ישראלי, שביום הגשת רשימת המועמדים לכנסת הוא בן עשרים ואחת שנה ומעלה, זכאי להיבחר לכנסת זולת אם הוא מנוע מכך מכוח חוק.

סעיף 7 לחוק יסוד: הכנסת מפרט מי הם המנועים מלהיות מועמדים לכנסת ומיהן רשימות המועמדים המנועות מלהשתתף בבחירות. רשימות המועמדים שאינן מנועות מהשתתפות בבחירות מאושרות על-ידי הוועדה המרכזית.

ביום הבחירות בא לידי ביטוי מרשים וחופשי הפן הדמוקרטי במדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית שהדמוקרטיה בעורקיה. ביום הבחירות ניתנת לכל אחת ואחד מאיתנו, אזרחי ישראל כולם, ההזדמנות להשפיע על הרכב הכנסת - בית הנבחרים של המדינה.

אתר זה נועד לעשות שימוש באמצעי הקשר הטכנולוגיים החדשים שמזמנת רשת האינטרנט, כדי לסייע לציבור הבוחרים, המועמדים והנבחרים. אנו מזמינים את הכל לבקר באתר, ושמחים כי נכנסתם אליו.

בביקורכם באתר תוכלו לעמוד על דרך פעולתה של ועדת הבחירות המרכזית, על הדרכים הפתוחות בפני כל אזרח לבחור ולבקש להיבחר לכנסת, על שיטת הבחירות ועל דיני הבחירות לכנסת תמצאו באתר נתונים השוואתיים והיסטוריים בדבר הליך הבחירות בישראל, ומבחר מן ההחלטות שניתנו על-ידי יושבי-ראש הוועדה המרכזית בכל הנוגע לדרכי התעמולה לקראת הבחירות.

לפניכם גם סרטוני הדרכה לבוחרים ולבעלי תפקידים בועדות הבחירות האזוריות ובתהליך הבחירות, ותוכלו לעמוד על דרכי הקשר שבין הציבור לבין ועדות הבחירות המרכזית והאזוריות ולעשות בהן שימוש.

צפיה נעימה ובחירה טובה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

<u>דברים באירוע ההשקה של המסע לעידוד ההצבעה, משכן הנשיא, כ"ד בטבת תשע"ג (6.1.13)</u>

בוקר טוב לנשיא ולכל הנוכחים,

כשאני מביט אל נשיא המדינה אני חושב שהוא צעיר ממני, למרות שהשתתף כשר הביטחון בחתונתי עם רעייתי לפני למעלה משלושים ושש שנה, אך מאז הוא רק מצעיר והולך. יוזמתו של הנשיא לאירוע זה באה כיון שהוא מודאג, ובצדק, מאחוז ההצבעה, שבראשית המדינה היה למעלה משמונים אחוזים וירד בתקופות האחרונות לששים ומשהו, ובציבור הערבי עוד פחות, חמישים ומשהו.

שאלתי את עצמי כיצד לשכנע צעירים להצביע, וכשאני רואה את אייל קיציס בסרטון שבו תצפו אני מוכרח לומר שיש לנו ארץ נהדרת באמת, לא רק ככותרת בתכנית הסטירית שלו.

מדינת ישראל היא דמוקרטיה במיטבה. מי ששומע את המולת הבחירות בכל ערוץ, רשת וגל, אינו יכול שלא להשתכנע בכך, גם אם אפשר לבקר היבט זה או אחר. ועדת הבחירות המרכזית, שיש לי הכבוד לעמוד בראשה, מנהלת מבצע אזרחי ענק, ממלכתי ובלתי פוליטי, המקיף אלפים כדי להבטיח את תקינות הבחירות וטוהר הבחירות, במעל 10,500 קלפיות ממטולה עד אילת, וגם בצה"ל, בבתי חולים וגיל זהב ובמתקני כליאה, ולדיפלומטים ישראלים מעבר לים. ההצבעה היא אישית וחשאית, מאחורי הפרגוד, במעטפה ללא שם, בחופש גמור למצפונכם. מדוע חשוב שתצביעו? כי זו הדרך היחידה להשפיע ישירות ובמובהק, במתן קולכם לאחת משלושים וארבע הרשימות (אל תיבהלו מן המספר, יופיה של הדמוקרטיה הוא גם ביכולת של רבים לנסות את כוחם).

אומרים שצעירים מתיחסים באי אמון לפוליטיקה; הציניות שמשדרת לעתים המערכת הפוליטית נתקלת בציניות שכנגד. אבל יחד עם זאת, ראינו גל של השתתפות צעירה בקיץ 2011 במחאה פוליטית, מה שמורה על עניין בחיי הציבור. והנה דרך המלך להשפיע היא בקלפי, אם אינכם מצביעים, אינכם מנצלים כלי זה להשפעה, בין אם המצב הקיים מניח את דעתכם ובין אם אתם מבקשים לחולל תמורות. וההצבעה נוגעת לכולנו כציבור, אך גם לכל אחד מכם כיחיד. הנבחרים יקבעו את גורלנו-גורלכם בשנים הבאות בביטחון, בתחום המדיני ובחתירה לשלום, בחינוך, בכלכלה, ברווחה ובאיכות הסביבה; ואת מימוש ערכיה של ישראל כמדינה יהודית

ודמוקרטית. בעת שירותכם בצה"ל בשירות חובה ובמילואים תשפיע המערכת הנבחרת על גורלכם שם, וזו אחריות כבדה מאין כמוה וקריטית למדינה ולכם. לכן לדעתי ההצבעה היא חובה אזרחית וזכות בעת ובעונה אחת.

לאזרחים הלא יהודים, ערבים מוסלמים, נוצרים, דרוזים וצ'רקסים – זו האפשרות לפעול לשויון, שהתקדם אך טרם הגיע לשלמות. אומר ברשותכם משפט או שניים בערבית, וסליחה מראש על המבטא:

وإلى المواطنين الكرام أبناء الأقليات أدعوكم للاشتراك في الانتخابات.
أود أن أنبهكم بأهمية الاشتراك في مسير حياة الدولة وفي حياتكم الشخصية، وفي العمل من أجل المساواة الكاملة.

ובתרגום לעברית: אל האזרחים הנכבדים בני המיעוטים, אני מזמינכם להשתתף בבחירות. רצוני לשכנעכם בחשיבות ההשתתפות, בנתיב חיי המדינה וחייכם האישיים, ובפעולה למען השויון המלא.

ולקראת סיום: מדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית. היא לעם היהודי פיקדון יקר מכל יקר, אחרי אלפי שנות גלות. אבי עליו השלום, שריד למשפחה שנספתה בשואה, היה גא להיות יושב ראש ועדת קלפי במדינת ישראל, והורי המנוחים – ציונים בכל ישותם – ראו את סמלי המדינה בהדרת קודש. אני מנסה ללכת בדרכם. ישראל מדינה רבת הישגים, אך גם מורכבת ועמוסת אתגרים. בבחירות נוכל להחליט מי, לדעת כל אחד ואחת מאתנו, יבטיח את קיומה ושגשוגה, בסייעתא דשמיא. נחשוב כולנו שבקולם של כל אחד ואחת תלוי עתיד המדינה. לכן אנא עשו שימוש בזכות ובחובה. בואו להצביע בחגה של הדמוקרטיה; תודה לנשיא, תודה לכולכם.



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19

القاضي الياكيم روبينشتين
رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

דברים לקראת הבחירות – עם תום שידורי התעמולה

אזרחיות ואזרחי ישראל,

היום תמה מערכת הבחירות לכנסת התשע עשרה. שמעתם בכל ערוץ, רשת וגל אפשריים, בערוצי הטלויזיה והרדיו באינטרנט וברשתות החברתיות, את משאלתן של הרשימות השונות כי תצביעו בעבורן. הגיע יומם של הבוחרת והבוחר. מדינת ישראל היא דמוקרטיה במיטבה, גם אם יש המבקרים היבט זה או אחר בה. הדמוקרטיה היא שלטון העם, והדרך לעם בישראל לבטא את דעתו היא הבחירות. חופש הבחירה וחופש הביטוי נמצאים בדרגה גבוהה ביותר בסולם הישראלי, לא פחות מן המתוקנות שבמדינות. ועדת הבחירות המרכזית, שבראשה יש לי הכבוד לעמוד, משימתה – במבצע אזרחי ענק ונפלא שמשתתפים בו מאות רבות שלאזרחים וישתתפו בו מחר אלפים – לאפשר לכולם להצביע, להבטיח את תקינות הבחירות וטהרן, ואת היעילות והנגישות; זאת – במעל 10,500 קלפיות, בשמונה עשר אזורים, ממטולה עד אילת, וגם בצה"ל, בבתי חולים ובתי גיל זהב ובמתקני כליאה, קרי – לכל אזרח הנמצא בישראל ולשליחי המדינה בחו"ל. ההצבעה היא אישית וחשאית. בהיכנסכם אל מאחורי הפרגוד לא יהא איש עמכם (אלא אם נזקקים אתם לליווי בגלל מוגבלות). חופשים אתם לחלוטין למצפונכם ולהכרעתכם הפוליטית כאזרחים, לבחור במי שיקבעו את גורל כולנו לשנים הבאות – בביטחון, בשלום, בתחום המדיני, בחינוך, בכלכלה, ברווחה, באיכות הסביבה ובכל יתר תחומי החיים. חשוב מאוד, חיוני, שתבואו לבחור.

כמובן, בעידן של עולם תקשורתי ווירטואלי ישנה השפעה מתמדת על המערכת הפוליטית למשתתפים בשיח התקשורתי הנמשך. **אך ההשפעה הישירה, המובהקת, היא בקלפי**. ההצבעה היא לרשימות. פתק לבן איננו נספר. קולכם צריך להינתן לאחת משלושים וארבע הרשימות, מספר לא קטן, אך לגיטימי במערך הדמוקרטי. יופיה של הדמוקרטיה הוא גם ביכולת של רבים להתמודד, גם אם לא כולם נבחרים. בסופו של יום ירכיבו הנבחרים ברוב בכנסת את ממשלתנו, והמפלגות בקואליציה יאמרו זו לזו, כדברי

שירה של נעמי שמר, "אני אבחר בך ואת בי תבחרי וביחד נהיה לרוב". קולות כולנו יחדיו יקבעו מי יהיו הנבחרים.

יש בתוכנו, אולי בעיקר צעירים, המתייחסים באי אמון לפוליטיקה ולעומדים מאחוריה. הציניות שמשדרת לעתים המערכת הפוליטית נתקלת בציניות שכנגד. אני מבקש לשכנע אתכם לבוא לקלפי; בין אם מסכימים אתם לפוליטיקה קיימת ובין אם רוצים אתם בתמורות, זו שעתכם. החיילים שבתוככם יוכלו להצביע במעטפות כפולות בקלפיות צבאיות בכל אתר ואתר בצה"ל. כך גם, בהקשרים אחרים, החולים והאסירים.

מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. לעם היהודי, זו מתנת ההשגחה וההיסטוריה היהודית, פיקדון יקר מכל יקר אחרי 2000 שנות גלות. זוכר אני כיצד היה אבי עליו השלום, שריד למשפחה שנספתה בשואה, גא להיות יושב ראש ועדת קלפי במדינה יהודית ריבונית; את סמל המדינה ודגלה ראו הורי בהדרת קודש. ישראל היא מדינה רבת הישגים בכל קנה מידה, אך גם מורכבת ורבת קשיים. הבחירות החופשיות מאפשרות לנו לבחור מי שיבטיח לדעת כל אחד ואחת מאתנו את קיומה ושגשוגה של ישראל, שטרם באה אל המנוחה. אכן, בישראל אין מטילים קנס על מי שאינו מצביע, כמו בחלק מן המדינות, ועדיין החובה האזרחית למימוש זכות ההצבעה החופשית, לדעתי בעינה, כחובה למען המדינה ולא פחות – כלפי עצמכם. בתשדיר הסברתי הומוריסטי של ועדת הבחירות המרכזית נאמר למי שאינם מצביעים, כי תישלל מהם זכות ה"קיטור", הזכות להתלונן, "לקטר" – כפי שכולנו רגילים – נגד הפוליטיקה. המסר הוגש בצורה משעשעת, אך מאחוריו תוכן רציני – ההזדמנות לומר "גם אני שותף". כמובן אנו בועדת הבחירות איננו יכולים ואיננו רוצים כמו במשטרים מסוימים, לומר לכם בעבור מי להצביע, אבל חשוב לבוא להצביע. בואו לקלפי מצוידים בתעודת זהות, דרכון תקף, או רשיון נהיגה תקף נושא תמונה. את ההודעה לבוחר רצוי להביא, אך בפירוש אין הכרח.

ברשותכם בטרם סיום אומר דברים בערבית, וסליחה מראש אם המבטא איננו בדיוק מושלם.

مواطني إسرائيل الكرام , أبناء الأقليات – ألعرب, ألمسلمين, ألمسيحيين, الدّروز والشّركس.

أوَدُّ أن أدعوكم للاشتراك في الانتخابات.

كما نَعْرِف, إنَّ نِسبةَ الاشتراك في الانتخابات لدى الجُمهورِ العربيّ كانت مُنْخَفِضَةً, في عِدّة حملات انتخابية, بالمقارَنَة إلى نِسْبَةِ الاشتراك في الجمهورِ اليهوديّ.

أود أن أُقْنِعَكم بأهميَّةِ أصواتِكم, صَوْتِ كلِّ واحدةٍ منكُنَّ وَكُلِّ واحدٍ منكم, في حياةِ الدولة عامةً وحياتِكُم الشخصيةِ خاصّةً.

فالاشتراك في عملية التصويت هامٌّ.

أنتم تَوَدُّونَ على أن يَحْظَى جُزْءًا طَابِعِ دولةِ إسرائيل كدولةٍ يهوديةٍ وديمقراطيةٍ على التعبيرِ الكامل في أرضِ الواقع.

إنَّ الطريقَ نحو تحقيق الهدف المزْدَوِج هو التأثيرُ على عمل الكنيست, البرلمان الاسرائيلي, بواسِطَةِ التشريعِ العادلِ والعملِ الدائم على التطبيق.

لقد قطعنا شَوْطًا كبيرًا من أجل المساواة, مع أننا لم نُحَقِّقْهَا كاملةً.

بِإِمْكَانِكُمْ أنْ تُؤَثِّرُوا حَقًّا , ومن المهِمّ أنْ تُصَوِّتُوا .

ובעברית: אזרחי ישראל בני המיעוטים – ערבים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים וצ׳רקסים.

מבקש אני לקרוא לכם להשתתף בבחירות. ידוע כי במספר מערכות בחירות היתה ההצבעה בציבור הערבי נמוכה יותר מאשר בציבור היהודי. רצוני לשכנע אתכם כי לקולכם, קולה של כל אחת וקולו של כל אחד מכם, יש משקל בחיי המדינה בכלל ובחייכם בפרט, ולכן חשוב להצביע. אתם מבקשים כי המדינה תהיה שויונית, ושיבואו לביטוי מלא שני חלקי הגדרתה כיהודית ודמוקרטית. הדרך להגיע לכך היא להשפיע על עבודת הכנסת, הפרלמנט הישראלי. לשם חקיקה שויונית, לשם פעולה מתמדת לאכיפה. נעשתה כברת דרך לשויון גם אם טרם הגיע לשלמות. אתם יכולים להשפיע באמת. חשוב שתצביעו.

ולקראת סוף הדברים: אמרו חכמינו ״לפי שהיחיד נידון אחר רובו והעולם נידון אחר רובו, ועשה מצוה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם לכף זכות״. בואו איפוא לממש את זכותכם; חשבו כי בקולכם שלכם תלויים עתיד המדינה וגורלה. קול לקול מצטרף לכף זכות, ויחד הם חג הדמוקרטיה במיטבה. בואו להצביע ביום שלישי שנכפל בו ״כי טוב״, בחודש שבט – ראשי תיבות, שתהיה בחירה טובה.

בחירה טובה בסייעתא דשמיא ובהצלחה לכולנו.

אליקים רובינשטיין

נהלים

נוהל הטיפול בבקשות לצו מניעה או לצו להסרת מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין לפי סעיפים 17ב ו-17ג לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959, התשע"ג–2012

1. בנוהל זה –

"החוק" – חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959.

"נוגע בדבר" – חבר ועדת הבחירות המרכזית שהוא נציג הסיעה שתעמולה בעדה מהווה או עלולה להוות עבירה לפי החוק, או בא כוח רשימה לפי סעיף 59 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט–1969.

"תצהיר" – תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א–1971.

2. בקשה לפי סעיפים 17ב או 17ג לחוק תופנה בכתב ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, ותוגש ללשכתו בבנין הכנסת, באמצעות מזכירות ועדת הבחירות המרכזית. הבקשה תוגש במסירת העתקים למזכירות ועדת הבחירות המרכזית – במספר עותקים העולה בארבעה על מספר המשיבים, וכן באמצעות דואר אלקטרוני vadatb@knesset.gov.il; עותק נוסף של הבקשה יוגש ללשכתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בבית המשפט העליון.

3. כל בקשה תכלול פרטים אלה:

(1) שמו של המבקש, מספר זהותו, מקום מגוריו, מען להמצאת מסמכים והודעות ומספרי טלפון פקסימיליה וכן דואר אלקטרוני, להמצאת הודעות;

(2) שמו של המשיב, וכן מספר זהותו, מקום מגוריו, מען להמצאת מסמכים והודעות ומספרי טלפון פקסימיליה, וכן דואר אלקטרוני אם ניתן לברר;

(3) משיבה שהיא סיעה או רשימת מועמדים תצויין בשמה ובכתובתה הידועים למבקש וכן יצוינו מספרי טלפון ופקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני של המשיבה, אם ניתן לברר;

(4) פירוט מלא של העובדות המהוות את עילת הבקשה;

(5) פניות קודמות של המבקש אל המשיב שעניינן הימנעות מביצוע העבירה הנטענת, תוך ציון מועד הפניות ותוכנן; אם הפניה היתה בכתב, יצורף עותק הימנה.

4. כל בקשה תיתמך בתצהיר לשם אימות העובדות הנטענות בה.

5. המבקש ימציא עותק מן הבקשה על צרופותיה לנוגע בדבר ולכל משיב, ויגיש למזכירות ועדת הבחירות המרכזית אישור קבלה בעבור כל עותק שנמסר כאמור; יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי להחליט כי מחמת דחיפות הבקשה תימסר לנוגע בדבר ולמשיב הודעה טלפונית בלבד בדבר הגשת הבקשה ובדבר תוכנה.

6. (א) הבקשה תועבר ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.

(ב) החליט יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, לאחר שעיין בבקשה, שאין היא מצריכה תשובה, יחליט מייד שלא להיעתר לה.

(ג) החליט יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שהבקשה מצריכה תשובה, רשאי הוא להורות על תשובה בכתב או על השלמת טענות לפניו בעל פה. כן יקבע לפי העניין, את המועד להגשת התשובה בכתב, או את מקום הדיון ומועדו.

7. (א) החליט יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כאמור בסעיף 6(ג), תשגר מזכירות ועדת הבחירות המרכזית הזמנה להמציא תשובה בכתב שתכלול את כל הפרטים שקבע יושב ראש הוועדה המרכזית בהחלטתו, או הזמנה לדיון, לפי העניין; ככל שיחליט יושב ראש הוועדה על דיון בפניו יוזמן, על פי החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, מי שנתן תצהיר לפי סעיפים 4, 7(ד) ו-8.

(ב) ההודעה או ההזמנה תיעשה בכתב ותימסר לצדדים לבקשה ולנוגע בדבר, ואולם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי להחליט כי מפאת קוצר הזמן תימסר הודעה טלפונית בלבד בעניין החלטתו לפי סעיף 6(ג).

(ג) המועד להמצאת תשובה בכתב יהיה השעה 12:00 בצהרי היום שקבע יושב ראש הוועדה המרכזית בהחלטתו או בשעה 12:00 בצהרי היום האחרון שנקבע בהחלטה להגשת התשובה.

(ד) לתשובה בכתב יצורף תצהיר לשם אימות העובדות הנטענות בה.

8. ככל שיוחלט על-ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית על קיום דיון, יהיו רשאים מבקש, נוגע בדבר ומשיב לזמן לדיון כל אדם שבידו מידע על נושא הבקשה, והוא יישמע, בנוסף לנוגע בדבר. הודעה בדבר זימון כאמור תימסר לועדה המרכזית עד 24 שעות לפני המועד שייקבע לדיון, אלא אם כן הורה יושב ראש ועדה הבחירות אחרת; יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי להחליט כי דבריו של אותו אדם יוגשו בתצהיר.

9. הוגשה בקשה נגד משיב שאין לו נוגע בדבר, יחולו הוראות נוהל זה בשינויים המחוייבים.

10. התקיים דיון בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ייערך פרוטוקול של הדיון.

11. החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית תימסר למבקש, למשיב ולכל נוגע בדבר; היתה ההחלטה בעניין תעמולת בחירות לכנסת – תופץ גם בין כל חברי ועדת הבחירות המרכזית.

12. פגם במילוי הוראה מהוראות נוהל זה לא ישמש טעם לאי קבלת הבקשה במזכירות ועדת הבחירות המרכזית; ואולם, אין בכך כדי לגרוע מסמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית להורות על תיקון הפגם, או להורות על אי היעתרות לבקשה שנפלו בה פגמים כאמור.

13. נוהל הטיפול בבקשות לצו מניעה או להסרת מודעות ולניקוי ושיקום הקרקעין לפי סעיף 17 ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959, התשס"ט-2008 מיום י"ג בתשרי תשס"ט (12 באוקטובר 2008) - בטל.

כ"ח בחשון התשע"ג
(13 בנובמבר 2012).

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

נוהל הדיון בועדת הבחירות המרכזית בעניין סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת וסעיפים 63 ו-63א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, התשע"ג-2012

1. בנוהל זה –

"בא כוח רשימה" – כמשמעותו בסעיף 59 לחוק;

"בקשה" – בקשה לועדת הבחירות המרכזית לפי סעיפים 63 ו-63א לחוק;

"החוק" – חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969;

"יושב ראש הועדה" – יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שמונה לפי סעיף 17 לחוק;

"מועמד מנוע" – מועמד ברשימת מועמדים שנקבע לגביו כי מנוע הוא מהשתתפות בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק- יסוד: הכנסת;

"רשימת מועמדים" – רשימת מועמדים שהוגשה לועדה לפי סעיף 57(ט) לחוק;

"רשימה מנועה" – רשימת מועמדים שנקבע לגביה כי היא מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת;

"הועדה" – ועדת הבחירות המרכזית.

2. (א) בקשה תוגש לועדה לא יאוחר משבעה ימים מיום הגשת רשימת המועמדים שהועדה מתבקשת שלא לאשרה, או מיום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו של המועמד שהועדה מתבקשת שלא לאשרו, לפי העניין;

ועדת הבחירות המרכזית קבעה 2 מועדים להגשת רשימות מועמדים לכנסת ה-19:

(1) היום ה-48 שלפני יום הבחירות, כ"א בכסלו תשע"ג (5 בדצמבר 2012);

(2) היום ה-47 שלפני יום הבחירות, כ"ב בכסלו תשע"ג (6 בדצמבר 2012).

(ב) בקשה תוגש למזכירות הועדה בשישים עותקים, ועותק הימנה יומצא במישרין, על ידי המבקש, גם ליועץ המשפטי לממשלה.

(ג) בקשה לעניין רשימה או מועמד ששמו מופיע ברשימת מועמדים שהוגשה ביום ה-48 שלפני יום הבחירות - תוגש לא יאוחר מהיום ה-41 שלפני יום הבחירות (כ"ח בכסלו התשע"ג (12 בדצמבר 2012)) עד השעה 24:00 ובקשה לעניין רשימה או מועמד ששמו מופיע ברשימת מועמדים שהוגשה ביום ה- 47 שלפני יום הבחירות – תוגש לא יאוחר מהיום ה-40 שלפני יום הבחירות (כ"ט בכסלו התשע"ג (13 בדצמבר 2012)) עד השעה 24:00.

(ד) בקשה לקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת, לפי סעיף 63א לחוק,– תוגש בחתימת שליש מחברי הועדה לפחות.

3. הבקשה תכיל פירוט מלא של העובדות המהוות את עילת הבקשה, של הטענות המשפטיות שהבקשה נסמכת עליהן, ושל האסמכתאות שעליהן מבוססות הטענות.

4. ראיות שעליהן נסמכת הבקשה יוגשו בכתב למזכירות הועדה, כאמור בסעיף 2(ב), בשישים עותקים, בתיק ראיות נפרד שיצורף לבקשה, כשהן מסומנות במספר סידורי; עובדות הנטענות בבקשה יאומתו בתצהיר; עותק נוסף של תיק הראיות יומצא על ידי המבקש, במישרין, ליועץ המשפטי לממשלה.

5. מזכירות הועדה תמציא עותק מן הבקשה לבא כוח הרשימה שכנגדה או כנגד מועמד הכלול בה מוגשת הבקשה, וכן לכל חבר מחברי הועדה; המזכירות תודיע למועמד שנגדו מוגשת הבקשה על הגשת הבקשה, בכל אחד מאמצעי הקשר (כגון טלפון ודוא"ל).

6. רשימת מועמדים או מועמד שכנגדם מוגשת בקשה יגישו כתב תשובה; הוגשו מספר בקשות כנגדם, רשאים הם להגיש כתב תשובה אחד; היועץ המשפטי לממשלה יגיש עמדתו באשר לבקשה.

7. כתב התשובה ועמדת היועץ המשפטי לממשלה יוגשו למזכירות הועדה בשישים עותקים ולא יאוחר מהיום ה-36 שלפני יום הבחירות (י"א בטבת תשע"ג (17 בדצמבר 2012)) בשעה 10:00; עותק מכתב התשובה יומצא על ידי המשיב, במישרין, ליועץ המשפטי לממשלה.

8. כתב תשובה יפרט את מלוא העובדות שעליהן נסמכת התשובה, את הטענות המשפטיות ואת האסמכתאות שעליהן מבוססות הטענות.

9. ראיות שעליהן נסמכת התשובה יוגשו בשישים עותקים, בתיק ראיות נפרד, כשהן מסומנות במספר סידורי; עובדות הנטענות בתשובה יאומתו בתצהיר; עותק מתיק הראיות יומצא על ידי המשיב, במישרין, ליועץ המשפטי לממשלה.

10. כתבי תשובה שיוגשו לועדה יימסרו למבקש ולחברי הועדה במזכירות הועדה, לאחר שתינתן להם הודעה על דבר הגשת התשובה, בטלפון, בשגר-פקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני.

11. לא יתקבלו ראיות נוספות מעבר לאלה שהוגשו לועדה לפי סעיפים 4 ו-9, אלא אם יחליט על כך יושב ראש הועדה.

12. הוגשו מספר בקשות לגבי רשימת מועמדים אחת או לגבי מועמד אחד, יחליט יושב ראש הועדה אם תדון בהן הועדה במאוחד או בנפרד.

13. מזכירות הועדה תודיע לחברי הועדה ולצדדים על מועד הדיון בפני מליאת הועדה.

14. יושב ראש הועדה יהא רשאי להחליט על סיכומים בכתב או בעל פה בדיון לפני מליאת הועדה וכן יהא רשאי להחליט גם על השלמת טיעון בעל פה.

15. (א) הוגשה בקשה בשמה של מפלגה המיוצגת על-ידי סיעה של הכנסת היוצאת, יסכם חבר הועדה מאותה הסיעה, או כל מי שהסיעה תבחר לייצגה בדיון לפני הועדה, את טענותיו לביסוס הבקשה, בכתב או בעל פה ככל שיוחלט;

(ב) הוגשה בקשה שלא בשמה של מפלגה המיוצגת על ידי סיעה של הכנסת היוצאת יסכם המבקש, או מי שהמבקש יבחר לייצגו בפני הועדה, את טענותיו לביסוס הבקשה, בכתב או בעל פה ככל שיוחלט.

16. ככל שיוחלט על הגשת סיכומים בכתב, כתב הסיכומים יוגש למזכירות הועדה בשישים עותקים, ועותק יימסר לכל חבר מחברי הועדה ולבא-כוח הרשימה שנגדה או נגד מועמד בה, הוגשה הבקשה; מזכירות הועדה תודיע למועמד שנגדו מוגשת הבקשה על הגשת כתב הסיכומים.

17. רשימת מועמדים או מועמד שנגדם הוגשה הבקשה ישמיעו, לאחר הטיעון האמור בסעיפים 14 ו-15, את טענותיהם לפני הועדה, בעצמם או על-ידי מי שיבחרו לייצגם בדיון, באופן בו השמיע המבקש את טענותיו.

18. בתום הטיעונים יישמעו עמדותיהם של חברי הועדה, והועדה תכריע בבקשה בהצבעה.

19. דיוני הועדה יתועדו בפרוטוקול.

20. החליטה הועדה כי מועמד או רשימה מנועים מהשתתפות בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, תודיע על כך לבא כוחה של הרשימה או למועמד, לפי העניין. החליטה הועדה כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת, תעביר מיד את החלטתה ונימוקיה לאישור בית-המשפט העליון, לפי סעיף 63א(ב) לחוק.

א' כסלו תשע"ג

(15 בנובמבר 2012)

אליקים רובינשטיין

שופט בית המשפט העליון

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

לכנסת התשע עשרה

תעמולת בחירות

א. שידורי תעמולת בחירות בטלויזיה וברדיו - כללי



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ב בכסלו תשע"ג
6 בדצמבר 2012

החלטה בעניין שידורי תעמולת בחירות בגלי צה"ל

רקע

א. במסגרת דיוניהן של נשיאות ועדת הבחירות המרכזית ומליאת ועדת הבחירות המרכזית, שהתקיימו ביום 27.11.12, העלה סגן יושב ראש הועדה, מר יהודה אבידן, את השאלה מדוע אין לקיים שידורי תעמולת הבחירות בתחנת הרדיו גלי צה"ל. הנושא נבדק איפוא, וביום 28.11.12 נתבקשה התייחסותו של שר הביטחון, בהעתק ליועץ המשפטי למערכת הביטחון ולפרקליט הצבאי הראשי. כן נתבקשה חוות דעתה של הלשכה המשפטית בועדת הבחירות.

ב. חוות דעת הלשכה המשפטית בועדת הבחירות התקבלה ביום 2.12.12. חוות הדעת עומדת על המסגרת הנורמטיבית על פיה פועלת גלי צה"ל. בהקשר זה נאמר, על פי חומרים שונים, כי גלי צה"ל נועדה להוות כלי תקשורת ציבורי-ממלכתי, הפונה לציבור הרחב, וכי היקף שידורי התכניות הצבאיות בתחנה מצומצם עד מאד אל מול התכניות הלא צבאיות המשודרות בה. בחוות הדעת נאמר, כי הן לפי לשונו של סעיף 15 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 והן לפי תכליתו, אין מניעה לשידורי תעמולת בחירות בגלי צה"ל. עוד נאמר, כי לעניין הזמנים המוקצבים לרשימות מועמדים בסעיף 15 לחוק דרכי תעמולה לשידורי בחירות ברדיו, יש לראות את שידוריה של גלי צה"ל כחלק משידוריה של רשות השידור

ג. עמדת מערכת הביטחון נתקבלה ביום 4.12.12. במכתבו של ראש לשכת ראש אגף כוח אדם מיום 4.12.12 נאמר, כי גלי צה"ל "מעולם לא שידרה שידורי תעמולה", כי אף שחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 עבר תיקונים רבים לאורך השנים "מעולם לא הוחלה חובת שידור שידורי תעמולה בגלי צה"ל במפורש" (הדגשה במקור), וכי "הוראות החוק מתייחסות באופן מפורש לרשות השידור" (הדגשה במקור). נטען, כי "ניכר איפוא בבירור כי המחוקק לא מצא לנכון לקבוע כי הוראות החוק יחולו על גלי צה"ל, שכן לו היה סבור המחוקק כי ראוי ששידורי תעמולה ישודרו

גם בגלי צה"ל היה קובע זאת במפורש בחוק". עוד נטען, כי "אופייה הייחודי של גלי צה"ל כתחנת רדיו ציבורית שהינה גם יחידה צבאית מחייב לתת את הדעת להיבטים ולרגישויות הנובעים ממעמדה הייחודי", וכי "תעמולה פוליטית ושיח פוליטי בתקופת הבחירות אסורים על פי פקודות הצבא ביחידות צה"ל ומול חיילי צה"ל ולכן ראוי שגלי צה"ל לא תשדר שידורי תעמולה מסוג זה" (הדגשה במקור). נטען, כי קביעה לפיה על גלי צה"ל לשדר שידורי תעמולה מצריכה תיקון חקיקה מתאים. על רקע דברים אלה נאמר, כי "למרות הצעת הפצ"ר להעביר לרשות השידור את ההחלטה מתוקף סמכותה כמפקחת על התוכניות הלא צבאיות של גל"צ, ראש אכ"א מציעה כי צה"ל ישיב בשלילה לאפשרות שידורי תעמולת בחירות בגל"צ כפי שגם היה נהוג בעבר" (הדגשה במקור). למכתב האמור צורף מזכר של מזכירת הפיקוד העליון מיום 4.12.12, בו נאמר כי "הרמטכ"ל ביקש להביע התנגדותו הנחרצת בנושא שידור תעמולת בחירות בגל"צ. במידה ומסתמן כי הועדה לא תקבל את עמדת צה"ל, נבקש כי הועדה לא תפסוק דבר בנושא בטרם קיומו של דיון מהותי אליו יזומנו נציגי צה"ל". במכתבה של עוזרת שר הביטחון מיום 4.12.12 נאמר, כי "שר הביטחון מקבל את עמדת צה"ל".

ד. ביום 5.12.12 התקיים דיון בו נכחו יושב ראש רשות השידור, בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, סגן מנהלת מחלקת הבג"צים, קצין חינוך ראשי בצה"ל, ראש מחלקת יעוץ וחקיקה בפרקליטות הצבאית, מפקד גלי צה"ל והיועצת המשפטית של גלי צה"ל.

הוצגו לפני המשתתפים שתי השאלות העיקריות הבאות: ראשית, מה ההבדל המהותי בין שידורי אקטואליה פוליטית המושמעים בכל יום בגלי צה"ל לבין שידורי הבחירות. שנית, מדוע החיילים כאזרחים בישראל אינם צריכים להיחשף לשידורי בחירות שקבע המחוקק כדי להביא את דבר כל הרשימות, כולל חדשות ובלתי מוכרות, לכלל האזרחים באורח שיש בו מאמץ לשוויוניות ולוא גם חלקית.

סגן מנהלת מחלקת הבג"צים ציין, כי לעמדת היועץ המשפטי לממשלה האיסורים וההיתרים על פי חוק דרכי תעמולה חלים גם על שידורי גלי צה"ל, וליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית נתונה הסמכות להורות על שידורי תעמולת בחירות בגלי צה"ל. עם זאת צוין, כי לדעת היועץ המשפטי לממשלה על יושב ראש ועדת הבחירות, בבואו להכריע, גם לשוות לנגד עיניו את עמדתו העקרונית של הרמטכ"ל, לפיה יש להימנע ככל הניתן מפוליטיזציה של הצבא, וכן את העובדה כי עד כה לא שודרה תעמולת בחירות בגלי צה"ל.

קצין חינוך ראשי ביקש להדגיש את עמדת הרמטכ"ל, וציין כי בימי בחירות נעשה מאמץ מיוחד בצבא למניעת עיסוק בפוליטיקה. צוין, כי החיילים חשופים למידע, וכי המידע בדבר הבחירות ורשימות המועמדים לא נעלם מעיניהם. אמנם, בגלי צה"ל שידורים אקטואליים הכוללים פוליטיקה, אך ראש מחלקת ייעוץ וחקיקה, בתשובה להערות בדבר היותם של החיילים אזרחים שיש

לאפשר להם לשמוע את שידורי הבחירות, סבר כי ניתן להודיע בגלי צה"ל על מועדי שידורי הבחירות ברשות השידור.

מפקד גלי צה"ל ציין, כי קיים הבדל בין שידורי אקטואליה, שאכן כוללים פוליטיקה, לבין שידורי תעמולת בחירות, וכי אין לערב בין השניים. כן ציין, כי המגמה אותה הוא מוביל היא חיזוק הקשר בין גלי צה"ל לבין הצבא, וכי שידור תעמולת בחירות עלול לפגוע במגמה זו. מפקד גלי צה"ל ציין, כי לעמדתו היה מקום לאפשר יתר עבודת מטה סדורה בטרם הכרעה.

יושב ראש רשות השידור ציין כי הנושא טרם נדון בועדת גלי צה"ל של הרשות, אך ציין כי הסמכות בידי יושב ראש ועדת הבחירות, ויש להותיר לו את ההכרעה.

הכרעה

ה. לאחר שמיעת הטיעונים, הגיעה שעת ההכרעה, ואין לדחותה נוכח קרבת הבחירות.

ו. נזכור כי שידורי תעמולת הבחירות – אגב, השם תעמולה אבד עליו הכלח ומזכיר משטרים מתקופות אפלות, אך הוא משמש כמונח בחוק – עם כל הביקורת הנמתחת עליהם ועל ה"רייטינג" שלהם, ושחלקה אולי מוצדק, יש בה כדי לאפשר מידה של שוויוניות וחשיפה לכל המתמודדים בבחירות, גם אלה שאין הפרוטה (הפרוטות הרבות, למען האמת הון) מצויה בכיסם להציג את רעיונותיהם בפרסום קנוי לפני כלל הציבור, וזאת כדי שלא ייאלם קולם בהמולת המתמודדים הותיקים.

ז. אציין כבר כאן, כי מכבד אני את עמדת גורמי הביטחון וצה"ל ושקלתיה; אך הכרעתי היא לטובת שידורי הבחירות בגלי צה"ל, והיא נובעת מן העובדה הפשוטה שבמהות אין כל הבדל בין שידורים אקטואליים פוליטיים יומיומיים בגלי צה"ל, שככל הנראה אין ראשי מערכת הביטחון וצה"ל רואים בהם פוליטיזציה של צה"ל, הגם שמעורבים בהם חיילים ככתבים, כמפיקים, כעורכים וכטכנאים, לבין תשדירי הבחירות. על כן אין בהכנסת תשדירי הבחירות שהמחוקק קבע לצרכי שוויוניות מסוימת, הגינות מסוימת כלפי כולי עלמא, ושיש בה כדי ליידע את האזרחים ובכללם את חיילי צה"ל על כלל הרשימות, משום פגיעה. יש איפוא לכבד את רצון המחוקק ולעבור את המחסום הלא קיים באמת של החשש מפוליטיזציה לחיילים; שהרי אם הוא קיים, הוא קיים בעצם מהותה של גלי צה"ל על תכניות האקטואליה הפוליטית המשודרות בה. אם קיים חשש סמלי, "מכניסים תעמולה", הריהו כתחושת בטן אינטואיטיבית, אך התמונה במהותה שונה בהחלט, שהרי הפוליטיקה כבר שם, יום יום ולא מעט בכל יום.

ח. גלי צה"ל היא אנדרוגינוס משפטי ומהותי. היא פועלת כיחידה צבאית, אך משדרת ביד רחבה – או בגלי אתר רחבים – גם אקטואליה פוליטית למהדרין. היא הוקמה בשנת 1950, והיא משדרת, בין היתר, מהדורות ויומני חדשות, תכניות אקטואליה, תכניות מוסיקה ותרבות ותכניות בענייני צבא וביטחון. בשנת 1994 הוקמה במסגרת גלי צה"ל רשת שידור נוספת המכונה "גלגלצ", המשדרת בעיקר תכניות מוזיקה ודיווחי תנועה שוטפים. במישור המסגרתי, בראשה של גלי צה"ל עומד מפקד היכול להיות אזרח עובד צה"ל (כמו כיום) הממונה על ידי שר הביטחון, והיא כפופה לקצין חינוך ראשי ולאגף משאבי אנוש במטה הכללי. העובדים בה הם חיילי חובה, אנשי מילואים ואזרחים עובדי צה"ל. אין לכחד, כי היא רשת פופולרית וחביבה על רבים, שעל כן – חרף קולות שנשמעו מדי פעם בביקורת או בתמיהה על קיומה של תחנה צבאית שעובדיה בפועל – הגם שחייל אינו מוגדר פורמלית כעובד – הם בחלקם חיילים ויש להם מפקד, אך עוסקת גם בפוליטיקה אקטואלית יומיומית, ממשיכה היא להתקיים כחלק מוכר בהויה הישראלית, ורבים מאזינים לה, בציבור הרחב ובצה"ל.

ט. שידוריה של גלי צה"ל מוסדרים בסעיף 48 לחוק רשות השידור, תשכ"ה-1965 (להלן חוק רשות השידור), שכותרתו "גלי צה"ל", הקובע כלהלן:

> "(א) בסעיף זה 'תכנית צבאית' - תכנית ששר הבטחון קבע אותה כתכנית צבאית לענין סעיף זה, וקביעה כאמור יכול שתהיה לתכנית פלונית או לסוג של תכניות.
> (ב) לרשות יהיו לגבי גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא-הגנה לישראל (להלן - גלי צה"ל), בכל הנוגע לתכניותיו הלא-צבאיות, אותן הסמכויות שיש לה לגבי שידורי הרשות, והיא תמלא לגבי תכניות כאמור אותם התפקידים.
> (ג) סדרי הפיקוח על התכניות הלא-צבאיות של גלי צה"ל ייקבעו במסגרת הכללים שהועד המנהל מוסמך לקבעם על פי סעיף 33, אולם השר לא יאשר את הכללים החלים על גלי צה"ל אלא לאחר התייעצות עם שר הבטחון.
> (ד) מי ששר הבטחון מינהו למפקד גלי צה"ל או הסמיכו לכך (בסעיף זה - המפקד) יוזמן להשתתף, בזכות דעה מייעצת, בישיבות הועד המנהל, ויפעל בהתאם להחלטות והנחיות הועד המנהל לגבי התכניות הלא-צבאיות של גלי צה"ל.
> (ה) המפקד רשאי לערור על כל החלטה של מוסדות הרשות הנוגעת לתכניות הלא-צבאיות של גלי צה"ל; הערר יוגש באמצעות שר הבטחון להכרעתם המשותפת של השר ושר הבטחון; היה הערר נגד החלטה להפסיק תכנית קבועה של גלי צה"ל, או נגד החלטה לשדר תכנית חד-פעמית של גלי צה"ל - רשאי שר הבטחון לעכב את ביצוע ההחלטה עד להכרעה בערר".

י. סעיף 48 לחוק רשות השידור מבדיל, אפוא, בין שני מיני תכניות בגלי צה"ל. האחד, תכנית צבאית – תכנית ששר הביטחון קבע אותה כתכנית צבאית "המתייחסת, על פי טיבה, לענייני צבא ובטחון במובנם הרחב" (בג"צ 8707/08 אלהרר נ' מפקד גלי צה"ל (לא פורסם; להלן עניין אלהרר)); השני, תכנית לא צבאית – בנוגע אליה נקבע בסעיף 48(ב), כי לרשות השידור יהיו לגביהן אותן סמכויות שיש לה ביחס לשידורי הרשות, והיא תמלא לגבי תכניות כאמור את אותם התפקידים. בעניין אלהרר צוין, כי "פעילותה של תחנת גלי צה"ל, בצד אופייה הייחודי כתחנה

המשדרת תכניות צבאיות, נוגעת, לפחות בחלקה, לשידורים בעלי אופי כללי, המשתלבים בתחום התקשורת במובנו הרחב".

יא. ההבחנה בין שני מיני התכניות המשודרות בגלי צה"ל, הצבאיות והלא צבאיות, מצאה את מקומה גם בהוראת הפיקוד העליון מספר 2.0617 מיום 8.5.11, המסדירה את פעילותה של גלי צה"ל כיחידה צבאית. כך, סעיף 1 להוראה זו קובע, תכנית צבאית ותכנית לא צבאית מהן. בסעיף 9 להוראה זו נאמר כי "לגבי התוכניות הלא-צבאיות של 'גלי צה"ל', יהיו לרשות השידור אותן סמכויות שיש לה לגבי שידוריה, והכל כמפורט בסעיף 48 לחוק רשות השידור". בסעיף 3 להוראה זו נאמר כי גלי צה"ל "נועדה להוות כלי תקשורת ציבורי-ממלכתי, תוך מתן ביטוי ייחודי להיבטים צבאיים, ושימת דגש על חיילים". שאלה היא, ולא זה המקום להידרש לה, כיצד מוגדרים בהקשר ההוראה שידורי האקטואליה הפוליטית בגלי צה"ל.

יב. בדו"ח מבקר המדינה מס' 55א' משנת 2004 צוין, כי "על פי לוח המשדרים של חורף 2003-2004, שידרה תחנת גלי צה"ל תכניות המוקדשות לענייני חיילים, צבא וביטחון בהיקף של כ-20 שעות מתוך כ-170 שעות השידור השבועיות" (שם, בעמ' 147). במסמך מיום 13.2.11, שנערך על ידי מרכז המחקר והמידע בכנסת, הנושא את הכותרת "תחנת גלי צה"ל – היבטים שונים של פעילותה", נאמר כי "בחינה של לוח השידורים הנוכחי של התחנה מלמדת שהתכניות הלא צבאיות, תופסות מקום נכבד בשידוריה: 59 תכניות מתוך 64 תכניות". בדיון שהתקיים בנידון דידן ביום 5.12.12 חלק קצין חינוך ראשי במידה מסוימת על נתונים אלה, אולם דומני כי אין מחלוקת שהיקף שידורי התכניות הלא צבאיות גבוה באופן ניכר מהיקף התכניות הצבאיות, ומכל מקום נאמר, גם על ידי גורמי צה"ל, כי 6-7 שעות ביום הן תכניות אקטואליה. נוסף על כך, נאמר בדו"ח מרכז המחקר והמידע בכנסת, תכניות האקטואליה משובצות בשעות שבהן שידורי ההאזנה לרדיו גבוהים; לעומתן התכניות הצבאיות, כיום חמש תכניות בלבד שמשכן מסתכם בשש שעות שידור שבועיות (מתוך 168 שעות), משודרות בשעות אחר-הצהריים המאוחרות או במהלך סוף השבוע, בשעות שאינן זוכות לשיעורי האזנה גבוהים" (שם, בעמ' 7). צוין, כי "עם התכניות הלא צבאיות נמנות תכניות האקטואליה כגון 'מה בוער' עם רזי ברקאי, 'נכון להבוקר' עם ניב רסקין ו'בוקר טוב ישראל' עם מיכה פרידמן וגולן יוכפז, הנחשבות כיום לבעלות השפעה רבה על סדר-היום הציבורי" (שם). עוד צוין, כי ההיקף הנמוך של תכניות צבאיות הוא חלק מ"תהליך האזרוח" של גלי צה"ל, וכאמור מפקד גלי צה"ל הנוכחי מבקש להדגיש ביתר – בכיוון ההפוך – את הקשר עם צה"ל, דבר שיש לברך עליו, אך הוא צפון בעתיד. אגב אורחא יצוין כאן ספציפית, בהתייחס לתגובת מערכת הביטחון לעניין תעמולה פוליטית ו"ראוי שגלי צה"ל לא תשדר שידורי תעמולה מסוג זה", כי – למשל, והדברים מובאים אך כדוגמה, והם קורים גם ברשתות אחרות – האזנתי לעיקר הראיון שקוים בגלי צה"ל שלשום (4.12.12) עם חברת כנסת העומדת בראש רשימה. היה זה שידור פוליטי לעילא, ולמען האמת פחות או יותר תשדיר בחירות, בהפרה מובהקת של חוק דרכי תעמולה: מחובתו של המגיש

המראיין להפסיק דברים שהם במהות תשדיר בחירות, והוא לא עשה כן, והכל במסגרת התחנה הצבאית. אך כאמור, כך ברשת זו וכך גם באחרות.

נתתי כמובן דעתי לעמדת צה"ל, שאני מכבד ומצווֶה לכבד. אך אוסיף ואומר, כי לא נהירה לי, אולי מקוצר המשיג, ודווקא במישור הערכי שהודגש, ההבחנה בין שידורי האקטואליה הפוליטית בגלי צה"ל לבין שידורי בחירות שקבע המחוקק. אדרבא, בעוד ששידורי הבחירות נועדו לשמור על שוויוניות מסוימת בין רשימות המועמדים, הנה בשידורי אקטואליה ניתן, מטבע הדברים, פתחון פה למתמודדים המוכרים יותר, המכהנים בתפקידים ציבוריים, והדברים ידועים ואינם טעונים הוכחה. ועוד, ישנה מן הסתם, מבחינת לוח השידורים לפחות, גם שמרנות הנובעת מ"מה שהיה הוא שיהיה", ובפרט בשידורים שאינם פופולריים בעיני תחנות שהחוק מצוה עליהן לשדרן, אך אנו בחוק עסקינן.

יג. סיכום ביניים: גלי צה"ל משדרת, על פי חוק רשות השידור, גם שידורים לא צבאיים המיועדים לציבור הרחב לפי דו"חות שפורסמו, בשנת 2004 עמד היקף התכניות הלא צבאיות בתחנה על כ-88% משידוריה, ובשנת 2011 עמד הוא על כ-96% משידורי התחנה. גם לשיטת המצמצמים, לפחות כרבע ומעלה משידורי התחנה הוא אקטואליה פוליטית.

על שידורי תעמולת בחירות ברדיו

יד. סעיף 15(א) לחוק דרכי תעמולה קובע:

> "יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצויות עם אותה ועדה, את הזמנים שיוקצבו לכל אחת מרשימות המועמדים לשם שידור תעמולת בחירות ברדיו, למעט תעמולה מטעם רשימה לבחירתה של רשימת מועמדים אחרת לקראת יום הבחירות לכנסת; לכל רשימת מועמדים יינתנו 15 דקות, ולכל רשימת מועמדים שהוגשה על ידי מפלגה שהיא סיעה בכנסת היוצאת – 4 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת".

טו. חוק דרכי תעמולה אינו מגדיר "רדיו" מהו. עם זאת, סעיף 1 לחוק רשות השידור קובע כי "השידורים – שידורי רדיו ושידורי טלוויזיה הניתנים לציבור לפי חוק זה". סעיף 44א(א) לחוק רשות השידור קובע, כי:

> "האפיקים ותדרי הרדיו העומדים לרשותה של מדינת ישראל, על פי הסדרים בין-לאומיים, לצורך שידורי טלויזיה ורדיו, ישמשו –
> (1) לשידורי הרשות;
> (2) לשידורי הטלויזיה הלימודית לבתי הספר;
> (3) לשידורי גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל;
> (4) לשידורים לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן-1990".

מן ההוראות הנזכרות עולה, כי שידוריה של גלי צה"ל הם שידורי רדיו, ועל כן חל עליהם סעיף 15(א) לחוק דרכי תעמולה. יצוין, כי כאשר חפץ המחוקק לקבוע הסדרים פרטיקולריים באשר לתעמולת בחירות בשידורי רדיו, הוא עשה כן מפורשות (ראו סעיף 16ג לחוק דרכי תעמולה, המחיל על שידורי רדיו לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו את הוראת סעיפים 16 ו-16ב לחוק דרכי תעמולה; וכן סעיף 16ד לחוק דרכי תעמולה, שעניינו "שידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות למועצות מקומיות"). אם כן, חוק דרכי תעמולה אינו כולל הוראה האוסרת על שידור תעמולת בחירות בגלי צה"ל, או המחריגה את גלי צה"ל מהוראת סעיף 15. פועל יוצא של האמור הוא כי על פי חוק דרכי תעמולה, ניתן לשדר תעמולת בחירות בגלי צה"ל. כאמור, זו גם עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה.

טז. הקביעה, כי סעיף 15 לחוק דרכי תעמולה חל על שידוריה של גלי צה"ל, עולה בקנה אחד גם עם תכליתו של סעיף זה. אכן, "הרצון להבטיח את חופש הביטוי של המתמודדים בבחירות תומך באי־הגבלת זכותם להשתמש בכל אמצעי התקשורת להעברת המסרים התעמולתיים שלהם" (תב"כ 12/15 חה"כ גולדשמידט ואח' נ' ראש הממשלה בנימין נתניהו, פ"ד נח(1) 145). שידור תעמולת בחירות באמצעי תקשורת נוסף מגדיל את מנעד האפשרויות וההזדמנויות של מועמדים בבחירות להעברת המסרים שלהם, שהוא נגזרת של חופש הביטוי שלהם. יתירה מכך: שידורי בחירות באמצעי תקשורת נוסף עשויים להגדיל את החשיפה של הציבור הרחב למתמודדים השונים ולמסריהם, וממילא עשוי לאפשר להם לממש את זכות הבחירה הנתונה בידם באופן מושכל יותר (ראו בג"צ 869/92 זוילי נ' יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השלוש-עשרה, פ"ד מו(3) 692, 707-706, וכן החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16 ולראש הממשלה, השופט (כתארו אז) מ' חשין, בתב"מ 16/2001 ש"ס – התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה נ' ח"כ אופיר פינס, סגן יו"ר ועדת הבחירות המרכזית). אכן, "אין להעלות על הדעת, שניתן לקיים בחירות במשטר דמוקרטי בלי לאפשר, עובר לקיומן, החלפת דעות ושכנוע הדדי, ובלי שיקוימו אותם בירורים ודיונים, בהם מעוצבת דעת הקהל, הממלאת תפקיד חיוני בכל משטר חופשי, יהיה זה, כאמור בעת בחירות ויהיה זה בכל ימות השנה" (בג"צ 372/84 קלופפר-נוה נ' שר החינוך והתרבות, פ"ד לח(3) 233, 239, מפי הנשיא שמגר). איני נכנס לשאלה, שמקומה אינו כאן, אם יש מקום לרפורמה בנושא שידורי הבחירות, שכבר נדרשו אליה רבים; אך אנו במצב המשפטי הקיים עסקינן.

יז. אכן, מני הקמתה של גלי צה"ל לא שודרה בה תעמולת בחירות. סוגיה זו נדונה בהחלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-13, השופט (בדימוס) א' חלימה ע"ה, מיום 16.4.92, לפני למעלה מ-20 שנה. בהחלטה זו נאמר, בין היתר, כי "המחוקק התייחס במידה בולטת של זהירות לנושא השידורים בתחנת השידור גל"צ", וכי הוראות שונות הנוגעות לתעמולת בחירות המכוונות לחיילים מלמדות על כוונתו של המחוקק "שהצבא יתרחק מפוליטיקה ומחילוקי דעות מפלגתיים".

השופט חלימה הטעים, כי הוא "מחזיק בדעה שיש להמשיך ולשמור על צביונה הצבאי של תחנת השידור גל"צ", ולפיכך נדחתה ההצעה לשידור תעמולת בחירות בגלי צה"ל.

יח. בבסיס החלטתו הנזכרת של השופט חלימה, ניצבה העמדה כי יש לשמור על צביונה הצבאי של גלי צה"ל. אין בידי נתוני שידור משנת 1992, ומכל מקום חלפו 20 שנה ויותר והמצב כיום הוא כפי שתואר מעלה. איני יכול איפוא, בכל הכבוד, להעמיד את הדברים דאז על מכונם היום. עלינו להביט אל המציאות ולא אל "כאילו" ישראלי, שיש לו גם כינויים שונים אותם לא אעלה כאן על הכתב מתוך כבוד הבריות. תחנת רדיו, שרוב רובם הגדול של שידוריה הם תכניות לא צבאיות, המשדרת שידורים בעלי אופי כללי אשר משתלבים בתחום התקשורת במובנו הרחב, ובהן שעות אקטואליה פוליטית רבות, ושהתכניות הצבאיות בה משודרות בשעות האזנה נמוכה, אינה יכולה ללבוש – בהתנגדות לשידורי בחירות סטטוטוריים הכוללים את כל הרשימות כולן – את צביונה הצבאי, ועל ידי כך בכל הכבוד ומבלי לפגוע, לאחוז את המקל בשני קצותיו. משעה שהוחלט, כי לעניין שידוריה דין גלי צה"ל כיתר תחנות הרדיו, אין מקום להבדיל ביניהן לעניין שידורי הבחירות הסטטוטוריים. הטענה הערכית שהועלתה היא שיקוף של הרצוי, שהיה נכון לכאורה אילו שידרה גלי צה"ל רק תכניות צבאיות או תכניות אזרחיות לא פוליטיות. אנו עסקינן לא במשאלת לב אלא במצוי, בחוק הקיים וביישומו.

יט. אוסיף, ובהטעמה יתרה, כי חיילי צה"ל מצביעים בבחירות הכלליות, ככל האזרחים, וכדי שיוכלו לממש את חובתם האזרחית גם בהיותם על משמרתם הוסדרו להם הסדרי הצבעה מיוחדים, במעטפות כפולות. זכאים הם לשמוע את הרשימות המתמודדות כדי לדעת על מצעיהן ועל מועמדיהן ולהשתכנע לכאן ולכאן. שידורי הבחירות בגלי צה"ל יאפשרו למתמודדים להעביר את מסריהם גם לאותם חיילים, ובה בשעה יאפשרו לחיילים אלה לממש את זכותם להצביע באופן מושכל יותר. דומה, כי הדברים משתלבים גם במישור המעשי: בהחלטתו ציין השופט חלימה, כי "ער אני לכך, שניתן היום לכל מי שמחזיק מכשיר רדיו בידו, לעבור לכל תחנה שירצה בה"; דומה, כי נוכח התמורות הטכנולוגיות שחלו בעשורים שחלפו מני החלטתו של השופט חלימה, דבריו נכונים היום ביתר שאת.

כ. שיויתי לנגד עיני את הוראות החוק השונות, האוסרות שימוש בצבא לצרכי תעמולה, וכן תעמולה במחנות צבאיים או על ידי חיילים (ראו סעיף 2ב לחוק דרכי תעמולה; סעיפים 92(א) ו-130(ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969). תכליתן של הוראות אלו היא למנוע את הרושם כי הצבא מזוהה עם מפלגה או מועמד מסוים (ראו, למשל, תב"מ 20/2001 התנועה להגינות שלטונית נ' סיעת ישראל אחת מיום 1.2.01; תב"מ 2/2001 בעניין בקשת סיעת שינוי ובעניין תמונת "הצנחנים בכותל"). איני סבור, כי שידורי תעמולת בחירות של כלל המתמודדים בבחירות לכנסת ה-19, בפרקי זמן קצובים ומוגדרים, מקימים חשש כי מאן דהוא יזהה את הצבא עם

מתמודד כזה או אחר – הרבה הרבה פחות מאשר השומע את תכניות האקטואליה הפוליטיות בגלי צה"ל יזהה את צה"ל עם מפלגה פלונית או אלמונית. פלונית או אלמונית אמרתי, ונזכרתי כי חלק מן הרשימות, אילולא יכלו החיילים להאזין להם בגלי צה"ל, ואם הרגלי האזנתם הם לגלי צה"ל בלבד, יישארו רשימות מסוימות, בודאי החדשות, אלמוניות לגביהם.

כא. סיכום הדברים עד כה: לפי סעיף 15 לחוק דרכי תעמולה, אין מניעה לשדר את שידורי הבחירות בגלי צה"ל. הדברים עולים הן מלשונו של החוק והן מתכליתו, והסמכות נתונה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית; זו – כאמור – עמדת היועץ המשפטי לממשלה ועמדתה המשפטית של המדינה. במתחם שיקול הדעת סבורני, כי יש לשדר את השידורים הללו גם בגלי צה"ל, בהתאמה מסוימת לבחירות אלה שאליה אדרש להלן. שקלתי גם את ההצעה כי תימסר בגלי צה"ל הודעה על קיומם של שידורי בחירות, אך ההפניה תהיה לרשות השידור, אך נוכח כל הנימוקים מעלה לא ראיתי להיעתר לה. כאן יש להבהיר, כי תחנת גלי צה"ל לא תגבה תשלום בעד שידורים אלה ולא תשא באחריות אזרחית או פלילית בשל שידור תעמולת בחירות לפי חוק דרכי תעמולה; ראו סעיפים 15ב ו-16ב לחוק דרכי תעמולה שאמנם עוסקים ברשות השידור, אולם נוכח החלטה זו חלים גם על גלי צה"ל.

עתה נדון בשאלה, מהי מסגרת הזמן לשידורי תעמולה כאמור.

מסגרת הזמן לשידורי תעמולת בחירות בגלי צה"ל

כב. סעיף 15(א) לחוק דרכי תעמולה מדבר כאמור בשידורי תעמולת בחירות ברדיו. הסעיף קובע, כי "לכל רשימת מועמדים יינתנו 15 דקות" לשידורי רדיו, "ולכל רשימת מועמדים שהוגשה על ידי מפלגה שהיא סיעה בכנסת היוצאת – 4 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת". סבורני, כי לשון החוק ברורה – הזמן המוקצב לכל רשימת מועמדים הוא הזמן לשידור בכל תחנות הרדיו גם יחד. לשון אחר: רשימת מועמדים הזכאית ל-15 דקות שידור ברדיו, אינה יכולה לשדר 15 דקות בקול ישראל ו-15 דקות בגלי צה"ל, ועליה לחלק את הזמן המוקצב לה בין תחנות אלו. הזמן המוקצב לה הוא הזמן הכולל לשידורי הבחירות שלה בכל תחנות הרדיו.

כג. עיינתי בהחלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות לכנסת ה-16 ולראש הממשלה מיום 31.12.00 בעניין "שידורי תעמולה בטלוויזיה בבחירות מיוחדות לראשות הממשלה – האם 120 דקות או 240 דקות", ובהחלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות לכנסת ה-16 מיום 2.12.02 בעניין "חוות דעת לעניין שידורי תעמולת בחירות בטלוויזיה, בערוצים 2 ו-10". לדידי, אין להקיש מהחלטות אלו בנוגע למסגרת הזמנים לשידורי רדיו. זאת, בין השאר ובעיקר, נוכח הוראת סעיף 16ג לחוק דרכי תעמולה, המחיל את הוראות סעיפים 15א, 15ב, 16, 16א ו-16ב גם על שידורי טלויזיה לפי חוק הרשות השניה.

כד. מן האמור עולה, כי לפי סעיף 15(א) לחוק דרכי תעמולה תשודר תעמולת בחירות בגלי צה"ל. עוד עולה, כי מסגרת הזמן הקבועה בסעיף 15(א) לשידורי תעמולה ברדיו לכל רשימת מועמדים היא מסגרת הזמן הכוללת לשידור תעמולה בכל תחנות הרדיו.

עם זאת, ונוכח חדשנותה וראשוניותה של החלטה זו, ולוח הזמנים הקצר שלפנינו, מצאתי לקבוע כי במערכת הבחירות לכנסת ה-19 היקף שידורי תעמולת הבחירות בגלי צה"ל יהיה מצומצם מהיקף שידורי התעמולה ביתר תחנות הרדיו. לפיכך, כל רשימת מועמדים תוכל לשדר בגלי צה"ל שידורי בחירות בשיעור של 25% מהיקף הזמן המוקצב לה לצורך שידור תעמולת בחירות ברדיו בשפה העברית. למניעת ספק, קביעה זו חלה אך על מערכת הבחירות הנוכחית.

נוסף על כך, ועל מנת להסיר חשש, בראשית כל שידור בחירות בגלי צה"ל תפורסם הודעה בהירה וברורה מטעם ועדת הבחירות, שתנוסח בהמשך, בה יובהר כי גלי צה"ל אינה אחראית, בשום צורה שהיא, לתכנם של שידורי התעמולה וכי שידורים אלה נערכים מכוח חוק דרכי תעמולה לפי הוראת המחוקק ובאחריות הרשימות, כל הרשימות כולן.

גלי צה"ל תעביר, לא יאוחר מיום 9.12.12 שעה 1300, את הזמנים המועדפים עליה לשידור הבחירות, לצורך קביעת זמני השידורים.

ניתנה היום, כ"ב בכסלו התשע"ג (6.12.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19

القاضي الياكيم روبينشتين
رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ה בכסלו תשע"ג
9 בדצמבר 2012

החלטה בעניין זמני השידור של תעמולת הבחירות בטלוויזיה וברדיו ובנושאים נלווים בבחירות לכנסת ה-19

לאחר שקיימתי התייעצות עם ועדת הבחירות המרכזית ועם מנהלי רשות השידור והרשות השניה לטלויזיה ורדיו, וכן עיינתי בהצעות שהוגשו מטעם גורמי התקשורת, החלטתי – לפי הסמכות הנתונה לי בסעיפים 15, 15א ו-16ג לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 – לקבוע את זמני שידור תעמולת הבחירות בטלויזיה וברדיו לקראת הבחירות לכנסת ה-19, כדלקמן:

א. טלויזיה בשפה העברית –

(1) רשות השידור – ערוץ 1 – בימים א'-ה' ובמוצאי שבת, בשעה 22:00, למעט ביום ב', 14.1.13, אז ישודרו שידורי הבחירות בשעה 19:00 (בשל שידור משחק כדורגל שיש לגביו התחייבות קודמת).

(2) הרשות השניה – ערוץ 2 – בימים א'-ה' ובמוצאי שבת, בשעה 23:15.

(3) הרשות השניה – ערוץ 10 – בימים א'-ה' ובמוצאי שבת, בשעה 18:00.

ב. טלויזיה בשפה הערבית –

(1) ערוץ 33 – בימים א'-ה', בשעה 17:30.

(2) ערוץ 2 – בימים א'-ה', בשעה 16:15.

(3) ערוץ 10 – בימים א'-ה', בשעה 16:00.

יובהר, כי רשימות מועמדים המשדרות תעמולת בחירות בטלויזיה בשפה הערבית, ומבקשות לשבצה במסגרת השידורים בעברית, רשאיות לעשות כן.

ג. שידורי הרדיו –

(1) רשת ב׳

משבצת הבוקר, בימים א׳-ו׳, בתום מהדורת החדשות של השעה 08:00.

משבצת הצהריים, בימים א׳-ו׳, בתום מהדורת החדשות של השעה 14:00.

משבצת הערב, בימים א׳-ה׳, בתום מהדורת החדשות של השעה 18:00.

(2) גלי צה״ל

בימים א׳-ה׳, בשעה 20:30.

במוצאי שבת, בשעה 20:30.

(3) בשפה הערבית – רשת ד׳

משבצת הבוקר, בימים א׳-ו׳, בשעה 09:35 (בתום מהדורת החדשות של השעה 09:30).

משבצת הערב, בימים א׳-ה׳, בשעה 18:35 (בתום מהדורת החדשות של השעה 18:30).

(4) בשפה הרוסית – רק״ע

משבצת הבוקר, בימים א׳-ה׳, בתום מהדורת החדשות של השעה 08:00.

משבצת הערב, בימים א׳-ה׳, בתום מהדורת החדשות של השעה 17:00.

(5) בשפה האמהרית – רק״ע

בימים א׳-ה׳, בתום מהדורת החדשות של השעה 21:00.

(6) ככל שתוגשנה בקשות לשידור בשפות נוספות, תתקבל החלטה מתאימה.

החלטה זו בעניין מועדי השידור נתקבלה בעקבות דברים שהשמיעו חברי ועדת הבחירות ונציגי רשויות השידור השונות, ומתוך רצון לאזן בין האינטרסים השונים של הציבור לבין הצרכים והאינטרסים של גורמי השידור.

אשר ליחידות השידור, הללו יהיו כדלקמן:

א. משך יחידות השידור –

(1) בטלויזיה בשפה העברית – 2, 3, 4 או 5 דקות. 10 דקות מהזמן שהוקצה לרשימה ניתן יהיה לחלק ליחידות שידור בנות דקה אחת.

(2) בטלויזיה בשפה הערבית – 1, 2, 3, 4 או 5 דקות.

(3) ברדיו בכל השפות – 2, 3, 4 או 5 דקות.

ב. מספר יחידות שידור לרשימת מועמדים אחת – בכל משבצת שידור –

(1) בטלויזיה בעברית – עד 5 יחידות שידור למשבצת שידור.

(2) בטלויזיה בערבית – יחידת שידור אחת למשבצת שידור.

(3) ברדיו (בכל השפות) – יחידת שידור אחת למשבצת שידור.

שידורי הבחירות יתחילו כולם ביום שלישי, ה-8 לינואר 2013, ויסתיימו בכל אמצעי התקשורת, למעט שידורי הטלויזיה בעברית בכל הערוצים, שידורי הרדיו בגלי צה"ל ושידורי הרדיו בשפה האמהרית, ביום שני ה-21 לינואר 2013 בשעה 19:00.

שידורי הטלויזיה בעברית, בכל הערוצים, שידורי הרדיו בגלי צה"ל ושידורי הרדיו בשפה האמהרית, יסתיימו ביום ראשון ה-20 בינואר 2013, בתום כל שידורי התעמולה של אותו יום.

אין מניעה, והדבר אף רצוי, כי שידורי הבחירות בטלויזיה ילוו בתרגום לשפת הסימנים ו/או בכתוביות, למען אוכלוסיית כבדי השמיעה.

ניתנה היום, כ"ה בכסלו התשע"ג (9.12.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין — القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 — رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"ח בטבת תשע"ג
31 בדצמבר 2012

<u>החלטה בעניין קביעת רצף שידורי בחירות בטלויזיה וברדיו</u>

א. סעיף 15(א) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 קובע כלהלן:

> "יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצויות עם אותה ועדה, את הזמנים שיוקצבו לכל אחת מרשימות המועמדים לשם שידור תעמולת בחירות ברדיו, למעט תעמולה מטעם רשימה לבחירתה של רשימת מועמדים אחרת לקראת יום הבחירות לכנסת; לכל רשימת מועמדים יינתנו 15 דקות, ולכל רשימת מועמדים שהוגשה על ידי מפלגה שהיא סיעה בכנסת היוצאת – 4 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת".

ב. סעיף 15א(ב) לחוק דרכי תעמולה קובע כלהלן:

> "יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של רשות השידור, את הזמנים שיהיו מוקדשים לשידור של תעמולת בחירות בטלויזיה, את שילובם במערכת הרגילה של שידורי הטלויזיה ואת הזמנים שיוקצבו לשם כך לכל אחת מרשימות המועמדים; לכל רשימת מועמדים יינתנו 7 דקות, ולכל רשימת מועמדים שהוגשה על ידי מפלגה שהיא סיעה בכנסת היוצאת – 2 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת".

ג. סעיפים 15(א) ו-15א(ב) קובעים, איפוא, את הזמן הכולל המוקצב לשידורי בחירות לכל רשימת מועמדים, והם שותקים באשר לאופן חלוקת זמן זה בתקופה שנקבעה בחוק דרכי תעמולה לשידורי בחירות ברדיו ובטלויזיה – 14 הימים שלפני מועד הבחירות. בהחלטתי מיום 6.12.12 קבעתי, כי שידורי הבחירות ישודרו גם בגלי צה"ל. בהחלטתי מיום 9.12.12 קבעתי את זמני השידור של שידורי הבחירות בכל אחת מרשתות השידור.

ד. ביום 25.12.12 פנה עו"ד יגאל זאבי, בשם רשימת ארץ חדשה – החזית להפלת שלטון ההון בראשות אלדד יניב ורני בלייר, בבקשה לקבל את הקריטריונים לפיהם משובצות הרשימות לשידור.

ה. הנושא נבדק איפוא, ואתאר בקצרה את עיקר תולדותיו. במערכות בחירות קודמות, ועד מערכת הבחירות הנוכחית, נקבעו מיקומי הרשימות בתשדירי הבחירות בטלויזיה וברדיו על ידי נציגי הרשימות הגדולות, אשר קבעו את סדר שידור התשדירים, ובכלל זאת את הרשימה שתפתח וזו שתסיים את יום השידורים. עד לשנת 2003 היה נהוג, כי ביום השידורים הראשון תשדרנה רשימות אשר הוגשו על ידי מפלגות המיוצגות על ידי סיעות בכנסת היוצאת, אולם משנת 2003 – בהחלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16, השופט (כתארו אז) מ' חשין, השתנה נוהג זה, וכל רשימה החפצה בכך משדרת ביום השידורים הראשון; אופן קביעת סדר התשדירים לא השתנה. אף השנה נקבע הסדר בראשונה על פי המסורת האמורה בידי ועדת המשנה לשידורים (סגני יושב ראש הועדה). סברתי לאחר הבדיקה כי ראוי לאפשר (ככל הניתן) שויוניות בנושא הרצף. נזכור כי מתחילה – על פי קביעת המחוקק – יתרון משמעותי לרשימות המיוצגות על ידי סיעות בכנסת היוצאת, על פי גודלן.

ו. קוימה – בהתאם לחוק דרכי תעמולה – התייעצות עם חברי ועדת הבחירות המרכזית. במשאל שנערך בין חברי הועדה בימים 30-31.12.12 הודיעו מיעוט חברי הועדה כי הם סומכים ידיהם על כל החלטה שתצא מתחת ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ומרבית חברי הועדה הודיעו כי הם תומכים בהותרת ההסדר שנהג עד כה על כנו. בישיבת נשיאות הועדה שהתקיימה ביום 30.12.12 צידדו גם סגני יושב ראש הועדה שנכחו בישיבה – חבר הכנסת יובל צלנר, חבר הכנסת דוד רותם ומר יהודה אבידן – בהותרת ההסדר הישן על כנו, בבחינת "מנהג ישראל דין הוא" (להבדיל). במכתבו מיום 31.12.12 ציין סגן יושב ראש הועדה, חבר הכנסת אופיר אקוניס, כי המסורת שהייתה נהוגה עד כה "צריכה להישאר על כנה".

ז. לאחר ששקלתי את הדברים ואת העמדות שהובעו, לא ראיתי טעם משפטי להנצחת ההסדר ששרר, והחלטתי, מכוח הסמכות הנתונה לי לפי חוק דרכי תעמולה, כי הדרך ההוגנת והשויונית ביותר לקביעת סדר שידור התשדירים היא באמצעות עריכת הגרלה. ההגרלה תיערך הן באשר לזהות הרשימות הפותחות והמסיימות כל משבצת שידור נתונה, והן באשר לרצף השידורים בין תשדיר הפתיחה ותשדיר הסגירה.

ח. והנה, ככל שהדברים אמורים בהגרלה באשר לזהות הרשימות הפותחות והמסיימות את משבצת השידור, ככלל יש לכאורה להגריל את הרשימות מתוך מספר הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת. כלומר – אם מתמודדות 34 רשימות, צריכים להיות 34 פתקים בהגרלה. עם זאת, ונוכח ראשוניותה של החלטה זו ואינטרס ההסתמכות של רשימות ותיקות המיוצגות בכנסת היוצאת, לרבות קביעה שנעשתה בועדת המשנה על פי מסורת קיימת, החלטתי כי במערכת הבחירות

הנוכחית תיערך ההגרלה באשר לפתיחת משבצת שידור נתונה וסיומה מתוך מספר יחידות השידור הכולל של כלל הרשימות באותו יום. לדוגמה – אם במשבצת שידור מסוימת לרשימה פלונית שלוש יחידות שידור, תהיה היא זכאית בפעם זו לשלושה פתקים בהגרלה.

ט. למען נקיון הדעת, תיערך ההגרלה על ידי הממונה על השידורים ואנשי המחשוב בנוכחות רואה חשבון מטעם הועדה המרכזית ואיש הייעוץ המשפטי בועדה.

י. החלטה זו תועבר לידי באי כוח הרשימות המתמודדות.

ניתנה היום, י"ח בטבת התשע"ג (31.12.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין — القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 — رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ה בטבת תשע"ג
7 בינואר 2013

<u>החלטה שניה בעניין קביעת רצף שידורי בחירות בטלויזיה וברדיו</u>

בהחלטתי מיום 31.12.12 קבעתי, כי סדר שידורם של תשדירי תעמולת הבחירות בטלויזיה וברדיו, מטעם רשימות המועמדים, ייקבע באמצעות הגרלה. נקבע, כי ההגרלה תיערך הן באשר לזהות הרשימות הפותחות והמסיימות כל משבצת שידור נתונה, והן באשר לרצף השידורים בין תשדיר הפתיחה לתשדיר הסגירה. החלטה זו שינתה מן ההסדר ששרר עד כה, כנמסר לאורך שנות דור, בגדרו נקבעו מיקומי הרשימות בתשדירי הבחירות בטלויזיה וברדיו על ידי ועדת המשנה לשידורים (ובה סגני יו"ר הועדה, נציגי הרשימות הגדולות), באופן שהפתיחה והסגירה יהיו על-ידי הרשימות הגדולות המיוצגות בכנסת (לפי "חוק באדר-עופר").

לבקשתו של סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם סיעת הליכוד, חבר הכנס אופיר אקוניס, נערכה – ביום 7.1.13 – ישיבה של נשיאות הועדה, אשר דנה, בין היתר, בהחלטתי האמורה, שחבר הכנסת אקוניס מטעם רשימתו הליכוד-ישראל ביתנו ביקש כי יקוים בה עיון חוזר. הסמכות לעניין זה נתונה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לאחר התיעצות עם הועדה (סעיף 15א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959).

בדיון בסוגיה טענו כל אחד מסגני יושב ראש ועדת החירות המרכזית – חבר הכנסת אופיר אקוניס, חבר הכנסת צלנר, חבר הכנסת רותם ומר אבידן, וכולם תמכו בשינוי ההחלטה, קרי, השבת ההסדר הקודם על כנו. הדוברים מיקדו את טענותיהם, בניואנסים כאלה ואחרים, באינטרס ההסתמכות על ההסדר שהתקיים זמן רב, בעבודה שהושקעה בלוח, ובהיגיון הנטען לשיטתם בשיטה זו, המחייב מתן בכורה לרשימות המיוצגות על ידי סיעות בכנסת היוצאת. כן נטען כי לא ניתן משקל ראוי לעמדתם בהכרעתי.

לאחר ששקלתי בדבר לא ראיתי מקום לשנות מן ההחלטה. מכבד אני את דעתם של חבריי לנשיאות הועדה ולמליאה. מבין אני גם את אי הנחת של חברי הנשיאות כיון שתוצאות ההגרלה מבחינת מיקומים מסוימים ברצף לא היו לרוחם. ואולם, אשר לעצם ההחלטה, היא התבססה על גישה משפטית שלא מצאתי עליה חולק לאמיתו, קרי, "השויוניות במיצוב", להבדיל כמובן מקביעת המחוקק באשר למספר הדקות המוקצה לרשימות בטלויזיה וברדיו, שאינו שויוני. חובת ההיוועצות לא קוימה כדי לצאת ידי חובה, אלא כדי לשמוע אם יש טעם מבורר לשמר את המצב הקיים, וטעם משפטי כזה לא הוצג, בכל הכבוד. אשר למסורת ולהחלטת ועדת המשנה לתשדירים, וכן להסתמכות, כבודן במקומן, וכפי שגם נאמר בהחלטה, ניתן לכך ביטוי בהכרעה לכלול בהגרלה בבחירות הנוכחיות את מספר קטעי השידור ולא מספר הרשימות בלבד, כך שבפועל ניתן משקל מסוים (וסיכוי בהגרלה) למסורת. אשר להגרלה עצמה, על טהרתה אין חולק, ולגופם של דברים מסורתנו, מן המקרא ואילך כוללת את הגורל, עוד מימי המקדש, מימי חלוקת הארץ ועוד, ואין בה דופי. צר לי על אי הנחת שנגרמה לחלק מן הנוגעים בדבר, אך לא ראיתי משפטית מקום לשינוי.

ניתנה היום, כ"ה בטבת התשע"ג (7.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ' בטבת תשע"ג
2 בינואר 2013

החלטה בעניין שידורי הסברים והדרכה מטעם ועדת הבחירות המרכזית

רקע

א. סעיף 16א(א) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 קובע כלהלן:

> "יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של רשות השידור, את הזמנים במערכת שידורי הרדיו והטלוויזיה שיהיו מוקדשים להסברים שיינתנו מטעמו לבוחרים על סדרי ההצבעה בבחירות לכנסת ולחברי ועדות הקלפי על סדרי מילוי תפקידיהם".

ב. סעיף 16א(ב) לחוק דרכי תעמולה קובע הסדר דומה באשר לשידורים מטעמו של שר הפנים. סעיף 16א(ג) לחוק דרכי תעמולה קובע כלהלן:

> "משך כל השידורים לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יעלה על שעה אחת ברדיו ועל שעה אחת בטלויזיה; יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יתאם עם שר הפנים את השידורים לפי סעיף זה".

ג. סעיף 16ב לחוק דרכי תעמולה קובע, כי "רשות השידור לא תגבה תשלום בעד שידורים לפי חוק זה". סעיף 16ג לחוק דרכי תעמולה מחיל את ההסדרים האמורים גם על שידורי טלויזיה לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990.

ד. ביום 30.12.12 פנתה המנהלת הכללית של ועדת הבחירות המרכזית למנהל הכללי של רשות השידור, למנהלת הכללית (בפועל) של הרשות השניה לטלויזיה ורדיו ולמנהל גלי צה"ל. בפניה זו נמסר, כי בהתאם להוראת סעיף 16א(א) לחוק דרכי תעמולה "בכוונת ועדת הבחירות לשדר סרטונים

קצרים לציבור להסברת סדרי ההצבעה ולעידוד ההצבעה". צוין, כי ככל שהדברים אמורים בתשדירים לעידוד הצבעה בטלויזיה, מדובר בשני תשדירים שאורכם כ-40 שניות, ובכוונת הועדה לשדרם בתקופת 14 הימים שלפני יום הבחירות, פעמיים בכל ערב, במסגרת מקבצי הקדימונים, בין השעות 19:30 ל-23:30, וכן בתשדיר המשך לתשדירים אלה, באורך של כ-10 שניות, שישודר יומיים-שלושה לפני הבחירות, מספר פעמים בכל ערב, במסגרת מקבצי הקדימונים. גופי השידור הוזמנו לישיבת נשיאות ועדת הבחירות ביום 30.12.12 לצורך קיום התייעצות לפי חוק דרכי תעמולה.

ה. בישיבת נשיאות הועדה שהתקיימה ביום 30.12.12 הובהר ראשית, לאחר עריכת התשדירים, כי מדובר בשני תשדירים שאורכם 49 ו-46 שניות, ובתשדיר נוסף שאורכו 24 שניות. מנהלה הכללי של רשות השידור הודיע, כי הוא מסכים לשידורם של תשדירי ההסברה ותשדירי עידוד ההצבעה, וכך הודיע גם נציג גלי צה"ל.

ו. מנגד, עו"ד ונג, מטעמה של "שידורי קשת", בעלת זיכיון לשידורים בערוץ השני, הודיע כי קשת מתנגדת לשידורם של התשדירים לעידוד הצבעה. נטען, כי סעיף 16א(א) לחוק דרכי תעמולה מדבר בתשדירים "שיהיו מוקדשים להסברים", ולפיכך קביעה כי על גופי השידור לשדר תשדירים לעידוד הצבעה אינה מצויה בסמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. הוטעם, כי שידורם של תשדירים לעידוד הצבעה פוגע בזכות הקניין של קשת באשר הוא בא על חשבון זמן פרסום. לחלופין טען עו"ד ונג, כי יש לקבוע שהתשדירים ישודרו שלא בשעות צפיית השיא, וזאת על מנת להקטין את הפגיעה בקשת.

ז. נציגת הרשות השניה, גברת י' לויט, טענה כי ספק האם שידור תשדירים לעידוד הצבעה בא בגדר סעיף 16א(א) לחוק דרכי תעמולה, ומכל מקום יש לפזר את שעות השידור במשך רוב שעות היום על מנת להקטין את הפגיעה בבעלי הזיכיון. במכתבה מיום 1.1.13 ציינה הגב' לויט, כי הזמן הכולל של התשדירים לעידוד הצבעה עומד על כ-19 דקות, ועוד כ-4 דקות בשלושת הימים שלפני הבחירות, והציעה – על דעת זכייניות ערוץ 2 וערוץ 10 – כי תשדירי עידוד ההצבעה ישודרו בערוץ 2 בין השעות 1800-2320 לפי החלטת הזכיין, ובערוץ 10 בין שעת סיום שידורי הבחירות (המתחילים בשעה 1800) ועד השעה 2330 לפי החלטת הזכיין.

ח. קוימה – בהתאם לחוק דרכי תעמולה – התייעצות עם חברי ועדת הבחירות המרכזית. במשאל שנערך בין חברי הועדה בימים 30-31.12.12 הודיעו כל חברי הועדה כי הם סומכים ידיהם על כל החלטה שתצא מתחת ידיו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.

הכרעה

ט. הזכות לבחור, המעוגנת בסעיף 5 לחוק יסוד: הכנסת, היא זכות יסוד במשפט הישראלי. כך גם הזכות להיבחר, המעודנת בסעיף 6 לחוק יסוד: הכנסת. המחוקק קבע, כי "לביצוע הבחירות תוקם ועדת בחירות מרכזית" (סעיף 15(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969. אכן, "ועדת הבחירות הינה הגוף המרכזי אשר בידיו הופקד ניהול וארגון הבחירות לכנסת" (בג"צ 1262/06 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' סיעת ש"ס ואח' (לא פורסם). ועוד נאמר, כי ביסוד פעולתה של ועדת הבחירות המרכזית "מונחת הדאגה לטוהר הבחירות ולתקינות ההליך הדמוקרטי. בידה הופקדה השמירה על המימוש, הלכה למעשה, של אחת מזכויות היסוד החשובות ביותר: הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת ישראל", וכי בפעולתה עליה "להגשים, הלכה למעשה, את זכויות הפרט והמפלגה למימוש ההליך הדמוקרטי" (שם).

י. אם כן, ועדת הבחירות המרכזית אמונה על מימוש הזכות לבחור ולהיבחר. להשקפתי, מימוש הזכות לבחור ולהיבחר משמעו נקיטה בכל אמצעי שמאפשר החוק, על מנת שהפרט יממש את זכותו – ויצביע. ואכן, יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית מימשו את הוראת המחוקק בסעיף 16א(א) לחוק דרכי תעמולה, לעניין פרסום הודעה לבוחרים באשר לזכותם "לבחור באורח חופשי ולפי מצפונם", במסגרת דבריהם ערב הבחירות, גם תוך קריאה לציבור לבחור, הכרוכה בזכות לבחור ולהיבחר.

יא. פועל יוצא של האמור בהקשרים דידן הוא כי יש מקום לפרשנות מרחיבה לסעיף 16א(א) לחוק דרכי תעמולה, באופן שיכלול גם קביעה בדבר שידור תשדירים לעידוד הצבעה. יצוין, כי בבחירות לכנסת ה-16 עמד שיעור ההצבעה על 68.9%; בבחירות לכנסת ה-17 עמד שיעור ההצבעה על 63.5%; ובבחירות לכנסת ה-18 עמד שיעור ההצבעה על 64.7%. במגזר הערבי היו המספרים נמוכים יותר. עינינו הרואות: חלק נכבד מאוד מאזרחי ישראל לא נטל חלק בבחירות לכנסת. על כך כמובן יש להצר, ויש לקוות כי שידורם של התשדירים לעידוד הצבעה יעלה את שיעור ההצבעה בקרב אוכלוסיית ישראל, ובכך תמומש הזכות לבחור באופן מיטבי יותר.

יב. אוסיף, כי טענותיה של קשת בדבר הפגיעה בקניינה אינן טענות של מה בכך, אולם הן טעונות דיון מקיף בכלל ההסדרים הקבועים בחוק דרכי תעמולה. משעה שחוק דרכי תעמולה מסמיך את יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לקבוע זמן לשידורי הסברה והדרכה מטעמו, ומשעה שאורכם של כלל התשדירים מטעם ועדת הבחירות המרכזית אינו עולה על פרק הזמן הקבוע בחוק דרכי תעמולה (סעיף 16א(ג)), חוששני כי טענות אלו אינן יכולות להוות משקל נגד לחשיבות הרבה שבעידוד הצבעה.

יג. אוסיף כי אין בידי לקבל את בקשת קשת לקבוע כי התשדירים לעידוד ההצבעה יפוזרו מעבר לשעות השיא, ברוב שעות היום, שכן בכך יחטיאו את מטרתם. ואולם, סבורני כי יש מקום להתחשב בבקשת זכייניות ערוץ 2 וערוץ 10 באשר לפיזור בתוך השעות 1800-2330, אך זאת תוך תיאום.

סוף דבר

יד. על יסוד האמור, ותוך התחשבות בבקשת זכייניות ערוץ 2 וערוץ 10, הריני לקבוע כי בהתאם לסעיף 16א(א) לחוק דרכי תעמולה תשדר ועדת הבחירות המרכזית תשדירים קצרים (בסדרי הגודל האמורים) להסברת סדרי ההצבעה ולעידוד ההצבעה, בתקופת 14 הימים שלפני הבחירות בין השעות 1800 ל-2330. הזמנים המדויקים יתואמו בין ועדת הבחירות המרכזית לגופי השידור; הדעת נותנת כי לפחות תשדיר אחד ליום ישודר בסמיכות למהדורת החדשות המרכזית של כל ערוץ, ואנו מקדימים תודה.

ניתנה היום, כ׳ בטבת התשע״ג (2.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

ב. שידורי תעמולת בחירות בטלויזיה וברדיו – פניות לבאי כוח הרשימות ולכלי התקשורת



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19

القاضي الياكيم روبينشتين
رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ח' בכסלו תשע"ג

22.11.2012

אל: **באי כוח הסיעות**

שלום רב,

הנדון: <u>תעמולת בחירות ברדיו ובטלוויזיה</u>

א. לקראת תחילתה של תעמולת הבחירות ברדיו ובטלוויזיה, אבקש להסב את תשומת לבכם לאיסורים העיקריים שנקבעו בעניין זה בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט- 1959.

ב. על פי הוראות החוק, במסגרת תעמולת הבחירות ברדיו ובטלוויזיה נאסרו אלה:

1. שימוש בשמם או בדמותם של אנשי כוחות הביטחון שנפצעו או נהרגו עקב היותם אנשי כוחות הביטחון (סעיף 2ב(א) לחוק).

2. שימוש בשמם או בדמותם של נפגעי פעולות איבה, בלא הסכמתם בכתב (או הסכמת משפחתם, במידה שאינם בחיים) (סעיף 2ב(א) לחוק).

3. שימוש בצה"ל באופן העשוי ליצור רושם כי צה"ל מזוהה עם מפלגה או עם רשימת מועמדים (סעיף 2ב(ב) לחוק).

4. שימוש בילדים שגילם מתחת לגיל 15 (סעיף 2ג לחוק).

ג. ברי כי לכל אחד מאלה טעם ציבורי ואנושי גם יחד.

ד. אודה אם תקפידו על כיבודם של איסורים אלה, גם כדי להימנע ממצב שבו לא יאושרו שידורי תעמולה, דבר שהייתי רוצה להימנע הימנו.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

העתק: חברי הועדת הבחירות המרכזית
המנהלת הכללית, ועדת הבחירות המרכזית



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ב' בשבט תשע"ג
13 בינואר 2013

אל: באי כוח הרשימות

שלום רב,

הנדון: <u>עברית תקינה בתשדירי תעמולת הבחירות</u>

מן האקדמיה ללשון העברית ויועצי הלשון ברשתות השידור הגיעתני פניה – מוצדקת לטעמי – להמליץ בפני יוצריהם ועורכיהם של תשדירי התעמולה להקפיד על עברית תקינה ותקנית בתשדירים; לכך חשיבות גדולה בשל הקהל הגדול הנחשף לתשדירים. לדעת הפונים, ראוי כי העברית הנשמעת בתשדירי התעמולה לא תיפול מזו שבשידורי הרדיו והטלויזיה ובפרסומות.

כדי להקל על העוסקים במלאכת התשדירים התנדבו יועצי – ליתר דיוק, יועצות – לשון לעמוד לרשותכם ולהשיב על שאלות דחופות בתחום הניסוח וההגיה, והרשימה תובא להלן. מבקש אני לשבח את האקדמיה ויועצות הלשון על פנייתן, ולחיבת הלשון העברית אודה אם האמור יובא לידיעת הנוגעים בדבר ברשימות השונות, וכל המקפיד על עברית נכונה הרי זה משובח.

הנה רשימת היועצות המתנדבות ומספרי הטלפון הניידים שלהן: רות אלמגור-רמון, 052-8610907; צופי ליבוביץ, 050-5643153; סמדר כהן, 052-3409244; ניצה חוזז, 054-5335755; רונית גדיש, 050-6998364.

בברכה,
אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

העתקים: גב' רונית גדיש, המזכירה המדעית, האקדמיה ללשון העברית
גב' רות אלמגור-רמון, יועצת הלשון, רשות השידור



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19

القاضي الياكيم روبينشتين
رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ט' בשבט תשע"ג
20 בינואר 2013

לכבוד
באי כוח הרשימות
מנהלי אמצעי התקשורת

שלום רב,

הנדון: הופעת מועמדים ביום הבחירות

בהמשך לפנייתו של מר בצלאל קאהן, עורך חדשות ראשי ברדיו "קול חי", אבקש לרענן בפניכם את ההנחיות באשר לקיום ראיונות עם מועמדים בבחירות לכנסת ביום הבחירות. סעיף 5 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 קובע, כי "(א) על אף האמור בכל דין אחר, בשידורי רדיו או טלויזיה – (1) לא תהא תעמולת בחירות בתקופת 60 הימים שלפני הבחירות; (ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על שידור תעמולת בחירות ברדיו או בטלויזיה לפי סעיף 15 ו-15א ו-16ד". סעיף 129 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 קובע כי "משעה 7 בערב ביום שלפני יום הבחירות ובכל יום הבחירות לא תהיה תעמולת בחירות על ידי אסיפות, תהלוכות, רמקולים או שידורים ברדיו ובטלויזיה".

אם כן, הופעה של מועמדים בבחירות לכנסת ברדיו ובטלויזיה עד יום הבחירות וביום הבחירות אינה אסורה כשלעצמה. יחד עם זאת, וכפי שציינתי זה מכבר, יש להקפיד כי הופעה כאמור אינה גולשת לדברי תעמולה, אלא שהיא נשמרת "חדשותית" במהותה, כגון בעת הצבעתם בקלפי, וכי אם היא גולשת לדברי תעמולה – יש להפסיקה באופן מיידי. דברים אלו נכונים גם בימים לפני יום הבחירות – אך יש לשמור עליהם ביתר שאת, נוכח הוראת המחוקק – החל מהשעה 19:00 בערב יום שני.

בכפוף לאמור , אין מניעה להשמיע את קולות המועמדים בבחירות לכנסת הקוראים לצאת ולהצביע – ובלבד שאין מדובר בקריאה להצביע לרשימה פלונית, אלא בקריאה כללית להשתתפות בבחירות ולמימוש זכות ההצבעה.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת התשע-עשרה

העתק:
מר בצלאל קאהן, רדיו "קול חי"



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י' בשבט תשע"ג
21 בינואר 2013

לכבוד
באי כוח הרשימות
<u>מנהלי אמצעי התקשורת</u>

שלום רב,

<u>החלטה בעניין שידורי תעמולת בחירות באמצעי התקשורת</u>

מצויים אנו ביום האחרון לתעמולת הבחירות, וכל דברי אנשי המערכת הפוליטית יהיו שידורי תעמולה, באופן הבולט ביותר; על כן ניתן בזה צו כי לא ישודרו אירועי בחירות, כמו מסיבות עיתונאים, שבהם ניתנים נאומים והצהרות – להבדיל מדיווח חדשותי על ידי הכתבים על דברים שנאמרים באירועי הבחירות, שהוא כשלעצמו לגיטימי. האמור בא כדי לכבד את החוק כמות שהוא ולהקפיד על קיומו.

מסיבה זו ניתן בזה צו למנוע את שידורה של מסיבת העיתונאים של חברת הכנסת שלי יחימוביץ', הבוקר בשעה 1000, עליה נודע לי מפנייתה של רשימת הליכוד – ישראל ביתנו שהגיעתני הבוקר בשעה 0815. אציין, כי בתגובת רשימת העבודה, שנתבקשה על ידי, נאמר כי מתחילה לא תוכננה מסיבת עיתונאים זו להיות משודרת באמצעי התקשורת.

ניתנה היום, י' בשבט תשע"ג (21.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת התשע-עשרה



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"א בשבט תשע"ג
22 בינואר 2013

לכבוד
<u>מנהלי אמצעי התקשורת</u>

<u>החלטה</u>

בתקשורת הוקרנה ושודרה הצבעתם של ראשי הרשימות, ובמיוחד ראש הממשלה בנימין נתניהו שהציג את פתק ההצבעה לרשימתו. על פני הדברים המדובר בתעמולת בחירות. מתחילה סברנו כי שידור חד-פעמי של ההצבעה הוא בעל ערך חדשותי, אך משהדבר נשנה והולך אין מנוס מהוצאת צו כללי להפסקת שידורם של סיורי ראשי רשימות המועמדים ובכיריהן ככל שהדבר נוגע לדיבורים מפיהם שמטבעם כולם, פחות או יותר, הם תעמולה. **הוא הדין למעשים** בעלי אופי תעמולתי.

ניתנה היום, י"א בשבט התשע"ג (22.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

ג. שידורי תעמולת בחירות בטלויזיה וברדיו – החלטות בענייני תעמולה אסורה



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"ג בטבת תשע"ג
26 בדצמבר 2012

תב"כ 5/19

המבקשת: נחמה וודה

המשיבה: רשות השידור

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

החלטה

א. זו פנייתה של הגברת נחמה וודה מיום 17.12.12. בפניה נטען, כי הכתב הפוליטי של רשת ב', מר יואב קרקובסקי, מפלה לטובה – בזמן שידור ובהתייחסות מוטה – את רשימת התנועה בראשותה של הגברת ציפי לבני, וזאת "תוך מסווה של דווח עתונאי אוביקטיבי בשיטות מתוחכמות". ספציפית התייחסה הפניה לתכנית ששודרה ביום 16.12.12, אשר עסקה במפלגות המרכז (תמלול התכנית לא צורף לפניה). נטען, כי מדובר בעברה בוטה על חוק תעמולת בחירות במסווה של עבודה עיתונאית שוטפת.

ב. בהחלטה מיום 23.12.12 התבקשה תגובת מנכ"ל רשות השידור. נקבע, כי התגובה "תתייחס בעיקרה לעמידה בהוראות סעיף 5 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959, וכן לטענות הקונקרטיות שבבקשה".

ג. במכתבו של מנכ"ל רשות השידור מיום 25.12.12 נאמר, כי רשות השידור "נקטה ונוקטת צעדים על מנת לוודא הקפדה על דרישות החוק, והימנעות משידורי תעמולה, בהתאם לחובה המוטלת עליה על פי דין. כך, בין השאר, הופצו למנהלי המדיה ברשות הנחיות מפורטות בכתב לגבי המותר והאסור בשידורים לקראת הבחירות; ונערכים תדרוכים שוטפים בנושא מול עורכי החדשות, הכתבים והשדרים". באשר לפניה נטען, כי מדובר בטענות כלליות ולא מובאת בה "כל דוגמה קונקרטית". נאמר, כי הגברת לבני אינה זוכה ליתרון בשידורי רשת ב' באף היבט שהוא. עוד נאמר, כי סיקורה של הגברת לבני נעשה באופן ענייני ואינו חורג מסיקור חדשותי שניתן בעניינם של

מפלגות או מועמדים אחרים "כאשר האלמנט המרכזי בשידורים אלו, הינו האלמנט החדשותי" (הדגשה במקור). באשר לתכנית ששודרה ביום 16.12.12 נאמר, כי עסקה בניתוח עומק של תופעה אקטואלית – תופעת מפלגות המרכז בארץ ובעולם, בעבר ובעתיד, ורואיינו דוברים שונים לא רק מתנועתה של הגברת לבני. עוד נאמר, כי בתקופה האחרונה זכו מפלגות אחרות לחשיפה מרובה.

ד. לאחר עיון בבקשה ובתגובה, חוששני כי אין בידי להיעתר לה.

ה. אפתח במישור העקרוני. סעיף 5 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 קובע כי "על אף האמור בכל דין אחר, בשידורי רדיו או טלויזיה – (1) לא תהא תעמולת בחירות בתקופת 60 הימים שלפני הבחירות ...". אכן, בימי בחירות הקו המפריד בין תעמולת בחירות לבין סיקור חדשותי דק במיוחד, ונדרשת תשומת לב מרובה מצידם של גורמי השידור כי המסגרת החדשותית לא תיפרץ ותהפוך, ולוא מבלי משים, לתעמולת בחירות. הדברים ניכרים גם בדוגמאות הנזכרות במכתבו של מנכ"ל רשות השידור. על כן, היטב נהגה רשות השידור בהנחותה את עובדיה בדבר המותר והאסור, ויש לקוות כי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לא ייאלץ להידרש תדיר לשאלות בדבר קיומן של הוראות החוק.

ו. בהיבט הפרטני, הפניה (שלא נתמכה בתצהיר) היא אכן כוללנית, ואף לא צורפה לה ראיה, למשל תמלול התכנית נשוא הפניה. בנסיבות אלו, אין ניתן להלום את הטענה כי מדובר בעבירה על חוק דרכי תעמולה. אין בכך, כמובן, כדי לגרוע מחובתה של רשות השידור לקיים את הוראות החוק, כמפורט מעלה.

ז. על יסוד האמור, איני יכול להיעתר לבקשה. החלטה זו תועבר – לבד מן הצדדים – גם למנכ"ל הרשות השניה לטלויזיה ורדיו ולמפקד גלי צה"ל.

ניתנה היום, י"ג בטבת התשע"ג (26.12.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"ב בטבת תשע"ג
25 בדצמבר 2012

תב"כ 10/19

המבקש: אהרן קרייסלר

המשיב: ערוץ 9

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

החלטה

א. עניינה של הבקשה בטענתו של המבקש, כי ערוץ 9 משדר תעמולת בחירות אסורה. בבקשה – שלא נתמכה בתצהיר – נטען, כי ערוץ 9 משדר קדימונים לתכנית "קונטקט" בהשתתפותו של מר דוד קון, מגישה הקודם של התכנית, המתמודד בבחירות לכנסת ה-19 במסגרת רשימת "הישראלים". נטען, כי מדובר ב"פרסום נסתר" למען מר קון ורשימת הישראלים, והתבקש צו מניעה האוסר פרסום זה.

ב. ביום 24.12.12 התבקשה תגובת המשיב. בתגובה מיום 25.12.12, שנמסרה מפיו של מר לאוניד בלחמן, מנהלו הכללי של ערוץ 9 ועורכו הראשי, ושאף היא לא נתמכה בתצהיר, נטען, כי עם היוודע העובדה שבכוונתו של מר קון להתמודד בבחירות "הופסקה עבודתו בערוץ", וכן ניתנה הנחיה להוריד מהמסך קדימונים הכוללים צילומים או קריינות שלו. נאמר, כי תוך מספר שעות ירדו כל הקדימונים כאמור, הן בטלויזיה והן באתר האינטרנט של הערוץ. צוין, עם זאת, כי במסגרת שידור loop של קדימונים המשודר באתר האינטרנט של הערוץ, אשר הגישה אליו היא באמצעות link, שודרו קדימונים ישנים הכוללים את תמונתו וקולו של מר קון. הוטעם, כי הצפיה דרך אותו

link היא מועטה, ומכל מקום "מזמן שאיננו משדרים כל קדימון הכולל את תמונתו או קולו של מר קון, גם לא דרך הלינק האמור, ובוודאי שלא דרך הערוץ הטלוויזיוני".

ג. לאחר עיון בבקשה ובתגובה, חוששני שאין בידי להיעתר לבקשה. אכן, יש טעם לפגם בשידור קדימונים הנושאים את תמונתו ו/או קולו של מתמודד בבחירות לכנסת. ואולם, משעה שהבקשה לא נתמכה בתצהיר, ומשעה שהיא נסתרה בתגובת הערוץ (הגם שלא בתצהיר), איני יכול לקבל את הטענות העובדתיות בה. עם זאת, נרשמה הודעת מנהלו הכללי של הערוץ, כי מזה זמן לא משודרים קדימונים כאמור, לא בשידורי הטלויזיה ולא באתר האינטרנט. לא משודרים, ואוסיף – גם לא ישודרו. בכך תם הטיפול בבקשה.

ניתנה היום, י"ב בטבת התשע"ג (25.12.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ד בטבת תשע"ג
6 בינואר 2013

<u>תב"כ 18/19</u>

המבקשת: רשימת הירוקים והצעירים

המשיבה: שידורי קשת

בקשה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

רקע

א. זוהי בקשתה של רשימת הירוקים והצעירים, המתמודדת בבחירות לכנסת ה-19. הבקשה נסבה על תכנית בהנחיתו של יעקב אילון, העתידה להיות משודרת היום, 6.1.13, אצל המשיבה במסגרת שידורי ערוץ 2.

ב. בבקשה נטען, כי השבוע החלה המשיבה "לשדר תכנית בחירות מיוחדת בהנחיית יעקב אילון". נטען, כי המבקשת פנתה לעורכי התכנית בבקשה כי זו תכלול גם התייחסות אליה, אולם בקשה זו סורבה בטענה כי התכנית העתידה להיות משודרת ביום 6.1.13 תעסוק ברשימת ש"ס ובאריה דרעי, והתכנית העתידה להיות משודרת ביום 7.1.13 תעסוק בפוליטיקאי אחר "ולאחר מכן התכנית לא תשודר יותר". המבקשת טוענת, כי מדובר בתכנית בחירות מיוחדת אשר נועדה לתת חשיפה למועמדים לכנסת, וכי "שידור תכנית בחירות מיוחדת שכוללת סיקור סלקטיבי ונרחב של רשימות בודדות פוגעת בערך השוויון ובוודאי מפרה את חוק יסוד הכנסת. בנוסף שידור שכזה מהוה עבירה על סעיף 5(א) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959". אי לכך, התבקש צו מניעה האוסר על שידורה של התכנית, ולחלופין עתרה המבקשת כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יורה לעורכי התכנית להתייחס גם לרשימות "קטנות".

ג. בהחלטה מיום 6.1.13 התבקשה תגובה המשיבה. בתגובה נטען, כי למבקשת ניתנה חשיפה תקשורתית אצל המשיבה, אשר "מקיימת את חובתה של קשת לקיים שויון מהותי בשידור תכנים

וראיונות עם הרשימות השונות, בהתאם לגודלן היחסי". נאמר, כי התכנית היא תכנית אקטואליה העוסקת בבחירות המתקרבות לכנסת והיא "נותנת מבט אחר ואישי על העומדים בראש הרשימות הגדולות. מטבע הדברים התכנית לא מכסה את כל הרשימות המתמודדות בבחירות ואין חובה שהדבר יעשה בכל תכנית".

אשר להפרת סעיף 5(א) לחוק דרכי תעמולה הפנתה המבקשת לדבריהם של יושבי ראש ועדת הבחירות לכנסת ה-15 (השופט, כתארו אז, מצא), לכנסת ה-16 (השופט, כתארו אז, חשין) ולכנסת ה-17 (השופטת, כתארה אז, ביניש) וכן להחלטתו של השופט מצא בתב"כ 12/15 ח"כ אלי גולדשמידט נ' ראש הממשלה בנימין נתניהו מיום 22.4.99 (להלן עניין גולדשמידט). נאמר, שמאלה עולה כי "התכנית העוסקת באישיות המרואיינים בסביבת חייהם היומיומית, איננה בגדר תעמולת בחירות אסורה. המתמודדים אינם פונים לציבור בדרך של שידול להצביע עבורם או תיאור הישגיהם. במסגרת הכנת התכנית קיבלו המעורבים בהכנתה הדרכה משפטית מפורטת על מנת שהתכנית לא תהיה בגדר תעמולת בחירות אסורה".

הכרעה

ד. סעיף 5(א)(1) לחוק דרכי תעמולה קובע, כי "על אף האמור בכל דין אחר, בשידורי רדיו או טלויזיה – לא תהא תעמולת בחירות בתקופת 60 הימים שלפני הבחירות". סעיף 5(ב) לחוק דרכי תעמולה קובע, כי "הוראות סעיף זה לא יחולו על שידור של תעמולת בחירות ברדיו או בטלויזיה לפי סעיפים 15 ו-15א ו-16ד". משתי הוראות אלו עולה, כי אין ניתן לשדר בטלויזיה וברדיו – בתקופת 60 הימים שלפני הבחירות – תעמולת בחירות, אלא בהתאם לסעיפים 15, 15א ו-16ד לחוק. התכנית נשוא הבקשה אינה משודרת בהתאם לסעיפים אלה, והשאלה היא האם היא באה בגדר תעמולת בחירות.

ה. המושג תעמולת בחירות אינו מוגדר בחוק. בבג"צ 869/92 זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-13 (פ"ד מו(2) 692; להלן פרשת זוילי) נדונה פרשנותו של המונח תעמולת בחירות בחוק דרכי תעמולה. נאמר, מפי השופט (כתארו אז) ברק, כי תכליתו של האיסור הקבוע בסעיף 5(א) לחוק דרכי תעמולה היא לאזן בין חופש הביטוי לבין עקרון השוויון בין המתמודדים (שם, בעמ' 708-709). נקבע כי:

> "נראה לי, כי תעמולת בחירות הינה רק אותו ביטוי שהאפקט הדומינאנטי שלו הוא בהשפעתו על הבוחר ושאין לו אפקט דומיננטי אחר, כגון אפקט אומנותי ... אכן, האיזון הראוי בין הערכים המתחרים מחייב, כי הדיבור 'תעמולת בחירות' יכלול אותו שידור אשר פועלו הוא בשכנוע ובהשפעה על הכרעת הבוחר, ולא ששידור שהאפקט שלו הוא אחר" (שם, בעמ' 709).

עוד נאמר בפרשת זוילי, כי נוכח עקרון השויון "על הרשות לשמור על כך כי שידוריה – אף שאין בהם תעמולת בחירות אסורה – ייעשו מתוך כיבוד עקרון השויון".

ו. בעניין גולדשמידט קבע השופט מצא, כי "יש להבחין בין תעמולת הבחירות, המהווה נושא לתחולת האיסור, לבין העיסוק הלגיטימי בנושאים אקטואליים השנויים במחלוקת בין הרשימות והמועמדים המתמודדים בבחירות". נאמר, כי "ערכם החדשותי של נושאים ואירועים מן הסוגים שצוינו אינו מתבטל, גם אם שידורם יחשוף את הציבור לביטויים, אשר לעצמם הם תעמולת בחירות, ובלבד שהאפקט הדומינאנטי שלהם אינו תעמולתי אלא חדשותי ... קיומם של מסרים כאלה יפסול את השידור רק אם השפעתם המסתברת על הצופה או המאזין עלולה להיות קשה ורצינית". צוין, כי ראוי שהגבלת שידורים תיעשה ב"מקרים חריגים ונדירים, בהם אשתכנע כי שידורה של תכנית, במתכונת שנקבעה על ידי הממונים על השידור, כרוך בסיכון ממשי להפרה חמורה של האיסור החוקי". בהחלטתו עמד השופט מצא על התמורות שחלו בעולם התקשורת בישראל מאז ניתן פסק הדין בפרשת זוילי. כמוני, כקודמיי בכלל וכשופט מצא בפרט, סבורני כי חוק דרכי תעמולה אינו תואם את התמורות שחלו במדינת ישראל בכלל, ובעולם התקשורת בה בפרט, מני חקיקתו. כך בכלל, וכך בהקשר סעיף 5(א) לחוק דרכי תעמולה. אלא שקול השופט לחוד וקול המחוקק לחוד, והמפלגות שבעת הבחירות מלינות על כל שימוש מה חלילה בסמכויות המניעה והאכיפה, למחרת הבחירות שבות לתרדמת החוק עד למערכת הבחירות הבאה, וחוזר חלילה, וחלילה להן מעשות דבר.

ז. אכן, בהקשר סעיף 5(א) לחוק דרכי תעמולה, לעתים נדמה כי בתקופת בחירות, לא זו בלבד שהאיסור הקבוע בסעיף זה אינו מקוים, אלא שבכל אשר יפנה האדם בטלויזיה וברדיו, תיקרה על דרכו תעמולת בחירות אסורה. בפתחי את הרדיו מדי בוקר נשפכים עלי קיתונות של תעמולה מסוג כזה, ואילו כל צוות ועדת הבחירות בלשים וכל זמנם מוקדש לתור אחר מפרי הסעיף, לא היו נוגעים אלא בחלקם הקטן. ומנגד, כפי שציינתי לאחרונה בפרשת אחרת, אין בידי לומר על החוק "הלכה ואין מורין כן". לדידי, גם אין פתרון מתמטי בכל מאמץ אינטלקטואלי משפטי לשאלה מתי עסקינן בתעמולת בחירות אסורה, והתשובה תלויה בנסיבות, וגם לצו ההיגיון ולשכל הישר מקום בהחלטה; כך גם אמרתי בראשית מערכת הבחירות לנציגי גופי השידור, קרי, כי החוק לא נגנז, וכי אבחן את הפרתו בשכל הישר. נוכח זאת החלטתי, כעניין של מדיניות, שלא לבחון פרסומים ותכניות אלא אם באה לפני תלונה. על רקע דברים אלה, אפנה לדון בתכנית נשוא הבקשה.

ח. צפיתי יותר מפעם בתכנית שצורפה לתגובת המשיבה. אמנם, וכנטען בתגובה, הרב דרעי אינו קורא בה לציבור להצביע עבור רשימת ש"ס. ואולם, יש לזכור כי לפי פסק הדין בפרשת זוילי אין הכרח כי פרסום יקרא להצביע למועמד פלוני על מנת שיבוא בגדר תעמולת בחירות, ודי בכך כי פעלו הוא בהשפעה על הבוחר. תכליתה של התכנית – כך הוסבר – היא לסייע לבוחרים להכיר את

המועמדים; גם מהתכנית הספציפית חלקים נרחבים הם תעמולת בחירות, על ידי מענה לשאלות עיתונאיות שתהו על נקודה זו או אחרת, וברי כי לשם כך התראיין המתראיין.

ט. מנגד, התכנית אינה "תשדיר שירות" לרשימת ש"ס. היא כוללת שאלות עיתונאיות, ביקורת על הרשימה (שחיתות מנהיגים כאלה ואחרים בעבר), וגם נותנת במה מסוימת לאדם מן השוק היוצא כנגד הרשימה.

י. על רקע האמור, שקלתי האם להורות על הורדת קטעים בעריכה, והחלטתי – גם נוכח החלטתו של השופט מצא בעניין גולדשמידט – שהרכיב העיתונאי בתכנית סולידי דיו שלא אפסול; אך על המראיין והעורכים, וגם יועציהם המשפטיים, לתת את הדעת לכך שקטעים מסוימים היו בקרבה רבה לגבול. זאת, בעיקר, במבט צופה פני עתיד.

יא. אשר לטענת הפגיעה בשוויון; כפי שציינתי זה מכבר, "ערך השוויון, וגם – לא פחות – ערך ההגינות, מצדיקים כי יינתן יחס ראוי לכלל הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת באמצעי התקשורת". עם זאת, ברי כי אין המדובר בשוויון פורמלי. בנסיבות, איני סבור כי טענותיה של המבקשת בהקשר הפגיעה בשוויון מצדיקות את מניעת השידור, אולם הדעת נותנת כי בתקופה שעד הבחירות יינתן גם לרשימות ה"קטנות" פתחון פה, יותר מכפי שניתן עד עתה.

סוף דבר

יב. בנתון לאמור, אין בידי להיעתר לבקשה.

ניתנה היום, כ"ד בטבת התשע"ג (6.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ח בטבת תשע"ג
10 בינואר 2013

<u>תב"כ 26/19</u>

המבקשת: חד"ש – לחופש דת ושויון
על ידי באי כוח עו"ד הרב אורי רגב ועו"ד עדנה מירב

המשיבים:
1. קול ברמה בע"מ
על ידי בא כוח עו"ד שי רובינשטיין ועל ידי מר אבי מימרן
2. רשימת ש"ס – התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה
3. הרב עובדיה יוסף
4. יהודה אבידן
5. מרדכי לביא
6. שלמה בניזרי
כולם על ידי בא כוח עו"ד נדב עשהאל ועל ידי מר יהודה אבידן
7. הרשות השניה לטלויזיה ורדיו
על ידי בא כוח עו"ד דרור גדרון ועל ידי המנכ"לית בפועל גברת א' מצגר
8. היועץ המשפטי לממשלה
על ידי עו"ד רועי שויקה מפרקליטות המדינה

פניה בענין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

א. הפניה – שהגיעתני היום – נסבה על שידורים של "קול ברמה", תחנת רדיו המפוקחת על ידי הרשות השניה, שכנטען יש בהם תעמולת בחירות אסורה לפי החוק. השידורים בהם מדובר הם של הרב עובדיה יוסף, וכן הרב שלמה בניזרי, מר יהודה אבידן ומר מרדכי לביא.

ב. נתבקשו צוים לאיסור כל האמור, ולגבי הרב יוסף גם – לחלופין – אפשרות של הקלטת דבריו ושידורם רק לאחר סינון מסרי תעמולה האסורים בחוק. נתבקש גם להורות ל"קול ברמה" לציית להוראות חוקי הבחירות.

ג. בתגובות שנתקבלו הובעו אלה: "קול ברמה" טענה, כי איסור שידורי התעמולה מופר ברשתות שונות, כי הבקשה הוגשה בשיהוי ועוד. ככל שהמדובר בשידורי הרב עובדיה יוסף נטען, כי רק אחוז קטן ביותר מהם היה בחינת תעמולה; לגבי מר אבידן נאמר כי נטל פסק זמן מהשתתפותו כפרשן בשידורו של מר לביא, ואין מקום לצו כללי.

ד. ש"ס טענה, כי נוצרת אכיפה סלקטיבית והמבקש רודף אותה, וכן כי הוגשה הבקשה בשיהוי ניכר, כי חומר הראיות סלקטיבי, ואין מקום להבחין בין דברי הרב יוסף – שכמעט כולם הם דברי תורה – גם אם הוסיף התבטאות פוליטית, לבין דברים מאת מרואיינים רבים במערכת הפוליטית שהם דברי תעמולה ואין אכיפה לגביהם. צוין, כי מר אבידן החליט ליטול פסק זמן מהשתתפותו בפנל בתכנית האמורה של מר לביא.

ה. מטעם הרשות השניה נטען, כי היא הוציאה הנחיות מפורטות לכל המפוקחים על-ידיה בענין שידורי תעמולה. אשר לתלונה הקונקרטית נאמר, כי הוסכם שמר אבידן לא יועלה עוד לשידור עד לאחר תקופת הבחירות (אזכיר גם את החלטתי לגביו מיום 26.12.12 בתב"כ 3/19), וכי ננקטו הליכי הפרה, בין השאר, באשר לתכנית הרב בניזרי, שאף היא לא תועלה עד לאחר הבחירות. אשר לשידורי הרב יוסף, נמצא כי בארבעה מתוכם נכללה לכאורה תעמולת בחירות אסורה, ולכן הוחלט כי שידור שיעורי התורה יבוצע בעיכוב, קרי, הם ישודרו לאחר שעורכי התחנה יסירו, באמצעות עריכה, כל תעמולת בחירות אסורה (צורפה הנחית המנהלת הכללית (בפועל) של הרשות השניה מיום 10.1.13, נספח 9 לתגובת הרשות השניה). על כן, כך נטען, נתייתרה לכאורה הבקשה.

ו. מטעם היועץ המשפטי לממשלה נאמר, כי איסור התעמולה שבחוק ישים גם לרדיו האזורי, הן בהתאם לתנאי הזיכיון במישור הרגולטורי והן בתחום הפלילי; נאמר, כי במישור הרגולטורי הודעת הרשות השניה מספקת.

ז. קיימנו הערב דיון מקיף עם כל הנוגעים בדבר. עיקרי העמדות תוארו מעלה מן הכתובים ולא נחזור עליהם.

ח. הכרעתי היא כי אכן הודעת הרשות השניה במישור דיני הבחירות, כפי שהיא לעת הזאת, נותנת מענה לבקשה. אציין, כי הבקשה הוגשה בשיהוי, וצר על כך, אך נוכח ההכרעה אין מקום להידרש לכך עוד.

ט. אין צורך להכביר מלים ולהוסיף בשעה זו על שנאמר כבר פעמים רבות על ידי השופטים יושבי ראש הועדה קודמי ועל ידי, כי חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 טעון שינויים. ואולם, הוא מצוי על ספר החוקים, ואין לבקש מהשופט בראש ועדת הבחירות שיתעלם מהוראת חוק מפורשת, קרי, סעיף 5(א)(1) לחוק האוסר תעמולת בחירות בשידורי רדיו או טלויזיה ב-60 הימים שלפני הבחירות (וכן ראו לענייננו הספציפי סעיף 46(א)(3) לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן-1990); ועל כן – גם אם אין אנו מפעילים בלשים – בקשה ותלונה המגיעה בנושא זה צריכה להיבדק. ונוסיף, הפרת החוק היא הפרת חוק גם אם ניתן מקום שוה למועמדים שונים וכולם מפרים. ברי כי ישנן לא מעט הפרות של חוק דרכי תעמולה, אך גם עוצמותיהן שונות, ולא הרי ראיון עיתונאי (שניתן – וצריך – לגביו שהמראיינים יעמידו את המרואיינים על איסור התעמולה בחוק), כהרי נאום או דרשה, שאין לדעת מראש מה ייאמר בהם, ואין דרך להתמודד בשעת מעשה אם מופר החוק. לא כל שכן כשהמדובר באישיות בעלת השפעה עצומה בציבור הנוהה אחריה כרב עובדיה יוסף.

י. בסופו של יום, הושגה מטרתה של הבקשה על ידי החלטת הרגולטור – הרשות השניה – שעיקריה נרשמו מעלה, ועל כן דינה להימחק; ראו בדומה החלטת השופט (כתארו אז) מצא בתב"כ 12/15 ח"כ גולדשמידט נ' ראש הממשלה. רשמתי לפני איפוא לעת הזאת את הודעת הרשות השניה ובכפוף לה נמחקת הבקשה.

ניתנה היום, כ"ח בטבת התשע"ג (10.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י' בשבט תשע"ג
21 בינואר 2013

<u>תב"כ 26/19</u>

המבקשת: חדו"ש – לחופש דת ושויון

המשיבים:
1. תחנת רדיו "קול ברמה"
2. רשימת ש"ס – התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה
3. הרשות השניה לטלויזיה ורדיו
4. היועץ המשפטי לממשלה

הודעה משלימה מטעם המבקשת מיום 20.1.13

<u>החלטה</u>

א. בבקשתה מיום 9.1.13 עתרה המבקשת, בין היתר, לאסור על שידורי שיעורי תורה של הרב עובדיה יוסף בתחנת הרדיו "קול ברמה", היא המשיבה 1, יען כי בשיעורים אלה יש – כך נטען – תעמולת בחירות אסורה לפי החוק.

ב. בתגובתה של הרשות השניה לטלויזיה ורדיו לבקשה מיום 9.1.13 נאמר, כי ניתנה הנחיה לרדיו "קול ברמה" לשדר את שיעורי התורה בעיכוב, קרי, לאחר שעורכי התחנה יסירו, באמצעות עריכה, כל תעמולת בחירות אסורה (צורפה הנחית המנהלת הכללית של הרשות השניה מיום 10.1.13).

ג. בהחלטה נקבע, כי מטרתה של הבקשה הושגה על ידי החלטת הרגולטור – הרשות השניה, ועל כן דינה להימחק.

ד. ב"הודעה משלימה" מטעם המבקשת מיום 20.1.13 נטען, כי המשיבה 1 המשיכה להפר את האיסור [בדבר שידור תעמולת בחירות אסורה – א"ר] "תוך זלזול מופגן הן בהוראות החוק, הן בהחלטת כב' יו"ר הועדה והנחיות היועץ המשפטי לממשלה, והן בהנחיות המשיבה 3". נטען, כי גם במוצ"ש, 19.1.13, כלל שידור שיעורו של הרב יוסף (שבחלקו נמסר על ידי הרב מזוז) תעמולת בחירות, שכללה "התקפה חריפה על מפלגת הבית היהודי ... ועל מפלגתו של ר' אמנון יצחק". בפניה נכללו קישוריות לאתרי חדשות באינטרנט, וכן – לפי הטענה – לשידור המקורי. נאמר, כי "הואיל ואנו מצרפים קישור לשידור המקורי, וכדי לחסוך בזמן, איננו מצרפים בשלב זה לבקשה תצהיר לאימות העובדות, המדברות בעד עצמן".

ה. בהחלטה מיום 20.1.13 התבקשו תגובות המשיבים. בתגובת ש"ס נאמר, כי נושא שידור התורה של הרב יוסף הועבר לטיפולה של הרשות השניה, שחזקה עליה כי תברר את הנושא לעומקו ותטפל בו כראוי. נאמר, כי ממילא שיעור שבועי נוסף של הרב לא ייערך בטרם הבחירות, ועל כן מדובר בסוגיה תיאורטית.

ו. בתגובת הרשות השניה נאמר, כי לבקשה לא צורפה תמליל או הקלטה של השידור המדובר, ודומה כי טענות המבקשת נסמכות על כתבות מן העיתונות, וכי לא קבועה בלוח השידורים של המשיבה 1 דרשה נוספת של הרב יוסף קודם לבחירות. נאמר, כי הרשות מבצעת בדיקה הן בנוגע לקיום ההנחיה שצוטטה מעלה, והן בנוגע לשאלה האם כלל שיעורו של הרב יוסף שידור תעמולה אסור. צוין, כי "ככל שתמצא הרשות שישנן הפרות לכאורה של הדין לרבות הנחיותיה, תפתח הרשות בהליך הפרה לכאורה, בהתאם לנוהל הרגיל בעניין זה". בהקשר זה נזכרה סמכותה של הרשות השניה להטיל עיצומים כספיים בסכומים ניכרים.

ז. בתגובת היועץ המשפטי לממשלה נאמר, כי "בפרק הזמן הקצר שנקצב לתגובה, לא ניתן היה לבדוק במישור העובדתי, האם בשידור הרדיו אליו מפנה המבקשת היה הפרה של האיסור האמור". נאמר, כי הבקשה "מפנה בעיקרה לציטוטים מהתקשורת, שייתכן ונלקחו מהשיעור, ולא בהכרח כפי שזה שודר". צוין, כי "על כל פנים, בכל הנוגע למישור הפלילי, העניין ייבדק על ידי הגורמים הרלוונטיים בפרקליטות המדינה".

ח. בתגובת קול ברמה נאמר, כי שידור התורה השבועי של הרב יוסף "לא נעשה בשידור חי, אלא בשידור מושהה של כדקה, כאשר בכל עת בה הושמעה במסגרת השיעור קריאה להצביע בעד רשימת מועמדים, לא שודרה קריאה זו במסגרת שידורי משיבה 1". על כן, כך נטען, "המשיבה 1 לא הפרה את הנחיית המשיבה 3 מיום 10.1.13". עוד נאמר, כי לא צורף לבקשה תמליל השיעור השבועי. יצוין, כי תגובתה של המשיבה 1 נעדרת התייחסות לטענות המבקשת בדבר שידור קריאתו של

הרב יוסף כנגד רשימות מועמדים, ונטען בה אך כי בשידור לא קרא הרב יוסף להצביע בעבור רשימת מועמדים.

ט. הרשות השניה ציינה בתגובתה כי עד מועד הבחירות – מחר, אין קבוע שיעור נוסף של הרב יוסף בשידוריה של המשיבה 1. על כן, עסקינן בטענות בנוגע להפרה בעבר, ולא בבקשה צופה פני עתיד. באשר להיבט הצופה פני עבר, נרשמה הודעת הרשות השניה כי היא בוחנת את הפן הרגולטורי והודעת היועץ המשפטי לממשלה כי הוא בוחן את הפן הפלילי. חזקה על גורמים אלה שיבחנו את התלונה ככל משפטה וחוקתה כדבעי, בלא שאטע מסמרות. על רקע הודעות אלה והאמור ובנתון לכך, ומשעה שבהחלטה מיום 10.1.13 לא ניתן צו מניעה, תם הטיפול בבקשה.

ניתנה היום, י' בשבט התשע"ג (21.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ב' בשבט תשע"ג
13 בינואר 2013

<u>תב"כ 22/19</u>

המבקשת: מפלגת הישראלים

המשיבות: 1. תחנת רדיו רק"ע
2. תחנת רדיו ראשון

בקשה מיום 6.1.13

<u>החלטה</u>

רקע

א. המבקשת היא מפלגה אשר רשימה מטעמה מתמודדת בבחירות הקרובות לכנסת, ופונה לדבריה "בעיקר לקהל העולים הרוסי" בישראל; המשיבות הן תחנות רדיו, המשדרות תכניות בשפה הרוסית. עניינה של הבקשה בטענות המבקשת כנגד המשיבות, בדבר הדרתה מלוח שידוריהן ופגיעה ביכולתה לפנות לקהל בוחריה באמצעותן.

הבקשה

ב. בבקשה (מיום 6.1.13) נטען, כי מאז החל הסיקור התקשורתי אחר המפלגות המתמודדות בבחירות הקרובות, מסרבות תחנות הרדיו בישראל, ובראשן המשיבות, לאפשר לראש רשימת המבקשת או לאחרים מן הרשימה להשתתף בדיונים לקראת הבחירות. עוד נטען, כי מדובר ב"אג'נדה מסוימת בקרב תחנות הרדיו הנ"ל [המשיבות – א"ר] להדיר את מפלגתנו מלוח השידור ולאפשר ליתר המפלגות להישמע בציבור". לבסוף נטען, כי התנהלות זו של המשיבות פוגעת בעקרון השוויון וערכי הדמוקרטיה בישראל. בבקשה צוינה רשימה של כ-19 תכניות בהן התארחו חברי כנסת, שרים ומתמודדים, אשר מתוכן – כך נטען – הותר לראש רשימת המבקשת להשתתף בשתיים גרידא.

ג. בעקבות החלטתי מיום 7.1.13, נתקבלו תשובות המשיבות (ביום 8.1.13). בתשובתה של המשיבה 1 נטען, כי ננקטו צעדים שנועדו להבטיח הקפדה יתרה על האיסור לשדר תעמולת בחירות שלא לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959. באשר לטענות גופן נאמר, כי אין להן שחר; אותן תכניות שנזכרו בבקשה שודרו במסגרת שידורי החדשות והאקטואליה של התחנה בקשר ישיר עם אירועי היום המדובר, תוך שהאלמנט העיקרי בהן הוא האלמנט החדשותי. כך למשל – נאמר – כי רואיין מר אביגדור ליברמן במסגרת תפקידו כשר חוץ, ובעקבות מסמך שפורסם מטעם משרד החוץ הנוגע ליחסי ישראל אירופה; לפיכך, כל סיקור שנערך הוא על בסיס חדשותי ולא תעמולתי. מעבר לכך נטען, כי בניגוד לאמור בבקשה, ניתן גם סיקור למבקשת, כאשר זה התחייב מהאירועים החדשותיים; לדוגמה בסמוך להקמתה. עוד ציינה המשיבה 1, כי המבקשת סוקרה בתכניותיה "לפחות בשלוש הזדמנויות" – ולא כנטען בבקשתה – ובפעם נוספת נתבקשה תגובתה והיא סירבה להעבירה. בשורה התחתונה טוענת המשיבה 1, כי טבעי הוא שבמסגרת סיקור חדשותי יזכו לחשיפה רבה יותר גורמים המכהנים כחברי כנסת, שרים ונושאי תפקידים ציבוריים אחרים. אולם כנטען, המשיבה 1 אינה עוסקת בתעמולת בחירות וחובתה לפי חוק היא למנוע גלישה של התכנים החדשותיים למחוזות אלו; לכן אין מקום – כך נטען – להעניק במה פוליטית למפלגה כזו או אחרת במנותק מההקשר החדשותי; כל סיקור חדשותי במסגרת שידורי הרדיו של המשיבה 1, נעשה באופן ענייני ומאוזן.

ד. תשובתה של המשיבה 2 זהה בעיקרה. נטען – בדומה לאמור – כי אין בסיס עובדתי לטענות המבקשת; נציגי המבקשת התראיינו לא פחות מ-8 פעמים בתחנת המשיבה 2, ורק מטעם זה דין הבקשה להידחות. מעבר לכך, טוענת המשיבה 2, כי אינה משדרת תעמולת בחירות; שהמבקשת עצמה אינה מעוררת עניין חדשותי, ואין הצדקה – ואסור על פי הדין – להעניק במה לתעמולה. ההחלטה מה לשדר ואת מי לראיין – כך נטען – נעשית על בסיס סדרי עדיפויות של עניין לציבור וערך חדשותי, ולא בעקבות מדיניות מפלה כלפי המבקשת.

הכרעה

ה. ראשית, כאמור בתגובת המשיבות, תעמולת בחירות של כל הרשימות המתמודדות בבחירות, נעשית במסגרת זמן השידור המוקצה להן לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959, ולא – כפי שנתבקש – במסגרת שידורי האקטואליה והחדשות של המשיבות. מעבר לכך, גם חוק זה כידוע אין בו שויון פורמלי במובן אליו מכוונת המבקשת, שהרי זמני השידור נקבעים לפי החוק, בין היתר, בהתאם לגודלן היחסי של הסיעות היוצאות בכנסת הקודמת (ראו סעיף 15א(ב) לחוק הבחירות). יצוין, כי הבקשה אינה עוסקת בהקצאת זמני השידור לתעמולה לפי החוק, ואף אינה מתייחסת לתקופה המותרת על פיו, ובסיסה המשפטי אינו נהיר. מעבר לאמור, כעולה מתגובת המשיבות, גם

בסיסה העובדתי של הבקשה, אינו מבסס די הצורך טענה למדיניות מפלה. המבקשת לא הביאה בפניי ראיה המבססת טענה ממשית לאפליה, ולא תמכה בקשתה בתצהיר; ועוד, כעולה מתגובת המשיבות נראה, כי המבקשת דווקא זכתה לזמן שידור מסוים במסגרת שידוריהן. בסופו של יום, אין הבקשה הנוכחית מגלמת עילה להתערבות בעבודת המשיבות; המבקשת עצמה לא הצביעה על מקור בדין להתערבותנו, ואף לא ביקשה סעד אופרטיבי.

ו. ומנגד, מן הפן המהותי, כפי שציינתי במכתב שהעברתי לעורכי העיתונים בתחילת מערכת הבחירות הנוכחית (ביום 31.12.12) "גם ערך השויון, וגם – לא פחות – ערך ההגינות, מצדיקים כי יינתן יחס ראוי לכלל הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת באמצעי התקשורת". אכן, מטבע הדברים, "אין המדובר בשויון פורמלי, ומובנים לי גם שיקולי עניין ציבורי ובולטות ציבורית ... יש להשתדל ליתן ביטוי לכלל ההשקפות המיוצגות על ידי הרשימות השונות, בדרך המקצועית הראויה וההוגנת" (שם). דברים אלה מתאימים במיוחד כעת, בשיאה של מערכת הבחירות הנוכחית. תשומת לבם של אמצעי התקשורת מופנית שוב לאמור.

ניתנה היום, ב' בשבט התשע"ג (13.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט
העליון
יושב ראש ועדת
הבחירות
המרכזית לכנסת ה-
19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ב' בשבט תשע"ג
13 בינואר 2013

לכבוד
עו"ד אלי שמואליאן
דן פגיס 9/5
<u>ירושלים</u>

שלום רב,

הנדון: <u>בקשה לחוות דעת</u>
(פנייתך מיום 13.1.13)

בפנייתך ביקשת כי אחווה דעתי על שידורו של תשדיר רדיו, שבכוונתה של רשימת "הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של מפד"ל החדשה, האיחוד הלאומי לכנסת ה-19" לשדר ברדיו המקומי באילת. מדובר בתשדיר המזמין את תושבי אילת לכנס בחירות של הרשימה, אשר – כמצוין בפניה – עתיד להתקיים ביום 17.1.13.

לאחר עיון בפנייתך ובנוסח התשדיר סבורני, כי ביסודו של דבר אין מניעה לשידורו של התשדיר, בכפוף לאמור להלן.

נוכח חשיבותם של כנסי בחירות ותרומתם החשובה למימושה של הזכות לבחור ולהיבחר, נראה כי תשדיר רדיו, הכולל מידע בלבד בדבר קיומו של כנס בחירות – מועדו ומיקומו, אינו בא כשלעצמו בגדר תעמולת בחירות, ולפיכך אין מניעה עקרונית לשדרו. ואולם, על רשימות המועמדים, כמו גם על אמצעי התקשורת, להקפיד הקפדה יתירה, כי מעבר למידע חיוני בדבר כנס הבחירות, לא יכלול התשדיר מידע שהוא כשלעצמו תעמולת בחירות, כגון מצע, סיסמאות בחירות וכיוצא באלה. בעניין זה יפה בעיני גישת בית שמאי, קרי – מקום בו קיים ספק, יש להימנע משידור.

נוכח זאת, באשר לתשדיר נשוא פנייתך סבורני, כאמור, כי אין מניעה לשדרו ובלבד שיושמט הימנו המשפט "בנושאים החשובים בחיינו – ערכים, כבוד, הבית היהודי".

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ט' בשבט תשע"ג
20 בינואר 2013

<u>תב"כ 46/19</u>

המבקשת: אביגיל רביץ

המשיבה: רשות השידור לטלויזיה ולרדיו

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

עניינה של הבקשה (מיום 17.1.13) בטענות המבקשת בדבר תעמולת בחירות אסורה ברשת ב', במהלך שידורי הרדיו ביום 16.1.13 בשעות הצהריים. המבקשת עתרה כנגד ראיונות שנערכו עם ח"כ בן אליעזר וח"כ גלאון ואענה, כי המדובר בחריגה מדיני הבחירות ולפיכם היא "מתפלאה שאין יותר ביקורת מטעם הועדה".

בתגובת המשיבה (מיום 17.1.13) נטען, כי כאמור בהודעות קודמות מטעמה לועדה, המשיבה נקטה ונוקטת צעדים כדי לודא הקפדה על דרישות דיני הבחירות, ובפרט בבוראות בדבר תעלומה אסורה. לגופו של עניין טענה המשיבה, כי הראיונות הנזכרים נערכו כחלק ממסגרת "יומן הצהריים" של רשם ב' בתכנית שעיקרה חדשות ועניני היום, כגון הגירעון בתקציב, העלאת מיסים, מכרזים לבניה בהתנחלויות, התבטאויות נשיא ארה"ב בנוגע לראש הממשלה ועוד. צוין, כי מלבד חברי הכנסת הנזכרים רואיינו גם שר השיכון אריאל אטיאס וח"כ צחי הנגבי אשר התייחסו אף הם לענייני היום, ונשמר "האיזון בשידור בין הדעות השונות". ככלל – כך נטען – המשיבה מקפידה בשידוריה, כי תישמר הזיקה לענייני היום ולנושאים שבחדשות.

כפי שציינתי בהחלטתי בעניין וודה (החלטה מיום 26.12.12):

> "סעיף 5 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 קובע כי 'על אף האמור בכל דין אחר, בשידורי רדיו או טלויזיה – (1) לא תהא תעמולת בחירות בתקופת 60 הימים שלפני הבחירות...'. אכן, בימי בחירות הקו המפריד בין תעמולת בחירות לבין סיקור חדשותי דק במיוחד, ונדרשת תשומת לב מרובה מצידם של גורמי השידור כי המסגרת החדשותית לא תיפרץ ותהפוך, ולוא מבלי משים, לתעמולת בחירות".

אכן, חוק דרכי תעמולה קשה ליישום וארכאי, ואולם חוק הוא חוק ומחייב את כולנו.

מכל מקום, הבקשה שבפני עוסקת בשידורים וראיונות שנערכו במהלך השבוע החולף, אך אינה כוללת בסיס עובדתי מלא המאפשר בחינת הטענות לגופן; כך למשל, לא צורף תמליל הראיונות שנזכרו או התייחסות קונקרטית לתוכן השידור שהוא כ"תעמולה אסורה" כנטען. בנסיבות אלה, ולאחר העיון בתגובת המשיבה, אין בידי תשתית מספקת להפניית הדברים ליועץ המשפטי לעניין הפרתו של חוק דרכי תעמולה. אין בכך, כמובן, כדי לגרוע מחובתה של המשיבה לקיים את הוראות החוק. חזקה על המשיבה, כי תמשיך, כדבריה, לפעול עד סיומה של מערכת הבחירות הנוכחית על מנת להבטיח את הציות לחוק. על יסוד האמור, איני יכול להיעתר לבקשה.

ניתנה היום, ט' בטבת תשע"ג (20.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ה' בשבט תשע"ג
16 בינואר 2013

המבקש: אלעד צור

המשיבות: 1. תחנת הרדיו "רדיו ללא הפסקה"
2. הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו

פניה מיום 9.1.13

החלטה

רקע

המשיבה 1 היא תחנת רדיו אזורית הפועלת מכוח חוק הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו, התש"ן-1990. המשיבה 2 היא תאגיד סטטוטורי אשר הוקם על פי חוק הרשות השניה ומטרתה קיום שידורים והפיקוח עליהם.

בפניתו מיום 9.1.13 טען המבקש, כי נוכח הצהרת רשימת הליכוד – ישראל ביתנו ששדר הרדיו, דידי הררי (שאינו צד לבקשה), התגייס כקריין למען קמפיין המפלגה "הרי שאין זה ראוי או הוגן שאותו שדרן ימשיך לשדר במהלך תקופת הבחירות בתכניתו הקבועה"; זאת מן הטעם, כי הוא "עלול ליצור במה מלאכותית למען המטרה אותה הוא מבקש לקדם". לפיכך מציין המבקש כי הוא "מוצא לנכון לפנות ולבקש כי במהלך תקופת הבחירות, ישעה השדר [מר הררי – א"ר] עצמו מתכניות הבידור והאקטואליה היומיות עד לסיום תקופת הבחירות בכדי למנוע אפשרות של שימוש במדיה לצרכי תעמולה שלא לפי הדין".

בתגובתה המפורטת של המשיבה 1 מיום 13.1.13 (לפי החלטתי מיום 10.1.13) נטען תחילה, כי הבקשה אינה נהירה מבחינה משפטית, שכן לא נתבקש סעד אופרטיבי במסגרת פרוצדורה מוכרת בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959. לגופו של עניין נטען, כי תכניתו של מר הררי הינה תכנית בידור ומוסיקה "שאין בינה לבין פוליטיקה דבר וחצי דבר", מדובר בתכנית המשודרת באופן קבוע מזה שנים רבות; וכי המבקש לא העלה ולו דוגמה אחת בה בוצעה – לכאורה – הפרה של

החוק. עוד נטען, כי אין כל איסור בדין על השתתפות בתעמולת בחירות במקביל לעבודה כשדרן בתחנת רדיו אזורית, והמבקש לא הצביע על טעם כלשהוא בגינו יש להפסיק את שידורי התכנית או להשעות את מר הררי מתפקידו.

בשורה התחתונה נטען, כי הקישור היחיד בין תכנית הרדיו לבין הבחירות הוא העובדה שקריין תשדירי הרדיו של אחת המפלגות הוא גם מגיש התכנית. מעבר לכל האמור נטען, כי הלכה למעשה לפי דיני הבחירות, ואף לפי החלטות מן התקופה האחרונה הפסילה של תעמולת בחירות אסורה נעשית במשורה, ורק כאשר האפקט הדומיננטי של הפרסום הוא השפעתו על הבוחר, להבדיל מערך סטירי, אומנותי או חדשותי. לבסוף ציינה המשיבה 1, כי הפסקת התכנית תגרום לה לנזקים כבדים, וכי כדי להימנע "מספק-ספיקא של חשש לתעמולת בחירות" הורתה למר הררי להימנע באופן מוחלט מהעלות במסגרת תכניתו נושאים הקשורים לפוליטיקה ומערכת הבחירות הנוכחית.

ביום 15.1.13 ביקשתי למען הסדר הטוב, גם את התייחסותה של המשיבה 2. בתגובתה (מיום 16.1.13) טענה, כי דין הבקשה להידחות בהיעדר כל עילה להתערבות. מעבר לאמור בתגובת המשיבה 1, נטען כי:

> "במקרה דנן, המבקש לא הצביע על מקור סמכות לפגיעה בזכות האמורה [הזכות לחופש העיסוק וכבוד האדם – א"ר] ונראה כי אין תשתית עובדתית לפגיעה בזכויות אלו. כך לא נטען כי מר הררי שידר תעמולת בחירות אלא כי יש למנוע את הסיכוי שישדר תעמולה כאמור...".

הכרעה

כעולה מתגובת המשיבה 1, בסיסה המשפטי של הפניה אינו נהיר, המבקש אינו מציין מפורשות מהי העילה בגינה הוא מלין כנגד המשיבה, וכן הוא אינו עותר לקבלת סעד קונקרטי, אלא מבקש – כאמור – כי מר הררי "ישעה את עצמו" (וזאת לאחר שלא הקדים פניה למשיבה 1 עצמה). מעבר לכך, במישור העובדתי, המבקש לא העלה טענה להפרה של דיני הבחירות, כך שטענותיו מתמצות לכדי חשש תיאורטי ללא ראיות ממשיות, ואף כאמור באין תצהיר מטעמו. בסופו של יום, לא מצאתי דופי בהתנהלות המשיבה, שנקטה צעדי מניעה כדי להבטיח את קיום החוק. כפי שצוין בתגובות המשיבות, עסקינן בפגיעה בחירויות הפרט; פגיעה שאינה יכולה להיעשות על תשתית רעועה, ובשם טענה תאורטית בלבד (ראו תב"כ 84/92 מפלגת העבודה נ' סיעת הליכוד, אליו הפנתה המשיבה 2 בתגובתה).

עוד אזכיר לשלמות התמונה את החלטתי מיום 7.1.13 בעניין הופעת אמנים בתשדירי תעמולת בחירות, שבאה בעקבות פניית הליכוד – ישראל ביתנו, אשר כפי שהבינותי היתה לקראת

אפשרות העסקתו של מר הררי. נקבע, כי שילובם של אמנים כחלק אינטגרלי בתשדירי בחירות אינו בא בגדר האיסור הקבוע בסעיף 8 לחוק דרכי תעמולה.

איני נעתר איפוא לבקשה. בשולי הדברים אציין, ומבלי להטיל חלילה דופי במשיבה 1 או במר הררי, כי אכן קיים חשש שבעלי תפקידים בולטים בתקשורת ינצלו את מעמדם ואת מסגרת עבודתם כדי לקדם אינטרס כזה או אחר של מפלגה פלונית. עם זאת, הדין בעניין תעמולה אסורה הוא ברור, וכל עוד יקפידו המשיבה 1 ומר הררי על הפרדה בין פעילותו של האחרון כשדרן בתכנית בידור לבין השתתפותו בקמפיין הבחירות של רשימת הליכוד – ישראל ביתנו, אין מניעה כי השתיים ימשיכו להתקיים במקביל.

ניתנה היום, ה׳ בשבט התשע״ג (16.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ט' בשבט תשע"ג
20 בינואר 2013

המבקשת: רשימת "יש עתיד"

המשיב: ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו

פניה בענין תעמולת בחירות אסורה

החלטה

הערב בשעה 1920 לערך התקשר בא כוח רשימת "יש עתיד" וטען כי בשעה 2000 עומדת להתקיים מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה. נוכח העיתוי פנינו ליועץ המשפטי של תנועת הליכוד – ישראל ביתנו, עו"ד הלוי, וביקשנו תגובה מיידית תוך הפניה לחוקי הבחירות בהקשר דנא. עו"ד הלוי מסר כעבור זמן קצר, כי בכוונת ראש הממשלה להודיע שבדעתו למנות את השר משה כחלון בהמשך ליו"ר מועצת מינהל מקרקעי ישראל; ובהקשר זה נתבקשתי לחוות דעתי מראש (pre-ruling) אם הדבר מותר על פי חוקי הבחירות. הודענו כי הדבר אינו אפשרי, שכן ברי כי מדובר בתעמולת בחירות, נוכח העיתוי ואי האפשרות לביצוע המינוי במועד הנוכחי. הודענו גם לאמצעי התקשורת הרלבנטיים. מסיבת העיתונאים לא שודרה. מאוחר יותר (2035) פנה בא כוח הליכוד – ישראל ביתנו וקבל על כך ששודרו סיומי מסעות הבחירות של הבית היהודי וקדימה וכן ראיון עם אשת יאיר לפיד, ועל כן ביקש כי יאופשר שידור מתוך מה שצולם. הושב כי הדבר אינו אפשרי, ובידו לפנות בתלונות מסודרות לגבי האמור. כך גם בפניה נוספת מטעם יו"ר מטה ההסברה של הליכוד-ישראל ביתנו.

ניתנה היום, ט' בשבט התשע"ג (20.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ז' באדר תשע"ג
17 בפברואר 2013

תב"כ 54/19

המבקש: בעז ניצן

המשיבה: שידורי קשת בע"מ

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

החלטה

א. עניינה של הבקשה (מיום 21.1.13) בטענות המבקש בדבר תעמולת בחירות אסורה בתכנית "עובדה" עם אילנה דיין, ששודרה ביום 21.1.13 בשעות הערב אצל המשיבה. המבקש טען, כי במהלך התכנית ריאיינה הגברת דיין את הסופר דוד גרוסמן אשר הביע עמדתו בדבר מועמדים שונים. לשיטת המבקש, ראיון זה הוא בבחינת "השפעה בלתי הוגנת על הצופים". הבקשה לא נתמכה בתצהיר ולא צורפה לה ראיה אחרת, כגון תמליל הראיון, קלטת התכנית וכדומה. בפנייתו הנוספת מיום 23.1.13 באותו עניין טען המבקש, כי "המוטיב הדומיננטי בראיון היה תמיכה גורפת בעמדה הפוליטית של מפלגת מרצ". בפניה נוספת, מיום 5.2.13, טען המבקש, כי שידור הראיון עומד בניגוד לסעיף 129 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969, האוסר על שידור תעמולת בחירות בטלויזיה בערב יום הבחירות וביום הבחירות.

ב. הבקשה האמורה הגיעה לפניי בצאת יום הבחירות, שעה שלא הייתה קיימת אפשרות מעשית ליתן צו בעניין. חרף זאת, התבקשה תגובת המשיבה.

ג. בתגובה מיום 5.2.13 נאמר, כי הראיון העיתונאי נערך בתוך תכנית חדשותית לגיטימית, שעסקה – באופן הוגן, שיוויני, ראוי ומידתי – בהשקפות העולם השונות שבלב השיח הציבורי, תוך עימות המרואיינים בה עם שאלות קשות ומאתגרות. נאמר, כי במסגרת התכנית שודרו כתבות שעסקו בזרמים ומחנות מכל קצותיו של המנעד הפוליטי, ובין היתר ניתנה במה לדברי המועמדים חברי הכנסת גדעון סער וגלעד ארדן מרשימת הליכוד – ישראל ביתנו ולמר נפתלי בנט מרשימת הבית היהודי, וכן שודרו קטעים מראיונות שנערכו עם המתמודדות חברת הכנסת שלי יחימוביץ' והגברת ציפי לבני וקטעים מנאומיהם של המתמודדים יאיר לפיד ואריה דרעי. באשר לתוכן הראיון עם מר גרוסמן נאמר, כי עסק באופן ספציפי וממוקד בהשקפת עולמו העקרונית של מר גרוסמן בעיקר בכל

הנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני, וכי בשום שלב לא הובעה תמיכתו של מר גרוסמן במועמד כלשהו. עוד נאמר, כי במסגרת הראיון הקפידה הגברת דיין לאתגר את מר גרוסמן ולהקשות עליו בשאלות קשות. נאמר, כי קביעה לפיה מדובר בתעמולת בחירות עלולה לגרום אפקט מצנן, שיוביל להתנזרות של אמצעי התקשורת מעיסוק לגיטימי וראוי בנושאי הבחירות בתקופת הבחירות. לבסוף הועלו טענות באשר לחוסר נקיון כפיים בה לוקה הבקשה, תוך הפניה לבג"צ 2622/11.

הכרעה

ד. סעיף 129 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 אוסר על שידור תעמולת בחירות ברדיו ובטלויזיה החל מהשעה 7 בערב ביום שלפני יום הבחירות ובכל יום הבחירות. כפי שציינתי זה מכבר, אין באיסור זה כדי למנוע דיווח או סיקור חדשותי בענייני הבחירות, שהוא כשלעצמו לגיטימי, ועל הנוגעים בדבר להקפיד שהסיקור החדשותי לא יגלוש לתעמולה אסורה. יצוין, כי סעיף זה מוסיף נופך מחמיר לסעיף 5(א)(1) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959, האוסר על תעמולת בחירות בשידורי רדיו או טלויזיה 60 יום לפני הבחירות.

ה. "תעמולת בחירות הינה רק אותו ביטוי שהאפקט הדומיננטי שלו הוא בהשפעתו על הבוחר ושאין לו אפקט דומיננטי אחר, כגון אפקט אמנותי. על כן, שידור שיש בו ערך חדשותי, אין לראות בו תעמולת בחירות, שכן ערכו הדומיננטי אינו בהשפעה על הבוחר, אלא במסירת מידע חדשותי לכל" (בג"צ 869/92 זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השלוש-עשרה, פ"ד מו(2) 692, 709 (השופט – כתארו אז – ברק)). בצדק מציינת המשיבה כי הקו המפריד בין תעמולת בחירות לבין דיווח חדשותי לגיטימי – דק הוא. אציין, כי כשהיה מדובר בראיונות תקשורתיים שבהם איתגרו המראיינים את הפוליטיקאים גם בשאלות קשות, ולא היתה זו תעמולה גרידא בחינת "תשדיר שירות", נטיתי לגישת בית הלל, קרי – לא אסרתי את השידור (תב"כ 18/19 רשימת הירוקים והצעירים נ' שידורי קשת, מיום 6.1.13; כן ראו האמור בדברי בלקחים לבחירות לכנסת התשע-עשרה שם מתחתי ביקורת על נוסחו הקיים של חוק דרכי תעמולה ומסופקני אם רבים יחלקו עליה). ועוד אזכיר את הנחייתי מיום 21.1.13 בעניין "שידורי תעמולת בחירות באמצעי התקשורת" בה נאמר, כי "מצויים אנו ביום האחרון לתעמולת הבחירות, וכל דברי אנשי המערכת הפוליטית יהיו שידורי תעמולה, באופן הבולט ביותר". בגדר הנחיה זו ניתן צו האוסר על שידור אירועי בחירות. על האמור יש להוסיף, כי במסגרת הסיקור החדשותי אין ניתן לשדר בערב הבחירות ובמהלך יום הבחירות קטעים משידורי התעמולה של המועמדים (ראו לעניין זה מכתבו של עו"ד נמרוד קוזלובסקי, עוזר ליושב ראש ועדת הבחירות לכנסת ה-16, השופט (כתארו אז) מ' חשין, מיום 5.2.01). סעיף 129 לחוק הבחירות לכנסת מצוי על ספר החוקים ואנו מצווים לקיימו.

ו. צפיתי בתכנית נשוא הבקשה (תקליטור צורף לתגובת המשיבה). התכנית עסקה בבחירות לכנסת ה-19, וכפי שצוין בתגובת המשיבה שודרו בה דברי מועמדים בבחירות, בין אם בראיונות ובין אם בכנסי בחירות. דברים אלה הם תעמולת בחירות (ראו הנחייתי הנזכרת מיום 21.1.13). יתירה מכך; בתגובת המשיבה (סעיף 32) נאמר, כי התכנית "נועדה לסייע לצופים לקבל החלטה מושכלת ביום הבחירות, והכל תוך הצגה מאוזנת והגונה של השקפות עולם השונות המתחרות על קולו של הצופה". במלים אחרות, לשיטת המשיבה עצמה התכנית נועדה להשפיע על הבוחרים, אף כי תוך הצגת המגוון בפניהם, והרי לכל אחד מנציגי הרשימות שרואיינו – והיו אלה בכיריהן (וכמובן היו רשימות שלא רואיינו) – היה מסר "אנא הצביעו בעבורנו", ויהא נוסח דבריהם אשר יהא, מדובר בתעמולת בחירות. המשיבה מנסה להיבנות מן העובדה, כי בתכנית הוצג מגוון דעות, מרחבי הקשת

הפוליטית. ואולם יש לזכור, כי לפי פסק הדין בעניין זוילי, אין הכרח כי פרסום יקרא להצביע למועמד פלוני על מנת שיבוא בגדר תעמולת בחירות, ודי בכך שפעלו הוא בהשפעה על הבוחר. על כן לא היתה תכנית זו אמורה להיות משודרת כל עיקר, וזה פעלו של סעיף 129.

ז. חרף העובדה כי בתכנית שודרה תעמולה מובהקת, מפי בכירי רשימות, וזו בעיניי בעייתיות מובהקת שבכבשון התעמולה, הבקשה התמקדה, מסיבות השמורות עם המבקש והמטילות צל על הבקשה, דווקא בראיון שנערך עם הסופר דוד גרוסמן. בפתח הראיון מוצג מר גרוסמן כ"סוכנו של השלום" וכ"קול הגדול והמזוקק של השמאל הישראלי", ובמהלכו נפרשת משנתו המדינית של מר גרוסמן. על כך יש להוסיף את עיתוי שידור הראיון – ערב הבחירות, ואת המסגרת בה שודר – תכנית העוסקת בבחירות לכנסת. מאידך, במהלך הראיון הועלו על ידי המראיינת שאלות וקושיות, ומר גרוסמן לא ציין מועמד ספציפי, בו הוא תומך. נוכח העובדה כי בתכנית שודרה תעמולת בחירות, מעבר לראיון עם מר גרוסמן, לא ראיתי מקום להכריע בשאלה האם הראיון כשלעצמו הוא תעמולת בחירות, וניתן לטעון כי גם "אנטי" רשימה או מועמד, כמסר הברור שבפי מר גרוסמן, הוא תעמולה; אולם לא יתכן לדידי ספק כי למצער מצוי הראיון על קו הגבול ממש.

ח. עוד אוסיף, כי בתשובתה אין המשיבה מבחינה בין האיסור שבסעיף 5(א)(1) לחוק דרכי תעמולה לאיסור שבסעיף 129 לחוק הבחירות לכנסת, והגם שבמהות ההבדל דק, ברי כי ישנו "הבדל דרגה" בכוונת המחוקק, שהיא להחמיר בליל הבחירות וביומו. ועוד: יטען הטוען, הרי ניתן מקום לרשימות שונות בתכנית, אם כן איזון יש. אלא שאין ענייננו באיזון אלא – במקרה דנא – באיסור גורף וספציפי של המחוקק לגבי ליל הבחירות ויומו.

ט. כללם של דברים: בתכנית "עובדה" ששודרה ביום 21.1.13 בשעות הערב שודרה לכאורה גם תעמולת בחירות אסורה, באופן המנוגד לסעיף 129 לחוק הבחירות לכנסת והמפר את ההנחיה מיום 21.1.13. נוכח העובדה שמצויים אנו מספר שבועות לאחר הבחירות, סבורני כי מן הראוי להידרש לדברים בהיבט האכיפתי-רגולטורי. לפיכך תועבר החלטתי זו ליועץ המשפטי לממשלה וכן לרשות השניה לטלויזיה ורדיו. המשיבה תישא בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 10,000 ש"ח. הואיל והבקשה נדרשה אך לרכיב אחד בתכנית, ולא נגעה בתעמולה מפי בכירי רשימות שבלב המערכת הפוליטית בתכנית – איני פוסק הוצאות לטובת המבקש.

ניתנה היום, ז' באדר התשע"ג (17.2.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ז' באדר תשע"ג
17 בפברואר 2013

מבקש: רוני ווינקלר

המשיבה: רשות השידור

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

החלטה

רקע

א. עניינה של הבקשה (מיום 22.1.13) בטענות המבקש בדבר תעמולת בחירות אסורה ברשת ב' במהלך שידורי הרדיו ביום הבחירות (בשעה 0100 לערך לפנות בוקר). המבקש טען, כי מגיש תכנית הרדיו "שיחות לילה" מר אבוטבול השמיע דברי תעמולה לטובת מר בנימין נתניהו. המבקש ציין, כי פנה לועדת הבחירות "בזמן אמת" דרך המוקד הטלפוני של הועדה, אך נתבקש לפנות בכתב בהמשך היום; הבקשה לא נתמכה בתצהיר ולא צורפה לה ראיה אחרת.

ב. הבקשה הגיעתני בצאת יום הבחירות, שעה שלא הייתה אפשרות מעשית לבחון מתן צו בעניין. חרף זאת, בהחלטה מיום 23.1.13 התבקשה תגובת רשות השידור.

ג. בתגובה מיום 27.1.13 נאמר, כי "הרשות נקטה ונוקטת צעדים על מנת לוודא הקפדה על דרישות החוק, והימנעות משידורי תעמולת בחירות אסורה". נאמר, כי הנחיות מפורטות בנדון הועברו למר אבוטבול, ואף בוטלו הופעות של פוליטיקאים בתכניתו. באשר לפניה הקונקרטית נאמר, כי מגישי התכנית – מר אבוטבול ומר ליטמן – התייחסו למספר נושאים חדשותיים, בין היתר לכוונתו של ראש הממשלה למנות את מר משה כחלון ליושב ראש מנהל מקרקעי ישראל. נאמר, כי עיקר דבריו של מר אבוטבול התייחסו ליחסה של התקשורת לנושא, והובעה דעה נגדית על ידי מר ליטמן.

ד. סעיף 129 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 אוסר על שידור תעמולת בחירות ברדיו ובטלויזיה החל מהשעה 7 בערב ביום שלפני יום הבחירות ובכל יום הבחירות. כפי שציינתי זה מכבר, אין באיסור זה כדי למנוע דיווח או סיקור חדשותי בענייני הבחירות, שהוא כשלעצמו לגיטימי, ועל הנוגעים בדבר להקפיד שהסיקור החדשותי לא יגלוש לתעמולה אסורה.

ה. האזנתי לקטע התכנית אליו התייחסה הבקשה. נדונו בו כוונתו של ראש הממשלה למנות את מר כחלון ליושב ראש מינהל מקרקעי ישראל ועיסוקה של התקשורת בסוגיה זו. מגישי התכנית השמיעו את דעתם בעניין, בעיקר בשאלת העיתוי. בקטע לו האזנתי לא נשמע מר אבוטבול תוקף את החלטתו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שאסרה על שידור מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה בה הוצגה הכוונה למנות את מר כחלון. מר אבוטבול אכן קרא להצביע לרשימות גדולות, אולם הדגיש כי "אני לא אומר למה להצביע". מר ליטמן דיבר בחיוב על מר כחלון אך השיג על העיתוי (שגם מפי מר כחלון עצמו, בקטע קצר של ראיון מוקלט עמו, לא הוכחשה זיקתו לבחירות). במכלול, סבורני כי אמנם, כדברי אבי עליו השלום לגבי נאומים מסוימים, "היה נאום מצוין אך למעלת שתיקה אינו מגיע"; והרי אין מדובר רק באיסור לפי סעיף 5(א)(1) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959, האוסר על תעמולת בחירות ברדיו ובטלויזיה 60 יום לפני הבחירות, אלא בסעיף 129 לחוק הבחירות לכנסת האוסר ספציפית על שידור תעמולה בליל הבחירות וביומן. אם כן, המחוקק דרש במועד זה "דום שתיקה" תעמולתי, והדברים מפי מר אבוטבול היו על הגבול. אך בסופו של יום, ספק אם ניתן לומר שהעיסוק בסוגית מינויו של מר כחלון במסגרת התכנית גלש באופן עוצמתי ממסגרת של עיסוק חדשותי לתעמולת בחירות אסורה, באופן המצדיק התערבות. עם זאת דומה שהנהלת רשות השידור צריך שתנחה את המגישים היטב, כי סיקור חדשותי בליל הבחירות וביומו הוא כלשונו "חדשותי" ולא מעבר לכך. עוד אעיר, כי ספק אם היה מקום לשדר את הקטע הקצר מן הראיון (המוקלט) עם מר כחלון עצמו. ולבסוף, נקיון הלשון: מר אבוטבול השתמש במילה "קיבינימט", שאכן משמשת כמעין "לעזאזל". ואולם, משמעותה הלשונית הגסה בשפת המקור (רוסית) שזהו עיוות מביטוי גס ביותר בה, מצדיקה שיועיר לנוגעים בדבר שלא להשתמש בה.

ו. בנתון להערות האמורות, איני נעתר איפוא לבקשה.

ניתנה היום, ז' באדר התשע"ג (17.2.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

ד. תשדירי תעמולה



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ה בטבת תשע"ג
7 בינואר 2013

בעניין: רשימת עוצמה לישראל

החלטה בעניין תשדירי תעמולה בטלויזיה וברדיו

החלטה

א. לפי הצעתי, ובהסכמה, הוסרו מתשדיר הרדיו של עוצמה לישראל, לאחר המילים "מדינה יהודית" המלים "לא מדינה ערבית, לא מדינת מסתננים".

ב. שוקל אני להסיר מתשדיר הטלויזיה את הקטע האחרון בדו-שיח בערבית בין פרופ' אלדד לד"ר בן-ארי הכולל את המלים "אין זכויות בלי חובות" ו"בלי קיום החובות הללו אי אפשר לדרוש זכויות". אבקש התיחסות הרשימה עד מחר ב-1100 לעניין זה.

ניתנה היום, כ"ה בטבת התשע"ג (7.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט
העליון
יושב ראש ועדת
הבחירות
המרכזית לכנסת ה-
19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ו בטבת תשע"ג
8 בינואר 2013

בעניין: רשימת עוצמה לישראל

החלטה בעניין שידור תעמולת בחירות בטלויזיה וברדיו

<u>החלטה</u>

א. מצפיה בתשדיר טלויזיה של רשימת עוצמה לישראל במסגרת שידורי הבחירות למדתי, כי הוא נושא מסר שיש בו פן גזעני או אנטי ערבי. התשדיר נועד להציג את המגזר הערבי במדינת ישראל – ואותו בלבד – כמגזר שאינו מקיים את חובותיו האזרחיות ואינו מציית לדין.
כך, בין היתר, התשדיר מציין שמות של ישובים, בהם מתגוררת אוכלוסיה ערבית גדולה, כמקומות בהם תושבים – אמנם מדובר בלשון "לא כולם", "יש" – אינם מקיימים את חובותיהם:

"כמה ארנונה אתם משלמים?
בסכנין לא כולם משלמים ארנונה";

"ומה לגבי תשלום מס הכנסה כחוק?
במזרח ירושלים יש המצפצפים על החוק";

"צריכים אישור לסגור מרפסת?
בטייבה ובנגב יש הבונים וילות פיראטיות".

חלק אחר מן התשדיר הוא דיאלוג בערבית בין שני ראשי הרשימה, שבאופן שיש בו תחכום מדבר בלשון כללית, אך השימוש בשפה הערבית בו, ובהקשר זה בביטוי "בלי חובות אין זכויות", מכוון בבירור לאוכלוסייה הערבית, המיעוט בישראל.

ב. סבורני, כי חלקים מתשדיר זה עלולים – ברמת ודאות קרובה – לפגוע ברגשותיה של האוכלוסיה הערבית, וכן ברגשותיהם של יהודים, אשר שימשו ועודם משמשים כמטרה לרדיפה על רקע גזעני ברחבי העולם.

ג. בהחלטתי בתב"כ 2/19 פרנקנטלר נ' עוצמה לישראל מיום 12.12.12 ציינתי, כי "אנו בני העם היהודי. הופלינו בכל תולדותינו כמיעוט, תוך הכללות מכפישות. לכן מניעת שמץ חשש לגזענות צריך שתהא בצופן הגנטי שלנו כלפי השוכנים עמנו והם מיעוט.
אין לכך קשר לביקורת לגיטימית שניתן למתוח על פלוני או אלמוני מן הציבור הערבי – או היהודי – בשל יחסו למדינה, ואף איני משוה את הדברים לתוצאות הקשות של הגזענות האנטישמית, כמובן".
דברים אלה נכונים גם כאן. הבטן היתה מתהפכת מפרסום ביידיש בפולין, למשל, בשנות ה-30' של המאה הקודמת, לפיו במקומות בהם מתגוררים יהודים – למשל, שכונות מסוימות בבירה ורשה – יש שאינם ממלאים חובות אזרחיות, והפרסום היה מציין ביידיש כי "בלי חובות אין זכויות".
על פרסום כגון דא היה נאמר – ובצדק – כי מדובר בפרסום גזעני. נזכור, כי מדובר בהדבקת תוית על אוכלוסיה שלמה, באופן מכליל, להבדיל מביקורת לגיטימית על פרטים בה. זאת איני יכול לקבל, וראיתי מקום לתת ביטוי לגישתי.

ד. על רקע האמור שקלתי האם לפסול את התשדיר. אתמול נטיתי לפסילת הביטוי "בלי חובות – אין זכויות", וקיבלתי תגובה מן הרשימה שהתמקדה בכך שהדברים מופנים לכל.
לא בלי התלבטות, ונוכח העובדה כי אין המדובר בקריאה ישירה לגזענות או לאנטי ערביות כי אם במסר מרוכך במידת מה, בהיותו מוצג כמדבר בשפה רשמית (ערבית) אל הכלל – יהודים וערבים – החלטתי להשחיר את השורות הבאות מתוך התשדיר, שמופנות במובהק אל ערבים בציון מקומותיהם:

"בסכנין לא כולם משלמים ארנונה";
"במזרחי ירושלים יש המצפצפים על החוק"
"בטייבה ובנגב יש הבונים וילות פיראטיות".

ה. בגלל אופיו של המסר, הקונוטציה הגזענית או האנטי ערבית, שונה הדבר מחלקים מהטחת ביקורת פנימית בתוך הציבור היהודי, אף שגם שם יתכנו כשלים.

ו. לאחר הצפיה בתשדיר מסרתי לחבר הכנסת פרופסור אלדד את החלטתי האמורה. הותרתי בידי הרשימה את הרשות לבחור האם להוריד אך שמות הישובים מתוך המשפטים האמורים, או לחלופין למחוק גם את משפטי השאלה הקודמים להם, לפי שיקול דעתה.

הואיל ולא נתקבלה הודעה אחרת מרשימת עוצמה לישראל או מפרופסור אלדד, ההחלטה היא – בהתאם לסמכותי לפי סעיף 15א(ד) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 – כמפורט בפסקה ד לעיל.

ז. ולבסוף אציין, כי בתשדירי הרדיו היום הוריתי, לאחר ההאזנה ובנוסף למה שהוסר בהחלטה מאתמול, להסיר מתשדיר "עוצמה לישראל", אחרי המלים "ארץ ישראל שייכת לעם ישראל" (מלים אלה נשארות) את המלים "ולא לערבים", וזאת כיון שיש בכך מסר של הדרת ערביי ישראל ממדינת ישראל.

ניתנה היום, כ"ו בטבת התשע"ג (8.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ה בטבת תשע"ג
7 בינואר 2013

המבקשת: רשימת בל"ד

הודעה בעניין תעמולת בחירות אסורה

החלטה

מהאזנה לתשדיר רדיו של רשימת בל"ד במסגרת שידורי הבחירות למדתי כי הוא משמיע באופן מעוות ומגחיך את התקוה המנון מדינת ישראל. החלטתי לפסול קטע זה. המנון המדינה קבוע בחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, תש"ט-1949, בסעיף 1(ג) ובתוספת. לפי חוק הכנסת, תשנ"ד-1994, סעיף 1(ד), תינעל ישיבת הפתיחה של הכנסת בשירת ההמנון. בזיון סמלי המדינה, מדינה יהודית ודמוקרטית, אינו מקובל עלי כחלק מתעמולת בחירות של רשימה כלשהי, ועל כן לא ישודר הקטע.

ניתנה היום, כ"ה בטבת התשע"ג (7.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט
העליון
יושב ראש ועדת
הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

כ"ו בטבת התשע"ג
8.1.2013

לכבוד
עו"ד חסן ג'בארין; עו"ד סאוסן זהר
עדאלה
ת.ד 8921
חיפה

שלום רב,

הנדון: פסילת תעמולת בחירות של בל"ד

קיבלתי את מכתבכם מהיום. ראשית, אטעים כי נפסל רק אותו חלק מן התשדיר שכלל – למיטב הבנתי – זילות ההמנון גם אם לא היתה כוונה לכך. כיו"ר ועדת הבחירות לכנסת ישראל, הממלא תפקיד זה כשופט בית המשפט העליון של המדינה, איני רואה מקום ליתן יד למה שבכסות "מעשה אמנותי" כלשונכם מבזה בפועל את ההמנון, המנונה של המדינה לה יצהירו כל חברי הכנסת, מכל הרשימות, אמונים. אין בכך כדי לפגוע כהוא זה בחופש הביקורת הפוליטית ובמסרים פוליטיים, ועל כן אין בכך כל פגיעה בחופש הביטוי הפוליטי. בודאי יש לברך על עידוד הציבור הערבי להצביע – עשיתי כן בעצמי באירוע במשכן נשיא המדינה רק לפני יומיים, כולל בלשון הערבית, ובכוונתי לחזור על כך. חופש הביטוי נתון, ותמהני על הצהרות מטעם "בל"ד" ששמעתי הבוקר כאילו ההחלטה שבאה לשמור על כבודו של ההמנון, היא צעד של השתקה והפחדה וכיוצא באלה; כדאי לשמור ביטויים אלה למחוזות אחרים.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

כ"ח בטבת תשע"ג
10.1.2013

לכבוד
עו"ד דן יקיר — **עו"ד שרונה אליהו-חי**
היועץ המשפטי — **האגודה לזכויות האזרח**
האגודה לזכויות האזרח

שלום רב,

הנדון: פסילת תשדיר הבחירות של רשימת בל"ד וחלקים מתשדיר הבחירות של רשימת עוצמה לישראל

לסימוכין: פנייתכם מיום 9 בינואר 2013

א. תודה על מכתבכם, שאת עיקר תוכנו היתה לי הזכות לראות כ"קדימון" בתקשורת לאחר שהוסבה תשומת לבי בשחר יום 9 בינואר 2013. תלונתכם נסבה על פסילת חלק מתשדירה של רשימת בל"ד שבו השמעת המנון המדינה באופן מעוות ומגחיך, כפי שציינתי, דבר שאתם חולקים עליו; ופסילת חלק מתשדיריה של רשימת "עוצמה לישראל" בקשר לפגיעה ברגשותיה של האוכלוסיה הערבית, דבר שאתם סבורים כי בא בגדר חופש הביטוי והצורך להציג לציבור את מלוא עמדות הרשימה, הגם שמדובר בתוכן גזעני.

ב. מכבד אני את פנייתכם ואת חרדתכם לחופש הביטוי, לה אני שותף כמובן. חוששני, עם זאת, שאיננו רואים עין בעין בנושאים הקונקרטיים שבגינם פניתם. אכן על פי הפסיקה (בג"צ 212/03 חרות נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש עשרה, פ"ד נז(1) 766) נקבע מעמדו של חופש הביטוי וחופש התעמולה בבחירות והצורך להקפיד כי יוגבל אך מחשש לפגיעה קשה וממשית באינטרס הציבור; הוא הדין לבג"צ 651/03 האגודה לזכויות האזרח נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש עשרה, פ"ד נז(2) 62, 74, שם נקבע כי הגבלת חופש הביטוי תבוא נוכח "פגיעה ממשית, עמוקה וקשה ביותר ברגשות בני הציבור בישראל העשויים לצפות בתשדירים".

ג. לטעמי, החלטותי שבגינן פניתם עומדות במבחנים הללו.

ד. אשר לביזוי המנון מדינת ישראל "התקוה" על-ידי תשדיר בל"ד, מצרף אני את החלטתי מיום כ"ה בטבת תשע"ג (7 בינואר 2013) ואת מכתבי לארגון עדאלה מיום כ"ו בטבת תשע"ג (8 בינואר 2013) במענה לפנייתם המצורפת אף היא. אוסיף: זכאים אתם לדעתכם כי הקטע בו מדובר הוא סאטירי ואינו מעוות את מילות ההמנון או מגחיך אותן. לטעמי, יש ויש בהצגה המעוותת ומגחיכה את ההמנון משום פגיעה עמוקה בציבור הצופים, בודאי במרביתם הגדולה, ולמצער בחלק ניכר מהם, ולדעתי לא רק בציבור היהודי אלא גם בציבור הערבי המכבד את המדינה – ואני מאמין כי תסכימו עמי שפגיעה מעין זאת בחלק ניכר מן הציבור, לא כל שכן במריבתו הגדולה, היא עילת פסילה. כישראלי, כשופט בישראל, וכיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית נפגעתי מאד מהדרך שבה הושרה התקוה בתשדיר, וכך גם כל מי שחיווה דעתו סביבי. ואגב, לעניין שירת ההמנון על ידי אזרח ערבי ביטאתי דעתי בציבור, בעקבות הטענות נגד עמיתי השופט ג'ובראן בשנה החולפת (מצ"ב), אך לא הרי אי שירה כהרי כיבוד ההמנון ואי ביזויו, ואמנם האם ניתן להשוות בין אי שירה לבין שירה מבזה? זכותכם כאגודה לזכויות האזרח, הגם שאתם אזרחי ישראל ככל אזרח, שלא להיפגע – אך היא אינה עדיפה על זכותם של הנפגעים. על כן דעתי בעינה.

ה. אשר לתשדירי עוצמה לישראל, אתם עצמכם כותבים כי מדובר בתכנים גזעניים מובהקים. זכותו של הציבור להיחשף למסריה של עוצמה לישראל לא נפגעה, לדעתי, בעקבות הסרת קטעים חמורים במיוחד בעיניי; מה שנותר בתשדיר יש בו, לדעתי, כדי להציג את עמדותיה, עדיין בגדר הגבול הדק, וזאת, כמובן, בנוסף לפרסומים אחרים של הרשימה. אני מצרף את החלטתי לגבי התשדירים.

לדידי, גזענות היא פגיעה חמורה וקשה ברגשות הציבור, ועל כן אין ליתן לה כל מקום וביטוי. בהחלטתי בעניין זה, המצורפת בזאת, ובהחלטתי מיום כ"ח בכסלו תשע"ג (12 בדצמבר 2012) בעניין מסע הבחירות של עוצמה לישראל בפרסום על גבי אוטובוסים, הזכרתי את תחושתי כיהודי ואת מה שיכול היה לחוש יהודי בגולה, ואחזור על כך שוב כאן:

> "הבטן הייתה מתהפכת בפרסום ביידיש בפולין, למשל, בשנות ה-30 של המאה הקודמת, לפיו במקומות בהם מתגוררים יהודים – למשל, שכונות מסוימות בבירה ורשה – יש אינם ממלאים חובות אזרחיות. והפרסום היה מציין ביידיש כי 'בלי חובות אין זכויות'. על פרסום כגון דא היה נאמר – בצדק – כי מדובר בפרסום גזעני. נזכור כי מדובר בהדבקת תווית על אוכלוסיה שלמה, באופן מכליל, להבדיל מביקורת לגיטימית על פרטים בה".

גם כאן אציין כי אמנם לציבור בישראל דעות שונות, אך די כי חלק ניכר מן הציבור, ערבים וגם יהודים – ואנכי ביניהם – יקבל את הדברים כפגיעה קשה וממשית ברגשות, לשם פסילת הקטעים הללו. ככל שמסרים גזעניים נשמעים גם על-ידי אחרים, כפי שטענתם, יש לא רק להצר על כך, אלא גם להיאבק בכך. אוסיף כי נמסר לי ש"עוצמה לישראל" פנתה לבית המשפט העליון, וכמובן כל האמור בעניין זה כפוף לאשר יוחלט בהליך.
נוכח כל אלה, אין בידי להיענות לפנייתכם גם בנושא זה.

ו. בטרם סיום אזכיר, לגבי תשדיר מטעם תנועת ש"ס והפגיעה ברגשות עולי חבר העמים, שציינתם כי לא נפסל, אביא לידיעתכם כי הוא הוסר בהסכמה (ראו נא החלטתי המצורפת).

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

העתק: עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ז בטבת תשע"ג
9 בינואר 2013

בעניין: רשימת ש"ס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

החלטה בעניין שידור תעמולת בחירות בטלויזיה וברדיו

החלטה

הגיעוני פניות באשר לתשדיר תעמולת בחירות של רשימת ש"ס, ובו מוצגת חתונה שבה כלה ממוצא חבר המדינות, המקבלת הודעה על גיורה מגורמי ישראל ביתנו, וזאת בעיצומה של חתונתה עם חתן ממוצא מזרחי, תוך כביכול הטעייתו באשר ליהדותה. בפניות נטען, כי יש בתשדיר פגיעה בעולי חבר המדינות, ובפניה אחת נטען לפגיעה במתגיירים. לטענת ש"ס, התשדיר נועד לחדד את מאבקה נגד מגמות פגיעה בגיור על ידי ישראל ביתנו. מכל מקום סברתי כשלעצמי, כי אכן תיתכן תחושה של פגיעה מכלילה, שראוי להימנע ממנה ככל הניתן. בעקבות פנייתי הסכימה רשימת ש"ס מדרכי שלום להוריד תשדיר זה משידוריה לאחר שידור היום שבו כבר הוכנס לרצף. התשדיר לא יופיע איפוא לאחר היום.

ניתנה היום, כ"ז בטבת התשע"ג (9.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ח בטבת תשע"ג
10 בינואר 2013

בעניין: רשימת ש"ס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

החלטה בעניין תשדיר תעמולה בטלויזיה

<u>החלטה</u>

משפחתה של אשה קשישה שהיא וביתה צולמו בתשדיר מטעם רשימת ש"ס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה התלוננה כי היא הוצגה כזקנה ערירית הזקוקה לעזרה, בעוד לאמתם של דברים משפחתה מסייעת לה ומטפלת בה במסירות רבה. נטען, כי הגברת שצלילותה אינה כבעבר, אינה זוכרת כי הסכימה לצילומה ולהכללת צילומיה, והצגתה גורמת למשפחתה עגמת נפש ובושה.

לאחר שיג-ושיח הסכים נציג ש"ס, יהודה אבידן, סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, כי לא ייעשה עוד שימוש בתמונת הגברת ובכל הכרוך בה.

בהתאם הורד קטע זה מתשדיר ש"ס להיום, ולא יוצג עוד.

ניתנה היום, כ"ח בטבת התשע"ג (10 בינואר 2013).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת התשע-עשרה



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ב' בשבט תשע"ג
13 בינואר 2013

החלטה

בעקבות תשדיר תעמולת בחירות של רשימת כלכלה ובו אשה המתפשטת ממרבית בגדיה כפעולה הבאה לסמל – כביכול – גזירות כלכליות, הגיעו מספר תלונות מגורמים שונים באשר לתשדיר זה. הנימוק היה פגיעה בכבוד נשים והחפצתן.

אציין כאן, כי בצפיה בערב שבת בתשדיר סברתי כי הוא משקף טעם רע ויש בו וולגריות, והתלבטתי באשר לתוכנו ולפגיעה האפשרית ברגשות ציבור, אך סברתי כי אינו מגיע לעוצמה של פסילה, נוכח חומרים שציבור נחשף להם תדיר בעידן זה. לאחר שעיינתי היום בתלונות ומשיקולים ציבוריים, ובין השאר כיון שהופנתה תשומת הלב כי גם נוער מתבגר עלול לצפות בתשדיר, הנחיתי לבוא בדברים עם הרשימה כדי להוריד תשדיר זה בהמשך. בטרם נעשה הדבר, הגיע בא כוח הרשימה וביקש להסיר את התשדיר, וכמובן ניתן לו מבוקשו.

ניתנה היום, ב' בשבט התשע"ג (13.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ד' בשבט תשע"ג
15 בינואר 2013

בעניין: רשימת מפלגת כלכלה בראשות יוליה שמאלוב ברקוביץ'

החלטה בעניין שידור תעמולת בחירות בטלויזיה וברדיו

החלטה

בתשדיר טלויזיה של רשימת מפלגת כלכלה בראשות יוליה שמאלוב ברקוביץ' מוצגת אישה אוכלת ומלקקת שלגון, שחלקים בו נראים כנושאי רמיזות מיניות, ולפיכך משקפים טעם רע וולגריות, ואף מעלים חשש באשר לפגיעה ברגשות הציבור. על כך יש להוסיף, כי גם בני נוער עלולים לצפות בתשדיר. אי לכך החלטתי להורות על עריכתו של קטע מסוים בתשדיר, ועל הסרתו של קטע נוסף, באופן הממתן את אופיו של התשדיר בהקשר האמור, ולמצער מקטין את החשש. אציין, כי הקטע שהוסר אינו פוגע כהוא זה במסר התעמולתי המועבר בתשדיר. הודעה ניתנה לנציגי הרשימה.

ניתנה היום, ד' בשבט התשע"ג (15.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال ال-19

ירושלים, ה' בשבט תשע"ג
16 בינואר 2013

בעניין: איתמר שיאון

ובעניין: רשימת בל"ד

החלטה בעניין שידור תעמולת בחירות בטלויזיה וברדיו

החלטה

בפנייתו מיום 13.1.13 טען מר שיאון, כי בתשדיר תעמולת בחירות בטלויזיה מטעם רשימת בל"ד מצהיר המועמד הרביעי מטעמה של הרשימה, כי הוא מתגורר בבית שלגביו הוצא צו הריסה, וכי אין בכוונתו לפנות את הבית ואף יעודד את משפחתו להתגורר בישוב הלא חוקי. נטען, כי התשדיר מעודד באופן ישיר "אי כיבוד צווי בית המשפט הישראלי" ולכן פסול.

בתגובת רשימת בל"ד מיום 15.1.13 נאמר, כי המועמד הרביעי מטעמה של המשיבה, מר אזברגה, אכן מופיע בתשדיר המדובר, אולם אין בדבריו דברי עידוד או קריאה להפרת החוק. נאמר, כי זכותו של מר אזברגה להתנגד לפינוי והריסת ביתו, וכן זכותו להביע דעתו באשר לפינויה של האוכלוסייה הבדווית מהישובים בהם היא מתגוררת, בניגוד לרצונה. נאמר, כי עמדת הממשלה באשר לישובים אלה וסירובה להכיר בהם היא פוליטית במהותה.

לאחר צפיה בתשדיר, סבורני כי המדובר במצב גבולי. רחוקים אנו מליתן יד לכל הפרת חוק כשלעצמה, יהיו המפרים אשר יהיו, אך המדובר בנושא שיש לגביו ויכוח ציבורי וטיפול במערכת הפוליטית, ודברי מר אזברגה כמות שהם לא כללו באופן ברור קריאה להפרת חוק, גם אם יש בהם בעייתיות. בנסיבות אלה, ולא בלי התלבטות, איני רואה להתערב בסרטון.

ניתנה היום, ה' בשבט התשע"ג (16.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ד' בשבט תשע"ג
15 בינואר 2013

בעניין: רשימת עלה ירוק – הרשימה הליברלית

החלטה בעניין שידור תעמולת בחירות בטלויזיה וברדיו

<u>החלטה</u>

מהאזנה לתשדיר רדיו של רשימת עלה ירוק – הרשימה הליברלית עולה, כי הוא כולל קטע בו נשמעת לכאורה קריאה להפרת סעיף 126(3א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969. סעיף זה קובע עבירה פלילית בגין חתימה של מי שאינו מוגבל בניידות על טופס הצהרה בדבר מוגבלות בניידות (סעיף 68א(ה)(1) לחוק הבחירות לכנסת), וזאת לשם הצבעה בקלפי למוגבלי ניידות. בתשדיר קריאה להצבעה בקלפי כזאת תוך חתימה על הטופס והיאחזות במיחושים קלים או של מה בכך. סברתי, כי אין ניתן לשדר קטע זה. לפיכך, נעשתה פניה לנציגי הרשימה, ואלה הודיעו כי אינם מסכימים להסרת הקטע, אולם על מנת שלא להפסיד זמן שידור הם הסכימו לעת הזאת להסיר את התשדיר כולו ולהחליפו בתשדיר אחר, מבלי לגרוע מהסתייגותם באשר לפסילה. התשדיר מוסר איפוא ולא ישודר.

ניתנה היום, ד' בשבט התשע"ג (15.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ה' בשבט תשע"ג
16 בינואר 2013

בעניין: רשימת עלה ירוק – הרשימה הליברלית

בקשה לעיון חוזר בהחלטה מיום 15.1.13 בעניין שידור
תעמולת בחירות בטלויזיה וברדיו

<u>החלטה</u>

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 קובע, בסעיף 68א(ח), כי "אדם מוגבל בניידות" הוא "אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי שרשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמו". אדם כזה רשאי להצביע בקלפי במעטפה כפולה, לפי סעיף 68א(ה)(1). לשם כך עליו – על פי תיקון מתשע"א – לחתום על טופס הצהרה שהוא מוגבל בניידות, אלא אם כן מוגבלותו ניכרת לעין, או שהציג תעודה לעניין זה, שאז רשאי מזכיר הקלפי לפטרו מחתימה (סעיף 68א(ה)(2)). סעיף 126(3א) לחוק הבחירות לכנסת קובע, כי החותם על טופס כאמור בסעיף 68א(ה)(1) והוא אינו מוגבל בניידות, דינו מאסר שישה חודשים או קנס 1,000 לירות.

הוראת חוק זו ודרישת החתימה עלו מדיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט (28.3.11) כדי למנוע מעשי רמיה; בין היתר הוסבר, כי הצעת החתימה על הטופס באה למנוע מעשי רמיה בקלפי למוגבלים על ידי מתחזים מטעמי נוחות, כפי שאירע, ונוצרו גם תורים בקלפיות הניידות, ודוגמה שהובאה היא מוסדות מסוימים להשכלה גבוהה. נזכיר, כי החוק מאפשר למי שנמצא מרוחק ממקום הקלפי שלו לקבל הסעה בשירות ציבורי על חשבון המדינה.

התשדיר נשוא הבקשה פונה לסטודנטים – "קמת בבוקר עם גרון כואב, יש לך hangover או צפורן חודרנית", לך להצביע בקלפי המיועדת לאדם המוגבל בניידות, "ואל תפחד, הממשלה צריכה לפחד ממך".

לטעמי התשדיר כמות שהוא אינו תואם פירוש סביר של הוראות החוק ועלול להכשיל אנשים. כאב גרון או חמרמורת (hangover) – בכל הכבוד – אינם יכולים לתאום את כוונת המחוקק. החוק מכוון לאדם מוגבל בניידות ממש, כגון נכים, ולא לסובלים ממיחושים כאלה ואחרים. הוא יוצר חריג מהותי בדיני הבחירות, הצבעה במעטפה כפולה, השמור לזקוקים לכך באמת, בצה"ל, בשירות החוץ, בבתי הסוהר ובבתי חולים, קרי, מי שבאמת ובתמים אינם יכולים לבוא לקלפי הרגילה שבה מופיע שמם; מוגבל "על אמת", קרי, מי שבמצבו הרפואי נסיעה למקום מגוריו הרשום תגרום לו קשיים מרובים, העלולים למנוע ממנו מימוש זכות הבחירה. על כך ניתן ללמוד גם מהוראת סעיף 68א(ה)(2) הפוטרת מדרישת חתימה במקרים של מוגבלות ניכרת לעין או הצגת תעודה, קרי, המחוקק ראה באופן רציני את נושא ההצבעה בקלפי כזאת. על פניו נראה איפוא התשדיר כבא לאיין את החוק ובמשתמע להזמין הצהרות שווא והתחזות, קרי, עשיית חוכא ואיטלולא מהחוק, מתוך הנחה ותקוה כי לא תהיה אכיפה. גם הפניה בתשדיר לסטודנטים מעלה חשש, כי לא בדאגה לחולים עסקינן, כי אם בנסיון "לארגן" לסטודנטים אפשרות הצבעה במקום לימודיהם ולא במענם הרשום, דבר שאינו אפשרי על פי המצב החוקי כיום, ושעלול – כאמור – להכביד על ההצבעה בקלפיות אלו לאותם מוגבלים שאכן זקוקים להן. אוסיף: תוך כדי הטיפול בפניה לעיון חוזר בהחלטה מאתמול הגיעתני העתירה שהוגשה לבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ 412/13). מאינטרס הזמן אקצר ואציין רק, כי כשלעצמי איני יכול להסכים עם האמור בפסקה 15, כי התשדיר "בא ליידע את המוגבלים בניידות ובמיוחד את המוגבלים זמנית שאינם מודעים להטבות להם הם זכאים, על ההקלה שהחוק מעניק להם", ולא לעודד תצהיר שאינו אמת. איני בא להטיל דופי באיש, אך במובהק לטעמי לא זה הרושם העולה מהתשדיר. עלינו למלא את החוק ואת כוונת המחוקק. כמובן ככל שיחול שינוי בתשדיר באופן שיתאם לכוונת המחוקק ייבחן בנפש חפצה.

סופו של דבר, איני יכול ליתן "תעודת כשרות" לתשדיר, שעל פניו אינו כשר. על כן, לא מצאתי לשנות מהחלטתי מיום 15.1.13.

ניתנה היום, ה' בשבט התשע"ג (16.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

בג"ץ 236/13

בג"ץ 245/13

בג"ץ 246/13

לפני:	כבוד הנשיא א' גרוניס כבוד המשנֶה לנשיא מ' נאור כבוד השופטת ע' ארבל כבוד השופט ס' ג'ובראן כבוד השופטת א' חיות
העותרת בבג"ץ 236/13:	עוצמה לישראל
העותרת בבג"ץ 245/13:	האגודה לזכויות האזרח בישראל
העותרים בבג"ץ 246/13:	1. ח"כ ג'מאל זחאלקה 2. עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל

נ ג ד

המשיבים בבג"ץ 236/13:	1. יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19
המשיבים בבג"ץ 245/13:	2. ועדת הבחירות המרכזית
המשיב בבג"ץ 246/13:	1. יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19
המתייצב לדיון:	2. בל"ד – הברית הלאומית הדמוקרטית 3. עוצמה לישראל יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 היועץ המשפטי לממשלה

עתירות למתן צו על תנאי וצו ביניים

תאריך הישיבה:	ג' בשבט התשע"ג	(14.01.2013)

בשם העותרת בבג"ץ 236/13 והמשיבה 3 בבג"ץ 245/13:	עו"ד אלעד כהן; עו"ד איתמר בן גביר עו"ד דן יקיר; עו"ד שרונה אליהו-חי
בשם העותרת בבג"ץ 245/13:	עו"ד חסן ג'בארין; עו"ד סאוסן זהר
בשם העותרים בבג"ץ 246/13 והמשיבה 2 בבג"ץ 245/13:	עו"ד דנה בריסקמן; עו"ד נטע אורן; עו"ד ליאורה וייס-בנסקי
בשם המשיב 1 בבג"ץ 236/13 ובבג"ץ 245/13 והמשיב בבג"ץ 246/13 והמתייצב לדיון:	

פסק-דין

1. שני תשדירי תעמולה אותם ביקשו להציג שתי רשימות המתמודדות לכנסת ה-19, רשימת "עוצמה לישראל" ורשימת "בל"ד", עומדים במוקד העתירות שלפנינו. בהתאם לסמכות הקבועה בסעיף 15א(ד) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, הורה יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19, השופט אליקים רובינשטיין (להלן – יו"ר ועדת הבחירות), על מחיקת שלושה משפטים שהופיעו בתשדיר האחד, ופסל לשידור את התשדיר האחר. נגד החלטות אלה הוגשו העתירות שלפנינו. ביום 14.1.2013 קיימנו דיון בשלוש העתירות בהרכב מורחב של חמישה שופטים. באת-כוח יו"ר ועדת הבחירות הסכימה כי הדיון בעתירות יהא כאילו הוצא בהן צו-על-תנאי. לאחר ששמענו את טענות הצדדים וצפינו בתשדירי התעמולה השנויים במחלוקת, הגענו לכלל מסקנה כי דין החלטות יו"ר ועדת הבחירות הנוגעות לתשדיר הטלויזיה של רשימת עוצמה לישראל ולתשדיר הבחירות של רשימת בל"ד להתבטל.

רקע עובדתי

פסילת תשדיר התעמולה של רשימת בל"ד

2. ביום 7.1.2013 קבע יו"ר ועדת הבחירות כי תשדיר הרדיו של רשימת בל"ד, במסגרתו נשמעת שירת המנון המדינה, "התקווה", בלחן השונה מן הלחן הידוע, לא ישודר. בהחלטתו כתב יו"ר ועדת הבחירות כך:

> "מהאזנה לתשדיר רדיו של רשימת בל"ד במסגרת שידורי הבחירות למדתי כי הוא משמיע באופן מעוות ומגחיך את התקוה המנון מדינת ישראל. החלטתי לפסול קטע זה. המנון המדינה קבוע בחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, תש"ט-1949, בסעיף 1(ג) ובתוספת. לפי חוק הכנסת, תשנ"ד-1994 סעיף 1(ד) תינעל ישיבת הפתיחה של הכנסת בשירת ההמנון. בזיון סמלי המדינה, מדינה יהודית ודמוקרטית, אינו מקובל עלי כחלק מתעמולת בחירות של רשימה כלשהי, ועל כן לא ישודר הקטע." (החלטת יו"ר ועדת הבחירות מיום 7.1.2013; ההחלטה צורפה לבג"ץ 246/13 [פורסם בנבו] וסומנה ע/1).

תשדיר הטלויזיה, אשר לא היה בפני יו"ר ועדת הבחירות, אך הוא זהה, כפי הנראה, לתשדיר הרדיו, מדמה מסיבת עיתונאים שמנהל חבר-הכנסת אביגדור ליברמן, כשהוא מוקף בחברי כנסת נוספים (חבר-הכנסת אופיר אקוניס, חבר-הכנסת דני דנון, חבר-הכנסת אריה אלדד וחבר-הכנסת מיכאל בן-ארי). חבר-הכנסת ליברמן נשמע אומר בשפה הערבית: "כבר ניסיתי להעביר חוק שמתנה קבלת תעודת זהות בהצהרת נאמנות לשירת 'התקוה'. בכנסת הבאה אנסה להעביר את החוק שוב. אבל עכשיו הגעתי למסקנה שיש להתאים את ההמנון לאוכלוסיה הערבית, כך שתוכל להזדהות איתו. יאללה חבר'ה!". בשלב זה פוצחים המשתתפים, ובראשם חבר-הכנסת ליברמן, בשירת ההמנון, אך בלחן של שיר ערבי פופולארי. חברי-הכנסת המופיעים בו גם נראים רוקדים לצלילי ההמנון, בלחן הערבי. בסיומו של ההמנון נשמע שדרן חיצוני אומר בשפה הערבית את הדברים הבאים:

> "מצחיק? המצב ממש לא מצחיק.
> צריך לעמוד מול החוקים האלה!

אסור לנו לפנות להם את הזירה.
זה הזמן לבל"ד."

3. יום למחרת החלטת יו"ר ועדת הבחירות לפסול את התשדיר, פנו אליו נציגי ארגון עדאלה במכתב, וביקשו ממנו לשקול מחדש את החלטתו בעניין פסילת התשדיר.

במכתב נטען כי תשדיר הבחירות מבוסס "על מעשה אמנותי כאשר המסר ממנו הינ[ו] הטלת ביקורת על המסרים הפוליטיים המועברים ע"י רוב רשימות הימין לפיהם 'בלי נאמנות, אין אזרחות' המכוון נגד האזרחים הערבים בישראל... המסר העיקרי והדומיננטי של התשדיר הבולט גם בתחילתו ועם סיומו אינו מבזה את ההמנון אלא מתמקד בביקורת שלו כנגד העקרון 'בלי נאמנות אין אזרחות'. לא במקרה, הוא מסיים בצורך לפעול נגד החוקים מסוג זה. מכאן, התשדיר מכוון אל הציבור הערבי לממש את הזכות להשתתף בבחירות ולא להיות אדיש ביום הבחירות."

בו-ביום השיב יו"ר ועדת הבחירות למכתב זה, ונימק את החלטתו לפסול את התשדיר, בין היתר, כך:

> "קיבלתי את מכתבכם מהיום. ראשית, אטעים כי נפסל רק אותו חלק מן התשדיר שכלל – למיטב הבנתי – זילות ההמנון גם אם לא היתה כוונה לכך. כיו"ר ועדת הבחירות לכנסת ישראל, הממלא תפקיד זה כשופט בית המשפט העליון של המדינה, איני רואה מקום ליתן יד למה שבכסות 'מעשה אמנותי' כלשונכם מבזה בפועל את ההמנון, המנונה של המדינה לה יצהירו כל חברי הכנסת, מכל הרשימות, אמונים. אין בכך כדי לפגוע כהוא זה בחופש הביקורת הפוליטית ובמסרים פוליטיים, ועל כן אין בכך כל פגיעה בחופש הביטוי הפוליטי" (מכתבה של עדאלה ליו"ר ועדת הבחירות ומכתב התשובה של יו"ר ועדת הבחירות צורפו לעתירה בבג"ץ 246/13 [פורסם בנבו] וסומנו ע/2 ו-ע/3 בהתאמה).

נוכח עמדתו זו, הותיר יו"ר ועדת הבחירות את החלטתו לפסול את התשדיר על כנה.

פסילת חלקים מתשדיר התעמולה של רשימת עוצמה לישראל

4. ביום 8.1.2013 קבע יו"ר ועדת הבחירות כי חלקים מתשדיר תעמולה של רשימת עוצמה לישראל ייפסלו, הואיל והם נושאים "מסר שיש בו פן גזעני או אנטי ערבי" (פיסקה א' להחלטת יו"ר ועדת הבחירות מיום 8.1.2013. ההחלטה צורפה לתגובה בבג"ץ 236/13 וסומנה מש/2). בתשדיר מצוינים שמותיהם של יישובים ערביים כמקומות בהם ישנם תושבים שאינם מקיימים את חובותיהם לפי החוק. יו"ר ועדת הבחירות קבע בהחלטתו כי "התשדיר נועד להציג את המגזר הערבי במדינת ישראל – ואותו בלבד – כמגזר שאינו מקיים את חובותיו האזרחיות ואינו מציית לדין".

שלושה היגדים, הפותחים את תשדיר הבחירות, עמדו במרכז החלטת יו"ר ועדת הבחירות:

> "כמה ארנונה אתם משלמים?
> בסכנין לא כולם משלמים ארנונה;
> ומה לגבי תשלום מס הכנסה כחוק?
> במזרח ירושלים יש המצפצפים על החוק;
> צריכים אישור לסגור מרפסת?
> בטייבה ובנגב יש הבונים וילות פיראטיות".

יו"ר ועדת הבחירות סבר כי היגדים אלה, על רקע התשדיר בכללותו, "עלולים – ברמת ודאות קרובה – לפגוע ברגשותיה של האוכלוסיה הערבית, וכן ברגשותיהם של יהודים, אשר שימשו ועודם משמשים כמטרה לרדיפה על רקע גזעני ברחבי העולם" (שם, בפיסקה ב' להחלטה). יו"ר ועדת הבחירות קבע, עם זאת, כי אין מקום לפסול את תשדיר הבחירות בכללותו, אלא החליט להשחיר את השורות הבאות:

"בסכנין לא כולם משלמים ארנונה";
"במזרח ירושלים יש המצפצפים על החוק";
"בטייבה ובנגב יש הבונים וילות פיראטיות"

5. יצוין כי בהחלטתו הותיר יו"ר ועדת הבחירות בידי רשימת עוצמה לישראל את הרשות לבחור האם להוריד אך את שמות היישובים מתוך המשפטים שלעיל, או לחלופין למחוק גם את משפטי השאלה הקודמים להם. כפי שמציין יו"ר ועדת הבחירות בהחלטתו, לא נתקבלה כל הודעה מרשימת עוצמה לישראל בהקשר זה, ולפיכך, החלטתו הייתה למחוק מן התשדיר את שלושת המשפטים האמורים. עוד יצוין, כי יו"ר ועדת הבחירות בחן גם את תשדיר הרדיו של עוצמה לישראל, והורה להסיר ממנו את המילים "ולא לערבים", אשר הופיעו לאחר המילים "ארץ ישראל שייכת לעם ישראל". כמו כן הוסרו בהסכמה מתשדיר הרדיו המילים "לא מדינה ערבית, לא מדינת מסתננים" אשר הופיעו לאחר המילים "מדינה יהודית" (החלטת יו"ר ועדת הבחירות מיום 7.1.2013 צורפה לתשובה בבג"ץ 236/13 וסומנה מש/1).

6. ביום 9.1.2013 פנתה האגודה לזכויות האזרח בישראל (להלן – האגודה לזכויות האזרח) ליו"ר ועדת הבחירות והלינה על החלטותיו לפסול את תשדירה של רשימת בל"ד, להסיר את אותן שלוש השורות מתשדירה של רשימת עוצמה לישראל ולהסיר מילים נוספות מתשדיר הרדיו של הרשימה (המכתב צורף לעתירה בבג"ץ 245/13 [פורסם בנבו] וסומן ע/5). במכתב נטען כי החלטת יו"ר ועדת הבחירות אינה מקיימת את דרישת הוודאות הקרובה לפגיעה ממשית, עמוקה וקשה בציבור המאזינים, ולכן, אין בה כדי להעמיד עילה משפטית לפסול את תשדיר התעמולה של רשימת בל"ד. עוד נטען במכתב כי פסילת חלקים מתשדיר הבחירות של עוצמה לישראל אינה מבוססת על מידת הפגיעה באינטרס הציבורי, אשר נדרשת לשם הצדקת הפגיעה בחופש הביטוי. ביום 10.1.2013 השיב יו"ר ועדת הבחירות למכתב האגודה לזכויות האזרח, וציין כי לטעמו יש בהצגת ההמנון בתשדיר התעמולה של בל"ד משום פגיעה עמוקה במרבית, ולמצער, בחלק ניכר, מציבור הצופים היהודי והערבי. עוד כתב יו"ר ועדת הבחירות, ביחס למחיקת חלקים מתשדיר התעמולה של רשימת עוצמה לישראל, כי לדעתו לא נפגעה זכותו של הציבור להיחשף למסריה של הרשימה בעקבות הסרת אותם קטעים; וכי לשם פסילתם של הקטעים, די בכך שחלק ניכר מן הציבור, ערבים ויהודים כאחד, יקבל את הדברים כפגיעה קשה וממשית.

7. על ההחלטות האמורות של יו"ר ועדת הבחירות הוגשו לבית המשפט שלוש עתירות. עתירה אחת הוגשה על ידי רשימת עוצמה לישראל, והיא מכוונת נגד החלטת יו"ר ועדת הבחירות למחוק את שלושת המשפטים מתשדיר התעמולה של הרשימה. עתירה שנייה הוגשה על ידי חבר-הכנסת ג'מאל זחאלקה וארגון עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל. העתירה הופנתה נגד

החלטת יו"ר ועדת הבחירות לפסול את תשדיר התעמולה של הרשימה, העוסק בהמנון המדינה. עתירה שלישית הוגשה על ידי האגודה לזכויות האזרח. העתירה הופנתה נגד החלטת יו"ר ועדת הבחירות לפסול את תשדירה של רשימת בל"ד וכנגד שתי החלטות שקיבל יו"ר ועדת הבחירות ביחס לתשדירי התעמולה של רשימת עוצמה לישראל – ההחלטה למחוק את שלוש השורות מתשדיר הטלויזיה, וההחלטה למחוק מילים מסוימות מתשדיר הרדיו. יצוין כי הדיון שקיימנו התמקד אך בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות להסיר את שלוש השורות מתשדיר הטלויזיה. בא-כוח עוצמה לישראל לא טען נגד מחיקת המילים מתשדיר הרדיו, וגם עו"ד דן יקיר, בא-כוח האגודה לזכויות האזרח, לא העלה את העניין בטיעונו הראשי בעל-פה. רק בתשובה לטיעון של באת-כוח יו"ר ועדת הבחירות העלה עו"ד יקיר את הטענה לפיה עתירתה של האגודה לזכויות האזרח מופנית גם נגד ההחלטה הנוגעת לתשדיר הרדיו. נוכח העובדה שהחלטה זו לא עמדה במוקד העתירות והדיון בעל-פה, ובהתחשב בכך שבא-כוח רשימת עוצמה לישראל עצמה לא עמד על נושא תשדיר הרדיו, לא ראינו לנכון לדון בכך בהחלטתנו.

טענות הצדדים

<u>טענות חבר-הכנסת זחאלקה וארגון עדאלה</u>

8. חבר-הכנסת זחאלקה וארגון עדאלה (להלן, למען הנוחות – בל"ד) טענו כי תשדיר הבחירות מהווה סאטירה פוליטית "שבאופייה היא בנויה על שילוב בין דברי אמת ועובדות שאינן נכונות, כאשר ההתנגשות ביניהם מבקשת להבליט את האבסורד במצב פוליטי מסוים". לגישתם, התנגשות חזיתית זו, בשילוב שימוש בכלים אמנותיים, "מובילה לכך שהאבסורד הפוליטי יתקבל בצחוק, הפתעה, התרסה או גיחוך". בל"ד טענה כי סוג כזה של ביקורת פוליטית זוכה להגנה מיוחדת במסגרת חופש הביטוי. עוד נטען כי החלטת יו"ר ועדת הבחירות ניתנה שלא בהמשך לבקשה כלשהי מטעם מי מהמפלגות, ובפועל, לא הייתה מפלגה שהביעה התנגדות לתשדיר. בנוסף, נטען, כי החלטת יו"ר ועדת הבחירות ניתנה רק על סמך האזנה לתשדיר, ומבלי שהתבקש הסבר כלשהו או תגובה מטעם רשימת בל"ד. הטענה המרכזית שהועלתה על ידי בל"ד היא כי תפקידה של תעמולת בחירות הוא להציג בפני ציבור הבוחרים נושאים המצויים במחלוקת ציבורית. מילותיו של ההמנון, נטען, מעוררות מחלוקת, במיוחד בקרב האוכלוסיה הערבית – כפי שאף צוין בדוח ועדת החקירה הממלכתית לבירור התנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים באוקטובר 2000 ("ועדת אור"). בל"ד ציינה עוד כי מעת לעת מושמעת ביקורת על מילותיו של ההמנון ומועלות הצעות לשנות את מילותיו כך שיתאימו גם לאוכלוסיה הערבית. בהתחשב בכך, נטען, החלטת יו"ר ועדת הבחירות סוטה באופן קיצוני מההלכה הפסוקה בעניין חופש הביטוי בתעמולת הבחירות לכנסת. תעמולה זו, טענה בל"ד, אמורה להיות חופשית ממגבלות והיא יכולה אף לבקר חוקים קיימים ולצאת כנגדם. לטענתה, הפסיקה נכונה הייתה להגביל תעמולת בחירות כאשר מדובר היה בפרסומים גזעניים בתוכנם, פרסומים הפוגעים באופן קיצוני במיעוטים, או כאשר הפרסום מזעזע את אמות הסיפים של הסובלנות ההדדית. תשדיר הבחירות של בל"ד, נטען, אינו פוגע בקבוצה כלשהי על רקע השתייכותה

הלאומית, הדתית או התרבותית; אין בו כדי לזעזע את אמות הסיפים של הסובלנות ההדדית, ואף לא נטען על ידי יו"ר ועדת הבחירות כי הוא פרסום המזעזע את רגשות הציבור.

9. בל"ד טענה עוד כי יש מקום להבחין בין תשדיר התעמולה שלה ובין התשדיר שנפסל, ברוב דעות, בבג"ץ 212/03 חרות התנועה הלאומית נ' יו"ר ועדת הבחירות לכנסת השש-עשרה, פ"ד נז(1) 750 (2003) (להלן – פרשת חרות). שם נשמע זמריר (ג'ינגל) של מפלגת חרות, שעמדתה הפוכה לעמדתה של בל"ד, לפי מנגינת התקווה, בה הוחלפו המלים המקוריות להמנון במילים בערבית שכללו דברי שבח ליאסר ערפאת, קריאה לגירוש היהודים מיפו, עכו ולוד, כריכת גדולת אללה עם ירושלים ו"פלסטין הקדושה". התשדיר הראה את דגל ישראל המתנופף מעל לכנסת ואשר הופך בהדרגה לדגל פלסטין. בפרשת חרות נקבע כי הזמריר מבזה, פוגע ומביא לגירוי יצרים ואף להסתה. אלה, לפי הטענה, אינם מתקיימים בתשדיר התעמולה של בל"ד, שתוכנו אינו מתסיס או פוגעני, אלא יש בו כדי להציג את ההמנון באופן מצחיק, מגוחך ואף מתריס. לשם השוואה, נטען, יש לבחון תשדיר של רשימת "עלה ירוק" משנת 1998 – שלא נפסל לשידור – בו שונה הלחן של ההמנון הלאומי לקצב של מוסיקת טראנס. עוד נטען, כי כל עוד תשדיר הבחירות אינו גזעני או מזעזע את אמות הסיפים, פסילתו מהווה פגיעה ביכולתה של רשימת בל"ד לקדם את מצעה, במסגרתו הצהירה על כך שנושא ההמנון שנוי במחלוקת.

<u>טענות רשימת עוצמה לישראל</u>

10. רשימת עוצמה לישראל מלינה על החלטת יו"ר ועדת הבחירות למחוק שלושה משפטים מתשדיר התעמולה. לטענתה, החלטה זו פוגעת פגיעה קשה בחופש הביטוי הפוליטי ובזכותם של בוחרים לצפות בשידורי התעמולה. עוד נטען כי מדובר בסיסמת בחירות נורמטיבית, העוסקת בדרישה לשוויון מלא בפני החוק לכל האזרחים מכל המגזרים. לטענת עוצמה לישראל, הנימוק שהוצג על ידי יו"ר ועדת הבחירות, לפיו הקריאה לקיום חובות המובעת בתשדיר תפגע ברגשותיה של אוכלוסייה שלמה או מגזר שלם, אין בו כדי להצדיק את הפגיעה בחופש הביטוי. לפי הטענה, אין במשפטים שהוסרו כל גזענות, אלא אך הדגשת מצב קיים, באופן שאינו מכליל את כלל התושבים (שכן, לא נאמר "בסכנין לא משלמים ארנונה"), אלא מתייחס רק לחלקם (שכן, נאמר מפורשות "בסכנין לא כולם משלמים ארנונה").

<u>טענות האגודה לזכויות האזרח</u>

11. האגודה לזכויות האזרח טענה כי החלטותיו של יו"ר ועדת הבחירות אינן עולות בקנה אחד עם העקרונות שהותוו בפסיקה באשר לאופן הפעלת סמכותו לאשר תשדירי תעמולה. כך, נטען כי כאשר הערך המוגן הוא רגשות הציבור, יש להראות כי הפגיעה היא כה קשה וכבדה, שהיא מעבר לרמת הסיבולת הראויה בחברה דמוקרטית. תשדירה של רשימת בל"ד, נטען, גם אם בהתרשמותו של יו"ר ועדת הבחירות יש בו כדי להגחיך ולעוות את ההמנון, אינו מקיים את דרישת הוודאות הקרובה לפגיעה ממשית, עמוקה וקשה ברגשות המאזינים, אשר היא מעבר לרמת הסיבולת הנדרשת בחברה

דמוקרטית. בדומה, נטען, ביחס לפסילת חלקים מתשדיר רשימת עוצמה לישראל, כי חופש הביטוי משתרע אף על מסרים גזעניים. על כן, היה על יו"ר ועדת הבחירות להפעיל את מבחן הוודאות הקרובה לסכנה ממשית לסדר הציבורי כדי להצדיק פסילת חלקים ממנו. מבחן זה, נטען, לא הופעל על ידי יו"ר ועדת הבחירות. עוד נטען כי אף אם מדובר בתכנים בעלי אופי גזעני, הרי העובדה שרשימת עוצמה לישראל לא נפסלה להתמודדות בכנסת, מחייבת מתן אפשרות להשמיע את מסריה של הרשימה בפני הציבור, ומתן אפשרות לציבור להתרשם ממצעה ומעמדותיה של הרשימה כהווייתם.

<u>תגובת יו"ר ועדת הבחירות</u>

12. תגובת יו"ר ועדת הבחירות לעתירות הוגשה באמצעות פרקליטות המדינה. בתגובה נטען כי בהתאם לסמכותו מכוח סעיף 15א(ד) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 (להלן – חוק דרכי תעמולה), בוחן יו"ר ועדת הבחירות את כלל התשדירים עובר לשידורם. בחינה זו אינה מותנית בכך שהייתה פנייה מצד רשימה או גורם אחר כלשהו. עוד נטען כי הסמכות הרחבה שניתנה ליו"ר ועדת הבחירות בחוק דרכי תעמולה מאפשרת לו להימנע מאישור תשדירי תעמולה הכוללים, לדעתו, גזענות, דברי הסתה, הכפשה או פגיעה בפרטיות. שיקול הדעת המסור ליו"ר ועדת הבחירות, נטען בתגובה, הוא רחב, והיקף ההתערבות בהחלטותיו הוא, לפיכך, מצומצם ביותר, ומוגבל להחלטות החורגות באופן קיצוני ממתחם הסבירות.

13. באת-כוח יו"ר ועדת הבחירות עמדה בתגובה על חשיבותו של חופש הביטוי במשפטנו, אך ציינה כי חופש הביטוי הפוליטי ייסוג מפני ערכים ואינטרסים אחרים, ובהם האינטרס שבמניעת פגיעה ברגשות הציבור. בתשדירה של בל"ד, נטען, ישנה פגיעה ברגשות הציבור המצדיקה פסילתו של התשדיר. באת-כוח יו"ר ועדת הבחירות השוותה את תשדירה של בל"ד לתשדיר הבחירות שנפסל בפרשת חירות. גם שם, נטען, בוצעו שינויים בהמנון ונמצא כי הדבר עובר את גבול המותר, עד כי הזכות לחופש ביטוי נסוגה מפני אינטרס הכלל בביטחון, בשלום ובסדר ציבורי. בדומה, גם בתשדירה של בל"ד ישנה פגיעה קשה ברגשות ציבור הצופים, או לפחות ברגשות חלק ניכר מציבור הצופים. על-כן, נטען, החלטה זו היא החלטה סבירה ומידתית, ונוכח שיקול הדעת הרחב המסור ליו"ר ועדת הבחירות, אין עילה להתערב בה.

14. אשר להחלטה לפסול חלקים מתשדיר הטלויזיה של רשימת עוצמה לישראל נטען כי יו"ר ועדת הבחירות סבור שמקרה זה שייך לסוג המקרים "המזעזעים את אמות הסיפים של הסובלנות ההדדית", וכי מתקיימים בו אותם "תנאים חריגים שבחריגים, בהם על חופש הביטוי לסגת מפני ערכים אחרים: רגשותיו של הציבור בכללותו, רגשותיו של המיעוט הערבי במדינת ישראל וכבודם של אזרחי ישראל הערבים" (עמ' 7 לתגובת יו"ר ועדת הבחירות לבג"ץ 236/13). בתגובה נטען כי תשדיר הבחירות כולל משפטים מכלילים בנוגע ליישובים בהם מתגוררת בעיקר אוכלוסיה ערבית. עוד נטען כי ממשפטים אלה נושבת רוח של גזענות והטלת דופי בציבור הערבי כולו, באופן הגורם לצופה להאמין כי המגזר הערבי כולו הוא פורע חוק. לפיכך, השחרת משפטים אלה מסירה חלק מן

המסר הגזעני המובא בתשדיר, תוך שהיא מותירה לציבור את האפשרות להיחשף למסריה של רשימת עוצמה לישראל, כפי שהם משתקפים בחלקים האחרים של התשדיר.

המסגרת החוקית

15. סעיף 15א(ד) לחוק דרכי תעמולה קובע:

> "לא תשודר לפי סעיף זה אלא תעמולת בחירות שהופקה על ידי המפלגות או רשימות המועמדים על חשבונן ושבא עליה אישורו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, למעט תעמולה מטעם רשימה לבחירתה של רשימת מועמדים אחרת".

מכוח סעיף זה מוקנית ליו"ר ועדת הבחירות סמכות לאשר תעמולת בחירות. הסמכות של יו"ר ועדת הבחירות קודמת לשידורי התעמולה, ושידורם, איפוא, מותנה בכך שניתן להם אישור כאמור. שיקול הדעת של יו"ר ועדת הבחירות לאשר תשדירי תעמולה רחב הוא. חוק דרכי תעמולה אינו מגביל את שיקול הדעת או מתווה את הרציונלים המרכזיים להפעלתו. עקרונות מנחים באשר להפעלת סמכותו של יו"ר ועדת הבחירות, ובאשר להיקף ההתערבות של בית משפט זה בהחלטותיו, נקבעו בפסיקת בית משפט זה. עקרונות מנחים אלה הותוו על רקע המאטריה במסגרתה מופעלת סמכותו של יו"ר ועדת הבחירות ועל רקע תכליתו של חוק דרכי תעמולה (ראו, פרשת חרות, בעמ' 762-761). הזכויות וחירויות היסוד במשפטנו, ובראשן, חופש הביטוי והזכות לבחור ולהיבחר, משקיפות ממעל, ותוחמות את המסגרת לדיון בכללותו.

16. שיקול דעתו של יו"ר ועדת הבחירות אינו מצוי בחלל ריק. לצד התכליות הכלליות של חוק דרכי תעמולה, מופעלת סמכותו של יו"ר ועדת הבחירות בהתאם למטרות הייחודיות של תעמולת הבחירות. בתשדירי הבחירות מופקע השידור הציבורי לטובת פרסום מצען ומטרותיהן של הרשימות המתמודדות. שידורי הבחירות עצמם אינם בתשלום, אלא רואים בהם שירות חיוני, שהוא חלק מההליך הדמוקרטי במסגרתו מוגשמות הזכויות לבחור ולהיבחר. שידורי הבחירות מבטאים את חופש הביטוי הפוליטי, שהיקפו רחב ביותר בתקופת בחירות. במיוחד כך בדמוקרטיה ייצוגית, הנשענת כל כולה על זכותם של האזרחים לבחור את נציגיהם לניהול המדינה. אין ערך לדמוקרטיה ללא חופש ביטוי ומבלי שיתקיים אותו "שוק" של דעות ורעיונות ממנו בוחרים האזרחים את אלה בעלי העמדות המתאימות ביותר, לגישתם, לייצוגם בפרלמנט. אכן, "אין להעלות על הדעת, שניתן לקיים בחירות במשטר דמוקרטי בלי לאפשר, עובר לקיומן, החלפת דעות ושכנוע הדדי, ובלי שיקוימו אותם בירורים ודיונים, בהם מעוצבת דעת הקהל, הממלאת תפקיד חיוני בכל משטר חופשי, יהיה זה, כאמור בעת בחירות ויהיה זה בכל ימות השנה" (בג"ץ 372/84 קלופפר-נוה נ' שר החינוך והתרבות, פ"ד לח(3) 233, 239 (1984), הנשיא מ' שמגר). חופש הביטוי הוא המסד לחיים הדמוקרטיים, והוא היסוד המרכזי לקיומה של מערכת בחירות פורה ולייישומן של הזכויות הנעלות לבחור ולהיבחר. מימושן של הזכות לבחור מזה והזכות להיבחר מזה קשור קשר ישיר ליחסי הגומלין המתקיימים בין הבוחר לנבחר המועמד. זכויות אלה לא תבואנה לידי מימוש משמעותי אם לא תהא לנבחרים אפשרות להציג בפני ציבור הבוחרים את עמדתם, ואם לא תעמוד לבוחרים האפשרות להתרשם מעמדותיהן של הרשימות, כדי שיוכלו לגבש עמדה מושכלת בבואם להצביע בבחירות

לכנסת (ראו, בג"ץ 651/03 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' יו"ר ועדת הבחירות לכנסת השש-עשרה, פ"ד נז(2) 62, 71 (2003), להלן – פרשת האגודה לזכויות האזרח).

17. הגם שמעמדו וחשיבותו של חופש הביטוי בכלל, ובהקשר הפוליטי בפרט, אינם מוטלים בספק, חירות הביטוי היא יחסית. ככל הזכויות וחירויות היסוד האחרות, חשובות ככל שתהיינה, אין חירות זו מוחלטת ואין היא זוכה להגנה במלוא היקפה (ראו, בג"ץ 2194/06 מפלגת שינוי המרכז נ' יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית, פיסקה 8 לפסק דינו של הנשיא א' ברק [פורסם בנבו] (28.6.2006); להלן – פרשת שינוי). אל מולה ניצבים אינטרסים מתחרים. רם ככל שיהיה מעמדו של חופש הביטוי בשיטתנו, ובמיוחד על רקע נחיצותו לשכלול הליך הבחירות הדמוקרטי, במקרים מסוימים, הגם אם חריגים, ייסוג הוא מפני האינטרס של שמירת שלום הציבור, רגשותיו וביטחונו.

18. במהלך השנים הותוו בפסיקת בית משפט זה שורה של מבחני עזר לשם עריכת האיזון בין חופש הביטוי, מחד גיסא, ובין האינטרסים והערכים הנוגדים – ובהם האינטרס הציבורי בהבטחת שלום הציבור, מאידך גיסא. "חופש הביטוי", נקבע בפרשת האגודה לזכויות האזרח, "הוא הערך היסודי בהליך בחירות דמוקרטי; מנגד מונח אינטרס הכלל בביטחון, בשלום ובסדר ציבורי. באינטרס הציבורי נכלל גם ערך השמירה על רגשות בני הציבור. בין האינטרסים הללו נדרש איזון ראוי. במלאכת האיזון בין הערכים ניצב חופש הביטוי כערך בעל מעמד על-חוקתי. רק ביטוי שכרוך בו חשש לפגיעה בערך מוגן נגדי יצדיק הטלת הגבלה על חופש הביטוי ועל חופש התעמולה הנגזר ממנו בהליך של בחירות" (שם, בעמ' 73).

19. נוכח העובדה שחוק דרכי תעמולה מאפשר מניעה מראש של פרסום תשדיר בחירות, מוחל מבחן מחמיר יותר להצדקת הפגיעה בחופש הביטוי. זהו מבחן הודאות הקרובה לפגיעה קשה וממשית באינטרס הציבור וברגשותיו, שנקבע עוד בבג"ץ 73/53 קול העם נ' שר הפנים, פ"ד ז(1) 871 (1953). בפרשת חרות נקבע עוד כי כאשר הערך המוגן הנבחן אל מול הזכות לחופש ביטוי הוא רגשות הציבור, "יש להראות, בין השאר, כי הפגיעה היא כה קשה וכבדה, עד שהיא מעבר לרמת הסבולת הראויה" (שם, בעמ' 763, בדעת המיעוט של הנשיא א' ברק). ברוח זו נקבע גם בפרשת שינוי כי "פגיעה ברגשות שהיא כה קשה וכה עמוקה עד כי היא עשויה להביא הפרה של ממש בסדר הציבורי עשויה להצדיק את הגבלתו של חופש הביטוי" (שם, פיסקה 13 לפסק דינו של הנשיא א' ברק); וכי "הגבלת חופש הביטוי, מראש, בהתבסס על תוכנו של הביטוי, תתאפשר רק אם המסר הכלול בביטוי יש בו כדי לזעזע את אמות הסיפים של הסובלנות ההדדית" (פרשת שינוי, פיסקה 4 לפסק דינו של השופט א' ריבלין). מבחנים מחמירים אלה משקפים, כאמור, את מעמדו וחשיבותו של חופש הביטוי, אך גם את העובדה שיש לאזנו אל מול אינטרסים אחרים.

20. זאת ועוד, חשוב לזכור כי פרט לצורך באישור מראש של יו"ר ועדת הבחירות לכל תשדיר תעמולה – צורך שיש בו כדי להגביל את חופש הביטוי במקרים מסוימים – על שידורי התעמולה חלה שורה ארוכה של כללים מגבילים נוספים, המפורטים בחוק דרכי תעמולה. כך למשל, אסורה תעמולת בחירות ברדיו ובטלויזיה ב-60 הימים שלפני הבחירות (סעיף 5 לחוק דרכי תעמולה), ואת תשדירי הבחירות הייעודיים ניתן לשדר רק ב-14 הימים שלפני הבחירות (סעיפים 15(א1) ו-15א(א)

לחוק דרכי תעמולה). בנוסף, פרק הזמן הנתון לכל רשימה להציג תעמולת בחירות הוא קבוע, אך לרשימה שהייתה מפלגה בכנסת היוצאת ניתן פרק זמן ממושך יותר (כתלות במספר חברי הכנסת שלה; סעיף 15(א) לחוק דרכי תעמולה). הגבלות אחרות נוגעות לתוכן ולכמות המודעות המודפסות שיכולות רשימות לפרסם בעיתונים יומיים, בשבועונים או בירחונים (סעיפים 9 ו-10 לחוק דרכי תעמולה). הגבלות אלה, והגבלות אחרות הקבועות בחוק דרכי תעמולה, נועדו להבטיח את טוהר הבחירות, לוודא שנשמרים העקרונות של בחירות שוויוניות והוגנות ולהגביל את ההוצאות של המפלגות (ראו, בג"ץ 869/92 זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השלוש-עשרה, פ"ד מו(2) 692, 705 (1992), להלן – פרשת זוילי). ואולם, יש בהן צמצום נוסף של מרחב הפעולה של הרשימות בבואן להציג את עמדותיהן בפני הציבור. כל מגבלה נוספת המוטלת על תשדירי הבחירות – בין אם תוכנית, פרוצדרלית או כמותית – מצמצמת את היקפו של חופש הביטוי הפוליטי של המפלגות. לפיכך, בבוא יו"ר ועדת הבחירות לעשות שימוש בשיקול דעתו לאישור תשדירי תעמולה, ובבואנו לבחון את הפעלתו של שיקול דעת זה, יש ליתן את הדעת לחשיבות של חופש הביטוי הפוליטי בתקופת בחירות, יש להתחשב במכלול המגבלות הקיימות על רשימות, ויש לאזן את כל אלה אל מול הצורך בהגנה על האינטרסים הציבוריים.

מן הכלל אל הפרט

21. טרם בחנו את החלטות יו"ר ועדת הבחירות, נתנו דעתנו לסמכות הביקורת של בית המשפט זה על החלטותיו. במידה רבה דומה סמכות זו לאופן שבו מבקר בית המשפט את החלטות המינהל הציבורי; שכן יו"ר ועדת הבחירות, בכובעו זה, פועל כרשות מינהלית. כמקובל במשפט הציבורי בישראל, סמכות הביקורת של בית המשפט העליון על פעולות המינהל היא מצומצמת. סמכות ביקורת זו, כשמה כן היא, מוגבלת בהיקפה לביקורת על אופן הפעלת שיקול הדעת של בעל הסמכות, ולא להחלפת שיקול דעתו של בעל הסמכות בשיקול דעתו של בית המשפט (ראו, פרשת זוילי, בעמ' 704-702; פרשת חרות, בעמ' 765-764. עוד ראו, מבין רבים אחרים, בג"ץ 297/82 עזרא ברגר נ' שר הפנים, פ"ד לז(3) 29 (1983); בג"ץ 389/80 דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור, פ"ד לה(1) 421 (1980)).

22. צפייה בתשדירי התעמולה של רשימת עוצמה לישראל ושל רשימת בל"ד, כמו גם עיון בטענות שהושמעו על ידי הצדדים, מעלה כי במקרים שלפנינו יש מקום להשתמש בסמכות הנתונה לבית משפט זה בשבתו כערכאת ביקורת על החלטת יו"ר ועדת הבחירות. בשני המקרים – השונים מאוד זה מזה – קשה לומר שמתקיימים המבחנים המחמירים המצדיקים את הגבלת חופש הביטוי של הרשימות, או שמידת הפגיעה ברגשות הציבור כתוצאה מצפייה בתשדירים אלה היא "מעבר לרמת הסיבולת הראויה". נבחן כל אחד מן התשדירים בנפרד.

23. התשדיר של רשימת בל"ד נועד, כך לפי טענתה, להוות סאטירה פוליטית. גם אם השימוש שנעשה בהמנון המדינה הוא מתריס, מצחיק או מגוחך, כלשונם, המטרה בתשדיר אינה ביזוי ההמנון, כי אם הפניית זרקור לעבר הצעות חקיקה שהוצעו על ידי חברי כנסת שונים – מרביתם מופיעים בתשדיר התעמולה. הסאטירה, לפי הטענה, אינה מכוונת כלפי ההמנון, אלא מופנית כלפי אותם חברי

כנסת והצעותיהם. העובדה שהם נראים שרים את מילות ההמנון לרקע מוסיקה ערבית, והעובדה שהם רוקדים לצלילי אותה מוסיקה, יש בה, באופן סאטירי, כדי להמחיש את הקושי של האוכלוסיה הערבית בישראל בהתמודדות עם המנון המדינה.

צפייה בתשדיר התעמולה, למי שסמלי המדינה יקרים לליבו, אינה קלה. יחד עם זאת, אין לומר כי הפגיעה הנגרמת ממנה היא כה קשה, עד כי היא מצדיקה הגבלתו של התשדיר. כפי שציין הנשיא א׳ ברק בפרשת שינוי, ״מעצם מהותו של המשטר הדמוקרטי מתבקשת החשיפה לפגיעה ברגשות. פגיעה ברגשות, ואף פגיעה קשה, עשויה להיות תוצאה בלתי-נמנעת של החלפתם החופשית של דעות ורעיונות בחברה דמוקרטית. במיוחד כך כאשר מדובר בדעות חריגות המערערות על נורמות מוסכמות ועל ערכים מקובלים. אכן, אזרחי החברה הדמוקרטית חשופים לכך שדעותיהם, אמונותיהם, וערכיהם, יותקפו ויאותגרו״ (שם, פיסקה 13 לפסק דינו של הנשיא א׳ ברק). ואכן, מטרתו של התשדיר היא לשים ללעג ולקלס ובצורה סאטירית את הניסיון להעביר חקיקה שתחייב את האזרחים הערביים בהצהרת נאמנות להמנון. ישנם רגעים שהדעת אינה נוחה מצפייה בתשדיר. אך, חוסר נוחות זה הוא הוא המבטא באופן הטוב ביותר את משמעותו המהותית של חופש הביטוי, ואת התפרשותו גם על ביטוי שצורם את האוזן וצובט את הלב (בג״ץ 14/86 לאור נ׳ המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ״ד מא(1) 421, 441 (1987)).

24. צפייה בתשדיר התעמולה מבהירה את ההבחנה שבין השימוש שנעשה בהמנון המדינה במקרה שלפנינו ובין השימוש שנעשה בהמנון בפרשת חרות. שם, הוחלפו מילות התקווה בזמריר (ג׳ינגל) שתוכנו מתייחס למדינת פלסטין; שהוא משבח את ערפאת ומכנה אותו ״קדוש״; הוא מודה לאללה, לפתח, לאש״ף ולחיזבאללה ומורה על גירושם של יהודי יפו, עכו, רמלה ולוד. הזמריר מסתיים במילים ״אללה הוא גדול, אללה הוא נדיב, פלסטין הקדושה ירושלים״. בנוסף, בחמש השניות הראשונות של הזמריר נראה דגל ישראל מתנופף מעל בניין הכנסת, והוא הופך בהדרגה לדגל פלסטין (ראו, פרשת חרות, עמ׳ 754). בתשדירה של רשימת בל״ד נותרו מילות התקווה ללא שינוי, ושונה הלחן של השיר. התשדיר בכללותו, למעט החלק של שירת ההמנון, הוא בערבית. הוא פונה בסיומו באופן מובהק לאוכלוסיה הערבית, וקורא לה לממש את זכות הבחירה כדי לעצור את גל החקיקה המזיק, לטענתה. הפגיעה שתשדיר זה מעורר ברגשות הציבור אינה עולה כדי הפגיעה שנגרמה על ידי התוכן הפוגעני שהוצג בתשדיר התעמולה של חרות. אין בה פנייה לארגוני טרור; אין בה קריאה לטרנספר יהודי; ואין בה שימוש בסמל לאומי נוסף – דגל ישראל. כל אלה מבחינים הבחנה משמעותית בין שני התשדירים. לזאת יש להוסיף את העובדה שגם חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש״ט-1949, מבחין בין הדגל וסמל המדינה ובין המנון המדינה. כך, בסעיף 5 לחוק נקבע כי ״הפוגע בכבוד דגל המדינה או בכבוד סמל המדינה, או גורם לפגיעה בכבודו, או משתמש בו באופן שיש בו כדי לפגוע בכבודו, דינו – מאסר עד שנה אחת או קנס עד שלוש מאות לירות או שני הענשים כאחד״. אין בחוק סעיף מקביל המתייחס להמנון המדינה. אין משמעות הדבר, כמובן, שניתן ״לפגוע״ בהמנון המדינה. המנון המדינה הוא סמל לאומי. אך, עצם הקריאה לאתגר את מידת

התאמתו של ההמנון לכלל אזרחי המדינה, אין בה – ולו באופן שהוצג בתשדיר – כדי להוות פגיעה בעצמה הנדרשת לשם מניעה מראש של הביטוי.

המסקנה היא כי לא היה מקום לפסול את תשדיר הבחירות של רשימת בל"ד. בל"ד תוכל, אם תרצה בכך, להציג את התשדיר במלואו במסגרת תעמולת הבחירות.

25. למסקנה דומה הגענו גם ביחס לתשדיר הבחירות של עוצמה לישראל. תשדיר זה אף הוא אינו קל או נוח לצפייה. עולים ממנו סממנים גזעניים ופנייה מכלילה לקבוצת אוכלוסיה שלמה, גם אם למסרים המובאים בו יכולה להיות תחולה כללית. נעשה בתשדיר ניסיון לעמעם את האמירות הגזעניות על ידי שימוש במילים כמו "במזרח ירושלים יש המצפצפים על החוק" או "בסכנין לא כולם משלמים ארנונה", אך למרות זאת, הכוונה הכללית העולה מן התשדיר ברורה.

26. כפי שציין השופט א' ריבלין בפרשת שינוי, "...התבטאות מכלילה, חריפה וקיצונית, שיש בה משום ביזוי והשפלה על רקע השתייכות לקבוצת-מיעוט מסוימת, יכול שתהא מעבר לרף הסיבולת הראוי לחברה דמוקרטית, עד כדי הגבלה כזו או אחרת של חופש הביטוי" (שם, פיסקה 6 לפסק דינו של השופט א' ריבלין). התבטאות כזו הייתה בפרשת שינוי, בתשדיר התעמולה של מפלגת שינוי, בה נראה אדם חילוני פוסע אל עבר הקלפי, כשבדרכו לשם נתלים על רגלו ונצמדים אליה עוד ועוד אנשים הנראים כבני המגזר החרדי. בהגיעו לקלפי מתלבט האדם עבור איזו מפלגה להצביע, וכשהוא מושיט ידו לעבר אחד מפתקי המפלגות הגדולות, נראה החרדי הצמוד לרגלו מחייך. כשהוא מושיט ידו לעבר פתק מפלגת שינוי, מנענע האיש הצמוד לרגלו לשלילה בחרדה. כשמשלשל הבוחר החילוני את פתק ההצבעה של מפלגת שינוי לקלפי מתחילים החרדים שנגררו אחריו להתפוגג בעשן שחור, כשהתפוגגותם מלווה בקולות נפץ. התשדיר מלווה בפס-קול בו מפרט הקריין את ההשלכות, לטענתו, של חזרת החרדים לממשלה.

27. המקרה שלפנינו שונה משמעותית מתשדיר התעמולה שנפסל בפרשת שינוי. הגם שהוא כולל פניה שיש בה נימה גזענית לקבוצת אוכלוסיה מסוימת, אין בו את אותה מידה של השפלה ופגיעה בכבוד שבאה לידי ביטוי בפרשת שינוי. אין בו משום "ערעור אמות הסיפים של הסובלנות ההדדית". התשדיר אינו מעודד סובלנות, אך אין לומר כי הדברים המושמעים בו הם מעבר לרמת הסיבולת הראויה בחברה דמוקרטית. הלכה ידועה היא בפסיקתנו כי גם ביטוי גזעני מוגן במסגרת חופש הביטוי (ראו, בג"ץ 399/85 כהנא נ' הועד המנהל של רשות השידור, פ"ד מא(3) 255, 323 (1985): "אכן, הגזענות בשקר יסודה, אך אמת זו תצא לאור רק באותה התמודדות חופשית של רעיונות ודעות"). כך במיוחד כאשר הביטוי הגזעני הוא חלק ממצעה של רשימה, שלא נפסלה מועמדותה לכנסת על הרקע הזה. ההגנה על חופש הביטוי הפוליטי בהקשר זה, מאפשרת, איפוא, לרשימה זו להביא את עמדותיה במלואן בפני ציבור הבוחרים – כל עוד אין בעמדות אלה משום ודאות קרובה לסכנה ממשית לסדר הציבורי וכל עוד אין במסר הכלול בתשדיר כדי לזעזע את אמות הסיפים של הסובלנות ההדדית. לא שוכנענו שזה המקרה בתשדיר הבחירות של רשימת עוצמה לישראל. לפיכך, אנו מקבלים את העתירות לעניין תשדיר הטלויזיה של רשימת עוצמה לישראל (בג"ץ 236/13 ובג"ץ 245/13), במובן זה שרשימת עוצמה לישראל תורשה להציג את התשדיר במלואו, ככל שתבחר בכך,

כולל שלושת המשפטים שהושמטו ממנו. יוער, כי עם הגשת העתירה בבג"ץ 236/13 הגישה רשימת עוצמה לישראל בקשה למתן צו-ביניים. הבקשה נדחתה על ידי השופט נ' הנדל ביום 9.1.2013. כתוצאה מכך, נראה כי תשדיר הבחירות שודר, פעם אחת או יותר, תוך השמטת משפטים אלה.

28. סוף דבר, העתירות מתקבלות. תשדיר הבחירות של רשימת "בל"ד" יוצג במלואו. גם תשדיר הטלויזיה של רשימת "עוצמה לישראל" יוצג במלואו, וללא השמטת משפטים כלשהם.

29. הערה אחרונה טרם סיום. מערכת הבחירות לכנסת ה-19 נערכת בצילם של שינויים משמעותיים ביותר בעולם התקשורת. שידורי התעמולה בטלויזיה וברדיו, שהיו בעבר הצינור המרכזי להעברת המידע מהרשימות לציבור הבוחרים, הם כיום רק חלק מסוים ממערך ההתקשרות של הבוחר והנבחר. אמצעי תקשורת אחרים, ובהם האינטרנט, הרשתות החברתיות, אמצעי התקשורת הזרים ואתרי הבית של הרשימות עצמן, תופסים חלק הולך וגדל במערך מאגרי המידע אליהם נחשף הציבור. די אם נציין כי רשימת בל"ד עצמה, בעתירתה ובטיעונה בעל פה, ציינה כי בפועל תשדיר התעמולה הופץ (במלואו) באתרי אינטרנט מובילים בעברית ובערבית, והוא זכה לסיקור תקשורתי של רשתות טלויזיה בעולם. במצב דברים זה, בו ניתן להעביר מידע מן הרשימות לציבור – באופן ישיר או עקיף – באופנים שהחוק לא צפה אותם מראש, יש מקום לבחון את הצורך בהתאמת הדינים למציאות המשתנה.

ה נ ש י א

<u>המשנה לנשיא מ' נאור:</u>

אני מסכימה.

המשנה לנשיא

<u>השופטת ע' ארבל:</u>

אני מסכימה.

ש ו פ ט ת

<u>השופט ס' ג'ובראן:</u>

אני מסכים.

ש ו פ ט

<u>השופטת א' חיות:</u>

אני מסכימה.

ש ו פ ט ת

הוחלט כאמור בפסק-דינו של הנשיא א' גרוניס.

ניתן היום, ד' בשבט התשע"ג (15.01.2013).

ה. תעמולת בחירות בחוצות- פניות לבאי כוח הרשימות



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ה בכסלו תשע"ג
9 בדצמבר 2012

לכבוד

באי-כוח הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת ה-19

שלום רב,

הנדון: תעמולת בחירות בחוצות – שמירה על הוראות החוק למניעת מפגעי בטיחות וסביבה

א. בהתקרב מועד הבחירות, ברצוני להסב את תשומת ליבכם לבעיה הקשה - הנשנית מדי בחירות - של שימוש בלתי-חוקי במודעות ובשלטים ברחובות הערים, בצידי הדרכים ובצמתים. כבר העירו קודמיי יושבי ראש הועדה על תופעה חמורה זו, שבמסגרתה מכסים שלטים ומודעות תעמולה כל חלקה טובה: קירות בתים, חומות וגדרות, עצים ועמודי תאורה, מעקות בטיחות ודפנות של גשרים וכן תמרורים ושלטי הכוונה ואזהרה לנהגים. דומני, כי אין צורך להכביר מלים על ההשלכות הקשות הנובעות מכך, ובראשן יצירת מפגעים בטיחותיים, על הסיכונים לאדם הנובעים מהם, ופגיעה באיכות הסביבה.

ב. לפיכך, אבקשכם להנחות את כל הפועלים מטעמכם במערכת הבחירות, ולהעמידם על החובה להקפיד על שמירת הוראות החוק. בהזדמנות זו אבקש, בהמשך לפניות קודמיי בשעתם, לרענן את זכרונכם באיסורים המרכזיים הרלבנטיים לענייננו, וכן לעמוד על התוצאות המסתברות של הפרת אותם איסורים:

(1) חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984 אוסר על אדם ללכלך את רשות הרבים, ובתוך כך קובע חזקה לפיה המדביק או תולה שלא כדין מודעה או שלט רואים אותו כמלכלך את רשות הרבים. לצורך איסור זה רואים גם את מי שתוכנה של המודעה מצביע עליו כמי שהזמין את הכנתה או הדבקתה כמי שליכלך את רשות הרבים.

סעיף העונשין הקבוע בחוק מטיל עונשים של קנס ומאסר על הפרת האיסור הנזכר. פרט לכך, מסמיך החוק גורמים שונים להוציא צו ניקוי, המורה למי שלכלך את רשות הרבים לנקות את שלוכלך, וככל שלא קוים צו הניקוי, לבצע את הנדרש על-פיו ולחייב את המצווֶה בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו.

(2). חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ז-1966 אוסר על התקנת שלט הנראה לעיני מי שנוהג בדרך בין-עירונית, אלא אם ניתן לכך היתר על-פי חוק זה. שלטי תעמולה אינם ממין השלטים העשויים לקבל היתר לפי הוראות החוק. אף לצורך איסור זה רואים גם את מי שתוכנו של השלט מצביע עליו כעל מי שהזמין את הכנתו או התקנתו - כמי שהזמינו כאמור. הרשויות המוסמכות רשאיות לסלק שלטי תעמולה, בכפוף להוראות החוק, ולחייב את בעל השלט בכפל ההוצאות שהוצאו לשם כך. אף בחוק זה קבוע סעיף עונשין המטיל קנס על מתקין שלט בניגוד להוראותיו.

(3). חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 מורה כי מודעות תעמולה לא יודבקו אלא על לוחות מודעות שיועדו לכך על-ידי הרשות המקומית וכי פרסום חוצות ייעשה רק על גבי "מיתקן פרסום חוצות", כמובנו בחוק. בחוק זה נקבעה סנקציה של מאסר או קנס על המפר את הוראותיו. כן רלבנטיות לענייננו הסמכויות המוקנות בחוק ליושב ראש ועדת הבחירות – לצד הסמכות הכללית ליתן צו מניעה במקרה של הפרת הוראות החוק, בסמכות יו"ר ועדת הבחירות, עד היום ה-60 לאחר יום הבחירות, ליתן צו המחייב את המתמודדים להסיר מודעות שהודבקו או הוצגו בניגוד להוראות החוק, ולנקות או לשקם את המקרקעין שהושחתו כתוצאה מכך. במקרה של אי-קיום צו כאמור, בסמכות יושב ראש ועדת הבחירות להורות לגורמים הרלבנטיים לבצע את הנדרש על-פי הצו, ובמקביל להורות ליושב ראש הכנסת לנכות את עלות ביצוע הצו מכספי המימון להם זכאי מי שכנגדו ניתן הצו. אציין, כי לעניין הפעלת סמכותי זו בכוונתי לראות בתוכן המודעה ראיה נסיבתית לזהות רשימת המועמדים האחראית להזמנתה, באותם מקרים בהם לא תשא המודעה את שם הרשימה המזמינה, כנדרש בחוק.

(4). חוק העונשין, התשל"ז-1977: סעיף 196 לחוק העונשין אוסר על השחתת פני מקרקעין. סעיף 196א לחוק זה קובע כי יראו כמבצע עבירה לפי סעיף 196 את מי שתוכנה של המודעה מצביע עליו כמי שהזמין את הכנתה או הדבקתה.

ג. הנה כי כן, נושא התעמולה בחוצות מוסדר בשורה של הוראות חוק, הכוללות גם מנגנוני אכיפה כמפורט. אלא שהניסיון מלמד, למרבה הצער, כי במנגנונים אלה אין די בכדי להרתיע מפני

תעמולת בחירות בלתי-חוקית בחוצות, ואף לא כדי להבטיח את הסרת המודעות הבלתי-חוקיות ואת מניעתם של המפגעים הבטיחותיים והסביבתיים הכרוכים בהן.
אשר-על-כן, רואה אני לנכון להתייחס למספר דרכים נפוצות של תעמולה בחוצות שפגיעתן רעה במיוחד, ובאשר אליהן נדרשים אתם להקפיד הקפדה יתירה על שמירת החוק:

הדרך הראשונה היא תליית מודעות על עמודי חשמל. למותר יהיה להכביר מלים על סכנת הנפשות הטמונה בהדבקת מודעות ותלייתן על עמודי חשמל.
למרבה הדאבה, בעניין זה נכתבו האיסורים בדם ממש, דמו של ליעד גולן ע"ה, אשר מצא את מותו – והוא בן 26 בלבד – עת טיפס על עמוד חשמל הנושא קו מתח גבוה על מנת להוריד כרזת תעמולה שהייתה תלויה עליו. הנכם נדרשים להקפיד, כי הפועלים מטעמכם יימנעו לחלוטין מתליית מודעות על גבי עמודי חשמל, וזאת מעבר לאיסור הכללי בדבר תליית מודעות במקומות שלא נועדו לכך.
יוער, כי האחריות הפלילית והאזרחית על תליית מודעות כאמור תחול על הרשימות במישרין; במישור האזרחי, ראו ת"א (י-ם) 2054-08 עזבון המנוח ליעד גולן ז"ל ואח' נ' חברת החשמל ומפלגת העבודה (פסק דין מיום 18.3.11 מפי השופט סולברג).

הדרך השנייה היא שימוש במודעות מודבקות. מודעות אלה אינן ניתנות להסרה בנקל, ולרוב מוסיפות הן להתנוסס בחוצות זמן רב לאחר תום מערכת הבחירות, תוך שהן גורמות נזק לרכוש ציבורי ופרטי ומכערות את הסביבה. אבקשכם להקפיד, כי הפועלים מטעמכם ידביקו מודעות אך ורק על לוחות המודעות שנועדו לכך.

הדרך השלישית היא התעמולה בדרכים בינעירוניות. השלטים הנתלים בדרכים הבינעירוניות מסכנים את הנוסעים בדרך. זאת, באשר הם מסיחים את דעתם של הנהגים ובמקרים רבים אף ניתקים ממקומם ומתעופפים בכבישים, באופן היוצר מפגע בטיחותי של ממש. אבקשכם להורות לפועלים מטעמכם להימנע באופן מוחלט מהדבקת מודעות ושלטי תעמולה, הצבתם ותלייתם בנתיבי התחבורה הבינעירוניים.

הדרך הרביעית היא הדבקת מודעות תעמולה על גבי תמרורים ושלטי הכוונה. למותר יהיה להכביר מלים על החומרה שבכך, והנכם נדרשים להורות לפועלים מטעמכם להימנע באופן מוחלט מעשות כן.

דרך נוספת הינה חלוקת כרוזי תעמולה ("פליירים") בצמתים. חלוקת הפליירים בצמתים מסכנת אף היא את הנוסעים בדרך, כמו גם את מחלקי הפליירים עצמם – לרוב ילדים – המסתכנים בהתרוצצם בין המכוניות. זאת ועוד, פליירים אלה נזרקים עד מהרה על-ידי הנהגים והולכי-הרגל ומלכלכים עד מאוד את הסביבה. על-כן אבקשכם להימנע גם מהפצת חומרי תעמולה בדרך זו.

ד. **אבקשכם, כי תתנו דעתכם להוראות החוק הנוגעות לעניין ולדגשים הנזכרים לעיל, ותפעלו בצורה נחושה כדי להבטיח כי מערכת הבחירות לא תהא כרוכה בפגיעה בבטיחות בדרכים ובאיכות הסביבה.** אציין, כי הנחיתי את גורמי אכיפת החוק לנקוט גם מטעמם באמצעי אכיפה אפקטיביים ואני רואה לנכון להעמידכם על-כך.

בברכת חג אורים שמח,

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

<u>העתקים</u>:
מר יהודה וינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה
עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית
אינג' מיכה קופילובסקי, המשנה למנהל הכללי, נתיבי ישראל



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ג' בשבט תשע"ג
14 בינואר 2013

לכבוד

באי-כוח הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת ה-19

שלום רב,

הנדון: תעמולת בחירות בחוצות – שמירה על הוראות החוק למניעת מפגעי בטיחות וסביבה

פונה אני אליכם בהמשך לפנייתי מיום 9.12.12. משמועד הבחירות ממשמש ובא, ברצוני לשוב ולהסב את תשומת ליבכם לבעיה הקשה - הנשנית מדי בחירות - של שימוש בלתי-חוקי במודעות ובשלטים ברחובות הערים, בצידי הדרכים ובצמתים. לפיכך, אבקשכם אף הפעם להנחות את כל הפועלים מטעמכם במערכת הבחירות, ולהעמידם על החובה להקפיד על שמירת הוראות החוק. כפי שציינתי בפנייתי מיום 9.12.12, גורמי אכיפת החוק הונחו לנקוט באמצעי אכיפה אפקטיביים, על מנת להבטיח את קיומן של הוראות החוק. בהקשר זה רואה אני לנכון לצרף את פנייתה של עירית ירושלים מיום 13.1.13, שכעולה ממנה מקפידה העיריה על אכיפת החוק, ועל כך כמובן יש לברך בכל פה.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

העתקים:
עו"ד יהודה וינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה
עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית
עו"ד אמנון מרחב, היועץ המשפטי לעירית ירושלים
עו"ד מורן כהן, אגף היועץ המשפטי, עירית ירושלים



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ז' בשבט תשע"ג
18 בינואר 2013

לכבוד
באי כוח הרשימות

שלום רב,

הנדון: תעמולת בחירות בחוצות – הקפדה על הוראות החוק למניעת מפגעי בטיחות וסביבה

בהמשך לפנייתי מיום 9.12.12, ובהמשך למכתבו של מר אהוד סביון, מנכ"ל דרך ארץ, מיום 13.1.13 ולמכתבו של מר ישראל מובשוביץ, מ"מ סמנכ"ל לקוחות בחברת החשמל, מיום 14.1.13 (שני המכתבים מצ"ב), הריני שב ומעמידכם על ההקפדה בה יש לנהוג בקיום הוראות החוק למניעת מפגעי בטיחות וסביבה. כפי שציינתי זה מכבר, יש לייחס חשיבות רבה לקיומן של הוראות החוק הללו, אשר הפרתן עלולה להגיע חלילה לכדי סכנת נפשות ממש. מתבקשים אתם, בימים אחרונים ואינטנסיביים אלה של מערכת הבחירות, לשנן את צו הזהירות בפני כל הפעילים מטעם הרשימה.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת התשע-עשרה

העתקים:
עו"ד יהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה
מר אהוד סביון, המנהל הכללי דרך ארץ
מר ישראל מובשוביץ, מ"מ סמנכ"ל לקוחות
עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית

ו. תעמולת בחירות בחוצות – החלטות



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ח בכסלו תשע"ג
12 בדצמבר 2012

<u>תב"כ 2/19</u>

המבקשים: לואיס פרנקנטלר, ד"ר אילה גרינברג, מוסי רז,
ד"ר דוד סנש, ד"ר ישי מנוחין

המשיבים: ח"כ פרופסור אריה אלדד – עוצמה לישראל
ח"כ ד"ר מיכאל בן ארי – עוצמה לישראל

בקשה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

א. עניינה של הבקשה בטענת המבקשים, כי במסגרת תעמולת הבחירות עושה רשימת עוצמה לישראל שימוש במודעות בעלות תוכן גזעני על גבי אוטובוסים, ועל כן מתבקשת הסרתן של מודעות אלה.

הבקשה

ב. בבקשה נטען, כי על גבי אוטובוסים של חברת אגד מפורסמות מודעות מטעמה של רשימת עוצמה לישראל, שעל גביהן מופיע הכיתוב "נאמנות" בשפה הערבית (המונח בערבית הוא אח'לאץ – א"ר) ומתחתיו הכיתוב "בלי חובות אין זכויות". נטען, כי מודעה זו מיועדת "להטיל דופי באוכלוסייה מיעוט שלמה ולהוביל לגינוי קולקטיבי על ידי אוכלוסיית הרוב כלפי האוכלוסייה הערבית בישראל", וכי היא "מטעה את הציבור בהקשר של מהות הנושא של זכויות האדם במדינה דמוקרטית". לפיכך נטען, כי יש להסיר מודעה זו מכל האוטובוסים ברחבי הארץ.

ג. התבקשה תגובת המשיבים. בתגובה מיום 29.11.12 נטען, כי יש לדחות את הבקשה בשל חוסר סמכות. נטען, כי – בניגוד לשידורי בחירות בטלויזיה, לגביהם יש צורך באישורו של יושב ראש ועדת הבחירות – באשר לפרסום חוצות לא קיים הסדר דומה, וההתייחסות היחידה לאלה עוסקת בגודל הפרסום ובהיקפו, ולא בתוכנו. עוד נטען, כי "יש די והותר הוראות חוק שבגינן ניתן להגיש בקשות שונות".

לגופם של דברים נטען, כי הכיתוב "בלי חובות אין זכויות" אינו בא בגדרו של המינוח "גזענות" כהגדרתו בחוק העונשין, תשל"ז-1977, וכי הוא חף מכל רעיון או מסר גזעני. נטען, כי הדרישה למתן זכויות בתנאי שימולאו חובות היא לגיטימית, ונוגדת את הגדרת המונח "גזענות". עוד נטען, כי בבחירות לכנסת ה-18 נעשה שימוש בסיסמה דומה – "בלי נאמנות אין אזרחות". לבסוף נטען, כי גם אם המודעה מקימה חשש לגזענות, אין די בחשש זה כדי לפגוע בחופש הביטוי של המשיבים ושל רשימת עוצמה לישראל.

ד. ביום 2.12.12 התבקשו המבקשים להבהיר, מהו המקור החוקי עליו נסמכת הבקשה. בהודעתם מיום 5.12.12 ציינו המבקשים, כי פנייתם נעשית "על בסיס כללים אוניברסליים של מוסר ושל אתיקה", וכן "על בסיס המקורות היהודיים". עוד נאמר, כי גם סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת וסעיף 144ב לחוק העונשין, תשל"ז-1977 אוסרים על הסתה לגזענות.

ה. בהחלטה מיום 5.12.12 התבקשה עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה "באשר לסמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לאשר פרסומי חוצות ושלטים אחרים". בעמדה מיום 10.12.12 נאמר, כי "חוק דרכי תעמולה אינו מעניק ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית סמכות לאשר פרסום חוצות עובר לפרסומו", וכי "כאשר פרסום חוצות עומד בתנאים הטכניים המפורטים בסעיפים 10-10ב' לחוק דרכי תעמולה, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אינו מוסמך להוציא צו מניעה ביחס לתוכנו של אותו פרסום", וזאת "כל עוד תוכנו של אותו פרסום אינו מהווה עבירה על אחד מהחיקוקים המפורטים בסעיף 17ב(א) לחוק".

ו. הגיעה עתה שעת ההכרעה. בפתח הדברים אדרש לטענת העדר הסמכות, שהועלתה על ידי המשיבים.

על סמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות להתערב בתוכנם של פרסומים

ז. סעיף 15א(ד) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 (להלן חוק דרכי תעמולה) קובע, כי לא תשודר תעמולת בחירות בטלויזיה אלא אם "בא עליה אישורו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית".

הוראה דומה אינה מצויה בכל הנוגע לפרסומי חוצות או מודעות. עולה, אפוא, השאלה מהי נפקות שתיקתו של המחוקק בהקשר זה.

ח. **בבג"צ 212/03** חרות התנועה הלאומית נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש עשרה (פ"ד נז(1) 750; להלן פרשת חרות) נדונה השאלה, האם בסמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית להתערב בתשדירי בחירות, המשודרים ברדיו. זאת, הגם שחוק דרכי תעמולה אינו כולל הוראה מפורשת בנוסח הוראת סעיף 15א(ד), העוסקת בשידורי טלויזיה, והוא שותק למעשה בעניין זה.

ט. בית המשפט העליון ענה על השאלה הנזכרת בחיוב, קרי – גם שידורי בחירות ברדיו נדרשים לקבל את אישורו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ובלשון בית המשפט, מפי הנשיא ברק (עמ' 760):

> "נמצא, כי גם לעניין שידורי תעמולת בחירות ברדיו תופסת ההוראה לפיה לא תשודר תעמולת בחירות שהופקה על ידי המפלגות או רשימת המועמדים אלא אם כן בא עליה אישורו של יושב-ראש ועדת הבחירות. הוא מוסמך, איפוא, לאסור שידורים של תעמולת בחירות ברדיו, בדומה לסמכות הנתונה לו בשידורי בחירות בטלויזיה".

עוד נקבע בפרשת חרות, כי בשידורי רדיו – כבשידורי טלויזיה – משתרעת סמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית "גם על פסילת תשדירי בחירות הכוללים, בין השאר, דברי הסתה, גזענות, הכפשה ופגיעה בפרטיות" (עמ' 761).

י. על הרציונל לקביעות אלו עמד הנשיא ברק שם (עמ' 759-760):

> "אך האם יש לראות בשתיקתו של חוק דרכי תעמולה כחסר בחוק זה? האין לומר ... כי 'הרדיו היה ידוע למחוקק, והוא אף הזכיר אותו בהוראות השונות שבחוק' (שם, עמ' 713)? שאלה זו אינה פשוטה כלל ועיקר ...
> ...
> אין לפנינו, איפוא, שתיקה בחוק דרכי תעמולה אשר ניתן לראות בה 'חוסר נקיטת עמדה בסוגיה משפטית, תוך השארת הסדרתה למערכות נורמאטיביות שמחוץ לחוק המתפרש' ... אכן, לדעתנו הפירוש האפשרי היחיד של שתיקתו של חוק דרכי תעמולה בכל הנוגע לסמכותו של יושב-ראש ועדת הבחירות לאשר שידורי תעמולה ברדיו הינו תקלה חקיקתית, שמקורה בחוסר תשומת לב ...
> ...
> זהו המקרה שלפנינו. אין כל טעם סביר להבחנה בין מתן סמכות ליושב-ראש ועדת הבחירות באשר לאישור שידורי תעמולת בחירות בטלויזיה ושלילתה של סמכות זו בכל הנוגע לרדיו; אין כל טעם סביר למצב דברים שבו על שידורי תעמולת הבחירות ברדיו אין כל פיקוח ואין כל רסן. אכן, בחומה שבנה המחוקק בכל הנוגע לשידורי תעמולת בחירות הוא שכח

להניח לבנה נוספת - ובכך יצר חלל המהווה חסר - שעניינה הסמכתו של יושב-ראש ועדת הבחירות בכל הנוגע לאישור תעמולת הבחירות ברדיו".

ואמנם, בהתאם להלכה שנפסקה בפרשת חרות, נפסלו תשדירי בחירות ברדיו (ראו, למשל, החלטתה של יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-17 מיום 7.3.06 בעניין פסילת חלק מתשדיר התעמולה לרדיו של רשימת חרות).

יא. לדידי, רציונל זה חל גם, ואולי במיוחד, גם על תעמולת בחירות בפרסומי חוצות. אין כל טעם מהותי להבחין בין שידורי בחירות בטלויזיה, שידורי בחירות ברדיו ופרסומי חוצות. האם ניתן להעלות על הדעת סיטואציה בה תוכן כזה או אחר ייאסר לשידור בטלויזיה מחמת שהוא נושא מסרים גזעניים, אך ניתן יהיה לפרסמו ברבים באופן אחר? לעמדתי, התשובה לשאלה זו אינה יכולה להיות חיובית.

יב. טוענים המשיבים (סעיף 9 לתגובתם), כי "הסוגיה עוסקת סביב שידורי תעמולה ואין להעביר תחת שבטו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית תוכן של פרסומים המתפרסמים בשלטי חוצות או מעל גבי אוטובוסים" (הדגשה במקור). טענה זו איני יכול לקבל. דברי בית המשפט הגבוה לצדק בפרשת חרות לא נסמכו על העובדה כי מדובר בשידורי תעמולה, אלא על הקביעה כי לא ייתכן שתעמולת בחירות תשודר ללא פיקוח וללא רסן; כאמור, קביעה זו יפה גם לתעמולת בחירות בפרסומי חוצות ובמודעות.

יג. לשיטת היועץ המשפטי לממשלה, "הדין אינו קובע הסדר דומה להסדר שנקבע בחוק דרכי תעמולה לגבי הצורך בקבלת אישורו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לתוכנם של שידורי תעמולה ברדיו ובטלויזיה וזאת ביחס לתעמולת בחירות במסדרת פרסום חוצות, ונראה שאף אין מקום להקיש לעניין פרסום חוצות מההסדר החל על שידורי תעמולה ברדיו ובטלוויזיה". טענה זו מתקשה אני להלום. כאמור, הדין – חוק דרכי תעמולה – אינו קובע הסדר דומה לשידורי רדיו ולשידורי טלויזיה, וההסדר שנקבע לשידורי טלויזיה הוחל על שידורי רדיו מכוח הרציונל עליו עמדנו לעיל. רציונל זה חל גם על תעמולת בחירות בפרסומי חוצות ובמודעות, ואזכיר בהסכמה את עמדת הפרקליטות בפרשת חרות (עמ' 761; לשם הגילוי הנאות אציין כי כיהנתי בעת הרלבנטית כיועץ המשפטי לממשלה), כי בהיעדר פיקוח "איש את רעהו חיים בלעו" (אבות ג, ב).

יד. חוששני כי אין בידי להלום את טענת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, כי יש להקיש לענייננו מהחלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16, השופט (כתארו אז) מ' חשין, בתב"מ 15/2001 סיעת ש"ס נ' סיעת שינוי מיום 29.1.01. מעבר לעובדה כי החלטה זו ניתנה בטרם ניתן פסק הדין בפרשת חרות, הרי שהיא נסבה סביב טענות בדבר "הפרזה" ו"אי דיוקים", מהן – בכל הכבוד – קשה עד מאד, אם בכלל, ללמוד גזרה שוה לעניין טענות בדבר גזענות. כעוצמת הנושא גם עוצמת הפרשנות גם לסמכות.

טו. יחד עם זאת, מוצא אני – בכל הכבוד – טעם בעמדתו הפרקטית של בא כוח היועץ המשפטי לממשלה כי "קשה להלום פרשנות תכליתית של חוק דרכי תעמולה, שלפיה נדרש לקבל את אישורו של יושב הראש לכל פרסום חוצות של תעמולת בחירות במדינת ישראל במשך שלושה חודשים תמימים עובר לבחירות". אכן, קיים קושי מעשי באישור מראש לכל פרסום חוצות של תעמולת בחירות במהלך 90 הימים הקודמים למועד הבחירות. ואולם, קושי זה אינו גובר על המהות. לדידי, הפתרון הוא באמצעות קביעה, כי הגם שפרסומי חוצות של תעמולת בחירות כפופים לאישורו של יושב ראש ועדת הבחירות, ההתערבות בפרסומים תהא בדרך של מתן צוי מניעה לפי סעיף 17ב(א) לחוק דרכי תעמולה, ושיקול הדעת יופעל בהקשר זה.

טז. יתר על כן, יטען הטוען כי אם כך, מה באשר לפרסומי תעמולת בחירות באינטרנט שלגביהם נקבע כי "בהיעדר איסור בחוק התעמולה על שידורה של תעמולת בחירות באינטרנט, נסרב לקרוא אל תוך החוק איסור על שידור זה", וכי "לא מצאנו הצדק, כבקשת העותרת, להחיל את איסורי חוק התעמולה – אלה איסורים החלים על רדיו ועל טלוויזיה – כמות שהם, על כל שירותי האינטרנט" (החלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16, השופט (כתארו אז) מ' חשין, בתב"מ 16/2001 ש"ס – התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה נ' ח"כ אופיר פינס, סגן יו"ר ועדת הבחירות המרכזית מיום 30.1.01). אלא שאין הנדון דומה לראיה. כך, בין היתר, בעוד שחוק דרכי תעמולה מתייחס לתעמולת בחירות על דרך של מודעות ופרסומי חוצות (אם גם – על פניו – לא בהיבטים תוכניים, ראו סעיפים 10-10ב לחוק דרכי תעמולה), הוא שותק באשר לתעמולת בחירות ברשת האינטרנט, "נעדר כל ריגולציה שהיא" בלשונו של השופט חשין. וכך, באשר למודעות ופרסומי חוצות נתקשה לטעון כי הללו אינם עשויים "מקשה אחת" במובן התבניתי כדברי השופט חשין בהתייחס לרשת האינטרנט; וכך גם יכולתו של הקהל הרחב לברור תכנים של מודעות ושלטי חוצות אינה עולה על אלה של המאזין לרדיו והצופה בטלויזיה (בהם דיבר השופט חשין כ"מאזין שבוי" וכ"צופה שבוי"), ויש שיאמרו שהיא פחותה משלהם, ומכל מקום היא פחותה – באופן דרמטי – מזו של הגולש באינטרנט. נזכור, כי החלטת השופט חשין בענין האינטרנט נדרשה לסמכות בחוק דרכי תעמולה, למצער לפי לשונו, אך עם זאת לא נעלה את הדלת בהקשרים מסוימים, הגם שסברתי מכתחילה כי הדלת נעולה למדי. פועל יוצא של האמור הוא שתעמולת בחירות באינטרנט – אמנם ככלל של יום יום לא תבוא עליה ביקורתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, מה שכאמור אין כן במודעות ובפרסומי חוצות; אך לא ניתן לשלול את האפשרות שבמקרים חריגים, נוכח המהות, תידרש התערבות גם בתעמולת בחירות ברשת האינטרנט, וברי כי לא ניתן להגדירם מראש, והנושא גם אינו לפנינו, אם כי פרסומי גזענות באים במובהק בגדר אותם מקרים חריגים.

יז. על שיקול דעתו של יושב ראש ועדת הבחירות בהפעלת סמכותו נעמוד לקמן.

יח. בגדר שיקול הדעת שמפעיל יושב ראש ועדת הבחירות בבחנו תעמולת בחירות, עליו להתחשב בשני אינטרסים נוגדים. האחד, אינטרס ההגנה על חופש הביטוי; השני, אינטרס השמירה על שלום הציבור (ראו פרשת חרות; כן ראו בג"צ 2194/06 מפלגת שינוי-מפלגת המרכז ה' יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית, תק-על 2006(2) 4500). אציין כאן, כפי שציינתי בהחלטה מיום 6.12.12 בעניין שידורי תעמולת בחירות בגלי צה"ל, כי "השם תעמולה אבד עליו הכלח ומזכיר משטרים מתקופות אפלות, אך הוא משמש כמונח בחוק".

יט. כאמור, במסגרת תעמולת בחירות מונח על כף המאזניים האחת האינטרס של ההגנה על חופש הביטוי. למותר להכביר מלים בדבר חשיבותו של חופש הביטוי, שחשיבותו מתעצמת שעה שעסקינן בביטוי פוליטי:

> "עקרון יסוד עיקרי, הרלבנטי לגיבושה של תכלית החקיקה, הוא חופש הביטוי. חופש זה משתרע על כל ביטוי. הוא מקבל משמעות מיוחדת לעניין הביטוי הפוליטי בכלל ולעניין הביטוי הפוליטי במסגרת מאבק בחירות בפרט ... אכן, אחד הטעמים העיקריים להצדקת חופש הביטוי הוא בקיומו של המשטר הדמוקרטי. בלא חופש הביטוי, הדמוקרטיה מאבדת את נשמתה. בלא דמוקרטיה, אין חיות לחופש הביטוי. 'דמוקרטיה אמיתית וחירות הביטוי חד הן, והדבר נכון לכל משך פעולתה של צורת המשטר האמורה בכלל ובעת בחירות בפרט' (הנשיא שמגר בבג"צ 372/84 קלופפר-נוה נ. שר החינוך והתרבות, פ"ד לח(2) 233, 239) חופש הביטוי מבטיח החלפת דעות בין בני הציבור, ובכך מאפשר גיבוש עמדה באשר לנושאים העומדים על סדר היום הלאומי ... 'רק בדרך זו הוא יוכל ליצור לעצמו דעה עצמאית ככל האפשר על אותן שאלות העומדות ברומו של עולם החברה והמדינה, שההכרעה עליהן נתונה בסופו של דבר בידיו, בתוקף זכותו לבחור את מוסדות המדינה' (השופט לנדוי בבג"צ 243/62 אולפני הסרטה בישראל בע"מ נ. גרי, פ"ד טז 2407, 2415)" (בג"צ 869/92 זוילי נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-13, פ"ד מו(2) 692, בעמ' 707-706 מפי הנשיא ברק).

אכן, אין חולק כי החופש להחליף ולשמוע דעות הוא כאויר לנשימה לקיומו של הליך בחירה דמוקרטי.

כ. על הכף השנייה של המאזניים מונח, כאמור, אינטרס הכלל בביטחון, בשלום ובסדר ציבורי. אינטרס הכלל כולל, כאמור, גם הגנה מפני דברי הסתה וגזענות. בפרשת חרות קבע הנשיא ברק (בעמ' 763), כי "אין למנוע (מראש) את חופש הביטוי אלא אם כן מתקיימת ודאות קרובה כי אם הביטוי יושמע תתרחש פגיעה קשה וממשית באינטרס הציבור". השופט (כתארו אז) מצא ציין, כי (בעמ' 767-766):

> "... התערבותו של יושב ראש ועדת הבחירות בתוכנם של תשדירי התעמולה, המופקים על-ידי רשימות המועמדים והמוגשים לאישורו, עשויה

להיות מוצדקת רק בהתקיים חשש ממשי לפגיעה בערך מוגן נגדי. ואולם בהכרעת השאלה, אם בנסיבותיו של מקרה נתון מתקיים חשש לפגיעה כזאת, נתון ליושב ראש ועדת הבחירות שיקול-דעת רחב. המסגרת הנורמאטיווית שבגדרה עליו לבחון את השאלה, אם לאשר תשדיר שהוגש לו, דומה, אמנם, בעיקרה לנוסחת האיזון המקובלת שעל-פיה מכריע בית המשפט בניגוד שבין חופש הביטוי לבין אינטרסים וערכים נגדיים. אך הפעלתה על-ידיו טעונה התחשבות בשיקולים נוספים המתחייבים מהכפפת כל שידורי התעמולה לאישורו המוקדם. כך, למשל, רשאי יושב ראש ועדת הבחירות לפסול תשדיר תעמולה הכולל דברי הסתה לגזענות, או תמיכה בתפיסה השוללת את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, גם בהיעדר הסתברות כלשהי ששידורו יפגע בערכים שסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת נועד להגן עליהם".

זוהי, איפוא, המסגרת הנורמטיבית להכרעה בבקשה. נעמוד עתה, בקצירת האומר, על האיסור בדבר הסתה לגזענות.

על הגזענות

כא. סעיף 144ב לחוק העונשין, תשל"ז-1977 אוסר על פרסום הסתה לגזענות. סעיף 144ד לחוק העונשין אוסר על החזקת פרסום גזעני. סעיף 144א לחוק העונשין משמיענו גזענות מהי:

"גזענות - רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסיה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני".

כב. בע"פ 2831/95 אלבה נ' מדינת ישראל,פ"ד נ(5) 221 עמד בית המשפט העליון על הרקע לחקיקת סעיפים אלה:

"מדינת ישראל קמה בצלה של השואה. עם הקמתה חרתה המדינה על דגלה את לקחה הנורא של השנאה הגזענית, שטעמה המר ליווה את עמנו מאז גלה מארצו ושבעשור האחרון לגלותו העמידה אותו על סף הכליה. בהכרזה על הקמת המדינה, לצד ההכרזה כי 'מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות', באה ההצהרה הקובעת כי 'מדינת ישראל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות' ...

...

אבותיה המייסדים של המדינה נתנו בה ביטוי לאני מאמין שהינחה אותם, כשלוחיו של העם בשעתו הגדולה: הקמת מדינה שתהיה בית לעם היהודי ועם זאת תקיים משטר דמוקרטי המבוסס על הכרה בשוויון זכויות מלא לכל אזרחיה, יהודים ולא-יהודים. אכן, תפיסת יסוד מדינית-חברתית זו, שהטעימה את השוויון והוקיעה את הגזענות, שיקפה את ההסכמה הלאומית הכללית. דבר ההכרזה לא כיוון לחזון רחוק. הוא ביטא הבנה עמוקה בדבר האופי והדמות שיהיו למדינה מעת הקמתה" (מפי השופט (כתארו אז) מצא, בעמ' 249-250; ראו גם רע"א 6709/98 היועץ המשפטי לממשלה נ' רשימת מולדת-גשר-צומת לבחירות לרשויות המקומיות נצרת עלית, פ"ד נג(1) 351).

כג. על רקע דברים נכוחים אלה, בכל הכבוד, נעמוד עתה על הפרסום נשוא הבקשה דנן.

מן הכלל אל הפרט

כד. לעמדתי, הפרסום מושא הכתבה הוא – במובהק – פרסום שיתפרש בעיני רואיו כמסר גזעני, וזאת גם אם מנסחיו או חלקם ראו בו מסר פוליטי גרידא. הכיתוב "נאמנות" בשפה הערבית, ותחתיו הכיתוב "בלי חובות אין זכויות", מתייחס בהכרח רק למגזר הערבי במדינת ישראל בכללותו, והוא נועד להציגו כמגזר שאינו נאמן למדינת ישראל. פרסום זה נועד להשפיל קבוצה אחת במדינת ישראל – האוכלוסיה הערבית. ככזה, הוא עלול לפגוע – ברמת ודאות קרובה – ברגשותיה של אוכלוסיה זו. ביטוי גזעני כגון דא עלול לפגוע גם ברגשותיהם של יהודים, אשר שימשו ולמרבה הצער עודם משמשים כמטרה לרדיפה על רקע גזעני ברחבי העולם (ראו גם רשימתי "המדינה וערביי ישראל: המאבק לשוויון במסגרת מדינה יהודית, דמוקרטית ומיוסרת" מתוך ספרי נתיבי ממשל ומשפט – סוגיות במשפט הציבורי בישראל (תשס"ג) 293, 296-297, פורסמה לפני כן בקרית המשפט ג' (תשס"ג) 107). לפיכך, ובאיזון בין חופש הביטוי לבין הערכים הנזכרים, ידם של האחרונים על העליונה. הדברים נאמרים, עם שער אני לפרשנות האיזון בין חופש הביטוי ל"תקנת הציבור ורגשותיו" לפי חוק העזר לירושלים (שילוט), תש"ם-1980, שעסקה בלוחות מודעות עירוניים ובהקשר דברים בוטים כלפי אישיות פוליטית, שם ניתנה בכורה לחופש הביטוי (בג"צ 6226/01 אינדור נ' עיריית ירושלים (לא פורסם)). אכן, חופש הביטוי חל – כידוע – גם על ביטויים פוגעים ומרגיזים. לדידי הוא נסוג כליל כשעסקינן בגזענות או במה שעשוי להתפרש כמשמיע אותה.

כה. אוסיף, כי אין בידי לקבל את טענת המשיבים שהכוונה בפרסום היא לכל חלקי האוכלוסיה וכל אדם שאינו ממלא חובותיו, וכי תכליתו היא לעודד ציות לחוק מצד אזרחי המדינה. מדובר בטענה שלא אוכל לראותה אלא כמיתממת, אשר נטענה אך על מנת להכשיר את הפרסום. אילו היתה בפרסום המילה "נאמנות" בעברית בלבד, אולי ניתן היה לחפש לה כף זכות; לא כן כאשר המילה מופיעה בערבית, וכידוע מרבית אזרחי ישראל היהודים (וחבל) אינם קוראים ערבית; אם כן היעד ברור. עוד אוסיף, כי לעמדתי לא ניתן להקיש מפסקי הדין הנזכרים בסעיפים 33-35 לתגובת המשיבים, באשר הללו עוסקים במניעת השתתפות בבחירות לכנסת; במטריה של מניעת השתתפות בבחירות "יש להתחשב ביסודות 'הגרעיניים' או 'המינימליים' של ההסתה לגזענות" (א"ב 11280/02 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש עשרה נ' ח"כ אחמד טיבי, פ"ד נז(4) 1, 25, מפי הנשיא ברק). מובן, כי איני מביע לעת הזאת דעה בסוגיה זו, מה גם שבעת כתיבתה של החלטה זו נושא רשימת עוצמה לישראל עודו על האבניים בערעור פסילה.

כו. אנו, בני העם היהודי. הופלינו בכל תולדותינו כמיעוט, תוך הכללות מכפישות. לכן מניעת שמץ חשש לגזענות צריך שתהא בצופן הגנטי שלנו כלפי השוכנים עמנו והם מיעוט. אין לכך קשר לביקורת לגיטימית שניתן למתוח על פלוני או אלמוני מן הציבור הערבי – או היהודי – בשל יחסו למדינה, ואף איני משוה את הדברים לתוצאות הקשות של הגזענות האנטישמית, כמובן. אך המודעה היא, על פי האמור, הכללה שיש בה סממנים גזעניים. רוצה אני לקוות שבמחשבה שניה יסברו כך גם המשיבים. על כן תוסר.

ניתן בזאת צו לפי סעיף 17ב(א) לחוק דרכי תעמולה האוסר על המשיבים ועל רשימת עוצמה לישראל לפרסם את המודעה נשוא הבקשה.

ניתנה היום, כ"ח בכסלו התשע"ג (12.12.2012).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י" בטבת תשע"ג
26 בדצמבר 2012

תב"כ 9/19

המבקש: חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר - סיעת יהדות התורה

המשיבה: מפלגת קדימה

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

החלטה

א. זוהי בקשתו של חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר. עניינה של הבקשה בטענה, כי מודעת חוצות שפורסמה מטעם מפלגת קדימה, המתייחסת לתשלומים לחיילים ולאברכים, היא תעמולת בחירות אסורה.

הבקשה

ב. הבקשה נסבה סביב מודעה מטעמה של מפלגת קדימה (המודעה לא צורפה לבקשה, כי אם לתגובת המשיבים), הנושאת את הכיתוב הבא:

"אברכים = 3400 ש"ח לחודש
חיילים = 352 ש"ח לחודש
לשלם לחיילים כמו לאברכים!"

ג. בבקשה – שלא נתמכה בתצהיר – נטען, כי מדובר בפרסום מסית, שמטרתו היא לעורר איבה ומדנים נגד היהודים החרדים "הקרויים בסלנג ההמוני 'אברכים'", וכי הדבר עלול לגרום לשנאה ואף לאלימות. נטען, כי עצם הפניית התעמולה נגד ציבור מוגדר היא הסתה לגזענות. נאמר, כי "גם אם 'האברכים' אינם בני גזע אחד, הרי עצם השימוש בחיילים מחד ויהודים מאידך, היא הסתה מסוכנת עד שפיכות דמים". עוד נטען בבקשה, כי המודעה מטעה את הציבור, באשר שכרם של אברכים אינו 3,400 ש"ח, ובאשר חייל נשוי מקבל שכר חודשי העולה "פי שלושה ממה שמקבל אברך נשוי".

נאמר כי "השימוש בחיילים בהסתה המונית, מסוכנת (כך במקור - א"ר) לא רק לחרדים". נתבקשה איפוא "פסילת התעמולה האנטישמית של קדימה".

ד. בהחלטה מיום 24.12.12 התבקשה תגובת מפלגת קדימה. בתגובה מיום 25.12.12 (שאף היא לא נתמכה בתצהיר) נאמר, כי אחד הדגלים המרכזיים שהניפה קדימה הוא המאבק לשויון בנטל ותגמול ראוי לחיילים. נאמר, כי המודעות אינן פוגעניות ואין בהן קריאה לפגוע בזכויותיהם של האברכים, וכי הן אינן מכוונות נגד ציבור האברכים (אלא לטובת החיילים). נטען, כי האברכים הם חלק מעם ישראל, וכי גם אליבא דחבר הכנסת אייכלר הם אינם "בני גזע אחד", ודי בכך על מנת לדחות את טענת הגזענות. עוד נטען, כי לא קיים חשש לפגיעה בערך מוגן אחר ברמה המצדיקה את הגבלת חופש הביטוי של קדימה. באשר לטענת ההטעיה נאמר, כי "הסכום שצוין במודעה (3,400 ש"ח) כתשלום שמקבל אברך מבוסס על נתונים ומהווה הערכה זהירה ביותר, כאשר הנתונים מלמדים כי בפועל חלק מהאברכים אף מקבלים תשלומים בסכומים גבוהים יותר". בהקשר זה צורפו לתגובה מחקר של המועצה לכלכלה במשרד ראש הממשלה, וכן פרסומים שונים מן העיתונות. נטען, כי יושב ראש ועדת הבחירות אינו מפקח על דיוקם של פרסומי תעמולה. לבסוף נטען, כי סמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות לפסול שלטי חוצות "שמורה למקרים קיצוניים וברורים ואינה מיועדת למקרה שלפנינו".

ה. בתשובה (ברשות) לתגובה נטען כי התגובה כוללת נתונים שקריים, שכן לגבי תלמיד ישיבה רווק מקבלת ישיבה (לא התלמיד עצמו) 740 ש"ח לעומת 352 ש"ח כדמי כיס לחייל שכלכלתו על צה"ל. אברך נשוי מקבל 900 ₪ ואזי אין הישיבה מקבלת דבר, ואילו חייל נשוי מקבל פי ארבעה, והבטחת הכנסה ניתנת רק לרבע מכלל האברכים הנשואים בתנאי שהאשה אינה מפרנסת ולהם שלושה ילדים. ואחרים במצב כלכלי דומה מקבלים פי שלושה. הסתה, כך נטען, גורמת לרבים לחשוב שהחרדים מופלים לטובה.

הכרעה

ו. לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה לתגובה, חוששני שאין בידי להיעתר לבקשה.

ז. אדרש תחילה לשאלת הסמכות. בהחלטתי מיום 12.12.12 בעניין לואיס פרנקנטלר ואח' נ' ח"כ פרופסור אריה אלדד ואח' קבעתי, כי ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מסורה הסמכות להתערב בתוכנם של פרסומי חוצות (ראו פסקאות ז-טז להחלטה זו). ערר שהוגש על החלטה זו לועדת הבחירות המרכזית נדחה ביום 25.12.12. האמור בהחלטה בעניין עוצמה לישראל בהקשר הסמכות יפה גם לענייננו, והדברים נתונים לשיקול דעת. על הפעלתו של שיקול הדעת נעמוד להלן.

ח. בגדר הפעלת שיקול דעתו של יושב ראש ועדת הבחירות, עליו להתחשב בשני שיקולים נוגדים: האחד, אינטרס ההגנה על חופש הביטוי, ובמיוחד ביטוי פוליטי במסגרת מערכת בחירות; השני, אינטרס השמירה על שלום הציבור (בג"צ 212/03 חרות התנועה הלאומית נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש עשרה, פ"ד נז(1) 750; בג"צ 2194/06 מפלגת שינוי-מפלגת המרכז נ' יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית (לא פורסם)). אכן, החופש להשמיע דעות הוא חיוני לקיומו של הליך בחירה דמוקרטי. על הכף השניה של המאזניים מוטל, כאמור, אינטרס הכלל

בביטחון, בשלום ובסדר ציבורי. אינטרס זה כולל גם הגנה מפני פגיעה ברגשותיו של הציבור במיוחד "במקרים בהם הפגיעה ברגשות הטמונה בביטוי עולה כדי ביזוי והשפלה" (פרשת שינוי, פסקה 13 לפסק דינו של הנשיא ברק), וכן הגנה מפני דברי גזענות.

ט. לאחר שעיינתי במודעה נשוא הבקשה, איני סבור כי היא באה בקהלם של המקרים, המצדיקים את הגבלתו של חופש הביטוי הפוליטי בתקופת בחירות. סוגית שירותם של אברכים בצבא ההגנה לישראל היא סוגיה ציבורית מן המעלה הראשונה, המעסיקה את השיח הציבורי והמשפטי בישראל מזה שנות דור למצער. סבורני, כי קריאה להשוואת תנאיהם של חיילים בצבא ההגנה לישראל לתנאיהם של אברכים מצויה בגדרו של השיח הציבורי הלגיטימי, והיא אינה הסתה נגד יהודים חרדים. היא בודאי אינה "אנטישמית", כנטען בבקשה. אכן, זכותו המלאה של הציבור החרדי, וכך של מציגיו הפוליטיים, שלא להסכים למודעה זו. זכותם המלאה גם לחלוק על דיוקה ולהציג נתוני נגד, כפי שעשו בתשובה לתגובה. אולם אי הסכמה למודעה אין בה כדי להגביל את חופש הביטוי של מפלגת קדימה. לכך נדרש יותר מאי הסכמה. גזענות היא אחד המקרים שבהם יוגבל חופש הביטוי; ראו החלטתי האמורה בעניין פרנקנטלר. הסתה נגד יהודים חרדים ככאלה – כגון הצגתם באור משפיל בסטראוטיפ מכליל בשל מראם ומלבושם, למשל – היא כזאת; ראו החלטתה של יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16, השופטת (כתארה אז) ביניש, לפסול קטע מתשדיר בו מופיעות דמויות של אנשים, חרדים על פי לבושם, הנדבקים לרגלו של אדם חילוני ההולך ברחוב ונגררים אחריו על הכביש בצורה מבישה, כאשר בסופו של הקטע מתפוגגים החרדים בדרך לא ברורה, ונותרת מגבעת אחת על הרצפה המותירה מקום לדמיון להשלים כיצד מתפוגגים האנשים; עתירה כנגד החלטה זו נדחתה בפסק הדין בפרשת שינוי, וראו בהיקש סעיף 144 ו' לחוק העונשין, תשל"ז-1977. דבר זה לא התקיים בנידון דידן. אציין באופן כללי, כי גם אם ראוי להעדיף במערכת בחירות מסרים חיוביים בדבר עדיפותה הנטענת של הרשימה המפרסמת על זולתה, תחת הכאה על חטא על חזה הזולת, קשה מאוד לעצב בויכוח פוליטי תבנית שלא תכלול טענות או ביקורת כלפי יריב פוליטי כזה או אחר. אוסיף, כי במכתב לאחד הפונים מן הציבור בימים אלה כתבתי "... טוב תנהגנה הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת אם תנקוטנה בלשון נקיה, ותזנחנה את נתיב ההתלהמות ... למרבה הצער, לעתים דעה זו משאלה היא. מכל מקום, גם אין פסול בדברי ביקורת כל עוד אינם חורגים לתחום הפלילי". יש רק לקוות שכל הנוגעים בדבר יזכרו את איסורי לשון הרע, הן במשפט הנוהג בישראל והן במשפט העברי, נושא שעליו מסר נפשו החפץ חיים זצ"ל, מגדולי התורה בדורות שקדמו לשואה, והדברים נאמרים הן כעניין משפטי הן כעניין ערכי.

י. מוסיף המבקש וטוען, כי המודעה מטעה את הציבור. בתגובה נטען, כאמור, כי יש לדחות טענה זו וכי הסכום הנזכר במודעה מבוסס על "הערכה זהירה ביותר", וצורפו תימוכין שונים. בתשובה לתגובה נטען, כאמור, כי הדברים מבוססים על נתונים שאינם אמת.

יא. לאחר העיון, אתקשה להידרש לטענת ההטעיה לאמיתה. בהחלטתה בתב"כ 19/17 מפלגת העבודה הישראלית נ' מפלגת קדימה מיום 22.3.06 קבעה יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-17, השופטת (כתארה אז) ביניש, כי "ליו"ר ועדת הבחירות אין כלים לבחון את אמיתות התשדירים ואת דיוק ההצהרות בהם, ואין זה בגדר סמכותו לפסול תשדיר שלכאורה נאמרים בו דברים שאינם נכונים. הקביעה מהי 'אמת' ומה 'אינו אמת' אינה מסורה ליושב ראש ועדת הבחירות ועל כן, אי-אמירת אמת לכאורה בתשדיר תעמולה אינה עילה לפסילתו". בהחלטתו בתב"כ 4/18

ראו"ל משה יעלון ואח' נ' מפלגת קדימה מיום 27.1.09 קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-18, המשנה לנשיאה ריבלין, כי "יש להניח כי לא כל אשר נאמר בתשדירי התעמולה אמת הוא. אכן הדבר אינו ראוי אלא שאין ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית כלים לבחון את אמיתות הדברים; ממילא אין בידי הכח לפסול את השידור מטעם זה".

יב. כשלעצמי, איני סבור – ובמובהק – כי תעמולת בחירות צריכה להוות במה לפרסומם של דברי שקר או הטעיה, אף מעבר לגזענות או לעניינים פליליים. מצטרף אני לדבריו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16 ולראשות הממשלה, השופט (כתארו אז) מ' חשין, כי "אם אתקל בקטע שידור שיש בו על פניו כדי להטעות את הצופה או את המאזין, לא אהסס לפסול אותו על אתר" (מכתבו לסגני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מיום 16.1.01). עם זאת, על הטוען להטעיה להוכיח טענה זו בראיות ברורות וחד משמעיות, והדברים צריכים להיות ברורים על פניהם, אפשר לומר – זועקים. ספק פועל, מטבע חופש הביטוי והשכל הישר, לטובת המפרסם. במקרה דנא אין בידי כמובן להכריע (כדרך שציין המשנה לנשיאה ריבלין בקטע שצוטט מעלה) באשר לנכונות הפרטים שבמחלוקת, בודאי לא ברמת ההוכחה הגבוהה והמובהקת הנדרשת מן המבקש פסילה, כדי שעל פניהם יצדיקו הדברים נקיטה בצעד של צו מניעה.

כללם של דברים

יג. על יסוד האמור, אין בידי להיעתר לבקשה.

ניתנה היום, י"ג בטבת התשע"ג (26.12.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ב' בשבט תשע"ג
13 בינואר 2013

<u>תב"כ 17/19</u>

המבקשת: עוצמה לישראל

המשיבה: עירית ירושלים

<u>החלטה</u>

ניתן בזאת תוקף של החלטה להסכמת הצדדים, לפיה המבקשת רשאית לתלות מודעות על הגדר הצמודה, החופפת והמקיפה את המבנה ברחוב יהודה 42 בירושלים, המשמש כמשרדה של המבקשת, וכי לא יתלו מודעות של שום גדר אחרת הסמוכה למבנה "לרבות גדרות היקפיות בשטח משותף התוחמות מספר מבנים, שביניהם מבנה המשרד, כפי שנתלו בעבר".

נרשמה הודעת העיריה, כי אין בהסכמה זו כדי לגרוע מעמדתה כי היא פעלה בהתאם להוראות חוק העזר לירושלים (שילוט), התש"ם-1980.

כן נרשמה הודעת העיריה כי היא פועלת באופן שוויוני כנגד כל רשימות המתמודדים בבחירות לכנסת, המקיימות תעמולת בחירות במקומות שלא נקבעו לשם כך על פי החוק.

בכפוף לאמור, נמחקת הבקשה.

ניתנה היום, ב' בשבט התשע"ג (13.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ה' בשבט התשע"ג
16.1.2013

אל: ח"כ הרב משה גפני
הכנסת, ירושלים

שלום רב,

הנדון: מודעה ב"גלובס" (8-9 בינואר 2013) ובה כונו החרדים "מוצצי דמנו"

תודה על העתק מכתבך ליועץ המשפטי לממשלה, שנושא האכיפה אכן בסמכותו, וחזקה כי יבדוק את הנחוץ. שורות אלה נכתבות כדי להביע שאט נפש עז מן המודעה (מאת "האזרח המודאג דוד פוגל"), בשל השימוש בביטוי "מוצצי דמנו" כלפי החרדים. ניתן להתווכח עם מגזר בציבור, אך מכאן ועד שאיבת מונחים מן הלכסיקון הנודע לשמצה בהיסטוריה של עמנו והקמים עליו – המרחק רב עד מאוד. מבלי שאטע מסמרות לגבי נושאי אכיפה, צר לי ביותר שהעיתון מצא לנכון לפרסם מודעה זו כמות שהיא.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

העתק: היועץ המשפטי לממשלה



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ז בטבת תשע"ג
9 בינואר 2013

המבקש: חבר הכנסת ד"ר דב חנין

המשיבה: עירית רחובות

בקשה מיום 1.1.2013

החלטה

א. זוהי בקשתו של חבר הכנסת ד"ר דב חנין מרשימת חד"ש. בבקשה מיום 1.1.13 נאמר, כי פעילי חד"ש פנו לעירית רחובות בבקשה "להצבת דוכן בעיר, כחלק ממסע הבחירות של חד"ש", אולם סורבו בנימוק כי עירית רחובות "החליטה למנוע הצבת דוכני בחירות כלשהם בעיר עד אחרי יום הבחירות". נטען, כי מדובר ב"הגבלה שרירותית, לא מנומקת, לא שקופה וקיצונית של חופש הביטוי, שאין לה מקום במדינה דמוקרטית", וכי "הגבלה שכזו חורגת מתחום סמכויות השלטון – המרכזי או המקומי".

ב. בהחלטה מיום 2.1.13 התבקש המבקש להבהיר מהו, לשיטתו, מקור הסמכות מכוחו רשאי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לחייב את עירית רחובות להציב דוכני הסברה פוליטיים בתחומה, בנסיבות של איסור כולל.

ג. בהודעה מיום 6.1.13 נאמר, כי הפניה נעשתה "על בסיס עקרונות של חופש הביטוי. מהם נגזרים חובות הרשויות כולן לאפשר תעמולה פוליטית, כולל הפצת חומרי הסברה בדוכנים, בתקופת מערכת בחירות". עוד נאמר, כי "להבנתי, תפקידה של ועדת הבחירות המרכזית איננו רק טכני-מנהלתי. זהו הגוף המופקד על קיומן של בחירות דמוקרטיות, שמרכיב חירות ההסברה הפוליטית והתעמולה, מרכזי ביותר בהן".

ד. בהחלטה מיום 7.1.13 התבקשה תגובת העיריה. בתגובה מיום 8.1.13 נאמר, כי "לא היתה כוונה לשלול לחלוטין הצבת דוכני תעמולת בחירות בעיר, אלא איסור להצבת דוכני תעמולה במקום

המבוקש, שהינו רחוב מרכזי בעיר והומה אדם", וכי "מלכתחילה שקלה עירית רחובות לאסור הצבת דוכני תעמולה במקומות ציבוריים משיקולים של שמירת הסדר והניקיון, חזות העיר, בטיחות העוברים והשבים וכיו"ב, ואולם נוכח מספר בקשות שהופנו אליה לאחרונה נאותה העיריה לשקול בחיוב לאפשר הצבת דוכני תעמולה באופן מידתי, במקומות המתאימים ותוך שמירה על המרחב הציבורי, איכות הסביבה וטובת ציבור התושבים". עוד נאמר, כי "במסגרת הנוהל שהעיריה מגבשת בימים אלו תוכל כל סיעה – כולל חד"ש – להגיש בקשה להצבת דוכן תעמולה. כל בקשה שתעמוד בנהלים תיענה בחיוב". נאמר, כי חרף האמור סבורה העיריה כי אין זה בסמכות ועדת הבחירות להיעתר לבקשה "לפעול לאישור בקשת הרישוי לדוכן חד"ש בעיר רחובות".

ה. אין חולק על חשיבותו של חופש הביטוי, קל וחומר עת עסקינן בביטוי פוליטי בתקופת בחירות. להשקפתי, על הרשויות במדינה לפעול – כעניין של מדיניות – להגשמתו של חופש הביטוי הפוליטי בתקופת בחירות, כמובן בגדרי חוקי הבחירות השונים. בהקשר לבקשה הקונקרטית, ספק אם מכוח סמכויותיו כפי שהותוו בחוק רשאי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לחייב את העיריה להציב בתחומה דוכנים מטעם הרשימות המתמודדות בבחירות (והמבקש אף לא הצביע על מקור סמכות כאמור). מכל מקום, ונוכח הצהרתה של העיריה כמפורט מעלה, אותה כמובן יש לקדם בברכה, נדמה כי מבוקשו של חבר הכנסת הפונה ניתן לו. אוסיף, כי נוכח העובדה שמועד הבחירות ממשמש ובא, על העיריה לגבש את הנוהל הנזכר בתגובתה בהקדם האפשרי.

ניתנה היום, כ"ז בטבת התשע"ג (9.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيمروبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ו'בשבט תשע"ג
17 בינואר 2013

תב"כ 38/19

המבקשת: רשימת " הליכוד ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה"

המשיבה: רשימת "הבית היהודי בראשות נפתלי בנט- מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה לכנסת ה- 19

החלטה

א. לפניי בקשה לצו מניעה לפי סעיף 17ב(א) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 (להלן חוק דרכי תעמולה), אשר יורה למשיבה להימנע מפרסום של מודעה מודפסת בעיתונים ושל שלט חוצות מודפס, הנושאים את הכיתוב "חזקים ביחד בוחרים בנט", על רקע תמונותיהם של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, ושל מר נפתלי בנט, יו"ר רשימת "הבית היהודי".

ב. לטענת המבקשת, תכליתם של המודעה ושלט החוצות שבהם עסקינן "לגנוב את דעתם של הבוחרים מגוש הימין", הנוטים להצביע בבחירות עבור רשימת "הליכוד-ישראל ביתנו". כנטען, בכך יש הטעיית הציבור "באמצעות מניפולציה בלתי הוגנת ואסורה, מסר מטעה ושקרי לפיו, ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו ... פונה כביכול אל האזרחים שנוטים להצביע עבור רשימת 'הליכוד ישראל ביתנו' ואומר להם: אל תצביעו עבורי.. כי לנו יש מספיק קולות...אני מבקש מכם לכן להצביע עבור השותף שלי לדרך... נפתלי בנט". עוד נטען, כי המודעה מבקשת לטעת בבוחרים את המסר המוטעה, שלפיו קיים הסכם קואליציוני בין ראש הממשלה למר בנט, שיכלול את רשימת "הבית היהודי" בקואליציה אשר תרכיב את הממשלה הבאה.

ג. בתגובתה ציינה המשיבה, כי "אין מחלוקת כי חל איסור על מודעות מטעות". עם זאת לטענתה, אין במודעות אלו כדי להטעות את הציבור. כנטען, "הפרשנות של הצופה הסביר למודעות הינו... 'לומר לציבור שנמליץ על נתניהו ושיהיה כוח חזק שיחזק אותו וישמור עליו'". לטענת המשיבה הבהירה תגובתה זו בפומבי. נטען, כי אף אם מדובר בהטעיה היא אינה באה בגדרי הטעיה המצדיקה פגיעה בחופש הביטוי הפוליטי.

ד. התכליות ביסוד חוק דרכי תעמולה כוללות "אותן המטרות הקשורות לעצם הסדרת הבחירות, ובהן, בעיקר, השמירה על השוויון בבחירות, הגינות הבחירות, טוהר הבחירות ותקינותן, מניעת הטעיה של הבוחרים ומניעת עיוותים בהליך הבחירות ותוצאותיו" (תר"מ 4/19 סיעת "ישראל ביתנו" בכנסת נ' מר אליעזר בר שדה והאסמכתאות שם (השופטת פרוקצ'יה)). יוזכר גם סעיף 13 לחוק דרכי תעמולה הקובע, כי "לא תהא תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחת או למענה בצורה או בדרך שיש בהם משום הפרעה בלתי הוגנת של תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת או למענה".

ה. למותר להכביר מלים בדבר החשיבות בהגנה על זכותו של הבוחר להצביע באופן מושכל וחופשי תוך שתמונה עובדתית, מדויקת ככל הניתן, לנגד עיניו. כפי שציינתי לאחרונה בתב"כ 9/19 חבר הכנסת אייכלר נגד קדימה, "כשלעצמי, איני סבור- ובמובהק-כי תעמולת בחירות צריכה להיות במה לפרסומם של דברי שקר או הטעיה, אף מעבר לגזענות או לעניינים פליליים. מצטרף אני לדבריו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 16 ולראשות הממשלה, השופט (כתארו אז) מ' חשין, כי 'אם אתקל בקטע שידור שיש בו על פניו כדי להטעות את הצופה או את המאזין, לא אהסס לפסול אות על אתר' (מכתבו לסגני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מיום 16.1.01). עם זאת, על הטוען להטעיה להוכיח טענה זו בראיות ברורות וחד משמעיות, והדברים צריכים להיות ברורים על פניהם, אפשר לומר- זועקים".

ו. לדידי המקרה שלפנינו בא בקהלם של אלה. השלטים שבהם מוצגים מר נתניהו ומר בנט זה לצד זה תחת הכותרת "חזקים ביחד" עלולים ליצור, בכל הכבוד, את הרושם המוטעה כי השניים חברו יחדיו, והצבעה לרשימת "הבית היהודי" משמעה הלכה למעשה גם הצבעה לרשימת "הליכוד- ישראל ביתנו". ייתכנו בהחלט אנשים שיוטעו לחשוב כי יש כבר לעת הזאת בין השניים הסכמה הדדית, ואולי אף סיכום הדדי, לישיבה יחד בממשלה, וכי כל אחת מן הרשימות "אדישה" להצבעה בעבור רעותה.

זאת גם אם לא יהיו אלה כלל הציבור הרלבנטי, ויהיו רבים שיראו בכך רק "גימיק" בוטה.

ז. בתשדיר בחירות היום הציג הרב א' דרעי נציג ש"ס פתק שמצידו האחד תמונת מר נתניהו ומצדו האחר פתק ש"ס, תוך הסבר שעיקרו כי ש"ס תתמוך במועמדות מר נתניהו לראש הממשלה. התלבטתי לגביו, אך סברתי לבסוף כי אין כאן הטעיה, שכן אין בזאת אותה לכאוריות כמו "חזקים ביחד" שבענייננו, ואין עולה "איחוד הלבבות" בין ש"ס לליכוד- ישראל ביתנו.

ח. נוכח האמור מוצא בזאת צו האוסר על פרסום מודעות עיתונות ושלטי חוצות הנושאות את הכיתוב האמור. שלטי החוצות יוסרו עד השעה 13:00 מחר (18.1.13).

ניתנה היום, ו' בשבט התשע"ג (17.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ו' בשבט תשע"ג
17 בינואר 2013

תב"כ 42/19

המבקשת: עירית סכנין

המשיבה: רשימת עוצמה לישראל

פניה מיום 15.1.13

החלטה

א. בפניה מיום 15.1.13 נאמר, כי בתעמולת הבחירות של מפלגת עוצמה לישראל מכפישים את שמה של העיר סח'נין בפרט והמגזר הערבי בכלל בטענת שווא כי בסכנין לא משלמים ארנונה, בנוסח הבא:

"מהיום כולם מבינים!?
כמה ארנונה אתם משלמים?
בסח'נין לא יודעים מה זה ארנונה.
ומה לגבי תשלום מס הכנסה כחוק?
במזרח ירושלים מצפצפים על החוק
צריכים אישור לסגור מרפסת?
בטייבה בונים פיראטיות"

יש לציין, כי לבקשה – בה התבקשה הפסקת תעמולה זו – לא צורף כל פרסום כאמור.

ב. בהחלטה מיום 16.1.13 התבקשה תגובת המשיבה. נקבע, כי בתגובה יובהר, בין היתר, האם אכן נעשה פרסום כאמור, לרבות ברשת האינטרנט. צוין, כי הפרסום הלכאורי בו מדובר שונה מן הניסוח שאושר בבג"צ 236/13 עוצמה לישראל נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19, ושהוטעם על ידי המשיבה כמונע הכללה, "בסח'נין לא כולם משלמים ארנונה; במזרח ירושלים יש המצפצפים על החוק; בטייבה ובנגב יש הבונים וילות פיראטיות".

ג. בתגובת המשיבה נאמר, כי "לאחר הערות כבוד יו"ר ועדת הבחירות בהחלטתו לפסול את המילים בערבית 'נאמנות' בקמפיין שילוט החוצות של המשיבה, שינתה המשיבה את מסריה באופן שישקפו בצורה נאמנה יותר את האמת", וכי בפרסומיה טוענת המשיבה "בסכנין יש מי שלא יודע מה זאת ארנונה". לאחר הגשת התגובה הודיע - טלפונית – עו"ד אלעד כהן, היועץ המשפטי של המשיבה, כי המשיבה אינה מפרסמת פרסומים בנוסח שצוטט בבקשה, וכי אין בכוונתה לעשות כן.

ד. כאמור, לבקשה לא צורף כל פרסום בנוסח המצוטט בבקשה. המשיבה הודיעה כי אינה מפרסמת פרסומים כאמור, וכי אין בכוונתה לעשות כן, ולהודעה זו ניתן בזה תוקף של החלטה. באשר לפרסום שצוטט בתגובת המשיבה אבהיר, כי פרסומים כגון דא הותרו בפסק דינו של בית המשפט הגבוה לצדק בבג"צ 236/13 עוצמה לישראל נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 (15.1.13).

ה. בנתון לאמור, איני נעתר לבקשה.

ניתנה היום, ו' בשבט התשע"ג (17.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

<u>תב"כ 47/19</u>

ז' בשבט תשע"ג
18 בינואר 2013
ירושלים

המבקש: אילן קרמר

המשיבה:
1. רשימת הליכוד ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
2. מע"צ

תגובת המשיבה מיום 18.1.13

<u>החלטה</u>

המבקש הלין על מודעות בחירות מטעמה של המשיבה 1 אשר נתלו בכביש החוף לטענתו, בניגוד לחוק. עוד טוען המבקש לאכיפה סלקטיבית על-ידי המשיבה 2.

המשיבה 1 הודיעה כי נקטה בכל הפעולות הנדרשות כדי שמודעות מטעמה יתלו במקומות שיועדו לשם כך וכי תליית השלטים נשוא הבקשה נעשתה שלא בידיעתה ובניגוד להנחיותיה. כן הודיעה המשיבה 1 כי תפעל להסרת השלטים נשוא הבקשה בהקדם האפשרי.

המשיבה 2 הודיעה כי הנושא בטיפול וכי בכוונתה להסיר את כל השילוט הבלתי חוקי שנתלה בכביש 2.

המשיבות יודיעו עד ליום 20.1.13 שעה 1400 האם הוסר השילוט נשוא הבקשה. המשיבה 1 תשלם הוצאות לטובת אוצר המדינה בסך של 2,500 ₪.

ניתנה היום, ז' בשבט התשע"ג (18.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

ז. תעמולת בחירות בעיתונים- החלטות



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"ב בטבת תשע"ג
25 בדצמבר 2012

תב"כ 7/19
<u>תב"כ 8/19</u>

המבקשת בתב"כ 7/19: רשימת "הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה"

המבקש בתב"כ 8/19: רחמים כהן

המשיבים בתב"כ 7/19:
1. עיתון ישראל היום
2. עיתון הארץ
3. עיתון מעריב
4. רשימת "הליכוד ביתנו"

המשיבים בתב"כ 8/19:
1. עיתון ישראל היום
2. עיתון מעריב
3. מפלגת הליכוד

בקשות בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

רקע

א. עניינן של הבקשות שבכותרת בטענת המבקשים, כי ביום 23.12.12 פורסמה בעיתונים ישראל היום, הארץ ומעריב תעמולת בחירות בניגוד לדרישות הדין. הבקשות נסבות סביב מודעה הנושאת את תמונתו של מר נפתלי בנט, ראש רשימת "הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה", המבקשת בתב"כ 7/19, לצד הכיתוב "בנט חסר אחריות – תומך בסרבנות". כנטען, מודעות אלו אינן נושאות כל פרט זיהוי בדבר מפרסמן או כל פרט מזהה אחר. עוד נטען בבקשות, כי רשימת "הליכוד ביתנו" היא העומדת מאחורי הפרסומים.

ב. בהחלטה מיום 24.12.12 התבקשה תגובת המשיבים. בתגובת ישראל היום נטען, כי "החובה הראשונית לקיום הוראות החוק בענין זה מוטלת על מזמין ההודעה". נאמר, כי לאחר בדיקה התגלה "כי אכן נפלה שגגה בפרסום המודעה" נשוא הבקשה "כך שלא צוין על גביה כי הפירסום הינו מטעם סיעת הליכוד". עוד נאמר, כי ניתנה הנחיה לרענן לעובדי העיתון את ההנחיות והנהלים המתחייבים מהוראות החוק, "ובכלל זה להקפיד הקפדה יתרה שלא להביא לפרסום מודעת תעמולה מבלי שהיא תישא את שם המזמין, או את שם הסיעה, רשימת מועמדים, מועמד, או גוף אחר בהתאם להוראות החוק".

בתגובת הארץ נאמר, כי פרסומה של המודעה באופן בו פורסמה נבע מלוח זמנים דוחק, וכי מדובר ב"תקלה חד פעמית ומצערת, בתום לב". נאמר, כי עיתון הארץ פועל בהתאם להוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959.

בתגובת מעריב – שנמסרה מתיבת הדוא"ל של מזכירת יושב ראש דירקטוריון מעריב, בחלוף המועד שנקבע בהחלטה מיום 24.12.12, ושיכלה להיות מכובדת יותר גם בצורתה – נאמר, כי "אין מניעה לצו מניעה המבוקש. מעריב מצטער על התקלה שארעה למרות שהוצאו הנחיות בנדון. מעריב יקפיד למלא אחרי הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה) בכל הנוגע לפרסום מודעות בחירות".

בתגובת רשימת "הליכוד ביתנו" ומפלגת הליכוד נאמר, כי המודעה נשוא הבקשה אכן פורסמה מטעמן, וכי לא הייתה כוונה להסתיר מעיני הציבור את זהותו של מזמין המודעה והעומד מאחוריה. נאמר, כי מדובר במודעה אחת שלא נמסרה ושלא תימסר לפרסום חוזר, וכי רשימת "הליכוד ביתנו" ומפלגת הליכוד "תקפדנה על כך שהמודעות שתפרסם ייכללו את הפרטים הנדרשים, בהתאם להוראות סעיף 5(ב)(5) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)". נטען, כי הבקשה של רשימת הבית היהודי הוגשה בחוסר נקיון כפיים שכן במקביל להגשתה פורסמה בעיתון הארץ מודעת בחירות אשר אינה נושאת את זהות המפרסם (צורפה לתגובה), "כשעל פי כל הסימנים" היא הוזמנה על ידי רשימת הבית היהודי.

הכרעה

ג. סעיף 10(ב)(5) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 מורנו, כי "לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המתפרסמות בעתונים יומיים, בשבועונים או בירחונים, אלא בהגבלות אלה ... המודעה תישא את שמו ומענו של האדם האחראי להזמנתה, ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד כאמור בסעיף קטן (א)(3) או גוף אחר, תישא המודעה את שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי של הסיעה או של רשימת המועמדים". לדידי, ובניגוד לנטען בתגובת ישראל היום, האחריות לפרסומה של המודעה מוטלת, בראש ובראשונה, על אמצעי התקשורת אצלו היא פורסמה.

ד. אין חולק – ובכך מודים המשיבים כולם – כי המודעה נשוא הבקשה שפורסמה ביום 23.12.12 בעיתונים המשיבים אינה עומדת בדרישות הדין. אלא, שכאמור, ישראל היום, הארץ ומעריב התחייבו להימנע מפרסומים אסורים בעתיד. לפיכך, ונוכח העובדה כי רשימת "הליכוד ביתנו" הצהירה שהמודעה נשוא הבקשה לא פורסמה ולא תפורסם שוב, לא ראיתי מקום ליתן צוי מניעה. עם זאת, והואיל ומדובר בהפרה מובהקת של חוק דרכי תעמולה, שאפילו נעשתה בתום לב, ראיתי לחייב את המשיבים בהוצאותיהם של המבקשים. כל אחד מהמשיבים בתב"כ 7/19 ישלם לרשימת הבית היהודי 1000 ש"ח, וסכום זהה ישולם למר רחמים כהן על ידי כל אחד מהמשיבים בתב"כ 8/19.

ה. לעניין טענתן של רשימת "הליכוד ביתנו" ומפלגת הליכוד בדבר פרסום אסור מטעמה של רשימת הבית היהודי, איני נדרש אליה כיון שנשלחה בצורה שאינה קריאה.

ו. מעבר לכך ברי, כי התחייבותם של העיתונים כפי שפורטה מעלה חלה על כל פרסום מטעמה של כל רשימה.

ניתנה היום, י"ב בטבת התשע"ג (25.12.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"ט בטבת תשע"ג
1 בינואר 2013

החלטה בעניין היקף הפרסום של רשימת הליכוד ביתנו

רקע

א. סעיף 10(ב) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 קובע כלהלן:

> "לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המתפרסמות בעיתונים יומיים, בשבועונים או בירחונים, אלא בהגבלות אלה:
> (1) מודעה לא תהא גדולה מ-40 אינץ';
> (2) (בטל).
> (3) לא תפורסם יותר ממודעה אחת ביום מטעם כל מפלגה בעתון אחד;
> (4) לא תפרסם מפלגה יותר מ-10,000 אינץ' בסך הכל במשך שלושת החדשים שלפני יום הבחירות; הוראה זו לא תחול בבחירות לכלל הרשויות המקומיות.
> (5) המודעה תישא את שמו ומענו של האדם האחראי להזמנתה, ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד כאמור בסעיף קטן (א)(3) או גוף אחר, תישא המודעה את שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי של הסיעה או של רשימת המועמדים".

ב. ביום 25.10.12 הודיעו מפלגות הליכוד תנועה לאומית ליברלית וישראל ביתנו, המיוצגות על ידי סיעות בכנסת היוצאת, כי הן תתמודדנה בבחירות לכנסת ה-19 במסגרת רשימת מועמדים משותפת, הליכוד ביתנו.

ג. שתי המפלגות ביקשו, כי אקבע מקדמית "מהי מכסת פרסום מודעות של תעמולת בחירות בעיתון יומי, שבועון וירחון, של רשימת מועמדים משותפת לפי סעיף 10(ב) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959".

ד. בבקשה נטען, כי "החוק מגדיר את מכסת הפרסום ל-'מפלגה', ולכן כל אחת מהמבקשות, שהינן מפלגות נפרדות ועצמאיות, זכאית לפרסם מודעה אחת ביום שגודלה 40 אינץ', כמו כן, במקרה זה מכסת הפרסום היומית של הרשימה המשותפת תעמוד על 80 אינץ' ועל 20,000 אינץ'

לשלושת החודשים שלפני יום הבחירות, כפועל יוצא של המכסה המצטברת של שתי המפלגות המרכיבות אותה". נטען, כי לפרשנות זו יש אחיזה ברורה בלשון הסעיף., שכן הוא נוקט בביטוי מפלגה ולא בביטוי רשימת מועמדים. עוד נטען, כי חוק דרכי תעמולה עצמו מבחין בין שני המושגים – מפלגה ורשימת מועמדים. עוד נטען, כי "מההקשר החקיקתי ניתן לראות שלא במקרה זו התוצאה המתקבלת. המחוקק נתן תמונת משקל לתמונת המצב בכנסת היוצאת, ולא רק לתמונת הרשימות לקראת הבחירות", וכי "דיני הבחירות הגדילו את המשאבים שהוקצו לרשימת מועמדים משותפת שהוגשה על ידי שתי מפלגות או יותר שהיו מיוצגות בכנסת היוצאת". נאמר, כי "מדיניות זו צריכה לחול גם במקרה שלפנינו".

דיון והכרעה

ה. לאחר עיון בבקשה, חוששני כי אין בידי להיעתר לה. בטרם אנמק, אציין כי רואה אני בחיוב את הפניה המקדמית, כדי להסיר מכשול. לגופם של דברים סבורני, כי נוכח תכליתו של חוק דרכי תעמולה בכלל, ונוכח תכליתו של סעיף 10(ב) לחוק בפרט, אין להלום את הפרשנות המוצעת על ידי המבקשות. אסביר במה דברים אמורים.

ו. את עיקר יהבן משליכות המבקשות על לשונם של סעיפים 10(ב)(3) ו-10(ב)(4) לחוק דרכי תעמולה, המדברים ב"מפלגה". לטענת המבקשות, יש לייבא את ההגדרה למונח מפלגה מחוק המפלגות, תשנ"ב-1992. כאמור, נוכח זאת טוענות המבקשות, כי כל אחת מהן, מפלגה לעצמה, רשאית לפרסם מודעה אחת ביום בעיתון אחד, וכי במשך שלושת החודשים שלפני הבחירות רשאית כל אחת מהן לפרסם עד 10,000 אינץ'. אין בידי לקבל טענה זו.

ז. סעיפים 10(ב)(3) ו-10(ב)(4) אכן מדברים במונח "מפלגה" ואולם, לשונו של הסעיף אינה חזות הכל, ויש לבחון את תכליתו.

ח. סעיף 1 לחוק המפלגות, תשנ"ב-1992 קובע כי מפלגה היא "חבר בני-אדם שהתאגדו כדי לקדם בדרך חוקית מטרות מדיניות או חברתיות ולהביא לייצוגם בכנסת על ידי נבחרים". סעיף 4 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 קובע, כי "מפלגה רשאית להגיש רשימת מועמדים לכנסת". סעיף 5א לחוק יסוד: הכנסת מייחד הגשת רשימות מועמדים למפלגה בלבד. סעיף 57(ג) לחוק הבחירות לכנסת קובע, כי "מפלגה תגיש רשימת מועמדים", וכי ניתן להגיש רשימת מועמדים מטעם שתי מפלגות או יותר.

ט. שמע מינה, כי רשימת מועמדים לכנסת צריכה להיות מוגשת על ידי מפלגה (איני נכנס כאן לשאלה הכרוכה בכך שמפלגה הקיימת על המדף, יכולה "להשאיל עצמה" לרשימת מועמדים, הנכנסת למירוץ לכנסת על גבה, ללא זיהוי "מפלגת הפלטפורמה" וללא ההוצאות הכרוכות ברישום

מפלגה הנחסכות בדרך זו). מכל מקום, מפלגה רשאית להגיש רשימת מועמדים, רשאית – אך אינה חייבת לעשות כן. אם נלך לשיטתן של המבקשות נמצא, כי סעיף 10(ב) לחוק דרכי תעמולה חל על כל מפלגה, לרבות מפלגה אשר לא הגישה רשימת מועמדים, שהרי הסעיף אינו מבחין בין מפלגה שהגישה רשימת מועמדים למפלגה שלא עשתה כן. סבורני, כי גם המבקשות יסכימו שלא לכך התכוון המחוקק.

י. ועוד; רשימת מועמדים יכול שתוגש על ידי מפלגה אחת או יותר (ראו סעיף 57(ג) לחוק הבחירות לכנסת). נשוה לנגד עינינו סיטואציה, בה מוגשת רשימת מועמדים מטעם שלוש מפלגות (אין המדובר בתסריט דמיוני – בבחירות הנוכחיות, למשל, הוגשה הרשימה הערבית המאוחדת – התנועה הערבית המתחדשת – המפלגה הערבית דמוקרטית מטעמן של שלוש מפלגות). לשיטתן של המבקשות, סעיף 10(ב) לחוק דרכי תעמולה חל על כל אחת ממפלגות אלה בנפרד, קרי – היקף הפרסום בעיתונות של אותה רשימת מועמדים יהיה גדול פי 3(!) משל כל רשימה אחרת, ואם ניטול את הדוגמה הקונקרטית – פי 1.5 משל רשימת הליכוד ביתנו. קשה מאוד להלום כי לכגון דא התכוון המחוקק.

יא. יתרה מכך; זה מכבר נקבע, כי מטרותיו של חוק דרכי תעמולה "משתנות מעניין לעניין. הן כוללות מטבע הדברים, את אותן המטרות הקשורות לעצם הסדרת הבחירות והעומדות בבסיסו של חוק הבחירות וחוק התעמולה, ובהן בעיקר השמירה על השוויון בבחירות, הגינות הבחירות, טוהר הבחירות ותקינותן, מניעת הטעייה של הבוחרים ומניעת עיוותים בהליך הבחירות ותוצאותיו " (בג"צ 212/03 חרות התנועה הלאומית נ' יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה, פ"ד נז(1) 750, 762 (הנשיא ברק – הדגשה הוספה)). חוק דרכי תעמולה קובע כללים והגבלות שונות באשר לשימוש באמצעי התקשורת השונים לצרכי תעמולת בחירות. כללים והגבלות אלו נועדו להשיג שלושה יעדים עיקריים: הבטחת חופש הבחירה ומניעת השפעה בלתי הוגנת על הבוחר; יצירת שוויון בין המפלגות בניסיונן להגיע אל הבוחר; והגבלת ההוצאות של המפלגות (בג"צ 869/92 זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, פ"ד מו(2) 692, 702 (השופט (כתארו אז) ברק)).

יב. סבורני, כי קביעה לפיה סעיף 10(ב) לחוק דרכי תעמולה חל על כל אחת מהמבקשות – המתמודדות לכנסת ברשימה אחת – בנפרד, חוטאת לתכליתו של חוק דרכי תעמולה. משמעותה של קביעה כאמור היא הכפלת היקפו של פרסום התעמולה של רשימה המורכבת משתי מפלגות לעומת היקף פרסום התעמולה של רשימות מתמודדים אחרות. בכך יש כדי לפגוע בעקרון השוויון בין רשימות המועמדים.

יג. יתרה מכך, קביעה כי סעיף 10(ב) חל בנפרד על כל אחת מהמבקשות תגרום – בהכרח – להגדלת הוצאותיה בגין תעמולת בחירות, ואף זאת בניגוד לתכליתו של חוק דרכי תעמולה. בהקשר

זה יש לציין, כי הוראת סעיף 10(ב) התווספה לחוק דרכי תעמולה במסגרת תיקון מס' 8 (ס"ח 1266 התשמ"ט, בעמ' 6). בדברי ההסבר לתיקון זה נאמר:

> "מוצעים שלושה תיקונים בחוק הבחירות (דרכי תעמולה) שיהיה בהם כדי להפחית בהוצאות המפלגות ובזיקתן למימון" (ה"ח 1914 התשמ"ט, בעמ' 13).

אם כן, היעתרות לבקשתן של המבקשות תחטא לא רק לתכליתו הכללית של חוק דרכי תעמולה, כפי שפורטה, אלא גם לתכליתו הספציפית של סעיף 10(ב) לחוק דרכי תעמולה.

יד. טוענות המבקשות, כי "דיני הבחירות הגדילו את המשאבים שהוקצו לרשימת מועמדים משותפת שהוגשה על ידי שתי מפלגות או יותר שהיו מיוצגות בכנסת היוצאת". בהקשר זה מפנות המבקשות להוראות שונות לחוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973 וכן להוראת סעיפים 15 ו-15א לחוק דרכי תעמולה.

טו. אכן, אין לכחד כי בחלק מן העניינים השויון בין רשימות המועמדים אינו שויון מוחלט. אל נכון ציינו המבקשות, כי היקף שידורי בחירות (שידורי התעמולה) של רשימת מועמדים, שהוגשה על ידי מפלגה המיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצאת, גדול – לעתים גדול משמעותית – מזה של רשימת מועמדים שהוגשה על ידי סיעה שאינה מיוצגת בכנסת היוצאת (כתלות במספר חברי הכנסת). ואולם, סבורני כי נוכח החשיבות, ויש שיאמרו ההכרח, לשמור ככל הניתן על שויון בין רשימות המועמדים, החריגה מעקרון השויון צריכה להיות מפורשת, וככל שאין החוק קובע במפורש אי שויון, יש לפרש את החוק באורח שויוני. פרסומי בחירות בעיתונות – בניגוד לשידורי בחירות – לא הוחרגו מפורשות על ידי המחוקק מעקרון השויון, ואין איפוא מקום לעשות כן באמצעות פרשנות.

כללם של דברים

טז. על יסוד האמור, באתי לכלל מסקנה כי סעיף 10(ב) לחוק דרכי תעמולה וההגבלות בו חלים על רשימת הליכוד ביתנו, ולא על מפלגת הליכוד ומפלגת ישראל ביתנו, בנפרד. יובהר, כי החלטה זו אינה מייחדת עצמה לרשימת הליכוד ביתנו דווקא, והיא חלה כמובן על כל רשימות המועמדים שהוגשו מטעמן של שתי מפלגות (או יותר).

ניתנה היום, י"ט בטבת התשע"ג (1.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"א בטבת תשע"ג
3 בינואר 2013

<u>תב"כ 16/19</u>

המבקשת: רשימת הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה לכנסת ה-19

המשיבים: 1. רשימת הליכוד ביתנו לכנסת ה-19
2. אתר Facebook

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

רקע

א. סעיף 10(ב)(5) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 מורנו, כי:

> "לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המתפרסמות בעתונים יומיים, בשבועונים או בירחונים, אלא בהגבלות אלה ... המודעה תישא את שמו ומענו של האדם האחראי להזמנתה, ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד כאמור בסעיף קטן (א)(3) או גוף אחר, תישא המודעה את שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי של הסיעה או של רשימת המועמדים".

ב. זוהי בקשתה של רשימת הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה, המתמודדת בבחירות לכנסת ה-19. בבקשה נטען, כי ביום 1.1.13 פורסמו מודעות אצל המשיב 2 (צורפו לבקשה), הכוללות את תמונתו של מר נפתלי בנט, העומד בראש המבקשת, כשמאחוריו תמונות רבנים וכיתובים שונים, ובכללם "הרב זלמן שהטיף לסירוב פקודה עומד מאחורי הרשימה של בנט", "כמחצית מרשימת מועמדי הבית היהודי נבחרה על ידי רבני 'תקומה' הקיצוניים ומחויבים להישמע רק להם", וכיוצא באלה.

בבקשה נטען, כי מודעות אלה "אינן נושאות כל זיהוי אודות מפרסם המודעות או כל פרט מזהה אחר", וזאת בניגוד להוראת סעיף 10(ב)(5) לחוק דרכי תעמולה. עוד נטען, כי נוכח העובדה שבשבוע שעבר פרסמה המשיבה 1 קמפיין אנונימי והיא הודתה בו בדיעבד, ונוכח העובדה כי ביום 1.1.13 פורסם קמפיין נוסף נגד מר בנט על ידי מועמד לכנסת מטעמה של המשיבה, "הרי שניתן להעריך סבירות גבוהה, כי גם הפעם המשיבה 1 היא זו שעומדת מאחורי פרסומים אלו, או מי שקשור אליה". אי לכך, עתרה המבקשת כי אורה למשיב 2 לחשוף "את כלל הפרטים הנוגעים לגבי מזמין מודעות אלו, לרבות זהות המזמין" וכן "כל פרט אחר הנוגע לפרסומות". באשר למשיבה 1 עתרה המבקשת, ככל שיתברר כי עמדה מאחורי פרסום המודעות, כי אפעיל נגדה את סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט ואפסוק נגדה הוצאות לדוגמה.

ג. בהחלטה מיום 2.1.13 התבקשה תגובת המשיבים. בהודעת המבקשת מיום 2.1.13 (לפי החלטה) נאמר, כי היא פנתה למשיב 2 וזה הודיע לה כי "המודעות נשוא העתירה אינן מופיעות עוד אצלה [צ"ל אצלו – א"ר]".

ד. בתגובת המשיבה 1 מיום 3.1.13 נטען, כי חוק דרכי תעמולה אינו חל על פרסום מודעות באינטרנט, וכי "החובה שנקבעה בסעיף 10 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) לפיה על המפרסם מודעה מודפסת על לוח מודעות, או בעיתונים, לפרסם במודעה את זהותו, אינה חלה על המפרסם מודעה באינטרנט". בהקשר זה הוזכרה בתגובה החלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16 ולראשות הממשלה, השופט (כתארו אז) חשין, בתב"כ 16/2001 ש"ס – התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה נ' ח"כ אופיר פינס, סגן יו"ר ועדת הבחירות המרכזית מיום 30.1.01. נאמר, כי "הואיל ואין מדובר בהפרה של החוק לא התייחסה המשיבה בתגובתה לשאלת זהות המפרסם והיא גם לא התבקשה לעשות כן".

הכרעה

ה. הוראותיו של חוק דרכי תעמולה שותקות באשר לתעמולת בחירות ברשת האינטרנט. בהחלטתי בעניין פרנקנטלר נ' עוצמה לישראל מיום 12.12.12 ציינתי, כי "החלטת השופט חשין [אליה נדרשה המשיבה 1 – א"ר] נדרשה לסמכות בחוק דרכי תעמולה, למצער לפי לשונו, אך עם זאת לא נעלה את הדלת בהקשרים מסוימים, הגם שסברתי מכתחילה כי הדלת נעולה למדי" (ראו גם החלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות לכנסת ה-18, המשנה לנשיאה ריבלין, בתב"כ 1/18 מיכאל איתן נ' תנועת קדימה, בהקשר סעיף 10(ב)(5) לחוק דרכי תעמולה, שאף היא לא נעלה את הדלת בפני החלת סעיף זה על פרסומי בחירות באינטרנט). לדידי, אין כל מקום לקביעה גורפת לפיה חוק דרכי תעמולה אינו חל פרסום מודעות באינטרנט, הן בהיבטים תוכניים (כאמור בהחלטה בעניין עוצמה לישראל) והן בהיבטים שאינם תוכניים, והדברים צריכים להיבחן בנסיבותיהם, ובשינויים המחויבים. באשר לסעיף 10(ב)(5) אציין, כי על פניו איני רואה טעם, מבחינת תכלית החוק והשכל

הישר, שלא להחילו על פרסומי מודעות באינטרנט. אין לכחד, כי החלה של הסעיף, על כל דקדוקיו, עלולה לעורר שאלות משפטיות, למשל מקום שעסקינן באתר אינטרנט המופעל שלא בישראל. מכל מקום, ככל שהדברים אמורים ברשימת מועמדים, איני רואה סיבה להבדיל, בהקשר סעיף 10(ב)(5) לחוק דרכי תעמולה, בין פרסומים בעיתונות ועל גבי לוחות מודעות לבין פרסומים באינטרנט. החלת הסעיף על רשימת מועמדים בודאי אינה מעוררת את קשיי האכיפה הנזכרים בסעיף 10 לתגובת המשיבה 1.

ו. באשר לפניה הקונקרטית; נוכח הצהרתו של המשיב 2, כי המודעות אינן מופיעות עוד אצלו, אין מקום ליתן צו מניעה כנגדו. באשר למשיבה 1, זו לא הבהירה בתגובתה האם היא עומדת מאחורי פרסום המודעות, אם לאו. אי לכך, מתבקשת המשיבה 1 להבהיר, עד יום 6.1.13 שעה 1200, האם היא עומדת מאחורי פרסום המודעות נשוא הבקשה. ככל שהתשובה לשאלה זו חיובית, מתבקשת המשיבה 1 להבהיר האם היא מתחייבת להימנע מפרסום הנוגד את סעיף 10(ב)(5) בכל אמצעי הפרסום, לרבות ברשת האינטרנט. לאחר קבלת עמדתה של המשיבה 1 תינתן החלטה משלימה.

ניתנה היום, כ"א בטבת התשע"ג (3.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ד בטבת תשע"ג
6 בינואר 2013

<u>תב"כ 16/19</u>

המבקשת: רשימת הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה לכנסת ה-19

המשיבים: 1. רשימת הליכוד ביתנו לכנסת ה-19
2. אתר Facebook

הודעת המשיבה 1 מיום 4.1.13

<u>החלטה</u>

בהמשך להחלטה מיום 3.1.13, הודיעה המשיבה 1 כי המודעה נשוא הבקשה פורסמה על ידיה ברשת האינטרנט. בהודעתה התחייבה המשיבה 1 "להימנע מפרסום הנוגד את סעיף 10(ב)(5) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 בכל אמצעי הפרסום, לרבות ברשת האינטרנט". בזאת תם הטיפול בבקשה.

ניתנה היום, כ"ד בטבת התשע"ג (6.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט
העליון
יושב ראש ועדת
הבחירות
המרכזית לכנסת ה-
19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ב' בשבט תשע"ג
13 בינואר 2013

<u>תב"כ 25/19</u>

המבקשות:
1. הליכוד תנועה לאומית ליברלית
2. רשימת "הליכוד ישראל ביתנו" לכנסת ה-19

המשיבים:
1. אתר האינטרנט "ליכודניק"
2. אריק זיו, המוציא לאור של אתר האינטרנט "ליכודניק"

בקשה לצו מניעה לפי סעיף 17ב(א) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959

<u>החלטה</u>

רקע

א. זוהי בקשתן של תנועת הליכוד ושל רשימת "הליכוד ישראל ביתנו", המתמודדת בבחירות לכנסת ה-19. הבקשה נסבה על פרסומים באתר האינטרנט "הליכודניק", הוא המשיב 1, שהמשיב 2 הוא המוציא לאור שלו.

ב. בבקשה נטען, כי חרף שמו המשיב 1 "הנו אתר מסחרי, המתנהל על בסיס עסקי, שאין לו כל זיקה לתנועת הליכוד ולמבקשת 2", למעט העובדה "שהאתר מסקר באופן שוטף את פעילות (כך במקור – א"ר) המתקיימת בליכוד ובה בלבד". עם זאת נטען, כי "ציבור הגולשים באינטרנט אינו מודע להיעדר הזיקה שבין הליכוד לבין 'ליכודניק'", וכי "הוא עלול לטעות ולהניח, כי 'ליכודניק' הוא אתר הפועל, שייך או נשלט ע"י תנועת הליכוד". נטען, כי בתקופה האחרונה פורסמו אצל המשיב 1 מודעות שונות, אשר עלולים להטעות את הציבור וליצור מצג לפיו מדובר בפרסום של "מודעה מטעם הליכוד ו/או בחסות הליכוד". בין היתר הוזכרו פרסומים, בהם נעשה שימוש בסמלי שואה, נשוא הבקשה בתב"כ 15/19 הפורום המשפטי למען ארץ ישראל נ' תנועת הליכוד) וכן פרסומים נוספים. נאמר, כי "קמפיין זה [הכוונה למודעות הנזכרות בבקשה – א"ר] אינו של הליכוד או של רשימתו לכנסת והוא עלול לגרום להן נזק בקרב הציבור". על רקע האמור עתרו המבקשות

להוצאת צו המורה למשיבים "להימנע מפרסום מודעות שיש בהן כדי להטעות את הציבור וליצור מצג שווא, ממנו עלול להשתמע, כי מדובר בפרסום מטעם המבקשת 1", וכן להורות למשיבים כי בכל מודעה המפורסמת אצל המשיב 1 "עליהם לפרסם את זהות האחראי על הזמנתה, בהתאם לאמור בסעיף 10(ב) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959".

ג. בהחלטה מיום 9.1.13 התבקשה תגובת המשיבים. בתגובה מיום 10.1.13 נאמר, כי "ליכודניק לא היה ואיננו אתר הליכוד, אינו מחויב להעביר מסרים של התנועה בכדי להעצים את קולה בציבור, מנגד הינו סוברני לתת ביקורת על התנועה או על כל גורם אחר בהתאם לחופש העיתונות ולצו מצפונו". עוד נאמר, כי "אף באתר האינטרנט, מוגדר האתר, כאתר 'הבלתי רשמי של תנועת הליכוד', כך שכל בר דעת מבחין ויודע מידית כי מדובר באתר עיתונאי לחלוטין ולא של תנועת הליכוד". המשיבים טוענים, כי די בהגדרת האתר בכדי למנוע הטעיית הציבור כפי שטוענות המבקשות, וכי בפני המבקשות פתוחה הדרך לפרסם כי המשיב 1 אינו האתר הרשמי של תנועת הליכוד. באשר לסעיף 10(ב) לחוק דרכי תעמולה נטען, כי הוא מופנה כלפי "מפלגות או מי מטעמם" (כך במקור – א"ר), וכי הוא חל אך על פרסומים בעיתונות מודפסת ולא על אתרי אינטרנט. המשיבים הטעימו בתגובתם את חשיבותו של חופש הביטוי, ולטענתם הבקשה נועדה לשם "סתימת פיות".

הכרעה

ד. סעיף 10(ב)(5) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 קובע כלהלן:

> "לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המתפרסמות בעתונים יומיים, בשבועונים או בירחונים, אלא בהגבלות אלה ... המודעה תישא את שמו ומענו של האדם האחראי להזמנתה, ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד כאמור בסעיף קטן (א)(3) או גוף אחר, תישא המודעה את שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד, או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי של הסיעה או של רשימת המועמדים".

ה. סעיף 10(ב)(5) לחוק דרכי תעמולה אוסר איפוא על פרסום מודעת בחירות מבלי שיצוין בה שם העומד מאחורי המודעה או האחראי לפרסומה. כפי שציינתי בעניין אחר, האחריות לפרסומה של מודעה מוטלת, בראש וראשונה, על אמצעי התקשורת שאצלו פורסמה המודעה (ראו החלטתי בתב"כ 7/19 רשימת "הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של מפד"ל החדשה, האיחוד הלאומי" נ' עיתון ישראל היום מיום 25.12.12). משכך, אין בידי להלום את טענת המשיבים כי סעיף 10(ב)(5) מופנה למפלגות או למי מטעמן בלבד.

ו. בהחלטתי מיום 3.1.13 בתב"כ 16/19 רשימת "הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של מפד"ל החדשה, האיחוד הלאומי" לכנסת ה-19 נ' רשימת "הליכוד ישראל ביתנו" לכנסת ה-19 נאמר, באשר לסעיף 10(ב)(5), כי "על פניו איני רואה טעם, מבחינת תכלית החוק והשכל הישר, שלא להחילו על פרסומי מודעות באינטרנט". יצוין, כי בהחלטה משלימה באותו עניין נרשמה התחייבותן של המבקשות כאן שלא לפרסם מודעות בחירות בכל אמצעי תקשורת שהוא, לרבות ברשת האינטרנט, מבלי לציין כי הן עומדות מאחוריהן.

ז. אם כן, סעיף 10(ב)(5) לחוק דרכי תעמולה מופנה הן כלפי רשימות מועמדים והן כלפי אמצעי התקשורת, והוא חל גם על מודעות המתפרסמות ברשת האינטרנט. עתה נבחן האם בנסיבות קמה עילה להוצאת הצווים המבוקשים.

ח. בתב"כ 15/19 הנזכר נדונה מודעת בחירות שפורסמה אצל המשיב 1, שהופנתה כנגד ראש רשימת הבית היהודי, מר נפתלי בנט, ואשר כללה שימוש בסמלי שואה. מודעה זו, לטעמי, אכן יצרה מצג, כי מדובר במודעה מטעם המבקשות, מצג אשר אילץ את המבקשות להבהיר (עוד בטרם ניתנה ההחלטה באותה בקשה) כי אינן עומדות מאחורי הפרסום. בבקשה הנוכחית נזכרים שני פרסומים נוספים, שגם הם יוצרים מצג לכאורי כי המבקשות עומדות מאחוריהם, ואשר לפי הנטען בבקשה לא צוין בהם זהות מזמינם או האחראי לפרסומם. יש לציין, כי בתגובתם לא התייחסו המשיבים לטענות הקונקרטיות בדבר הפרתו של סעיף 10(ב)(5) בפרסומים אלה, לבד כאמור מטענות כלליות בדבר אי תחולתו של הסעיף על פרסומים ברשת האינטרנט, והסתפקו בטענות בנוגע לתוכן אותם פרסומים.

ט. ואם לאחוז את השור בקרניו ביתר שאת, פשיטא כי עצם שמו של האתר – "ליכודניק" – והגדרתו את עצמו ב"אתר הבלתי רשמי של תנועת הליכוד", עלולים להביא אדם מן היישוב לידי מסקנה כי מדובר באתר של תנועת הליכוד, בניגוד לאמת העובדתית שאין עליה חולק.

י. בנסיבות אלה סבורני, כי אין מנוס ממתן צו האוסר על המשיבים לפרסם מודעות בחירות, מבלי שיצוינו על גבי המודעות זהות מזמינן או האחראי לפרסומן, כנדרש בסעיף 10(ב)(5) לחוק דרכי תעמולה. דומה כי בכך יש כדי לאיין, או למצער לצמצם מירבית, את חששן של המבקשות מפני הטעיה או יצירת מצגי שוא, ולכך, בין היתר, נועדה הוראת סעיף 10(ב)(5).

כללם של דברים

יא. ניתן בזאת צו מניעה לפי סעיף 17ב(א) לחוק דרכי תעמולה, תשי"ט-1959, האוסר על המשיבים לפרסם מודעות בחירות מבלי לציין את זהות מזמינן של המודעות או האחראי לפרסומן. המשיבים ישאו בהוצאותיהן של המבקשות בסך 3,500 ש"ח.

ניתנה היום, ב' בשבט התשע"ג (13.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ז' בשבט תשע"ג
18 בינואר 2013

<u>תב"כ 43/19</u>

המבקשת: רשימת הליכוד ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

המשיבות:
1. רשימת הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה
2. תנועת קוממיות

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

רקע

א. זוהי בקשתה של המבקשת, רשימת הליכוד ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, המתמודדת בבחירות לכנסת ה-19. בבקשה נטען, כי ביום 15.1.13 פורסם ברשת האינטרנט סרטון שכותרתו "תראו מי באמת עומד מאחורי ביבי" בו צוין כי הוא מוגש על ידי תנועת קוממיות, היא המשיבה 2. נטען, כי "מתוכנו של הסרט והרקע לפרסומו עולה בבירור" כי מדובר בתעמולת בחירות של המשיבה 1 (המתמודדת אף היא בבחירות לכנסת ה-19) באשר "הסרטון ביקש להעביר לציבור מסר, לפיו גם חברים מרכזיים בהנהגת תנועת הליכוד ורשימתה לכנסת מושפעים מבחינה אידיאולוגית מאותם אנשי רוח ורבנים המזוהים עם רשימת 'הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה", ובאשר לתנועת קוממיות יש "זיקה מהותית" לרשימת הבית היהודי. נטען, כי אי ציון שמה של המשיבה 1 על גבי הסרטון הוא הפרה של סעיף 10(ב)(5) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959.

ב. בהחלטה מיום 18.1.13 התבקשו תגובות המשיבות. בין היתר התבקשה התייחסות בתצהיר לשאלה האם הסרטון נשוא הבקשה פורסם מטעמה של המשיבה 1.

ג. בתגובת המשיבה 1 נאמר, כי "למשיבה אין כל קשר לסרטון זה. הוא לא נערך על ידה והוא נעשה, ככל שנעשה, ללא ידיעתה וללא כל תאום עימה. ככל שהסרטון פורסם, הרי שהוא נעשה על דעת מפרסמו בלבד וללא כל קשר למשיבה", וכי "אין בסרטון אזכור של המשיבה. הסרטון גם אינו

קורא להצביע עבור המשיבה או מביע תמיכה בה״. נאמר, כי הואיל והסרטון אינו קורא להצביע בעבור המשיבה 1, אין מדובר בתעמולת בחירות.

ד. בתגובת המשיבה 2 מיום 18.1.13 נאמר, כי ״חלק מקמפיין ׳הליכוד ביתנו׳ אשר עלה ועולה בתשדירי הבחירות וברשת האינטרנט פוגע בכבוד רבנים חשובים, המשמשים בין היתר כרבני קוממיות״, וכי ״סרטון התגובה בא למחות על הפגיעה בכבוד הרבנים״. נאמר, כי ״בנוסף לאנשים שהוזכרו [בבקשה – א״ר] כבעלי זיקה לערכי תנועת קוממיות ניתן להוסיף חברי סיעה רבים מרשימת המבקשת עצמה״. נאמר, כי ״קוממיות אינה, ולא תהיה, בעלת זיקה פוליטית, לא למפלגת תקומה ולא לאף מפלגה אחרת״, וכי ״הסרטון המדובר של תנועת קוממיות בא במחאה על זלזול בכבוד רבניה ובא מטעמה, בהפקתה, בפרסומה ובמימונה באופן עצמאי וללא כל קשר לאף גורם אחר כולל משיבה 1״.

הכרעה

ה. אין בידי להלום את טענת המשיבה 1, כי הסרטון נשוא הבקשה אינו מהוה תעמולת בחירות. לעתים, תעמולת בחירות נעשית בצורה נגטיבית, ואין די בטענה כי הסרטון אינו קורא להצביע בעבור המשיבה 1 בכדי להוציאו מגדר תעמולת בחירות. בתגובת המשיבה 2 נאמר, כי הסרטון הוא תגובה לפרסום של המבקשת, וגם אמירה זו מלמדת על העובדה כי עסקינן בתעמולת בחירות. משכך, נבחן האם הפרסום עומד בדרישת סעיף 10(ב)(5) לחוק דרכי תעמולה.

ו. סעיף 10(ב)(5) לחוק דרכי תעמולה מורנו, כי ״לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המתפרסמות בעתונים יומיים, בשבועונים או בירחונים, אלא בהגבלות אלה ... המודעה תישא את שמו ומענו של האדם האחראי להזמנתה, ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד כאמור בסעיף קטן (א)(3) או גוף אחר, תישא המודעה את שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי של הסיעה או של רשימת המועמדים״.

ז. בבקשה צוין, כי בסרטון מצוין שהוא מפורסם מטעם המשיבה 2. המשיבות הכחישו, שתיהן, קשר של המשיבה 1 לפרסום הסרטון (תגובת המשיבה 1 נתמכה בתצהירו של מר נחי אייל, ראש מטה הבחירות של המשיבה 1). בנסיבות אלה, אין בידי לקבוע כי תנועת קוממיות פעלה מטעמה של רשימת הבית היהודי, ועל כן נדמה כי הסרטון אינו בא בגדרי הפרה של סעיף 10(ב)(5) לחוק דרכי תעמולה.

ח. על יסוד האמור, אין בידי להיעתר לבקשה. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ז׳ בשבט התשע״ג (18.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

ח. תעמולת בחירות במרשתת (אינטרנט)



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"ט בטבת תשע"ג
1 בינואר 2013

<u>תב"כ 15/19</u>

המבקשת: הפורום המשפטי למען ארץ ישראל

המשיבים: תנועת הליכוד
אתר האינטרנט "ליכודניק"

בקשה מיום 1.1.13 בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

א. זו בקשת הפורום המשפטי למען ארץ ישראל. עניינה בטענת המבקש, כי ברשת הפייסבוק של תנועת הליכוד ובאתר האינטרנט "ליכודניק" נעשה שימוש אסור בסמלי שואה במסגרת תעמולת בחירות.

ב. בבקשה נטען, כי היום הועלתה לרשת הפייסבוק של תנועת הליכוד ולאתר האינטרנט "ליכודניק" תמונה, בה מוצגת תמונתו של מר נפתלי בנט, יושב ראש רשימת הבית היהודי, מאחורי גדרות תיל המזכירות את מאורעות השואה, תחת הכותרת "הגטו היהודי בראשות נפתלי בנט". נאמר, כי לתמונה צורף הכיתוב הבא:

> "60 שנה לקח לכיפות הסרוגות לפרוץ את הגטו הסקטוריאלי שכלא אותם בתוך המפד"ל. 60 שנה עד שסוף סוף הצלחנו להתערות בציבור הישראלי ולהיחלץ מהגטו המבודד שמנהיגי העבר כלאו אותנו בתוכו. ועכשיו נפתלי בנט רוצה להחזיר אותנו בחזרה למפד"ל הישנה, למפלגה של דתיים".

בבקשה נטען, כי השימוש בסמליה של השואה גורם "לזילות משמעותה וסמליה תוך פגיעה בלתי נסבלת ברגשות ניצולי השואה וצאצאיהם ובכל מי שהנושא בנפשו". נטען, כי המבקש פנה בעבר מספר פעמים ליועץ המשפטי לממשלה בעניין שימוש בסמלי שואה בשיח הציבורי, אולם נענה כי התבטאויות אלה חוסות תחת חופש הביטוי על פי חוק. התבקש צו המורה למפעילי האתרים להסיר את המודעה.

ג. עוד בטרם נדרשתי לבקשה, הונח על שולחני מכתבו של חבר הכנסת אופיר אקוניס, סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם סיעת הליכוד. במכתב זה נאמר, כי הכותב נדהם לפתוח הבוקר את אתרי האינטרנט "ולגלות מודעה ובה משורבב שמה של תנועת הליכוד באופן שקרי ובוטה". נאמר, כי "כנציג הליכוד בועדת הבחירות המרכזית לכנסת אני מודיע שהתנועה מביעה שאט נפש מהפרסום המזעזע ומבקש ממך להורות על הסרת המודעה באופן מיידי וחשיפת העומדים מאחורי הקמפיין".

ד. למותר יהיה להכביר מלים בדבר הפסול והנלוזות שבשימוש בשואת העם היהודי במסגרת תעמולת בחירות. הדבר מעורר שאט נפש, ולדידי אין ספק כי הוא פוגע ברגשות הציבור. גם במגרש של שיח הבחירות צריך שיהיו גבולות ברורים (ראו החלטתי מיום 12.12.12 בעניין פסילת מודעת בחירות מטעמה של רשימת עוצמה לישראל), ושימוש בשואה ובסמליה במסגרת תעמולת בחירות חורג – במובהק – מגבולות אלה.

ה. במישור המעשי, נוכח הצהרתו של חבר הכנסת אקוניס, כי הליכוד אינו עומד מאחורי פרסום המודעה נשוא הבקשה, לא ראיתי ליתן צו כנגד תנועת הליכוד, ואני יוצא מנקודת הנחה כי מודעה זו אינה מפורסמת ברשת הפייסבוק של התנועה. באשר לאתר האינטרנט "ליכודניק" – שכאמור בו הוא האתר "הלא רשמי" של הליכוד – מתבקשת תגובתו עד ליום 2.1.13 שעה 1000. ככל שהמודעה נשוא הבקשה אכן פורסמה באתר האינטרנט "ליכודניק", תפרט התגובה מיהו הגורם אשר הזמין את המודעה.

ניתנה היום, י"ט בטבת התשע"ג (1.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ' בטבת תשע"ג
2 בינואר 2013

<u>תב"כ 15/19</u>

המבקש: הפורום המשפטי למען ארץ ישראל

המשיבים: תנועת הליכוד
אתר האינטרנט "ליכודניק"

בקשה מיום 1.1.13 בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

בהמשך להחלטה מיום 1.1.13, הוגשה היום תגובתו מר אריק זיו, נשיא "זיו תקשורת". בתגובה זו נאמר, כי המודעה נשוא הבקשה הוזמנה על ידי "החבר" משה איפרגן, וכי "לא היה קשר לתנועת הליכוד". עוד נאמר, כי השואה לא נזכרה במודעה, ומכל מקום בעקבות פניית הליכוד שונה המסר על ידי מר איפרגן (צורפה תמונה).

משהוסרה המודעה, אין טעם מעשי להידרש לבקשה, ותם הטיפול בה. עם זאת אציין, כי מפרסומים בעיתונות עולה, שמר איפרגן הוא פעיל ליכוד, המתמודד בבחירות לכנסת ה-19 מטעם רשימת הליכוד ביתנו (מקום 95). נוכח זאת אבקש, כי תנועת הליכוד תביא לידיעת כלל פעיליה וחבריה, תדריכם ותכוינם בדבר האסור והמותר במסגרת תעמולת בחירות, ובפרט בהקשר דנא בדבר הרגישות המיוחדת של השימוש בשואה ובסמליה, שלגביה לא יתכן חולק.

ניתנה היום, כ' בטבת התשע"ג (2.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י' בשבט תשע"ג
21 בינואר 2013

<u>תב"כ 48/19</u>

המבקשת: גל אדלר

המשיב: nrgמעריב

פניה בענין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

א. בבקשתה טענה המבקשת, כי באתר האינטרנט המשיב פורסמה מודעת בחירות מבלי שצוין בה זהות העומד מאחוריה והאחראי לפרסומה.

ב. בתגובה מיום 21.1.13 נאמר, כי המודעה נשוא הפניה הועברה על ידי משרד פרסום בשמו של ארגון מתיישבים ביהודה ושומרון, שאינו מזוהה עם מפלגה ספציפית. נאמר, כי המודעה הועלתה בשבוע שעבר ללא אישור של גורם אחראי והוסרה בחלוף 48 שעות. צוין, כי המשיב העביר לעובדיו הנחיות בדבר פרסום מודעות בחירות וסקרים.

ג. אין מחלוקת, כי המודעה נשוא הפניה אינה עומדת בהוראת סעיף 10(ב)(5) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959, הקובעת כי על מודעת בחירות לשאת את שם האדם האחראי להזמנתה. ואולם, משעה שהמשיב הודיע כי המודעה הוסרה זה מכבר, עוד בטרם נדרשה התערבות שיפוטית, תם הטיפול בבקשה.
ניתנה היום, י' בשבט התשע"ג (21.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

ט. תעמולת בחירות - החלטות שונות



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"א בטבת תשע"ג
24 בדצמבר 2012

<u>תב"כ</u> 6/19

המבקשת: מפלגת קדימה

המשיבות: 1. דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
2. כנען מדיה בתנועה בע"מ

בקשה מיום 21.12.12

<u>החלטה</u>

בבקשה שהוגשה ביום ו' 21.12.12, בשעות הצהריים, נאמר כי המשיבות מסרבות לפרסם מודעות בחירות מטעמה של המבקשת, המתמודדת בבחירות לכנסת ה-19, אשר מהוות חלק ממאבק בחירות העוסק בשויון בנטל השירות ובהשוואת תנאי השכר של חיילי צה"ל להכנסת אברכים. מנספחי הבקשה עולה, כי מדובר במודעות הנושאות את הכיתוב "לשלם לחיילים כמו לאברכים". נטען, כי הסירוב נעדר בסיס חוקי והוא עולה כדי אפלייתה של המבקשת. הבקשה הופנתה במקור גם כנגד חברת אגד, אולם נמסר כי זו חזרה בה מסירובה.

ביום 23.12.12 התבקשה תגובת המשיבות. בתגובת המשיבה 1, דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ, מיום 24.12.12 נאמר, כי חרף עמדתה הקודמת, החליטה החברה להיענות לבקשה לפרסם את תעמולת הבחירות נשוא הבקשה. עוד ציינה, כנראה בהסבר עמדתה הראשונית, כי גישתה בנושא זה כוללת רגישות לציבור מגוון ולכן ראתה לאפשר פרסומים חיוביים בלבד; ומכל מקום תאפשר לכל לפרסם, בכפוף למגבלות הדין וההנחיות. בתגובת המשיבה 2, כנען מדיה פרסום בתנועה בע"מ מ-24.12.12 נאמר, כי משיבה זו מכבדת את עמדת המשיבה1, תוך שמירת טענות.

על רקע האמור בתגובות תם הטיפול בבקשה. יצוין, עם זאת, למען הסדר הטוב, כי היום הוגשה על-ידי סיעת יהדות התורה תלונה נגד הפרסום בו מדובר בטענת הסתה, ומתבקשת בנפרד תגובת קדימה.

ניתנה היום, י"א בטבת תשע"ג (24.12.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ו' בשבט תשע"ג
17 בינואר 2013

תב"כ 40/19

המבקשים:
1. רבי אמנון יצחק
2. רשימת כח להשפיע

המשיבים:
1. רדיו קול ברמה
2. הרשות השניה לטלויזיה ורדיו

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

החלטה

א. בבקשה מיום 16.1.13 נטען, כי ביום 14.1.13 הופרעה אסיפת בחירות של המבקשת 2, המתמודדת בבחירות לכנסת ה-19, באופן שגרם להפסקתה, תוך שימוש בגז מדמיע. נאמר, כי בגין זאת הוגשה תלונה למשטרה (לא צורפה תלונה). עוד נטען, כי בתחנת הרדיו קול ברמה, בעלת זכיון לשידורי רדיו, שודרו, מספר פעמים, דברי הסתה כנגד המבקש 1. צוין, כי יצורף קישור לאותם שידורים. התבקשה הפסקת שידוריה של המשיבה 1.

ב. בהחלטה מיום 16.1.13 נאמר, כי עיון בבקשה מלמד שהפן הדומיננטי בה מצוי בגדר סמכויותיהם של גורמי האכיפה, והתבקשו תגובות המשיבים. בתגובת המשיבה 1 נטען, כי יש לדחות את הבקשה על הסף באשר, בין היתר, לא הובאה ראשית ראיה לתמיכה בנטען בבקשה. נאמר, כי ככל שקיימות למאן דהוא חששות בדבר ביצוע עבירות פליליות, פתוחה בפניו הדרך לפנות לגורמי האכיפה. עוד נאמר, כי הפסקת שידוריה של המשיבה 1 היא סעד קיצוני. לטענתה של המשיבה 1, המשיבה 1 פנתה מספר פעמים למבקשים והציעה להם להתראיין בשידוריה, אולם אלה סרבו לעשות כן.

ג. בתגובת המשיבה 2 נאמר, כי האירועים הנטענים בבקשה אינם קשורים לשידורים או לתעמולה, וכי לרשות השניה אין סמכויות חקירה בקשר עם אירועים אלו. נאמר, כי הגם שהשידורים נשוא הבקשה לא צורפו לפניה, הרשות השניה האזינה להם. נאמר, כי שני השידורים אינם מגיעים כדי תעמולת בחירות אסורה. באשר לשידור הראשון נאמר, כי המראיין ביקש מהמרואיין לקרוא

להימנע מאלימות; באשר לשידור השני נאמר, כי "הציטוט החלקי המופיע בבקשה, הוצא מהקשרו ואינו מכוון כאיום כלפי הרב אמנון יצחק". גם המשיבה 2 הטעימה כי הסעד המבוקש – הפסקת שידוריה של המשיבה 1 – הוא קיצוני ובלתי סביר.

ד. הבקשה יוצאת כנגד שידוריה של המשיבה 1. הקלטות של שידורים אלה לא צורפו לבקשה, ואף לא לאחר מכן. נמסר לי, כי מטעם ועדת הבחירות פנו מספר פעמים למבקשים בבקשה כי יצרפו הקלטות אלה, לשווא. בנסיבות אלה, הבקשה נעדרת כל יסוד ראייתי, ודי בכך על מנת שלא להיעתר לה.

ה. יתירה מכך; על פני הדברים, עסקינן באירועים שההיבט הדומיננטי בהם מצוי בגדר סמכויותיהם של גורמי האכיפה, וכמובן בידי המבקשים לפנות אליהם ככל שימצאו לנכון (בבקשה נטען כי נעשה כן, אולם לא צורפו אסמכתאות). מובן כי איני מביע דעה לגוף הדברים.

ו. כללם של דברים, אין בידי להיעתר לבקשה. המבקשת 2 תשלם לכל אחד מהמשיבים הוצאות בסך 1,500 ש"ח.

ניתנה היום, ו' בשבט התשע"ג (17.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ו' בשבט תשע"ג
17 בינואר 2013

<u>תב"כ 41/19</u>

המבקשת: סיעת מרצ – השמאל של ישראל

המשיבים:
1. רשימת עוצמה לישראל
2. משרד החינוך

בקשה לצו מניעה מיום 16.1.13

<u>החלטה</u>

א. בבקשה מיום 16.1.13 נטען, כי "נתקבלה אצל המבקשת פניה מתלמיד בית ספר 'אור תורה סטון' בשכונת רמות בירושלים (להלן: 'בית הספר') ולפיה חבר הכנסת מיכאל בן ארי [המועמד לכנסת מטעמה של המשיבה 1 – א"ר], ביקר היום בבית הספר, הרצה בפני התלמידים והציג את מצע סיעתו בפניהם". נטען, כי בפעילות זו נתנה המשיבה 1 ידה להפרת הוראת סעיף 5-7. 3(11) לחוזר מנכ"ל משרד החינוך סו/16, האוסרת על נציגי מפלגות לקיים שיחות עם תלמידי מוסדות החינוך או להרצות בפניהם ב-21 הימים טרם הבחירות. התבקש צו מניעה, האוסר על חבריה של המשיבה 1 לקיים שיחות או הרצאות במוסדות חינוך.

ב. בהחלטה מיום 16.1.13 התבקשו תגובות המשיבים. בתגובת המשיבה 1 נאמר, כי "לבית הספר האפשרות לבקש אישור מיוחד ממשרד החינוך, ובהתקבל אישור כזה, אין מניעה לערוך מפגשים מהסוג הזה. יחד עם זאת, המשיבה 1 מודיעה כי עד למועד הבחירות לא מתוכננים לה מפגשים נוספים בבתי ספר".

ג. בתגובת המשיב 2 נאמר, כי בירור שערך המפקח על החינוך הדתי במחוז ירושלים עם שני מנהלי בתי הספר "אור תורה סטון" (חטיבה עליונה לבנים וחטיבת ביניים וחטיבה עליונה לבנות) העלה, שהפעילות הנטענת בבקשה לא נערכה בבתי ספר אלה. לתגובה צורף תצהירו של המפקח.

הוטעם, כי עמדת משרד החינוך היא שבהתאם להוראת סעיף 11 לחוזר המנכ"ל, חל איסור לקיים שיחות עם תלמידים או הרצאות בפני תלמידים בעניין הבחירות לכנסת, בין על ידי מורים ובין על ידי אנשים אחרים, ב-21 הימים שלפני הבחירות לכנסת.

ד. עיינתי בחוזר מנכ"ל החינוך שצורף כנספח לתגובת משרד החינוך. הוראת סעיף 11 אכן אוסרת על קיום מפגשים מן הסוג המתואר בבקשה, ולא מצאתי בחוזר את החריג הנטען על ידי המשיבה 1. מכל מקום, המשיבה 1 הודיעה כי עד למועד הבחירות לא מתוכננים לה מפגשים נוספים בבתי הספר. להודעה זו ניתן תוקף של צו מניעה, האוסר על קיומם של מפגשים כאמור.

ה. באשר למפגש הנטען בבקשה. בתגובת משרד החינוך נאמר, כי לא התקיים מפגש בבתי הספר אור תורה סטון. מתגובת המשיבה 1 משתמע, כי התקיים מפגש בבית ספר (התגובה נוקטת בלשון "מפגשים נוספים", ולא מוכחש בה דבר ביקורו של חבר הכנסת בן ארי). נראה איפוא כי חבר הכנסת בן ארי ביקר בבית ספר כזה או אחר, יתכן שלא בזה הנזכר בבקשה. חזקה על משרד החינוך שיבדוק את הדברים ויטפל בהם, ככל הנחוץ. להוראת סעיף 11 לחוזר המנכ"ל חשיבות רבה מטעמים מובנים, ובית ספר שאינו פועל לפיה – והדברים נאמרים על דרך הכלל, שכן לעת הזאת לא תם הבירור – מעלה, בין השאר, סימן שאלה באשר לפעולתו החינוכית. אבקש כי תוצאות הבירור יועברו אלי עד יום ב 21.1.13 שעה 1400.

ניתנה היום, ו' בשבט התשע"ג (17.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט
העליון
יושב ראש ועדת
הבחירות
המרכזית לכנסת ה-
19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"א בשבט תשע"ג
22 בינואר 2013

<u>תב"כ 41/19</u>

המבקשת: סיעת מרצ – השמאל של ישראל

המשיבים:
1. רשימת עוצמה לישראל
2. משרד החינוך

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

בהמשך להחלטה מיום 17.1.13 פנתה המנהלת הכללית של משרד החינוך גב' דלית שטאובר לכל מנהלי המחוזות של משרד החינוך בבקשה לערוך בדיקה מיידית באשר להתקיימות המפגשים שתוארו בתלונה. מנהלי המחוזות נתבקשו להעביר תוצאות הבדיקה עד 21.1.13, במסמך רשמי בחתימתם. כן פנתה הפרקליטות למבקשת לשם עזרה באיתור בית הספר הנטען, אך הדבר לא נסתייע.

עיינתי בתשובות מנהלי המחוזות שהגיעוני אמש, ובהם מחוזות חיפה, הצפון, תל אביב, מרכז, ירושלים ומנח"י, מינהל החינוך במנח"י ירושלים, דרום, המינהל לחינוך התישבותי, פנימיתי ועלית הנוער, וכן חינוך מוכר שאינו רשמי. מן התשובות עולה כי באף לא אחד מבתי הספר במחוזות הללו התקיימה הפעילות שבתלונה.

בנסיבות ומהיעדר חומר נוסף, מסכים אני להודעת הפרקליטות כי בשלב זה מוצה הליך הבדיקה. בכך תם איפוא הטיפול בתלונה.

ניתנה היום, י"א בשבט, תשס"ג (22.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

י. שימוש בנכסי ציבור לצורך תעמולת בחירות



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"ג בטבת תשע"ג
26 בדצמבר 2012

<u>תב"כ 3/19</u>

המבקש: הרב חיים אמסלם

המשיבים: 1. סיעת ש"ס
2. מר עמי אילוז
3. מר שאול פרץ
4. מר יהודה אבידן

בקשה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

א. זו בקשתו של חבר הכנסת הרב חיים אמסלם, המתמודד לבחירות לכנסת ה-19 במסגרת רשימת עם שלם בראשות הרב חיים אמסלם. עניינה של הבקשה בטענתו של המבקש, כי "עובדי ציבור בכירים עובדים – בגלוי וללא בושה – למען קידום מטרותיה הפוליטיות של תנועת ש"ס, כשקיים חשש ממשי שלצורך כך הם עושים שימוש גם במשאבי הציבור". כפי שיפורט, מתמקדת הבקשה ספציפית בשלושת המשיבים 2-4.

רקע

ב. בבקשה נטען, ראשית, כי ברשימת ראשי המטות של תנועת ש"ס, המתמודדת בבחירות הקרובות לכנסת ה-19, נמנים שמותיהם של מספר ראשי מועצות דתיות ממונים. לטענת המבקש, פעילותם המקבילה כראשי מטות בחירות וכראשי מועצות דתיות "פסולה בתכלית, מנוגדת לטוהר המידות ופוגעת פגיעה קשה באמון הציבור בעובדי ציבור שאמורים לשרתו ללא כל הטיה פוליטית". ספציפית התייחסה הבקשה למשיב 2, מר עמי אילוז – ראש המועצה הדתית בקרית ים – שלפי הטענה התמנה כאחד משני מנהלי אזור הצפון במטה הבחירות של ש"ס ואמור לעמוד בראש המטה בעיר עכו, ולמשיב 3, מר שאול פרץ – ראש המועצה הדתית בכרמיאל – שלפי הטענה אמור לשמש כבכיר במטה הממונה על מרחב חיפה.

עוד נטען בבקשה, כי המשיב 4, מר יהודה אבידן – מנכ"ל החברה לפיתוח אשדוד, שהיא חברה עירונית – מכהן גם כסגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם סיעת ש"ס "ובתפקידו זה הוא נוטל חלק פעיל בתעמולת הבחירות של ש"ס".

בבקשה נטען, כי "קיים חשש אמיתי שאותם עובדי ציבור מנצלים את משרתם הציבורית והמשאבים שהעמידה לצורך מילוי תפקידם ... לקידום מטרות פוליטיות". נטען, כי בכך יש גם לכאורה עבירה על חוקי מימון מפלגות.

ג. בהחלטה מיום 12.12.12 התבקשה תגובת המשיבים. בתגובה מיום 16.12.12 נאמר, כי הבקשה במהותה היא תלונה לשם יחסי ציבור שתכליתה התנגחות פוליטית. נטען, כי נוכח העובדה שהבקשה אינה נדרשת למקור סמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ונוכח העובדה כי לא נדרש בה סעד קונקרטי, יש לדחותה. בהקשר זה צוין, כי ליבת הטענות שבבקשה היא "בתחום האתי הפנים-ארגוני".

באשר למשיבים 2-3 צוין כי הם מכהנים כממונים על מועצות דתיות בקרית ים ובכרמיאל. נטען, כי הם מקפידים על קיום כל ההנחיות הרלבנטיות שניתנו בידי המשרד לשירותי דת לעובדים במעמדם, וכי "לאור שיבוצו של מר אילוז ברשימת ש"ס לכנסת נתבקש המשרד לשירותי דת להנחות אותו כממונה מועצה דתית עד הבחירות והיוודע תוצאותיהן". נאמר, כי המשיבים 2-3 אינם משמשים כמנהלי מטות של ש"ס בבחירות. באשר למשיב 4 נטען, כי ניהול חברה עירונית הוא פונקציה עסקית מסחרית ולא ציבורית, וכי רציונל ההגבלות על פעילות פוליטית של עובד ציבור – אינו רלבנטי לו. עוד נטען, כי ההפרדה בין הרשות המקומית לתאגיד העירוני היא אבן היסוד לשיטה של תאגידים עירוניים. צוין, כי העובדה שמר אבידן מכהן כסגן יושב ראש ועדת הבחירות במקביל לתפקידו בחברה לפיתוח אשדוד ידועה לדירקטוריון החברה. המשיב 4 הפנה למכתבו של דובר ועדת הבחירות המרכזית מיום 5.11.12 בו צוין, כי "דומה שאין ניגוד עניינים בין תפקידו של מר יהודה אבידן כסגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לתפקידו כמנכ"ל החברה לפיתוח אשדוד", וכן לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 5/2012 הכולל, בין היתר, הוראות לעניין תקופת בחירות, ואשר כנטען אינו מתייחס לעובדי חברות עירוניות.

ד. בהחלטה מיום 18.12.12 התבקשו המשיבים 2-3 לפרט בתצהיר מהן "ההנחיות הרלבנטיות שניתנו בידי המשרד לשירותי דת לעובדים במעמדם", וכן התבקשו להבהיר בתצהיר כי הם עומדים בהנחיות אלו, כמו גם בהוראת סעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 ובהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.1902 שעניינה "פעילות מפלגתית עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות". כן התבקשה עמדת היועץ המשפטי לממשלה באשר לתחולת סעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת והנחיית היועץ המשפטי הנזכרת על עובדים של תאגיד עירוני.

ה. ביום 20.12.12 הוגשו תצהיריהם של המשיבים 2-3, להם צורפה הנחיית מנכ"ל המשרד לשירותי דת. בתצהירו של המשיב 2 נאמר, כי הוא מונה לתפקידו כראש מועצה דתית ממונה בקרית ים על ידי השר לשירותי דת, בהתאם לסעיף 10ב לחוק שירותי דת יהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971, וכי בהתאם להנחיית המשרד לשירותי דת הוא נמנע מעיסוק בפעילות פוליטית בזמן העבודה ובמקום העבודה, מניצול משרתו הרשמית כי להשפיע פוליטית על עובדים אחרים או על הבאים עמו במגע, ומשימוש בעובדי מועצה דתית לצרכים פוליטיים במסגרת שעות העבודה. עוד נאמר, כי הוא נכלל ברשימת ש"ס לכנסת ה-19 (מקום 14), וכי הונחה ליטול חופשה ללא תשלום עד הבחירות.

בתצהירו של המשיב 3 מיום נאמר, כי הוא מונה לתפקידו כראש מועצה דתית ממונה בכרמיאל על ידי השר לשירותי דת, בהתאם לסעיף 10ב לחוק שירותי דת יהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971, וכי הוא נמנע מעיסוק בפעילות פוליטית בזמן העבודה ובמקום העבודה, מניצול משרתו הרשמית על מנת להשפיע פוליטית על עובדים אחרים או על הבאים עמו במגע, ומשימוש

בעובדי מועצה דתית לצרכים פוליטיים במסגרת שעות העבודה. עוד נאמר, כי הוא פועל ועומד בהנחיית המשרד לשירותי דת.

במקביל לתצהיריהם של המשיבים 2-3 הוגשה הודעה מטעם המשיבים, בה נאמר כי על פי עמדתם של המשיבים סעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת אינו חל על עובדי מועצות דתיות ועל עובדי תאגידים עירוניים.

ו. בהחלטה מיום 20.12.12 התבקש היועץ המשפטי לממשלה להתייחס גם לאמור בהודעתם של המשיבים מאותו מועד.

ז. בפנייתו מיום 23.12.12 הכחיש המשיב 4, מר אבידן, את המיוחס לו על ידי המבקש. מר אבידן ציין כי הוא נוהג וימשיך לנהוג "רק על פי חוק ודין והמותר לי". לפנייתו של מר אבידן צורפה חוות דעתה של היועצת המשפטית של איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות, בה נאמר כי "הוראות סעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת והנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין פעילות מפלגתית של עובדי מדינה ועובדי הרשויות המקומיות אינן חלות על עובדי תאגידים עירוניים", וכי גם אם ייקבע כי הללו חלות על עובדי תאגידים עירוניים "תפקידו של מר אבידן בוועדה אינו מהווה פעילות מפלגתית אסורה ואינה מונעת ממנו לכהן כחבר בה". חוות הדעת נדרשה, בין היתר, למהותם של התאגידים העירוניים ולמסגרת הנורמטיבית בגדרה הם פועלים.

ח. ביום 24.12.12 הוגשה עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, לפיה סעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת חל על עובדי תאגיד עירוני וכן על ממונים של מועצות דתיות. בתמצית ייאמר, כי לעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה האינטרס בדבר תדמיתו של השירות הציבורי גובר על חופש הביטוי הפוליטי; לעניין תאגיד עירוני, נוכח מהותו של תאגיד כזה, זרוע ביצועית של העיריה ובבעלותה, ולעניין ממונים על מועצות דתיות, שכן הריהם כעובדי השירות הציבורי (אם המדינה ואם הרשות המקומית).

הכרעה

סעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת

ט. כאמור, עיקר עניינו בשאלת תחולתו של סעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת על עובדי תאגיד עירוני ועל ממונים על מועצות דתיות.

י. סעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת קובע כלהלן:

> "עובד המדינה, לרבות עובד של תאגיד שהוקם בחוק וכן עובד של ועדת הבחירות, עובד של רשות מקומית, של הסוכנות היהודית או של הקרן הקיימת לישראל, אשר יש להם סמכות מינהלית לרבות סמכות לפי תקנות הגנה (שעת חירום), 1945 או תפקיד שכרוך במגע עם קהל, לא יקחו חלק בתעמולת בחירות".

יא. סעיף 130(א) לחוק הבחירות אוסר איפוא על עובדי ציבור שונים ליטול חלק בתעמולת בחירות. הוראה זו נועדה לשמור על אמון הציבור בשירות הציבורי ועל תדמיתו הנייטרלית; על

חשיבותם של אלה עמד הנשיא שמגר בעש"מ 5/86 ספירו נ' נציב שירות המדינה, פ"ד מ(4) 227, 244-245:

> "עובד הציבור צריך לשמור בעיני הציבור על תדמית ניטראלית, שאינה משועבדת להשקפה פוליטית מוגדרת. נזקק אליו הציבור כולו, על כל זרמיו וגווניו, ולא רק אלה המזדהים עם השקפותיו. ואם הוא נוטל חלק בוויכוחים פוליטיים פומביים, במיוחד בסגנון קיצוני ומיליטאנטי, נוצר הסיכון, שחלק מן הציבור לא יראה בו עובד של הכלל שהוא נטול פניות, אלא את מי שמשרת רק השקפה פוליטית מוגדרת או אך מסגרת פוליטית מסוימת ... במלים אחרות, תדמיתו של עובד כחסר פניות וכחסר העדפות פוליטיות, המשרת את הציבור כולו, נעלמת עקב עוצמת מעורבותו הפוליטית הפומבית ועקב השמעתה ברבים של הביקורת בעלת הגוון הפוליטי המובהק על מדיניות הממשלה או נטילת חלק בוויכוח פוליטי פומבי תוך צידוד בגישה פוליטית פלונית. אצל אלה שאינם מזדהים עם השקפותיו תפחת הנכונות לפנות אליו. קרי, הוא שולל מן הציבור הזכאי לעובדי ציבור חסרי פניות את האמון והביטחון בהעדר הפניות הפוליטיות של השירות, מערער את הנכונות להיזקק לשירות הציבורי ופוגע באמון הכללי בו. הפגיעה בשירות הציבורי הנובעת מכך ברורה כמובן בעליל, שהרי 'קיומו של שירות ציבורי סדיר, אחראי ובעל עמדה ציבורית נאותה, מחייב אמון הציבור בכך שהחלטות עובדי הציבור הן ענייניות, ונעשות ביושר ובהגינות' ... מתעוותת גם התדמית של השירות הציבורי, שהרי אין לטשטש את התחומים בין שירות המדינה, שאינו חלק ממערכת ארגונית פוליטית-מפלגתית אלא נחלתו של כלל הציבור, לבין ארגונים פוליטיים. החיץ בין אלה חייב להיות ברור, והזדהות קולנית ברבים של העובד עם קו מפלגתי-פוליטי או עם זרם פוליטי גוררת אחריה השפעות, שהשלכתן על תדמיתו של שירות המדינה כולו".

ובהמשך (עמ' 247):

> "עובד ציבור בחר במשרה בה טמון מניה וביה העדר פניה פוליטית. משרה ציבורית ופעילות של תועמלן פעיל וקולני, המטיף למען השקפה פוליטית מובהקת, אינם מתיישבים זה עם זה. הפגיעה נובעת כאן הן מעצם העיוות של התדמית של השירות הציבורי והן מן הפגיעה ביכולת הפעולה של השירות הציבורי".

יב. בהמשך להוראות החוק האמורות, פורסמה הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.1902, שכותרתה "פעילות מפלגתית של עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות", אשר נועדה "להבהיר את המגבלות החלות בנושא פעילות מפלגתית של עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות", ו"האיסורים החמורים החלים על שימוש בעובדי מדינה או בעובדי הרשויות המקומיות לצרכיו הפוליטיים של הדרג הנבחר". למען נקיון הדעת אציין כי ההנחיה הותקנה ב-2003, בעת כהונתי כיועץ משפטי לממשלה, ועודכנה לימים ב-2005 ו-2008.

יג. השאלה היא איפוא האם סעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת והנחיית היועץ המשפטי לממשלה חלים גם על עובדי תאגיד עירוני (בזיקה לטענות כנגד המשיב 4) ועל ממונים על מועצות

דתיות (בזיקה למשיבים 2-3). נפתח בעובדי תאגיד עירוניים. יובהר, למניעת ספק, כי מטרתו של הדיון להלן אינה לטעת מסמרות בסוגית מעמדו של תאגיד עירוני או לקבוע עקרונות כלליים בדבר פעולותיו, והוא תחום לשאלת תחולתו של סעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת על עובדי תאגיד עירוני. התשובה לכך חיובית.

תחולת סעיף 130(א) על עובדים של תאגיד עירוני

יד. סעיף 249(30) לפקודת העיריות [נוסח חדש] מסמיך עיריה לייסד חברה לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות העיריה ותפקידיה. אכן, הקמתה של חברה הנתונה לשליטתה של עיריה "נועדה, בין היתר, להקל על העיריה בביצוע תפקידיה ולשחרר פעילויות מסוימות מהצורך להתמודד עם מנגנון ביורוקרטי המאפיין מנגנון ציבורי באשר-הוא" (בג"צ 3250/94 אורן נ' מועצת עירית פתח תקווה, פ"ד מט(5) 17, 23 מפי השופט (כתארו אז) חשין; להלן עניין אורן).

טו. תאגיד עירוני הוא בעל דואליות נורמטיבית – "תאגיד עירוני נועד, ככלל, לשמש כלי בידי עיריה לביצוע משימות המוטלות עליה, מעין זרועה הארוכה של העיריה. בה-בעת, תאגיד עירוני הינו אישיות משפטית הנושאת את עצמה, והרי בעיקר מטעם זה אומרת עיריה להקימו. מרגע התהוותו קונה תאגיד עירוני - ככל אחיו התאגידים - זכויות וסמכויות לעצמו, נושא הוא בחובות לעצמו, ואין רואים בו מחלקה ממחלקות העיריה" (עניין אורן, בעמ' 23). אכן, התאגיד העירוני, חרף היותו אישיות משפטית יציר המשפט הפרטי, נושא עמו סממנים ציבוריים מובהקים. כך, למשל, הוא כפוף לחוק חובת מכרזים.

טז. אם כן, תאגיד עירוני הוא זרועה הארוכה של העיריה (ראו גם סעיף 11 לחוות דעתה של היועצת המשפטית של איגוד התאגידים העירוניים). הוא "מעניק שירות לתושבים" (מתוך אתר האינטרנט של משרד הפנים, המצוטט בסעיף 10 לחוות דעתה של היועצת המשפטית של איגוד התאגידים העירוניים). זוהי גם תדמיתו בעיניו של ציבור. זהו גם צו השכל הישר. ברי לכל, כי התאגיד העירוני אוגד ככזה ככלי של נוחות. אך בהיותו יצור כפיה של הרשות העירונית ובעל תפקידים במרחב הציבורי, אין כל טעם שבעולם להחריגו מחובות החלים על עובדי ציבור ובקשר לאיסורים החלים על תעמולת בחירות.

יתירה מכך; חרף אישיותו המשפטית הנפרדת קובעת פקודת העיריות הוראות שונות בעניין הקשר שבין העיריה לבין התאגיד העירוני. כך, קובע סעיף 249א לפקודת העיריות כי העיריה תמנה נציגים בתאגיד העירוני; כי על נציגים אלה להבטיח שפעולותיו של התאגיד תהיינה במסגרת סמכויות העיריה ותפקידיה; כי חובת האמון של אותם נציגים לעיריה גוברת על חובת האמון שלהם לתאגיד; וכי נציגי העיריה בגוף המנהל של התאגיד העירוני שהם חברי מועצה ישקפו, ככל האפשר, את ההרכב הסיעתי במועצת העיריה. הוראות אלו – אשר נחקקו לצורך הסדרת ניגודי עניינים בין העיריה לתאגיד העירוני (ראו עניין אורן, בעמ' 25-26) – מלמדות גם על קשר בל יינתק בין העיריה לבין התאגיד העירוני.

לא זו אף זו, אלא שתמים דעים אני עם בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, כי נוכח מטרותיו, תכליותיו ופעולותיו של התאגיד העירוני, התפקידים בו, בודאי זה של המנהל הכללי, הם, כל אחד, תפקיד "הכרוך במגע עם קהל".

יז. על רקע האמור סבורני, כי התכליות העומדות בבסיס האיסור הקבוע בסעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת ובסעיף 2א לחוק דרכי תעמולה, יפות בעליל גם לעניינם של עובדי תאגיד מקומי,

ולצורך סעיף זה יש לראות בהם כעובדי הרשות המקומית. עובד של תאגיד מקומי הנוטל חלק בתעמולת בחירות עלול לפגוע באמון הציבור בשירות הציבורי, אף אם אין המדובר בעובד רשות מקומית ככל מצוותו וחוקתו הפורמליים. ראו בהיקש אסף הראל, גופים דו-מהותיים גופים פרטיים במשפט המינהלי (תשס"ח-2008) 426-427.

יח. טוענת היועצת המשפטית של איגוד התאגידים העירוניים כי נוכח לשונו של סעיף 130(א) לחוק הבחירות ולשונה של הנחית היועץ המשפטי לממשלה, אין לקבוע כי הללו חלים על עובדי תאגידים עירוניים (סעיפים 18 ו-26 לחוות הדעת). חוששני, כי לא אוכל לקבל טענה זו. תכליתו של סעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת מחד, ומהותו ותדמיתו הציבורית של התאגיד העירוני מאידך, מחייבות ליתן פרשנות מרחיבה למונח עובדי רשות מקומית שבסעיף 130(א), באופן שיכלול גם עובדים של תאגיד עירוני. בהקשר זה אזכיר את בג"צ 353/66 לוי נ' ראש המועצה המקומית באר יעקב, פ"ד כא(1) 449, הנזכר בעמדת היועץ המשפטי לממשלה, בו נקבע (בהקשרים אחרים) כי "אי השתייכותו של האדם לסגל הפקידים המתמנים על-ידי מועצת העיריה אינה מונעת לראות אותו כעובד העיריה. לצורך הענין הנדון לא חייב להיות יחס רגיל של עובד ומעביד ומספיק שהוא עושה בשירות העיריה" (שם בעמ' 452, מפי השופט ברנזון); ראו בהיקש גם דנ"פ 10987/07 מדינת ישראל נ' ברק כהן (לא פורסם).

יט. סיכומה של סוגיה זו: סעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת חל על עובדים של תאגיד עירוני, והוא אוסר עליהם ליטול חלק בתעמולת בחירות. ממילא חלה עליהם הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין.

תחולתו של סעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת על ממונים על מועצות דתיות

כ. המשיבים 2-3 משמשים ראשי מועצות דתיות ממונים בקרית ים ובכרמיאל. הם מונו על ידי השר לשירותי דת בהתאם לסעיף 10ב(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971, הקובע כי: "ראה השר, לאחר שעיין בדין וחשבון של ועדת חקירה שמינה ושבין חבריה נכלל נציג של היועץ המשפטי לממשלה – כי מועצה אינה ממלאה עוד את התפקידים המוטלים עליה לפי כל דין או שאינה ממלאה אותם תפקידים כראוי, רשאי הוא, לאחר שהזהיר אותה, לפזר את המועצה ולמנות במקומה ועדה ממונה; את הרכב הועדה הממונה יקבע השר לאחר התייעצות בראש הרשות המקומית וברבנות המקומית". סעיף 10ב(ב) קובע, כי "לועדה הממונה יהיו כל הסמכויות והחובות של המועצה". הם מקבלים את שכרם מהמועצה הדתית.

כא. עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה היא כי סעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת חל על המשיבים, בין אם תמצי לומר כי הם עובדי מדינה (שכן הם מונו על ידי השר לשירותי דת) ובין אם תמצי לומר כי הם עובדי המועצה הדתית (וממילא עובדי הרשות המקומית, בהתאם לפסק הדין בעניין לוי). עמדה זו, בכל הכבוד, מקובלת עלי, אך אציין כי לטעמי בעין הציבורית דומה שייראו כעובדי המועצה הדתית. יתר על כן, הרציונל הניצב בבסיס סעיף 130(א), קרי – שמירה על הניטרליות של השירות הציבורי, חל במובהק גם על עובדים אלה.

כב. טוענים המשיבים 2-3, כי מקומם של עובדי מועצות דתיות נעדר מסעיף 130(א), ולפיכך, ונוכח הפרשנות המצמצמת שיש ליתן לסעיף זה בהתאם לסעיף 34כא לחוק העונשין, הסעיף אינו חל עליהם. טענה זו אין בידי לקבל. כאמור, לדידי עובדים אלה באים בגדרו של סעיף 130(א) – הן בהיבט הפונקציונלי והן בהיבט התכליתי.

כג. על יסוד האמור, הוראת סעיף 130(א) לחוק הבחירות חלה על המשיבים 2-3. ממילא חלה עליהם הנחיית היועץ המשפטי בעניין.

תחולתו של סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה עובדי תאגיד עירוני ועל ממונים על מועצות דתיות

כד. כאמור, בבקשה נטען כי קיים חשש ממשי שהמשיבים מנצלים את משרתם והמשאבים שהעמידה להם לקידום מטרות פוליטיות. הוראה זו, כך נראה, מכוונת עצמה להוראת סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959, הקובעת כי:

> "לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (1), (2), (3), (4) ו-(9) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב) או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא יעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה, למעט שימוש כמפורט להלן ...".

כה. סעיף זה אוסר על שימוש במשאבים של גוף מבוקר או של תאגיד, שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, לצורך תעמולת בחירות. ביסוד איסור זה עומדות מספר תכליות:

> "האיסור לעשות שימוש בנכסי הציבור לצורך תעמולת בחירות הוא בעל משמעות מהותית ורבת חשיבות להגנה על כללי היסוד של חופש בחירות ושויון הליך הבחירות, שלהם ממד חוקתי במשטר דמוקרטי. הוא מבטא את רעיון היסוד כי התמודדות בחירות חופשיות צריכה לחתור, ככל האפשר, בין היתר, לשויון האמצעים ויכולת הנגישות לבוחר, שיובטחו לכל המתמודדים. מתן אפשרות למתמודד בבחירות לעשות שימוש בנכסי ציבור, אליהם יש לו נגישות מיוחדת מכוח התפקיד אותו הוא ממלא בפועל, פוגע פגיעה ממשית בערך השויון בבחירות, בהפלותו לטובה את המתחרה, המכהן במשרה ציבורית עובר לבחירות. פן נוסף של האיסור נובע מהצורך למנוע שימוש בנכסי ציבור למטרת קידום עניינו האישי של מתמודד, שלא לשמו נועדו נכסים אלה שבידי הרשות מלכתחילה" (תר"מ 2/19 פיינשטיין נ' מלול, פסקה 7 (השופטת פרוקצ'יה)).

כו. סעיף 2א חל במישרין על עובדי תאגיד עירוני, שכן רשות מקומית משתתפת בהנהלתו. משעה שנקבע כי עובדי מועצות דתיות כפופים להוראת סעיף 130(א) בהיותם עובדי מדינה או עובדי רשות מקומית, חל עליהם גם סעיף 2א.

כז. העולה מן הדברים הוא כי סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה חל על המשיבים 2-4, והם כפופים להוראותיו.

כהונתו של המשיב 4 כסגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

כח. בבקשה הועלה ספק, האם המשיב 4 יכול לכהן בעת ובעונה אחת כמנכ"ל תאגיד עירוני וכסגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.

כט. סעיף 16(ו) לחוק הבחירות לכנסת קובע, כי "שר, סגן שר, עובד מדינה – פרט למורה – וחייל בשירות סדיר לפי חוק שירות בטחון או בשירות קבע של צבא-הגנה לישראל, לא יהיו חברים, ולא ממלאי מקום של חברים, בועדה המרכזית". נוכח הוראה זו, ומשהמבקש לא הצביע על מקור חוקי אחר, לא מצאתי כי קיימת מניעה – לפי חוק הבחירות לכנסת – למשיב 4 לכהן בשני התפקידים כאמור. ברי, כי איני מביע דעה האם כהונה כאמור אפשרית במשקפי התאגיד העירוני, והדבר נתון לבדיקת דירקטוריון התאגיד ויועציו המשפטיים.

ל. ישאל השואל, היאך מתיישבת מסקנה זו עם האיסור המוטל על המשיב 4, בהתאם לאמור מעלה, ליטול חלק בתעמולת בחירות? ואנו נשיב, כי לא כל פעילות בועדת הבחירות המרכזית מהווה תעמולת בחירות, וישנן פעילויות שונות שהמשיב 4 נוטל בהן חלק אינטנסיבי ועניינן ניהול הבחירות, כגון עמידה בראש ועדת המשנה להדרכה. אך ככל שהמדובר בספק אם עסקינן בתעמולת בחירות, יפנה המשיב 4 לייעוץ משפטי מתאים; והרי גם לשיטתו "תפקידה של הוועדה הינו תפקידים מקצועיים אשר רובם בעלי אופי טכני אדמיניסטרטיבי ... ואינם תפקידים בעלי אופי פוליטי אשר עשויים להתפרש כתעמולת בחירות" (סעיף 38 לחוות דעתה של היועצת המשפטית של איגוד התאגידים העירוניים). מכל מקום, השכל הישר הוא היועץ הטוב ביותר, וכל הנמנע – והמשיב 4 בכלל זה – מפעילות שעלולה להיתפס כתעמולת בחירות, ולוא במראית העין, הרי זה משובח ומקיים מצוות הדין.

כללם של דברים

לא. סעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת וסעיף 2א לחוק דרכי תעמולה, כמו גם הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.1902, חלים על עובדי תאגיד עירוני ועל עובדי מועצה דתית. לפיכך, עובדים אלה אינם רשאים ליטול חלק בתעמולת בחירות או לעשות שימוש במשאבי התאגיד העירוני או המועצה הדתית לצורך תעמולה כאמור.

לב. משיב 2 הצהיר כי הוא מצוי בחופשה ללא תשלום עד מועד הבחירות. לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, "נוכח היותו מועמד ברשימת מתמודדים בבחירות לכנסת, לא יחול עליו האיסור לקחת חלק בתעמולת בחירות, הקבוע בסעיף 130(א) לחוק הבחירות". לפיכך, האיסורים לעיל חלים - במערכת הבחירות הנוכחית – על המשיבים 3-4. הואיל והבקשה הוגשה ללא תצהיר, והואיל ונטען בה אך כי קיים חשש להפרת סעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת וסעיף 2א לחוק דרכי תעמולה, לא מצאתי ליתן צוי מניעה ספציפיים כנגד המשיבים 3-4.

לג. העתק החלטה זו יועבר – לבד מן הצדדים – לידי היועץ המשפטי לממשלה וכן לידיו של מבקר המדינה.

ניתנה היום, י"ג בטבת התשע"ג (26.12.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ד' בשבט תשע"ג
15 בינואר 2013

<u>תב"כ 23/19</u>

המבקשת: ליאת אריאלי

המשיבות:

1. רשימת הליכוד – ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
   על ידי עורכי הדין יואב מני ואבי הלוי

2. עירית ירושלים
   על ידי עורכת הדין מורן כהן

3. מדינת ישראל
   על ידי עורכי הדין ענר הלמן ועירין ספדי
   מפרקליטות המדינה

4. מגדל דניאל מלון דירות בע"מ
   על ידי עורך הדין אלי כץ

5. ברעם פרסום מקורי בע"מ
   על ידי עורך הדין עמית יריב

בקשה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

רקע

א. זוהי בקשתה של הגברת ליאת אריאלי, הנסבה על פרסום תעמולת בחירות של המשיבה 1, רשימת הליכוד – ישראל ביתנו, אשר מתמודדת בבחירות לכנסת ה-19. מדובר בפרסום המתנוסס על גבי דופן בנין משרדים גבוה בכניסה לירושלים, המשמש ברובו הגדול משרדי ממשלה.

ב. בבקשה נטען, כי על בנין ממשלתי בירושלים מתנוסס שלט פרסום גדול של המשיבה 1, הכוללת תמונות של ראשי הרשימה, ראש הממשלה בנימין נתניהו וחבר הכנסת אביגדור ליברמן

(צורפו תמונות). נטען, כי הבנין הוא משרד מס הכנסה ומיסוי מקרקעין של האוצר, בבעלות מדינת ישראל. לטענת המבקשת, פרסום זה נוגד את הוראת סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959, האוסרת על שימוש בנכסי ציבור לצורך תעמולת בחירות.

ג. בהחלטה מיום 7.1.13 התבקשו תגובות המשיבות 1-3. בתגובת המשיבה 1 נאמר, כי את האיסור שבחוק יש להבין כמורכב משניים: הרצון שנכסי ציבור לא ישמשו לטובת אחד המועמדים, ו"הרצון למנוע מראית עין שלפיה שהרשות המינהלית תומכת דווקא במועמד זה או אחר". כי השלט נשוא הבקשה הוזמן מן המשיבה 5, אשר הציגה מצג לפיו היא בעלת הזכויות הבלעדיות של שטח הפרסום, וכי גם במערכות בחירות קודמות נעשה שימוש בשלט זה לפרסומי תעמולה. נטען, כי סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה "לא נועד ולא מבקש למנוע מצב בו גורם מסחרי משכיר את שטח הפרסום מחוץ לבנין משרדים, על בסיס מסחרי לגמרי, רק משום שבאותו בנין משרדים פועלים גם משרדים של הממשלה", וכי "הציבור רגיל לראות שם [על גבי הבנין – א"ר] שלטי פרסום מסוגים שונים ובעניינים שונים, ובוודאי לא יטעה לחשוב שמא רשות המסים היא זו שמפרסמת את המודעה או תומכת בנאמר בה". כן נטען, כי המשיבה 5 היא המחזיקה בשלט, וממילא סעיף 2א אינו חל. בהקשר זה נאמר, כי הבנין מצוי בבעלות פרטית וחלקים ממנו מושכרים למינהל הדיור הממשלתי, וכי בבנין מצויים שוכרים נוספים.

ד. בתגובת עיריית ירושלים נאמר, כי לא הוגשה לה "בקשה להצבת שילוט כאמור ובודאי שלא ניתן אישור של העיריה להצבתו". נאמר, כי "קיומו של שילוט כגון דא לצורך תעמולת בחירות על גבי בניין ממשלתי נוגע בראש ובראשונה לאותו המשרד ולממשלת ישראל, והאחריות להסרתו המידית נמצאת בידיהם".

ה. בתגובת המדינה נאמר, כי השלט מהוה הפרה של סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה "ולפיכך יש להסירו לאלתר". נאמר, כי מדובר בנכס שאינו בבעלות המדינה, אך המדינה שוכרת בו משרדים ומתקיימת בו פעילות של משרדי ממשלה שונים, הכוללת בין היתר קבלת קהל. עוד נאמר, כי השלט נשוא הבקשה פרוש גם על פני קומות המשמשות את משרדי הממשלה, וממוקם מעל כתובת על דופן הבנין בה מצוין כי בבניין ממוקמים משרדי ממשלה. המדינה הוסיפה וטענה, כי בהסכם בינה לבין בעלת הבנין, המשיבה 4, נקבע (בסעיף 16ד) כי פעילותה של האחרונה על גבי המעטפת החיצונית של הבנין, לרבות שילוט ופרסום, לא תיעשה אלא בתיאום עם המדינה; ונטען, כי הצבת השלט לא תואמה עם המדינה. לעמדת המדינה, "הצבת שלט תעמולה פוליטית על גבי קירות חיצוניים של משרדים המשמשים את משרדי ממשלה, גם אם מדובר במבנים שהם משרדים שנשכרו על ידי המדינה מגורם פרטי, אסורה לפי סעיף 2א לחוק ...". נטען, כי השלט יוצר זהות, ולוא למראית עין, בין תוכן התעמולה הפוליטית לבין המדינה, תוך פגיעה בדימוי הא-פוליטי של השירות הציבורי. לבסוף נטען,

כי "גם אם בעבר הוצבו שלטי תעמולה פוליטיים על הבנין האמור, משהוסבה תשומת לב המדינה לכך, עמדתה היא ... שהדבר אסור לפי סעיף 2א לחוק".

ו. בהחלטה מיום 9.1.13 צורפו המשיבות 4-5, בעלת הבנין וחברת הפרסום ממנה הוזמן שלט הפרסום, כמשיבות לבקשה. בתגובת המשיבה 4, מגדל דניאל מלון דירות בע"מ, נאמר, כי הרציונל העיקרי של סעיף 2א הוא "מניעת פגיעה בעקרון השויון מצד מתמודד בבחירות הנמצא בתפקיד שלטוני, וחולש מתוקף תפקידו על כספי ציבור או על נכסי ציבור", וכי קיים רציונל נוסף – איסור שימוש בנכסי ציבור לתועלתו הפרטית של מועמד. נאמר, כי לצורך סעיף 2א יש לבחון את השאלה "האם יכול כל אחד לזכות בהקצאתו של אותו נכס". עוד נאמר, כי "אין אחיזה בחוק או בפסיקה לסברה שסעיף 2א נועד למנוע את גניבת עין הציבור", וכי הדבר נלמד מהוראת סעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה, האוסרת שימוש בצה"ל בתעמולת בחירות "באופן העלול ליצור רושם כי צבא ההגנה לישראל מזוהה עם מפלגה או עם רשימת מועמדים". נטען, כי הקיר עליו נתלה השלט אינו מקרקעין המוחזקים בפועל על ידי המדינה, שכן בהסכם השכירות "נקבע במפורש כי הקיר החיצוני ישמש לפרסום חוצות על ידי המשיבה 4 או מי מטעמה". כן נטען, כי המשיבה 1 משלמת על שטח הפרסום כמו כל מפרסם אחר, וכי לפני מספר שבועות הוצב על גבי קיר הבנין פרסום בחירות של רשימת ש"ס (צורפה תמונה).

ז. בתגובת המשיבה 5, ברעם פרסום מקורי בע"מ, נאמר כי "ברעם היא בעלת הזכויות להציג שלטי פרסומת על גבי קירותיו החיצוניים של הבנין". נאמר, כי "למשיבה 3 אין כל זכות קניינית או זכות שכירות בקירות החיצוניים של הבניין, וזכויותיה נסוגות מפני זכותה של ברעם בקירות", וכי "הפרשנות שנותנת המשיבה 3 לסעיף 2א ... אינה הפרשנות התכליתית הסבירה והנכונה בנסיבות". לטענתה של המשיבה 5, בסעיף 2א לא ביקש המחוקק למנוע זיהוי של מפלגה כזו או אחרת עם מוסדות השלטון, אלא ביקש לאסור מצב בו המדינה ומוסדותיה תומכים במפלגה פלונית.

ח. בהחלטה מיום 10.1.13 התבקשה המדינה להבהיר, האם בכוונתה לפעול להסרת המודעה נשוא הבקשה במישור האזרחי; עיריית ירושלים התבקשה להבהיר האם בכוונתה לעשות כן במישור המינהלי.

בהודעת המדינה מיום 13.1.13 נאמר, כי היא נערכת להגשתה של תובענה לבית המשפט האזרחי "שצפויה להיות מוגשת בהקדם האפשרי", וכי "נודעת משמעות מיוחדת למניעת המשך התעמולה האסורה נשוא הבקשה, בהקדם האפשרי, וזאת בדרך של הוצאת צו מניעה על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית".

בהודעת העיריה מיום 13.1.13 נאמר, כי "טרם הסתיימו פעולות החקירה הנ"ל [האם מדובר בבניין ממשלתי – א"ר] ועל כן טרם גיבשה משיבה 2 את עמדתה בנדון".

ט. ביום 14.1.13 התקיים דיון במעמד הצדדים בו טענו הצדדים, צד צד ועמדתו. המבקשת טענה, כי אין זה מתקבל על הדעת בעיניה שעל בנין ממשלתי תתנוסס כרזה פוליטית. באי כוח המשיבה 1 טענו, כי עמדת המדינה אינה עולה בקנה אחד עם כוונת המחוקק; כי סמכות המדינה היא בתחום החוזי; כי המדינה שקטה על שמריה קודם להגשת התלונה; וכי יש צורך באמות מידה ברורות בכגון דא, מה גם שהמדובר באיסור שיש בו גם פן פלילי. באת כוח העיריה ציינה, כי ניתן היתר לשלט נשוא הבקשה – הן בהיבט המיקום והן בהיבט התוכני, על פי הסדרים קיימים. באי כוח המדינה טענו, כי הרציונל של סעיף 2א חל גם על בנין שמשמש ברובו המכריע כמשרדי ממשלה. בהקשר זה צוין – מפי מנהל מינהל הדיור הממשלתי – כי הבנין כולו מושכר למדינה, למעט קומת הקרקע שבה חנויות וקומה נוספת; וכי סעיף 2א עוסק במבנה שמצטייר כמבנה של המדינה, וכזה הוא הבנין נשוא עניינו. בא כוח המשיבה 4 הטעים, כי הרציונל של סעיף 2א אינו מראית עין של זיהוי, "רציונל הזיהוי" כלשונו, כי אם ניצול משאבי ציבור על ידי מועמד מסוים, "רציונל הניצול", וכי אין עסקינן בבנין ממשלתי. לעמדתו, כאמור, ניתן להקיש מהאיסור שבדין על שימוש בצה"ל בתעמולת בחירות שהוא רחב יותר באופן מובהק. כן עמד בא כוח המשיבה 4 על השיהוי בהגשת הבקשה. בא כוח המשיבה 5 התמקד בפן הקנייני. נטען בהקשר זה, כי הקירות החיצוניים הוחרגו מהסכם השכירות, וכי זכותה של המדינה לתיאום השילוט היא כללית. עוד נטען, כי חוק דרכי תעמולה אינו מסמיך את יושב ראש ועדת הבחירות לפגוע בקנין. אשר לרישיון, ונאמר כי למשיבה 5 רישיון כללי הכפוף לבדיקת תוכן השילוט.

י. סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה קובע כלהלן:

> "לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות בכספים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (1), (2), (3), (4) ו-(9) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב) או של תאגיד שהממשלה משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא יעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה ...".

יא. עניינו, כאמור, בסיפת סעיף 2א האוסרת שימוש במקרקעין המוחזקים למעשה על ידי המדינה.

יב. התכלית העיקרית העומדת ביסוד סעיף 2א היא השמירה על עקרון השוויון בין המתמודדים בבחירות ומניעת הפליה, וכן מניעת שימוש בנכסי ציבור למטרת קידום עניינו האישי של מתמודד, שלא לשמו נועדו הנכסים שבידי הרשות מלכתחילה (תר"מ 2/19 פיינשטיין נ' מלול). לדידי, מתכלית זו נגזרת בהכרח תכלית נוספת, חשובה לא פחות – שמירה על אמון הציבור בשירות

הציבורי ושמירה על תדמיתו הניטרלית, בשירות ציבורי לא פוליטי. על חשיבותם של אלה עמד הנשיא שמגר בעש"מ 5/86 ספירו נ' נציב שירות המדינה, פ"ד מ(4) 227, 244-245:

> "עובד הציבור צריך לשמור בעיני הציבור על תדמית ניטראלית, שאינה משועבדת להשקפה פוליטית מוגדרת. נזקק אליו הציבור כולי, על כל זרמיו וגווניו, ולא רק אלה המזדהים עם השקפותיו. ואם הוא נוטל חלק בוויכוחים פוליטיים פומביים, במיוחד בסגנון קיצוני ומיליטאנטי, נוצר הסיכון, שחלק מן הציבור לא יראה בו עובד של הכלל שהוא נטול פניות, אלא את מי שמשרת רק השקפה פוליטית מוגדרת או אך מסגרת פוליטית מסוימת ... במלים אחרות, תדמיתו של עובד כחסר פניות וכחסר העדפות פוליטיות, המשרת את הציבור כולו, נעלמת עקב עוצמת מעורבותו הפוליטית הפומבית ועקב השמעתה ברבים של הביקורת בעלת הגוון הפוליטי המובהק על מדיניות הממשלה או נטילת חלק בוויכוח פוליטי פומבי תוך צידוד בגישה פוליטית פלונית. אצל אלה אינם מזדהים עם השקפותיו תפחת הנכונות לפנות אליו. קרי, הוא שולל מן הציבור הזכאי לעובדי ציבור חסרי פניות את האמון והביטחון בהעדר הפניות הפוליטיות של השירות, מערער את הנכונות להיזקק לשירות הציבורי ופוגע באמון הכללי בו. הפגיעה בשירות הציבורי הנובעת מכך ברורה כמובן בעליל, שהרי 'קיומו של שירות ציבורי סדיר, אחראי ובעל עמדה ציבורית נאותה, מחייב אמון הציבור בכך שהחלטות עובדי הציבור הן ענייניות, ונעשות ביושר ובהגינות' ... מתעוותת גם התדמית של השירות הציבורי, שהרי אין לטשטש את התחומים בין שירות המדינה, שאינו חלק ממערכת ארגונית פוליטית-מפלגתית אלא נחלתו של כלל הציבור, לבין ארגונים פוליטיים. החיץ בין אלה חייב להיות ברור, והזדהות קולנית ברבים של העובד עם קו מפלגתי-פוליטי או עם זרם פוליטי גוררת אחריה השפעות, שהשלכתן על תדמיתו של שירות המדינה כולו". (הדגשה הוספה).

יג. אכן, שימוש בנכסי ציבור על ידי מועמד פלוני פוגע בעקרון השוויון בין המועמדים. בה בעת עלול שימוש כאמור ליצור דימוי של זהות בין השירות הציבורי לבין אותו מועמד, זהות אשר יש בה כדי לפגוע, מיניה וביה, באמון הציבור בשירות הציבורי ובתדמיתו הניטרלית. לדברים אלה מסכימה – כאמור – גם המשיבה 1.

יד. אם כן, האיסור על שימוש בנכסי ציבור – ובעיני כך בחינת פשיטא – נועד למנוע גם מראית עין של זהות בין השירות הציבורי לבין מועמד מסוים או רשימת מועמדים מסוימת. ואם נשתמש במינוחו הקולע של בא כוח משיבה 4, ל"רציונל הניצול" מצטרף "רציונל הזיהוי".

טו. לטענתן של המשיבות 1, 4 ו-5, גם אם נניח כי סעיף 2א נועד לשמור על תדמיתו ונקיונו של השירות הציבורי, הוא אינו חל בענייננו. זאת, כך נטען, נוכח העובדה כי אין ניתן לראות בקירותיו החיצוניים של הבנין בחינת מקרקעין המוחזקים למעשה על ידי המדינה. טענה זו מושתתת, בעיקרה, על הוראת סעיף 16(ד) להסכם השכירות שבין המדינה למשיבה 4, בה נאמר כי על גבי הקיר החיצוני המערבי יותקן פרסום חוצות. למען הסדר, נביא הוראה זו כלשונה:

"ידוע לשוכר כי בכוונת המשכיר להתקין, בין אם בעצמו בין אם באמצעות צד שלישי, על גבי צלע מערבי של המבנה מתקן פרסום חוצות. המשכיר מתחייב כי פעילותו זו, או פעילותו של הצד השלישי, על גבי מעטפת חיצונית של המבנה, לרבות שילוט ופרסום, לא תיעשה אלא בתיאום עם השוכר, בצורה ובמינון ההולמים את משרדי הממשלה ...".

טז. כנגד טענתן האמורה של משיבות 1, 4 ו-5 נטען על ידי המדינה, כי "זכות התיאום" של המדינה כמוה כהחזקה של הקיר החיצוני, שכן היא מאפשרת למדינה לשלוט בקיר החיצוני. המדינה, כאמור, טענה להפרתו של סעיף זה באשר הצבת השלט לא תואמה עמה. כפי שציינתי בפני הצדדים במהלך הדיון, אין זה מתפקידו ומסמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות להכריע במחלוקות חוזיות או קנייניות שבין הצדדים. ואולם, אף מבלי להכריע במחלוקות אלה, סבורני לענייננו שלנו, כחיזוק למסקנה, כי יש לקרוא את הוראת סעיף 2א לחוק באופן שחלה גם על מבנים בהם נוכחות הרשות הציבורית היא דומיננטית, ללא תלות בשאלה האם למדינה זכויות קנייניות באותם מבנים. חיזוק זה נלמד הן מלשונו של הסעיף – "מקרקעין ... המוחזקים למעשה", והן מתכליתו – הזיהוי בין הרשות הציבורית לבין מועמד מסוים עלול להיווצר גם כאשר מדובר בנכס המושכר למדינה והמשמש אותה לצרכים שונים.

יז. ישאל השואל, האם כל אימת שהמדינה שוכרת מבנה, או חלק מסוים במבנה, ויהא זה חלק קטן, נראה אותו מבנה כמוחזק למעשה על ידי המדינה, לצורך סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה? ועל כך נשיב, גם במצוות השכל הישר, כי הכלל הבסיסי הוא כלהלן: ההוראה תחול ככל שבבנין נוכחות הממשלה או הרשות הציבורית היא דומיננטית, קרי, מרבית הבנין משמשת משרדי ממשלה כך שהאדם מן היישוב יראה בנין זה כמשרד ממשלתי, ואין נפקא מינה אם המדובר בבעלות או בשכירות, שהרי כאמור לשון האיסור שבחוק בסעיף 2א היא "במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה" (גוף מבוקר על ידי מבקר המדינה כמפורט בסעיף; ההדגשה הוספה).

יח. אוסיף, כי לא כל שכן כך, כאשר מדובר בשלט הפרסום של מפלגת שלטון מרכזית, שנציגה הוא גם השר הממונה על משרדי הממשלה המצויים בבניין, דבר המעצים את מראית העין אף בלא כוונת מכוון.

יט. בענייננו, את הבנין נשוא הבקשה יש לראות – לצורך סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה – כבנין ממשלתי. מדובר בבנין שרובו מושכר למדינה, ושעל קירותיו החיצוניים מצויים כיתובים המלמדים על משרדי הממשלה המצויים במקום. גם המבקשת, בפנייתה, תיארה את הבנין כ"בנין ממשלתי" וכבנין שנמצא "בבעלות מדינת ישראל". דברים ברוח דומה נאמרו על ידיה בדיון. זו היתה מראית העין, גם אם שגתה מחוסר ידיעה בתיאור "בעלות". יצוין כי על דופן הבנין, אמנם מספר קומות

מתחת לתמונות המועמדים ושלט הרשימה, מופיע ציון המדינה והמשרד הממשלתי, מה שמחדד את מראית העין. על כן, אין ניתן לעשות שימוש בבנין לצורך תעמולת בחירות.

כ. אוסיף, כי לא נעלמה מעיני טענת השיחוי שנטענה, שיש בה ממש, ואיני מקל ראש חלילה בנזקים הכספיים הנטענים ובאינטרס ההסתמכות. ואולם, במכלול סברתי, כי משקלם של אלה אינו יכול לגבור על הוראת סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה. אציין בהקשר זה, כי השיחוי נטען באשר לעמדת המדינה, ולא הועלתה טענה כי בפנייתה של הגברת אריאלי דבק שיחוי כלשהו. ולעניין השיחוי, לא אוכל שלא להביע תמיהה, בלא שאטע מסמרות, על כי לכאורה (אלא אם חושד אני חלילה בכשרים) איש מעובדי המדינה הנוגעים בדבר לא פנה בקבילה על הפרסום, בצורה זו או אחרת.

כללם של דברים

כא. מן האמור עולה, כי הפרסום נשוא הבקשה מפר את הוראת סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה. בהתאם לסמכותי לפי סעיף 17ב(א) לחוק דרכי תעמולה ניתן בזאת צו מניעה האוסר על המשיבות 1, 4 ו-5 להמשיך ולפרסם פרסום זה, ועליהן להסירו לאלתר. על צו זה ניתן להגיש ערר לועדת הבחירות המרכזית, בהתאם לסעיף 17ב(ב) לחוק דרכי תעמולה. לא ראיתי להיעתר לבקשתה של המשיבה 5 לעכב את ביצוע ההחלטה. המשיבות 1 ו-4 תישאנה בהוצאותיה של המבקשת בסך 750 ש"ח כל אחת.

ניתנה היום, ד' בשבט התשע"ג (15.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ג' בשבט תשע"ג
14 בינואר 2013

<u>תב"כ 28/19</u>

המבקש: ח"כ יואל חסון

המשיבה: רשימת "הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של מפד"ל החדשה, האיחוד הלאומי" לכנסת ה-19

בקשה מיום 13.1.13

<u>החלטה</u>

א. בפנייתו מיום 13.1.13 טען המבקש, חבר הכנסת יואל חסון, כי מפרסומים באמצעי התקשורת – תחת הכותרת "הבית היהודי מגייסת מכינות וישיבות הסדר למען בנט – בניגוד לחוק" עולה, שבכוונתה של המשיבה, המתמודדת בבחירות לכנסת ה-19 "לעבור שורה ארוכה של עבירות על חוקי הבחירות השונים". בפניה נזכר האיסור בדבר שימוש בנכסי ציבור לצורך תעמולת בחירות.

ב. בתגובת המשיבה מיום 13.1.13 (בהתאם להחלטה מאותו מועד) נאמר, כי "המבקש איננו טוען כי אכן נעברה עבירה כלשהיא ולו גם לכאורה". נאמר, כי פנייתו של המבקש "צופה פני עתיד והיא נסמכת על קטעי עיתונות". המשיבה הטעימה, כי החוקים וההלכות שנזכרו בפניה יודעים לה, וכי היא "פועלת בהווה והיא תמשיך לפעול גם בעתיד, באופן שכל פעולותיה יעלו בקנה אחד על כל החוקים וההלכות הללו".

ג. נוכח הצהרתה האמורה של המשיבה, ומשהפניה לא נדרשה לפעולה קונקרטית וביסודה היא נסמכת על פרסומים עיתונאיים, תם הטיפול בה. אכן, בפרסומי ועדת הבחירות המרכזית, שמטרתם עידוד ההשתתפות בבחירות, נקרא הציבור להצביע על-ידי גוף הומוריסטי הקרוי "משטרת הקיטורים", ואולם כידוע טרם הוקמה "משטרת הכוונות", וכל עוד אין אינדיקציה – למשל – להכנות לעבירה, הנה כדברי בא כוח המשיבה מפי חז"ל, "דברים שבלב אינם דברים". עם זאת, ונוכח החשיבות שבפניה, תועבר החלטה זו – לבד מן הצדדים – גם לבאי כוח כלל הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת. פניות הנוגעות לכל רשימה בהקשר דנא יטופלו כמובן ככל הנחוץ.

ניתנה היום, ג' בשבט התשע"ג (14.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ד' בשבט תשע"ג
15 בינואר 2013

<u>תב"כ 32/19</u>

המבקש: יריב אופנהיימר

המשיבה: רשימת "הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה" לכנסת ה-19

בקשה בענין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

א. הבקשה שלפניי הוגשה, לפי הנאמר בה, בעקבות פרסום בעיתון "הארץ", ובעקבות מכתב שהגיע לידי המבקש. נטען, כי המשיבה פנתה אל מנהלי מוסדות חינוך וישיבות הסדר "עבור עזרה במשאבים ובכוח אדם". נטען, כי פעולות אלו הן בגדר קבלת תרומה בלתי חוקית, שכן קיים איסור על מפלגה לקבל תרומה מעמותה או מתאגיד. עוד נטען, כי חל איסור על מוסד הנתמך על ידי המדינה לפעול למען כל מפלגה פוליטית. המבקש מוסיף וטוען, כי הקריאה להתנדבות של תלמידי ישיבות הסדר ותלמידי מכינות קדם צבאיות נוגדת את ההוראה האוסרת על חיילים ליטול חלק פעיל בתעמולת בחירות. אי לכך עתר המבקש, כי אורה לכל הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת, ובפרט למשיבה, להימנע משימוש במשאבים ציבוריים לרבות מוסדות חינוך וכן להימנע מניצול של כוח אדם של חיילים, תלמידי מכינות ותלמידי ישיבות הסדר לטובת תעמולת בחירות.

ב. בהחלטה מיום 14.1.13 התבקשה תגובת המשיבה. בתגובה מיום 15.1.13 צוטטה תגובתה של המשיבה לפרסום בעיתון הארץ, בה נאמר כי מטה הבחירות של המשיבה פנה "לבעלי עסקים ולמוסדות שונים ומגוונים, היכולים להעמיד עמדות מחשב וטלפון ביום הבחירות עבור המטה", כי "עם כל בית עסק או מוסד שיסכים להעמיד את שירותיו, ייחתם חוזה וישולם לו תשלום עבור כל עמדה" וכי "העמדות יאוישו ע"י מתנדבים מטעם מטה יום הבחירות ולא על ידי תלמידי ישיבות ההסדר". בתגובתה לבקשה הנוכחית הבהירה המשיבה, כי "תתקשר, אם וכאשר תתקשר, עם כל גוף

בהתאם לכללים החלים עליו". על רקע זה נטען, כי "אין שימוש אסור בכספי גוף מבוקר, אין קבלת תרומה אסורה וגם אין שימוש בחיילי ישיבות ההסדר".

ג. סבורני, כי בהצהרתה של המשיבה כי לא ייעשה שימוש בחיילי צה"ל ובתלמידי ישיבות הסדר במסגרת פעילותה של המשיבה ביום הבחירות, די על מנת לסיים את הטיפול בבקשה בהיבט זה. על פני הדברים, בהצהרתה של המשיבה כי עם כל בית עסק או מוסד שיסכים להעמיד את שירותיו ייחתם חוזה וישולם לו תשלום, יש כדי לסיים את הטיפול גם בהיבט התרומה, ומכל מקום סוגיות הקשורות למימון מפלגות אינן בגדר סמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. פשיטא, כי אין באמור כדי למנוע בירורן של פניות קונקרטיות בהקשרים האמורים, ככל שיהא בכך צורך (ויש לקוות כי לא יהא).

ד. ואולם, שונים הם פני הדברים, במידה מסוימת, ככל שמדובר בפניות לעניין מיקום מטות הבחירות. תגובת המשיבה אינה מפרטת לאילו מוסדות (ויודגש, מוסדות שאינם עסקים פרטיים) פנתה לעניין מטות הבחירות. לא הוכחש כי היתה פניה למוסדות חינוך וישיבות הסדר. עם זאת נאמר, כי כל התקשרות תהא בהתאם לכללים החלים על כל גוף. ככלל הדעת נותנת, שמוסדות חינוכיים אינם יכולים לשמש למטרות מפלגתיות, וזאת מטעמים שונים (ראו בין היתר החלטתי מיום 15.1.13 בתב"כ 23/19 ליאת אריאלי נ' רשימת הליכוד – ישראל הליכוד ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, בה עמדתי על הרציונלים של סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959, אם גם בהקשר אחר של שימוש ברכוש המשמש משרדי ממשלה). כדי להסיר מכשול מראש אנו מטעימים דברים אלה באזני המשיבה וכל גורם אחר. בכך תם הטיפול בבקשה. החלטה זו תועבר גם לידיעת באי כוח הרשימות, וכן היועץ המשפטי לממשלה, מבקר המדינה והמנהלת הכללית של משרד החינוך.

ניתנה היום, ד' בשבט התשע"ג (15.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ו' בשבט תשע"ג
17 בינואר 2013

<u>תב"כ 35/19</u>

המבקש: אורן-לב כהן

המשיבה: 1. רשימת יש עתיד
2. נציב שירות המדינה

פניה בענין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

עניינה של הבקשה (מיום 15.1.13) בטענות המבקש, כי במסגרת מודעה שהתפרסה בחשבון ה-Facebook של מר יאיר לפיד, המתמודד בבחירות לכנסת ה-19 מטעם המשיבה 1, מצולם עובד מדינה מצביע בקלפי בשגרירות ישראל בחוץ לארץ (להלן המצולם) ותחתיה הכיתוב:

> "הבחור החייכן בתמונה הוא האדם הראשון בעולם שהצביע 'יש עתיד'. קוראים לו ___, והוא נמצא בשליחות המדינה בצפון אמריקה. ברגע שפתחו את הקלפיות בארה"ב הוא רץ לשגרירות כדי להיות האדם הראשון שלוקח את הפתק שכתוב עליו 'פה', והראשון ששם אותו במעטפה, והראשון ששם אותה בקלפי. על מה הוא הצביע? הוא הצביע על השיוויון בנטל..."

לפיכך נטען, כי הופר סעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 (להלן החוק) המורה, כי:

> "עובד מדינה, לרבות עובד של תאגיד שהוקם בחוק וכן, עובד של ועדת הבחירות, עובד של רשות מקומית, של הסוכנות היהודית או של הקרן הקיימת לישראל, אשר יש להם סמכות מינהלית לרבות סמכות לפי תקנות הגנה (שעת חירום), 1945 או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, לא יקחו חלק בתעמולת הבחירות".

המבקש עתר, כי "נפתח בחקירה מהירה" ונשקול שורה של עונשים, בהם פסילת הקולות של המצולם ואשתו ששמם נזכר במודעת המשיבה 1. לבקשה צורפה מודעת מר לפיד הנזכרת מעלה.

בתגובת המשיבה 1 (מיום 17.1.13) נטען, כי "המשיבה איננה באה בגדרי סעיף זה, ולא קמה לה חבות מכוחו", וכן כי אין לה אפשרות מעשית לבחון האם התמונה שהועברה אליה היא אכן תמונתו של עובד מדינה כמשמעותו בסעיף הנזכר, קרי עובד שיש לו "סמכות מינהלית" או עובד בתפקיד "שכרוך בו מגע עם קהל".

המשיבה הבהירה, כי השימוש בתמונה נעשה בהסכמתו של העובד המדובר, וכי היא מוכנה להעביר את הודעות הדואר האלקטרוני שהועברו אליה המעידות על הסכמה זו.

אכן, האיסור הנזכר בסעיף 130(א) מופנה כלפי העובד עצמו, ולא כלפי המשיבה 1. סעיף 116ז(א) מגדיר את הרשאים להצביע בקלפי מיוחדת המוצבת בנציגויות הדיפלומטיות של ישראל: "בוחר שהוא עובד מדינה או עובד של הסוכנות היהודית... הנמצא במדינת חוץ עקב עבודתו, רשאי להצביע...". על-פניו, ומבלי לקבוע מסמרות, קיים חשש שמא הופרו הוראות החוק. על כן, ככל שמדובר בעובד מדינה העונה לתנאי סעיף 130(א) לחוק, קרי עובד מדינה, בהתאם להגדרות הנזכרות, בעל "סמכות מינהלית" או בתפקיד "שכרוך בו מגע עם קהל" - מוצא בזאת צו כלפי המשיב 2 שיורה למצולם לחדול מפעילות זו, ובנידון דידן לחזור בו מהסכמתו לשימוש בתמונתו. הואיל וכנמסר ניתנה הסכמה של העובד לשימוש בתמונתו, ועל כן הוא גלוי לכל, תעביר משיבה 1 את שמו ומקומו למשיב ולח"מ עד הערב בשעה 1900. המשיב 2 ידווח לעניין האמור עד מחר (18.1.13) בשעה 1200.

ניתנה היום, ו' בשבט התשע"ג (17.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ו' בשבט תשע"ג
17 בינואר 2013

<u>תב"כ 35/19</u>

המבקש: אורן-לב כהן

המשיבים: 1. רשימת יש עתיד
2. נציב שירות המדינה
3. הסוכנות היהודית לארץ ישראל

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

בהמשך להחלטה מיום 17.1.13 הודיעה המשיבה 1, כי הסירה את התמונה והפרסום נשוא הבקשה. בנסיבות אלו, תם הטיפול בבקשה, ככל שהדברים אמורים במבט צופה פני עתיד.

המשיבה 1 העבירה את הודעת הדוא"ל, בה הביע המצולם את הסכמתו לפרסום הצילום (יובהר, כי הודעה זו הועברה על ידי המשיבה 1 בטרם ניתנה ההחלטה הקודמת בתיק, אולם בשל בעיות טכניות הגיעתני אך לאחר חתימתה של החלטה זו). כעולה מהודעת דוא"ל זו, שמו של המצולם הוא עידו מרום, והוא משמש כמנהל הכספים של הסוכנות היהודית בצפון אמריקה. על רקע הודעה זו, מר מרום נכנס בגדרה של רישת סעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969. אי לכך, יועבר העניין לטיפולו של היועץ המשפטי לממשלה. החלטה זו, כמו גם כתבי הטענות בתיק והחלטות קודמות, יועברו ליועץ המשפטי לממשלה.

ניתנה היום, ו' בשבט התשע"ג (17.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ו' בשבט תשע"ג
17 בינואר 2013

<u>תב"כ 36/19</u>

המבקשת: עמליה פ'

המשיבים: 1. רשימת הליכוד – ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
2. מאיר ניצן

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

א. בפניה (האנונימית) מיום 15.1.13 נטען, כי ביום 14.1.13 השתתף המשיב 2, מאיר ניצן, ראש הועדה הממונה בעיר לוד, בכנס בחירות של המשיבה 1, המתמודדת בבחירות לכנסת ה-19. נטען, כי מר ניצן נטל חלק פעיל בכנס, וניסה לשכנע את הנוכחים להצביע למשיבה 1. עוד נטען, כי נודע למבקשת שמר ניצן הורה להסיר שלטי תעמולה ממקומות שלא נועדו לשם כך, לבד משלטי תעמולה של המשיבה 1.

ב. בהחלטה מיום 16.1.13 התבקשו תגובות המשיבים. בתגובתה של המשיבה 1 נאמר, כי "אכן יש בסיס עקרוני לטענה שמר ניצן נשא דברים העשויים בהחלט להתפרש כתעמולת בחירות בחירות", וכי "צודקת הפונה עקרונית בכך שמי שמונה על ידי שר הפנים אינו יכול לעסוק בתעמולה בהדיא". נאמר, כי "המשיבה תרענן עניין זה אצל דרגי השטח הרלוונטיים".

ג. בתגובתו של מר ניצן נאמר, כי "הכנס שנערך בסניף הליכוד בעיר לוד, נערך אחר שעות העבודה בשעה 1900", וכי "כאזרח מדינת ישראל, אני רואה מחובתי וזכותי לנקוט עמדה, וכל ניסיון של מאן דהוא לשים מחסום לפי הוא לא דמוקרטי". נטען, כי המשיב אכן השתתף כנס ונשא דברים, שונים מאלה שצוינו בפניה. לבסוף נאמר, כי "לא נתתי כל הוראה לגבי שלטים, ולראיה קיים שילוט של מפלגות שונות ברחבי העיר".

ד. סעיף 130(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 אוסר על עובד המדינה או עובד של רשות מקומית, אשר לו סמכות מינהלית או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, ליטול חלק בתעמולת בחירות. כעולה מהבקשה ומתגובתה של המשיבה 1, מר ניצן עומד בראש הועדה הממונה בעיר לוד, ועל כן – ובהתאם להוראת סעיף 130(א) האמור – חל עליו איסור לעסוק בתעמולת בחירות. אין בכך כדי לפגוע כמובן בדעותיו, שהוא זכאי להן, אך עליו לעמוד בחובותיו כעובד ציבור. הופעתו של מר ניצן בכנס הבחירות של המשיבה 1 היא הפרה של סעיף 130(א). במבט צופה פני עתיד, ניתן בזאת צו מניעה האוסר על מר ניצן ליטול חלק בתעמולת בחירות בכלל, ושל המשיבה 1 בפרט. בהקשר זה אסב את תשומת ליבו של מר ניצן, כי לבד מההיבט הפלילי שבהפרת סעיף 130(א), על צו מניעה חלות הוראות סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט.

ה. באשר להסרת מודעות; יש לברך כמובן על אכיפת הסדר הציבורי והקפדה על הוראות החוק באשר לפרסומי חוצות. ואולם, ברי כי אכיפה זו צריכה להיות שוויונית ולא להפלות בין רשימות שונות. נרשמה הצהרתו של המשיב 1 כי לא נתן הוראה לגבי שלטים, ונוכח הצהרה זו איני מוצא ליתן הוראה בהקשר זה.

ו. החלטתי זו תועבר גם ליועץ המשפטי לממשלה.

ניתנה היום, ו' בשבט התשע"ג (17.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ט"ז בשבט תשע"ג
27 בינואר 2013

החלטה

ביום 21.1.13 ניתנה החלטה על פיה התבקש מר יהודה אבידן, סגן יו"ר ועדת הבחירות המרכזית מטעם ש"ס, המכהן כמנכ"ל החברה לפיתוח אשדוד, תאגיד עירוני, להגיב בעניין הבא: לפני זמן מה (תב"כ 3/19 מ-26.12.12) ניתנה החלטה האוסרת עליו לעסוק בתעמולת בחירות, אך ביום 20.1.13 הוקרן בערוץ הכנסת, "ראיון (קצר) עמו, המסביר מדוע צדק הרב עובדיה יוסף בדבריו (הבוטים עד מאוד) כנגד הבית היהודי ששודרו בראשית השבוע", אשר "היו בבירור בספקטרום של תעמולת בחירות".

מר אבידן לא העביר תגובה בכתב, אך מסר בעל פה בדיון עמו ולאחריו כי לשיטתו לא היתה זו תעמולה למען ש"ס כשלעצמה, אלא הבהרת דברי הרב יוסף, בהיותו אחד המקורבים לבית הרב. לדבריו דחה בקשות אחרות לראיונות, ובנסיבות היה זה חריג.

דעתי היא כי במערכת הבחירות, ובהינתן העובדה שאין עליה חולק, כי הרב יוסף הוא אבי ש"ס ונכס אלקטוראלי מרכזי שלה, הידרשות לדבריו כלפי רשימה אחרת היא בגדר תעמולת בחירות.

בנסיבות אלה ובהיות מר אבידן מנכ"ל תאגיד ציבורי המנוע מהשתתפות בתעמולת בחירות – אף שהותר לו לכהן כסגן יו"ר ועדת הבחירות המרכזית וכהונה זו מילא בפעילות רבה – לא היה מקום להתראיינות פוליטית מצדו, תהא אשר תהא. הדברים נאמרים גם במבט צופה פני עתיד, ויש לראות החלטה זו גם כאמירה להמשך. עם זאת, נוכח הדרך שבה נהגתי כמדיניות לאורך מערכת הבחירות שלא להגיש מיוזמתי תלונות בעניין חוק התעמולה אך לבדוק כדבעי כל תלונה שתוגש, והיות מקרה זה חריג שכן הפניה באה ממני, לאחר צפייה בתקשורת – החלטתי שלא להטיל סנקציה כספית במקרה דנא. בכך תם הטיפול בנושא.

ניתנה היום, ט"ז בשבט התשע"ג (27.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ח' בכסלו התשע"ג

22.11.2012

אל: מר דב בהרב **מר יוסף וייס**

יו"ר מועצת המנהלים, התעשיה האוירית **מנכ"ל התעשיה האוירית**

שלום רב,

הנדון: שימוש בנכסי התעשייה האוירית לצורכי בחירות

א. ביום 20.11.12 (בשעות הערב) התקבלה בלשכתי פניית מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור שהופנתה אל היועץ המשפטי לממשלה ואליי, שלפיה הוגשה תלונה של עובד לשעבר בתעשיה האוירית, מר חרמוני, המתריע על פעילות של ח"כ חיים כץ בבחירות המקדימות בליכוד, תוך שימוש במשאבי התעשייה האוירית ובעובדיה.

ב. מבקר המדינה הפנה את תשומת לב התעשייה האוירית כי התנהלות כאמור, עלולה להוות תרומה שאינה חוקית בניגוד לחוק המפלגות, תשנ"ב-1992 וחוק הבחירות (דרכי תעמולה) תשי"ט-1959 (להלן חוק התעמולה).

ג. נתבקשה תשובת מנכ"ל התעשייה האוירית ויושב ראשה. בתגובת מנכ"ל התעשייה האוירית מר יוסי וייס מהיום, צוין, כי הנהלת התעשיה האוירית ערה להוראות חוק הבחירות באשר לדרכי התעמולה, וכדי להבטיח שלא ייעשה שימוש ברכוש החברה ובמשאביה לצרכי בחירות, הונחו העובדים בהתאם (ההנחיה שהוצאה <u>היום</u> צורפה). כן הודגש, כי לא תיעשה כל הפסקה יזומה של העבודה הסדירה, וככל שעובד בחברה יבקש לצאת מן העבודה לצורך השתתפות בבחירות מקדימות, עליו להדפיס כרטיס נוכחות בעת ההיעדרות.

ד. למען הסר ספק, נחזור על עיקרי הוראת הדין. סעיף 2א לחוק התעמולה, תשי"ט-1959 קובע כך:

> **"לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (1), (2), (3) ו-(4) של סעיף 9 לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב], או של תאגיד שהממשלה או רשות**

> מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה, למעט שימוש כמפורט להלן:
> (1) שימוש, בתמורה או שלא בתמורה, באולמות ובמקומות פומביים פתוחים העומדים כרגיל לשימוש כאמור;
> (2) שימוש בנכסים שהועמדו על ידי המדינה לרשותו של שר, סגן שר או חבר הכנסת, או שהועמדו על ידי הרשות המקומית לרשותו של ראש הרשות; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהגבלות על שימוש בנכסים כאמור שהוטלו לפי כל דין או כללי אתיקה".

ה. תכלית האיסור היא למנוע ממי שנמצא בעמדת שליטה על נכסים וכספים, שייעודם הוא לשרת את הכלל, לנצל את מעמדו ולעשות שימוש בנכסים שבשליטתו לטובתה של מפלגה מסוימת:

> "האיסור לעשות שימוש בנכסי הציבור לצורך תעמולת בחירות הוא בעל משמעות מהותית ורבת חשיבות להגנה על כללי היסוד של חופש בחירות ושוויון הליך הבחירות, שלהם מימד חוקתי במשטר דמוקרטי. הוא מבטא את רעיון היסוד כי ההתמודדות בבחירות חופשיות צריכה לחתור, ככל האפשר, בין היתר, לשוויון האמצעים ויכולת הנגישות לבוחר, שיובטחו לכל המתמודדים. מתן אפשרות למתמודד בבחירות לעשות שימוש בנכסי ציבור, אליהם יש לו נגישות מיוחדת מכוח התפקיד אותו הוא ממלא בפועל, פוגע פגיעה ממשית בערך השוויון בבחירות, בהפלותו לטובה את המתחרה, המכהן במשרה שלטונית עובר לבחירות. פן נוסף של האיסור נובע מהצורך למנוע שימוש בנכסי ציבור למטרת קידום עניינו האישי של מתמודד, שלא לשמו נועדו נכסים אלה שבידי הרשות, מלכתחילה. 'המטרה היא למנוע את השימוש בכספים, במקרקעין ובמטלטלין של הממשלה ושל גופים ציבוריים' (דברי ההסבר להצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה (תיקון), התשכ"א-1961, ה"ח 466, 228; וראו גם: דברי ההסבר להצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 12) (איסור שימוש בכספי תאגידים עירוניים וגופים אחרים, התשנ"ה-1995). זאת, על מנת למנוע ניצול לרעה של נכסים וכספים שייעודם הוא לשרת את הציבור כולו, לטובת מי שנהנה ממעמד שליטה עליהם (בג"צ 1094/06 הליכוד - תנועה לאומית ליברלית נ' ועדת הבחירות המרכזית (לא פורסם)) (תר"מ 2/19 פיינשטיין נ' מלול (לא פורסם), פסקה 7 (השופטת פרוקצ'יה)).

הדברים מדברים בעדם, ואינם משתמעים לשני פנים. על פי תכליתם יש לראותם כחלים, בלי התפלפלות יתרה, ואף שחוק התעמולה עצמו חל לפי לשונו (סעיף 1) על בחירות לכנסת ובחירות מוניציפליות, גם על בחירות מקדימות; זאת – אם כיון שהבחירות המקדימות הן שלב מקדים מפלגתי לבחירות הכלליות, אם בשל תרומה שאינה חוקית ואם מכוח סמכותה הטבועה של ההנהלה, שכן הרציונל זהה והחטאת רובץ לאותו פתח, וגם חוק העונשין לא שבק חיים, וניתן להשתמש בו במקרה הצורך חלילה. האחריות להבטיח כי דברים יהיו כהלכתם מוטלת כמובן על שכם ההנהלה ומועצת המנהלים.

ו. חוששני כי לוח הזמנים הקבוע לעריכתן של הבחירות המקדימות בליכוד ביום א' הקרוב, מה גם שלא נתבקש צו מניעה, אינו מאפשר לבחון לעומק את הביסוס העובדתי לטענות הפונה, מר חרמוני.

ז. אמנם היטב עשתה התעשיה האוירית שהנחתה עובדיה עתה בהתאם לחוק התעמולה והטעימה את הנחוץ, אף שהדבר נעשה היום ולקראת הבחירות לכנסת, וראוי היה לעשות זאת מבעוד מועד כעניין של פעולה לפי החוק ומינהל תקין - גם לגבי בחירות מקדימות. עם זאת נחזור ונדגיש, כי חוק התעמולה (סעיף 2א) קובע איסור לעשות שימוש בכספי גוף מבוקר בקשר עם תעמולת בחירות, ואף כאן הדברים חלים גם על הבחירות המוקדמות, ויש להקפיד על האמור הקפדה יתרה. אי קיום הוראות החוק מהוה עבירה פלילית. הפרת החוק תעמוד לביקורת מבקר המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, וכאמור בסעיף 17 לחוק המפר הוראה מהוראות חוק התעמולה דינו מאסר ששה חדשים או הקנס האמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

ח. לתשומת הלב.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

העתק: היועץ המשפטי לממשלה
עו"ד אורלי עדס, מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית
ח"כ חיים כ"ץ, הכנסת

יא. שימוש בחיילי צה"ל בתעמולת בחירות



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"ט בטבת תשע"ג
1 בינואר 2013

<u>תב"כ 12/19</u>

המבקש: יריב אופנהיימר

המשיבה: רשימת "הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה" לכנסת ה-19

בקשה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

א. לפני בקשתו של מר יריב אופנהיימר, מועמד לכנסת ה-19 מטעמה של רשימת העבודה בראשות שלי יחימוביץ'. עניינה של הבקשה בטענתו של המבקש, כי במודעת בחירות מטעמה של המשיבה נעשה שימוש בצבא ההגנה לישראל, באופן הנוגד את הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 (להלן חוק דרכי תעמולה).

רקע

ב. בבקשה מיום 26.12.12 נטען, כי בימים האחרונים מפרסמת המשיבה מודעות באמצעי התקשורת השונים "בהן מופיעים חיילי צה"ל בהקשרים שונים, במטרה לנכס את השירות הצבאי למפלגת הבית היהודי ולהשתמש בצה"ל ובחייליו כחלק ממסע הבחירות של המפלגה". נטען, כי באחת המודעות מוצגים חיילים מחובקים לצד הכותל המערבי תחת הכיתוב "אם בשביל אח – זה לא רק הבן של אמא שלך – יש לך בית, הבית היהודי", ובמודעה אחרת – שצורפה לבקשה – נראים חיילי צה"ל באימון מבצעי תחת הכיתוב "אוהבים את המדינה, משרתים את המדינה", והמודעה כוללת – באופן מובלט – גם את שמה של המשיבה ואת האותיות שלה. נטען, בהקשר מודעה זו, כי "מדובר בתמונה של חיילי צה"ל ששופצה על ידי בנט [המועמד הראשון אצל המשיבה – א"ר] ואנשיו, לחיילים הוסיפו באמצעות מחשב כיפה וציצית על מנת להציגם כאנשי מפלגת 'הבית היהודי'". לטענת המבקש, מודעות אלו עומדות בניגוד להוראת סעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה, האוסרת על שימוש בצבא ההגנה לישראל בתעמולת בחירות. נאמר, כי נסיונה של המשיבה לנכס לעצמה את הצבא פוגע בצה"ל ובחייליו, אשר רואים בשירות הצבאי ערך שאינו קשור להשתייכות

פוליטית או מפלגתית, ומייצר מצג שווא "כאילו צה"ל מייצג זרם פוליטי אחד בתוך החברה הישראלית".

ג. בהחלטה מיום 26.12.12 התבקשה תגובת המשיבה. בתגובה מיום 27.12.12 נאמר, כי המשיבה אכן פירסמה את המודעות נשוא הבקשה, וכי היא חדלה לפרסמן על דעת עצמה וללא כל קשר לבקשה. עוד נאמר, כי לעמדת המשיבה אין כל פסול בפרסומים אלה, בהיותם עומדים בהוראות סעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה והחלטות שפירשו אותו.

הכרעה

ד. מתגובת המשיבה עולה, כי הצדדים אינם חלוקים ביניהם לגבי העובדות – עצם פרסומן של המודעות נשוא הבקשה, כמו גם תוכנן, מוסכם גם על המשיבה; המחלוקת בין הצדדים נעוצה, איפוא, בשאלה האם השימוש בתמונות חיילי צה"ל במקרה דנא עולה בקנה אחד עם ההוראה הרלבנטית בחוק דרכי תעמולה, עליה נעמוד לקמן, אם לאו.

ה. סעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה קובע כלהלן:

> "לא ייעשה שימוש בתעמולת בחירות בצבא הגנה לישראל באופן העשוי ליצור רושם כי צבא ההגנה לישראל מזוהה עם מפלגה או עם רשימת מועמדים; אין בסעיף קטן זה כדי למנוע ממפלגה או מרשימת מועמדים להביע תמיכה בצבא ההגנה לישראל".

ו. צה"ל הוא צבאו של העם, צבאה של מדינת ישראל; ידענו משחר ימי המדינה וכך מורה אותנו הוראת סעיף 1 לחוק יסוד: הצבא, הקובעת כי ""צבא הגנה לישראל הוא צבאה של המדינה". הוראת סעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה, האוסרת על שימוש בצה"ל בתעמולת בחירות, היא נגזרת של מושכלות יסוד אלה. היא נועדה למנוע את הרושם כי הצבא מזוהה עם מפלגה או עם מועמד, ולמנוע ממועמד או מרשימת מועמדים לנכס את צה"ל לעצמו (ראו החלטותיו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16, השופט (כתארו אז) מ' חשין, בתב"מ 2/2001 בעניין בקשת סיעת שינוי ובעניין תמונת הצנחנים בכותל ובת"מ 20/2001 התנועה להגינות שלטונית נ' סיעת ישראל אחת). להשקפתי, נוכח החשיבות העליונה שבשמירה על צביונו של צה"ל כצבא העם, על מועמדים ורשימות להקפיד הקפדה יתירה על הוראת סעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה; סבורני, כי בסוגיה בה עסקינן יש לנהוג – בהשאלה מן העגה הצבאית – בחינת אם יש ספק אין ספק, ומקום בו קיים ספק (לניסיון לזיהוי של הצבא עם רשימה פלונית או מועמד אלמוני) – יש להימנע מפרסום.

ז. על רקע דברים אלה, נבחן עתה האם המודעות באות בגדרי האיסור שנקבע בחוק דרכי תעמולה. לדידי, התשובה לכך היא חיובית. המודעה שצורפה לבקשה מציגה, כאמור, תמונה של ארבעה חיילים באימון מבצעי, והיא כוללת גם כיתוב מובלט של שם המשיבה ואותיות ההצבעה שלה תחת תמונה זו. המשיבה לא הסתפקה בכך, והוסיפה לאחד החיילים בתמונה כיפה וציציות, כנראה מתוך רצון לציין כי הקהל שהיא פונה אליו משרת בצה"ל ותורם חלקו. אך המחוקק ביקש להרחיק את צה"ל מתוית של גוף פוליטי (להבדיל מתמיכה בעצם השירות). בנסיבות אלו, הצדק עם המבקש כי התמונה בנידון דידן מנסה ליצור את הרושם לפיו צה"ל מזוהה עם המשיבה, והמשיבה

מזוהה עם צה"ל. הוא הדין גם במודעה השניה המתוארת בבקשה (העתק הימנה לא צורף, אולם תוכנה לא הוכחש בתגובה), בה נראים חיילי צה"ל לצד הכותל המערבי תחת כיתוב הנושא את שמה של המשיבה. פשיטא כי חיילי צה"ל הם "של כולם", של כל המשרת בהם והתומך בהם, יהא שיוכם המפלגתי אשר יהא.

ח. אילו היתה המשיבה אך מודיעה על החלטתה לחדול מן הפרסומים, ניחא. אך היא טוענת, כי הפרסומים נשוא הבקשה עומדים בהוראות סעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה. טענה זו נסמכת על החלטותיו הנזכרות של השופט חשין. אלא שלדידי אין הנדון דומה לראיה, ואין המשיבה יכולה להיבנות מהחלטות אלה.

בעניין הצנחנים בכותל, שנסב על השימוש בתעמולת בחירות בצילום הידוע של הצנחנים בכותל המערבי מאת הצלם דוד רובינגר משנת 1967, ציין השופט חשין כי "ייחודה של התמונה – והכל יסכימו כי תמונה ייחודית היא – אין עניינה בצה"ל בתורת שכזה ... עיקר הוא במבט, במבטם של החיילים". בעניין התנועה להגינות שלטונית נסב הדיון על תליון, אשר הזכיר "לא במעט את פניה של מעטפה הנשלחת מטעם הצבא לחיילי מילואים", ואשר על צידו האחר מודפס משולש בצבע אדום ובתוכו המילה "צו"; כאשר נפתח המסמך במלוא פריסתו נמצאו דברי תעמולה לטובת מועמד. באשר לתליון זה ציין השופט חשין, כי "אין השימוש בתליון עשוי ליצור רושם – ולו רושם מרוחק שבמרוחק – כי צה"ל מזוהה עם אחד מן המועמדים בבחירות לראשות הממשלה".

נוכח החשש בכגון דא למדרון חלקלק, יתכן כי כיום יטען הטוען שפרסומים מעין אלה, או חלקם, באים בגדר האיסור הקבוע בסעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה. מכל מקום, בענייננו אין הדברים נמצאים במישור אחד עם אותם פרסומים – השימוש בחיילי צה"ל אינו טפל למודעה, הוא כל כולה, והוא עלול ליצור את הרושם כי צה"ל מזוהה עם המשיבה.

כללם של דברים

ט. הפרסומים נשוא הבקשה נוגדים את האיסור הקבוע בסעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה. נוכח הצהרת המשיבה כי חדלה מפרסומם, אין טעם מעשי ליתן צו מניעה. עם זאת, המשיבה תשא בהוצאות המבקש בסך 1,000 ש"ח, וכן בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 3,000 ש"ח.

ניתנה היום, י"ט בטבת התשע"ג (1.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ו בטבת תשע"ג
8 בינואר 2013

<u>תב"כ 21/19</u>

המבקש: דניאל באלנס

המשיבה: רשימת "הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה" לכנסת ה-19

בקשה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

רקע

א. זוהי בקשתו של מר דניאל באלנס, בה נטען כי המשיבה, המתמודדת בבחירות לכנסת ה-19, עושה שימוש אסור בתמונות של חיילי צה"ל בפרסומי בחירות מטעמה.

ב. בבקשה נטען, כי ברשת החברתית של מר נפתלי בנט, העומד בראש המשיבה, פורסם קטע וידיאו הכולל את השיר "אין לי ארץ אחרת" וכן תמונות של חיילי צה"ל. נטען, כי מדובר בשימוש אסור בתמונות של חיילים במסגרת תעמולת בחירות.

ג. בהחלטה מיום 6.1.13 התבקשה תגובת המשיבה. בתגובה מיום 7.1.13 נטען, כי השיר "אין לי ארץ אחרת" מבטא אהבה עזה לארץ ישראל ונכונות להיאחז בה, וכי דף הרשת החברתית של מר בנט הפנה לשיר המוצג באתר האינטרנט יוטיוב, הנגיש לכולי עלמא. נאמר, כי באתר יוטיוב הופיעו חיילים על רקע שיר זה "אולם לא נעשה כל ניסיון לנכס את צה"ל או את חייליו למר בנט או למשיבה". עוד נאמר, כי "המשיבה תקפיד, כי מכאן והלאה, לא יופיעו תמונות של חיילים בפרסומים מטעמה, לרבות פרסומי הסטטוס של מר בנט (למעט תמונות בהן מופיע מר בנט בעצמו כחייל). במקרה של ספק, המשיבה תבקש את חוות דעתו של כבוד יו"ר הוועדה מראש".

ד. לאחר הגשת התגובה הונחה לפני (ביום 7.1.13) הודעה מטעמו של המבקש, בה נאמר כי איתר תמונה נוספת של חיילי צה"ל בדף הרשת החברתית של מר בנט. נאמר, כי "בין אם בתמונה מופיע יו"ר הבית היהודי, ובין אם לאו הבית היהודי ממשיך לנכס לעצמו את צה"ל כחלק מהמפלגה שלו".

הכרעה

ה. סעיף 2ב(ב) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 קובע כלהלן:

> "לא ייעשה שימוש בתעמולת בחירות בצבא ההגנה לישראל באופן העשוי ליצור רושם כי צבא ההגנה לישראל מזוהה עם מפלגה או עם רשימת מועמדים; אין בסעיף קטן זה כדי למנוע ממפלגה או מרשימת מועמדים להביע תמיכה בצבא ההגנה לישראל".

ו. הוראה זו נועדה למנוע את הרושם כי הצבא מזוהה עם מועמד או עם רשימת מועמדים, וכן למנוע ממועמד או מרשימת מועמדים לנכס את צה"ל לעצמו, ובכך לשמור על מעמדו של צה"ל כצבא העם (ראו החלטתי בתב"כ 12/19 אופנהיימר נ' רשימת "הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של מפד"ל החדשה, האיחוד הלאומי" לכנסת ה-19 מיום 1.1.13). בפרשת אופנהיימר ציינתי, כי "נוכח החשיבות העליונה שבשמירה על צביונו של הצבא כצבא העם, על מועמדים ורשימות להקפיד הקפדה יתירה על הוראת סעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה". באותו עניין נקבע, כי המשיבה דהתם, שהיא המשיבה גם בבקשה הנוכחית, פרסמה מודעות המפרות את הוראת סעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה.

ז. סבורני, כי על פניו גם הפרסום נשוא הבקשה בא בגדר האיסור שבסעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה. אוסיף, כי גם הטענה, שהשיר "אין לי ארץ אחרת" מוצג באתר יוטיוב על רקע תמונות של חיילים, אינה מעלה או מורידה לענייננו. הדין במדינת ישראל אינו אוסר על שימוש בתמונות של חיילים; הוא אוסר על שימוש כאמור במסגרת תעמולת בחירות.

ח. מכל מקום, ונוכח הצהרת המשיבה, כי היא תימנע בעתיד מעשות שימוש בתמונות של חיילים בפרסומים מטעמה, לא ראיתי צורך להכריע בשאלת הפרסום הקונקרטי שעמד ביסוד הבקשה.

ט. בתגובתה ציינה המשיבה, כי הצהרתה האמורה אינה חלה על תמונותיו של מר בנט כחייל. ואולם, להשקפתי אין ניתן לומר, באופן גורף, כי כל תמונה מעברו הצבאי של מר בנט אינה באה בגדר האיסור הקבוע בסעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה.

י. בחוות דעתו בעניין "תשדירי תעמולה בטלויזיה – עברו הצבאי של מועמד" מיום 4.1.01 קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16 ולראשות הממשלה, השופט (כתארו אז) מ' חשין, כי "אין איסור להציג את עברו הצבאי של מועמד – לרבות צילומים מעברו הצבאי – כל עוד

אין בתמונות שתוקרנה כדי ליצור רושם כי צה"ל מזוהה עם המועמד ... אין מניעה כי מועמד יציג עצמו לצופי הטלויזיה כבעל עבר צבאי, ובלבד שההצגה תיסוב את המועמד, תביא את הביוגרפיה האישית שלו, ולא תגלוש ליצירת רושם של זהות בין צה"ל לבינו".

יא. דברים אלה, בכל הכבוד, מקובלים גם עלי. משתייך אני לאסכולה הרואה בשירות בצבא ההגנה לישראל ערך נעלה מערכי מדינת ישראל, ואשר מוקירה את המשרתים והתורמים. אלה, לדידי, רשאים להעלות על נס את שירותם הצבאי ותרומתם לחברה בכל עת, גם בתקופת בחירות; זה הצקלון, או למצער חלק מן הצקלון, שעמו הם באים לפני הבוחר, ואין צורך להכביר מלים במדינה שבה רמטכ"לים, אלופים וקצינים בכירים אחרים, וגם קציני משטרה ובכירי שב"כ, למשל, באים לפני הבוחר ועיקר תפארתם הוא על עברם הבטחוני. כמובן גם אנשים שעברם הבטחוני מרשים (כגון בעלי עיטורים, משרתי יחידות קרביות ויחידות נבחרות וכדומה) ולא היו בדרגות בכירות ביותר, רשאים להזכיר עבר זה בין יתר המעלות שהם מונים בעצמם. ואולם, וכפי שהטעים השופט חשין, יש להיזהר שלא לחצות את הגבול בין שימוש של מועמד בביוגרפיה האישית לבין ניכוס של הצבא למועמד או לרשימת מועמדים, שניכוס זה הוא הוא ליבו של האיסור הקבוע בסעיף 2ב(ב), וגם בהקשר זה ראוי לנהוג הקפדה יתירה. באשר לפרסום הקונקרטי, אשר צורף להודעת המבקש שהגיעתני ביום 7.1.13, לא הובהר האם מדובר במר בנט (ולא ראיתי מקום להמשיך לדוש בכך); לדידי, די בספק זה על מנת ללמוד כי מטרת הפרסום אינה אך הצגת עברו הצבאי של מר בנט, נושא לגיטימי כשלעצמו בגבולות האמור, כי אם יצירת זיקה כזו או אחרת בין צה"ל לבין המשיבה. ככזה, מדובר על פניו בפרסום אסור.

כללם של דברים

יב. המשיבה הצהירה, כאמור, כי "מכאן והלאה, לא יופיעו תמונות של חיילים בפרסומים מטעמה, לרבות פרסומי הסטטוס של מר בנט". ניתן בזאת תוקף של צו מניעה להצהרה זו, לפי סעיף 17ב(א) לחוק דרכי תעמולה. באשר לשימוש בעברו הצבאי של מר בנט, תנהג המשיבה כאמור בסעיפים י'-י"א להחלטה זו. המשיבה תישא בהוצאותיו של המבקש בסך 1,000 ש"ח, ובהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 2,000 ש"ח.

ניתנה היום, כ"ו בטבת התשע"ג (8.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית

לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ה' בשבט תשע"ג

16 בינואר 2013

<u>תב"כ 31/19</u>

המבקש: ח"כ יואל חסון

המשיבה: רשימת יש עתיד

פניה בענין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

א. לפני בקשתו של ח"כ יואל חסון (מיום 14.1.13), מועמד לכנסת ה-19. עניינה של הבקשה בטענתו של המבקש, כי במודעת בחירות מטעמה של המשיבה נעשה שימוש בצבא ההגנה לישראל, באופן הנוגד את הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 (להלן חוק דרכי תעמולה), ובפרט סעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה הקובע כלהלן:

> "לא ייעשה שימוש בתעמולת בחירות בצבא הגנה לישראל באופן העשוי ליצור רושם כי צבא ההגנה לישראל מזוהה עם מפלגה או עם רשימת מועמדים; אין בסעיף קטן זה כדי למנוע ממפלגה או מרשימת מועמדים להביע תמיכה בצבא ההגנה לישראל" (ההדגשה הוספה – א"ר).

ב. בבקשה קצרה ובלתי מנומקת טוען המבקש, כי המשיבה פירסמה במקומות שונים, ביניהם אתר Ynet, קמפיין שבמסגרתו נעשה שימוש אסור בחיילי צה"ל; הא ותו לא. עיינתי בתמונות (לא צורף הכיתוב שעניינו השויון בנטל). רואים בהם חיילי צה"ל, בחלקם נושאים אלונקה, ונאמר בכיתוב (שהמבקש לא צרף כאמור) "למה שהילד שלך יסחב לבד את האלונקה".

ג. בתגובת המשיבה מיום 15.1.13 (לפי החלטתי מיום 14.1.13) נטען, כי דין הבקשה להידחות. בסופו של יום, טוענת המשיבה, כי אין בתמונה דבר העלול כדרישת החוק "ליצור רושם כי צבא ההגנה לישראל מזוהה עם מפלגה או עם רשימת מועמדים". מדובר לטענת המשיבה, בתמונה שנועדה להעביר מסר אחר – הקשור בקשר הדוק עם מצעה הפוליטי – והוא חובת השויון בנטל; נטל הכולל, בין היתר, את השירות הצבאי. המשיבה מוסיפה, כי לפי דיני הבחירות אין כל פסול בתמיכה בעצם השירות, וזוהי, הלכה למעשה, הקריאה במקרה דנן.

ד. לאחר התלבטות סבורני, בכפוף לתיקון מסוים, כי אין מקום להיעתר לבקשה. אכן, כפי שציינתי בראשיתה של מערכת הבחירות הנוכחית:

> "צה"ל הוא צבאו של העם, צבאה של מדינת ישראל; ידענו משחר ימי המדינה וכך מורה אותנו הוראת סעיף 1 לחוק יסוד: הצבא, הקובעת כי 'צבא הגנה לישראל הוא צבאה של המדינה'. הוראת סעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה, האוסרת על שימוש בצה"ל בתעמולת בחירות, היא נגזרת של מושכלות יסוד אלה. היא נועדה למנוע את הרושם כי הצבא מזוהה עם מפלגה או עם מועמד, ולמנוע ממועמד או מרשימת מועמדים לנכס את צה"ל לעצמו (ראו החלטותיו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16, השופט (כתארו אז) מ' חשין, בתב"מ 2/2001 בעניין בקשת סיעת שינוי ובעניין תמונת הצנחנים בכותל ובת"מ 20/2001 התנועה להגינות שלטונית נ' סיעת ישראל אחת). להשקפתי, נוכח החשיבות העליונה שבשמירה על צביונו של צה"ל כצבא העם, על מועמדים ורשימות להקפיד הקפדה יתירה על הוראת סעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה; סבורני, כי בסוגיה בה עסקינן יש לנהוג – בהשאלה מן העגה הצבאית – בחינת אם יש ספק אין ספק, ומקום בו קיים ספק (לניסיון לזיהוי של הצבא עם רשימה פלונית או מועמד אלמוני) – יש להימנע מפרסום (אופנהיימר נ' הבית היהודי, החלטה מיום 1.1.13; ההדגשה במקור – א"ר).

ה. עם זאת ההכרעה בעניין דנא גבולית. המחוקק לא קבע בעניין זה איסור מוחלט אלא ביקש לבחון האם הפרסום "עשוי ליצור רושם כי צבא ההגנה לישראל מזוהה עם מפלגה או עם רשימת מועמדים". כפי שהוטעם בעבר:

> "צה"ל הוא צבא העם, צבא המדינה, ועל כן אסור לו למועמד להותיר רושם על הבוחרים כי צה"ל והוא חד-הם (או כמעט חד-הם). בלשון ימנו ייאמר,

ו. בנידון דידן המבקש לא הראה אל נכון, כיצד הפרסום האמור עלול ליצור את הרושם, כי צה"ל מזוהה עם המשיבה, להבדיל מהבעת עמדתה של המשיבה התומכת בגיוס לצה"ל והשויון בנשיאת הנטל – והדברים נאמרים בכפוף לאי זיהוי פניו של אחד החיילים שבחלק התחתון של הפרסום. מסר השויון בנטל כשלעצמו הוא נושא לגיטימי בדיון הציבורי, ולמשיבה כמובן זכות להביע את עמדתה – ועם זאת תמונות חיילים יוצרות אי נוחות של מאמץ לזיהוי עקיף של הרשימה עם צה"ל. לאחר התלבטות כאמור, ואף בגדרי הקו המחמיר שביקשתי לאמץ, ולאחר שעיינתי גם בהחלטותי הקודמות, סבורני כי אין מקום למנוע הצגת תמונה של חיילים לא מזוהים תחת הכותרת של שויון בנטל. חשוב להדגיש, מדובר בהכרעה המבוססת על המקרה הפרטני ועל השכל הישר, שכן הגבול הוא דק. יש הבדל בין תמונה לסרט וידיאו של פעילות בקרב חיילים, ויש הבדל בין תמונה בה מופיע כיתוב משולב בתוכה, לבין תמונה בה החיילים מוצגים בנפרד מן המסר הפוליטי – כמו במקרה דנן. בשורה התחתונה סבורני, כי פסילת הפרסום בנידון דידן אינה מתחייבת מן הדין. למעט הסרת תמונתו של החייל האחד (בתמונה התחתונה) או טשטוש פניו, ולעניין אחרון זה ניתן בזה צו. בכפוף לכך איני נעתר לבקשה. בנסיבות, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ה' בשבט התשע"ג (16.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ה' בשבט התשע"ג
16.1.2013

לכבוד
עו"ד אביעד ויסולי
דישראלי 36
חיפה

שלום רב,

הנדון: פנייתך מיום 14.1.13 בענין שימוש ברמטכ"ל למטרות תעמולה

רואה אני חשיבות רבה בהקפדה על קיומה של הוראת סעיף 2ב(ב) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959, האוסרת על שימוש בצבא ההגנה לישראל בתעמולת בחירות "באופן העשוי ליצור רושם כי צבא ההגנה לישראל מזוהה עם מפלגה או עם רשימת מועמדים". מטעם זה פסלתי מודעות בחירות שונות (ראה, בין היתר, החלטותיי בתב"כ 12/19 אופנהיימר נ' רשימת הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה לכנסת ה-19 ובתב"כ 21/19 באלנס נ' רשימת הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה לכנסת ה-19), וכן הוריתי על הסרת קטעים מתשדירי בחירות של רשימות הליכוד – ישראל ביתנו, קדימה והתנועה (ראה החלטתי מיום 14.1.13).

בפנייתך הלנת על תמונה בה מוצגים חבר הכנסת שאול מופז וראש הממשלה לשעבר אריאל שרון, כשלצידם נראית כתף (בלבד) ענודה בדרגות רב אלוף. ספק אם תמונה זו היא שימוש בצבא ההגנה לישראל, ומכל מקום סבורני כי אין בה כדי ליצור את הרושם לפיו צה"ל מזוהה עם חבר הכנסת מופז או עם רשימת קדימה. על כן, חוששני כי לא אוכל להיעתר לפנייתך.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

העתק: בא כוח רשימת קדימה

יב. שימוש בילדים בתעמולת בחירות



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ג' בשבט תשע"ג
14 בינואר 2013

<u>תב"כ 27/19</u>

המבקשת: הדסה מרגוליס

המשיבה: סיעת מרצ – השמאל של ישראל

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

המבקשת הלינה על הופעתה של בתה בפרסום תעמולת בחירות של המשיבה, ללא נטילת רשות. בתגובת המשיבה מיום 14.1.13 נאמר, כי ראשת המשיבה, חברת הכנסת זהבה גלאון, הורתה – ביוזמתה – על הסרת הפרסום מתעמולת הבחירות של המשיבה מיד כשנודע לה דבר מורת רוחה של המבקשת, ואף התנצלה בפני המבקשת. נאמר, כי המשיבה לא תעשה עוד כל שימוש בתמונת בתה של המבקשת במסע הבחירות שלה. בנסיבות אלה, תם הטיפול בבקשה. אדגיש, ומשלא הובאו נתונים באשר לגילה של בת המבקשת – ייתכן כי אין זה מעניינה של בקשה ספציפית זו, את האיסור על שיתוף ילדים מתחת לגיל 15 בתעמולת בחירות, לפי סעיף 2ג לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959.

ניתנה היום, ג' בשבט התשע"ג (14.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ו' בשבט תשע"ג
17 בינואר 2013

תב"כ 45/19

המבקש: ד"ר יצחק קדמן - מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד

רשימת ש"ס

המשיבה:

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

החלטה

ביום 16.1.13 התקבלה פנייתו של מר קדמן, מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד, בה מבקש הוא, כי אורה על הפסקה של חלוקה ושימוש בתקליטורים שכותרתם "אריה דרעי – אני מאמין", המשמשים לתעמולת הבחירות של המשיבה. את פניתו נימק בכך שבסרטון המוצג בתקליטור מופיעים ילדים, ובפרט דסי, בתו של מר דרעי, כאשר היא נצפית נואמת בפני קהל טרם מאסרו של אביה, וכי בכך מפירה המשיבה את הוראותיו של סעיף 2ג לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 (חוק התעמולה), לפיהן השיתוף של ילדים שטרם הגיעו לגיל 15 בתעמולת בחירות הוא אסור.

בתגובתה, הפנתה המשיבה לדברי השופט (כתארו אז) חשין, בתפקידו כיו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה-16, והטעימה כי אין האיסור הנזכר חל על ילדיו של המועמד, אם הופעתו הינה אינצידנטלית לעיקרו של הסרטון, כבנדון דידן. יתרה מכך, טוענת המשיבה, כי יש לדחות את הבקשה נוכח העובדה, כי הקטע בו מופיעה הבת, צולם לפני 14 שנה, וכיום היא בגירה המעוניינת בשידורו של אותו קטע ישן.

סעיף 2ג לחוק התעמולה משמיענו בהאי לישנא:

> "לא ישותף בתעמולת בחירות ילד שגילו מתחת לגיל 15; לענין זה, 'שיתוף' בתעמולת בחירות – למעט שימוש בתעמולת בחירות, בצילום או בהקלטה שבהם מופיע ילד בפעילות שגרתית" (ההדגשה הוספה – א"ר).

אכן נאום בפני קהל, אינו מפעילויותיו השגרתיות של ילד הצעיר מגיל 15, אולם כפי שציינה המשיבה, לעניין שיתוף בני משפחה של מועמדים כתב השופט (כתארו אז) חשין, כי:

> "תכלית החוק להגביל השתתפותם של ילדים מתחת לגיל 15 בתעמולת בחירות, מקום שיש באותה השתתפות משום ניצולם של ילדים, אפשר אף שלא בידיעתם, למטרות ממון, למטרות פוליטיות או לכל מטרה אחרת שאינה מקדמת את טובת הילד. אכן, עיקרו של החוק הוא ברצון להגן על קטינים, שאם האפוטרופוסים הטבעיים אינם מודעים או אינם עושים את הנדרש כדי להגן עליהם, בא החוק למלא את מקומם ומוציא קטינים מחוץ לזירת המשחק הפוליטי. בה בעת, דומה כי יש להגביל איסור זה באורח ראוי, וסבורני כי האיסור אינו חל לא על ילדיו של המועמד, לא על נכדיו ולא על ניניו... אוסיף עוד זאת, כי לדעתי אסור בכל מקרה שיתופם של ילדים, מקום שהם 'הגיבורים הראשיים' של השידור, ואפילו נמנים הם עם קרובי המשפחה הקטינים האמורים לעיל. שיתופם של ילדים מתחת לגיל 15 יותר רק אם הופעתם בשידור היא אינצידנטלית לעיקרו של השידור..." (מכתבו של מישאל חשין יו"ר ועדת הבחירות ה-16 מיום 4.1.01 החלטות והנחיות 98 (2001)).

יצוין, כי לא צורף לפניה התקליטור המתאים, ומכאן שאין בידי לבחון, לא את אינצידנטליות ההופעה של בתו של מר דרעי בסרטון האמור, ולא את מידת השגרה הגלומה בפעילותם של יתר הילדים המופיעים בו. באשר לראשונה, ככל שהופעתה של הגב' דסי בסרטון מוסכמת עליה, ברי כי נעשית היא על ידיעתה, ואין בהפצת הסרטון כדי לממש את החשש הטמון בתכלית הסעיף. סבורני איפוא, כי בהופעתה שלה אין בכל מקרה עילה המצדיקה שאיעתר לפניה.

בכל הנוגע ליתר הילדים המופיעים בסרטון, ככל שעומד מר קדמן על פנייתו, תוך שימת לב לאופי פעילותם של הילדים בסרטון, מתבקש הוא להעביר לידי הועדה את הסרטון המתאים עד לשעה 1700 היום.

דאגתו של מר קדמן לשלום הילדים ראויה היא כמובן, ובלא להטיל דופי בסרטון האמור, אני שב ומזכיר לרשימות המתמודדות כי יקפידו לשמור על הכללים, בהתאם לפנייתי מיום 22.11.12.

ניתנה היום, ו' בשבט התשע"ג (17.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

יג. שימוש באיומים וברכות בתעמולת בחירות



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"א בטבת תשע"ג
3 בינואר 2013

<u>תב"כ 14/19</u>

המבקש: הרב עו"ד אורי רגב, מנכ"ל חדו"ש לחופש דת ושויון

המשיבה: על ידי המבקש ועו"ד עדנה מירב

רשימת ש"ס – התאחדות הספרדים שומרי תורה

על ידי מר יהודה אבידן ועו"ד נדב עשהאל

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

לאחר שמיעת הצדדים ודין ודברים סוכם בהסכמה ומתוך רצון טוב, לפי הצעתי, כי באתרים וברשתות שעליהם נסבה הבקשה, תחת המלים "תוכלו לקבל ברכת מרן שליט"א" יבוא "לשמוע (בכל עת) מדבריו של מרן שליט"א"; תחת "אם גם אתם מעוניינים בברכה אישית ממרן הרב עובדיה יוסף שליט"א" יבוא "אם גם אתם מעוניינים לשמוע דברי תורה מפי מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א"; ובמקום "שתפנק אתכם בברכות אישיות ממרן..." יבוא "שתפנק אתכם בדברים (או דברי תורה) ממרן...". בכפוף לכך לא היתה הערה באשר לעצם תוכנם של הסרטונים שבהם צפינו, המציגים את תולדות הרב עובדיה יוסף ודברי ברכה מפיו לעם ישראל ולמחזיקי תורה. לעניין זה נרשם מפי המבקשים כי אין גם לשיטתם טענה כנגד פרסום של דברי ברכה כלליים של הרב יוסף לעם ישראל.

ניתנה היום, כ"א בטבת התשע"ג (3.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ד' בשבט תשע"ג
15 בינואר 2013

<u>תב"כ 33/19</u>

המבקש: יוסף עדן

המשיבה: רשימת ש"ס - התאחדות הספרדים העולמית
שומרי תורה

בקשה בענין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

א. הבקשה שלפניי הוגשה (ללא תצהיר), לפי הנאמר בה, בעקבות שיחת טלפון שהתקבלה אצל המבקש בה מושמעת הודעה אוטומטית מוקלטת מדברי הרב אריה דרעי, המסביר מדוע כדאי להצביע לרשימת ש"ס. נטען, כי בסיומה של השיחה נשמע הרב דרעי אומר "הצביעו ש"ס ונזכה כולנו לברכתו של מרן, רבינו עובדיה יוסף שליט"א". המבקש טוען, כי דברים אלה עומדים בניגוד להוראת סעיף 122(6) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969, האוסרת על שידול אדם "להצביע או להמנע מלהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסוימת, בדרך השבעה, קללה, נידוי, חרם, נדר, התרת נדר, הבטחה להעניק ברכה, או מתן קמיע ...".

ב. בהחלטה מיום 14.1.13 התבקשה תגובת המשיבה. בתגובה מיום 15.1.13 נאמר, כי "הבקשה מתייתרת, היות וההקלטה נשוא הבקשה כבר אינה בשימוש", וכי "ההקלטות שמשוגרות היום ועד הבחירות כוללות ויכללו בסיפא שלהן איחולי החלמה למרן, חלף האמירה – 'נזכה כולנו לברכת מרן'". נאמר, כי יש לדחות את הבקשה על הסף, הואיל והיא לא הוגשה בהתאם ל"נוהל הטיפול בבקשות לצו מניעה או לצו להסרת מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין לפי סעיפים 17ב ו-17ג לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959, התשע"ג-2012", בין היתר מחמת שהבקשה אינה נתמכת בתצהיר ומחמת שלא צורפה לה הקלטת השיחה. לגופם של דברים נטען, כי בהקלטה מדבר הרב דרעי על מצבם של הקשישים בישראל, כאשר בסופה קורא להצביע ש"ס ומסיים בקריאה "הצביעו

ש"ס ונזכה כולנו בברכתו של מרן, רבינו עובדיה יוסף שליט"א". נטען, כי "מדובר בטקסט פוליטי תעמולתי ענייני ורציונאלי לחלוטין, המשדל לבחור ש"ס מסיבות ענייניות", וכי "אין בדרכים משום השפעה על הבוחר להצביע כך או אחרת בדרכים לא רציונאליות המשבשות את דעתו. גם הסיפא כשלעצמה, כאשר היא מנותקת מגוף הטקסט ועיקרו (ולטעמינו בחינת הסיפא צריכה להיעשות בקונטקסט של הטקסט כולו ולא במנותק), אינה משדלת להצביע כנגד ברכה של הרב ... אין פה הבטחה להעניק ברכה לפלוני או אלמוני כנגד הצבעה, אלא צורת ביטוי גרידא המסכמת בקול תרועה רמה תשדיר תעמולה ענייני, רציונאלי ולגיטימי לחלוטין".

ג. אדרש ראשית לאופן בו הוגשה הבקשה, עליו יש להצר. הבקשה אכן הוגשה ללא תצהיר, ולא צורפה לה הקלטת השיחה. ביום 15.1.13 העביר המבקש (באמצעות דוא"ל) מסמך המתיימר להיות תצהיר, אשר אינו מאומת על ידי עורך דין, וכן הקלטה בת מספר שניות, שאין ניתן לשמוע בה דבר. יש לציין, כי מדובר במבקש אשר פונה לועדת הבחירות המרכזית בעניינים שונים חדשים לבקרים, לרוב מבלי שהוא עומד בנהלים שנקבעו לשם כך. דרך הילוך זו לא ניתן להלום, והדברים נאמרים במוטעם גם במבט צופה פני עתיד. מכל מקום, בעניינו התבקשה תגובה, ועל כן נידרש לעיצומם של דברים.

ד. לאחר העיון בתגובת המשיבה והאזנה לשיחה (באמצעות מספר הטלפון הנזכר בתגובה) סבורני, כי יש לראות את הסיפה של דברי הרב דרעי "הצביעו ש"ס ונזכה כולנו בברכתו של מרן, רבינו עובדיה יוסף שליט"א", על פניה כבעייתית – אם לא למעלה מזה – מבחינת הוראת סעיף 122(6) לחוק הבחירות לכנסת, שעניינה שידול להצביע בדרך של הבטחה להעניק ברכה; כך במיוחד לאחר ההחלטה המוסכמת מיום 3.1.13 בתב"כ 14/19 הרב אורי רגב, מנכ"ל חדו"ש לחופש דת ושויון נ' רשימת ש"ס – התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה לענין ברכות באתר ש"ס באינטרנט, שבעקבותיה היה מקום לזהירות יתר. משהודיעה הרשימה כי ההקלטות עתה אינן כוללות את טקסט "הבטחת הברכה" אלא איחולי החלמה לרב יוסף, להם אנו מצטרפים, יינתן תוקף של צו מניעה להודעה זו.

ניתנה היום, ד' בשבט התשע"ג (15.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ו' בשבט תשע"ג
17 בינואר 2013

<u>תב"כ 34/19</u>

המבקש: חדו"ש – לחופש דת ושויון

המשיבה: רשימת יהדות התורה המאוחדת והשבת – אגודת ישראל – דגל התורה

<u>החלטה</u>

א. המבקשת עותרת לצו מניעה כנגד המשיבה בגין הפרה נטענת של הוראת סעיף 122(6) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969, וזאת נוכח מודעה שבחתימת ראשי ישיבות ואדמו"רים המסתיימות במלים "הננו תפילה להשי"ת כי הפועלים והמצביעים למען רשימת יהדות התורה והמאוחדת והשבת אגודת ישראל דגל התורה שסימנה ג' לכנסת, יתברכו בבני חיי ומזוני ובכל הברכות ממקור הברכות, וחפץ בידינו יצליח להגדיל תורה ולהאדירה וכלל ישראל יושע בתשועת עולמים". נטען, כי המדובר בברכות שאוסר הסעיף.

ב. בתגובת המשיבה מיום 16.1.13 נטען, כי "החוק אוסר אך ורק על דברים שיש בהם כדי להשפיע במובהק על עצם ההצבעה בבחירות. במקרה הזה מדובר בשגרת לשון המסיימת בדרך כלל כל קריאה של רבנים לעשות דבר מסוים יהיה אשר יהיה". נטען, כי "לא מדובר בברכה שמטרתה להניע אנשים לשמוע בקול חכמים ואין היא מוסיפה דבר וחצי דבר על עצם הקריאה של הרבנים להצביע בבחירות", וכי "את לשון החוק יש לפרש באופן שלא יצמצמו את חופש הדיבור הרבני ואת השימוש בלשון השגורה בפי הרבנים".

ג. לאחר העיון, ראיתי במודעה משום פגיעה באיסור שבסעיף 122(6) לחוק הבחירות לכנסת לעניין ברכות, גם אם נעשה ניסיון לריכוך על ידי המלים "הננו תפילה". לאחר שיג ושיח הסכימה

המשיבה, כי תחת התיבה "שיתברכו" ייאמר "שיזכו", ותחת המלים "בכל הברכות ממקור הברכות" ייאמר "בכל הטוב ממקור השפע". סבורני, כי בעקבות הסכמה זו לא תבוא המודעה בגדר האיסור שבסעיף 122(6) לחוק הבחירות, ולפיכך ניתן לה תוקף של החלטה.

ד. הבקשה נדחית איפוא בנתון לאמור.

ניתנה היום, ו' בשבט התשע"ג (17.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י' בשבט תשע"ג
21 בינואר 2013

המבקש: ערן פוקס

המשיבה: עירית חולון

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

החלטה

א. בבקשה שלפני נטען כי יש חשד לקיומו של שוחד בחירות מטעם עיריית חולון המכהנת, הן לעניין הבחירות הקרובות לרשויות המקומיות שתיערכנה השנה הן לעניין הבחירות הכלליות הממתינות בפתח.

רקע

ב. כנטען, נצפו בשבוע שעבר ברחבי העיר חולון ובאתריה האינטרנטיים של עירית חולון מודעות בזו הלשון:

> "צעירים וגרים בחולון?
> בואו להשפיע על העתיד שלכם בעיר...
> עירית חולון מזמינה אתכם לקבוצת מיקוד לצעירים הגרים כאן בחולון! מטרת המפגש היא לשפר ולעצב את החיים בעיר עבור הצעירים... השיחה תעסוק בנושאים שונים: דיור, תרבות, פנאי, מקומות תעסוקה, ועוד.
> אנו מזמינים צעירים בגילאי 23-27, מתגוררים בחולון, רווקים (לא נשואים), עובדים או לומדים
> ויש גם צ'ופרים: כרטיס להופעה של אביב גפן/כרטיס כניסה לימית 2000".

המודעות מזמינות את הנמענים לכנס יום לפני המועד בו מתקיימות הבחירות הכלליות לכנסת ה-19. נטען, כי הכרטיסים המובטחים במודעה עשויים להטות את שיקול דעתם של הזוכים

בהם לטובת הגורם המכהן שהעניק להם אותם בבחירות המקומיות, ולטובת המפלגה אותה הוא מייצג בבחירות שיתקיימו למחרת המפגש.

ד. עוד הפנה המבקש למודעות המפרסמות הופעה של אביב גפן ו"התעויוט" (זה שם הלהקה) שתתקיים בעיר, אשר העיריה מסבסדת את הכרטיסים בעבורה לתושבי חולון בגילאים הנעים בין תלמידי שכבה ז' וצעירים בני 24. נטען כי בשכבות הגיל הללו נכללת קבוצה גדולה של צעירים בעלי זכות הצבעה שניתן להשפיע עליהם, בעיקר נוכח גילם הצעיר.

ה. התבקשה תגובת המשיבה. בראש דבריה ציינה, כי עניין מתן ה"צ'ופרים" פורסם בטעות, אשר הובהרה לכל מי שהתנדב להשתתף בכנס, ותוקנה עוד טרם פנייתו של המבקש. הוסבר כי הכנס עניינו בעריכת סקר לגבי צרכיהם של צעירים תושבי חולון בעיר, אשר מועדו ותוכנו נקבעו לפני זמן רב, כחלק מפעילותה השגרתית של העיריה לרווחת תושביה וללא כל קשר לבחירות, המקומיות או הכלליות. לפיכך נטען, כי נוכח הבחירות הצפויות להתקיים לרשויות המקומיות תוך פרק הזמן שבין שנה לשנה ומחצה ממועד זה, ניתנה הדעת להנחיתו של היועץ המשפטי לממשלה בהקשר זה, הנחיה מס' 1.1901 [איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר – עריכת סקרים על-ידי משרדי הממשלה בתקופת הבחירות], תשנ"ט-1999, ונתקבלה הנחיה בעיריה כי הסקר שיועבר בכנס האמור לא יכלול שאלות כלשהן על נציגי ציבור. צורפה טיוטה של הקו המנחה לסקר שייערך בכנס.

ו. אשר להופעה הצפויה, נטען כי מדובר ב"חלק מתכנית פעילות שנתית ורב שנתית, הפועלת למען תושביה הצעירים של העיר", כי אין קשר בינה ובין הבחירות על סוגיהן, וכי היא מתקיימת כנהוג במועדון נוער לצעירים מטעם העיריה.

ז. בעקבות הדברים הללו, התבקשה בהחלטה מהיום השלמה לתשובה לענין מועדי תיקון הטעות ועדכון מתנדבי הסקר באשר אליה, כמו גם המועד בו נקבעו תאריך קיום הסקר ותוכנו. נענינו כי ביום 15.1.13 ניתנה הוראה לבטל את מתן השי האמור, כי הפרסום על כך הוסר מידית, וכי הודעה על הביטול הועברה לכל מי שנרשם לכנס עם זאת. צוין, כי מתן שי בעבור השתתפות בקבוצות מיקוד הינו נוהג מקובל של חברות הסקרים.

כן נענינו, כי על מתכונתו של הסקר הוחלט באוגוסט 2012, ומועדיו ותוכן השאלות שיוצגו בו נקבעו בשלהי שנת 2012. הוטעם, כי אין הסקר פונה לקהל משתתפים רב שיש בו כדי להשפיע על תוצאות הבחירות המקומיות, כי אם מושתת על ששה מפגשים עם קבוצות שונות בנות 10 עד 15 משתתפים; הראשון שבהם התקיים זה לא כבר, השני צפוי להתקיים היום, ויתר המפגשים צפויים להסתיים עד סוף החודש הבא.

ח. הוראות החוק שעניינן "שוחד בחירות", כלשון המבקש, קבועות בסעיפים 122(6) ו-123 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, ובסעיפים 88(1) ו-89 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965; אלה אוסרים על נתינה או הצעה של שוחד, בכלל זה כל סוג של טובת הנאה, על מנת להשפיע על בוחר להצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת. ואולם, בכל הנוגע לכנס הצעירים, משהסבירה הרשות כי נפלה טעות בפרסום בהבטחת ה"צ'ופרים" למשתתפים – אף שהתקשיתי להלום טענה זו, שכן ראוי שכל פרסום מסוג זה יעבור מתחילה עין בוחנת ואחראית – אין די באשר לפנינו כדי לראות בהם הצעה או נתינה של שוחד, וממילא מסופקני באשר לתועלת הקונקרטית שיכולה היתה לצמוח למפרסמים מטעות זו.

באשר להופעה המסובסדת בכלליותה, הקשר בינה ובין מועמד או רשימת מועמדים כלשהם מטעם העיריה אינו עולה באופן ישיר מפרסומה או מנסיבות קיומה לעת הזאת. סבסוד של הופעות ופעילויות תרבות אחרות לנוער ולצעירים עשוי להוות פעולה רצויה וראויה מטעם הרשות כל עוד הוא נעשה בגדרי הדין והתקציב, וכי כל עוד הקשר בינה ובין תעמולת הבחירות רחוק ועקיף, אין פסול בה כשלעצמה. אין בכך לאמור, כי בגדרי נסיבות שונות מאלו שבנדון דידן, לא יהא בסבסוד הופעה בידי הרשות כדי להוות טובת הנאה שמטרתה להטות את שיקול דעתו של קהל בוחרים מסוים.

ט. למעלה מן הצורך אוסיף, כי עיון בסעיף 3 להנחיה 1.1901 מגלה, כי אף לפיה, עריכת סקרים בנושאים שונים על-ידי משרדי ממשלה היא חלק מעבודתם השוטפת. עובדה זו נכונה ככלל גם במסגרת עבודתם של אגפיה השונים של הרשות המקומית. ההנחיה מבקשת להבחין בתקופת הבחירות בין סקרים מקצועיים גרידא, אשר מאפשרים למשרדי הממשלה השונים להתוות מדיניות והכרחיים למילוי תפקידם, לבין כאלה הכוללים איסוף נתונים לגבי שביעות הרצון של ציבור מסוים מפעילותו של משרד זה או אחר, אשר יכולים לסייע בתעמולת הבחירות – נאסרה עריכתם של אלה מן הסוג האחרון בתקופה זו המוגדרת כשלושת החודשים שטרם הבחירות, במיוחד סקרים הכוללים שאלות על נבחרי ציבור או מועמדים בבחירות; אז עולה היא כדי שימוש אסור בנכסי ציבור לטובת תעמולה, בהתאם לסעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959.

י. מעיון בטיוטה שצורפה, איני מוצא כי הסקר מעורר קושי בבחינת ניצולו לתעמולה בלתי-לגיטימית לעת הזו. יצוין, כי קביעת התכנים והמועדים ב"שלהי שנת 2012" כפי שהוצהר בתגובה המשלימה (פסקה 2), אינה תואמת במדויק את שתואר מתחילה בתגובה הראשונית, כי "מועד הסקר ותוכנו נקבעו לפני זמן רב" (פסקה 7), אולם נוכח התקופה שנותרה עד הבחירות המקומיות הקרובות בעיר, מבלי לטעת מסמרות, נחה דעתי כי במקרה זה נקטה היועצת המשפטית של עירית חולון את אמצעי הזהירות המתאימים כדי להימנע מיצירת מראית עין של תעמולה.

יא. יוטעם עם זאת, כי ככל שיקרב מועד הבחירות, יעלה שיעור התועלת מסקרי דעת-קהל לצרכי תעמולה על שיעור התועלת הגלומה בכך לצרכי התוויית מדיניות – שכן ממילא לא יהיה סיפק ביד הרשות ליישם את המסקנות בפרק הזמן שיוותר לרשותה, ועל ההגבלה על התכנים המותרים בסקרים מעין אלו להיות מחמירה יותר.

יב. עוד אפנה את תשומת הלב להחלטתי בתר"מ 21/19 גרוס נ' יהודה בן חמו, ראש עירית כפר סבא, מיום 9.1.13, בעניין עיריית כפר סבא.

יג. בנתון לאמור איני מוצא איפוא, בכל הכבוד, להיעתר לבקשה.

ניתנה היום, י' בשבט התשע"ג (21.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ו' בשבט תשע"ג
17 בינואר 2013

תב"כ 37/19

המבקש: רות קוליאן

המשיבה: רשימת ש"ס

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

החלטה

א. לפניי בקשה לצו מניעה לפי סעיף 17ב(א) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט- 1959 (להלן חוק דרכי תעמולה), אשר יורה למשיבה להימנע מחלק במסגרת תעמולת בחירות לכנסת ה-19 שקית ובה מספר חפצים, אשר נטען כי יש בחלוקתם עבירה על חוק דרכי תעמולה ועל חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) (להלן חוק הבחירות).

רקע

ב. המבקשת צירפה לבקשתה שקית אשר נושאת את סמל המשיבה ואת הסיסמה "מדינה עם נשמה", ובה מספר חפצים:

א. דיסק שמע וצפייה שעליו מתנוססות תמונותיהם של הרב עובדיה יוסף, השר אלי ישי, הרב אריה דרעי והשר אריאל אטיאס.
ב. כרטיסיית קרטון שבצידה האחד תפילת הדרך ובצידה האחר תמונה של הרב עובדיה יוסף עם הכיתוב "את אחי אנכי מבקש"; "ה' ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם" בחתימת הרב עובדיה יוסף, ובתחתית הכיתוב "ש"ס, כך פסק מרן".
ג. ספרון שכריכתו קשיחה ושתוכנו מכיל את "פיטום הקטורת". בצידה האחד של הכריכה מוטבעת תמונתו של הרב עובדיה יוסף, ומתחתיה הכיתוב "את אחי אנוכי מבקש"; "מובא בזוהר הקדוש פרשת ויקהל: האומר בכל יום בבוקר ובערב את הקטורת

כל מלה בכוונה לא ישלטו בו חלאים ומגפה ויהא מצליח במעשיו בבריאות ובפרנסה טובה. בברכת התורה, עובדיה יוסף". על צידה השני של הכריכה מזמור מתהלים וכן מלים הנחזות כבעלות אופי קבלי, ובבקשה תוארו כשמות קודש המסוגלים לשמירה ולהצלחה (אין התיחסות אליהם בתגובה).

ד. עלון תעמולה, ובתוכו – בין השאר – מכתב "אל אחינו בית ישראל" מאת הרב עובדיה יוסף ושלושה מחברי מועצת חכמי התורה, המסתיים בקריאה להצביע לש"ס, בבחינת "חייב (הודגש במקור) להיחלץ חושים... ומצוה גדולה עליו לתמוך ולעזור ולהשפיע על חבריו ומכריו להצביע לתנועת ש"ס". ונאמר "ויהי רצון שבזכות קיום מצוה זו נזכה שיתקדש שם שמים על-ידינו ונהיה שותפים לזיכוי הרבים וקידוש ה' שעושה תנועת ש"ס המעטירה ותתברכו משוכן שמים בשפע ברכות".

ה. דבקיות ("סטיקרים"), שלא היו בערכה שהובאה בפניי, אך בתגובת המשיבה צוין, כי הן מצורפות לשקית.

ג. בבקשה נטען, כי בחלוקת ערכה זו יש משום עבירה על סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה ועל סעיפים 122(1) ו- 122(6) לחוק הבחירות. נטען, כי יש בחלוקת חפצים אלו להשפיע השפעה בלתי הוגנת על שיקול דעת הבוחר. עוד נטען, כי נציגים של המשיבה (המכונים "שרי החמישים") המועסקים בתשלום, פוקדים מצביעים פוטנציאליים בבתיהם, מחלקים להם את הערכה ומציעים להם הסעה לקלפי ביום הבחירות, וכי גם בכך יש עבירה על חוק הבחירות.

ד. בתגובת לבקשה הודיעה המשיבה כי חלוקת הערכה הסתיימה בראשית השבוע, ואין בכוונת המשיבה להמשיך ולחלקה. לגופם של דברים נטען, כי הסגולות המיוחסות לאמירת "פיטום הקטרת" ו"ברכת הדרך" אינן עולות לכדי שידול בוחרים בדרך פסולה. כן הוסבר, כי הפריטים הללו אינם מהוים קמיעות כשלעצמם, וכי לא נערך כל קישור בין אלה לבין הצבעה למשיבה. אשר לנציגי המשיבה הפוקדים בתיהם של בוחרים צוין, כי אלו זכאים לתשלום, שידווח בהתאם לחוק.

הכרעה

ה. סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה קובע, כי "לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות". סעיף 122(1) לחוק הבחירות אוסר מתן שוחד לבוחר, וסעיף 122(6) לחוק קובע, כי "המשדל אדם להצביע או להימנע מלהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת, בדרך של השבעה, קללה, נידוי, חרם, נדר, התרת נדר, הבטחה להעניק ברכה, או מתן קמיע", דינו מאסר חמש שנים או קנס; "לענין זה, 'קמיע' - לרבות כל חפץ שבעיני חלק מהציבור יש ביכולתו להיטיב או להרע עמו".

ו. השופטת - כתארה אז - ביניש נדרשה, כיו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה-17, לשאלה האם יש למנוע חלוקת ספר תהילים על ידי המשיבה, שעל כריכתו מתנוססת תמונת הרב יצחק כדורי ז"ל, ועל

הכריכה האחורית מודפס סמלה של המשיבה וברכת הדרך. בנוסף, לעמודים הראשונים של הספר הוצמדו דפים ובהם דברים שנכתבו על ידי הרב כדורי ז"ל, ובצידם דברים שנכתבו על ידי השר ישי. השופטת ביניש קבעה, כי לא ניתן לראות בספר התהילים משום חלוקת מתנה אסורה או מתן שוחד בחירות, וכי אין לקבוע שיש בעצם חלוקת הספר כדי להשפיע באופן פסול על שיקול דעתם של הבוחרים. כן ציינה, כי לא ניתן להתייחס לספר התהילים כאל קמיע, שכן אין מדובר בחפץ הנחשב לבעל תכונות מיסטיות כשלעצמו. הוטעם, כי בחלוקת הספר ללא תוספות אין משום שידול בוחרים בדרך של מתן קמיע. עם זאת הורתה השופטת ביניש להימנע מחלוקת ספר התהילים כשדפי הברכה של הרב כדורי ושל השר אלי ישי מוצמדים אליו, שכן מאלה עולה המסר כי חובה על אדם מאמין להצביע בעבור המשיבה. במקרה אחר (תב"כ 2/15 סיעת ש"ס נ' סיעת מרצ) קבע השופט - כתארו אז – מצא, כי בחלוקת גלויה הנושאת עליה איור בצורת "חמסה" וברכה מילולית לבעל הבית ולמשפחתו מטעם סיעת מרצ יש משום עבירה על חוק הבחירות. באופן דומה אסרה השופטת דורנר בתר"מ 14/03 שינוי בקרית אונו נ' תנועת ש"ס על חלוקת תמונת "חמסה" על ידי המשיבה במסגרת בחירות לרשויות המקומיות.

ז. השופט - כתארו אז - חשין עמד בתב"כ 4/16 פינס נ' תנועת אהבת ישראל (לא פורסם) על התכלית ביסוד האיסורים שבחוק הבחירות ובחוק דרכי תעמולה:

> "תכלית החוק היא להבטיח כי הבוחר בבחירות לכנסת יטיל פתק לקלפי בהחליטו החלטה ראציונלית – החלטה המייסדת עצמה על שיקולים לגופם של דברים - בלא שיהא מושפע מאמצעי-לחץ שונים שאינם מן העניין, ביניהם הרצון לזכות בברכה ובמזל טוב או חלילה, להיפגע מקללה שתפגע בו".

ח. ומן הכלל אל הפרט: תפילת "פיטום הקטורת" היא ברייתא שנהוג לומר אותה בתפילת שחרית במסגרת אמירת קרבנות, ויש שאומרים אותה אף לפני תפילת מנחה. אמירת הברייתא מהווה זכר למצוות פיטום הקטורת בבית המקדש והקטרתה, ומכאן סגולתה. "תפילת הדרך" הנאמרת בעת יציאתו של אדם לדרך, ועניינה בקשה מן הקב"ה שישמור מן הסכנות האורבות בדרך. אינני סבור, כי בחלוקת אלה כשלעצמם יש משום חלוקת מתנה אסורה. מדובר בחפצים שערכם הכספי נמוך, והם זמינים לכל החפץ בכך בסידורי התפילה. תפילת "פיטום הקטורת" היא למעשה תיאור דסקריפטיבי של סדר הקרבת הקטורת בבית המקדש. היא בעלת ערך בפני עצמה ולכן גם נכללת בתפילת שחרית מידי יום. לא נכחד, יש המייחסים לתפילה סגולות מעין מיסטיות אולם עיקרה הוא סדר הקרבת הקטורת. אשר ל"תפילת הדרך", היא מבקשת מהקב"ה שיגן על אומרה מן הסכנות המתרגשות לבוא עליו בדרכו. ערכה טמון במשמעויות הנלוות לה, ואין מיוחסת לה סגולה מיסטית כשלעצמה. לעומת זאת "השמות הקדושים" שבגב פיטום הקטורת עשויים לדמות ל"חמסה" שחלוקתה נאסרה, כסמל שתכליתו ברכה למזל טוב, קרי, כקמע. היא באה לכאורה בגדר סעיף 122(6) לחוק הבחירות, לכן תיאסר.

ט. בדומה לסיפה, הדברים הרשומים על הכרטיסיה, שעליה מודפסת "תפילת הדרך", לצד תמונתו של הרב עובדיה יוסף, מעלים את החשש שבוחרים פוטנציאליים עשויים להיות מושפעים מהכריכה בין הפסוק "ה' ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם" שבחתימת הרב עובדיה יוסף מעל לכיתוב "ש"ס, כך אמר מרן" לבין אופן ההצבעה; בכך יהא להשפיע השפעה על החלטתם למי להצביע, בגדרי פגיעה בבחירה חופשית (ראו בג"צ 526/03 מפלגת אהבת ישראל נ' כב' השופט מישאל חשין (לא פורסם)).

י. אשר לעלון, הדברים שצוטטו מעלה בסיפת מכתב הרב, אינם עומדים לכאורה באיסורי סעיף 122(6) באופן שהצירוף בין "חיוב העזרה" לש"ס לבין הברכה הוא הקושי ויש איפוא להסיר את הקטע האחרון המתחיל "ויהי רצון...".

יא. התקליטור אינו בא בגדרי האיסורים שצוינו, שכן מדובר בתעמולת בחירות מובהקת.

יב. אשר לתלונה בעניין העסקת "שרי החמישים" – העסקתם של פעילים המבקשים לעשות נפשות למפלגה אינה מהווה תעמולה אסורה. כך גם הסעת בוחרים לקלפי. סעיף 123 לחוק הבחירות קובע לעניין הגדרת "שוחד" כי אין נפקא מינה "(1) אם היה כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת, למעט הובלת בוחר בכלי רכב אל מקום הקלפי וממנו לצורך הצבעתו".

י"ג. בחתימת הדברים אוסיף, כי צר לי שלאחר ההחלטה המוסכמת מיום 3.1.13 בתב"כ 14/19 הרב אורי רגב, מנכ"ל חדו"ש לחופש דת ושויון נ' רשימת ש"ס – התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה לעניין ברכות באתר ש"ס באינטרנט (וראו גם החלטתי מיום 15.1.13), המשיכה המשיבה בדרכים כאלו ואחרות להציג דברי ברכה בתעמולתה, מדי פעם באצטלה אחרת, בבחינת "הבה נתחכמה לו".

יד. כאמור המשיבה הודיעה כי חדלה מחלוקת הערכות, עם זאת ככל שתשוב ותפיץ ערכות אלה, אין לאפשר כי הכרטיסייה שעליה מודפסת "ברכת הדרך" תחולק כל עוד נושאת היא את הכיתוב שצוין, והוא הדין לשמות הקדושים שבגב פיטום הקטורת, ניתן בזה צו מניעה לפי האמור, הוא הדין לקטע במכתב הרבנים המתחיל "ויהי רצון שבזכות קיום מצוה זו...".

טו. הצטברות הדברים מצדיקה העברתם ליועץ המשפטי לממשלה, וכך אני מורה.

ניתנה היום, ו' בשבט התשע"ג (17.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י' בשבט תשע"ג
21 בינואר 2013

<u>תב"כ 37/19</u>

המבקשת: רות קוליאן

המשיבה: רשימת ש"ס – התאחדות הספרדים העולמית
שומרי תורה

בקשה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

א. ביום 17.1.13 ניתן צו מניעה האוסר על המשיבה, בין היתר, להפיץ עלון תעמולה ובו מכתב של הרב עובדיה יוסף הכולל ברכה בהאי לישנא: "ויהי רצון שבזכות קיום מצוה זו [עידוד להצביע עבור המשיבה – א"ר] נזכה שיתקדש שם שמים על ידינו ונהיה שותפים לזיכוי הרבים וקידוש ה' שעושה תנועת ש"ס המעטירה ותתברכו משוכן שמים בשפע ברכות".

ב. בבקשתה מיום 20.1.13 טענה המבקשת, כי המשיבה מפיצה עלון נוסף, אשר גם הוא – לפי הנטען – מהווה עבירה לפי סעיף 122(6) לחוק הבחירות (נוסח משולב), תשכ"ט-1969. בעלון שצורף לבקשה, הנושא את תאריך יום הבחירות, קורא הרב עובדיה יוסף להצביע בעבור המשיבה, ובסיפת הדברים נכתב: "אני מוקיר ומכיר טובה לכל מי שפועל ויפעל למען תנועת ש"ס ואין לי ספק שכל מי שיקח חלק בסיוע למען התנועה יבוא על שכרו מן השמיים. זכות המצוה תגן בעדכם אלף המגן תזכו לברכת ה' בביתכם, בריאות איתנה, ותזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלציכם, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אמן".

ג. בהחלטה מיום 20.1.13 ניתן צו ארעי, האוסר על המשיבה להפיץ את העלון נשוא הבקשה. כן התבקשה תגובת המשיבה.

ד. בתגובה מיום 21.1.13 נאמר, כי מדובר בפרסום שמיועד ל"גרעין הקשה" של תומכי המשיבה "פעילים ופעילות בפועל ובפוטנציה". נאמר, כי "טוב היה לו החומר היה עובר בדיקה משפטית בטרם הודפס". המשיבה הציעה כי יושחר הקטע בעלון המתחיל במלים "זכות המצוה" ועד סופו.

ה. ביום 21.1.13 התקיים דיון במעמד הצדדים. המבקשת טענה, כי העלון חולק לה בחוצות ירושלים, וכי אין זה ראוי לדעתה שברכותיו של הרב יוסף תיוחדנה למצביעי ש"ס. המבקשת עמדה על כי המשיבה נוהגת לעשות שימוש תדיר בברכות ובקמיעות בתעמולת בחירות. בתשובה לשאלתי, ציינה המבקשת כי אפשר להסכים להצעת המשיבה, אף שראוי כי ראשי הרשימה יודיעו ברבים שהברכות אינן קשורות להצבעה אלא ניתנו לכלל. עו"ד עשהאל, שטען למשיבה ככל יכולתו, ציין כי מדובר בתקלה, וחזר על הצעתו להשחיר את הקטע האמור. באשר לשאלת הפרת צו המניעה שניתן ביום 17.1.13 ולהטלת קנס בגינה טען עו"ד עשהאל, כי פורמלית אין מדובר בהפרה של הצו שעסק בעלון אחר, וכי השחרת העלון כמוצע ממילא תגרום למשיבה עלויות ניכרות.

ו. סעיף 122(6) לחוק הבחירות לכנסת קובע, כי "המשדל אדם להצביע או להימנע מלהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת, בדרך של השבעה, קללה, נידוי, חרם, נדר, התרת נדר, הבטחה להעניק ברכה, או מתן קמיע", דינו מאסר חמש שנים או קנס; לענין זה, 'קמיע' - לרבות כל חפץ שבעיני חלק מהציבור יש ביכולתו להיטיב או להרע עמו". מתחילה ראיתי בקטע בעלון המצוטט לעיל פגיעה באיסור הקבוע בסעיף 122(6).
סבורני, כי ככל שיתוקן העלון בעקבות הצעתה של המשיבה, ייצא מגדר האיסור שבסעיף 122(6) לחוק הבחירות, ולפיכך ניתן לכך תוקף של החלטה. הצו הארעי שניתן בהחלטתי מיום 20.1.13 בטל איפוא, והמשיבה רשאית להפיץ את העלון בכפוף להשחרת הקטע המתחיל במלים "זכות המצוה" ועד סופו, ואך ורק בכפיפות לכך.

ז. אשר להפרתו של צו המניעה מיום 20.1.13. בהחלטתי הקודמת, מיום 17.1.13, עמדתי על השימוש החוזר בברכות בתעמולת הבחירות של המשיבה, גם אם בכל פעם באצטלה אחרת, בבחינת "הבה נתחכמה לו". והנה, טרם יבש הדיו מעל החלטתי זו ולפתחי הובאה הבקשה הנוכחית.
סבורני, כי גם אם פורמלית צו המניעה התייחס לעלון אחר, במהות מדובר בהפרה מובהקת של צו המניעה, שמהותו היא איסור על שימוש בברכות בתעמולת בחירות. כפי שציינתי אתמול בעניין אחר (תב"כ 38/19 רשימת הליכוד – ישראל ביתנו נ' רשימת הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה) – "הציות לחוק ולהוראות בתי המשפט צריך להיות נר לרגלי כל מי שרואה עצמו חבר בכנסת ישראל".

ח. מכל מקום, והואיל ופורמלית העלון נשוא החלטה זו אינו העלון לגביו ניתן צו המניעה, וגם הבקשה לא התמקדה בטענת בזיון, החלטתי שלא להטיל על המשיבה קנס לפי פקודת בזיון בית משפט. עם זאת, ראוי שהתנהלותה של המשיבה תבוא לידי ביטוי בפסיקת הוצאות של ממש, ועל כן אני מורה כי תישא בהוצאות המבקשת בסך 1,000 ש"ח, ובהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 36,000 ש"ח. החלטה זו תועבר אף היא ליועץ המשפטי לממשלה.

ניתנה היום, י' בשבט התשע"ג (21.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"א בשבט תשע"ג
22 בינואר 2013

<u>תב"כ 37/19</u>

המבקשת: רות קוליאן

המשיבה: רשימת ש"ס

בקשה לעיון חוזר

<u>החלטה</u>

א. בהחלטתי מיום 17.11.13 בחנתי האם בערכה שחילקה המשיבה ובה מספר פריטים: כרטיסייה שעליה מודפסת "תפילת הדרך", תפילת "פיטום הקטרת" בספרון קשיח, תקליטור ועלון, יש משום עבירות על סעיף 8 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 ועל סעיפים 122(1) ו- 122(6) לחוק הבחירות (נוסח משולב). נטען בבקשה, כי יש בחלוקת חפצים אלה להשפיע השפעה בלתי הוגנת על שיקול דעת הבוחר. לאחר בחינת הבקשה סברתי, כי אין בחלוקתם של אלה משום חלוקת מתנה אסורה, שכן מדובר בחפצים שערכם הכספי נמוך, והם זמינים לכל החפץ בכך בספרי התפילה. כך גם לא מצאתי כי בחלוקת "ברכת הדרך" ותפילת "פיטום הקטרת" כשלעצמן משום חלוקת קמיעות, הבאים בגדרי האיסור שבסעיף 122(6) לחוק הבחירות. ואולם, סברתי כי השמות הנוספים ("השמות הקדושים") לצד מנורת בית המקדש שצורפו בגב פיטום הקטרת עשויים להיות בגדר קמיעות, וכי יש לאסרם. כמו כן הוריתי על מחיקת חלק במכתב הרב עובדיה יוסף הבא בגדרי האיסור שבסעיף 122(6) לחוק הבחירות.

ב. המשיבה הגישה בקשה לעיון נוסף. נטען, כי "הנוסח והעיצוב של האלמנט, <u>לרבות 'השמות הקדושים'</u> הרשומים לצד המנורה, הוא אותו עיצוב בדיוק המופיע בכל סידור תפילה הנהוג בידי בני עדות המזרח", וכי אין מדובר בקמיע. צורפו שבעה סידורי תפילה.

ג. בתגובה טענה המבקשת, כי אין בכך ש"השמות הקדושים" מופעים בסידור התפילה כדי להכשירם, וכי ישנם מספר סדורים הכוללים סמל "חמסה", שלגביו אין חולק כי מדובר באלמנט שכל תכליתו להוות סגולה למזל טוב.

ד. לאחר שעיינתי בסידורי עדות המזרח, מצאתי כי יש לקבל את הבקשה. מנורת בית המקדש ובצדה ה"שמות הקדושים" בסידורי עדות המזרח הם אכן – על פי הסידורים – כלי מחזיק הבטחה להצלחה, ואולם, איני רואה מקום לאסור טכסט המקובל בסידור. כמובן אין לצרף אליו כל ברכה מפי רב או אישיות אחרת, כדי שלא לעבור על החוק.

ד. החלטתי איפוא להיעתר למבוקש באשר ל"שמות הקדושים" שבגב פיטום הקטרת. יתר חלקי ההחלטה יוותרו בעינם.

ניתנה היום, י"א בשבט, תשע"ג (22.1.13)

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"א בשבט תשע"ג
22 בינואר 2013

תב"כ 49/19

המבקשים:
1. עו"ד אליהו שיפר
2. רשימת "כח להשפיע"

המשיבים:
1. רשימת ש"ס
2. יהודה אבידן
3. "כיכר השבת"
4. "רדיו קול ברמה"

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

החלטה

א. הבקשה שהגיעתני אתמול בשעות הערב, נסבה בעיקרה על סרטון המשודר באתר האינטרנט "כיכר השבת", הוא המשיב 3, המתעד שיחה בין הרב עובדיה יוסף לרב שלמה עמאר. בבקשה נטען, כי דבריו של הרב יוסף כוללים, בין היתר, את האמירות הבאות: "אני בצער גדול, כל מה שעושה לנו גם כן אמנון יצחק, שגוזל לנו קולות, מחליש אותנו, אני מאד מצטער מדבריו ומעשיו הרעים, זה איש ירא שמים? אין לו יראת שמים, כל מה שהוא עושה בשביל כבוד שלו"; "כל מי שיתמוך בו אני לא מוחל לו – לא בעולם הזה ולא בעולם הבא". נטען, כי מדובר בתעמולת בחירות אסורה לרבות ניסיון בלתי הוגן להשפיע על קהל הבוחרים. לבד מהטענות המופנות כנגד סרטון הועלו טענות שונות בנוגע לשידוריה של משיבה 4.

ב. לאחר עיון בבקשה, ניתן צו ארעי האוסר על שידור הסרטון, וכן נתבקשו תגובות המשיבים. בתגובת המשיבה 1 נאמר, כי הסרטון אינו תשדיר תעמולה ולא פורסם מטעמה של משיבה 1, כי למשיבה 1 אין שליטה על פרסומים אלה והיא אינה קשורה בהם, וכי מדובר באייטם חדשותי מובהק.

נאמר, כי דבריו של הרב יוסף אינם קריאה לכולי עלמא או לציבור הבוחרים אלא בחיווי דעה במהלך שיחה בין שני רבנים דגולים. נאמר, כי לא בענייני ברכות וקללות עסקינן, וכי הזכות לסלוח או לא לסלוח לפלוני מסורה לרב בלבד ואין לאיש סמכות להגבילו בעניין.

ג. בתגובת המשיבה 3 נאמר, כי הסרטון אינו סרטון תעמולה, אלא מושא לסיקור חדשותי. נאמר, כי אין הבדל בין הסרטון האמור לבין כל ראיון של ראש סיעה חילוני בו הוא מדבר על ראש סיעה חילונית מתחרה. נאמר, כי אם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ימצא שמדובר בהסתה "'כיכר השבת' לא תתנגד להסיר הסרטון".

ד. בתגובת המשיבה 4 נאמר, כי המשיבה 4 מעולם לא שידרה את הסרטון ואין בכוונתה לעשות כן, ועל כן אינה מתנגדת לצו המניעה המבוקש. באשר לשידוריה טענה משיבה 4, כי ניתן בהם זמן מסך לנציגי המבקשת 2.

ה. בדיון שהתקיים ביום 22.1.13 טען כל צד את טענותיו. המבקשים טענו, כי נוכח דבריו של הרב יוסף פרשו משקיפים של המבקשת 2. לטענת המבקשים, הן המשיב 3 והן המשיב 4 מצטטים את דברי הרב יוסף, באופן שיש בו כדי לרוקן את הצו הארעי שניתן מתוכן. מר יהודה אבידן, שטען לרשימת ש"ס, טען כי הצו הארעי אוסר על שידור הסרטון ולא על סיקור חדשותי של דברי הרב יוסף ושל ההליך הנוכחי. מר אבידן הוסיף, כי ספק את ניתן להגביל פרסומים ברשת האינטרנט. עו"ד עשהאל הוסיף, כי את סעיף 122(6) לחוק הבחירות [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 יש לפרש בצורה מצמצמת. מר מוטי לביא, שטען למשיב 3, ציין כי הסרטון הוסר מיד לאחר שניתן צו המניעה הארעי. לדבריו, הסוגיה היא בעלת ערך חדשותי רב, ועל כן אין להגביל את הפרסומים. בדיון הוצג הסיקור החדשותי של דברי הרב יוסף אצל המשיב 3.

ו. סבורני, כי הסרטון בא בגדר הוראת סעיף 122(6) לחוק הבחירות, האוסר על שידול אדם להצביע או להמנע מהצביע בדרך של "השבעה, קללה, נידוי, חרם, נדר, התרת נדר, הבטחה להעניק ברכה, או מתן קמיע". בעיני האדם מן היישוב מן הציבור הרלבנטי "אי מחילה" של הרב יוסף לתומך ברשימת כח להשפיע עלולה להיתפס כקללה. נוכח הצהרת המשיבה, כי אינה מתנגדת להסרת הסרטון, ניתן בזאת צו מניעה האוסר לשדר את הסרטון נשוא הבקשה ביום הבחירות.

ז. באשר לסיקור החדשותי של דברי הרב יוסף ושל ההליך דנא; בהחלטתי מיום 21.1.13 בעניין "שידורי תעמולת בחירות באמצעי התקשורת" הבחנתי בין אירועים המהוים תעמולת בחירות ועל כן אין ניתן לשדרם לבין סיקור חדשותי של אירועים אלה, שהוא כשלעצמו לגיטימי. סבורני, כי הדברים יפים גם לענייננו.

ח. אין חולק, כי לדבריו של הרב יוסף ערך חדשותי רב (תרתי משמע), וסיקור שלהם הוא לגיטימי. ואולם, יש להקפיד כי סיקור זה אינו חוצה את הגבול לעבר תעמולת בחירות אסורה. בנדוננו סברתי, לאחר שעיינתי בכתבה שפורסמה אצל המשיב 3 בהקשר דנא, כי יש להסיר את הקטע בכתבה בו מצוטט הרב יוסף כי אינו מוחל ולא ימחל לא בעולם הזה ולא בעולם הבא למי שתומך ומצביע לרשימתו של רבי אמנון יצחק. כאמור, לדידי דברים אלה מפיו של הרב יוסף באים בגדר האסור בסעיף 122(6) לחוק הבחירות, וציטוטם בכתבה מאיין את צו המניעה האוסר את שידור הדברים עצמם. על כן, ניתן בזאת צו מניעה האוסר על סיקור דבריו של הרב יוסף, באופן שיכלול את הקטע הנזכר מעלה.

ט. המבקשים טענו כאמור כי המשיב 3 הפר את צו המניעה הארעי. סיקור חדשותי של דברי הרב יוסף הוא לגיטימי כשלעצמו, ועל כן, כל עוד לא ניתן הצו הנוכחי, ספק אם הסיקור כשלעצמו הפר את הצו הארעי. בשל ספק זה איני קובע הפרה.

ניתנה היום, י"א בשבט התשע"ג (22.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

יד. איסור על תכניות בידור בתעמולת בחירות



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"א בטבת תשע"ג
3 בינואר 2013

תב"כ 11/19
<u>תב"כ 13/19</u>

המבקש בתב"כ 11/19: ניצן קפל
המבקשת בתב"כ 13/19: רשימת יש עתיד – בראשות יאיר לפיד

המשיבות בתב"כ 11/19 ובתב"כ 13/19:
1. רשימת הליכוד – ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
2. מפלגת הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
3. מפלגת ישראל ביתנו

בקשות בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

רקע

א. שתי בקשות שעניינן זהה – הופעתה של הזמרת שרית חדד בכנס השקת מסע הבחירות של המשיבה 1, המתמודדת בבחירות לכנסת מטעמן של המשיבות. לטענת המבקשים, מדובר בהפרה של סעיף 8 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959.

ב. סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה קובע כלהלן:

> "לא תהא תעמולת בחירות מלווה תכניות בידור, לרבות הופעות של אמנים, נגינה, זמרה, הצגת סרטים ונשיאת לפידים; לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות, ופרט למסיבות בבתים פרטיים לא תהא קשורה בהגשת מאכלים או משקאות משכרים. האיסור על הצגת סרטים לא יחול על שידור תעמולת בחירות בטלוויזיה לפי סעיף 15א".

תכליתו של הסעיף ברורה, מתוך הנחה כי הדברים המנויים בו הם בחינת טובת הנאה לנהנים ממתנות, מסעודות או מהופעות אמנים.

ג. ביום 26.12.12 פנה המבקש בתב"כ 11/19, ניצן קפל, המתמודד בבחירות לכנסת ה-19 מטעם רשימת כולנו חברים – נ נח, וטען כי בכנס השקת מסע הבחירות של רשימת הליכוד ביתנו, שנערך ביום 25.12.12, הופיעה הזמרת שרית חדד. מר קפל ציין, כי למיטב ידיעתו "יש איסור על הופעת אמנים", וביקש "התייחסות לגבי הבנת החוק".

ד. ביום 27.12.12 פנתה המבקשת בתב"כ 13/19, רשימת יש עתיד – בראשות יאיר לפיד, בעניין הופעתה של הזמרת שרית חדד בכנס השקת מסע הבחירות של רשימת הליכוד ביתנו. בפניה זו נטען, כי הזמרת הוזמנה לכנס תמורת תשלום, וכי ההזמנה וההופעה נעשו חרף קיומו של איסור מפורש בסעיף 8 לחוק דרכי תעמולה. הוטעם, כי נוכח העובדה שמדובר בכנס בחירות אשר סוקר בהרחבה באמצעי התקשורת, הועבר בשידור חי במהדורות החדשות ואף נכתבו בעבורו טורי פרשנות בכלי התקשורת השונים, מדובר בתעמולת בחירות. עוד נטען, כי המשיבה פנתה למבקר המדינה עובר להופעה, וזה האחרון ציין בפניה כי הופעה כאמור אסורה על פי הוראות הדין.

ה. בהחלטה מיום 28.12.12 נתבקשה תגובת המשיבות, ובפרט לטענה כי נעשתה פניה מקדמית למבקר המדינה. בהחלטה צוין, כי ככל שיתברר כי המשיבות הפרו את חוק דרכי תעמולה, תישקל האפשרות לפנות ליועץ המשפטי לממשלה על מנת שיפעל לפי סמכותו בהתאם לסעיף 17 לחוק דרכי תעמולה, ולחלופין האפשרות כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יפעל בהתאם לסמכותו לפי סעיף 18 לחוק דרכי תעמולה. נקבע, כי ההחלטה תועבר גם ליועץ המשפטי לממשלה ולמבקר המדינה.

ו. בתגובת המשיבות מיום 2.1.13 נטען, כי כנס השקת מסע הבחירות "לא היה 'תעמולת בחירות'" כמשמעו בסעיף 8 לחוק דרכי תעמולה, וממילא המשיבות לא הפרו סעיף זה. בהקשר זה נטען, כי הכנס היה מיועד לאוכלוסייה נבחרת של פעילי ליכוד וישראל ביתנו ולא היה פתוח לציבור הכללי (צורף פרוטוקול ישיבת התאום של מארגני הכנס, בו צוין כי "האירוע הינו סגור לקהל הרחב"), וכי ההזמנות לכנס נמסרו למוזמנים באופן אישי. על פי המשיבות, "תעמולת בחירות" היא פעילות הסברתית שנועדה להשפיע על מחשבתו של הבוחר להצביע עבור מפלגה מסוימת, אך הואיל ולכנס הוזמנו רק תומכים גלויים של רשימת הליכוד ביתנו, הפעילות באירוע הפתיחה לא נועדה לשכנעם. כן נאמר בתגובה, כי לכנס הוזמנו גם נציגי אמצעי התקשורת השונים, כעניין שבשגרה, וכחלק ממערך סיקורן של החדשות הפוליטיות במדינה. באשר להופעתה של הזמרת שרית חדד נטען, כי דבר השתתפותה לא פורסם בהזמנות שחולקו, וכי ההחלטה על הזמנתה התקבלה אך ערב הכנס, ביום 24.12.12. נטען, כי מטרת ההופעה לא הייתה למשוך קהל לאירוע "אלא להפיח חיים ושמחה

באירוע מפלגתי פנימי". המבקשות טוענות, כי מהחלטות קודמות שניתנו על ידי יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-17, השופטת דרונר, עולה כי "אין פסול בכנס הפעילים כפי שנערך ובנסיבות שתוארו". מוסיפות המשיבות וטוענות, כי "מן הנכון הוא להביא בחשבון את הפרקטיקה הקיימת בקרב מפלגות, לעניין כנסים פנימיים שהן עורכות". בהקשר זה נאמר, כי בכנס הצגת המצע הכלכלי של מפלגת העבודה (שנערך ביום 3.12.12) הופיעה הזמרת אפרת גוש; כי בכנס אמנים למען מרצ (שנערך ביום 10.12.12) הופיעו אמנם שונים; וכי במהלך מערכת הבחירות לכנסת ה-18 הופיעה הזמרת דנה אינטרנשיונל בכנס נשים למען ציפי לבני. עוד נטען, בהיבט המשפטי של הסוגיה, כי יש ליתן משקל לעובדה שעסקינן בנורמה פלילית, וכי הואיל ומדובר בהתערבות בחופש הביטוי של התארגנויות פוליטיות, יש לנהוג פרשנות מצמצמת.

לתגובה צורפה התכתבות עם משרד מבקר המדינה. לטענת המשיבות, מהתכתבות זו עולה, כי מבקר המדינה לא הביע דעתו "לגבי חוקיות השתתפותו של זמר בכנס הפתיחה מטוב ועד רע", ולא התיימר לעשות כן.

ז. בתשובה (ברשות) לתגובה מיום 3.1.13, טענה ....

הכרעה

ח. סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה אוסר, כאמור, על תעמולת בחירות מלווה הופעות אמנים. אין מחלוקת על העובדה, שבכנס ההשקה הופיעה הזמרת שרית חדד, והשאלה היא איפוא האם השתתפותה באה בגדר תעמולת בחירות לפי סעיף 8.

ט. חוק דרכי תעמולה אינו מגדיר תעמולת בחירות מהי. בבג"צ 869/92 זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-13 (פ"ד מו(2) 692; להלן פרשת זוילי) נדונה פרשנותו של המונח תעמולת בחירות בחוק דרכי תעמולה. נקבע, מפי השופט (כתארו אז) ברק כי:

> "נראה לי, כי תעמולת בחירות הינה רק אותו ביטוי שהאפקט הדומינאנטי שלו הוא בהשפעתו על הבוחר ושאין לו אפקט דומיננטי אחר, כגון אפקט אומנותי ... אכן, האיזון הראוי בין הערכים המתחרים מחייב, כי הדיבור 'תעמולת בחירות' יכלול אותו שידור אשר פועלו הוא בשכנוע ובהשפעה על הכרעת הבוחר, ולא ששידור שהאפקט שלו הוא אחר" (שם, בעמ' 709).

בהמשך הביא הנשיא ברק, בהסכמה, מדבריו של מ"מ הנשיא (כתארו אז) שמגר בתר"מ 1/83 אביסרור ואח' נ' ראש המועצה המקומית בית שמש ואח', פ"ד לז(4) 27 בהקשר סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה:

> "סעיף 8 אינו דן בכל אירוע, ממנו יכולה לנבוע בעקיפין השפעה על שיקולו של הבוחר, אלא בתעמולה, הנראית בתור שכזאת בעיני האדם הסביר".

י. בהחלטתה בעניין "הקרנת תשדירי תעמולה בבתי קולנוע" מיום 12.2.06 ציינה יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-17, השופטת (כתארה אז) ביניש, כי "תכליתו של סעיף 8 היא למנוע קיומם של אירועים בהם החלק העיקרי הוא 'התעמולה' ואילו הבידור הוא החלק הטפל ש'על גבו' נעשית התעמולה. אפשרויות הבידור הנזכרות בסעיף 8 (הופעות אמנים, נגינה, זמרה וכו') הן אמצעי שאמור למשוך משתתפים לאירוע שנועד להיות תעמולה. מדובר במעין טובת הנאה הניתנת לקהל בתמורה להשתתפותו בארוע, ועל כך החוק אוסר". בהחלטתה התירה השופטת ביניש הקרנת תשדירי תעמולה בבתי קולנוע.

בחוות דעתו בעניין "סרטון תעמולה שנועד להקרנה בבתי קולנוע" ציין יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16 ולראשות הממשלה, השופט (כתארו אז) מ' חשין, כי "בבקשנו אחר תכלית החוק דומה עליי כי עיקר בו הוא שאין מערבים תעמולה בבידור, שזו לעצמה וזה לעצמו. על דרך המשל נאמר, כי תעמולה ובידור היו כשמן וכמים שאינם מתערבבים ביניהם". על רקע זה אסר השופט חשין הקרנת תשדירי תעמולה בבתי קולנוע.

יא. מן האמור עולה, איפוא, כי אירועים שהאפקט הדומיננטי בהם הוא בהשפעתו על הבוחר, ושאין לו אפקט דומיננטי אחר, הם תעמולת בחירות. חוק דרכי תעמולה אוסר על הופעת אמנים באירועים אלה.

יב. לא יתכן חולק, כי אילו היה נערך כנס ההשקה בו עסקינן – שהוא כנס פוליטי ככנס פתוח לקהל הרחב, מדובר היה בתעמולת בחירות. המשיבות טוענות, כי בעובדה שמדובר בכנס שהיה מיועד לפעיליהן בלבד, ושלציבור הרחב לא היתה גישה פיסית אליו, מוציאה את הכנס מגדר תעמולת בחירות. טענה זו אין בידי לקבל.

יג. מוכן אני להניח, כטענת המשיבות, כי הנוכחות בכנס יוחדה אך לפעיליהן של המשיבות, "תומכים גלויים" של רשימת הליכוד ביתנו, כעולה מפרוטוקול ישיבת התיאום. ואולם, בבחינת הנוכחות בלבד לא סגי, ויש לבחון האם האירועים שבמסגרת הכנס הועברו גם לקהל שלא נכח בו, ויצאו בכך מ"רשות הפנים" של הרשימה לעולם הרחב של המצביעים.

יד. התשובה לכך היא לדידי בחיוב. בבקשה בתב"כ 13/19 נטען, כי הכנס זכה לחשיפה תקשורתית בהיקף נרחב. בתגובה צוין, כי הנכס צולם על ידי אמצעי התקשורת וחלקים ממנו שודרו; בהקשר זה נטען, כי "ההזמנה של התקשורת לאירועים מפלגתיים היא עניין שבשגרה, והיא חלק ממערך הסיקור של החדשות הפוליטיות במדינה". לדידי, אין צורך להכריע בדבר היקף החשיפה התקשורתית לה זכה הכנס, על מנת לקבוע כי תוכנו, לרבות הופעת הזמרת, הועבר גם לקהל שלא

נכח בו פיסית. מארגני הכנס ייחדו סעיף נפרד בתכנית ההיערכות לשילובה של התקשורת (ראו סעיף 7 לנספח א' לתגובת המשיבות). הדעת נותנת, כי גם שעת תחילת הכנס – 2000 – שהיא שעת שידורן של מהדורות החדשות המרכזיות בערוצי הטלויזיה המרכזיים לא נבחרה באקראי. מסקנת הדברים היא כי תוכן הכנס יועד גם לקהל הרחב, מעבר לנוכחים בו בגופם. אכן, מי שעמל על הזמנת כלי תקשורת ל"כנס פוליטי" (ראו סעיף 1 לנספח א' לתגובת המשיבות), אינו מצפה כי תכני הכנס ישארו בדל"ת אמותיהם של הנוכחים בו. אדרבה, תכניו ומסריו מיועדים בבירור לקהל הרחב, ולשם כך הוזמנה התקשורת. הופעתה של הזמרת שרית חדד, שהועברה לקהל הרחב, היתה איפוא בגדרי האסור בסעיף 8. היא עשויה היתה למשוך אנשים לצפות בשידורי הכנס – הן בזמן אמת, וגם לאחר מכן – בצפיות חוזרות או באתרי האינטרנט השונים. יובהר, כי אין פסול בהזמנתם של כלי תקשורת לכנסים פוליטיים (בכפוף כמובן לקיומה של הוראת סעיף 5 לחוק דרכי תעמולה, הקובעת כי לא תהא תעמולת בחירות ברדיו ובטלויזיה בתקופת 60 הימים שלפני הבחירות); ואולם, על המזמין לעמוד בהוראות החוק, לרבות לעניין סעיף 8. כזאת לא נעשה במקרה דנא.

טו. המשיבות מנסות להיתלות בשתי החלטות של יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-17, השופטת דורנר. עיינתי בהחלטות אלה, ולדידי לא ניתן ללמוד מהן את הנטען על ידי המשיבות. בהחלטתה בתר"מ 33/03 שינוי – מפלגת המרכז נ' בן גלים מיום 13.8.03 התירה השופטת דורנר קיומו של ערב הוקרה לפעילים במטה של מתמודד בבחירות לרשויות המקומיות, אך זאת בכפוף לצו מניעה "המגביל את הזכאים להשתתף בערב ההוקרה ... לאותם אלה שנרשמו כפעילי מטה המשיב". באותו עניין לא נטען כי הכנס משודר לקהל הרחב באמצעות כלי התקשורת. בהחלטתה בתר"מ 175/03 שינוי מפלגת החילונים נ' דנילוביץ מיום 27.10.03 התירה השופטת דורנר קיומו של כנס פעילים, בכפוף לצו מניעה האוסר על השמעת מוזיקה.

טז. מן האמור עולה איפוא, כי כנס ההשקה של המשיבות בא בגדר תעמולת בחירות, וחל עליו הוראות חוק דרכי תעמולה. הופעתה של הזמרת שרית חדד בכנס זה הנה הפרה מובהקת של הוראת סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה, האוסר על הופעת אמנים בתעמולת בחירות.

יז. לא נעלמה מעיני טענת המשיבות, כי בעולם הפוליטי נוהגת הפרקטיקה של הזמנת אומנים לכנסי בחירות. צפיתי בסרטונים אליהם הפנו המשיבות. ואולם, איני יכול לקבל את הטענה כי פרקטיקה זו מכשירה את הפרת החוק, והפתרון הוא אכיפה שויונית, ולא התעלמות מהוראות החוק.

יח. טרם חתימת הדברים, אדרש לשלושה עניינים נוספים:

האחד, בבקשה בתב"כ 13/19 נטען, כאמור, כי מבקר המדינה העמיד את המשיבות על האיסור הקבוע בסעיף 8 לחוק דרכי תעמולה, אולם הן התעלמו מדבריו. המשיבות טוענות, כי מבקר

המדינה לא חיווה דעתו באשר לחוקיות ההשתתפות של זמר בכנס, ומכל מקום היועץ המשפטי של המשיבות 1-2 חיווה דעתו כי הפעילות בכנס אינה בגדר תעמולת בחירות. נוכח הצהרה זו, ולאחר שעיינתי בהתכתבות בין המשיבות למבקר המדינה, סבורני כי בנסיבות אין ניתן לראות במשיבות כמי שהפרו את הוראתו של מבקר המדינה.

השני, מפרסומים שונים בתקשורת עולה, כי עלות הופעתה של הזמרת שרית חדד בכנס עמדה על עשרות אלפי שקלים. הואיל ואין בידי לבחון את נכונותם של אותם פרסומים, איני נדרש להיבטיהם השונים, לרבות היבטים ערכיים-מוסריים.

השלישי, בסיפת תגובתן מצטטות המשיבות מדבריו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16, השופט (כתארו אז) חשין, באשר לצורך בהתאמתו של חוק דרכי תעמולה, שנחקק בשנת 1959, להשתנות העתים. אין לי אלא להצטרף לדבריו, ולא רק בהקשר סעיף 8; ואולם, כל עוד לא שונה החוק, יש להקפיד בו, קלה כחמורה.

כללם של דברים

יט. הופעתה של הזמרת שרית חדד בנכס השקת מסע הבחירות של המשיבות היא הפרה של הוראת סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה. לפיכך, תועבר החלטתי זו בצירוף הבקשות ותגובת המשיבות ליועץ המשפטי לממשלה, על מנת שיפעל בהתאם לסעיף 17 לחוק דרכי תעמולה. תשומת ליבו של היועץ המשפטי לממשלה מופנית לאמור בסעיף יז לעיל. החלטה זו תועבר גם לידי מבקר המדינה.

ניתנה היום, כ"א בטבת התשע"ג (3.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ה בטבת תשע"ג
7 בינואר 2013

החלטה בעניין הופעת אמנים בתשדירי תעמולת בחירות (במועדים שנקבעו בחוק) בטלויזיה וברדיו

רקע

א. סעיף 8 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 קובע כלהלן:

> "לא תהא תעמולת בחירות מלווה תכניות בידור, לרבות הופעות של אמנים, נגינה, זמרה, הצגת סרטים ונשיאת לפידים; לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות, ופרט למסיבות בבתים פרטיים לא תהא קשורה בהגשת מאכלים או משקאות משכרים. האיסור על הצגת סרטים לא יחול על שידור תעמולת בחירות בטלוויזיה לפי סעיף 15א".

ב. ביום 4.1.13 פנתה רשימת הליכוד-ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, המתמודדת בבחירות לכנסת ה-19, בבקשה למתן החלטה מקדמית בשאלה "האם מותר לרשימות המועמדים לשתף אמנים בתשדירי תעמולת הבחירות ברדיו או בטלויזיה המשודרים לפי סעיף 15 ו-15א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959".

ג. המבקשת טוענת, כי "החוק אינו אוסר לשתף אמנים בתשדירי תעמולת הבחירות במתכונת של הנחיית התשדיר או בהצגת קטעי קישור ואף בהגשת התעמולה בדרך הומוריסטית ומבדחת. שיתופם של אמנים במתכונת זו בתשדירי הבחירות, אינו בא בגדר הביטוי 'תוכניות בידור', שעל פי החוק, אסור שתלווה תעמולת בחירות". לתמיכה בעמדתה מפנה המבקשת לחוות דעתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-11, השופט בך, בעניין "הכללת בדרנים ואומנים בתשדירי תעמולה בטלויזיה", שתפורט להלן. מוסיפה המבקשת וטוענת, כי "בתשדירי הבחירות ששודרו במערכות הבחירות הקודמות שותפו אמנים בתשדירי תעמולת הבחירות ששודרו בטלויזיה".

ד. הדברים נבדקו איפוא, ולהלן חוות דעתי.

הכרעה

ה. סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה אוסר על תעמולת בחירות המלווָה תכניות בידור. בהחלטתי מיום 3.1.13 בתב"כ 11/19, 13/19 קפל נ' רשימת הליכוד-ישראל ביתנו ציינתי כי "תכליתו של הסעיף ברורה, מתוך הנחה כי הדברים המנויים בו הם בחינת טובת הנאה לנהנים ממתנות, מסעודות או מהופעות אמנים". באותו עניין קבעתי, כי הופעתה של זמרת בכנס השקת מסע הבחירות של המבקשת כאן היא הפרה של האיסור הקבוע בסעיף 8 לחוק דרכי תעמולה.

ואולם, השאלה הנוכחית שבפני שונה היא. השאלה היא האם שילובם של אמנים במסגרת תשדירי הבחירות – המשודרים על פי חוק דרכי תעמולה – בא בגדר האיסור הקבוע בסעיף 8. כאמור, הסוגיה נדונה זה מכבר, לפני קרוב לשלושה עשורים, בחוות דעתו של השופט ג' בך במערכת הבחירות לכנסת ה-11.

ו. בחוות דעתו ציין השופט בך, כי האיסור הקבוע בסעיף 8 "חל על כל אסיפת בחירות או על על כל חוג בית, בהם מתנהלת מצד אחד תעמולת בחירות, ובנוסף לכך מוגשת לקהל תכנית בידור, כגון הופעת אמנים, נגינה, זימרה, הצגת סרטים, תצוגות אופנה וכיוצ"ב" (הדגשה הוספה).

ז. עוד נאמר על ידי השופט בך, כי "לעומת זאת אין האיסור חל לדעתי על אירוע המהווה כל כולו תעמולת בחירות, אלא שחלק מהתעמולה מוגש בצורה מבדרת, אפילו אם דבר זה נעשה ע"י אמנים. בתשדירי תעמולת הבחירות המוקרנים בימים אלה, מוגש אמנם חלק מהתעמולה בצורה מבדרת, אך האמנים הנוגעים בדבר מנסים להגיש לציבור, כל אחד בדרכו שלו, מסר פוליטי ברור ואין לראות בדבריהם משום תכנית בידור או הופעת אמנים, המתלוות אל תעמולת הבחירות. זהו למעשה חלק אינטגרלי מן התעמולה עצמה, הבא להשלים את דברי התעמולה האחרים המוגשים בסגנון רציני יותר" (הדגשה במקור).

ח. הוסיף השופט בך וציין, כי לדעתו ניתן להגיע למסקנה דומה גם בדרך אחרת. לעמדתו, הצגת סרטים המוזכרת בסעיף 8 אסורה רק כאשר היא מהווה "תכנית בידור", משמע האיסור חל רק על סרטים המהווים בידור ולא על סרטי תעמולה מותרים, לפי סעיף 15א לחוק דרכי תעמולה .

ט. בחוות דעת נוספת, בעניין "הוראה בדבר השימוש בקסטות וידיאו בתעמולת בחירות", ציין השופט בך כי "הסעיף [סעיף 8 – א"ר] אוסר ליווי תעמולת בחירות בתכניות בידור, לרבות הצגת סרטים; משמע רק סרט, שניתן לכנותו כ'בידור' נתפס על ידי הסעיף ... מאידך אין האיסור חל על

סרטי תעמולה, היינו סרטים המכילים נאום או ראיון או חומר דוקומנטארי זה או אחר, הבא להצביע על הישגי המפלגה או מועמדיה".

י. בחוות דעתו בעניין "סרטון תעמולה שנועד להקרנה בבתי קולנוע" ציין יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16 ולראשות הממשלה, השופט (כתארו אז) מ' חשין, כי "בבקשנו אחר תכלית החוק דומה עליי כי עיקר בו הוא שאין מערבים תעמולה בבידור, שזו לעצמה וזה לעצמו. על דרך המשל נאמר, כי תעמולה ובידור היו כשמן וכמים שאינם מתערבבים ביניהם". הוסיף השופט חשין וציין, כי "בעוד אשר אסור ללוות תעמולת בחירות סרטי בידור, אין בחוק כל איסור ללוות תעמולה בסרטי תעמולה".

יא. אם כן, השופט בך (ועל פני הדברים גם השופט חשין) הבחין בין הופעה של אמנים הנלוית – כחלק נפרד ועצמאי – לאירוע שהוא תעמולת בחירות, לבין שילובם של אמנים – כחלק אינטגרלי – מתשדירי תעמולת הבחירות. כעולה מהחלטת השופט בך, בעוד הראשונה אסורה על פי החוק, הנה השניה אינה באה בגדר האיסור הקבוע בחוק.

יב. הבחנה זו, בכל הכבוד, מקובלת גם עלי. סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה אוסר ללוות תעמולת בחירות בהופעת אמנים. הוא אינו אוסר על אמנים להשתלב, כחלק אינטגרלי, בתשדירי תעמולת בחירות המשודרים לפי הסעיפים הנזכרים בחוק הבחירות, מטעם רשימה מסוימת. סבורני, כי אין ניתן לקרוא את סעיף 8 ככולל איסור על אמנים ליטול חלק בתשדירי תעמולה. אמנם, לדידי, המועמדים עצמם הם שצריכים להציג את שבחיהם, וזו היא תעמולת בחירות במיטבה; ואולם, גם בחירה אחרת של המועמדים, להפיץ את מסריהם באמצעות אמנים, אינה אסורה על פי הדין. אוסיף: בשעה שנחקק חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 (להצעת החוק (הצעת חוק מטעם חברי הכנסת) – הצעות חוק תשי"ט, 419 – לא נתלוו דברי הסבר), היתה הכוונה ככל הנראה למנוע תופעה מוכרת מאותן שנים, לפני למעלה מיובל, הזכורה לי מילדותי הרחוקה, שהציבור בא לאסיפות בחירות (טלויזיה טרם נולדה בארצנו) לא רק כדי לשמוע את המנהיג הפוליטי אלא כדי ליהנות מן האמנים שבעקבותיו, ולעתים גבר השני על הראשון. כיום נשתנו פני תבל, ואין צורך להכביר מלים, ועל כן בעוד האיסור על מכונו, קשה לקרוא לתוכו יותר ממה שיש בו, מכל מקום כשעסקינן בתעמולת הבחירות ה"סטטוטורית".

יג. ודוק: משמעות הדברים אינה כי כל הופעה של אמן במסגרת תשדירי הבחירות בטלויזיה וברדיו – מותרת היא. על האמן להשתלב – כחלק אינטגרלי – מתשדיר הבחירות. כך, למשל, שירה של זמר או זמרת, ממבחר שיריהם, שאינה קשורה למסר המועבר בתשדיר – באה, על פני הדברים, בגדר האיסור הקבוע בסעיף 8 לחוק דרכי תעמולה. מנגד, הגשתו של תשדיר תעמולה אינטגרלי של המפלגה על ידי אמן אינה באה להשקפתי בגדר אותו איסור. המבחן הוא תוכני, קרי, האם אותו מסר

יכול היה להיקרא – ולוא גם בפחות "אמנותיות" – על-ידי מועמד מן הרשימה או פלוני מן היישוב. ככל שהתשובה חיובית, "הנופך האמנותי" אינו פוסל.

יד. ואם ישאל השואל היאך עולים הדברים עם החלטתי הנזכרת בעניין קפל, הנה באותו עניין דובר בהופעה של זמרת, אשר התלוותה לאירוע שלגביו נקבע שהוא תעמולת בחירות, וההופעה לא היתה קשורה במהותה לחלק הפוליטי של הכנס, ושני אלה היו בבחינת שני עולמות שונים – פוליטי ואמנותי, "שמן ומים" בלשונו של השופט חשין, שאינם יכולים, על פי סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה, לדור בכפיפה אחת. שיריה של הזמרת היו שירים מרפרטואר אמנותי (גם אם אחד מהם הוגש והוצג בציבור כדבר שבח). לעומת זאת, חוות הדעת הנוכחית עוסקת, כאמור, בסוג אחר של מקרים, בהם ביצוע האמן הוא חלק אינטגרלי מתשדיר הבחירות. ברוח זו ניתן להניח, כי אם הזמרת שהופיעה בכנס השקת מסע הבחירות של המבקשת הייתה נושאת אך דברים פוליטיים, ולא משמיעה ממיטב שיריה, הדבר לא היה אסור על פי סעיף 8 ; והמבחן הוא איפוא תוכני. איני רואה איפוא מקום לשנות מהחלטתו של השופט בך משכבר הימים.

כללם של דברים

טו. שילובם של אמנים כחלק אינטגרלי מתשדירי הבחירות המשודרים בטלויזיה וברדיו מטעם רשימות המועמדים, כלומר "שבחי הרשימה בהגשת אמן", אינו בא בגדר האיסור הקבוע בסעיף 8 לחוק דרכי תעמולה. מובן, כי החלטה זו אינה נדרשת להיבטים נוספים של הסוגיה, לרבות היבטים ערכיים, ועניינה אך בשאלה המשפטית שנסקרה מעלה.

ניתנה היום, כ"ה בטבת התשע"ג (7.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ב' בשבט תשע"ג
13 בינואר 2013

תב"כ 19/19
<u>תב"כ 20/19</u>

המבקשת בתב"כ 19/19 ובתב"כ 20/19:	רשימת הליכוד – ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
המשיבה בתב"כ 19/19:	סיעת מרצ – השמאל של ישראל
המשיבה בתב"כ 20/19:	העבודה בראשות שלי יחימוביץ'

בקשות בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

רקע

א. אלו בקשות של רשימת הליכוד – ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, המתמודדת בבחירות לכנסת ה-19. עניינן של שתי הבקשות זהה – בקשה לקבוע כי המשיבות, המתמודדות אף הן בבחירות לכנסת ה-19, הפרו את סעיף 8 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959.

ב. סעיף 8 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) קובע כלהלן:

> "לא תהא תעמולת בחירות מלווה תכניות בידור, לרבות הופעות אמנים, נגינה, זמרה, הצגת סרטים ונשיאת לפידים; לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות ופרט למסיבות בבתים פרטיים לא תהא קשורה בהגשת מאכלים או משקאות משכרים. האיסור על הצגת סרטים לא יחול על שידור תעמולת בחירות בטלויזיה לפי סעיף 15א".

ג. בבקשה בתב"כ 19/19 נטען, כי ביום 10.12.12 התקיים כנס אמנים למען מרצ, בו הופיעו אמנים שונים. הבקשה הפנתה לסרטונים המתעדים את הופעתה של הזמרת רונה קינן בכנס זה וכן

להזמנה לכנס. בבקשה בתב"כ 20/19 נטען, כי ביום 3.12.12 התקיים כנס, בו הציגה יושבת ראש מפלגת העבודה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', את המצע הכלכלי של רשימת העבודה לכנסת, ובו הופיעה הזמרת אפרת גוש. נטען, כי בכך הפרו המשיבות את הוראת סעיף 8 האמורה, כפי שזו פורשה בהחלטתי בתב"כ 11/19 קפל נ' רשימת הליכוד – ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה מיום 3.1.13. בשתי הבקשות התבקשתי לקבוע, כי מדובר בהפרות של סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה.

ד. בהחלטה מיום 6.1.13 התבקשה תגובת המשיבות. בתגובת המשיבה בתב"כ 19/19, סיעת מרצ, נטען כי דין הבקשה להידחות על הסף באשר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אינו רשאי ליתן צוים הצהרתיים. עוד נטען, כי הבקשה אינה דומה לעניין שנדון בגדר תב"כ 11/19 הנזכר, שכן שם נעשתה פניה מקדמית מטעם רשימת הליכוד – ישראל ביתנו למבקר המדינה בנוגע להופעת זמרת (שרית חדד) בכנס בחירות, ומבקר המדינה הבהיר כי מתעורר ספק בדבר חוקיותה של ההופעה, ובכל זאת בחרה רשימת הליכוד ביתנו להפר "ביודעין ובכוונת מכוון את הוראות החוק ולקיים את ההופעה האסורה". עוד נטען, כי הואיל ובהחלטה בתב"כ 11/19 הופנתה תשומת ליבו של היועץ המשפטי לממשלה לכנס האמנים נשוא הבקשה, הסמכות לפעול בנושא מצויה בידי היועץ המשפטי לממשלה. לגופם של דברים נטען, כי "האפקט הדומיננטי של האירוע מלמד כי אין המדובר ב'תעמולת בחירות' אסורה". נאמר, כי "הנושא המרכזי שעמד ביסודו של האירוע היה הצורך בהגנה על זכויות האדם וחשיבות השמירה על זכויות אלו בחברה. על האפקט הדומיננטי בקיום האירוע ניתן ללמוד, בין היתר, הן ממועד קיומו של האירוע והן מתוכנם של השירים שבוצעו במהלכו". עוד נאמר, כי "לא הורם הנטל לצורך ביסוס המסקנה לפיה האפקט הדומיננטי של האירוע היה לשם שכנוע והשפעה על רצון הבוחר בבחירות לכנסת, כמתחייב על פי מבחני הפסיקה". המשיבה מוסיפה וטוענת, כי האירוע נשוא הבקשה "נערך בקרב פעילי המפלגה ומטרתו לא הייתה לצרכי תעמולת בחירות כלפי כולי עלמא", וכי "במקרה שלפנינו התקיים אירוע מופנם ואינטימי, פנים-מפלגתי, אשר לא סוקר באמצעי התקשורת האלקטרוניים ולא שודר במהדורות חדשות או ברדיו או בטלויזיה בכלל".

ה. גם בתגובת רשימת העבודה בראשות שלי יחימוביץ', המשיבה בתב"כ 20/19, נטען כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אינו רשאי ליתן צוים הצהרתיים. נטען, כי "קיים טעם רב ליתן ליו"ר ועדת הבחירות אך ורק את הסמכות להוציא תחת ידו צווי מניעה וזאת לשם מניעת עבירה על החוק טרם יצירתה או לשם הפסקתה, ולשם מניעת תקלות והפרעות לבחירות", וכי "מנגד קיים טעם ביותר שלא ליתן את הסמכות ליתן סעד הצהרתי בעלמא, כך סתם ללא קשר לדבר, שכן, עניין זה של קביעה הצהרתית כי מאן דהוא עבר על החוק, מסור לבית המשפט המוסמך". נטען, כי "בקשה למתן סעד הצהרתי לשם קביעה מוחלטת וסופית כי גורם כלשהו עבר על החוק, אשר תהיה לה משמעות פלילית לכאורה, כלל וכלל אינו בסמכותו של יו"ר ועדת הבחירות". לגופם של דברים נטען, כי מדובר ב"כנס סגור של פעילים אשר להם קשר הדוק עם פעילות המפלגה", וכי "הופעת הזמרת ככל הידוע, לא צולמה ולא שודרה ברשתות הטלויזיה ולא היוותה בסיס עיקרי לדיווחים חדשותיים". עוד נטען בתגובה, כי קיים שוני רב בין הכנס נשוא הבקשה לבין המקרה שנדון בתב"כ 11/19, בין היתר במיקומו של האירוע; במספר האנשים שנכחו בו; בעובדה כי הופעתה של הזמרת אפרת גוש נשוא

הבקשה לא שודרה בטלויזיה בשעת צפיית שיא; ובעיקר – כי מפלגת העבודה "לא פעלה בכוונת מכוון, באופן מובהק ובמפגיע – בניגוד להוראה מפורשת של מבקר המדינה".

הכרעה

ו. בפתח הדברים אדרש לטענה, כי יושב ראש ועדת הבחירות אינו רשאי ליתן צו הצהרתי בדבר הפרת חוק דרכי תעמולה. אין בידי לקבל טענה זו.

ז. סעיף 17ב(א) לחוק דרכי תעמולה מסמיך את יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ליתן צו מניעה המונע, בין היתר, "ביצוע מעשה עבירה לפי חוק זה". צו מניעה יינתן כאשר יושב ראש ועדת הבחירות נוכח כי פעולה או התנהלות מסוימת, שמניעתה מתבקשת, אינה עולה בקנה אחד עם הוראותיו של חוק דרכי תעמולה. במלים אחרות, מתן צו מניעה פירושו הצהרה כי פעולה או התנהלות מסוימת היא הפרה של חוק דרכי תעמולה, ולא ניתן לראות בו "החלטות שהן ברמה הלכאורית" (סעיף 24 לתגובת רשימת העבודה). אכן, מכתחילה נועדה הסמכות ליתן צו מניעה למנוע ביצועה של פעולה מסוימת, קרי, במבט לעתיד; ואולם, הלכה למעשה, ובמציאות מטבעה, פעולות רבות מובאות לפתחו של יושב ראש ועדת הבחירות לאחר שבוצעו, שהרי ועדת הבחירות המרכזית אינה בולשת אחר רשימות המועמדים. לדידי, משעה שמהותו של צו המניעה היא הצהרה על פעולה מסוימת כהפרה של חוק דרכי תעמולה, אין ניתן לומר – באופן גורף – כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אינו רשאי לקבוע גם לאחר שפעולה מסוימת התרחשה, כי היתה בה הפרה של החוק. אכן, התויית דרכן של רשימות המועמדים והרתעתן מנקיטה בפעולה או בהתנהלות מסוימת – והרי זו תכליתו העיקרית של צו המניעה – יכולה וצריכה להיעשות גם נוכח פעולות שנעשו זה מכבר. דווקא קביעה גורפת, לפיה לא ניתן לקבוע כי פעולה מסוימת שנעשתה היא הפרה של חוק דרכי תעמולה, אינה עולה בקנה אחד עם תכלית החוק, שאו אז תוכלנה רשימות מועמדים להפר את החוק, וזאת מבלי שמוראו יהא עליהן, ואחר כן "יצעקו הכל חי וקיים" ואין עונה.

ודוק: קביעה כי פלוני הפר את חוק דרכי תעמולה אין משמעה, בהכרח, הטלת אחריות פלילית. הסמכות להטיל אחריות פלילית על המפר את חוק דרכי תעמולה מסורה לבית המשפט המוסמך, לאחר הליך משפטי כהלכתו.

ח. איני יכול איפוא להלום את הטענה בדבר היעדר סמכות; נבחן עתה את הדברים לגופם.

ט. בהחלטתי בתב"כ 11/19, בה דנתי בהוראת סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה, נקבע כי:

> "אירועים שהאפקט הדומיננטי בהם הוא בהשפעתו על הבוחר, ושאין לו אפקט דומיננטי אחר, הם תעמולת בחירות. חוק דרכי תעמולה אוסר על הופעת אמנים באירועים אלה.

לא יתכן חולק, כי אילו היה נערך כנס ההשקה בו עסקינן – שהוא כנס פוליטי – ככנס פתוח לקהל הרחב, מדובר היה בתעמולת בחירות".

נקבע כי:

"בבחינת הנוכחות [באירוע – א"ר] בלבד לא סגי, ויש לבחון האם האירועים שבמסגרת הכנס הועברו גם לקהל שלא נכח בו, ויצאו בכך מ'רשות הפנים' של הרשימה לעולם הרחב של המצביעים".

ועוד נקבע כי:

"היא [ההופעה – א"ר] היתה עשויה למשוך אנשים לצפות בשידורי הכנס – הן בזמן אמת, וגם לאחר מכן – בצפיות חוזרות או באתרי האינטרנט השונים".

באותה החלטה הוזכרו הסרטונים בהן עוסקת התלונה הנוכחית והופנתה בסיפה תשומת לב היועץ המשפטי לממשלה לעניינם.

י. על רקע דברים אלה, נבחן עתה את האירועים נשוא הבקשה.

יא. אשר לתב"כ 19/19, המתייחס לאירוע של רשימת מרצ; צפיתי בסרטון הופעתה של הזמרת רונה קינן וכן עיינתי בהזמנה לאירוע. ההזמנה לכנס היא תחת הכותרת "הופעה: קונצרט התמיכה במרצ", והיא כוללת את הכיתוב "לכבוד שבוע זכויות האדם והאישה ובסימן הבחירות הקרובות, מוזמנות ומוזמנים למרתון הופעות לפעילות ופעילי מרצ הקורא לבחור בזכויות אדם. הכניסה חופשית!". ההזמנה לאירוע מצויה גם באתר הרשמי של מרצ (meretz.org.il) תחת הכותרת "לבחור בזכויות אדם מופע תמיכה במרצ", וגם בה מצוין כי הכניסה לאירוע היא חופשית. בנסיבות אלה, אין מדובר באירוע סגור לקהל הרחב. בסרטון הופעתה, נצפית הזמרת רונה קינן על רקע הכיתוב "מופע תמיכה במרצ", ובסיום שירתה היא מזמינה לבמה את חברת הכנסת זהבה גלאון. כנס האמנים סוקר בכלי התקשורת, וסרטון ההופעה ניתן לצפיה באתרים שונים ברשת האינטרנט.

יב. אשר לתב"כ 20/19, המתייחס לכנס של רשימת העבודה; בסרטון הופעתה, נצפית הזמרת אפרת גוש על רקע הכיתוב "מחליפים את השלטון", והנוכחים בכנס מניפים בשעת ההופעה שלטים הנושאים את אחת מסיסמאות רשימת העבודה בבחירות לכנסת. גם כנס זה סוקר בכלי התקשורת, ואף סרטון הופעתה של הזמרת אפרת גוש ניתן לצפיה באתרים שונים ברשת האינטרנט.

יג. מן האמור עולה, איפוא, כי במכלול הנסיבות, שני האירועים, זה של רשימת מרצ וזה של רשימת העבודה, באים בבחינת תעמולת בחירות. חוק דרכי תעמולה אוסר על קיום הופעות אמנים באירועים אלה.

יד. אוסיף שלוש הערות, טרם חתימת הדברים:

האחת, בהחלטתה בתב"כ 1/17 ח"כ רשף חן נ' ההסתדרות החדשה מיום 28.12.05 (הנזכרת בסעיף 41 לתגובת רשימת העבודה) התירה יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-17, השופטת (כתארה אז) ד' ביניש, קיום אירוע בהשתתפותו של חבר הכנסת עמיר פרץ, בו שולבו הופעות אמנותיות. עם זאת נתנה השופטת ביניש צו מניעה, "האוסר על חבר הכנסת פרץ לעשות שימוש בארוע, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות אחרים, לצרכי תעמולת בחירות בכל דרך שהיא, ישירה או עקיפה".כך, כאמור, לא נעשה במקרים נשוא עניינו.

השניה, טוענת רשימת העבודה (סעיף 39 לתגובתה), כי אם נסבור שאסורה השמעת מוסיקה באופן מוחלט וקטגורי "לא ניתן להשמיע זמרירים וג'ינגלים באירועים של המפלגות, או שלא ניתן להציג סרטון תדמית חברי הרשימה של המפלגה". מדובר בטענות מרחיקות לכת. כך, בחוות דעתו בעניין "סרטון תעמולה שנועד להקרנה בבתי קולנוע" ציין יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16 ולראשות הממשלה, השופט (כתארו אז) מ' חשין, כי "בעוד אשר אסור ללוות תעמולת בחירות בסרטי בידור, אין בחוק כל איסור ללוות תעמולה בסרטי תעמולה" (ראו גם חוות דעתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-11, השופט ג' בך, בעניין "הוראה בדבר השימוש בקסטות וידיאו בתעמולת בחירות"); ראו בדומה גם החלטתי בעניין "הופעת אמנים בתשדירי תעמולת בחירות (במועדים שנקבעו בחוק) בטלויזיה וברדיו" מיום 7.1.13).

השלישית, טענותיהן של המשיבות בדבר השוני בין האירועים נשוא הבקשה לבין המקרה שנדון בתב"כ 11/19 – שהתמקדו בעיקר בעלות ההופעות ובפניה המקדמית למבקר המדינה – אינן משליכות על הקביעה אם מדובר בהפרת חוק דרכי תעמולה, אם לאו, והמשיבות יוכלו להעלותן בעתיד ככל שתידרשנה וככל שתחפוצנה.

כללם של דברים

טו. הופעתה של הזמרת בכנס רשימת העבודה שנערך ביום 3.12.12 וכן כנס האמנים למען מרצ שנערך ביום 10.12.12 היו הפרה של סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה. על כן, גם החלטתי זו – בצירוף הבקשות ותגובות המשיבות – תועבר ליועץ המשפטי לממשלה על מנת שיפעל בהתאם לסעיף 17 לחוק דרכי תעמולה. החלטה זו תועבר גם לידי מבקר המדינה.

ניתנה היום, ב' בשבט התשע"ג (13.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ד' בשבט תשע"ג
15 בינואר 2013

<u>החלטה בעניין הקרנת תשדירי תעמולה בבתי קולנוע</u>

א. ביום 15.1.13 התקבלה פנייתו מר ירחמיאל רגב המבקש לאסור על הקרנת תשדירי תעמולת בחירות בבתי קולנוע.

ב. התשדיר שבו מדובר הוא מטעם רשימת "הליכוד-ישראל ביתנו", שהוקרן בפתיח לסרט. בפניה שהובאה בפניי נטען, כי "מדובר במימון אסור ובפרסום במסך ציבורי. אבקש להטיל על סיעת 'ישראל ביתנו' את הקנס המרבי בחוק. לא ייתכן ויבצעו שטיפת מוח לאנשים שבאו להתנתק מהפוליטיקה ומכניסים להם פרסומים להצבעה למפלגת השלטון ולה בלבד".

בעקבות פניה זו בחנתי את הסוגיה שבנדון.

ג. השופט – כתארו אז – מ' חשין נדרש לסוגיה של הקרנת תשדירי תעמולה בקולנוע כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16 (ראו חוות דעתו מיום 9.2.01 במענה לפנייתו של חבר הכנסת אברהם פורז), וקבע כי יש לאסור הקרנת תשדירי תעמולה בקולנוע בתקופת 90 הימים שלפני יום הבחירות. השופט חשין למד על איסור זה מסעיף 8 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט- 1959 (להלן חוק דרכי תעמולה) הקובע כדלקמן:

> "לא תהא תעמולת-בחירות מלווה תכניות-בידור, לרבות הופעות של אמנים, נגינה, זמרה, הצגת-סרטים ונשיאת-לפידים; לא תהא תעמולת-בחירות קשורה במתן מתנות, ופרט למסיבות בבתים פרטיים לא תהא קשורה בהגשת מאכלים או משקאות משכרים. האיסור על הצגת סרטים לא יחול על תשדיר תעמולת-בחירות בטלוויזיה לפי סעיף 15א; לעניין זה, 'משקה משכר' - כהגדרתו בסעיף 184 לחוק העונשין, התשל"ז-1977" (הדגשה אינה במקור- א"ר).

ד. צוין, כי הוראת סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה אוסרת לעשות תעמולת בחירות המלווה בתכניות בידור למיניהן, לרבות בהצגת סרטים שעיקרם הוא בידור הצופים בהם, ו"עיקר בו הוא שאין מערבים תעמולה בבידור".

ה. השופט חשין הוסיף, כי "בבחינת תכליתו של החוק לא ידעתי מה הבדל יימצא לנו בין תעמולה המלווה בבידור לבין בידור המלוֶוה בתעמולה. יתר על כן: יימצאו אף מי שיטענו כי בידור רב-רושם המלוֶוה בתעמולה יכולה שתהא לו השפעה רבה יותר על הצופה - השפעה בלתי ראויה - מאשר תעמולה המלווה בבידור. בין כך ובין אחרת נתקשיתי, כאמור, למצוא הבדל בין תעמולה שהיא עיקר ובידור הטפל לה לבין בידור שהוא עיקר והתעמולה טפלה לו".

ו. אף נדחתה הטענה כי יש ללמוד מתיקונו מ-1992 של סעיף 5 לחוק דרכי תעמולה כי אין לאסור על הקרנת תשדירי בחירות בקולנוע. נסביר: סעיף 5 אסר בנוסחו עם חקיקת החוק על הקרנת תשדירי תעמולה בקולנוע. בשנת 1992 תוקן לנוסחו דהאידנא, והאיסור הוסר (חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 9), התשנ"ב- 1992 (להלן תיקון 9)). השופט חשין הסביר, כי הוראת סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה אוסרת על הקרנת תעמולת בחירות בקולנוע, וכי אין "ללמוד משינוי נוסחו של סעיף 5 לחוק על היתר מכללא להקרנת תעמולת בחירות בבית-קולנוע".

ז. השופטת (כתארה אז) ביניש בתפקידה כיו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה-17 נדרשה גם היא לסוגיה זו (ראו פנייתה לבאי כוח הרשימות מיום 12.2.06), ובאה למסקנה שונה. השופטת ביניש סקרה את ההיסטוריה החקיקתית של סעיף 5 לחוק דרכי תעמולה ומנתה, תוך הסתמכות על בג"צ 869/92 זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, פ"ד מו(2), 692 (להלן עניין זוילי), את הטעמים שבעטיים נאסרה הקרנת תעמולה בקולנוע בחוק עם חקיקתו: שימוש בקולנוע לתעמולה מהוה ניצול לרעה של האמון שרוחש הציבור לקולנוע; הקולנוע הוא האמצעי הזמין ביותר למפלגת השלטון; וההוצאות לתעמולה בו הן יקרות במיוחד.

ח. בחוות דעתה ציינה השופטת ביניש, כי שני הטעמים הראשונים אינם רלבנטיים עוד. באשר לטעם השלישי ציינה, כי בידי המתמודדים הזכות לבחור כיצד לחלק את המימון העומד לרשותם לצורך מערכת הבחירות. עם זאת ציינה, כי מתעורר חשש שבמתן אפשרות לשידור תשדירי תעמולה כפתיח לסרטים – נפתח "פתח להגדלת אי-השויון הקיים בין הרשימות המתמודדות". השופטת ביניש קראה למחוקק לומר בסוגיה זו את דברו, וקבעה כי כל עוד לא נאסרה הקרנתם של תשדירי תעמולה בקולנוע בחוק, יש להתיר זאת. את החלטתה חתמה בדברים הבאים:

> "בהטלת איסור על אמצעי תעמולה יש משום הגבלה של חופש הביטוי ומכיוון שמדובר בחופש הביטוי הפוליטי הרי שמדובר במגבלה המצויה בלב- ליבו של חופש הביטוי. נוכח הזהירות המתחייבת כאשר באים להטיל

> מגבלות על חופש הביטוי מתבקשת המסקנה כי תעמולה תיאסר רק אם אסורה היא בחוק מפורש. בעניינו, כאמור, משביטל המחוקק את האיסור המפורש של תעמולה בקולנוע הרי שדרך תעמולה זו הפכה למותרת. בכך יש לחזק את חופש הביטוי של המתמודדים ואת זכותם לקיים תעמולה בכל דרך חוקית שימצאו לנכון. לא למותר להוסיף, כי על תשדירי התעמולה שיוקרנו בקולנוע תחולנה המגבלות המתחייבות מהדין על תעמולה בתקופת בחירות".

ט. אלך בעקבות השופטת ביניש. דיני הבחירות "נועדו להבטיח את הגשמת זכותו של הפרט לבחור ולהיבחר תוך מיצוי חופש הביטוי שלו ותוך שמירה על כללי שוויון, טוהר בחירות והגינות בהליך הבחירה"(תר"מ 4/19 סיעת "ישראל ביתנו" בכנסת נ' מר אליעזר בר שדה והאסמכתאות שם (השופטת פרוקצ'יה)). חוק דרכי תעמולה קובע הגבלות שונות ביחס לשימוש באמצעי התקשורת השונים לצרכי תעמולת בחירות. כללים אלו נועדו להשיג מספר תכליות: הבטחת חופש הבחירה ומניעת השפעה בלתי הוגנת על הבוחר; יצירת שוויון בין המפלגות בניסיונן להגיע אל הבוחר; והגבלת הוצאותיהן של המפלגות. התכליות השונות העומדות ביסוד חוק דרכי תעמולה עלולות להתנגש אלה באלה; "כך, בין היתר, הרצון להבטיח את חופש הביטוי מוביל לצמצום האיסור על תעמולת בחירות ואף לשלילתו, בעוד שהרצון להבטיח שוויון בין המפלגות מוביל להרחבת האיסור על תעמולת בחירות, והוא הדין ברצון למנוע השפעה בלתי הוגנת על הבוחר" (שם). באספקלריה זו נביט גם על הסוגיה שבפנינו.

י. בתיקון 9 לחוק דרכי תעמולה משנת 1992 שונה נוסחו של סעיף 5 לחוק, אשר קבע לפני כן כי "לא תהא תעמולת-בחירות באמצעות הקרנה בקולנוע או בטלויזיה...". בתיקון 9, שעיקרו היה קיצור התקופה שבה מוטלות הגבלות לפי חוק דרכי תעמולה, הושמט גם האיסור שבסעיף על הקרנת תשדירי תעמולה בקולנוע. ביסוד האיסור בנוסח החוק המקורי עמדו, כפי שגם ציינה השופטת ביניש, מספר טעמים. חבר הכנסת ד"ר זרח ורהפטיג, יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט דאז, עמד על הדברים בדיוני הכנסת לחקיקת חוק דרכי תעמולה:

> "ההגבלות בתעמולת הבחירות אפשר לחלק אותן לפי חמישה כללים. הכלל הראשון: השתדלנו, במידת האפשר, להוציא מכלל שימוש בתעמולת הבחירות אמצעים שבטבע הדברים אינם עומדים לרשות כל המפלגות והרשימות אלא עומדים לרשותם של המקורבים למלכות, כלומר היכולים לנצל את מנגנון המדינה, או של העשירים ביותר. בסוג זה של הגבלות כלול האיסור בשימוש בטיס ובשיט (סעיף 3); איסור השימוש בסרטי קולנוע למען תעמולת בחירות. משהחלטנו על הגבלה זו, הבאנו בחשבון עוד נימוק: אלה שבאים לבקר בקולנוע באים לראות את הסרט ולא להשתתף בתעמולת בחירות; ואם תינתן אפשרות לשלב בתוך אותו סרט תעמולת בחירות, הרי יהיה זה ניצול לרעה של אמונם של המבקרים בקולנוע, הבאים לשם בידור, שילעיטו אותם בתעמולה שלא בטובתם... סוג שלישי של הגבלות, הן הגבלות של תעמולת בחירות אשר יש בהן משום אבק של שוחד. אינני מדבר על איסור שוחד, זה מובטח בחוק הבחירות, אבל אני מדבר על אבק של שוחד.

לסוג זה שייכות גם הגבלות של בקשר לאמצעי בידור המשולבים באסיפות בחירות, כפי שזה מתבטא בסעיף 8...״ (T״כ 27, עמ׳ 2253-2252, תשי״ט).

י״א. בעניין זוילי הטעים כאמור (פסקה ז׳ לעיל) השופט - כתארו אז - ברק את התכליות שבבסיס ההגבלות שהוטלו בשעתו על ההקרנה בקולנוע. לטעמי, קושי נוסף בהקרנת תשדירי תעמולת בחירות בקולנוע, ושעליו הצביע גם השופט חשין, טמון בכך שהקהל הבא לצפות בסרט קולנוע, הוא במידה רבה ״קהל שבוי״. הוא אינו יכול לכבות את המקרן, הוא אינו יכול לצאת את האולם, שהרי הוא ממתין לסרט שעתיד להתחיל, ובעבורו שילם ממיטב כספו, והנה נכפה עליו לצפות בתשדירי תעמולה.

י״ב. ואולם, עינינו הרואות כי אין עניינו במקרה שבו נדם המחוקק, אלא בככזה שבו נתן דעתו לסוגיה ולהשתנות העתים ובא למסקנה כי אין מקום עוד לאיסור זה. הטעמים השונים שעמדו עם חקיקת החוק, ושעניינם נגישות לקולנוע בעיקר למפלגות השלטון וניצול אמונם של קהל הצופים, כפי שגם הטעימה השופטת ביניש, אינם רלבנטיים עוד. כך הנגישות לקולנוע מלאה, ופרסומות מסחריות בפתיח לסרט למשל הן עניין של יום יום. כך גם האמון שאותו רוחש הציבור לקולנוע, ולא רק לו, אינו כשהיה. דומה, כי המחוקק בחר איפוא להטיל פיקוח על האמצעים הזמינים והנפוצים ביותר. עם זאת, שותף אני לחשש שטרד את השופטת ביניש אשר עניינו העמקת אי שויון בין הרשימות המתמודדות, שכן ״שויון הסיכויים משמעותו שויון ההזדמנות והסיכויים בין כל הרשימות כולן, המתחרות בבחירות, בינן לבין עצמן. על כן יש להשיג שויון הסיכויים בין רשימה גדולה לבין רשימה קטנה; בין רשימה המיוצגת בכנסת היוצאת לבין רשימה, שאינה מיוצגת בכנסת היוצאת״ (בג״צ 246/81 אגודת דרך ארץ נ׳ רשות השידור, פ״ד לה (4) 1, 11 (הנשיא לנדוי)). אכן, התוצאה של מתן אפשרות להקרנת תשדירי תעמולה בקולנוע, היא כי רשימות בעלות אמצעים תזכינה לחשיפה רבה יותר. אולם יודגש, כי הרשימות כפופות למגבלות הקבועות בחוק מימון מפלגות, התשל״ג- 1973, וכי הסכומים המוקצבים להן למימון הוצאות הבחירות ובקבלת תרומות הם בהיקף מסוים בהתאם לפרמטרים שונים. בידן האפשרות לעשות שימוש במוקצב להן לפי שיקול דעתן, ובכפוף למגבלות בחוק, כמובן. מצטרף אני לקריאתה של השופטת ביניש להסדרת הסוגיה, כך שיובטח גם שויון באופן הקצאת משאב זה, כמו גם תיקונים נחוצים אחרים בחוק דרכי תעמולה. נוכח האמור, במצב דברים זה דומה, כי יש מקום להעדפת חופש הביטוי הפוליטי של הרשימות, ואין לאסור על שידורי תעמולה בקולנוע.

י״ג. השופט חשין למד על איסור הקרנת תעמולת בחירות בקולנוע מסעיף 8 לחוק דרכי תעמולה. סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה אוסר על תעמולת בחירות המלווה תכניות בידור. בין היתר נקבע, כי ״לא תהא תעמולת-בחירות מלווה תכניות-בידור, לרבות... הצגת-סרטים״. בהחלטתי מיום 3.1.13 בתב״כ 11/19, 13/19 קפל נ׳ רשימת הליכוד-ישראל ביתנו ציינתי, כי ״תכליתו של הסעיף ברורה,

מתוך הנחה כי הדברים המנויים בו הם בחינת טובת הנאה לנהנים ממתנות, מסעודות או מהופעות אמנים״.

י״ד. תכליתו של סעיף 8 היא למנוע קיומם של אירועים שהחלק הדומיננטי בהם הוא תעמולה, והבידור נועד לשם משיכת מצביעים פוטנציאליים; כפי שציינה השופטת ביניש, כאלה אשר ״בהם החלק העיקרי הוא תעמולה, ואילו הבידור הוא החלק הטפל ׳שעל גבו׳״. לא כך הוא כאשר מבקש אדם לצפות בסרט קולנוע, שאז תעמולת בחירות אינה מהווה חלק דומיננטי מן אירוע הבילוי שאליו הגיע. אין מדובר באירוע שנועד למשוך קהל בניסיון לעשות נפשות לרשימה. ההולך לצפות בסרט קולנוע עושה זאת כי חפץ לצאת לבילוי. תעמולת הבחירות אך נלווית לכך אגבית. עוד יצוין בהקשר זה, כי גם מדבריו של חבר הכנסת ורהפטיג שהובאו מעלה עולה, כי המחוקק ראה בסעיף 8 כבא בגדרי קטגוריית איסורים נוספת על אלו שבסעיף 5 אשר תכליתם שונה.

משכך, גם לדידי אין האיסור בסעיף 8 מונע הקרנת תשדירי תעמולה בקולנוע.

ט״ו. כללם של דברים: הן ״ההתגלגלות״ החקיקתית והן התכלית ביסוד חוק התעמולה מלמדות, כי אין מקום לאסור על תשדירי תעמולת בחירות בקולנוע. ושוב, יש לקוות כי המחוקק יידרש לנושא כולו במסגרת תיקונו של חוק דרכי תעמולה.

ניתנה היום, ד׳ בשבט התשע״ג (15.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

טו. שימוש ברמקולים בתעמולת בחירות



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ז' בשבט תשע"ג
18 בינואר 2013

תב"כ 39/19

המבקשת: רשימת יש עתיד בראשות יאיר לפיד

המשיבות: רשימת הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

החלטה

א. המבקשת, רשימת יש עתיד בראשות יאיר לפיד, המתמודדת בבחירות לכנסת ה-19, טוענת, כי המשיבה, המתמודדת אף היא בבחירות לכנסת, מפעילה וממנת אוטובוס "עמוס לעייפה בתעמולת בחירות של המשיבה, נוסע ברחבי העיר, תוך שהוא עושה שימוש ברמקול וקורא לעוברים ולשבים לבוא ולהצביע בעבור המשיבה". לבקשה צורף סרטון המתעד את האוטובוס, ונטען כי מדובר באוטובוס אחד מני רבים. נטען, כי השימוש ברמקול הוא הפרה של סעיף 4 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959, האוסר "תעמולת בחירות באמצעות רמקול, פרט לשימוש ברמקול כדי להגביר קולו של נואם באסיפה המתקיימת כדין".

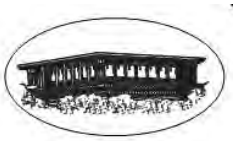
ב. בתגובת המשיבה מיום 18.1.13 נאמר, כי "אכן היה אוטובוס בודד אחד בו נעשה שימוש ברמקולים, על ידי מטה הצעירים של המשיבה, כמשובת נעורים". נאמר, כי בא כוחה של המשיבה שוחח עם יושב ראש מטה הצעירים והעמיד אותו על האיסור הכרוך בכך, והאחרון התחייב שלא לעשות כן בעתיד, וכי גם מנהל הקמפיין של המשיבה הורה על הפסקת פעילות הרמקולים באוטובוס.

ג. המשיבה מצהירה כי לא ייעשה שימוש ברמקולים בתעמולת בחירות מטעמה. להצהרה זו ניתן תוקף של צו מניעה. צו מניעה זה, מטבעו, צופה פני עתיד. איני יכול להשתחרר מן התחושה, כי רשימות מועמדים מנצלות את העובדה, כי צוי מניעה הם צופי פני עתיד על מנת לבצע פעולות שאינן עולות בקנה אחד עם החוק, ומשנתפסות בקלקלתן טוענות "מודה ועוזב ירוחם". דרך הילוך זו איני יכול להלום. במקרה הנוכחי, בשל העובדה כי מדובר בהפרה מובהקת של חוק דרכי תעמולה, גם לדברי המשיבה, תישא היא בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 5,000 ש"ח.

ניתנה היום, ז' בשבט התשע"ג (18.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

החלטות בבקשות לפי פקודת ביזיון בית משפט



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ד' בשבט תשע"ג
15 בינואר 2013

<u>תב"כ 21/19</u>

המבקש: דניאל באלנס

המשיבה: רשימת "הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה" לכנסת ה-19

בקשה מיום 13.1.13

<u>החלטה</u>

רקע

א. בהחלטה מיום 8.1.13 בתב"כ 21/19 באלנס נ' רשימת "הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה" לכנסת ה-19 ניתן צו מניעה, האוסר על שימוש בחיילים בפרסומים מטעמה של המשיבה. צו המניעה ניתן על יסוד הצהרתה של המשיבה.

ב. בפנייתו מיום 13.1.13 טען המבקש, כי ביום 11.1.13 פורסמה בעיתון Jerusalem Post מודעה מטעמה של המשיבה, הכוללת תמונה של תזמורת חיילי צה"ל, וכן אנשים עם כיתוב "עולים לצה"ל" על החולצה. נטען, כי מודעה זו היא הפרה של צו המניעה.

ג. בתגובת המשיבה מיום 14.1.13 (בהתאם להחלטה מיום 13.1.13) נטען, כי מדובר במודעה שחלקה (60%) הוא מלל, והחלק האחר (40%) מורכב משש תמונות; באחת מהתמונות, כך נטען, מופיעה תזמורת של תזמורת המורכבת מחיילים, אשר אינה מאפשרת זיהוי ברור של המופיעים בה. נאמר, כי "צופה סביר במודעה, רק מרפרף על המודעה", וכי "צופה שכזה יתקשה כלל להבחין כי המדובר בחיילים". עוד נאמר, כי המודעה "מופנית לעולים חדשים ומעלה על נס את מסירותם

למדינה", וכי "אין כאן כל כוונה או ניסיון לנכס את צה"ל למשיבה". המשיבה מוסיפה וטוענת, כי מדובר בצילום הנערך במסגרת של פעילות שגרתית.
נטען, כי בהקשר זה יש להקיש מהוראת סעיף 2ג לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959, האוסרת שיתוף ילדים בתעמולת בחירות למעט "בצילום או בהקלטה שבהם מופיע ילד בפעילות שגרתית". לבסוף נטען, כי המשיבה רואה בפרסום המודעה תקלה, וכי היא לא תעשה בה עוד שימוש.

ד. הודעתי למשיבה כי אני שוקל לעשות שימוש בסמכותי לפי סעיף 17ב(ג) לחוק דרכי תעמולה, המחיל את הוראות סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט על צו מניעה. ביום 15.1.13 שמעתי את טענות המשיבה בענין (המבקש לא התיצב לדיון). בא כוח המשיבה, עו"ד שמואליאן, שהתייצב עם ראש מטה הרשימה, פתח כי הוא – כמו גם ראשי הרשימה – רואים במלוא החומרה את פרסום המודעה. לגוף הדברים נאמר, כי ניתנו לאחר המקרים הקודמים הנחיות, בכתב ובעל פה, לאנשי המטות באשר לשימוש בחיילים ובצה"ל בתעמולת בחירות, וככל הנראה הנחיה זו לא חילחלה עד אחרון אנשי המטה, והוער במפגיע למי שעסקו בפרסום נשוא הבקשה. נאמר, כי המודעה נשוא הבקשה פורסמה על ידי מטה משני. הוטעם, פעם נוספת, כי לא הייתה כל כוונה לנכס את צה"ל למשיבה. באשר לבזיון בית משפט נאמר, כי מדובר בהליך מיוחד, בין הספירה הפלילית לספירה האזרחית, וכי לא נתקיים במשיבה היסוד הנפשי (לכל היותר מדובר ברשלנות). עוד נאמר, כי הליך לפי פקודת בזיון בית משפט הוא הליך הצופה פני עתיד, שלא נועד להעניש את המפר. בהקשר זה נטען, כי אין חשש שהצו לא יקוים בהמשך, נוכח ההנחיות.

הכרעה

ה. סעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה אוסר על שימוש בצבא ההגנה לישראל בתעמולת בחירות. אין מחלוקת, כי המשיבה פירסמה תמונה של חיילים.
לדידי, פרסום זה עלול ליצור את הרושם כי הצבא מזוהה עם המשיבה. סבורני, שטענות המשיבה – כי מדובר בפרסום שאינו מרכזי, ושנועד לקדם את פניהם של העולים החדשים – אינן מאיינות חשש זה, גם אם ניתן דעתנו להסברים. אוסיף, כי סעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה אינו מסייג את האיסור אך לפעילות בלתי שגרתית של חיילי צה"ל, וכי מסיבה זו הוריתי אתמול על מחיקת קטעים מתשדירי הבחירות של רשימת קדימה, רשימת התנועה ורשימת הליכוד – ישראל ביתנו בהם נעשה שימוש בחיילים.

ו. אם כן, הפרסום נשוא הבקשה הוא הפרה של סעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה, ומשנעשה לאחר מתן צו המניעה, יש בו גם משום הפרה של צו זה. אזכיר, כי זו הפעם השלישית בה מובאים בפני פרסומים מטעם המשיבה בהם נעשה שימוש בחיילי צה"ל (תב"כ 21/19 הנזכר, וכן תב"כ 12/21 אופנהיימר נ' רשימת "הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של האיחוד הלאומי,

מפד"ל החדשה" לכנסת ה-19), ועל כן איני יכול לשוב ולבחון את הדברים מנקודת המבט של "מודה ועוזב ירוחם", כפי שהתבקש על ידי המשיבה.

ז. ואולם, נוכח הצהרת המשיבה כי ניתנה הנחיה בכתב ובעל פה לאנשי המטות באשר לשימוש בחיילים ובצה"ל בתעמולת בחירות, ונוכח הצהרתה כי תקפיד שלא יהיו הפרות עתידיות, החלטתי להימנע משימוש בסמכותי לפי סעיף 17ב(ג) לחוק דרכי תעמולה, וחלף זאת – ובהסכמה – תתרום המשיבה סך של 10,000 ש"ח לאגודת אלו"ט – אגודה לאומית לילדים אוטיסטים. התרומה תינתן תוך שבועיים מהיום, ותוגש על כך הודעה מתאימה. בכך תם הטיפול בבקשה.

ניתנה היום, ד' בשבט התשע"ג (15.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ט' בשבט תשע"ג
20 בינואר 2013

<u>תב"כ 38/19</u>

המבקשת: רשימת הליכוד – ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

המשיבה: רשימת הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה

בקשה לפי סעיף 17ג(ב)(1) לחוק דרכי תעמולה

<u>החלטה</u>

רקע

א. בהחלטתי מיום 17.1.13 (בשעות הערב המאוחרות) הוריתי למשיבה, בהתאם לסמכותי לפי סעיף 17ב(א) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959, להימנע מפרסום של מודעה בעיתונים ועל גבי שילוט חוצות, הנושאת את הכיתוב "חזקים ביחד בוחרים בנט" על רקע תמונתם המשותפת של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, ושל מר נפתלי בנט, יו"ר המשיבה. כפי שצוין בהחלטתי, סברתי כי מודעה זו עלולה ליצור את הרושם המוטעה כי "השניים [ראש הממשלה ומר בנט – א"ר] חברו יחדיו, והצבעה לרשימת 'הבית היהודי' משמעה הלכה למעשה גם הצבעה לרשימת 'הליכוד – ישראל ביתנו'". נקבע, כי על המשיבה להסיר את המודעות עד ליום 18.1.13 שעה 1300.

ב. בבוקר יום ו', 18.1.13, הגישה המשיבה בקשה דחופה לעיכוב ביצוע ההחלטה. בבקשה נטען, בעיקר, כי "אין כל אפשרות טכנית להסיר את המודעות עד היום בשעה 1300, הואיל ונדרשות 48 שעות עד להסרת כל המודעות על ידי החברה, במיוחד לאור העובדה כי כעת יום שישי בבוקר, שאיננו יום עבודה בחברת השילוט". צוין, כי בכוונת המשיבה להגיש ערר על ההחלטה לפי סעיף 17ב(ב) לחוק דרכי תעמולה, וערר אכן הוגש.

ג. בהחלטתי מיום 18.1.13 נדחתה הבקשה לעיכוב ביצוע. צוין, כי "קשה להלום, בכל הכבוד, שבעיצומה של הישורת האחרונה במערכת הבחירות אין חברות הפרסום עובדות, או יכולות לעבוד, ביום שישי". עם זאת, ניתנה למשיבה ארכה עד השעה 1500.

ד. בבוקרו של יום 18.1.13 גם הוגשה בקשת הבהרה מטעם המבקשת, בה עתרה להורות כי הצו שניתן בהחלטתי מיום 17.1.13 "חל גם על פרסום המודעה נשוא הצו באינטרנט". לאחר שהתקבלה תגובת המשיבה לבקשה זו נקבע, כי "ההחלטה כוללת גם את האינטרנט ככל שהדבר בשליטת המשיבה, קרי אתר הבית או פרסומי אינטרנט אחרים שבשליטתה". בשל תקלה מזכירותית, החלטה זו לא הופצה לצערי לצדדים עם נתינתה, אלא אך במוצ"ש, 19.1.13, שעה 2300.

ה. במוצאי שבת, בשעה 2230 לערך, הגיעתני הבקשה נשוא החלטה זו שהוכתרה בכותרת "בקשה דחופה ובהולה ביותר לפי סעיף 17ב(ג)(1) לחוק הבחירות דרכי תעמולה, להפעלת סמכויותיו של כבוד יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט". בבקשה זו נטען, כי "המשיבה לא קיימה את הצו". נטען, כי המודעה נשוא הבקשה "מתנוססת לה – יומיים לאחר מתן הצו – בחוצות הערים ומרצדת לה באתרי האינטרנט השונים, כאילו אין חוק ואין משפט במדינה ואיש הישר בעיניו יעשה". עוד נטען, כי המודעה מפורסמת גם ברשת האינטרנט. בבקשה עתרה המבקשת להטיל "את הסנקציה החמורה ביותר לפי פקודת בזיון בית המשפט ולנקוט בכל אמצעי חוקי אחר, כדי שהשלטים יוסרו לאלתר, עוד הלילה במהלך השעות הקרובות". לבקשה צורפו תמונות המתעדות שלטים ברחבי הארץ, שלפי התיעוד צולמו במהלך אתמול, 19.1.13.

ו. בתגובת המשיבה נאמר, כי ההחלטה באשר לאינטרנט הומצאה למשיבה במוצ"ש, וכי בכל הנוגע לאתר הבית ולדף הפייסבוק של המשיבה המודעה הוסרה מידית. באשר ליתר אתרי האינטרנט נאמר, כי הדבר אינו נתון לשליטת המשיבה, אולם ניתנה הנחיה לאמצעי התקשורת להסיר מיד את המודעה. באשר לשלטי החוצות נאמר, כי המשיבה הנחתה מידית את משרדי הפרסום ואת חברות השילוט להתחיל באופן מיידי ביישום ההחלטה מיום 17.1.13, ונענתה כי הדבר יחל להתבצע מיום א', קרי, מהיום, למעלה מ-48 שעות מעת נתינת הצו. צוין, כי המשיבה החלה באמצעות צוותים עצמאיים משלה במחיקת דיוקנו של מר נתניהו מהמודעה. לטענת המשיבה, הואיל והיא פעלה וממשיכה לפעול בהתאם להחלטה, אין מקום לנקיטת הליכים נגדה לפי פקודת בזיון בית המשפט.

ז. היום, בשעות הבוקר, קיימתי דיון בעתירת המבקשת לפי פקודת בזיון בית משפט. עורך דין הלוי, שטען למבקשת, ציין כי המודעה פורסמה בשעות הבוקר ברשת האינטרנט (נזכרו אתר ynet ואתר nrg), וכי מבירור עם מנהל אתר ynet הסתבר כי המשיבה לא העבירה לו את ההחלטה. נטען,

כי רוב שלטי החוצות לא הוסרו, וכי נראה שהמשיבה נוקטת בגישה שלפיה עדיפה הפרת הצו על הפסד קולות. עורך דין הלוי הטעים, כי אנו מצויים יומיים לפני הבחירות, ומכאן חשיבות הדברים.

עורך דין שמואליאן, בשם המשיבה, טען כי עד לקבלת ההחלטה באשר לאינטרנט פעלה המשיבה באופן דווקני לפי ההחלטה, קרי, פעלה להסרת מודעות בעיתונות ובשלטי חוצות. נאמר, כי מבקשת ההבהרה עצמה ניתן ללמוד כי ההחלטה המקורית אינה חלה על האינטרנט. צוין, כי מתחילה ניתנה הנחיה להסיר את המודעה שעה לפני כניסת השבת, ולהעלות אותה שעה לאחר צאת השבת, כך שבפועל רוב הזמן לא התפרסמה המודעה ברשת האינטרנט. עם זאת, הודה עו"ד שמואליאן בהגינותו כי המודעה התפרסמה במשך כל השבת באתר הבית של המשיבה. עו"ד שמואליאן הוסיף וטען, כי המודעה תוסר מרשת האינטרנט בדקות הקרובות. הדיון התקיים בשעה 0900. באשר לשילוט חוצות, שב עו"ד שמואליאן על הנטען בתגובה שהוגשה על ידיו.

ח. בשעה 1100 עדכן עו"ד שמואליאן לבקשתי, כי המודעה הוסרה מכל אתרי האינטרנט, וכי הוחל הבוקר בהסרת שלטי החוצות. נאמר כי צוותים מטעם מטה הרשימה פועלים יחד עם צוותי חברות הפרסום; אלה האחרונים מסירים את כל השלט, ואילו צוותי הרשימה מטשטשים או מוחקים את דיוקן מר נתניהו, כפי שכבר החלו ביום ו'. ביני לביני דחתה מליאת ועדת הבחירות המרכזית את הערר שהגישה המשיבה על ההחלטה מיום 17.1.13.

הכרעה

ט. הסרת שלטי החוצות על גביהם מתנוססת המודעה נשוא צו המניעה (להבדיל מטשטוש דיוקנו של מר נתניהו) החלה רק הבוקר, למעלה מ-48 שעות לאחר שניתן צו המניעה. ברשת האינטרנט הוסרה המודעה אך לפני שעה קלה, שתים עשרה שעות לאחר שהומצאה למשיבה ההחלטה המשלימה בעניין רשת האינטרנט.

י. בכל הכבוד, מתקשה אני להלום את טענת המשיבה כי מבחינה טכנית לא ניתן היה להסיר את המודעה, או למצער להתחיל בהסרתה, ביום 18.1.13. מעבר לעובדה כי טענותיה של המשיבה לא נתמכו בתצהיר, הן אינן מתיישבות בחלקן עם השכל הישר. סבורני, כי גם במחיקה הנטענת של דיוקנו של ראש הממשלה משלטי החוצות לא סגי. אכן, ונדמה שהדבר היה מקובל גם על עו"ד שמואליאן, ישנם שלטי חוצות רבים בהם לא נמחק דיוקנו של מר נתניהו. גם אם מוכן אני להניח כי בשל השבת לא היתה אפשרות מלאה ליישום ההחלטה כלשונה, עדיין עסקינן בהפרתה.

יא. באשר לרשת האינטרנט. ההחלטה הומצאה למשיבה במוצ"ש, שעה 2300 לערך. רק בשעה 1100 הצהיר עו"ד שמואליאן, העושה כמיטב היכולת להגן על עמדות שולחתו, כי המודעה הוסרה מכל האתרים ברשת האינטרנט. זאת, הגם שאין מחלוקת כי הסרת המודעה ברשת האינטרנט אינה

מורכבת, וניתן לעשות כן בנקל. המשיבה טענה, כי מערכות האינטרנט היו סגורות אתמול בלילה. בכל הכבוד, מתקשה אני להלום טענה זו (שאף היא לא נתמכה בתצהיר). הדעת נותנת, כי במערכות אתרי האינטרנט השונים המשדרים 24 שעות ביממה, ומתעדכנים באורח שוטף, ניתן היה למצוא גורם תורן אשר ישעה לפניותיה הנטענות של המשיבה.

יב. מן האמור עולה איפוא, כי המשיבה הפרה את צו המניעה שניתן ביום 17.1.13, הן באשר לשלטי החוצות והן באשר לפרסומים ברשת האינטרנט. התנהלותה של המשיבה, אף אם מביאים בחשבון – כפי שאני עושה – את גורם השבת, מעלה תחושה של ניסיון ל"מסמס" את צו המניעה במהלך הימים שחלפו מאז נתינתו, אם מתוך תקוה כי יבוטל בדיון בערר במליאת הועדה ואם נוכח קרבת הבחירות. בכל הכבוד, לזאת אין בידי להסכים. רשימת מועמדים לכנסת אינה יכולה להקל ראש בצוי מניעה הניתנים על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ולהפרם, גם אם אינה מסכימה עם תוכנם. הציות לחוק ולהוראות בתי המשפט צריך להיות נר לרגלי כל מי שרואה עצמו חבר בכנסת ישראל. אין זו הפעם הראשונה במקרה דנא, ויש להצר על מסר שאינו חיובי לציבור הבוחרים.

יג. במכלול, ולאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, החלטתי להשית על המשיבה – בהתאם לסמכותי לפי 17ב(ג)(1) לחוק דרכי תעמולה – קנס בסך 72,000 ש"ח.

ניתנה היום, ט' בשבט התשע"ג (20.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"ב בשבט תשע"ג
23 בינואר 2013

תב"כ 49/19

המבקשת: רשימת כח להשפיע

המשיבה: רשימת ש"ס – התאחדות הספרדים העולמית
שומרי תורה

בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט

החלטה

א. בהחלטה מיום 22.1.13 ניתן צו מניעה, האוסר על שידורו ביום הבחירות, של סרטון, המתעד שיחה בין הרב עובדיה יוסף לרב שלמה עמאר, בו נשמע הרב יוסף אומר, בין היתר, כי אינו מוחל ולא ימחל למי שיתמוך במבקשת בבחירות. נוסף על כך, ניתן צו מניעה האוסר סיקור חדשותי של דברי הרב יוסף, באופן הכולל קטע בו מצוטטות האמירות הנזכרות.

ב. זמן קצר לאחר מתן החלטה זו, פנתה המבקשת בטענה כי המשיבה הפרה את צו המניעה. נטען, כי הסרטון הוקרן על מסך ענק סמוך למטה הבחירות של המשיבה בראש העין. עוד נטען, כי המשיבה השמיעה את דברי הרב יוסף באמצעות רמקול שהותקן על כלי רכב (בראש העין). הבקשה נתמכה בשני תצהירים.

ג. בתגובת המשיבה נאמר, כי מנהל מטה הבחירות של המשיבה הנחה את כל המטות להקפיד באופן מיוחד שלא ייעשה כל שימוש בדבריו של הרב יוסף על ידי פעילי ש"ס. נאמר, כי למעט חריגים בודדים וזניחים של אברכים שסירבו לקבל את מרות המטות – ההחלטה נשמרה וכובדה. לתגובה צורף תצהירו של מנהל מטה הבחירות של המשיבה בראש העין, בו נאמר כי "לא הוקרן סרט ליד המטה אלא מספר אברכים הציבו רמקולים עם ההקלטה ברחבה שבסמוך למטה. הודיעו לי שהם אינם מוכנים להתפנות הגעתי לשם וסילקתי אותם", וכי לא ראה או שמע את המכוניות והרמקולים.

ד. בדיון שנערך ביום 23.1.13 טענו באי כוח המבקשת, כי רכב שהשמיע את דברי הרב יוסף נתפס על ידי המשטרה (הוצג אישור על הגשת תלונה, שלא פורטה בו מהותה). נטען, כי המשיבה אינה מפרטת מתי הונחו פעילי המשיבה לחדול מהשמעת הסרטון, וכי בודאי למשיבה יש שליטה על המרחב הסמוך למטה שלה. כן נטען, כי לא הוצגו הנחיותיה של המשיבה. בא כוח המשיבה, עו"ד עשהאל, ציין כי ההחלטה הופצה על ידיו באופן אישי למטות המקומיים, ועמו על ידי מנהל מטה הבחירות, וכן הועברה אליהם באמצעות דואר אלקטרוני. נטען, כי מדובר באברכים "חסרי מרות" וכי המשיבה אינה יכולה לשלוט בכל אחד ואחד.

ה. אין חולק כי הסרטון שודר לאחר מתן צו המניעה, והשאלה היא איפוא אחריותה של המשיבה. נכון אני להניח, כנטען על ידי עו"ד עשהאל, כי אכן ניתנה הנחיה למטות הבחירות של המשיבה. ואולם, ומבלי להקל ראש בהנחיותיו של עו"ד עשהאל, שדבריו מהימנים עלי כשלעצמם, סבורני כי בנסיבות יכלה המשיבה לנקוט באמצעים נוספים על מנת למנוע את שידורו של הסרטון, למשל קריאה של ראשי הרשימה או של סמכות תורנית לפעילים לציית לצו; כזאת לא נעשה. צוים אינם עניין של מה בכך או המלצה, ונוכח תולדות הנושא היה מקום לשדרוג ההנחיה. על כן, סבורני כי מדובר בהפרה של הצו על ידי המשיבה. עם זאת, יש ליתן משקל לדבריו של עו"ד עשהאל בגדר שקילת שיעור הקנס. במכלול, החלטתי להטיל על המשיבה קנס בסך 9,000 ש"ח. המשיבה תישא בהוצאות המבקשת בסך 1,500 ש"ח.

ו. הערה אחרונה בטרם חתימה; הבקשה הופנתה גם כלפי מר יהודה אבידן, סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם המשיבה. ואולם, הבקשה אינה מסבירה, ולוּא ברמז, מהו חלקו הנטען של מר אבידן בהפרת הצו ומדוע יש להטיל עליו קנס. הואיל ולא נתבקשה תגובתו של מר אבידן, ורק בשל כך, איני מחייב את המבקשת בהוצאות לטובתו.

ניתנה היום, י"ב בשבט התשע"ג (23.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"ח בשבט תשע"ג
29 בינואר 2013

<u>תב"כ 37/19</u>

המבקשת: רות קוליאן

המשיבה: רשימת ש"ס – התאחדות הספרדים העולמית
שומרי תורה

בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט

<u>החלטה</u>

א. בהחלטתי מיום 21.1.13 נקבע, כי המשיבה תוכל להפיץ עלון תעמולה הכולל קטע ברכה של הרב עובדיה יוסף בהאי לישנא – "זכות המצוה תגן בעדכם אלף המגן תזכו לברכת ה' בביתכם, בריאות איתנה, ותזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלציכם, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אמן" – אך ורק בכפוף להשחרת קטע זה. זאת, כמובן, נוכח הוראת סעיף 122(6) לחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), תשכ"ט-1969, שעניינו שידול להצבעה – בין השאר – בדרך של הבטחה להעניק ברכה.

ב. בפנייתה מיום 23.1.13 טענה המבקשת, כי "המשיבה המשיכה לחלק עלונים ובהם ברכות ביום הבחירות עצמו, וזאת תוך התעלמות נחרצת ומבזה מהחלטותיה של ועדת בחירות נכבדת זו". כנטען, ביום הבחירות ראתה המבקשת את עלוני התעמולה עם הקטע שנאסר להפצה וכן עלון נוסף "ובו דברי ברכה נוספים". המבקשת עתרה להטיל פיצויים עונשיים "גבוהים במיוחד" וכן לפסוק לה "פיצוי נוסף מיוחד". לבקשה צורפו מספר תמונות, שמהן אין ניתן להבין מתי והיכן צולמו.

ג. לבקשתי, ביום 28.1.13 הוגש תצהירו של מנהל הבחירות של המשיבה, מר חיים ביטון. בתצהיר זה נאמר, כי הקטע שהפצתו נאסרה הושחר ב-100,000 עותקים של העלון שטרם הופצו, כי

הנוסח המושחר של העלון חולק בין המטות האזוריים ואלה הונחו להפיץ אך ורק נוסח זה, וכי עלות ההשחרה הסתכמה ב-4,900 ש"ח (ללא מע"מ). לתצהיר צורפה תמונה של חבילת עלונים מושחרת.

ד. נוכח האמור בתצהירו של מנהל הבחירות של המשיבה, משהמבקשת לא פירטה היכן ומתי צולמו התמונות שצורפו לבקשתה, ומשהבקשה לא נתמכה בתצהיר, סבורני כי המבקשת לא הוכיחה בנסיבות את הפרתו של צו המניעה שניתן ביום 21.1.13. על כן, אין בידי להיעתר לבקשה.

ה. בהחלטה זו תם הטיפול בבקשה.

ניתנה היום, י"ח בשבט התשע"ג (29.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ד' באדר תשע"ג
14 בפברואר 2013

<u>תב"כ 37/19</u>

המבקשת: רות קוליאן

המשיבה: תנועת ש"ס

בקשה לבזיון בית המשפט

<u>החלטה</u>

א. ביום 23.1.13 הגישה המבקשת בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט, בה נטען כי המשיבה הפרה את החלטתי מיום 21.1.13, בגדרה נאסר עליה להפיץ עלון תעמולה הכולל קטע ברכה של הרב עובדיה יוסף. בהחלטה מיום 29.1.13 נדחתה הבקשה, נוכח העובדה כי לבקשה לא צורף תצהירה של המבקשת, ונוכח האמור בתצהירו של מנהל מטה הבחירות של המשיבה מיום 28.1.13, כי הקטע שהפצתו נאסרה הושחר ב-100,000 עותקים של העלון שטרם הופצו, כי הנוסח המושחר הופץ בין מטות הבחירות האזוריים, וכי אלה הונחו להפיץ אך נוסח זה.

ב. ביום 29.1.13 הגישה המשיבה "בקשה לעיון נוסף ובקשה חדשה לבזיון בית משפט מתוקנת", לה צורף תצהיר של המבקשת, וכן קישור לסרטון בו – לפי הטענה – נראה פעיל של המשיבה מחלק את העלון, הכולל את הקטע שהפצתו נאסרה, ביום הבחירות סמוך לקלפי מסוימת.

ג. בתגובת המשיבה נטען, כי המבקשת רודפת את המשיבה בשל "סכסוך תמוה בדבר שימוש במילות פזמון כלשהו שאת מילותיו כתבה". נאמר, כי תלונותיה של המבקשת הן חוסר תום לב וניצול ציני של הליכים שיפוטיים. לתגובה צורפו תכתובות הנוגעות לאותו סכסוך נטען. עוד נאמר, כי הבקשה לעיון חוזר הוגשה בשיהוי בלתי נסבל, הפוגע בהגנתה של המשיבה שכן מטה הבחירות פוזר זה מכבר, וכי מהסרטון אליו הפנתה המבקשת עולה, כי ניתן להניח שהפעיל הנצפה בו "לא הבין את ההנחיות שניתנו בעניין זה".

ד. בתגובתה לתגובת המשיבה מיום 8.2.13 (בהתאם להחלטה מיום 7.2.13), טענה המבקשת כי מדובר בתלונה "חשובה וראשונה במעלה". המבקשת התייחסה, בפירוט, גם לטענות בנוגע לסכסוך שנתגלע בין הצדדים בעניין "קניינה הרוחני".

ה. לאחר העיון אין בידי להיעתר לבקשה. הסרטון אליו הפנתה המבקשת מעורר למצער אי נחת מסוימת באשר לעמידתה של המשיבה בהחלטתי מיום 21.1.13, וזאת גם על רקע התנהגויות קודמות; מנגד, הסרטון אינו מצביע בודאות על הפרת הצו, וניתן לסבור – גם אם בדוחק – כי מדובר באי הבנה של פעיל בודד. נוכח העובדה, כי ספק אם למבקשת עמדה הזכות להגשת בקשה לעיון נוסף, נוכח השיהוי שדבק בהגשת הראיה עליה נסמכת הבקשה לעיון נוסף, ובעיקר נוכח העובדה כי תכליתה של סנקציה לפי פקודת בזיון בית משפט היא בעיקרה צופה פני עתיד, אין בידי להיעתר לבקשה. כידוע שיהוי הוא תלוי נסיבות, ופעמים אף פרק זמן קצר, כמו במקרה דנא, עלול לגבשו. אף שאיננו בטוחים כי במאמץ לא ניתן היה לאתר את הפעיל בו מדובר, איננו סבורים כי לעת הזאת יש לכך מקום. אוסיף, כי ראוי היה שהמבקשת תגלה ביוזמתה כגילוי נאות את דבר הסכסוך בינה לבין המשיבה בנושאים שאינם נוגעים לענייננו, לגביהם איני מביע כמובן כל דעה, וכמובן לא על השקפותיה ופעילותה כפי שתיארה.

ו. סוף דבר, אין בידי להיעתר לבקשה. בזאת תם הטיפול בהליך שבכותרת.

ניתנה היום, ד' באדר תשע"ג (14.2.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

סקרי בחירות



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ה בתשרי תשע"ג
11 באוקטובר 2012

לכבוד
- עורכי העיתונים
- מנהלי אמצעי התקשורת האלקטרוניים

<u>הנדון: פרסום תוצאות סקרים לקראת הבחירות לכנסת ה-19</u>

שלום רב,

בעקבות פנייתו של חבר הכנסת ד"ר דב חנין (מיום 10.10.2012) מבקש אני להפנות את תשומת לבכם לקריאתו של יושב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-18 (המשנה לנשיאה - כתארו אז - השופט אליעזר ריבלין) אליכם מיום 21.12.2008, בכל הנוגע לאופן פרסום תוצאות הסקרים בכלל, ובפרט לגבי כלילת כל "הרשימות הערביות" תחת כותרת אחת (עותק ממכתבו של המשנה לנשיאה ריבלין מצורף לכאן). חשיבות הדברים ברורה במרקם הישראלי, ואין לי אלא להצטרף לקריאתו.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

עותק: הגב' אורלי עדס, המנהלת הכללית.
חבר הכנסת ד"ר דב חנין, משכן הכנסת.



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ט"ו בכסלו התשע"ג
29.11.2012

לכבוד
עורכי העיתונים
<u>מנהלי אמצעי התקשורת האלקטרוניים</u>

שלום רב,

הנדון: <u>סקרי בחירות</u>

פונה אני אליכם בהמשך למכתב מיום כ"ח בתשרי תשע"ג (11.10.12), ובעקבות פנייתו הנוספת של ח"כ דב חנין, מיום 27.11.12. לטעמי יש צדק בעמדתו. גם ערך השוויון, וגם – לא פחות – ערך ההגינות, מצדיקים כי יינתן יחס ראוי לרשימות הערביות הן בהזמנת סקרים ופרסומם והן בדיווח על ענייני הבחירות בכלל, וזאת תוך הפילוח הסיעתי כמקובל בכלל סיעות הכנסת. "דעלך סני לחברך לא תעביד", "מה שעליך שנוא לחברך לא תעשה", אמר התנא הלל הזקן (תלמוד בבלי, שבת ל"א, א'). תודה על תשומת לבכם.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

העתק: עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית
ח"כ ד"ר דב חנין, הכנסת



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ה' בטבת התשע"ג
18.12.2012

לכבוד

מכוני הסקרים

פרופסור מנו גבע – יושב ראש איגוד מכוני המחקר בישראל

עורכי העיתונים

מנהלי אמצעי התקשורת האלקטרוניים

שלום רב,

הנדון: סקרי בחירות

פונה אני אליכם בהמשך למכתבו של עו"ד אריה סאמרלי מיום א' טבת תשע"ג (14.12.12) ולמכתבו של מר פאר ויסנר מיום ג' טבת תשע"ג (16.12.12), המצורפים בזאת. לדידי יש טעם רב בעמדתם. ערך השויון וערך ההגינות מצדיקים כי בעריכת סקרים ופרסומם יינתן יחס ראוי לכלל הרשימות המתמודדות בבחירות. אודה אם תתנו לבכם לכך.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

העתקים: עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית
עו"ד אריה סאמרלי
מר פאר ויסנר



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

כ"ז בטבת התשע"ג
9 בינואר 2013

לכבוד
עורכי העיתונים
<u>מנהלי אמצעי התקשורת האלקטרוניים</u>

שלום רב,

הנדון: <u>סקרי בחירות</u>

פונה אני אליכם בהמשך למכתבו של מר יזהר באר, מנכ"ל קשב – מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל, מיום 24.12.12 (מצ"ב). חרף פניות קודמות, והגם שמועד הבחירות ממשמש ובא, טרם הועברו לועדת הבחירות המרכזית נתונים בנוגע לסקרים, כנדרש על פי סעיף 16ה(ה) לחוק דרכי תעמולה (למעט נתונים בנוגע לשני סקרים, שהועברו בהתאם לדרישה ספציפית של רשימה מסוימת). אי קיום דרישת החוק אינה מקובלת, והנכם שבים ומתבקשים לקיימה. אציין, כי ביום 26.12.12 הודיע יושב ראש איגוד מכוני המחקר הישראלי, פרופ' מנו גבע, כי ועדת הבחירות רשאית "לפרסם את כלל הסקרים" המגיעים לעיונה באתר האינטרנט שלה, וכך בכוונתה של ועדת הבחירות לנהוג. עותק ממכתבי זה ומפנייתו של מר באר מועבר ליועץ המשפטי לממשלה.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

<u>העתקים</u>:
מר יהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה
עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית
מר יזהר באר



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ז' בטבת תשע"ג
20 בדצמבר 2012

תב"כ 4/19

המבקש: יזהר באר – מנכ"ל קשב

המשיבים: עיתון ידיעות אחרונות
עיתון מעריב

פניה בעניין סקרי בחירות

החלטה

רקע

א. עניינה של הבקשה דנא בטענתו של המבקש, מר יזהר באר, מנכ"ל עמותת קשב (מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל), כי ביום 14.12.12 פורסמו בעיתונים מעריב וידיעות אחרונות סקרי בחירות בניגוד לדרישות הדין. נטען, כי בידיעות אחרונות לא פורסמו נתוני הרקע של הסקר, ובין היתר טעות הדגימה, מספר הנשאלים שסירבו לענות והאוכלוסיה שמתוכה נלקח מדגם המשיבים בסקר. באשר לעיתון מעריב נטען, כי לא פורסמו נתונים דוגמת התאריך או התקופה שבה בוצע הסקר, השאלות שנשאלו, ומספר הנשאלים שסירבו לענות.
עוד נטען, כי העובדה שבתוצאות הסקר מופיעות הרשימות הערביות כגוש אחד מעלה חשד "שהאוכלוסיה הערבית כלל לא נבדקה בניגוד להצהרת העיתון". התבקש צו מניעה האוסר פרסום סקרי בחירות בידיעות אחרונות ובמעריב ביום 21.12.12 ו"עד תום תקופת הבחירות".

ב. בהחלטה מיום 17.12.12 התבקשה תגובת המשיבים. בתגובת ידיעות אחרונות מיום 19.12.12 נאמר, כי העיתון מפרסם אך ורק סקרים אובייקטיביים הנערכים לפי אמות מידה מקובלות ולפי כללים סטטיסטיים המשקפים במידת האפשר את המצב לאשורו למועד הפרסום.

נאמר, כי העיתון מקפיד לציין מיהו עורך הסקר, מי מזמין הסקר, מועד עריכת הסקר ומספר הנשאלים, אם כי בסקר נשוא הבקשה נשמטו הנתונים בדבר סטית התקן. צוין, כי במקרים בהם נערך הסקר בקרב אוכלוסיה מגזרית שאינה משקפת את כלל האוכלוסיה נוהג העיתון לציין זאת, וכי ברור מהסקר מהי השאלה שנשאלו המשיבים לו. הוטעם, כי בעקבות הפניה נשוא תגובה זו, מתחייב העיתון לתקן את הליקויים עליהם הצביע המבקש.

ג. בתגובת מעריב מיום 19.12.12 – שבאה בלשון בוטה במידת מה – נאמר, כי הבקשה חורגת מכל אמת מידה סבירה וראוי לדחותה, וכי המבקש נטפל לזוטי דברים. נטען, כי מעריב עמד במרביתן של דרישות החוק, וכי התאריך הושמט בשגגה, כמו גם השאלה שנשאלו המשיבים לסקר. הובהר, כי האוכלוסיה הערבית נבדקה בסקר. צוין עוד כי עורכי מעריב תודרכו באשר לדרישות החוק וכי מעריב ימשיך להקפיד לקיימן.

הכרעה

ד. סעיף 16ה(ג) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 קובע, כי על המפרסם בכתב לציבור על תוצאותיו של סקר בחירות לפרט את שמו של הגוף שהזמין את הסקר; שמו של הגורם שערך את הסקר; התאריך או התקופה שבה בוצע הסקר; האוכלוסיה שמתוכה נלקח מדגם המשיבים לסקר; מספר האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר ומספר האנשים שהשתתפו בו בפועל; מרווח הטעות לגבי הנתונים; השאלות שנשאלו בסקר.

ה. אין חולק – ובכך מודים גם המשיבים – כי סקרי הבחירות שפורסמו אצלם ביום 14.12.12 אינם עומדים במלוא דרישות החוק. מתגובת ידיעות אחרונות עולה, כאמור, כי לא פורטה סטית התקן והשאלות שנשאלו המשיבים לסקר. מתגובת מעריב עולה, כי לא פורט המועד בו נערך הסקר. עיון בסקרים שצורפו לתגובות (של ידיעות אחרונות מיום 30.11.12 ושל מעריב מיום 23.11.12) מלמד, כי בסקרים אלה לא פורט מספר האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר, ולא נטען אחרת לגבי הסקרים נשוא הבקשה.

ו. ואולם, ידיעות אחרונות התחייב בתגובתו להקפיד בדרישות החוק. בתגובת מעריב נטען, כי עורכי העיתון תודרכו "בכל הנוגע לדרישות חוק הבחירות ומעריב ימשיך ויקפיד לקיימן"; "ימשיך" – לשון גוזמה נקט, אך "יקפיד" הוא החשוב. נוכח דברים אלה, ונוכח החשיבות הרבה שבפרסומם של סקרי בחירות (עליה עמד גם המבקש במכתבו מיום 12.12.12) לא ראיתי להיעתר לבקשה הנוכחית. אין בכך – כמובן – כדי לגרוע מחובתם של מעריב וידיעות אחרונות לעמוד בדרישות הדין מכאן ולהבא, כפי שהתחייבו לעשות, והדברים ייבחנו בעתיד ככל הנחוץ.

ז. בטרם חתימת ההחלטה, אדרש לסוגיה נוספת. בתגובת מעריב נטען, כי הכללתן של הרשימות הערביות בעמודה אחת בסקר נעשתה בשל אילוצי חוסר מקום. לדידי – וכפי שציינתי זה מכבר בשתי הזדמנויות – יש לנהוג בכלל הרשימות באופן שויוני, ולוא בגדרי הגינות וצדק. אבקש כי עורכי הסקרים ומפרסמיהם יקחו את הדברים לתשומת לבם.

ח. כאמור, אין בידי להיעתר למבוקש.

ניתנה היום, ז' בטבת התשע"ג (20.12.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

מענה לפניות ציבור בנושאים שונים



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ז' בטבת תשע"ג
20 בדצמבר 2012

לכבוד
עו"ד מרדכי איזנברג, התנועה להגינות שלטונית
הרב שך 33
בני ברק 51370

שלום רב,
הנדון: הדרתן של נשים מחברות בועדת הבחירות לכנסת התשע עשרה
לשלך מיום 19.12.12

חן חן על פנייתך. רואה אני חשיבות רבה בקידומן של נשים ובמתן ייצוג הולם לנשים בגופים ציבוריים. על פי דין ממונים חברי ועדת הבחירות המרכזית על ידי סיעות הכנסת. כשלעצמי סבורני כי במישור הערכי יש טעם בפנייתך, גם אם במישור המעשי אין אפשרות להיעתר למבוקש על-ידיך לעת הזאת, כחודש טרם הבחירות. אוסיף, כי אמנם, בנוסף לשתי חברות הועדה ישנן גם עשר ממלאות מקום הרשאיות להצביע, הועדה מנוהלת בידי מנכ"לית, שלוש מבין מנהלות הועדות האזוריות הן נשים וכהנה וכהנה מעובדותיהן, כולל בכירות. מכל מקום, ונוכח האהדה שבלבי לנושא שהעלית (אציין כי כשלעצמי נכנסתי לתפקיד זמן קצר לפני ההכרזה על הבחירות, ואל מצב נתון), הבאתי את תוכן מכתבך לידיעת חברי ועדת הבחירות המרכזית במליאתה היום, בשעה שדנה בבקשה לפסול סיעות חרדיות בשל הדרת נשים, והבעתי דעתי החיובית באשר לגישתך. לאחר הבחירות בדעתי להידרש, בדו"ח המסכם, למצב הקיים ולדרכים לתיקונו. שוב חן חן.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

העתקים: עו"ד אורלי עדס - המנהלת הכללית
חברי הועדה



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"ט בטבת תשע"ג
1 בינואר 2013

לכבוד
הגב' ורד סויד, המנהלת הכללית
הרשות לקידום מעמד האשה
רחוב קפלן 3
ירושלים

שלום רב,
הנדון: הדרתן של נשים מחברות בועדת הבחירות לכנסת התשע עשרה
לשלך מיום 20.12.12

תודה על פנייתך (שנתקבלה אצלנו ביום 26.12.12). כפי שציינתי זה מכבר, במענה לפניה אחרת באשר לייצוגן של נשים בקרב חברי הועדה המרכזית, רואה אני חשיבות רבה בקידומן של נשים ובמתן ייצוג הולם לנשים בגופים ציבוריים. על פי דין ממונים חברי ועדת הבחירות המרכזית על ידי סיעות הכנסת. כשלעצמי סבורני כי במישור הערכי יש טעם בפנייתך, גם אם במישור המעשי אין אפשרות לשנות את הרכבה של ועדת הבחירות המרכזית, כחודש טרם הבחירות. אוסיף, כי אמנם, בנוסף לשתי חברות ועדה ישנן גם עשר ממלאות מקום הרשאיות להצביע, הועדה מנוהלת בידי מנכ"לית, שלוש מבין מנהלות הועדות האזוריות הן נשים וכהנה וכהנה מעובדותיהן, כולל בכירות. מכל מקום, ונוכח האהדה שבלבי לנושא שהעלית (אציין כי כשלעצמי נכנסתי לתפקיד זמן קצר לפני ההכרזה על הבחירות, ואל מצב נתון), אביא את תוכן מכתבך לידיעת חברי ועדת הבחירות המרכזית, ובדעתי להידרש אליו בדו"ח המסכם לאחר הבחירות. שוב חן חן.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

העתקים: עו"ד אורלי עדס - המנהלת הכללית
חברי הועדה (בצירוף הפניה)



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

י"א בטבת התשע"ג
24.12.2012

לכבוד
עו"ד אריה סאמרלי
רחוב תל חי 1
נתניה

שלום רב,

הנדון: בקשה להרחקתו של מר יהודה אבידן כחבר בועדת הבחירות לכנסת ה-19

בפנייתך ביקשת להרחיק את מר יהודה אבידן כחבר בועדת הבחירות לכנסת ה-19.
ואולם,
לפי סעיף 16 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 מינוים של חברי ועדת הבחירות המרכזית מצוי בסמכותן של סיעות הכנסת. איני יכול איפוא להיעתר לפנייתך.

לא אכחד, כי ביטויים כגון "פרא אדם" – הנזכרים בפנייתך והמיוחסים לטענתך למר אבידן – מעוררים אי נחת באזני השומע. מר אבידן מצידו טען בישיבת מליאת הועדה שנערכה ביום 23.12.12 כנגד טענות שונות בפנייתך, אשר לדבריו פוגעות בשמו הטוב ומוציאות דיבתו רעה. מבלי להידרש לגופן של הטענות ההדדיות אציין אך, כי בוטות והלבנת פנים אינן צריכות ואינן יכולות להיות חלק מהשיח הציבורי בכלל, ובודאי לא חלק מהשיח הציבורי בענייני בחירות. אכן, מחלוקות תמיד היו ותהיינה, אולם מצווים אנו לחלוק ולהידבר בלשון נקיה. כולי תקוה כי הנוגעים בדבר יביאו את הדברים לתשומת ליבם.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

העתקים (בצירוף הפניה):
מר יהודה אבידן, סגן יושב ראש הועדה
עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית, ועדת הבחירות המרכזית

משכן הכנסת, ירושלים מיקוד 91950, טל' 02-6753407, פקס' 02-5669855
אתר אינטרנט: www.bechirot.gov.il



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

כ' בטבת התשע"ג
2.1.2013

לכבוד
עו"ד אריה סאמרלי
רחוב תל חי 1
נתניה

שלום רב,

הנדון: התנהלותו של מר יהודה אבידן כחבר בועדת הבחירות לכנסת ה-19
(סימוכין: פנייתך מיום 25.12.12 ותשובת עו"ד עשהאל)

בפנייתך ביקשת, כי "אקרא לסדר" את מר אבידן, וכי אנקוט נגדו מהלך ראוי "למען יראו ויראו". נטען על ידיך, בין היתר, כי התנהלותו של מר אבידן בהקשרים אחדים "פוגעת בשוויון התחרות תוך העדפה ראויה [כנראה צ"ל "לא ראויה" – א"ר] של מפלגה כזו או אחרת", וכי הסלחנות לה הוא זוכה מיושב ראש הועדה ומחבריה "מקוממת ופוגעת ואינה ראויה ואף אינה מוסיפה כבוד".

בתגובה מטעמו של מר אבידן מיום 31.12.12 נאמר, כי הוא "נוהג כחבר ועדת הבחירות המרכזית באופן הגון, שקוף וחסר פניות, בשים לב לעובדה שהרכב הוועדה הנו פוליטי, ושחברי הוועדה, לכל הפחות רשאים, לקבל החלטות פוליטיות". לטענתו של מר אבידן, רשימת "כח להשפיע" מפיצה נגדו דברי בלע ולשון הרע באמצעים שונים.

לאחר העיון סבורני, בהיבט המוסדי, כי התנהלותו הנטענת של מר אבידן, מבלי שאדרש לפרט כזה או אחר, אינה מעלה חשש לפגיעה בניקיונה של ועדת הבחירות. אזכיר, כי מר אבידן הוא חבר אחד בועדת הבחירות (מתוך 37), המייצג סיעה ספציפית כסגן יושב ראש הועדה. הוא ממלא את תפקידו בועדה, אך אינו רשאי לעסוק בתעמולת בחירות בשל עיסוקו הרגיל כמנכ"ל תאגיד עירוני (ראו החלטה מיום 26.12.12 בתב"כ 3/19 חבר הכנסת הרב חיים אמסלם נ' סיעת ש"ס). בהיבט הערכי אזכיר את מכתבי מיום 24.12.12, בו ציינתי כי בוטות והלבנת פנים אינן צריכות ואינן יכולות להיות חלק מהשיח הציבורי בכלל, ובודאי לא חלק מהשיח הציבורי בענייני בחירות. למרבה הצער, נדמה כי דברים אלה לא הופנמו כדבעי, והאמור בהתכתבות שבסמך יעיד. אשוב ואומר – תקופת בחירות אינה רישיון להלבין פנים, וגם בה מצווים אנו להקפיד בכבוד הזולת. אבקש, בשנית, כי הנוגעים בדבר יביאו את הדברים לתשומת ליבם.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

העתקים:
מר יהודה אבידן, סגן יושב ראש הועדה
עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית, ועדת הבחירות המרכזית



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

י"ט בטבת תשע"ג
1.1.2013

לכבוד
מר אמנון בארי – סוליציאנו; מר מוחמד דראושה
מנכ"לים, יוזמות קרן אברהם
באמצעות דואר אלקטרוני

שלום רב,

הנדון: מחקר בנושא השתתפות המיעוט הערבי בבחירות
למכתבכם מיום 30.12.12

קראתי בעניין את מכתבכם ואת הפרסום המעניין שנלוה אליו. ועדת הבחירות המרכזית פועלת בדרכים שונות להעלאת המודעות בכלל הציבור לבחירות, למשמען ולדרכי ההצבעה. אתר הועדה (המצוי באתר הכנסת) כולל חומר רב בערבית. כמו כן, סרטוני ההסברה מטעם הועדה, המבארים את הליכי הבחירות הקוראים להצביע יכללו תרגום לערבית. כשלעצמי בדעתי להידרש, בין השאר, ספציפית להשתתפות הציבור הערבי בבחירות, וזאת בדבריי לציבור באמצעי התקשורת בסמוך לבחירות. הדברים יקראו להצבעה.

אוסיף, כי תומך אני בכל לב במסר המרכזי שבמכתבכם, קרי, חשיבות השתתפותם של האזרחים הערבים בחיי המדינה והחברה בכל התחומים, ונתתי לכך ביטוי לא אחת גם בתפקידים קודמים.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

כ"ח בכסלו התשע"ג
12.12.2012

לכבוד
ד"ר אבשלום קור
בארי 7
<u>תל אביב</u>

שלום רב,

הנדון: <u>עברית – שם התנועה "התנועה"</u>

ראשית, רפואה שלמה. שנית, תודה על פנייתך. דבריך על פניהם שובי לב, אך בהקשרים אחרים תיתכן טענה זו גם לגבי "כינויים גנריים" כמו – למשל – "קדימה" (בלא שכמובן אביע דעה על כך). נזכרתי כי בית הכנסת (מן התנועה הרפורמית) של הרב, רב הזכויות בתקומת המדינה, אבא הלל סילבר המנוח בקליבלנד קרוי "The Temple", כביכול הוא ואין בלתו, אף שרוצה אני להניח שלא לכך כיוונו מקימיו. לגופם של דברים, עניינו במערכת בחירות ולא בשאלות של קניין רוחני, שבהן יש משקל ידוע ל"גנריות". סעיף 61(ו) לחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), תשכ"ט-1969 קובע, כי "רשימת מועמדים לא תישא כינוי, אות או אותיות העלולים להטעות". שאלה היא, מעבר לנקיון השימוש הלשוני שהוא מטרה ראויה, האם יש בכינוי בו מדובר כדי להטעות; מסופקני. מכל מקום אביא מכתבך ותשובתי לידיעת העוסקים בכך.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

י"א בטבת התשע"ג
24.12.2012

לכבוד
מר ישראל גראמה
סמטת האתרוג 5
הוד השרון

שלום רב,

הנדון: מימון קמפינים בעלי אופי של הסתה במקום מסרים
(פנייתך מיום 21.12.12)

שותף אני לדעתך, כי טוב תנהגנה הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת אם תנקוטנה בלשון נקיה, ותזנחנה את נתיב ההתלהמות (והדברים נאמרים באופן כללי, מבלי להידרש לפרסומים הספציפיים הנזכרים בפנייתך). למרבה הצער, לעתים דעה זו משאלה היא. מכל מקום, גם אין פסול בדברי ביקורת כל עוד אינם חורגים לתחום הפלילי.

כבכל מערכת בחירות, גם הפעם תעמוד ועדת הבחירות המרכזית על המשמר בהקשרים הנזכרים בפנייתך, וזאת במסגרת סמכויותיה לפי חוק. חוששני, כי הסוגיה הספציפית הנזכרת בפנייתך אינה מצויה בסמכות ועדת הבחירות המרכזית, ועל כן אין בידי להידרש לה לגופה.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

העתק: עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית, ועדת הבחירות המרכזית

משכן הכנסת, ירושלים מיקוד 91950, טל' 02-6753407, פקס' 02-5669855
אתר אינטרנט: ***www.bechirot.gov.il***



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

י"ט בטבת התשע"ג
1.1.2013

לכבוד

עו"ד משה גרובייס

שפירא הרמן צבי 52

<u>פתח תקוה</u>

שלום רב,

הנדון: <u>פגיעה בחשאיות הבחירות</u>
(סימוכין: פנייתך מיום 27.12.12)

תודה על פנייתך. אין מחלוקת בדבר חשיבות השמירה על חשאיותן של הבחירות, הנלמדת, בראש ובראשונה, מהוראת סעיף 4 לחוק יסוד: הכנסת, אשר קובעת כי הכנסת תיבחר בבחירות חשאיות. עם זאת חוששני, כי אין בידי להיעתר לפנייתך. שקלתי בדבר, ואיני מקל ראש בחשש שהעלית. ואולם, כנגדו מצוי האינטרס הציבורי הכללי במידע על התפלגות ההצבעה, לשם שקיפות והבנת התמונה הציבורית, ועל כן, לדידי, יש מקום לפרסומן של תוצאות ההצבעה בכל קלפי, ועוצמתו של אינטרס זה גוברת, כך לטעמי, על החשש המובע בפנייתך, כי במקרים חריגים ונדירים עלול פרסום התוצאות בקלפי פלונית לזהות מצביע פלוני עם רשימה מסוימת. יש גם קושי של ממש בקביעת "מדד" שלפיו יהיה הפרסום "קבוצתי" כפי שהצעת. על כן לא אוכל להיעתר לפניה.

חן חן גם על ברכתך הטובה.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

<u>העתק</u>: עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ז בטבת תשע"ג
9 בינואר 2013

לכבוד
מר משה איפרגן
קדימה 25/24
ירושלים

שלום רב,

הנדון: פניה בעניין שימוש בסמלי שואה בתעמולת בחירות
סימוכין: פנייתך מיום 8.1.13

אין חולק כי לחופש הביטוי מעמד נעלה בשיטתנו המשפטית, קל וחומר עת עסקינן בחופש הביטוי הפוליטי בתקופת בחירות. ואולם, גם לחופש הביטוי הפוליטי צריך שיהיו גבולות – כך, למשל, לא ניתן להסכים לפרסומם של מסרים גזעניים (ראה החלטתי בתב"כ 2/19 פרנקנטלר נ' עוצמה לישראל מיום 12.12.12), וכן לא ניתן להסכים לפרסומים המבזים את סמלי המדינה (ראה החלטתי מיום 7.1.13 בעניין תשדיר רדיו של בל"ד, בה נפסל לשידור קטע המשמיע באופן מעוות ומגחיך את המנון המדינה). בהמשך להחלטתי מיום 1.1.13 בתב"כ 15/19 הפורום המשפטי למען ארץ ישראל נ' תנועת הליכוד ואתר "ליכודניק", לדעתי שימוש בסמלי שואה בגדרי תעמולת בחירות אינו מייצג חופש ביטוי אלא פגיעה ברגשות הציבור בעוצמה רבה, והדברים אינם עניין של טעם או סרות טעם בלבד. דומני, כי מצוי בידיך ארגז כלים גדול דיו על מנת להפיץ את מסריך, בלא שכמובן אביע דעה עליהם לגופם, אף מבלי לעשות שימוש בסמלי שואה.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

העתק: עו"ד אורלי עדס – המנהלת הכללית

הרכב ועדות הקלפי



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ' בכסלו תשע"ג
4 בדצמבר 2012

החלטה בעניין הרכב ועדות קלפי

רקע

א. סעיף 16 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 (להלן חוק הבחירות) קובע, כי ועדת הבחירות המרכזית מורכבת מנציגי הסיעות של הכנסת, בהתאם לגודלן היחסי, כמפורט בסעיף זה; סעיף 19(ב) לחוק הבחירות קובע, כי הרכבן של הועדות האזוריות יהיה "כשל הועדה המרכזית".

ב. סעיף 21(א) לחוק הבחירות קובע כלהלן:

> "הועדה המרכזית תקבע לא יאוחר מהיום ה-40 לפני הבחירות את מספר חבריה של כל אחת מועדות הקלפי ואת הרכבה הסיעתי מבין הסיעות המיוצגות בועדה המרכזית, וכן תקבע את הסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, ובלבד שבכל ועדת קלפי יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות".

ג. בהתאם לסעיף זה החליטה ועדת הבחירות המרכזית, כי ועדות הקלפי בבחירות לכנסת ה-19 תמנינה שלושה חברים; הכוונה במספר זה היא כמובן לחסוך בסרבול ובמשאבים נוכח התשלום לחברי הועדה (אף כי סיעות שאינן מיוצגות בועדות הקלפי רשאיות לשלוח משקיפים מטעמן שאינם מקבלים תשלום מאוצר המדינה). לפי סיפת סעיף 21(א), כל אחד משלושת החברים בועדת הקלפי מייצג סיעה שונה בכנסת היוצאת. בהתאם לכך, ועל יסוד מספר הקלפיות, מכין מטה הועדה המרכזית הצעה לאישור הועדה המרכזית בדבר הרכבן הסיעתי של ועדות הקלפי; כפי שנמסר לי, והגם שהדבר אינו מתחייב מלשונו של סעיף 21(א) האמור, נהגה ועדת הבחירות בעבר להביא בחשבון את גודלן היחסי של הסיעות בועדה המרכזית.

ד. בהתאם לנתונים שנמסרו לי, מספר הקלפיות הרגילות בבחירות לכנסת ה-19 עומד על 9,881. בהתחשב בגודלן היחסי בועדה המרכזית, סיעת הליכוד, לה עשרים ושבעה חברי כנסת בכנסת ה-18, זכאית לכאורה ל-6,670 נציגים בועדות הקלפי, וסיעת ישראל ביתנו, לה חמישה עשר חברי כנסת בכנסת ה-18, זכאית לכאורה ל-3,706 נציגים בועדות הקלפי. לכאורה, שתי הסיעות זכאיות יחדיו ל-10,376 נציגים בועדות הקלפי. במלים אחרות, במספר הקלפיות הנתון, ב-495 קלפיות יהיו נציגים של שתי הסיעות הללו.

ה. ביום 25.10.12 הודיעו סיעות הליכוד וישראל ביתנו, כי הן תתמודדנה בבחירות לכנסת ה-19 במסגרת רשימת מועמדים משותפת, בליכוד ביתנו. נשאלת, אפוא, השאלה האם עובדה זו משליכה על הרכבן הסיעתי של ועדות הקלפי. סוגיה זו נדונה בישיבת נשיאות הועדה המרכזית, שבפני חבריה הונחה חוות דעת היועצים המשפטיים של הועדה, ובישיבת מליאת הועדה המרכזית שהתקיימו ביום 27.11.12. במהלך ישיבת הנשיאות ביקש חבר הכנסת דוד רותם, סגן יושב ראש הועדה, להגיש השלמת טיעון בסוגיה מטעם סיעת ישראל ביתנו. חוות דעת כאמור הוגשה ביום 29.11.12. למען הסדר הטוב יצוין כי לא באה כל בקשה מטעם הליכוד.

הגיעה, אפוא, שעת ההכרעה; בטרם נעשה כן נעמוד, בקצרה, על האמור בחוות דעת היועצים המשפטיים של הועדה, ועל הנטען בהשלמת הטיעון מטעם סיעת ישראל ביתנו.

חוות דעת היועצים המשפטיים

ו. בחוות הדעת נאמר, כי "השאלה העומדת לפתחנו זה עתה היא מהי משמעות המונח 'סיעות', שבסעיף 21(א) לחוק הבחירות – האם מדובר אך בסיעה של הכנסת היוצאת, כמשמעותה הטכנית-פורמאלית, או שלעניין זה ניתן לראות כסיעה אחת גם שתי סיעות (או יותר), המתמודדות יחדיו בבחירות לכנסת הנכנסת". נאמר, כי "עמדתנו היא שיש לראות, לצרכי ההרכב הסיעתי שמהן יורכבו ועדות הקלפי בלבד, בשתי סיעות או יותר, המתמודדות ברשימה אחת לכנסת הנכנסת, כסיעה אחת – כך שהן יקבלו, יחדיו, נציג אחד בכל ועדת קלפי – אשר יחולקו ביניהן בהתאם לגודלן היחסי בכנסת היוצאת".

בחוות הדעת נאמר, כי העמדה האמורה מבוססת על תכליתו של סעיף 21(א) לחוק הבחירות – שמירה על האיזון בין נציגי הסיעות והמפלגות השונות, על ערכי היסוד של טוהר הבחירות ואמון הציבור והסיעות האחרות בבחירות, וכן על עקרון השויון בין המועמדים, וכי גם ההיסטוריה החקיקתית של סעיף 21(א) תומכת בה. הוטעם, כי מצב דברים, בו שניים מתוך שלושת חברי ועדת הקלפי מייצגים אותה רשימת מועמדים, עלול לפגוע במראית העין של טוהר הבחירות ובאמון הציבור בתוצאת הבחירות, ואף עלול לחתור תחת עקרון השויון.

השלמת טיעון מטעם סיעת ישראל ביתנו

ז. בהשלמת הטיעון מטעם ישראל ביתנו מיום 29.11.12 נטען, כי לשון החוק "מצדדת בגישה" המאפשרת איושה של ועדת קלפי אחת על ידי נציג של סיעת ישראל ביתנו ונציג של סיעת הליכוד. נטען, כי ההסדר הקבוע בחוק הבחירות באשר להרכבן של ועדות קלפי "הוא אופטימיזציה שמבצע המחוקק בין יעילות, חסכון, הגינות ושקיפות". עוד נטען, כי מהוראת סעיף 24(ט)(1) לחוק הבחירות עולה, כי במהלך יום ההצבעה "המחוקק אינו חושש לפגמים בהגינות, בביקורת או בשקיפות של ועדת הקלפי כאשר יושבים בה רק המזכיר ונציג סיעה אחד", ומקל וחומר ששני נציגים ישביעו את רצון המחוקק. באשר לשלב ספירת הקולות – בו דורש המחוקק, בסעיף 24(ט)(1) לחוק הבחירות, נוכחותם של לפחות שני חברי ועדת קלפי – נטען, כי שני הנציגים מספקים את המחוקק "לא משום שאין להם תמריץ לגנוב ולמעול, אלא משום שאין זו מציאות מסתברת שאדם יגנוב וימעל באפי תלתא", וכי ממילא יש להניח כי בשלב זה יתקבצו ויבואו כל חברי הועדה וכן משקיפים מרשימות וסיעות שאינן מיוצגות. נטען, כי הגישה המתירה נלמדת גם מן העובדה, שהמחוקק אינו מונע איושה של ועדת קלפי על ידי נציגי סיעות הקשורות בהסכם עודפים. כן נטען, כי הגישה האוסרת איושה של ועדת קלפי אחת על ידי נציגים של סיעת הליכוד וסיעת ישראל ביתנו יוצרת איחוד סיעות דה-פקטו, וזאת בניגוד לדעתו של המחוקק, וכי חוק הבחירות קובע מנגנוני הגנה נוספים על טוהר בחירות. לבסוף נטען, כי הזכות להציב נציגים היא זכות בעלת אופי כספי, וניתן לראות בה זכות מוקנית.

דיון והכרעה

ח. דיוננו נסב על הוראת סעיף 21(א) לחוק הבחירות שצוטטה מעלה, ולשם הנוחות נחזור על נוסחה כי:

> "הועדה המרכזית תקבע לא יאוחר מהיום ה-40 לפני הבחירות את מספר חבריה של כל אחת מועדות הקלפי ואת הרכבה הסיעתי מבין הסיעות המיוצגות בועדה המרכזית, וכן תקבע את הסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, ובלבד שבכל ועדת קלפי יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות".

עינינו הרואות: שלא כמו הוראת סעיף 16 לחוק הבחירות, הקובעת כי הרכבה של ועדת הבחירות המרכזית הוא מעין תמונת מראה של ההרכב הסיעתי בכנסת (ראו גם חוות דעתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-12, השופט א' גולדברג, בעניין "הרכב נשיאות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת"), ושלא כמו הוראת סעיף 19(ב) לחוק הבחירות הקובעת כי "מספר חבריה של כל ועדה אזורית והרכבה הסיעתי יהיו כשל הועדה המרכזית", סעיף 21(א) לחוק הבחירות אינו משמיע לנו כי הרכבן הסיעתי של ועדות הקלפי צריך לשקף את ההרכב הסיעתי של הכנסת. במלים אחרות: סעיף 21(א) קובע כי ועדות הקלפי תורכבנה מנציגי הסיעות בכנסת, אך הוא אינו קובע כי ועדות הקלפי צריכות לשמש בבואה של ההרכב הסיעתי בכנסת. חוק הבחירות קובע, אם כן, כי ועדות הקלפי תורכבנה מנציגי הסיעות בכנסת היוצאת, אך אינו קובע את מספר הנציגים של כל סיעה מכלל חברי ועדות הקלפי. על רקע דברים אלה, לא ניתן להלום את טענתה של סיעת ישראל ביתנו, כי לשון החוק

מצדדת בגישה המתירה וכי "בעניין לשונו של החוק אין מחלוקת". המדובר, אפוא, בפרשנות הוראת סעיף 21(א).

ט. אין לכחד, שעיון בפרק ד' לחוק הבחירות מלמדנו, כי המחוקק כיון לכך שועדות הבחירות השונות תשקפנה את הרכבה הסיעתי של הכנסת. כאמור, הדברים קיבלו ביטוי מפורש בהוראות החוק המתייחסות להרכבן של ועדת הבחירות המרכזית וועדות הבחירות האזוריות, ומוכן אני להניח כי חרף היעדרה של הוראה כגון דא בעניינן של ועדות הקלפי, "רוח המחוקק" שורה ככלל גם עליהן.

כפי שנמסר לי, בהתאם לרוח זו פעלה ועדת הבחירות עד כה בקבעה את הרכבן הסיעתי של ועדות הקלפי, קרי – לכל סיעה בכנסת היוצאת ניתן ייצוג בועדות הקלפי בהתאם למשקלם היחסי של חברי הכנסת בה מתוך מאה ועשרים חברי הכנסת. הפיזור המתחייב, כמובן, מקצה לכל קלפי רק שלוש סיעות (נוכח החלטת ועדת הבחירות, לפיה "מספר המינימום" של סיעות בועדת הקלפי הוא מספר חבריה בפועל). ואולם, רוח המחוקק אינה "רוח הקודש"; את כוונתו האמורה של המחוקק יש לאזן מול תכליות ואינטרסים אחרים העומדים ביסוד הוראותיו של סעיף 21(א) לחוק הבחירות. על כך נעמוד עתה.

י. סיפת סעיף 21(א) לחוק הבחירות קובעת, כאמור, כי בכל ועדת קלפי יהיו מיוצגות לפחות שלוש סיעות, וועדת הבחירות קבעה כי המספר אכן יעמוד על שלוש סיעות. תכליתה של הוראה זו היא שמירה על טוהר הבחירות, באופן שנציגי הסיעות יפקחו אלה על אלה. למותר להכביר מלים בדבר חשיבותה של תכלית זו. אכן, "טוהר הבחירות הוא ערך בעל חשיבות עליונה, אשר נועד להבטיח את מימוש רצון הבוחרים" (בר"מ 2610/09 אפרים נ' ועדת הבחירות המקומית למועצה מקומית אזורית גלבוע (לא פורסם)). ועוד נאמר, כי ביסוד פעולתה של ועדת הבחירות המרכזית "מונחת הדאגה לטוהר הבחירות ולתקינות ההליך הדמוקרטי. בידה הופקדה השמירה על המימוש, הלכה למעשה, של אחת מזכויות היסוד החשובות ביותר: הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת ישראל" (בג"צ 1262/06 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' סיעת ש"ס, פ"ד סא(1) 185).

יא. על התכלית בדבר שמירה על טוהר הבחירות ניתן ללמוד מהוראת סעיף 24(ט)(1) לחוק הבחירות, הקובעת כלהלן:

> "ישיבת ועדת הקלפי תהיה חוקית בכל מספר של חברים נוכחים ובלבד שנכח בה גם מזכיר הועדה, ואולם בעת ספירת הקולות תהיה הישיבה חוקית אם נכחו בה נציגים של שתי סיעות לפחות מלבד המזכיר; נכח חבר אחד בלבד לא תתקיים ספירת קולות אף אם נכח בה המזכיר, עד שיגיע חבר ועדת קלפי שהתמנה לפי סעיף קטן (ט1)".

המחוקק קבע אפוא, כי ניתן לקיים ישיבה של ועדת קלפי במהלך יום הבחירות בנוכחות של חבר ועדה אחד (לבד ממזכיר הועדה), אולם בשלב ספירת הקולות נדרשת נוכחות של לפחות שני חברי

ועדה, המייצגים סיעות שונות. דעת לנבון נקל, כי הוראה זו – שנועדה ליצור פיקוח הדדי בין חברי הסיעות השונות – היא ביטוי מובהק לשמירה על טוהר הבחירות. הדברים מוסכמים גם על סיעת ישראל ביתנו (ראו סעיף 20 להשלמת הטיעון מטעמה).

לדידי, סיטואציה בה ועדת קלפי מורכבת מנציגים של שתי סיעות בכנסת היוצאת, המתמודדות במסגרת רשימת מועמדים אחת בבחירות לכנסת הנכנסת, חוטאת לתכליתה של סיפת סעיף 21(א) לחוק, ולמעשה מרוקנת אותה מכל תוכן. מקום בו האינטרסים של שני הנציגים משותפים – ולית מאן דפליג כי לשני נציגים המייצגים רשימת מועמדים אחת אינטרסים זהים בשעת הבחירות, שהרי גם אם מדובר בשתי סיעות שהתאחדו ברשימה אחת, עניינם הוא בהצלחה מרבית של אותה רשימה – עולה חשש, ולוא למראית עין, לפגיעה בטוהר הבחירות; והדברים נאמרים בלא פגיעה באיש, כמובן.

יב. טוענת סיעת ישראל ביתנו, כי "שני נציגים מספיקים לו (למחוקק – א"ר), לא משום שאין להם תמריץ לגנוב ולמעול, אלא משום שאין זו מציאות מסתברת שאדם יגנוב וימעל באפי תלתא" (סעיף 23). טענה זו יש לדחות בשתיים: ראשית, ניסיון החיים מעיד, כי אנשים – ושוב, הדברים נאמרים כמובן מבלי לפגוע – עלולים לחרוג גם ביותר משלושה. שנית, והיא העיקר, אם מספר האנשים הוא הקובע, המחוקק יכול היה להסתפק בקביעה כי ניתן למנות את הקולות בקלפי בנוכחות מזכיר הועדה ושניים מחבריה, ללא תלות בשיוכם הסיעתי. העובדה כי המחוקק הקפיד על שני נציגים (לפחות) משתי סיעות שונות משמיעה לנו, כי לא מניין הנוכחים בעת ספירת הקלפיות הוא העיקר, כי אם היכולת להבטיח פיקוח הדדי.

מוסיפה סיעת ישראל ביתנו וטוענת, כי "הדעת נותנת שבשלב זה יתקבצו ויבואו כל חברי הועדה ובנוסף להם משקיפים מרשימות וסיעות שאינן מיוצגות" (סעיף 17). מדובר, בכל הכבוד, בטענה אפשרית אך ללא ביסוס קונקרטי, אשר אינה יכולה להוות משקל נגד לטוהר הבחירות.

עוד טוענת סיעת ישראל ביתנו, כי העובדה שהמחוקק אינו מונע מצב בו נציגי שתי סיעות, הקשורות בהסכם עודפים, יימצאו לבדם בשלב ספירת הקלפיות, מלמדת כי "המחוקק לא מנע דמיון אינטרסים בין חברי ועדת הקלפי" (סעיף 26 להשלמת הטיעון). טענה זו אין בידי לקבל. גם אם המחוקק מאפשר את הסיטואציה המתוארת לעיל – ולעת זו איני מביע דעה – על כך ועדת הבחירות צריכה להקפיד על טוהר הבחירות, קלה כחמורה, במסגרת סמכויותיה והחלטותיה; ובכל מקרה אין שני המצבים זהים, ולא הרי אינטרס קרוב כהרי אינטרס רחוק. בודאי אין ועדת הבחירות צריכה להסיר סייגים נדרשים אך בשל הטענה כי קיימות פרצות במקומות אחרים. בהקשר זה אין להלום גם את הטענה "כי מספרם של חברי הועדה אינו מנגנון ההגנה היחיד על טוהר הבחירות". אכן לא אלמן ישראל, אולם על ועדת הבחירות לודא – בכל עת – כי חלילה לא נבוא לידי מצב בו "פסו גודרי גדר", כמאמר הפיוט.

יג. טוענת סיעת ישראל ביתנו, כי הגישה המגבילה יוצרת "איחוד סיעות דה פקטו". על פי הנטען, "אילו רצה המחוקק מצב שסיעות המתלכדות ומגישות רשימת מועמדים משותפת ייחשבו

כסיעה אחת, היה עליו לומר זאת במפורש". גם לטענה זו אין להיעתר. ראשית, וכפי שהוסבר, משמעותה של ההחלטה דנא אינה כי יש לראות בסיעת ישראל ביתנו ובסיעת הליכוד בכנסת היוצאת משום "סיעה אחת", אלא כי על ועדת הבחירות לשוות לנגד עיניה את העובדה ששתי הסיעות יתמודדו ברשימה משותפת בעת קביעת הרכבן הסיעתי של ועדות הקלפי. שנית, סעיף 25(ג) לחוק הבחירות, הנזכר בסעיפים 30-31 להשלמת הטיעון, קובע כי:

> "(ג) השתנה הרכבה הסיעתי של הכנסת, או שמה של סיעה או מספר חבריה, ואישרה ועדת הכנסת את השינוי, ישתנה בהתאם לכך ההרכב הסיעתי של כל ועדות הבחירות, או שם הסיעה; ואולם –
> (1) אם השינוי בהרכב הסיעתי היה צירוף של שתי סיעות או יותר של הכנסת ושינוי זה נעשה לאחר היום ה-49 שלפני יום הבחירות, ישתנה ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי שבהן נותרו נציגים של פחות משלוש סיעות כתוצאה מהשינוי האמור; יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, יקבע מחדש את ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי".

בדברי ההסבר לסעיף זה (הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 30)(לוח זמנים והוראות אחרות), התשנ"ו-1995 (ה"ח 2440, 182)), צוין כי:

> "בעקבות איחוד סיעות של הכנסת ערב הבחירות קרה כי לסיעה המאוחדת היו 2 נציגים מתוך 3 בועדות קלפי מסוימות. דהיינו, בפועל היתה ועדת הקלפי מורכבת נציגי 2 סיעות בלבד, זאת בניגוד לכוונה המקורית שבכל ועדת קלפי יהיו נציגים של 3 סיעות לפחות".

הדברים מאירי עיניים; לכשעצמי, איני רואה כל הבדל – לעניין תכלית הוראתה של סיפת סעיף 21(א) לחוק – בין איחוד סיעות של הכנסת "ערב הבחירות" לבין איחוד סיעות בדמות התמודדות במסגרת רשימה משותפת. מה לי זה ומה לי זה, שניהם עלולים לפגוע, ולוא למראית עין, בטוהר הבחירות.

יד. על רקע האמור והמפורט, ועם שמכבד אני את טענות ישראל ביתנו, אין בידי להיעתר לטענה כי "הזכות להציב נציגים התקבלה והושלמה כפועל יוצא של הרכב ועדת הבחירות המרכזית, והוא נובע במישרין ממצב הדברים הסיעתי בכנסת היוצאת" (סעיף 39 להשלמת הטיעון). כאמור, הזכות להציב נציגים בועדות הקלפי היא נגזרת של הסיעות בכנסת; מספרם של נציגים אלה ישקף, על דרך הכלל, את ההרכב הסיעתי, אולם הוא ייסוג מפני אינטרסים שבמעלה גבוהה הימנו, ובהם שמירה על טוהר הבחירות. אחזור ואציין, הגם שהדבר אינו מעלה או מוריד לגבי ההכרעה המשפטית, כי גם בניכוי הכפל בועדות הקלפי תהיה הרשימה של הליכוד-ישראל ביתנו מיוצגת בכל קלפי בישראל, בשל גודלה.

אוסיף, כי אין בידי לקבל את טענת סיעת ישראל ביתנו, לפיה מדובר בזכות מוקנית בעלת אופי כספי. להבדיל מהוראות אחרות במטריה בה עסקינן (ראו, למשל, הוראת סעיף 61(ב) לחוק הבחירות המקנה עדיפות לסיעה בכנסת היוצאת בקביעת שם רשימתה), סעיף 21(א) אינו קובע את מספרם של נציגי כל סיעה בועדות הקלפי, וממילא לא ניתן להלום טענה בדבר "זכות קנויה", מה עוד שמספר הקלפיות עצמן עשוי להשתנות מעת לעת, כך שממילא לא ניתן להסתמך עליו לצורך מינוי נציגים. גם איני מעלה על הדעת שסיעה תיאבק על מקומות בועדות הקלפי כיון שמשלמים לחברי ועדות הקלפי על פעילות שבעבר נעשתה בהתנדבות – כך שמספר מסוים של מושבים בועדות בתשלום יאבד רחמנא ליצלן.

כללם של דברים

טו. מן האמור עולה, כי בועדת קלפי אחת, אין ניתן לשבץ שני נציגים מסיעות, המתמודדות בבחירות במסגרת רשימה משותפת. פועל יוצא של קביעה זו הוא כי בבחירות לכנסת ה-19 סיעת הליכוד וסיעת ישראל ביתנו תהיינה זכאיות, יחדיו, למנות מספר חברי ועדות קלפי שיתאם לכך, והוא כשליש כאמור מבין כלל חברי ועדות הקלפי.

ניתנה היום, כ' בכסלו התשע"ג (4.12.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

הצבעה ופסילת קלפיות



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י' בטבת תשע"ג
23 בדצמבר 2012

העוררים: ליאור יפה, ת.ז. 300235470
תמר בורוכוביץ, ת.ז. 200455616
נרי ג'ונסון, ת.ז. 066386723
רוזי בן-עמי, ת.ז. 301674594
רוני ריינגולד, ת.ז. 201333275
ליה להבי, ת.ז. 304969231
אור קרופניק, ת.ז. 302629027
יעל פרנק, ת.ז. 300693181

<u>המשיבות</u>: הסוכנות היהודית לארץ ישראל
ההסתדרות הציונית העולמית

עררים לפי סעיף 116י(ה) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969

<u>החלטה</u>

א. עררים לפי סעיף 116י(ה) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969. עניינם של העררים בבקשתם של העוררים, שליחיה של המשיבה – הסוכנות היהודית לארץ ישראל – בקהילות יהודיות בצפון אמריקה, כי "ייחשבו כחלק ממאגר הבוחרים הנכללים בהזמנה לבחירות בנציגויות בתפוצות".

רקע נורמטיבי

ב. סעיף 116ז(א) לחוק הבחירות קובע כלהלן:

> "בוחר שהוא עובד המדינה או עובד של הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, הקרן הקיימת לישראל, או קרן היסוד, הנמצא במדינת חוץ עקב עבודתו, רשאי להצביע בקלפי מיוחדת שתוצב בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל (להלן – הנציגות); גם בן זוגו של עובד כאמור וילדו שגילו אינו עולה על עשרים שנים, ושהם בוחרים, יהיו

רשאים להצביע באותה קלפי, לעניין זה, 'עובד מדינה' – לרבות חייל כהגדרתו בסעיף 89" (הדגשה הוספה).

ג. הסעיף קובע איפוא שני תנאים מצטברים, שבהתקיימם יוכל אדם לבחור בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל: האחד, כי אותו אדם הוא עובד של המדינה, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, הקרן הקיימת לישראל או קרן היסוד; השני, כי אותו עובד נמצא במדינת חוץ עקב עבודתו.

ד. סעיף 116י(ד) לחוק הבחירות קובע, כי לא יאוחר מהיום ה-42 שלפני יום הבחירות יודיעו הפקידים המוסמכים לכל עובד, לבן זוגו ולילדו על זכותם להצביע בנציגות. סעיף 116י(ז) לחוק הבחירות מגדיר מיהו "הפקיד המוסמך". כך נקבע, כי לעניין עובדי מדינה הפקיד המוסמך הוא נציב שירות המדינה; לעניין עובדי ההסתדרות הציונית העולמית הפקיד המוסמך הוא המזכיר הכללי של ההסתדרות הציונית העולמית; לעניין עובדי הסוכנות היהודית הפקיד המוסמך הוא המנהל הכללי של הסוכנות היהודית; לעניין עובדי הקרן הקיימת לישראל הפקיד המוסמך הוא המנהל הכללי של הקרן הקיימת לישראל; ולעניין עובדי קרן היסוד הפקיד המוסמך הוא המנהל הכללי של קרן היסוד.

ה. סעיף 116י(ה) לחוק הבחירות קובע, כי "מי שלא קיבל הודעה כאמור בסעיף קטן (ד) וטוען שהוא זכאי להצביע בנציגות, רשאי לערור על כך לפני יושב ראש הועדה המרכזית, והחלטתו תהיה סופית".

העררים

ו. כאמור, העוררים הם שליחיה של הסוכנות בקהילות יהודיות ברחבי צפון אמריקה, אך מעסיקם הממשי – לפי המינוח שבחוזים עליהם הם חתומים – הן הקהילות המקומיות. בעררים נטען, כי ביום 28.11.12 וביום 10.12.12 הודיעה הסוכנות לכל שליחיה בתפוצות, כי הם – בשונה מעובדי הסוכנות וההסתדרות הציונית, אינם זכאים להצביע בבחירות לכנסת. בעררים נטען, כי "על פי דיני העבודה דהיום על שליחי הסוכנות להחשב כעובדי הסוכנות היהודית לכל דבר ועניין, ועל כן מחובתה של הסוכנות וכן מחובתה של ועדת הבחירות המרכזית הנכבדה" להכליל את העוררים "בזימון לנציגויות המדינה בתפוצות לבחירות לכנסת ה-19". נאמר, כי טענות העוררים "יתמקדו בראיית שליחי הסוכנות בתפוצות כעובדים ישירים לצורך השתתפות בבחירות לכנסת ה-19, ללא כל עיסוק בשאר הזכויות המוקנות בחוק". לטענת העוררים, חוזה השליחות מעלה "קשר משפטי ישיר המקנה חובות וזכויות" בין הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית ושליחיהן בתפוצות. עוד נטען, כי בנוסף לחוזה השליחות כפוף השליח לתהליכי מבחן, מיון, שיבוץ, השמה, הכשרה ופיקוח המתבצעים – במישרין או בעקיפין – על ידי הסוכנות, וכי גם עם הגיעו של השליח למדינת היעד "הקשר עם הסוכנות עדיין עומד במלוא עוזו". העוררים טוענים, כי מבחינת מבחן ההשתלבות

– הן מגישתו החיובית והן מגישתו השלילית – עולה כי הם עובדיה של הסוכנות היהודית. נטען, כי המיקום הגאוגרפי של השליח אינו גורע כהוא זה מיחסי העבודה בינו לבין הסוכנות היהודית, וכי בבחירות לכנסת ה-18 התאפשר לשליח אחד לבחור בנציגות חוץ (בקנזס). כן הודגשה בעררים חשיבותה של הזכות לבחור. בסיפת הבקשה התבקש סעד חלופי – הכרה בשליחי הסוכנות היהודית כעובדים לצורך הבחירות בלבד.

ז. התבקשה תגובת המשיבות. בתגובה מיום 16.12.12 נטען, כי שליחי הסוכנות היהודית אינם עובדים של הסוכנות או של ההסתדרות הציונית העולמית, וכי סעיף 6(ג) להסכם השליחות שולל מפורשות קיומם של יחסי עובד-מעביד בין הצדדים.עוד נטען, כי ועדת הבחירות המרכזית אינה הפורום המתאים לדון ולהכריע בשאלת קיומם או העדרם של יחסי עובד-מעביד. לתגובה צורף מכתבו של מנכ"ל הסוכנות היהודית, מר אלן הופמן, בו צוין כי הסוכנות וההסתדרות הציונית מזדהות עם רצון כלל השליחים ברחבי התפוצות, גם כאלה שאינם עובדיהן, להשתתף בהליך הבחירות. כן צורף מכתבו של יושב ראש הנהלת הסוכנות, מר נתן שרנסקי, בו נאמר כי נוכח חשיבות פעלם של השליחים מצטרפת הסוכנות לבקשתם "להחריג באופן ייחודי את מעמדם ובכך לאפשר להם להצביע בבחירות הקרובות לכנסת ה-19".

ח. ביום 16.12.12 הועברו לועדת הבחירות פניות של גורמים שונים בקהילות יהודיות ברחבי העולם. בפניות אלו הודגשה חשיבות פעילותם של השליחים – לקהילות, לסוכנות ולמדינת ישראל, וצוין בהם כי מכל ההיבטים המהותיים השליחים הם מייצגיהן של הסוכנות היהודית ושל מדינת ישראל. כן נאמר, כי במערכות בחירות קודמות התאפשר לשליחים לבחור בנציגויות חוץ.

ט. ביום 18.12.12 פנו יושב ראש הסוכנות היהודית, מר שרנסקי, ויושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, מר אברהם דובדבני, ליושב ראש ועדת הבחירות. בפניה זו נאמר, כי שכרם של השליחים משולם על ידי גורם אחר, וכי אין מתקיימים יחסי עובד-מעביד בינם לבין הסוכנות וההסתדרות הציונית העולמית. נאמר, כי חלק ניכר מהשליחים מקבלים את שכרם מגורמים מקומיים שונים נוכח "מצוקה כספית שפוקדת את המוסדות הלאומיים בשנים האחרונות". עם זאת הוטעם, כי אופי השליחות והתפיסה הבסיסית לפיה השליח הוא שליח הסוכנות ומדינת ישראל – לא השתנו. על רקע האמור ביקשו הסוכנות וההסתדרות הציונית לאפשר לשליחים לבחור בנציגויות חוץ "כהחרגה מיוחדת מלשון החוק".

דיון והכרעה

י. לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובנספחיהן, חוששני כי לא אוכל להיעתר לבקשה. הדברים נאמרים באי נחת, כפי שיפורט, אך איני רואה מנוס מהכרעה זו.

יא. אכן, הזכות לבחור היא זכות נעלה במשפט הישראלי. היא "מנשמת אפה של הדמוקרטיה" (בג"צ 11243/02 פייגלין נ' יושב ראש ועדת הבחירות, פ"ד נז(4) 145, 156 (השופט לוי, בדעת מיעוט, אך לא בהקשר זה)). על כך אין חולק.

יב. נוכח חשיבותה ונעלותה של הזכות לבחור, יש לטעמי ככלל לפרש את הוראותיו של חוק הבחירות באופן מרחיב, המבכר מתן אפשרות הצבעה על פני מניעתה. כך – כאמור – על דרך הכלל, וכך גם לעניין הוראת סעיף 116ז(א) לחוק, העוסקת בהצבעה בנציגויות חוץ. על רקע זה התרתי לעובדי מדינה להצביע בנציגות חוץ גם במקומות בהם התעורר ספק האם הם נמצאים במדינת חוץ "עקב עבודתם", כדרישת החוק, שכן כאמור לגישתי הספק מטה את הכף לטובת החפץ לממש את זכות הבחירה; אלא ששם, לגבי העובדים בנציגויות, לא היה ספק באשר לעצם היותם עובדי המדינה, קרי – התקיים בבירור התנאי הראשון שבסעיף 116ז(א) לחוק הבחירות, היינו "עובד המדינה", והשאלה שבספק היתה כאמור התנאי השני, "עקב עבודתם".

יג. שונים הם פני הדברים בענייננו. גרעין המחלוקת בין הצדדים הוא בשאלת התקיימותו של התנאי הראשון הקבוע בסעיף 116ז(א), האם עסקינן בעובדיה של הסוכנות היהודית והאם מתקיימים יחסי עובד-מעביד ביניהם, שאם לא כן אין מקום לעבור לבירור התנאי השני. לשאלה זו פנים רבות ובעררים ובתגובה הועלו טיעונים מזה ומזה, תוך שכל צד מסתמך, בין היתר, על הוראות שונות בהסכם השליחות שבין הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית לבין השליחים.

יד. דא עקא, ועם כל הרצון הטוב, ערר לפי סעיף 116י(ה) לחוק הבחירות אינו יכול להיות האכסניה ההולמת להכרעה בדבר קיומם של יחסי עובד-מעביד בין הסוכנות וההסתדרות הציונית לבין שליחיהן, ובצדק ציינו זאת היועצות המשפטיות של שני הארגונים בתגובתן מיום 16.12.12. מטיבה וטבעה של הכרעה כאמור שהיא חורגת מדל"ת אמותיה של קביעה לעניין זכות הצבעה בנציגות חוץ, והיא נושאת עמה השלכות רוחב רבות, הן על העוררים והן על כלל שליחיה של הסוכנות ברחבי העולם. משעה שהסוכנות וההסתדרות הציונית טוענות – בתוקף – כי השליחים אינם עובדיהן, וניתן להבין זאת על רקע חשש מתביעות בתחום הכספי, להשקפתי קיים קושי רב לקבל טענה הפוכה במסגרת ערר לפי סעיף 116י(ה) לחוק הבחירות, ולקבוע כי עסקינן בעובדים.

טו. בעררים ובתגובה צוין, כי הסוגיה נדונה בועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-13. עיינתי בפרוטוקול ועדת המשנה לבחירות בקרב חיילים, עובדים בחו"ל, ימאים, אסירים ועצירים מיום 30.4.92. בדיון זה נאמר מפי עו"ד יצחק אחירז, מטעם ההסתדרות הציונית, כי "יש סוג של עובד שבתביעה שהיתה הוכרע שאין יחסי עובד מעביד. זה היה מורה בדרום אמריקה שהיה לו חוזה עבודה עם בית ספר בדרום-אמריקה ומאיתנו הוא לא קיבל שכר ועל סמך זה הוא תבע אותנו לזכויות שונות, בתוקף היותו עובד בבית הספר. אנו טענו שהוא לא עובד שלנו" (עמ' 15 לפרוטוקול).

נסיבותיה של אותה תביעה לא הובררה והיא אף לא נזכרה בהליך דנא, אולם די בציטוט זה על מנת ללמד על מורכבותה של הסוגיה, ועל הקושי להכריע בה במסגרת ערר לפי סעיף 116י(ה) לחוק הבחירות. אבל גם בלעדיה, הקושי בנסיבות הוא, מקום שהמחוקק עצמו דיבר בעובד, לבוא ולקבוע כי מי שאינו עובד במשקפים הארגוניות הוא עובד לצרכים אחרים; הרי זו פתיחת פתח שאינך יודע עד היכן יתרחב – בשונה מעובדי המדינה המקומיים, שעבודתם נעשית באופן ממוסד וברור במוסד מדינתי, ומשתמה, תמה עמה הזיקה המאפשרת הצבעה בחו"ל.

טז. נוסף על האמור יש לזכור, כי קביעה לפיה העוררים אינם חוסים תחת סעיף 116ז(א) לחוק הבחירות אין משמעה מניעת זכותם לבחור בבחירות לכנסת ה-19, אלא כי הם יוכלו לממש את זכותם זו בישראל. בנסיבות אלו, לא אוכל לקבוע כי העוררים הם עובדי הסוכנות היהודית.

יז. נוכח האמור, חוששני כי אין בידי להלום את בקשת העוררים, כי אקבע שהם עובדיה של הסוכנות לעניין הצבעה בבחירות בלבד. סבורני, כי קביעה בדבר קיומם או העדרם של יחסי עובד-מעביד בין השליחים לבין הסוכנות חלה בנסיבות דנא על מכלול היחסים בין הצדדים, ואין להחילם בשיטת העיפרון הכחול. אכן, הגדרת "עובד" אינה תמיד פשוטה, בהקשרים שונים, וראו דנג"צ 4601/95 סרוסי נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד נב(4) 817, 830 בדברי הנשיא ברק, קרי, המדובר במונח בעל משמעות פונקציונלית. לא אכחד, כי אילולא הדיכוטומיות שהארגונים עצמם מצביעים עליה, אולי אפשר היה לשקול הליכה לכיוון השליחים, אך מה נעשה וה"מעביד" הנטען הוא המתנער ממחויבות המשמיעה "עובד". בועדת המשנה ציין השופט א' חלימה ע"ה, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-13, כלהלן:

> "אם אתה אומר לי כעת שזה עובד, אז זה מחייב אתכם גם במסגרת היחסים בדיני עבודה. אינך יכול להבחין בין חוק לחוק. לכן, אם אתם מודיעים לי כאן שאלה הם עובדים שלכם זה יחייב אתכם" (עמ' 16 לפרוטוקול).

ואמנם דברים אלה יפים גם היום, במובן זה שעל אותו אדם קשה להכריז בעת ובעונה אחת כמי שהוא עובד וגם אינו עובד, מעין לשון סעיף ההגדרות (סעיף 2) בפקודת הדיג – "דג – פירושו כל חיית-מים, בין שהיא דג ובין שאינה דג...".

יח. לא נעלמה מעיני הטענה, כי בבחירות קודמות הצביעו שליחים בנציגויות (בעררים נטען לגבי שליח אחד, שנסיבות הצבעתו לא הובררו, אולם הדבר לא הוכחש בתגובה). הדברים עולים גם מתגובת הסוכנות. כך, במכתבו של מר הרצל מקוב מיום 12.4.99, טרם הבחירות לכנסת ה-15, נאמר כי "בבחירות אלה הצלחנו להרחיב את מעגל השליחים המצביעים, גם לאלה אשר אינם מועסקים ישירות על ידינו, וכידוע לך גם השליחים הנתמכים קיבלו זכות הצבעה". מר מקוב לא ציין באיזה אופן התאפשרה הרחבתו של מעגל השליחים המצביעים. מנגד, במכתב מיום 22.11.05 שכנקוב בו

נכתב לקראת הבחירות (שייערכו) ביום 16.1.03 (כך באופן שגוי במקור, מאת מר יוחנן סימון, ולא ברור טיב המועד שצוין, שכן הבחירות לכנסת נערכו במארס 2006) נאמר, כי "שליחים אשר לפי חוזה השליחות שלהם 'המעסיק הממשי' שלהם הינו גוף אחר אינם רשאים להצביע".

האמור במכתבים אלה, כמו גם נסיבות הצבעתו הנטענת של שליח בבחירות לכנסת ה-18, לא הוברר בגדר הדיון בעררים דנא. הדעת נותנת, וכך יש לקוות, כי הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית מקפידות בקיומן של הוראות חוק הבחירות, ומאפשרות הצבעה בנציגויות אך לעובדיהן המצויים במדינות חוץ עקב עבודתם.

יט. על רקע האמור, איני יכול לצערי להלום את בקשתן של הסוכנות וההסתדרות הציונית העולמית לאפשר לשליחים להצביע "כהחרגה מיוחדת מלשון החוק", עם שאני רוחש כבוד ליושבי הראש של שני הארגונים המשיבים, שעיינתי בכובד ראש במכתבם מיום 18.12.12. לשם כך יהא צורך לאחוז את המקל בשני קצותיו – מחד גיסא לקבל את הקביעה מטעמם של הארגונים כי השליחים אינם עובדיהם, ומאידך גיסא להתיר את הצבעתם של השליחים מכוח הוראת דין המייחדת עצמה לעובדים, בלשון ברורה. אף לא מצאתי מקור סמכות המאפשר לי לפעול בהחרגה מהוראות החוק. כמובן, ככל שיתוקן החוק לקראת הבחירות הבאות באופן שיאפשר התיחסות למצבים ארגוניים חדשים, כגון קביעה כי שליחי הסוכנות וההסתדרות הציונית יוכלו להצביע, תפעל ועדת הבחירות בהתאם.

כללם של דברים

כ. על יסוד האמור, לא אוכל להיעתר לעררים. החלטה זו תועבר – בנוסף לראשי הארגונים, מנהליהם הכלליים ויועצותיהן המשפטיות – גם לנציב שירות המדינה, למנהל הכללי של הקרן הקיימת, למנהל הכללי של קרן היסוד וכן ליועץ המשפטי לממשלה.

ניתנה היום, י' בטבת התשע"ג (23.12.2012).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-ﻫ
ירושלים, י"ז בשבט תשע"ג
28 בינואר 2013

החלטה

בקלפי 26 בסח'נין, שנבדקה על-ידינו במסגרת בדיקה רנדומלית של קלפיות נמצא מספר מי שבחרו (למעט שוטרים) 516 (לפי "טופס אלף" 505) לעומת 554 פתקים כשרים (ובצירוף ל-10 פסולים – 564). הדבר כמובן לא יתכן. איני רואה מנוס מפסילת הקלפי, וכך אני מחליט.

ניתנה היום, י"ז בשבט התשע"ג (28.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"ג בשבט תשע"ג
24 בינואר 2013

<u>החלטה בעניין פסילת קלפי מס' 2 בירכא</u>

מספר בעלי זכות הבחירה בקלפי זו הוא 587 ומספר הקולות הכשרים המדווח בפרוטוקול הוא 771, דבר שאינו אפשרי, ומעורר גם חשדות פליליים. אוסיף כי תרשומת עו"ד איילת פישמן, סגנית היועץ המשפטי של ועדת הבחירות, העלתה לאחר בדיקה רישום של 624 (ולא 771) מצביעים על פי גליונות הספירה; אך כמובן גם מספר זה גדול משמעותית ממספר בעלי זכות הבחירה, אף אילו הצביעו כולם (מה שאינו סביר כשלעצמו).

עוד אציין, כי בבירור מול המשטרה נודע, כי נמסרו מספר תלונות בדבר זיופים בקלפי. ועדת הבחירות האזורית החליטה להחליף את יו"ר הקלפי אך לא ראתה להגיש תלונה; יו"ר הקלפי הוחלף לפי הפרוטוקול בשעה 2100, על ידי מזכיר. בירור עו"ד פישמן מול המזכיר האחרון (משלושה) של הקלפי, שהגיע להחליף את היו"ר, לא העלה דבר, ואין הסבר למספרים הבלתי אפשריים במובהק כל כך. הקלפי עצמה הובאה, אך לא היה ניתן ללמוד הימנה את הרקע לתופעה.

החלטתי איפוא לפסול את הקלפי.

במישור המשפטי החלטתי היא בחינת תיקון (ובמקרה זה תיקון העולה כדי איון) של הפרוטוקול, לפי סעיף 79(ה) לחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), תשכ"ט-1969.

נוכח אי התקינות הבולטת תוגש תלונה במשטרה מטעם הועדה המרכזית לחקירת עומק. הועדה תעקוב אחר הטיפול בתלונה.

ניתנה היום, י"ג בשבט התשע"ג (24.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"ב בשבט תשע"ג
23 בינואר 2013

החלטה

בעקבות שאלות שעלו בקלפיות מבתי החולים ניתנו אתמול אחר הצהריים שתי החלטות המתועדות כאן, ושהיוו פרשנות מרחיבה ליברלית, מטעמים אנושיים, להוראות הדין בדבר ההצבעה בבתי חולים.

א. במרכז הרפואי "שערי צדק" בירושלים היו שני מאושפזים שלא יכלו להתניידּ, גם לא במיטה, לקלפי הניידת המקומית. הואיל וביקשו להצביע, הנחיתי כי ככל שיאשר רופא בכיר במחלקה כי אין אפשרות לניידם לקלפי ואין סיכון לא לחולים ולא לצוות הקלפי מכניסה לחדרם, תובא הקלפי אל מיטת החולים.

ב. בבית החולים לילדים "שניידר" בפתח תקוה ביקשו להצביע הורים שהיו צמודים למיטת ילדיהם החולים. הנחיתי כי הורים הגרים במרחק למעלה מ-100 ק"מ מבית החולים, יוכלו שניהם להצביע בקלפי הניידת. לגבי מי שגרים במרחק קטן יותר יוכל אחד ההורים להצביע בקלפי הניידת (על השני יהא לנסוע להצביע בביתו). אוסיף, כי יתכן שמרחק זה ניתן להקטין במעט, למרחק כשעת נסיעה.

ניתנה היום, י"ב בשבט התשע"ג (23.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ا

ירושלים, ט"ז בשבט
תשע"ג
27 בינואר 2013

החלטה

בעקבות פסילת קלפי 8 בטייבה וקלפי 2 בירכא נבדק אם יש צורך בבחירות חוזרות בהן. סעיף 86(א) סיפה לחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), תשכ"ט-1969, שעניינו ערעורי בחירות, מאפשר ערעור בנושאים מסוימים, "ובלבד שהליקוי שטוענים עליו עשוי היה להשפיע על תוצאות הבחירות". בהיקש, השאלה שנבחנה היתה האם המספרים שבהם עסקינן בשתי הקלפיות עשויים להשפיע על תוצאות הבחירות. הדבר נבדק בועדת הבחירות המרכזית, ועל פני הדברים שינוי יכול לבוא רק במספרים של כ-4700 קולות ויותר, דבר שאינו מתקיים כל עיקר בשתי הקלפיות, ולכן אין מקום לעת הזאת לקבוע בחירות חוזרות בהן.

ניתנה היום, ט"ז בשבט התשע"ג (27.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ט"ז בשבט תשע"ג
27 בינואר 2013

החלטה בבקשתה של רשימת רע"ם – תע"ל לעניין עיון במסמכים הנוגעים לבחירות

א. רשימת רע"ם-תע"ל, לאחר שעיינה בתקליטור ובו קובץ סרוק של הפרוטוקולים של ועדות הקלפי, הגישה בקשה לעיין בקלפיות (לרבות פתקי הצבעה) ב-21 ישובי מיעוטים בישראל, ובסך הכל 169 קלפיות.

ב. בחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), תשכ"ט-1969 אין סעיף מקביל לסעיף 96א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965. לפי אותו סעיף עיון בפתקי ההצבעה ברשויות מחייב צו של בית המשפט המחוזי בעקבות בקשה הנתמכת בתצהיר של המעוניין לגבי אילו רשימות ובאילו קלפיות, לגבי הליקויים שנפלו והיקפם והראיות לעניין זה; הצו ניתן על ידי בית המשפט אם מצא שקיימות ראיות לכאורה וכי היקפן עשוי להשפיע על חלוקת המנדטים.

ג. בהפעלת שיקול הדעת לעניין העיון יש להידרש, מחד גיסא, לשקיפות המירבית, ומאידך גיסא, למניעת מסע דיג ללא ראיות שיכביד מנהלית, בהתחשב בכך שהבדיקה תיעשה – כפי שנעשה בעבר – על ידי נציגים של ועדת הבחירות המרכזית, כמובן בנוכחות נציגים מטעם הרשימה המבקשת, וזאת למניעת כל חשש, והדברים נאמרים בלא פגיעה באיש. אציין כי במכלול אנקוט גישה ליברלית.

ד. אף שסבורני כי הפרוצדורה שבחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ראויה וראוי להביאה לחקיקה גם בכנסת, הפרוצדורה שתינקט תהיה איפוא גמישה ממנה. כדי לנסות למקד את המבוקש ככל הניתן תוגש עד מחר בשעה 1000 בקשה מתוקנת באשר לקלפיות שבהן מתבקש העיון, ככל שביכולת רע"ם-תע"ל לעשות כן, קרי, תוך הסברים ספציפיים למבוקש. בעקבות זאת יוחלט ללא שיהוי. הרשימה תודיע לאחר מכן כמה אנשים בדעתה להעמיד לבדיקה, ולפי זאת תכין ועדת הבחירות עובדים שיעשו את הספירה. העיון ייעשה בממ"ל ויחל ביום ג' 29.1.13 משעה 1200.

ניתנה היום, ט"ז בשבט התשע"ג (27.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"ז בשבט תשע"ג
28 בינואר 2013

<u>החלטה</u>

אף שההודעה מהיום אינה קונקרטית וממוקדת כפי שנתבקש, יטופל הנושא כלהלן: בשלב זה תיערך ספירה של שתי קלפיות מכל מקום יישוב שיש בו מעל ארבע קלפיות, וקלפי אחת מכל יישוב שיש בו ארבע קלפיות ומטה. המבקשת תבחר לפי רצונה מספרי הקלפיות שייספרו לעת הזאת. המשמעות היא ספירת 32 קלפיות. מספרי הקלפיות שמתבקשת ספירתן יועברו לועדה עד היום ב-1800. הקלפיות יועמדו לספירה על-ידי אנשי ועדת הבחירות בהשתתפות נציגי המבקשת ממחר (29.1.13) ב-1200 כאמור בהחלטה מ-27.1.13. הספירה תיערך בממ"ל. מתבקש דיוק בהגעה. מייד לאחר ספירת הקלפיות הללו ימסרו באי כוח הועדה ליו"ר הועדה את התוצאות. המבקשת תוכל להתייחס מייד לאחר מכן. בעקבות זאת יוחלט באשר להמשך.

ניתנה היום, י"ז בשבט התשע"ג (28.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ا

ירושלים, י"ח בשבט
תשע"ג
29 בינואר 2013

החלטה

א. לבקשת ח"כ טלב אל סאנע נספרו היום בנוכחות נציגיו קלפיות מדגמיות לפי בחירתו, ולפי הסדר שנקבע בהחלטתי מאתמול. במכתבו שהועבר אלי לאחר הבדיקה הלין על הבחירות ב-21 קלפיות שחלקן לא היו ברשימתו.

ב. בטרם נמשיך אציין, כי מסמך צוות הועדה לגבי השוואה בין פרוטוקולי ועדות הקלפי שנרשמו בליל הבחירות לספירה החוזרת מהיום מציין, כי במרבית הקלפיות שנבדקו (36 במספר) נמצא חוסר הבדלים, וב-5 מתוכם הבדלים של 1-3 קולות, שאין מקום להידרש אליהם והם בגדר טעות אנוש (בקלפי אחת נמצאה הסטה, שמקורה בשגגה בהקלדת הנתונים).

ג. באשר לקלפיות שעליהם הלינו ח"כ אל סאנע וחבר הועדה חמדאן זמירו, בחלק מן הקלפיות המדובר בנושאי משטרה (טענות בדבר אלימות) ולגבי אלה בידם להגיש תלונה למשטרה.

ד. בקלפיות אחרות (כגון קלפיות 13, 14 בירכא) התגלו מעטפות שהוכנסו שלא כדין, אך נמסר לי על ידי צוות הועדה, על בסיס הרישום בפרוטוקול ועדות הקלפי האמורות, כי אלה נפסלו על ידי ועדות הקלפי, ובסופו של יום מספר המעטפות הכשרות לא עלה על מספר המצביעים.

ה. יוזכר, כי קלפי 2 בירכא כבר נפסלה על ידינו בהחלטה קודמת.

ו. בקלפיות 2 באבו רובייעה ו-5 באום אל פאחם עיין צוות הועדה בפרוטוקול ולא נמצא קושי.

ז. בקלפי 1 בג'לג'וליה נמצאו 442 מעטפות בעוד מספר המצביעים (למעט שוטרים) עמד על 425. יתכן כי יהיה מקום לפסילת קלפי זו בנסיבות אלה, לאחר בדיקת ספרי הבוחרים.

ח. יצוין, כי ברשימה מופיעות תשע קלפיות ובהן נטען כי שיעור ההצבעה 100%. על פניו נראה הדבר מוזר, אך במרביתן ככל הנראה נמסר בשוגג מספר המצביעים בפועל כמספר בעלי זכות הבחירה, למעט קלפי בכפר קאסם (7) שבה המדובר באחוז הצבעה של 96.7%. לגביה אין בידינו נתונים לבדוק את הרקע, וככל שיש חשד לזיופים בידי המבקשים לפנות למשטרה.

ט. יצוין, כי הבקשה הוגשה בלא תצהיר, וניתן היה גם לבדוק את הנתונים על פי הפרוטוקולים (שעותק סרוק מהם נמסר לחה"כ אל סאנע כבר ביום ו' האחרון) בלא ספירה מחודשת.

י. למעט האפשרות לפסילה בג'לג'וליה כאמור איני רואה מקום לפסילות.

יא. על פני הדברים ולאור התוצאות הללו, איני רואה מקום לספירות נוספות, אלא אם כן יוגשו תצהירים שיכללו חומר קונקרטי באשר לאפשרות ממשית לשינויים בתוצאות הבחירות.

ניתנה היום, י"ח בשבט התשע"ג (29.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

כ"ג בשבט התשע"ג
3.2.2013

לכבוד
חבר הכנסת טלב אלסאנע

שלום רב,

הנדון: <u>פנייתך מיום 30.1.13 בנוגע לבדיקת קלפיות</u>

א. בפנייתך מיום 30.1.13 נאמר כי "בבדיקה מדגמית שהתחילו הצוותים מטעמנו לבדוק, נמצאו, במספר קלפיות לא מבוטל, ליקויים, המצביעים על כך שהבחירות בכללן ו/או באותן קלפיות מסויימות לא התנהלו כחוק", וכי "בבדיקות שנערכות מטעמנו, בדיקות שנמשכות עד לשעות אלו, ובמיוחד בקלפיות של החיילים (במעטפות הכפולות) שמספרם הגיע עד 240,000 מעטפות, הבודקים מטעמנו מוצאים ליקויים חמורים ביותר, שמחייבים פסילת מספר רב של קלפיות, ומכלל הליקויים עולה כי הבחירות לא התנהלו כחוק, ועל כן, חלוקת הקולות בין רשימות המועמדים לא היתה נכונה, וכתוצאה מכך המנדטים לא חולקו כחוק". קונקרטית התייחסה פנייתך למספר קלפיות, אשר נטען לגביהן כבר בפנייתך (יחד עם חבר הועדה חמדאן זמירו) מיום 29.1.13.

ב. כאמור בהחלטתי מיום 29.1.13, הקלפיות לגביהן נטען ספציפית בפנייתך מאותו מועד, נבדקו על ידי צוות הועדה. למען הסדר, אדרש, פעם נוספת, לתוצאותיה של בדיקה זו.

ג. אשר לקלפי מספר 2 בירכא, קלפי מס' 8 בטייבה וקלפי מס' 26 בסח'נין; קלפיות אלו נפסלו על ידי בהחלטות קודמות. כאמור בהחלטותי מיום 27.1.13 ומיום 30.1.13, אין בבחירות חוזרות בקלפיות אלו כדי לשנות את תוצאות הבחירות, ולפיכך הוחלט לעת הזאת שלא לקיים בחירות כאלה.

ד. אשר לקלפיות לגביהן נטען לשיעור הצבעה של 100%; בהחלטתי מיום 29.1.13 נאמר, כי "במרביתן ככל הנראה נמסר בשוגג מספר המצביעים בפועל כמספר בעלי זכות הבחירה". נוכח פנייתך מיום 30.1.13 נבדקו הדברים פעם נוספת, והתברר כי באף לא אחת מקלפיות אלה עמד שיעור ההצבעה על 100% מבעלי זכות הבחירה בהן. אדרבא, במרביתן של קלפיות אלה היה שיעור ההצבעה נמוך, ולעתים נמוך באופן משמעותי, משיעור ההצבעה הארצי.

ה. אשר לקלפי מס׳ 1 בג׳לג׳וליה; קלפי זו עדיין נבדקת, וועדת הבחירות תודיעך דבר ברגע שתסתיים בדיקה זו ותתקבל החלטה באשר אליה.

ו. אשר לקלפיות 13 ו-14 בירכא, עליהן הלנת גם בפנייתך מיום 30.1.13; כאמור בהחלטתי מיום 29.1.13, בקלפיות אלו התגלו מעטפות שהוכנסו שלא כדין, אך נמסר לי על ידי צוות הועדה, על יסוד הרישום בפרוטוקול ועדות הקלפי האמורות, כי מעטפות אלה נפסלו על ידי ועדות הקלפי, כך שבסופו של יום מספר המעטפות הכשרות לא עלה על מספר המצביעים. בנסיבות אלו, איני רואה עילה לפסילה.

ז. אלו הן איפוא תוצאות בדיקת הועדה באשר לקלפיות הספציפיות הנזכרות בפניותיך מיום 29.1.13 ומיום 30.1.13. אוסיף, כי ביום 31.1.13 הועברה למשטרת ישראל תלונה מטעמה של ועדת הבחירות באשר לקלפי מס׳ 15 בכפר קאסם. במקביל, צוות הועדה בודק גם את הקלפי האמורה, והחלטה באשר אליה תתקבל בתום הבדיקה. מובן, כי ברגע שתתקבל החלטה ינתן לה פומבי.

ח. הטענות הכלליות שבפנייתך – בדבר ליקויים חמורים לכאורה – נטענו ללא ביסוס עובדתי או ראייתי. יצוין, כי בהחלטתי מיום 29.1.13 נקבע כי עריכת ספירות חוזרות תישקל אך אם ״יוגשו תצהירים שיכללו חומר קונקרטי באשר לאפשרות ממשית לשינויים בתוצאות הבחירות״. כזאת לא נעשה. בנסיבות אלו, איני רואה מקום להיעתר לבקשתך ״להורות על קיום בדיקה יסודית בכל הקלפיות״.

ט. עם זאת אביא לידיעתך, כי בנוסף לאמור פונים אנו למשטרה בתלונות נוספות באשר לחשדות לפגיעה בטוהר הבחירות.

י. בהתאם לסעיף 79א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ״ט-1969, על ועדת הבחירות לשמור על הפרוטוקולים של ועדות הקלפי ועל חומר הבחירות עד לאחר תום המועד להגשת ערעורי בחירות, ואם יוגשו ערעורי בחירות – עד לאחר מתן פסק דין חלוט בהם. כך כמובן ייעשה. ואולם, ועל רקע האמור, איני רואה להיעתר לבקשתך להעמיד לרשות הבודקים מטעמכם חומרים נוספים מעבר לנתונים, לרבות תקליטור הפרוטוקולים, שכבר בידיכם – בכפוף, כמובן, לתצהירים קונקרטיים כאמור.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

העתק: עו״ד אורלי עדס, המנהלת הכללית, ועדת הבחירות המרכזית



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

כ"ו בשבט התשע"ג
6.2.2013

לכבוד
<u>מר טלב אלסאנע</u>- יו"ר המפלגה הדמוקרטית ערבית

שלום רב,

הנדון: <u>פניותיך מיום 5.2.13 בנוגע לבדיקת קלפיות</u>

א. בפניותיך מיום 5.2.13 נטענו טענות בדבר "ליקויים חמורים" ב-29 קלפיות. צוות הועדה עיין בפרוטוקולים של אותן קלפיות ומצא, כי ייתכן שבחלקן תידרש בדיקה מעמיקה יותר. בימים הקרובים תיערך בדיקה זו, ככל הנחוץ.

ב. מכל מקום אציין, כי לאחר שנחתמו תוצאות הבחירות (ופורסמו ברשומות), יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אינו רשאי לפסול קלפיות, והסמכות לכך מסורה לבית המשפט, בהתאם למבחנים שנקבעו בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969, בלא שאביע לעת הזאת דעה לגוף הנטען.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

<u>העתק</u>:
סגני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית, ועדת הבחירות המרכזית



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

כ"ז בשבט התשע"ג
7.2.2013

לכבוד
<u>מר טלב אלסאנע- יו"ר המפלגה הדמוקרטית ערבית</u>

שלום רב,

הנדון: <u>בדיקת קלפיות</u>

א. בהמשך למכתבי מיום 6.2.13, נבדקו היום הקלפיות אשר פורטו בפניותיך מיום 5.2.13 על ידי צוות הועדה. נמסר לי, כי במרבית הקלפיות לא נתגלו ליקויים או בעיות, ובמספר קלפיות נמצא אי התאמה מסוים. מכל מקום, ועל יסוד הנתונים שעיקריהם נמסרו לי, סבורני כי גם אי התאמה זה אינו מצדיק קיומן של בחירות חדשות באותן קלפיות, לפי המבחנים שנקבעו בחוק, ועל כן אין להידרש אליו לעת הזאת.

ב. בזיקה לבקשתך לבדיקתן של הקלפיות שצוינו בפניותיך מיום 5.2.13 על ידי נציגים מטעמך, עיון כאמור ייערך ביום 11.2.13, כפי שגם נעשה במקרה קודם. אודה אם תעביר את רשימת הקלפיות בהן חפץ אתה לעיין עד ליום 10.2.13 שעה 1200.

ג. בזאת תם הטיפול בפניותיך מיום 5.2.13. אבהיר, כי בשל חוסר בכוח אדם, להבא תתקיים בדיקה יסודית של קלפיות לפי צו בית משפט.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

<u>העתק</u>:
סגני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית, ועדת הבחירות המרכזית



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

כ"ג בשבט התשע"ג
3.02.2013

אל: רב ניצב יוחנן דנינו, המפקח הכללי, משטרת ישראל

שלום רב,

הנדון: **<u>טענות לגבי עבירות בחירות</u>**

ביום חמישי האחרון (31.2.13) העבירה אליך המנהלת הכללית של ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד אורלי עדס, תלונה בעניין קלפי בכפר קאסם.

על פי החומר שבידינו, ישנם חומרים ברמות שונות המהוים ראשית ראיה לכאורה לעבירות בחירות בקלפיות בירכא, טייבה, סח'נין, לקיה וכפר קאסם, ואולי אף בג'לג'וליה. נפסלו על ידינו שלוש קלפיות בעקבות הספירה-בירכא, טייבה וסח'נין.
החומר לגביהן מועבר מחר אליכם, בהמשך להחלטותי מן השבוע החולף. באשר לג'לג'וליה הקלפי הנטענת בבדיקה. בנוסף, נערך תחקיר ב"מעריב" (על ידי מר קלמן ליבסקינד, מצ"ב) הכולל דיווחים קונקרטיים של מי שמלינים לכאורה על עבירות בחירות (ביניהם התלונה שהועברה לגבי כפר קאסם); חלקם בשמות גלויים וחלקם בכינויים.
החשדות לעבירות הם על פי סעיפים 119 וכן-לכאורה- סעיפים 122 ו- 124 לחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) תשכ"ט- 1964.

כל אלה אומרים דרשני, קרי, חקירת משטרה ובמהירות האפשרית. אמנם, על פני הדברים גם בהצטברות הקלפיות הללו דומה שאין בבחירות חדשות בהן כדי לשנות את תוצאות הבחירות (ראו סעיף 86 סיפא לחוק הבחירות לכנסת), ועל כן אין בידינו לעת הזאת לכאורה חומר לערעור בחירות מטעמנו. אך ערעור בחירות לחוד וחקירות פליליות לחוד; וחשוב- חיוני בדרגת עדיפות גבוהה- בעניינו כי הנושאים ייחקרו כדבעי, וככל שיימצא חומר ראייתי ראוי יוגשו כתבי אישום. כל זאת, בחינת "והיה מחנך טהור".

נשמח לקיים דיון עם ראש אגף החקירות והמשנה לפרקליט המדינה כדי להידרש לאמור ולהטעים את חשיבותו, וזאת מחר (4.2.13) ב- 15:30. מטעמי נוחות טכנית יתקיים הדיון בלשכתי בבית המשפט.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

העתק:
היועץ המשפטי לממשלה
עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית
ר' אח"מ
המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים
סגני מנהלת מחלקת הבג"צים



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ד' באדר התשע"ג
14.2.2013

לכבוד
מר מלאכי מיכליס
רחוב שיר השירים 54
אלקנה

שלום רב,

הנדון: <u>פנייתך מיום 27.1.13 בעניין הצבעה בקלפיות 16 ו-17 בכפר קאסם (שהגיעתני ביום 12.2.13)</u>

ועדת הבחירות מייחסת חשיבות רבה עד מאד לשמירה על טוהר הבחירות, והשקיעה ומשקיעה מאמצים ומשאבים ניכרים – לפני יום הבחירות ובמהלכו – לצורך שמירה על תקינות הבחירות וניקיונן. למרבה הצער, מאמצים אלה לא צלחו במקומות אחדים, ובמספר קלפיות נתגלו אי התאמות וליקויים. על רקע זה, נפסלו על ידי ועדת הבחירות שלוש קלפיות (קלפי מס' 8 בטייבה, קלפי מס' 2 בירכא וקלפי מס' 26 בסח'נין), וקלפיות נוספות הועברו – לבקשת ועדת הבחירות – לחקירת משטרה. למכתבי זה מצורפים מכתבי למפכ"ל המשטרה מיום 3.2.13 ומכתבה של המנהלת הכללית של הועדה למפכ"ל המשטרה, בהקשר דנא. במכתבים אלה התבקשה משטרת ישראל לבדוק, בין היתר, את הקלפיות שלגביהן הועלו טענות קונקרטיות בכתבת תחקיר שפורסמה בעיתון מעריב ביום 1.2.13, ובכלל זאת את הקלפיות הספציפיות הנזכרות בפנייתך, שטענות בנוגע אליהן הועלו – מפיך – באותה כתבה (במכתבך ציינת כי פנית למשטרה סמוך ליום הבחירות). הנני תקוה כי משטרת ישראל תפעל למיצוי החקירה בהקדם האפשרי.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

<u>העתקים</u>:
סגני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית, ועדת הבחירות המרכזית



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ד' בשבט התשע"ג
15.1.2013

לכבוד
השופטים יושבי ראש הועדות האזוריות
מנהלי הועדות האזוריות

שלום רב,

הנדון: <u>הצבת משקיפים בקלפיות</u>

א. פונה אני אליכם בעקבות פניות שהגיעוני בעת האחרונה בענין הצבת משקיפים בקלפיות, ואבקש לשוב ולהדגיש את הוראות החוק הרלבנטיות. סעיף 24(ד) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 קובע כי:

> "בישיבות של הועדה המרכזית, של הועדות האזוריות ושל ועדות הקלפי רשאים להיות נוכחים, כמשקיפים בלבד, נציג אחד של כל רשימת מועמדים שפורסמה בהתאם לסעיף 65 ואינה מיוצגת באותה ועדה" (הדגשה הוספה – א"ר).

ב. חוק הבחירות לכנסת מתיר איפוא הצבת משקיף אחד בועדת הקלפי, מטעם כל רשימת מועמדים, ובלבד שאותה רשימת מועמדים אינה מיוצגת בועדת הקלפי.

ג. אזכירכם גם את הוראת סעיף 73 לחוק הבחירות לכנסת הקובעת כי:

> "בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום הקלפי זולת חברי ועדת הקלפי או ממלא מקומו של חבר הוועדה שנעדר, משקיפים כאמור בסעיף 24(ד), מזכיר ועדת הקלפי, חברי הועדה המרכזית והועדה האזורית, בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה, שר הפנים או בא כוחו ושוטרים הדרושים לדעת ועדת הקלפי לשמירת הסדר".

ד. אבקשכם להביא תוכן מכתב זה לידיעתם של מזכירי הקלפיות וחבריהן. מפאת חשיבות הדברים, המכתב מועבר גם לבאי כוח הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19

<u>העתקים</u>:
באי כוח הרשימות
עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית, ועדת הבחירות המרכזית

אישור רשימות ומועמדים

בבית המשפט העליון

א״ב 9255/12

לפני:	כבוד הנשיא א׳ גרוניס כבוד המשנֶה לנשיא מ׳ נאור כבוד השופטת ע׳ ארבל כבוד השופט ס׳ ג׳ובראן כבוד השופטת א׳ חיות כבוד השופט ח׳ מלצר כבוד השופט י׳ דנציגר כבוד השופט נ׳ הנדל כבוד השופט ע׳ פוגלמן
המבקשת:	ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע-עשרה
	נ ג ד
המשיבה:	ח״כ חנין זועבי
המבקשים בפ״ר 6/19:	1. ח״כ אופיר אקוניס 2. הליכוד תנועה לאומית ליברלית
המשיבה 2 בפ״ר 6/19:	בל״ד – אלתג׳מוע אלווטני אלדמוקרטי
המבקשים להצטרף כצד בהליך:	1. עוצמה לישראל 2. ח״כ אריה אלדד 3. ח״כ מיכאל בן ארי 4. עו״ד איתמר בן גביר
	אישור החלטת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע-עשרה בפ״ר 6/19 מיום 20.12.2012 לפיה מנועה חברת הכנסת חנין זועבי מהתמודדות בבחירות לכנסת התשע-עשרה
תאריך הישיבה:	י״ד בטבת התשע״ג (27.12.2012)
בשם המבקשת:	עו״ד דין ליבנה; עו״ד איילת פישמן
בשם המשיבה ובשם המשיבה 2 בפ״ר 6/19:	עו״ד חסן ג׳בארין; עו״ד סאוסן זהר

בשם המבקשים בפ״ר 6/19: עו״ד אבי הלוי

בשם היועץ המשפטי
לממשלה: עו״ד ענר הלמן; עו״ד נטע אורן

בשם המבקשים להצטרף כצד
בהליך: עו״ד איתמר בן גביר

כתבי עת:

יעקב טירקל, ״״ - - -״, מחקרי משפט, כרך יט (תשס״ב-תשס״ג) 413

ברק מדינה, ״ארבעים שנה להלכת ירדור:״, מחקרי משפט, כרך כב (תשס״ה-תשס״ו) 327

אריאל בנדור, ״זכות המועמדות בבחירות לכנסת״, משפטים, יח (תשמ״ח-תשמ״ט)

ספרות:

י׳ מרזל, המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות (תשס״ה)

מיני-רציו:

* נימוקי ביהמ״ש העליון להחלטתו שלא לאשר את החלטת ועדת הבחירות המרכזית למנוע את התמודדותה של חברת-הכנסת חנין זועבי בבחירות לכנסת התשע-עשרה מטעם רשימת בל״ד. בין היתר, הודגש כי מניעת השתתפות של מועמד בבחירות לכנסת או מניעת השתתפותה של רשימת מועמדים בבחירות, הוא צעד קיצוני. כפי שנפסק בעבר, ראוי שפרשנות העילות המנויות בסעיף 7א תהא צרה ומצומצמת, תוך דרישה ראייתית מחמירה, ותיוחד למקרים חריגים ביותר.

* משפט חוקתי – בחירות – מועמדות לכנסת

* משפט חוקתי – חוקי יסוד – חוק יסוד: הכנסת

* משפט חוקתי – זכויות הפרט – הזכות לבחור ולהיבחר

* פרשנות – דין – חוק יסוד: הכנסת

.

בקשת ועדת הבחירות המרכזית, לאשר את החלטתה למנוע את התמודדותה של חברת-הכנסת חנין זועבי בבחירות לכנסת התשע-עשרה מטעם רשימת בל״ד, לפי סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת (להלן: גם סעיף 7א), בעילות המפורטות בסעיפים 7א(א)(1) ו-(3), קרי, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ותמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

.

ביהמ״ש העליון (בהרכב מורחב של 9 שופטים, מפי הנשיא א׳ גרוניס) החליט שלא לאשר את הבקשה מהטעמים הבאים:

תפקידו של ביהמ״ש בהליך אישור החלטת ועדת הבחירות לפסול מועמד מהשתתפות בבחירות הינו ייחודי. אין מדובר אך בהליך של ביקורת, הנועד לפקח על חוקיות החלטת ועדת הבחירות, אלא מדובר בהליך עצמאי במסגרתו לביהמ״ש סמכות, שאינה תלויה בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית, לבחון אם הוא עצמו נכון לאשר את ההחלטה אם לאו.

מניעת השתתפותו של מועמד בבחירות לכנסת או מניעת השתתפותה של רשימת מועמדים בבחירות, הם צעדים קיצוניים. על כן, התקבלה במשפטנו התפיסה לפיה ראוי שפרשנות העילות המנויות בסעיף 7א תהא צרה ומצומצמת, תוך דרישה ראייתית מחמירה, ותיוחד למקרים חריגים ביותר בהם לא ניתן להתמודד בכלים הדמוקרטיים הרגילים.

פרשנות מצמצמת זו עוברת כחוט השני בפסיקתו של ביהמ"ש העליון זה עשרות שנים, ויש לשמרה ביתר שאת שעה שעילות הפסילה עוגנו בחקיקה והותוו המבחנים ליישום סעיף 7א.

המקרה דנא, הינו הפעם השנייה שביהמ"ש העליון נדרש לאישור החלטת ועדת הבחירות המרכזית למנוע השתתפותם של מועמדים (להבדיל מרשימות) בבחירות לכנסת. לראשונה נדרש לכך ביהמ"ש במסגרת מערכת הבחירות לכנסת השש-עשרה. אז, ברוב דעות, החליט ביהמ"ש שלא לאשר את החלטת ועדת הבחירות לפיה, חברי-הכנסת עזמי בשארה ואחמד טיבי מנועים מלהשתתף בבחירות. (א"ב 11280/02 ולהלן: פרשת טיבי). פסק הדין בפרשת טיבי הניח את המסד לניתוח העילות המנויות בסעיף 7א בנוסחו הנוכחי.

בפרשת טיבי, אימץ הנשיא ברק שורה של אמות מידה פרשניות להפעלת סעיף 7א, אשר משקפות את המגמה המצמצמת את הפעלתו, ואשר מתחשבות בחשיבותה של הזכות לבחור ולהיבחר. ראשית, מטרותיה של הרשימה אותה מבקשים לפסול כוללות אחת מעילות הפסלות המנויות בסעיף 7א, כאשר "הפנייה אל מטרותיה של רשימת מועמדים היא פנייה אל 'מאפיינים דומיננטיים, הניצבים כמרכזיים בין השאיפות או הפעילויות של הרשימה'". על המטרות הפסולות להוות יעד שליט של הרשימה ולא אך דברים שהם שוליים ואשר השלכתם על המכלול הרעיוני או הביצועי אינה משמעותית. שנית, מטרותיה המרכזיות של הרשימה, ובמקרה של מועמד – מעשיו של המועמד, נלמדים הן מהצהרות מפורשות שיש בהן היגד ישיר, הן ממסקנות מסתברות המשתמעות באופן חד משמעי. שלישית, לא די במטרות בעלות אופי תיאורטי, אלא יש להראות כי רשימת המועמדים פועלת למען מימוש המטרות והגשמתן. יש להצביע על "'פעילות בשטח' אשר נועדה להוציא את מטרות הרשימה מהכוח אל הפועל. פעילות זו צריכה להיות חוזרת ונשנית. לא די בפעילות ספורדית. הפעילות צריכה לבוא לידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתה". רביעית, הראיות המבססות את המטרות והמעשים צריכות להיות משכנעות, ברורות וחד-משמעיות, ונדרשת "מסה קריטית" של ראיות שיצדיקו את שלילת האפשרות להתמודד בבחירות. בפסק הדין נקבע עוד כי יש ליישם את אמות המידה הפרשניות בשים לב לעליונותה של הזכות לבחור ולהיבחר, ותוך אימוץ גישה המביאה בחשבון את המשקל המיוחס במשפטנו לחירויות היסוד.

במקרה דנא, עילת הפסילה הראשונה: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, התבססה על מספר כתבות אינטרנט המצטטות את דברי המשיבה, כאשר השאלה שעמדה במוקד הדיון היא האם פרשנותה של חברת-הכנסת זועבי למונח "מדינת כל אזרחיה" היא פרשנות השוללת את המאפיינים הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לעמדת ביהמ"ש, אין בכתבות אלו כדי להוות את אותה "מסה קריטית" של ראיות המוכיחות באופן ברור, חד-משמעי ומשכנע כי בהתבטאויותיה של חברת-הכנסת זועבי יש כדי לשלול את מרכיביה הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית (אמת המידה שנקבעה בפרשת טיבי). הכתבות הקצרות מציגות אמירות בודדות שאין בהן כדי להעיד, בהכרח, על משנה סדורה לה נלווית פעולה משמעותית לשם מימושה. חלק מהציטוטים הללו אף הוכחשו באופן מפורש על ידי חברת-הכנסת זועבי בתצהירה לוועדת הבחירות; בכתבות שהובאו לא נמצאו יסודות חדשים או שונים במהותם או בהיקפם מאלה שהוצגו לביהמ"ש בפרשת טיבי ולאחריה בפרשת בל"ד. היקף החומר הראייתי שהוצג בפרשות אלה היה גדול באופן משמעותי מהיקף החומר הראייתי שהוצג במקרה דנא ולא נמצא שיש בו שינוי איכותי – ובוודאי לא כמותי – המצדיק סטייה מן העקרונות הברורים שנקבעו בפרשות אלה.

משבאים לבקש שלילה של אחת הזכויות הבסיסיות והיסודיות ביותר בדמוקרטיה אין מקום להסתפק בארבע כתבות אינטרנט שמספקות, לכל היותר, הצצה למשנתו של אדם. במיוחד כך מקום שבו חבר-הכנסת המיועד מפרסם בעצמו שורה ארוכה של מאמרים, מהם ניתן היה לארוג ולחבר תצרף משמעותי ומקיף המעיד על פועלו ומטרותיו של אדם.

עילת הפסילה השנייה: תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל, היא העילה המרכזית עליה הסתמכה בקשת הפסילה והיא התבססה בעיקר על השתתפותה של חברת-הכנסת זועבי במשט ה"מאווי מרמרה", אשר מטרתו, כנטען, הייתה לפרוץ את הסגר הימי שהטילה ישראל על רצועת עזה.

עילת הפסילה של תמיכה במאבק מזוין מבוססת על ההצדקה הרעיונית המרכזית לפסילת מפלגות ורשימות, והיא התגוננות כנגד מי שמבקש לשלול את עצם קיומה של המדינה או את אופייה הדמוקרטי בדרך של מאבק מזוין. "תמיכה" בארגון טרור או מדינת אויב יכולה להיות ישירה או עקיפה. תמיכה היא ישירה אם המועמד או רשימת המועמדים נוטלים בעצמם חלק פעיל במאבק המזוין של ארגון טרור או מדינת אויב. תמיכה היא עקיפה אם אין הם נוטלים חלק ישיר במאבק, אך מעודדים אותו בדרכים חומריות או פוליטיות. במקרה של חברת-הכנסת זועבי, הטענה

היא שבעצם ההשתתפות במשט הביעה חברת הכנסת את תמיכתה בארגון הטרור ה-IHH, ובכך ששאפה לפרוץ את הסגר הימי על רצועת עזה, הביעה את תמיכתה אף בארגון החמאס.

לעמדת ביהמ"ש, גם ביחס לעילה זו לא הצטברה מסה קריטית של ראיות המצדיקות את שלילת השתתפותה של חברת-הכנסת זועבי בבחירות. החלטה זו התקבלה לאחר לבטים שכן, מדובר בפעולה פיסית של ממש ליישום רעיון תיאורטי הלכה למעשה להבדיל מדיבור גרידא. אך בכל זאת הוחלט להתיר את השתתפותה של חברת-הכנסת זועבי בבחירות ולא לאשר את החלטת ועדת הבחירות המרכזית, מפאת חשיבותן של הזכויות לבחור ולהיבחר, ומשום שביהמ"ש שוכנע שחברת הכנסת זועבי לא חברה לארגון ה-IHH במסגרת המשט. בהקשר זה ייחס ביהמ"ש משמעות, גם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה לסגור את תיק החקירה שנפתח בעניין חשד לביצוע עבירות על ידי אזרחים ישראלים שהשתתפו במשט, ובהם חברת-הכנסת זועבי. זאת, למרות שחשוב להבהיר כי קיומו של הליך פלילי אינו תנאי להפעלת העילות המנויות בסעיף 7א. ביהמ"ש מוסיף, כי מהכתבות שצורפו לבקשה ומכתב התשובה של חברת-הכנסת זועבי עולה תמונה מורכבת באשר לטענה לפיה חברת-הכנסת זועבי תומכת במאבק מזוין של ארגון החמאס. ומכל האמור עולה כי קשה לקבוע, ברמת ההוכחה הנדרשת לשם שלילת ההשתתפות בבחירות לכנסת, כי הוכחה עילת התמיכה במאבק מזוין. זאת למרות שביהמ"ש סבור כי פעילותה של חברת-הכנסת זועבי, ובמיוחד השתתפותה במשט, אכן מתקרבת עד למאוד לתחום האסור מפניו מתריע, ואותו נועד למנוע, סעיף 7א. אך אין די בהשתתפות זו כדי להוביל למסקנה כי נחצה הגבול המצדיק פסילה מהשתתפות בבחירות.

כל יתר שופטי ההרכב (המשנֶה לנשיא מ' נאור והשופטים ע' פוגלמן, א' חיות, ע' ארבל, י' דנציגר, נ' הנדל, ח' מלצר) הצטרפו לאמור והוסיפו בקצרה הערותיהם.

פסק-דין (נימוקים)

הנשיא א' גרוניס:

1. ביום 19.12.2012 החליטה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע-עשרה (להלן – ועדת הבחירות המרכזית) למנוע את השתתפותה של חברת-הכנסת חנין זועבי בבחירות לכנסת מטעם רשימת בל"ד. לפי סעיף 7א(ב) לחוק יסוד: הכנסת, ובהתאם לסעיף 63א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 (להלן – חוק הבחירות), טעונה החלטת ועדת הבחירות המרכזית אישורו של בית המשפט העליון. לשם כך, קיימנו ביום 27.12.2012 דיון בהרכב מורחב של תשעה שופטים, כמצוות המחוקק, כאמור בסעיף 63א(ה) לחוק הבחירות. מספר ימים לאחר מכן, ביום 30.12.2012, ניתן פסק דיננו. החלטנו, פה אחד, שלא לאשר את החלטת ועדת הבחירות המרכזית. נוכח פרק הזמן הקצר שעמד לרשותנו, בהתחשב בכך שחובה הייתה ליתן את פסק הדין לא יאוחר מהיום ה-23 שלפני יום הבחירות לכנסת (בהתאם לאמור בסעיף 63א(ה) הנ"ל), פסק הדין ניתן ללא נימוקים. נימוקינו יובאו עתה.

2. זו הפעם השניה שבית המשפט העליון נדרש לאישור החלטת ועדת הבחירות המרכזית למנוע השתתפותם של מועמדים בבחירות לכנסת. לראשונה נדרש לכך בית המשפט במסגרת מערכת הבחירות לכנסת השש-עשרה (ראו, א"ב 11280/02 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה נ' חבר-הכנסת טיבי, פ"ד נז(4) 1 (2003), להלן – פרשת טיבי). אז, החליטה ועדת הבחירות המרכזית,

בין היתר, כי חברי-הכנסת עזמי בשארה ואחמד טיבי מנועים מלהשתתף בבחירות. ברוב דעות, החליט בית המשפט שלא לאשר את החלטתה של ועדת הבחירות.

שופטי ההרכב בפרשת טיבי היו תמימי דעים באשר לפרשנות סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת (להלן – סעיף 7א) ולעוצמתן של הראיות הנדרשות לשם אישור החלטת ועדת הבחירות למנוע השתתפות של מועמד בבחירות לכנסת. ברם, הם נחלקו בדעותיהם באשר ליישום המבחנים המשפטיים על המקרים שהובאו לפניהם. בפסק הדין קבע הנשיא ברק, בהסכמת שופטי ההרכב, כי ישנה "משוואה חוקתית" בין "החירות שהדמוקרטיה מעניקה לכל ביטוי והפלורליזם בהשקפות ובדעות שעליו היא מבוססת לבין ההגנה על המשך קיומה כדמוקרטיה". פרשנותה של המשוואה, נקבע, "חייבת לשמור על האיזון החוקתי העדין. יש לקיים את הזכות לבחור ולהיבחר – שהיא מאושיות המשטר הדמוקרטי – המונחת ביסוד קיומה של ישראל כמדינה דמוקרטית, בלא לפגוע בקיומה כמדינה יהודית, בשלילת הגזענות ובמניעת התמיכה במאבק מזוין נגד המדינה" (שם, בעמ' 17). איזון חוקתי עדין זה, נקבע, "יושג רק אם כל אחד מחלקי המשוואה ירכז עצמו למצבים הקיצוניים" (שם, שם). פסק הדין בפרשת טיבי הניח את המסד לניתוח העילות המנויות בסעיף 7א בנוסחו כיום, ואמות המידה שהותוו בו עמדו גם ביסוד פסק דיננו בפרשה הנוכחית.

הרקע החוקי

3. במהלך השנים עבר סעיף 7א שינויים רבים. במקור, לא כלל חוק יסוד: הכנסת הוראה המאפשרת פסילה של רשימת מועמדים. על אף היעדרה של הוראת חוק כאמור, הכיר בית המשפט העליון בסמכותה של ועדת הבחירות שלא לאשר השתתפות בבחירות של רשימת מועמדים. היה זה לראשונה בשנת 1965, בע"ב 1/65 ירדור נ' יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית, פ"ד יט(3) 365 (1965); להלן – פרשת ירדור). בית המשפט העליון אישר אז, ברוב דעות, את החלטת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית, אשר פסלה את "רשימת הסוציאליסטים" מהתמודדות בבחירות לכנסת. פסיקת בית המשפט התבססה על העיקרון הבלתי-כתוב של הדמוקרטיה המתגוננת לפיו "מדינה אינה חייבת להסכים שיחסלוה וימחקוה מן המפה" (פרשת ירדור, בעמ' 390; לפרשנות ראו, ברק מדינה "ארבעים שנה להלכת ירדור: שלטון החוק, משפט הטבע וגבולות השיח הלגיטימי במדינה יהודית ודמוקרטית" מחקרי משפט כב 327 (2006)). בית המשפט קבע כי בסמכותה של ועדת הבחירות למנוע השתתפות בבחירות של רשימת מועמדים, אך צמצם סמכות זו לעילת פסילה אחת בלבד – שלילת עצם קיומה של המדינה.

בית המשפט נדרש שוב לשאלת האפשרות לפסול רשימת מועמדים מהתמודדות בבחירות לכנסת בשנת 1984. בע"ב 2/84 ניימן נ' יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת-עשרה, פ"ד לט(2) 225 (1985) (להלן – פרשת ניימן הראשונה) הפך בית המשפט את החלטת ועדת הבחירות המרכזית, והתיר את השתתפותן בבחירות של רשימת "כך" ו"הרשימה המתקדמת לשלום". בית המשפט קבע, ברוב דעות, כי יש להגביל את ההלכה שנקבעה בפרשת ירדור לעילת הפסלות שהותוותה בה, קרי, שלילת עצם קיומה של המדינה. בהיעדרה של הוראה חקוקה, קבע בית המשפט, אין מקום להרחבת עילות הפסילה מכוחן ניתן לשלול מרשימות את האפשרות להתמודדות בבחירות (שם, בעמ' 245).

4. בעקבות פסק הדין בפרשת ניימן הראשונה נחקק סעיף 7א (ראו, ע"ב 1/88 ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתים-עשרה, פ"ד מב(4) 185 (1988) (להלן – פרשת ניימן השנייה)). בנוסחו המקורי כלל הסעיף שלוש עילות פסילה: (1) שלילת קיומה של המדינה כמדינתו של העם היהודי; (2) שלילת האופי הדמוקרטי של המדינה; (3) הסתה לגזענות. סעיף 7א גם התווה לראשונה את המנגנון הפרוצדורלי הנדרש לשם פסילת רשימות ומפלגות. נקבע, כי הסמכות לפסול רשימה תופקד בידי ועדת הבחירות המרכזית, והחלטותיה יהיו נתונות לערעור בפני בית המשפט העליון (לדיון אודות הדין שקדם לחקיקת סעיף 7א ולפרשנות סעיף 7א, ראו, אריאל בנדור "זכות המועמדות בבחירות לכנסת" משפטים יח 269 (1998)). מכוח סעיף 7א נפסלה רשימת "כך" מהתמודדות בבחירות (בבחירות בשנת 1998, ראו, פרשת ניימן השנייה; ובבחירות בשנת 1992, ראו ע"ב 2805/92 רשימת כך נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השלוש-עשרה [פורסם בנבו] (31.12.1992)). ערעור על החלטת ועדת הבחירות המרכזית לאשר את השתתפותה של "הרשימה המתקדמת לשלום" בבחירות לכנסת השתים-עשרה נדחה (ע"ב 2/88 בן שלום נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתים-עשרה, פ"ד מג(4) 221 (1988)).

5. בשנת 2002 תוקן סעיף 7א לנוסחו כיום (חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 35) ס"ח 1845 (תשס"ב) 410). שלושה תיקונים מרכזיים נעשו בנוסח הסעיף: ראשית, עילות הפסילה המתייחסות לשלילת קיומה של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית אוחדו לעילה אחת. שנית, נוספה עילת פסילה לפיה ניתן למנוע התמודדות של רשימה בבחירות אם היא תומכת במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד ישראל. שלישית, נקבע בסעיף כי ניתן לפסול גם מועמד בודד ולא רק רשימת מועמדים, אך נקבע כי פסילת מועמד בודד טעונה אישור של בית המשפט העליון.

וכך קובע סעיף 7א בנוסחו הנוכחי, בחלקים הרלוונטיים לענייננו:

"(א) רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לפי הענין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:

(1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;

(2) הסתה לגזענות;

(3) תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל.

...

(ב) החלטת ועדת הבחירות המרכזית כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות טעונה אישור בית המשפט העליון".

מאז תוקן סעיף 7א הוא נבחן בבית המשפט העליון מספר פעמים. כאמור, פרט לפרשת טיבי, בכל המקרים הללו בחן בית המשפט את האפשרות לפסול רשימת מועמדים, ואילו האפשרות לפסילת מועמד בודד נדונה, עד לעניין שלפנינו, בפרשת טיבי בלבד.

על דמוקרטיה והתגוננותה

6. מדינות דמוקרטיות רבות בעולם התחבטו בשאלת ההצדקות למניעת רישומן או פעילותן של מפלגות פוליטיות, וכפועל יוצא, למניעת השתתפותן בבחירות לפרלמנט המדיני. שאלה זו מעוררת את מה שמכונה "הפרדוקס הדמוקרטי" (ראו, Gregory H. Fox & George Nolte, Intolerant Democracies, 36 Harv. Int'l. L. J. 1, 14 (1995), וההפניות המופיעות שם; להלן – Intolerant Democracies; ראו גם פרשת ניימן הראשונה, עמ' 321; יגאל מרזל המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות 113-118 (2004)). בעיקרו מאתגר הפרדוקס הדמוקרטי את התפיסה היסודית של הדמוקרטיה כמשטר העם דרך נציגיו. דמוקרטיה, במובנה המילולי והיסודי ביותר, משמעה שלטון העם. בדמוקרטיה המודרנית, הדמוקרטיה הייצוגית, שלטון העם מתקיים באמצעות נציגיו בפרלמנט, ומנגנוני הבחירה של הנציגים בפרלמנט הם האמצעי להגשמת עיקרון זה.

7. פסילת רשימות מהתמודדות בבחירות פוגעת בשני המובנים המקובלים של הדמוקרטיה המודרנית: הדמוקרטיה הפרוצדורלית והדמוקרטיה המהותית. מבחינה פרוצדורלית, המשטר הדמוקרטי כולל שורה של מנגנונים חוקיים שמטרתם להבטיח את האפשרות לקיים משטר ייצוגי. חוקי הבחירות הם יסוד מרכזי במנגנון זה. עקרון השוויון בבחירות, בו לכל אחד קול אחד, והאפשרות להתמודד בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות (סעיף 4 לחוק יסוד: הכנסת) נועדו להבטיח ייצוג של מגוון עמדות בבחירות, מהן תיבחר הנהגת המדינה. בדמוקרטיה הייצוגית, המפלגות הן הצינור להעברת רצון האזרחים לשלטון. על כן, פגיעה במנגנון

הבחירות בדרך של פסילת רשימה, מצמצמת את היקף האידיאולוגיות מהן יכול האזרח לבחור את ההנהגה, ומוציאה מן המשחק הפוליטי קבוצות בכך שלא ניתנת להן אפשרות לקדם את מצען באמצעים פרלמנטריים.

במובן המהותי, הדמוקרטיה אינה רק מנגנון של כללי יסוד לבחירות שוות, אלא היא גם אגד של זכויות וחירויות יסוד (ראו, למשל, בג"ץ 5016/96 חורב נ' שר התחבורה, פ"ד נא(4) 1, 45 (1997)). ביסודן של אלה, בהקשר שלפנינו, הזכויות לבחור ולהיבחר, הזכות לשוויון, חופש הביטוי וחופש ההתאגדות. פסילת רשימה מהתמודדות בבחירות לכנסת פוגעת בכל אחת מן הזכויות האלה. בראש ובראשונה, היא פוגעת בזכות להיבחר, היא זכותם של יחידים להתמודד על מקום בהנהגת המדינה, באופן שיאפשר להם לקדם את האידיאולוגיה שלהם. פגיעה זו גם גוררת פגיעה בזכות לבחור. זוהי זכותם של כל האזרחים בעלי זכות הצבעה להשתתף בהליך הבחירות באופן עצמאי וחופשי ולהצביע עבור רשימה שמטרותיה מקובלות עליהם. פסילה של רשימות ומפלגות גם פוגעת בחופש הביטוי. היא מוציאה מן המשחק הפוליטי, ולו חלקית, דעות מסוימות ומסווגת אותן כבלתי לגיטימיות. היא מצמצמת את הדיון החברתי והפוליטי ושוללת מראש קיומו של דיון ביחס לעמדות מסוימות. לבסוף, פסילת רשימות פוגעת בשוויון, נוכח ההבחנה שבין רשימות ומועמדים שמחלקם נמנעת המועמדות ומאחרים לא (ראו, מרדכי קרמניצר פסילת רשימות 11-12 (נייר עמדה 59, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2005); להלן – פסילת רשימות).

8. לצד החשיבות שבשמירה על עקרונות היסוד של הדמוקרטיה ובזכויות שהיא נועדה להגשים, תיאורטיקנים שונים העלו את הטענה שדמוקרטיה ללא גבולות עשויה להוביל להרס הדמוקרטיה עצמה (ראו, למשל, קרל פופר החברה הפתוחה ואויביה 126-128 (יוסף אגסי עורך; אהרן אמיר מתרגם, 2003); ראו עוד John Rawls, A theory of Justice 216-221 (1971). רולס מסכם זאת באמרו כי: "A person's right to complain is limited to violations of principles he acknowledges himself" (שם, עמ' 217)). כך, מתן אפשרות לרשימות ולמפלגות להתמודד בבחירות כדי לקדם מטרות ואידיאולוגיות אנטי-דמוקרטיות, סופה שתוביל לפגיעה באותה הדמוקרטיה שאיפשרה לרשימות ומפלגות אלה לצמוח ולצבור כוח פוליטי. לכן, בפני הדמוקרטיה ניצבת דילמה של ממש – אותו "פרדוקס דמוקרטי" – הגבלת ההשתתפות של רשימות אנטי-דמוקרטיות בבחירות תוך פגיעה בעקרונות יסוד של הדמוקרטיה אל מול הסיכון שבמתן אפשרות התמודדות לרשימה שמאתגרת את עצם קיומה או את אופיה של המדינה כמדינה דמוקרטית.

9. טענה זו, כידוע, גם הוכחה הלכה למעשה בהיסטוריה המודרנית. הלקח ההיסטורי המרכזי לקוח מסיפור עלייתה לשלטון של המפלגה הנאצית בתקופת רפובליקת וימאר – למרות שחשוב להזכיר כי בחוקת וימאר הייתה אפשרות להוציא מפלגות אל מחוץ לחוק (ראו, פרשת ניימן

הראשונה, בעמ׳ 267-268). מאז עלייתה לשלטון של המפלגה הנאצית באמצעים דמוקרטיים הופקו מספר לקחים. ראשית, במרבית המדינות הדמוקרטיות ניתן למצוא כיום פרוצדורה כלשהי לפסילה של רשימות ומפלגות, הגם שהעילות לפסילה, ועוצמת הראיות הנדרשת, שונות ממדינה למדינה (לסקירה תמציתית ראו להלן). שנית, התחדדה ההבנה שבמצבים מסוימים מתחייבת מניעה מראש של התמודדות בבחירות, הואיל וישנה יכולה מינימלית בלבד להחזיר את הגלגל לאחור, מרגע שמפלגות אנטי-דמוקרטיות מצליחות לגייס באופן דמוקרטי כוח פוליטי משמעותי בבית הנבחרים (ראו, Intolerant Democracies, p. 12).

10. ואכן, אף טרם ימי מלחמת העולם השניה, וביתר שאת מאז התבררו תוצאותיה, אימצו מדינות רבות בעולם מנגנונים לפסילת הרישום של מפלגות או התמודדותן בבחירות (ראו: European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) Guidelines on Prohibition and Dissolution of Political Parties and Analogous Measures, 8 (1999); להלן: דוח ועידת ונציה). כאמור, ישנם פערים מסוימים בין המדינות באשר להיקף השימוש בהוראות אלה, לעוצמת הראיות הנדרשת לשם הפעלתן או לגבי הגוף הרשאי לפסול מפלגות (לסקירה אודות מודלים שונים בעולם ראו Intolerant Democracies, עמ׳ 23-37. ראו גם פסילת רשימות, עמ׳ 19-32)). באנגליה, למשל, רשאית הממשלה על פי חוק לפזר קבוצות ומפלגות אם הן תומכות באלימות, או אם הן עוסקות, מקדמות או מעודדות מעשי טרור. אולם, לצד קיומה של הסמכות, קיימת נטייה לא להשתמש בהוראת חוק זו. כך גם בארצות הברית. שם, מספר דברי חקיקה אוסרים על חברות בארגונים שמטרתם להפיל את הממשל בכוח. בנוסף, קיימת אפשרות חוקית להגביל את האפשרות לרשום מפלגות חתרניות (ללא צורך בהוכחת איום ממשי או מיידי לשיטה הדמוקרטית) (ראו,Intolerant Democracies, בעמ׳ 25-26). חשוב לציין, עם זאת, שבתי המשפט בארצות הברית נקטו במבחן מחמיר של ״סכנה ברורה ומיידית״, בהתקיימו ניתן יהיה להצדיק שימוש בחוקים אלה (שם, בעמ׳ 26; ראו גם Dennis v. United States, 341 U.S. 494 (1951), שם אישר בית המשפט העליון את חוקתיותם של חוקים שהוציאו מחוץ לחוק מפלגות קומוניסטיות). סעיף 4 לחוקה של צרפת קובע שהמפלגות חייבות לכבד את עקרונות הריבונות הלאומית והדמוקרטיה. נשיא הרפובליקה מוסמך לפרק קבוצות או מפלגות פוליטיות המעודדות שורה של מעשים אלימים, ובכלל זה קבוצות שהן מיליטריסטיות באופיין, קבוצות שמאיימות לשנות בכוח את האופי הרפובליקני של המדינה או את שלמותה הטריטוריאלית, וקבוצות גזעניות או קבוצות שמטיפות לגזענות. לבית המשפט המינהלי בצרפת, ה-Conseil d'Etat, סמכות לבקר את החלטות הנשיא בעניין זה (ראו, שם, בעמ׳ 28. ראו גם פסילת רשימות, בעמ׳ 21). ככלל, בית המשפט המינהלי פרש את החוק בהרחבה. כך למשל, קבע בית המשפט כי אין הכרח בהוכחת איום ממשי לשימוש באלימות, ונכון היה לאשר פיזור של קבוצות ומפלגות בהתבסס על מטרות בדלניות. בקנדה

אומנם נפסלה מפלגה רק פעם אחת, אך בית המשפט העליון הכיר באפשרות להגביל בחקיקה את חופש הביטוי וחופש ההתאגדות – המוגנות כחירויות יסוד בצ׳רטר הקנדי – מתוך הנחת יסוד שזכויות אלה אינן מוחלטות, אלא צמודות לעיקרון הקבוע בסעיף 1 לצ׳רטר, לפיו הזכויות בצ׳רטר כפופות: "to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society" (ראו, Intolerant Democracies, בעמ׳ 29-30). בהודו פסל בית המשפט העליון חוק שאיפשר לממשלה, לאחר היוועצות בוועדה מייעצת, לפסול רשימה אשר פוגעת או מאיימת לפגוע בשלטון החוק או בסדר הציבורי. בית המשפט לא פסל את עצם האפשרות לפסול רשימה, אלא קבע שהחוק אינו חוקתי הואיל והוא אינו כולל הגנות פרוצדורליות מספקות לפגיעה בחופש ההתאגדות, ובעיקרן, האפשרות לביקורת שיפוטית על החומר העובדתי ביסוד החלטת הממשלה (State of Madras v. V.G. Row, 1952 S.C.R. 597 (1952)). בגרמניה, בית המשפט הפדרלי החוקתי מוסמך להורות על אי-חוקיותה של מפלגה. זאת, אם נוכח כי במטרותיה או בהתנהגות של חבריה או פעיליה היא מבקשת לפגוע בסדרי היסוד הדמוקרטיים או לסכן את קיומה של הרפובליקה הגרמנית (לפירוט אודות המצב החוקי בגרמניה ראו, Donald P. Kommers and Russell A. Miller, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, 283-301 (Third Ed., 2012)). במקרים בהם הוכרזה בגרמניה מפלגה כבלתי-חוקית, בית המשפט החיל מבחן מחמיר לאישור הפסילה, וקבע כי ניתן יהיה לפסול מפלגה רק אם היא מאמצת קו נחוש ועקבי, שמיתרגם לפעולה פוליטית סדורה ומתוכננת, אשר מטרתה לערער את המשטר הדמוקרטי (לסיכום הפסיקה ולקטעים מפסקי הדין, ראו שם, ובפרט the Communist Party Case, עמ׳ 290-291). יחד עם זאת, מבחן זה אינו כולל מבחן הסתברותי כלשהו, או הוכחה לגבי קיומו של חשש ממשי לפגיעה.

מדינות נוספות נוקטות אמצעים להגבלת הפעילות הפוליטית של מפלגות. בספרד קובע חוק, שתוקן בשנת 2002, כי ניתן להכריז על מפלגה כבלתי-חוקית אם יש בפעילותה משום פגיעה בעקרונות הדמוקרטיה, הפרה שיטתית של זכויות אדם ותמיכה או מתן לגיטימציה לאלימות ולטרור כאמצעי להשגת הישג פוליטי (ראו, נספח לדוח ועידת ונציה (Prohibition on Political Parties and Analogous Measures, Report, adopted by the Commission at its 35th plenary meeting, Venice, 12-13 June 1998), עמ׳ 16). המדינות איטליה ופורטוגל מתייחסות בחקיקה לאיסור על הקמת מפלגה פשיסטית או מפלגה שדוגלת בעקרונות פשיסטיים; בפינלד לא ניתן לרשום מפלגה אלא אם היא מצביעה על כך שבמעשיה היא מכבדת את העקרונות הדמוקרטיים; באוסטריה לא ניתן להקים התאחדות אם במטרותיה היא מסכנת את עצמאות המדינה או את אופי המשטר (ראו, Intolerant Democracies, בעמ׳ 36), ובדומה,

בשוויץ אוסרת החוקה על קיומן של מפלגות אשר מהוות סיכון לקיומה של המדינה, הגם שהשימוש בהוראה זו הוגבל ככלל, לעיתות מלחמה (ראו, דוח ועידת ונציה בעמ׳ 17). בצ׳כיה ובסלובקיה ניתן לפסול מפלגות המנסות להשתמש בחוקה כדי למנוע התמודדות חוקתית של מפלגות אחרות או אשר מסכנות את השוויון בין האזרחים (שם, בעמ׳ 16). בטורקיה מעניקה החוקה לבית המשפט החוקתי סמכות להורות על פירוק מפלגה אם פעילותה אינה הולמת את החובה הקבועה בחוקה, לפיה על מסמכי היסוד, התקנונים והפעילויות של מפלגות להתיישב עם עצמאות המדינה, שלמותה, שלטון החוק, הריבונות הלאומית ועקרונותיה של הרפובליקה החילונית-דמוקרטית (ראו, פסילת רשימות, עמ׳ 27). בית המשפט החוקתי הטורקי הורה מספר פעמים על פירוקן של מפלגות, אך למעט מקרה אחד, פסיקותיו לא אושרו על ידי בית הדין האירופי לזכויות אדם (לסקירת פסיקת בית המשפט החוקתי ובית הדין האירופי, ראו, פסילת רשימות, עמ׳ 28-31). לבסוף, מעניין לציין שגם מרבית מדינות מזרח אירופה אימצו מודלים דומים לפסילת רשימות, מפלגות ותנועות פוליטיות שמאיימות על מרכיבי יסוד של המשטר המקובל (Intolerant Democracies, בעמ׳ 36-37; לסקירה אודות המצב החוקי המקובל ב-41 מדינות, כמו גם לשימוש שנעשה (או לא נעשה) על ידי מדינות שונות בחוקים המגבילים פעילותן של מפלגות, ראו בנספח לדו״ח ועידת ונציה, עמ׳ 12-20).

11. פרשנות המאזנת בין הזכות לבחור ולהיבחר ובין הצורך, הלגיטימי כשלעצמו, של מדינות דמוקרטיות להגן על קיומן, התקבלה גם במשפט הבין-לאומי. בעוד האמנה הבין-לאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות והאמנה האירופית להגנת זכויות אדם וחירויות יסוד קובעות את זכות היסוד לבחור ולהיבחר ואת חופש ההתאגדות (סעיף 25 לאמנה הבין-לאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות וסעיף 11 לאמנה האירופית), שתיהן נכונות להגביל את הזכויות הללו בתנאים מסוימים. כך למשל, סעיף 5 לאמנה הבין-לאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות קובע כי מדינה, קבוצה או יחיד, לא יוכלו לפתוח בפעולה או לבצע מעשה אשר תכליתם צמצום או ביטול של הזכויות והחירויות שהוכרו באמנה, או הגבלתן במידה גדולה יותר מכפי שנקבע באמנה זו. כאמור, גישה דומה אומצה גם על ידי מועצת אירופה (European Commission for Democracy through Law (Venice Comission)) בדוח ועידת ונציה. שם נקבע כי לצד זכות ההתאגדות, ניתן להטיל הגבלות על מפלגות פוליטיות, אולם הגבלות כאמור תיחשבנה מוצדקות רק אם המפלגה מעודדת אלימות, עושה שימוש באמצעים אלימים כדי לפגוע בסדר הדמוקרטי ובזכויות ובחירויות החוקתיות או מעורבת בפעולות טרור. עצם העובדה שמפלגה קוראת לשינוי החוקה, נקבע במסמך, אינה מהווה הצדקה לפירוקה או להטלת מגבלות על פעילותה (שם, בעמ׳ 4, 9). עוד קובעת ועידת ונציה כי פסילת מפלגות או פירוקן היא אמצעי חריג, שיש לעשות בו שימוש זהיר ביותר ולאחר בדיקה מקיפה. כלשון המסמך (בעמ׳ 5):

> "The prohibition or dissolution of political parties as a particularly far-reaching measure should be

used with utmost restraint. Before asking the competent judicial body to prohibit or dissolve a party, governments or other state organs should assess, having regard to the situation of the country concerned, whether the party really represents a danger to the free and democratic political order or to the rights of individuals and whether other, less radical measures could prevent the said danger."

כמו כן, נקבע בדוח כי לשם שימוש בסמכות החריגה ויוצאת-הדופן של פסילה או פירוק של מפלגה, נדרשת ההחלטה להתבסס על ראיות מספקות לפיהן המפלגה, ולא רק חברים במפלגה, משתמשים או מתכוונים להשתמש באמצעים לא חוקתיים לקדם את מטרותיה הפוליטיות (שם, שם).

המבחנים לפסילת רשימות או מועמדים בפסיקת בית המשפט העליון

12. פרשנות המבקשת לאזן בין השמירה על הערכים היסודיים של הדמוקרטיה מחד גיסא, וההגנה על עצם חיותה של המדינה ומשטרה הדמוקרטי מאידך גיסא, התקבלה במהלך השנים גם על ידי בית משפט זה. עוד בפרשת ירדור קבע בית המשפט כי "מטרה לא חוקית", המצדיקה פסילת רשימה, "אין פירושה – מטרה השואפת לשנות סדרי השלטון. סדרים אלה אינם קדושים, ושינוים אינו פשע שנענשים עליו. אלא 'מטרה לא חוקית' לענייננו היא מטרה השואפת לחסל את המדינה, להמיט שואה על רוב תושביה שלמענם הוקמה, ולהתחבר עם אויביה" (פרשת ירדור, בעמ' 389, השופט י' זוסמן). מן הטעם הזה, ובהיעדר הסדר חקיקתי, הוגבלה, כאמור, עילת הפסילה לפסילת רשימת מועמדים השוללת את עצם קיומה של המדינה. על הלכה זו חזר בית המשפט גם בפרשת ניימן הראשונה. בית המשפט קבע כי "הזכות ליטול חלק בבחירות ולהתמודד על קולו של הבוחר היא אחת מזכויות היסוד האזרחיות, מאחר שהיא אחד מניצניהם הן של שוויון האזרחים והן של חירות הביטוי". משכך, נקבע, "הוראת חוק או הוראת פסיקה, הבאות להגביל זכות, אין מפרשים אותן באופן מרחיב וסוחף, אלא נהפוך הוא, פרשנותן הראויה היא מצמצמת ודווקנית" (שם, בעמ' 245, הנשיא מ' שמגר).

13. הכלל העקרוני בפסיקה שלאחר חקיקת סעיף 7א נקבע בפרשת ניימן השנייה. בית המשפט קבע כי נוכח חשיבותן של הזכויות לבחור ולהיבחר, הפעלת הסמכות הקבועה בסעיף 7א תיעשה רק במקרים קיצוניים ביותר, ופרשנות עילות הפסילה תהיה דווקנית, צרה ומצמצמת (שם, בעמ' 187). בית המשפט, מפי הנשיא מ' שמגר, קבע כי סעיף 7א, המתייחס למטרות ולמעשים של רשימה, הפסולים לכאורה, מכוון ליעדים האידיאולוגיים שהרשימה שואפת באופן מוחשי להגשמתם "ואשר הם בבואה נאמנה לכיווני הפעולה המרכזיים שלה". משכך, נקבע, מדובר במטרות ובמעשים "המשקפים את מהותה של הרשימה ושהם תולדה טבעית של זהותה" (שם, בעמ' 187; ההדגשות

במקור). עוד ציין בית המשפט כי אין הכוונה למעשים שוליים או לדברים שהשלכתם על המכלול הרעיוני איננה משמעותית ורצינית. הכוונה היא למאפיינים מרכזיים בפעילות הרשימה, "אשר למענם קיימת ופועלת הרשימה ואשר לשם קידומם היא מבקשת ליטול חלק בבחירות" (שם, שם). עוד נקבע כי על הראיות המצביעות על מרכזיותן של התופעות הללו בין יתר חלקי פעילותה של הרשימה להיות ברורות, חד-משמעיות ומשכנעות (שם, בעמ' 188; כן, ראו, לסיכום העיקרים המנחים לצורך הפעלת סעיף 7א כפי שנקבעו בפרשת ניימן השנייה, שם, בעמ' 196).

14. פרשנות זו התקבלה גם בפסק הדין בפרשת טיבי, שהוא, כאמור, פסק הדין המרכזי שעסק בפרשנות סעיף 7א בנוסחו הנוכחי. הנשיא ברק אימץ שורה של אמות מידה פרשניות להפעלת סעיף 7א, אשר משקפות את המגמה המצמצמת את הפעלתו, ואשר מתחשבות בחשיבותה של הזכות לבחור ולהיבחר (פרשת טיבי, בעמ' 18). ראשית, מטרותיה של הרשימה אותה מבקשים לפסול כוללות אחת מעילות הפסלות המנויות בסעיף 7א, כאשר "הפנייה אל מטרותיה של רשימת מועמדים היא פנייה אל 'מאפיינים דומיננטיים, הניצבים כמרכזיים בין השאיפות או הפעילויות של הרשימה'" (שם, שם; ההדגשות במקור). על המטרות הפסולות להוות יעד שליט של הרשימה ולא אך דברים שהם שוליים ואשר השלכתם על המכלול הרעיוני או הביצועי אינה משמעותית. שנית, מטרותיה המרכזיות של הרשימה, ובמקרה של מועמד – מעשיו של המועמד, נלמדים הן מהצהרות מפורשות שיש בהן היגד ישיר, הן ממסקנות מסתברות המשתמעות באופן חד משמעי. שלישית, לא די במטרות בעלות אופי תיאורטי, אלא יש להראות כי רשימת המועמדים פועלת למען מימוש המטרות והגשמתן. יש להצביע על "'פעילות בשטח' אשר נועדה להוציא את מטרות הרשימה מהכוח אל הפועל. פעילות זו צריכה להיות חוזרת ונשנית. לא די בפעילות ספורדית. הפעילות צריכה לבוא לידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתה" (שם, שם). רביעית, הראיות המבססות את המטרות והמעשים צריכות להיות משכנעות, ברורות וחד-משמעיות (שם, שם), ונדרשת "מסה קריטית" של ראיות שיצדיקו את שלילת האפשרות להתמודד בבחירות (שם, בעמ' 43). בפסק הדין נקבע עוד כי יש ליישם את אמות המידה הפרשניות בשים לב לעליונותה של הזכות לבחור ולהיבחר, ותוך אימוץ גישה המביאה בחשבון את המשקל המיוחס במשפטנו לחירויות היסוד (שם, בעמ' 17-18).

15. טרם ניישם את אמות המידה הללו על העניין שלפנינו, מן הראוי לעמוד על תפקידו הייחודי של בית המשפט בהליך אישור החלטת ועדת הבחירות לפסול מועמד מהשתתפות בבחירות. כאמור, סעיף 7א(ב) קובע כי החלטת ועדת הבחירות המרכזית כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות טעונה אישור בית המשפט העליון. להשלמת הסעיף קובע חוק הבחירות (סעיף 63א(ב)), כי היה והחליטה ועדת הבחירות המרכזית לפסול השתתפותו של מועמד בבחירות, "תודיע על כך למועמד ותעביר מיד את החלטתה ונימוקיה לאישור בית המשפט העליון". מכאן, החלטת ועדת הבחירות בדבר מניעת השתתפות של מועמד בבחירות אינה סופית ואינה משתכללת, אלא אם אושרה על ידי בית המשפט העליון. במילים אחרות, בית המשפט הוא שותף מלא להחלטה. כפי שצוין בפרשת טיבי, הליך

האישור המתקיים בפני בית המשפט העליון אינו אך הליך של ביקורת, הנועד לפקח על חוקיות החלטת ועדת הבחירות, אלא הוא הליך עצמאי במסגרתו לבית המשפט סמכות, שאינה תלויה בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית, לבחון אם הוא עצמו נכון לאשר את ההחלטה אם לאו (ראו, פרשת טיבי, בעמ' 28-31). חשוב לציין כי תפקידו של בית המשפט באישור החלטת ועדת הבחירות שונה בתכלית מתפקידו הקלסי בהליכים של ביקורת שיפוטית על רשויות המינהל. כלל ידוע הוא כי בית המשפט אינו מחליף את שיקול דעתה של הרשות המינהלית, וביקורתו, הנעשית בדיעבד, היא מרוסנת. הסמכות שניתנה לבית המשפט בסעיף 7א(ב) מהווה חריג לכלל האמור, ומעניקה לבית המשפט תפקיד אינטגרלי בהליך קבלת ההחלטה על אישור או פסילת מועמד מהשתתפות בבחירות (השוו בעניין זה, ע"א 10547/05 רשם הקבלנים נ' ש.י.א. רפאל פרויקטים בע"מ, [פורסם בנבו] פיסקה 30 לפסק הדין (9.9.2012)).

הפרשה שלפנינו

16. הבקשה לפסול את מועמדותה של חברת-הכנסת חנין זועבי הוגשה לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע-עשרה על ידי חבר-הכנסת אופיר אקוניס (להלן – הבקשה). בבקשה, עליה היו חתומים שלושה-עשר חברי-כנסת נוספים, נטען כי חברת-הכנסת זועבי מנועה מהשתתפות בבחירות בעילות המפורטות בסעיפים 7א(א)(1) ו-(3), קרי, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ותמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. בהתאם לקבוע בסעיף 7 לנוהל הדיון בוועדת הבחירות המרכזית בעניין סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, ובהתאם לסעיפים 63 ו-63א לחוק הבחירות, הגיש היועץ המשפטי לממשלה את עמדתו לוועדת הבחירות, וחברת-הכנסת זועבי הגישה אף היא את תשובתה לבקשה.

ביום 19.12.2012 דנה ועדת הבחירות בבקשת חבר-הכנסת אקוניס ובבקשות נוספות שהוגשו ביחס לפסילת רשימות, אשר נדחו כולן, ועניינן לא הובא בפנינו). במהלך הדיון שמעה הוועדה את עמדותיהם של המבקש ושל חברי כנסת נוספים, כמו גם את עמדתו של נציג היועץ המשפטי לממשלה. חברת-הכנסת זועבי לא השתתפה בישיבת הוועדה בעצמה, אך יוצגה על ידי בא-כוחה. בסיום הישיבה נערכה הצבעה. תשעה-עשר מחברי ועדת הבחירות תמכו בבקשה לפסול את מועמדותה של חברת-הכנסת זועבי, תשעה מחברי הוועדה התנגדו לבקשה ואחד נמנע מהצבעה. מספר ימים לאחר מכן, ביום 23.12.2012, העביר יושב-ראש ועדת הבחירות, השופט אליקים רובינשטיין, את החלטת ועדת הבחירות לאישור בית המשפט העליון. להחלטה צורף פרוטוקול הישיבה וכן עותק מן החומר העובדתי שעמד ביסודה.

עילת הפסילה הראשונה: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

17. חבר-הכנסת אופיר אקוניס טען בבקשה שהוגשה לוועדת הבחירות כמו גם בתגובה שהוגשה במסגרת הליך האישור שלפנינו, כי מהצהרותיה ומעשיה של חברת-הכנסת זועבי עולה שאיפה ברורה לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בתמיכה לטענה זו צורפו לבקשה ארבעה נספחים המפנים לכתבות שפורסמו באתרי אינטרנט. המבקש הפנה במיוחד לקטעים אליהם נתייחס עתה.

בכתבה הראשונה, מאתר החדשות NRG, מובא הציטוט האמור מפיה של חברת-הכנסת זועבי:

> "גם הוא [עזמי בשארה] וגם אני לא מאמינים בצדקת בית המשפט...כשזה מגיע לאישומי בגידה, השב"כ יכול לשכנע בקלי קלות שמדובר באדם מסוכן. אני לא מסוגלת להיכנס היום לבית משפט בביטחון שמדובר במוסד שפועל בלי שיקולים פוליטיים ובלי השפעה של השב"כ. כאשר יש כנסת כזו, לא יכול להיות שמערכת המשפט תהיה שפויה לגמרי. היא חייבת להיות נגועה באי שפיות ובגזענות".

בהמשך הכתבה מובאים ציטוטים נוספים של חברת-הכנסת זועבי, לפיהם "ראיית העולם הישראלית מצדיקה פשעים כמו מלחמת לבנון, או רצח אזרחים בעזה"; ומדגישה כי "המצביעים שלי לא בחרו בי כדי לחזק את הציונות או את מדיניות הכיבוש, אלא כדי שאיאבק לפי המצע שלי" (ראו, נספח 1 לבקשה לפי סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת וסעיפים 63 ו-63א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט – 1969; להלן – הבקשה).

כתבה נוספת שצורפה לבקשה מסקרת דברים שנשאה חברת-הכנסת זועבי בפורום בין-לאומי בדרום אפריקה נגד האפליה בישראל. בכתבה נכתב כי זועבי העידה כי "ישראל הפקיעה את אדמתי והגדירה אותי כפולש, אלא לא מדובר בגניבת האדמה אלא בגניבת המולדת שלי ובשכתוב ההיסטוריה...אני חיה במדינה יהודית שהאזרחות שלי בה היא על תנאי וקשורה לנאמנות שלי לציונות... מלכתחילה לא הייתה הצדקה להקמת מדינה יהודית. עכשיו, כשיש דורות של יהודים שנולדו בה, אני רוצה לחיות איתם אבל לא במדינה יהודית וגזענית" (שם, נספח 5). כתבה שלישית מתייחסת להקדמה שכתבה חברת-הכנסת זועבי לספר שכתב סופר בריטי, אשר נחשב, על פי הנטען בכתבה, לסופר אנטישמי. בציטוט קצר מתוך דברי המבוא שכתבה, נכתב בכתבה כי זועבי מגדירה את הסכסוך בין ישראל לפלסטינים כ"קונפליקט עם מפעל ההתנחלויות הגזעני, שנוסד על פי התפיסה של טיהור אתני" וכי היא מגדירה את אזרחי ישראל כ"אלה שבאו לקחת לנו את האדמה... אחרי 50 שנה של ניסויים פוליטיים, הפלסטינים בישראל הבינו את הכוח הטמון במה שנתפס כ'דמוקרטיה'". עוד צוטטה זועבי כטוענת ש"הדרישות הללו מספיקות על מנת לחתור תחת הלגיטימציה הערכית והפוליטית של המפעל הציוני ולהוריד אותו למעמד של פרוייקט קולוניאליסטי וגזעני". בכתבה הרביעית מצוטטת חברת-הכנסת זועבי, בהתייחסה למשט לעזה, כטוענת שיש לה

זכויות בתור חברת-כנסת "לעשות דברים שגם על פניו נראים שעוברים על החוק". בכל אלה, נטען, יש כדי ללמד על משנתה הפוליטית של חברת-הכנסת זועבי, ועל כוונתה לשלול את המרכיבים הבסיסיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית.

18. בתשובתה של חברת-הכנסת זועבי נטען כי הבקשה אינה נשענת על ראיות העומדות במבחנים שנקבעו בהלכה הפסוקה, וכי היא נסמכת בעיקרה על ציטוטים בודדים מאתרי אינטרנט, שמרביתם אינם נכונים או אינם מדויקים ואף אינם נתמכים בתצהירים מאמתים. בתצהיר שצורף לכתב התשובה טענה חברת-הכנסת זועבי כי אל מול עשרות ומאות המאמרים שהיא פירסמה, הצעות החוק שיזמה, ההצעות לסדר היום ודיוני ועדות הכנסת בהן השתתפה, הבקשה מתמקדת בקטעים בודדים מאתרי אינטרנט שאף אם היו נכונים – דבר המוכחש על ידה – הרי שמשקלם אפסי ושולי ביחס ליתר דבריה הכתובים ופעילותה הפוליטית.

חברת-הכנסת זועבי הצהירה כי היא "מחויבת אישית" לכל האמור בתצהירו של יו"ר רשימת בל"ד ג'מאל זחאלקה, אשר הוגש לבג"ץ במסגרת ע"ב 561/09 בל"ד נ' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 [פורסם בנבו] (7.3.2011); להלן – פרשת בל"ד), לרבות עמדתו בנושא "מדינת כל אזרחיה", סיום הכיבוש וחתירה לפתרון מדיני המבוסס על שתי מדינות. כמו כן סמכה חברת-הכנסת זועבי את תצהירה על עמדתו של חבר-הכנסת זחאלקה בכל הקשור להבחנה בין ההכרה בקיומה של המדינה לבין האידיאולוגיה הפוליטית הציונית. לתמיכה בטענותיה צרפה חברת-הכנסת זועבי ציטוטים מכתבות אחרות ומאמרים שהיא עצמה פרסמה, בהם היא מפרטת את עמדותיה, אשר אין בהן, לטענתה, שלילה של עצם קיומה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית.

19. היועץ המשפטי לממשלה הגיש לוועדת הבחירות ולבית המשפט עמדה בעניין פסילתה של חברת-הכנסת זועבי. בעמדתו טען היועץ המשפטי לממשלה כי בשים לב לאופן שבו פורש סעיף 7א על ידי בית המשפט העליון, אין חומר הראיות שהוצג במסגרת בקשת הפסילה מצדיק קבלת הבקשה ביחס לשתי עילות הפסילה, שכן לא הצטברה "מסה קריטית" המתחייבת לשם פסילת מועמד. זאת, על אף שלדעת היועץ המשפטי לממשלה, מדובר "בהצטברות של ראיות משמעותיות ומטרידות במיוחד, המתקרבות לגבול האסור" (הודעה מטעם היועץ המשפטי לממשלה בא"ב 9255/12 מיום 26.12.2012, בעמ' 1).

בחינת החלטתה של ועדת הבחירות

20. בפסק הדין בפרשת טיבי עמד הנשיא ברק על המאפיינים ה"גרעיניים" המעצבים את הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית, ואשר ייבחנו בהקשר של מניעת השתתפות בבחירות. מאפיינים אלה כוללים את זכותו של כל יהודי לעלות למדינת ישראל שבה יהיה רוב יהודי; עברית היא שפתה הרשמית המרכזית של המדינה; סמליה וחגיה של המדינה משקפים בעיקרם את המסורת היהודית,

ומורשת ישראל היא מרכיב מרכזי במורשת הדתית והתרבותית של המדינה (שם, בעמ' 22. ראו את עמדת השופט י' טירקל באותה פרשה, לפיה יש להותיר בצריך עיון את השאלה אם די במאפיינים אלה להגדרת המדינה היהודית: שם, בעמ' 101).

21. באותה פרשה נבחנה גם השאלה אם בכך שבין מטרותיהם המרכזיות של מועמד או רשימת מועמדים מצויה השאיפה לכונן בישראל "מדינת כל אזרחיה" יש כדי לשלול, מיניה וביה, את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. בית המשפט קבע כי ככל שהדיבור "מדינת כל אזרחיה" מכוון להשגת שוויון בין אזרחי ישראל, אין לראות במטרה זו שלילה של אופיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. אולם, אם המטרה בכינונה של "מדינת כל אזרחיה" היא לפגוע ברציונל המונח ביסוד הקמת המדינה, באופן המוביל לשלילת אופיה של המדינה כמדינתו של העם היהודי, אזי יש בה כדי לפגוע במאפיינים המינימליים של המדינה כמדינה יהודית (פרשת טיבי, בעמ' 22-23. בית המשפט הסתמך, בין היתר, על פסיקת בית משפט זה ברע"א 2316/96 איזקסון נ' רשם המפלגות, פ"ד נ(2) 529 (1996)).

בפרשת טיבי נבחן היישום של הדיבור "מדינת כל אזרחיה" ביחס למפלגת בל"ד וביחס להתבטאויותיו ולפועלו של מנהיגה אז, חבר-הכנסת עזמי בשארה. בית המשפט מצא, לאחר עיון בחומר רב – גלוי וחסוי, כי חבר-הכנסת בשארה אינו שולל במעשיו ובהתבטאויותיו את מרכיביה הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה יהודית, גם אם הוא עצמו אינו ציוני ואינו תומך במפעל הציוני (שם, בעמ' 40-43). אשר למפלגת בל"ד, קבע בית המשפט כי דינה כדינו של חבר הכנסת בשארה, וכי על אף שגישתו לעניין "מדינת כל אזרחיה", אשר מקרינה על המפלגה כולה, "מתקרבת באופן מסוכן לאפשרות השוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית", אין ראיות משכנעות, ברורות וחד-משמעיות כי נחצה הגבול (שם, בעמ' 43-44).

22. השאלה אם מצעה ופועלה של מפלגת בל"ד מרמז על שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית נדונה גם בפרשת בל"ד. גם שם, כמו בפרשת טיבי, קבע בית המשפט כי בחינה של חומר הראיות שהוגש בעניינה של הרשימה אינה מצביעה באופן משכנע, חד-משמעי וברור כי מפלגת בל"ד מבקשת לשלול את המאפיינים הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה יהודית. בית המשפט קבע עוד כי מכלול חומר הראיות שהוצג בפרשה זו היה פחות מן המכלול שהוצג בפרשת טיבי, כך שמדרך קל וחומר לא נתקיימה עילת הפסילה (שם, פיסקה 19 לפסק הדין).

23. לקביעות בפרשת טיבי ובפרשת בל"ד השלכה ישירה על הפרשה שלפנינו, הואיל ועניינה של רשימת בל"ד אינו מנותק מעניינה של חברת-הכנסת זועבי, ולא נטען בבקשת הפסילה כי התבטאויותיה או מעשיה חורגים ושונים מאלה של הרשימה כולה. בחנו בעיון את הכתבות שצורפו לבקשה, ולא שוכנענו כי יש בהן כדי להוות את אותה "מסה קריטית" של ראיות המוכיחות באופן

ברור, חד-משמעי ומשכנע כי בהתבטאויותיה של חברת-הכנסת זועבי יש כדי לשלול את מרכיביה הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הכתבות הקצרות מציגות אמירות בודדות שאין בהן כדי להעיד, בהכרח, על משנה סדורה לה נלווית פעולה משמעותית לשם מימושה. חלק מהציטוטים הללו אף הוכחשו באופן מפורש על ידי חברת-הכנסת זועבי בתצהירה לוועדת הבחירות. חברת-הכנסת זועבי ציינה כי "רוב הציטוטים הללו אינם מדויקים ולא נכונים ועל כן אינם מייצגים את עמדותיי לאשורן ואף הוצאו מהקשרן" (תצהירה של חברת-הכנסת זועבי לוועדת הבחירות, עמ' 7). חברת-הכנסת זועבי ציינה בתצהירה כך:

> "אכן, הנרטיב שלי אינו נרטיב ציוני אלא נרטיב פלסטיני ואני אכן דורשת להכיר בעוולות ההיסטוריות שנגרמו לנו. אך אין בין ההכרה בנרטיב ההיסטורי ולבין ההכרה במדינה או ההכרה שלי בחיים משותפים על בסיס שוויון בין שני העמים במדינה ולא כלום" (שם, בעמ' 8).

בתמיכה לטענותיה צרפה חברת-הכנסת זועבי גם ציטוטים מבלוג, מאמר ותמליל של תוכנית טלוויזיה בה השתתפה, בהם היא מפרטת את תפיסתה באשר לרעיון "מדינת כל אזרחיה". כך למשל, בראיון אומרת זועבי:

> "אני יש לי חזון פוליטי מוגדר היטב קוראים לו מדינת כל אזרחיה, השיח הזה והפרוגרמה הזאת היא צריכה שניים, צריכה גם את האזרחים היהודים וגם את האזרחים הערבים... יש לי חזון של חיים משותפים, יש לי חזון של שוויון... החזון שלי הוא של מדינה חילונית, החזון שלי הוא מדינה המבוססת על ערכים של צדק, חירות שוויון, אני רוצה מדינה חילונית, אני אישה חילונית. אני אישה ליברלית, אני לא מסכימה עם מדינה דתית, אני לא מסכימה עם מדינה גזענית ואני לא מסכימה עם בדלנות. אולי אני קרובה מבחינה פוליטית וחברתית להרבה אזרחים יהודים מאשר לאזרחים פלסטינים. והמושג צדק, אני לא גדלתי על ערך של לאומיות, אני גדלתי על ערכים של שוויון, גאווה עצמית ומשמה אני חונכתי להשליך את הדבר הזה" (תצהירה של חברת-הכנסת זועבי לוועדת הבחירות, עמ' 9).

בדומה, בבלוג שפרסמה חברת-הכנסת זועבי טרם יציאתה למשט ה"מאווי מרמרה", היא כתבה:

> "יש בעולם הערבי קושי רב להסביר שהרעיון הדמוקרטי שלנו הוא רעיון של דו-קיום ושוויון. אנחנו תומכים בחיים משותפים עם היהודים. רבים מהמשתתפים פה מאמינים שהיהודים צריכים להמשיך לחיות תחת מדינה פלסטינית. אני לא מאמינה במדינה פלסטינית אחת מהים עד הנהר. אני בעד מדינה דמוקרטית עם שותפות פוליטית דמוקרטית ביני לבין היהודים. העולם הערבי מתקשה מאוד להבין זאת. הרעיון של מדינת כל אזרחיה היא [כך במקור] אתגר לא פשוט לעולם הערבי, לפעמים אפילו לפחות כמו האתגר הקרוי – 'ישראל'"

(כתב תשובה של חברת-הכנסת זועבי לבקשת הפסילה שהוגשה לוועדת הבחירות, נספח ת/6).

24. בכתבות שהובאו בתמיכה בבקשת הפסילה לא מצאנו כי יש יסודות חדשים או שונים במהותם או בהיקפם מאלה שהוצגו לבית המשפט בפרשת טיבי ולאחריה בפרשת בל"ד. היקף החומר הראייתי שהוצג בפרשות אלה היה גדול באופן משמעותי מהיקף החומר הראייתי שהוצג במקרה שלפנינו (אשר הורכב, כאמור, מארבע כתבות אינטרנט), ולא מצאנו שיש בו שינוי איכותי – ובוודאי לא כמותי – המצדיק סטייה מן העקרונות הברורים שנקבעו בפרשות אלה (ראו עוד, על משקלן של כתבות אינטרנט אל מול תצהירים של המועמדים, פרשת בל"ד, פיסקה 19 לפסק הדין). אכן, משבאים לבקש שלילה של אחת הזכויות הבסיסיות והיסודיות ביותר בדמוקרטיה אין מקום להסתפק בארבע כתבות אינטרנט שמספקות, לכל היותר, הצצה למשנתו של אדם. במיוחד כך מקום שבו חבר-הכנסת המיועד מפרסם בעצמו שורה ארוכה של מאמרים, מהם ניתן היה לארוג ולחבר תצרף משמעותי ומקיף המעיד על פועלו ומטרותיו של אדם.

עילת הפסילה השנייה: תמיכה במאבק מזוין

25. הראש השני של בקשת הפסילה, המסתמך על העילה של תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל, מבוסס בעיקרו על השתתפותה של חברת-הכנסת זועבי במשט ה"מאווי מרמרה". מטרתו של המשט, כנטען, הייתה לפרוץ את הסגר הימי שהטילה ישראל על רצועת עזה. לבקשה צורפו חלקים מדוח הוועדה הציבורית לבדיקת האירוע הימי מיום 31.5.2010 (להלן – דוח ועדת טירקל), אשר בחנה את השתלטות כוחות צה"ל על המשט. בבקשה נטען כי מפרסומים בנושא, כמו גם מדוח ועדת טירקל, עולה כי בינואר 2009 הטילה ממשלת ישראל סגר ימי על רצועת עזה, אשר נועד למנוע חדירת נשק, תחמושת, ציוד מלחמתי, פעילי טרור וכסף אל הרצועה, על מנת לצמצם את המשאבים שבהם משתמש ארגון החמאס, השולט ברצועת עזה. עוד נטען בבקשה, בהסתמך על האמור בדוח ועדת טירקל, כי המשט אורגן על ידי מספר ארגונים, המרכזי בהם ה-IHH, שלצד פעילותו ההומניטרית מסייע לארגוני טרור איסלמיים קיצוניים, בהם החמאס, וכי בשנת 2008 הוכרז ה-IHH על ידי שר הביטחון כעל "התאחדות בלתי מותרת".

26. לפי הטענה, שנטענה גם במסגרת ההודעה שהוגשה לנו מטעם חבר-הכנסת אופיר אקוניס והליכוד תנועה לאומית ליברלית, המקרה של חברת-הכנסת זועבי הוא מקרה קיצוני וחריג, העומד בתנאים המחמירים שנקבעו בפסיקה באשר להגבלת הזכות להיבחר לכנסת. ההשתתפות במשט, נטען, היא השתתפות הלכה למעשה במאבק המזוין של החמאס נגד ישראל, הואיל וחברת הכנסת זועבי ידעה שהמשט מהווה הפרה של הסגר הימי על עזה אשר הוטל על ידי מדינת ישראל, וידעה עוד כי צה"ל לא יאפשר למשט להגיע לחופי עזה. למרות זאת, היא בחרה להשתתף במשט ואף הצטלמה עם חברי ה-IHH על גבי סיפון האוניה. בהודעה נטען כי את המשקל הראייתי שיש לייחס

להשתתפותה של חברת-הכנסת במשט יש לגבש על רקע האידיאולוגיה של בל"ד, לפיה יש להפוך את מדינת ישראל ל"מדינת כל אזרחיה". כמו כן נטען כי אין לייחס משמעות ראייתית לעובדה שהיועץ המשפטי לממשלה החליט לסגור את תיק החקירה נגד האזרחים הישראליים שהשתתפו במשט, ולא להגיש נגדם כתב אישום, שכן עניינה של הוראת סעיף 7א הוא בתחום המשפט החוקתי, והפעלתו אינה מותנית בכך שהמועמד עבר עבירה פלילית.

פרט לקטעים מדוח ועדת טירקל ולמסמך שצורף אודות ה-IHH, צורפו לבקשה גם מספר כתבות מאתרי אינטרנט שונים מהן נלמד, לפי הטענה, כי חברת-הכנסת זועבי סברה כי שבירת הסגר על עזה היא יעד רצוי; כי היא העריכה מראש שצה"ל יעצור את המשט ולא יאפשר לו להגיע לחופי עזה; כי היא הייתה שותפה למאבק אלים ולוחמני של ארגון ה-IHH בצה"ל בניסיון לפרוץ את הסגר הימי; וכי לא הביעה חרטה על השתתפותה במשט. בבקשה נטען עוד כי מכתבה שפורסמה באתר אינטרנט עולה כי לידי לוחמי צה"ל הגיעה תמונה של חברת-הכנסת זועבי בחברת פעילים בכירים בארגון החמאס, וכי חברת-הכנסת זועבי הדגישה בראיונות לתקשורת כי היא תומכת בפרוץ אינתיפאדה חדשה נגד ישראל. עוד נטען, כי בסרטון וידאו שנחשף לאחר המשט נראתה חברת-הכנסת זועבי לצד פעילי ה-IHH, כשהם חמושים באלות ובמוטות, ואף נשמעה משוחחת עם אחד מקציני צה"ל, בניסיון למנוע פינוי פצוע לבית החולים. יצוין כי סרטון כאמור לא צורף לבקשה.

27. בתשובתה לוועדת הבחירות ובתגובתה לבית המשפט הכחישה חברת-הכנסת זועבי את הטענות שהועלו נגדה במסגרת בקשת הפסילה. לטענתה, הבקשה מתבססת, לכאורה, על דוח ועדת טירקל, אולם, היא "מעלימה מעיני ועדת הבחירות המרכזית את העובדה שדו"ח זה לא מצא דבר וחצי דבר מהדברים שח"כ אקוניס מייחס לח"כ זועבי", ואף נקבעו בו מסקנות הפוכות ביחס לקבוצה אליה השתייכה חברת-הכנסת זועבי (כתב תשובה לוועדת הבחירות מטעם חברת-הכנסת זועבי, עמ' 4). עוד נטען כי הבקשה מתעלמת מקביעתה של ועדת האתיקה בכנסת מיום 2.8.2011, לפיה אין ראיות כלשהן המצביעות על מעורבותה של חברת-הכנסת זועבי במעשים לא חוקיים במשט; כמו גם מקביעתו של היועץ המשפטי לממשלה, לפיה אין מקום להגשת כתב אישום נגד חברת-הכנסת זועבי בכל הקשור להשתתפותה במשט.

28. בתצהירה טענה חברת-הכנסת זועבי כי אין בבקשה ולו ראיה אחת שבכוחה לייחס לה תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור. חברת-הכנסת זועבי טענה כי יש מקום להבחין בין הקבוצות השונות שנטלו חלק במשט. לפי הטענה, הנתמכת בדוח ועדת טירקל, מפליגי המרמרה נחלקו לשתי קבוצות: קבוצה גדולה של פעילי שלום, שחבריה עלו לסיפון האוניה בנמל אנטליה לאחר שעברו בידוק ביטחוני; וקבוצה קטנה יותר של פעילי IHH, שעלו לסיפון האוניה בנמל איסטנבול ללא בידוק ביטחוני. מרבית משתתפי המשט, טענה חברת-הכנסת זועבי, לא פעלו בשירות ארגון ה-IHH, אלא

ביקשו להעלות למודעות את נושא הסגר הימי על עזה. בתמיכה לטענות אלה הצביעה חברת-הכנסת זועבי על ממצאי דוח ועדת טירקל, המאששים את ההבחנה בין הקבוצות – הן באשר למטרותיהן, הן באשר לשלב העלייה לסיפון, והן בהקשר להתנהלותן ברגע שכוחות חיל הים החלו את ההשתלטות על האוניה.

לגישת חברת-הכנסת זועבי, המבחנים שנקבעו בפסיקה באשר לטיב הראיות ועוצמת הראיות הנדרשת לשם פסילת מועמד או רשימה מהשתתפות בבחירות הם מחמירים, וכי גם בהתקיימותן של ראיות ברורות, משכנעות וחד משמעיות, חייבת להיות "מסה קריטית" של ראיות כדי להצדיק פסילה. לטענתה, בנספחים שליוו את בקשת הפסילה אין כדי להוות מסה קריטית כאמור.

בחינת החלטתה של ועדת הבחירות

29. מן הדיון שהתקיים בוועדת הבחירות ומן הדיון שהתקיים בפנינו עולה כי העילה של תמיכה במאבק מזוין היא העילה המרכזית עליה הסתמכה הבקשה. במרכז הראיות בעילה זו עומדת, כאמור, השתתפותה של חברת הכנסת זועבי במשט. יתר הראיות שהוצגו בבקשה נועדו לתמוך בראיה מרכזית זו.

עילת הפסילה של תמיכה במאבק מזוין מבוססת על ההצדקה הרעיונית המרכזית לפסילת מפלגות ורשימות, והיא התגוננות כנגד מי שמבקש לשלול את עצם קיומה של המדינה או את אופיה הדמוקרטי בדרך של מאבק מזוין. "תמיכה" בארגון טרור או מדינת אויב יכולה להיות ישירה או עקיפה. תמיכה היא ישירה אם המועמד או רשימת המועמדים נוטלים בעצמם חלק פעיל במאבק המזוין של ארגון טרור או מדינת אויב. תמיכה היא עקיפה אם אין הם נוטלים חלק ישיר במאבק, אך מעודדים אותו בדרכים חומריות או פוליטיות (ראו, פרשת טיבי, בעמ' 26-27). במקרה של חברת-הכנסת זועבי, הטענה היא שבעצם ההשתתפות במשט הביעה חברת הכנסת את תמיכתה בארגון הטרור ה-IHH, ובכך ששאפה לפרוץ את הסגר הימי על רצועת עזה, הביעה את תמיכתה אף בארגון החמאס.

30. בחנו היטב את חומר הראיות שהוצג בעניינה של חברת-הכנסת זועבי. הגענו למסקנה שגם ביחס לעילה זו לא הצטברה מסה קריטית של ראיות המצדיקות את שלילת השתתפותה של חברת-הכנסת זועבי בבחירות. נודה, עם זאת, כי לא קיבלנו החלטה זו על נקלה. הטרידונו לא מעט מעשיה והתבטאויותיה של חברת-הכנסת זועבי בהקשר של המשט לעזה, ובעיקרם, העובדה שבמקרה הנוכחי מדובר בפעולה להבדיל מדיבור גרידא. הפרשה שלפנינו אינה מתמצית בהתבטאויות, נאומים או כתיבה אקדמית ופובליציסטית, אלא בפעולה פיסית של ממש ליישום רעיון תיאורטי הלכה למעשה. אם בכל זאת החלטנו להתיר את השתתפותה של חברת-הכנסת זועבי בבחירות ולא לאשר את החלטת

ועדת הבחירות המרכזית, הרי זה מפאת חשיבותן של הזכויות לבחור ולהיבחר, ומשום ששוכנענו שחברת הכנסת זועבי לא חברה לארגון ה-IHH במסגרת המשט.

31. מטרת המשט הייתה לפרוץ את הסגר הימי על רצועת עזה ולהעלות את הנושא לסדר היום הציבורי. התבטאויות ברוח זו נאמרו גם על ידי חברת-הכנסת זועבי בראיונות לעיתונות (ראו, נספח 1 לבקשה שהוגשה לוועדת הבחירות). מן החומר העובדתי שצורף לבקשה ולתשובתה של חברת-הכנסת זועבי, עולה כי לצד פעילי ה-IHH, שהובילו את המאבק האלים נגד חיילי צה"ל, מרבית המשתתפים לא היו חלק מהארגון, לא נטלו חלק בהתארגנות על האוניה טרם השתלטות חיילי צה"ל עליה, ולא השתתפו במאבק נגד חיילי צה"ל. ממצאי דוח ועדת טירקל העלו כי מרבית המשתתפים במשט היו פעילים ממדינות שונות, "שנראה כי מטרתם העיקרית הייתה להביא לפרסום המצב ההומניטארי ברצועת עזה באמצעות פריצת הסגר הימי שהטילה ישראל", ומרביתם "לא פעלו בשירותו של ארגון ה-IHH" (דוח ועדת טירקל, עמ' 192). חברת-הכנסת זועבי טענה בתצהירה כי לא היה לה קשר כלשהו עם פעילי ה-IHH, כי לא הכירה ואיננה מכירה אף אחד מהם (עמ' 11 לתצהיר). לדבריה, היא השתייכה לקבוצה שעלתה לסיפון האוניה בנמל אנטליה לאחר בידוק בטחוני. זאת, בניגוד לאנשי ה-IHH שעלו לסיפון בנמל איסטנבול מבלי שעברו כל בידוק ביטחוני. חברת-הכנסת זועבי הוסיפה בתצהירה כי הייתה זו ועדת המעקב העליונה לענייני ערבים שקיבלה הצעה מטעם מארגנים אירופיים להשתתף במשט, ומפלגת בל"ד בחרה בה כמשתתפת. יש בכל אלה כדי לחזק את טענתה של חברת-הכנסת זועבי לפיה לא היה קשר בינה ובין פעילי ה-IHH קודם למשט.

32. ראינו לנכון לייחס משמעות גם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה לסגור את תיק החקירה שנפתח בעניין חשד לביצוע עבירות על ידי אזרחים ישראלים שהשתתפו במשט, ובהם חברת-הכנסת זועבי. זאת, למרות שחשוב להבהיר כי קיומו של הליך פלילי אינו תנאי להפעלת העילות המנויות בסעיף 7א. יחד עם זאת, החלטת היועץ המשפטי לממשלה מאששת את טענתה של חברת-הכנסת זועבי לפיה איש מאזרחי ישראל המעורבים במשט לא נחשד בתקיפת חיילי צה"ל לצד אנשי ארגון ה-IHH. בנוסף, החלטת היועץ המשפטי לממשלה מהווה אינדיקציה לכך שקיים ספק אם בוצעה עבירה של ניסיון לכניסה לשטח עזה שלא כדין. החלטת היועץ מבוססת על שורה של "קשיים ראייתיים ומשפטיים משמעותיים" (הודעה לעיתונות מטעם דובר משרד המשפטים מיום 22.12.2011 צורפה לתשובת חברת-הכנסת זועבי וסומנה ת/7), שיש בהם כדי להעיד על כך שייתכן כי הכוונה – ולוּ של חברת-הכנסת זועבי – הייתה העלאת המודעות לסגר על עזה יותר מאשר פריצתו. יצוין, במאמר מוסגר, כי על החלטת היועץ המשפטי לממשלה לסגור את תיק החקירה הוגשה עתירה לבג"ץ (בג"ץ 9733/11), [פורסם בנבו], והיא עודנה תלויה ועומדת. עוד יצוין, כי במסגרת ההליך שלפנינו הוגשה בקשת הצטרפות של רשימת "עוצמה לישראל" וראשיה, חברי הכנסת אריה אלדד ומיכאל בן ארי.

בבקשה התבקש בית המשפט להורות ליועץ המשפטי לממשלה לחשוף את החומר הסודי שעמד ביסוד ההחלטה לסגור את תיק החקירה. עמדת בא-כוח הרשימה, עו"ד איתמר בן גביר, נשמעה במהלך הדיון שקיימנו, אך לא מצאנו לנכון להיעתר לבקשת ההצטרפות לגופה.

33. הנה כי כן, מהכתבות שצורפו לבקשה ומכתב התשובה של חברת-הכנסת זועבי עולה תמונה מורכבת באשר לטענה לפיה חברת-הכנסת זועבי תומכת במאבק מזוין של ארגון החמאס. כך למשל, בכתבה שצורפה כנספח 1 לבקשה, לצד האמירות שהמבקשים הבליטו, ובהן העובדה שראש ממשלת החמאס התקשר לברך את חברת-הכנסת זועבי ואמר לה "להיות חזקה", שזורות גם אמירות המחלישות את הקשר הנטען בינה ובין תנועת החמאס. כך, בכתבה נכתב כי "העובדה שהמשט ותוצאותיו שיחקו לידי החמאס לא מעניין [כך במקור] את זועבי", ואז היא מצוטטת כמי שאומרת: "אני התעניינתי בעם הפלסטיני בעזה ובסבל שלו". עוד נטען שם כי "זועבי טוענת כי היא לא רואה בחמאס ארגון טרור, אך גם לא ממשל דמוקרטי נאור"; ובהמשך היא מצוטטת כך: "לא בחרתי בחמאס ולא הייתי בוחרת בו לעולם...אבל יש עם שבחר בו, ואני נלחמת על הזכות של העם הזה לבחור. זה בכלל לא משנה אם אני מסכימה או מתנגדת לארגון הזה מבחינה פוליטית וחברתית. רק ישראל יוצרת קשר בין ההסכמה שלה עם דעות אחרות ובין מידת הלגיטימציה שלהם". חברת-הכנסת זועבי ציינה במפורש בתצהירה כי קטעי העיתונות שצורפו לבקשה אינם מדויקים, ואין היא תומכת במאבק מזוין נגד ישראל או בקריאה לאינתיפאדה. לדבריה, היא מצדדת, אם בכלל, במאבק עממי בלתי אלים בדמות המודל של כיכר אל-תחריר (עמ' 12 לתצהיר).

34. מכל האמור עולה כי קשה לקבוע, ברמת ההוכחה הנדרשת לשם שלילת ההשתתפות בבחירות לכנסת, כי הוכחה עילת התמיכה במאבק מזוין. אין ספק כי חברת-הכנסת זועבי – כמו מפלגת בל"ד בכללותה – רואה עצמה חלק מהעם הפלסטיני. חברת-הכנסת זועבי לא חלקה על כך שפעילותה מכוונת, בין היתר, לשינוי מצבו של העם הפלסטיני בעזה ובכלל. יחד עם זאת, נותר ספק האם פעילות זו כוללת גם תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור, במקרה זה החמאס. פעילותה של חברת-הכנסת זועבי, ובמיוחד השתתפותה במשט, אכן מתקרבת עד למאוד לתחום האסור מפניו מתריע, ואותו נועד למנוע, סעיף 7א. היקפן של הראיות בהתייחס לעילת פסילה זו לא היה רב, אך איכותן משמעותי ובהחלט מתקרב לאותה "מסה קריטית" של ראיות המצדיקות פסילה. הגם שכאמור אין להקל ראש בעצם ההשתתפות במשט לעזה, אין די בהשתתפות זו כדי להוביל למסקנה כי נחצה הגבול המצדיק פסילה מהשתתפות בבחירות. יוער בהקשר זה, כי בפסיקה קודמת של בית המשפט בעניין שלילת ההשתתפות בבחירות של מפלגה או מועמד התעוררה שאלת הצורך באימוצו של מבחן הסתברותי. שאלה זו הושארה בעבר בצריך עיון, והחלטנו גם אנו להותירה בשלב זה בצריך עיון.

סוף דבר

35. מניעת השתתפותו של מועמד בבחירות לכנסת או מניעת השתתפותה של רשימת מועמדים בבחירות, נוסיף ונזכיר, הם צעדים קיצוניים. על כן, התקבלה במשפטנו התפיסה לפיה ראוי שפרשנות העילות המנויות בסעיף 7א תהא צרה ומצומצמת, תוך דרישה ראייתית מחמירה, ותיוחד למקרים חריגים ביותר בהם לא ניתן להתמודד בכלים הדמוקרטיים הרגילים. אכן, "מניעת השתתפותה של מפלגה בבחירות היא צעד קיצוני ביותר. הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות חוקתית מהמדרגה העליונה ביותר...כמובן, אין זו זכות מוחלטת, וככל זכות אחרת היא ניתנת להגבלה. עם זאת, ההגבלות המוטלות על זכות זו צריכות להיות מינימאליות, ועליהן להגן על אינטרסים חיוניים ביותר" (בג"ץ 5364/94 ולנר נ' יושב-ראש מפלגת העבודה הישראלית, פ"ד מט(1) 758, 800-801 (1995)). כפי שעמדנו בהרחבה לעיל, פרשנות מצמצמת זו עוברת כחוט השני בפסיקתו של בית המשפט העליון זה עשרות שנים, ויש לשמרה ביתר שאת שעה שעילות הפסילה עוגנו בחקיקה והותוו המבחנים ליישום סעיף 7א. פרשנות זו היא גם נגזרת של הכלים הנוספים המאפשרים לדמוקרטיה להתמודד עם כוחות המבקשים לפגוע בה מבפנים. עצם העובדה שמועמד רשאי להתמודד בבחירות לכנסת אין משמעה כי משעה שנבחר רשאי הוא לעשות ככל העולה על רוחו. עדיין עומדת האפשרות לשלול חסינותו של חבר כנסת במקרים מסוימים, להעמידו לדין אם נמצא כי עבר עבירה פלילית, ולשלול את המשך כהונתו בכנסת אם הורשע בדין בעבירה שיש עימה קלון. אכן, האיזון בין ההגנה על הדמוקרטיה וההגנה על יסודותיה אינו פשוט. אך בעוד שעומדת לדמוקרטיה זכותה להגן על חיותה, עומדת לה גם החובה להגן על עקרונותיה היסודיים ביותר, ועל הזכות להיבחר, שהיא אחת הזכויות הבסיסיות המכוננות את המשטר הדמוקרטי עצמו.

36. מכל הטעמים הללו החלטנו ביום 30.12.2012 שלא לאשר את החלטת ועדת הבחירות המרכזית מיום 19.12.2012 למנוע את השתתפותה של חברת-הכנסת חנין זועבי בבחירות לכנסת התשע-עשרה מטעם רשימת בל"ד.

ה נ ש י א

השופט ע' פוגלמן:

אני מצטרף למסקנת חברי, הנשיא א' גרוניס, כי אין לאשר את החלטת ועדת הבחירות המרכזית בדבר מניעת השתתפותה של חברת הכנסת חנין זועבי בבחירות לכנסת ה-19 מטעם רשימת בל"ד. כפי שהדגיש חברי, את סמכות ועדת הבחירות המרכזית למנוע ממועמד להשתתף בבחירות לפי סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, יש לפרש בצמצום רב. פסילת מועמד או רשימת מועמדים מהתמודדות בבחירות דמוקרטיות היא אמצעי דרסטי, וסמכות זו צריכה להישמר למקרים חריגים

שבחריגים. על רקע ההלכה הפסוקה שעליה עמד חברי הנשיא ובחינת הראיות שעל בסיסן נתקבלה החלטת ועדת הבחירות המרכזית, אינני סבור כי עניינה של חברת הכנסת חנין זועבי נמנה עם מקרים אלו.

ש ו פ ט

השופט ס' ג'ובראן:

1. כאמור בפסק דיננו מיום 30.12.2012, גם לגישתי אין לאשר את החלטת ועדת הבחירות למנוע את התמודדותה של חברת-הכנסת חנין זועבי בבחירות לכנסת התשע-עשרה מטעם רשימת בל"ד, ומסכים אני עם נימוקיו של חברי הנשיא א' גרוניס.

2. בחוות דעתו המקיפה, פרש חברי הנשיא בהרחבה את התכלית הנורמטיבית העומדת בבסיסו של סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת. זאת, על רקע שני הסעיפים מכוחם החליטה ועדת הבחירות למנוע את השתתפותה של חברת-הכנסת זועבי – שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית (סעיף 7א(א)(1) לחוק יסוד: הכנסת), ותמיכה במאבק מזוין (סעיף 7א(א)(2) לחוק יסוד: הכנסת).

3. באשר לעילה הראשונה – השאלה העומדת במוקד הדיון היא האם פרשנותה של חברת-הכנסת זועבי למונח "מדינת כל אזרחיה" היא פרשנות השוללת את המאפיינים הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. במסגרת זאת, לגישתי, אין לאמץ מבחן נקודתי, המכריע בשאלת ההכרה במדינת ישראל על סמך רכיב זה או אחר במדיניות המועמד, אלא ראוי לאמץ מבחן מהותי כללי – האם התפישה המדינית המוצעת על ידי המועמד מכירה בזכות הקבוצתית של העם היהודי לבטא את זהותו הלאומית והתרבותית במדינת ישראל.

4. לא ניתן למצוא בחזון הפוליטי של חברת-הכנסת זועבי משום שלילה של זכותו הקבוצתית של העם היהודי לבטא את זהותו הלאומית. לא מצאתי בחומר הראיות שהוגש אף לא ראשית ראיה המייחסת לה אי הכרה בכוח או בפועל בזהות התרבותית והקבוצתית של הציבור היהודי במדינת ישראל. וודאי שאין בראיות שהוצגו כדי להצטבר לכדי "מסה קריטית", המוכיחה אי הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אשר מצדיקה את הפגיעה החמורה בזכות החוקתית לבחור ולהיבחר.

5. אף בנוגע לעילה השניה למניעת השתתפותה של חברת-הכנסת זועבי בבחירות, מסכים אני כי לא הוכח במידה הנדרשת לצורך מניעת ההשתתפות בבחירות שחברת-הכנסת זועבי תמכה במאבק

מזוין. בהקשר זה, אין מחלוקת כי חברת-הכנסת זועבי לא חברה לארגון ה-IHH במסגרת המשט לעזה. משכך, עיקר השאלה היא האם בעצם השתתפותה של חברת-הכנסת במשט לעזה יש משום תמיכה במאבק מזוין. השאלה השנייה המתעוררת בהקשר זה, והיא אינה קשורה במישרין לשאלה הראשונה, היא האם יש בקשריה של חברת-הכנסת עם גורמים מארגון חמאס משום תמיכה במאבק מזוין.

6. אכן, השתתפות במשט בו נטלו חלק פעילי טרור שביקשו באופן אלים לפגוע בחיילי מדינת ישראל היא פעולה אומללה. יחד עם זאת, כאמור, אין מחלוקת שחברת-הכנסת זועבי לא הייתה מודעת לכך שפעילי ה-IHH ייטלו חלק במשט וינקטו במסגרתו פעולות אלימות. השאלה האם ראוי היה שחברת-הכנסת זועבי תבדוק בצורה טובה יותר מי נוטל חלק בפעילות בה היא משתתפת שאלה חשובה היא, אך היא בעיקרה שאלה ציבורית. כמדומני שאף אם היינו מאמצים מבחן הסתברותי, קשה היה לראות בכך שחברת-הכנסת זועבי לא פעלה לבירור אודות זהותם של שותפיה למשט כפעולה בעלת הסתברות גבוהה לתמיכה בארגון טרור ובמאבק מזוין (ויוזכר כי משטים רבים אחרים שיצאו לכיוון עזה עוכבו על ידי צה"ל ללא כל התנגדות).

7. בהמשך לאמור, עצם ההשתתפות במשט עצמו אינו יכול לעלות כדי הבעת תמיכה במאבק מזוין. ההתנגדות למדיניות ישראל כלפי רצועת עזה, באותה העת, הייתה נחלתם של רבים, בישראל ומחוצה לה, יהודים וערבים. אין בעצם ההתנגדות למדיניות מדינת ישראל וברצון לשפר את מצבם של הפלסטינים משום תמיכה במאבק מזוין. זאת, אף אם לגישתם של מקבלי ההחלטות ברשות המבצעת, המדיניות הביטחונית האמורה נדרשת לשם שמירה על ביטחון הציבור (ויובהר, לא היה בהתנגדות האמורה כדי לסכן את עצם יכולתה של ישראל לממש את מדיניותה הביטחונית ביעילות). בהקשר זה יוזכר כי חלק מחסינותם המהותית של חברי-הכנסת נוגע בדיוק לפעולות מסוג זה, פעולות המאתגרות את השיח הפוליטי והביטחוני הנוכחי. יכולתם של חברי וחברות הכנסת לפעול לשינוי סדר היום הציבורי והפוליטי מצויה בליבה של תפקידם. נדמה בעיני שפעולתה של חברת-הכנסת זועבי בהשתתפותה במשט לרצועת עזה, אף אם היא שנויה במחלוקת ציבורית ופוליטית, אינה בגדר תמיכה במאבק מזוין (ויוזכר כי חברת-הכנסת זועבי לא השתתפה בשום שלב באלימות שהתרחשה במהלך ההשתלטות על המשט).

8. כך הם הדברים בכל הנוגע ליחסיה של חברת-הכנסת זועבי עם גורמים בתנועת החמאס. כידוע, לא פעם דווקא יכולתם של חברי-כנסת ליצור קשר עם אויביה של מדינת ישראל היום, הוא שמאפשר את הפיכתם במרוצת השנים לבני שיח ויכול להוביל לסיום הסכסוך. השאלה שצריכה להישאל היא מה טיב הקשר והזיקה בין מועמד בבחירות לבין הארגון. במקרה הנוכחי, לא הוכח שהקשר חרג מקשר פוליטי גרידא, לא הוצגה כל ראייה הקושרת בין חברת-הכנסת זועבי לפעילות של תנועת החמאס, וודאי שלא הוצגה ראיה הקושרת בינה לבין מאבק מזוין של תנועת חמאס. יתרה

מכך, חברת-הכנסת זועבי הביעה מפורשות את התנגדותה למאבק מזוין (לרבות בהליך שלפנינו). במצב דברים זה, לא ניתן לראות בעצם הקשר בינה לבין גורמים בהנהגה המדינית של חמאס כתמיכה במאבק מזוין.

9. נוכח האמור לעיל, מסכים אני לחוות דעתו של חברי הנשיא א' גרוניס על נימוקיו.

ש ו פ ט

השופטת א' חיות:

אני מצטרפת למסקנתו של הנשיא א' גרוניס כי אין לאשר את החלטת ועדת הבחירות המרכזית למנוע את השתתפותה של חברת הכנסת חנין זועבי בבחירות לכנסת התשע-עשרה. כפי שקבע הנשיא, אין למצוא בארבע הכתבות העיתונאיות שצורפו לבקשת הפסילה הוכחה לכך שחברת הכנסת זועבי שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כמו כן לא הוצגה בעניינה של חברת הכנסת זועבי תשתית עובדתית מספקת לביסוס הטענה כי היא תומכת במאבק מזוין של ארגון טרור, לרבות ככל שהדבר נוגע להשתתפותה במשט שיצא מחופי טורקיה לעזה במאי 2010. זאת בהינתן הדרישות המחמירות שהוצבו ועוצבו בסוגיה זו בפסיקת בית המשפט. משכך, ומשאין מתקיים במקרה דנן אחד החריגים המנויים בסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, אין מקום לשלול את מועמדותה של חברת הכנסת חנין זועבי לכנסת התשע-עשרה ואת זכותה להיבחר לכנסת זו.

ש ו פ ט ת

השופטת ע' ארבל:

אני מצטרפת בהסכמה ולא בלב קל לפסק דינו של חברי הנשיא א' גרוניס. כפי שהבהיר חברי, פסילת רשימה מהתמודדות בבחירות לכנסת פוגעת בכל אחת מהזכויות העומדות ביסוד הדמוקרטיה, ובכלל זה הזכות לבחור ולהיבחר, הזכות לשוויון, חופש הביטוי וחופש ההתאגדות.

פגיעה בזכותם של יחידים להיבחר ולהתמודד על מקום בהנהגת המדינה ולקדם רשימה שמטרותיה והאידיאולוגיה שלה מקובלת עליהם, שימוש באמצעי קיצוני זה מאושר למקרים חריגים ויוצאי דופן. נושא זה עומד בליבת העניין שבפנינו ושלגביו הכרענו בפסק הדין שניתן על ידינו ביום 30.12.2012 פה אחד, שבו החלטנו שלא לאשר את החלטת ועדת הבחירות המרכזית המונעת מחברת הכנסת חנין זועבי מלהשתתף בבחירות לפי סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת.

העילה המרכזית עליה הסתמכה בקשת הפסילה היתה השתתפותה של חברת הכנסת זועבי במשט, שמטרתה, כך נטען, תמיכה במאבק מזוין שמבקש לשלול את עצם קיומה של המדינה או את אופייה הדמוקרטי. כפי שצוין בפסק הדין, לצורך פסילת מועמד או רשימה, נדרשת "מסה קריטית" של ראיות, כדי להצדיק את הפסילה. לאחר ששבנו ובחנו את הראיות שהוצגו בפנינו, "מסה קריטית" כזו לא נמצאה.

עם זאת, אני מסכימה עם עמדת היועץ המשפטי לממשלה כי מדובר ב"הצטברות של ראיות משמעותיות ומטרידות במיוחד המתקרבות לגבול האסור". וכפי שציין חברי הנשיא בחוות דעתו, הוטרדנו ממעשיה והתבטאויותיה של חברת הכנסת זועבי בהקשר של המשט לעזה, בעיקר מהעובדה שהצטרפה לפעולה ולא הסתפקה בדיבור גרידא. פעולותיה של חברת הכנסת זועבי, ובמיוחד השתתפותה במשט, אכן מתקרבות עד למאוד לתחום האסור מפניו מתריע סעיף 7א לחוק היסוד.

גם אם רואים אנו לנגד עינינו את חשיבותן של הזכויות לבחור ולהיבחר והשימוש במשורה באמצעי הפסילה, עדיין חשוב שנזכור ונזכיר לעצמנו את העיקרון הבלתי כתוב של הדמוקרטיה המתגוננת לפיו "מדינה אינה חייבת להסכים שיחסלוה וימחקוה מן המפה" (בע"ב 1/65 ירדור נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית, פ"ד יט(3) 365, 390 (1965)). זכותה של המדינה להגן על קיומה כמדינה יהודית ודמוקרטית מפני אלה המבקשים לנצל לרעה את המשטר הדמוקרטי וממי שמבקש למוטט את אבני היסוד של מהות המדינה, שהן היותה יהודית ודמוקרטית (ר' א"ב 11280/02 ועדת הבחירות המרכזית נ' טיבי פ"ד נז(4) 1, 67 (2003)). אלה הרוצים לבחור ולהיבחר צריכים להקפיד שלא להיות מזוהים עם אלה המבקשים לסלק את המדינה מעל המפה.

ש ו פ ט ת

המשנה לנשיא מ' נאור:

חוות דעתה של חברתי השופטת א' חיות מיטיבה לבטא את האופן בו רואה אני את הדברים ואת טעמי לפסק הדין שניתן. ייראו דבריה כאילו נכתבו גם על ידי.

המשנה לנשיא

השופט י' דנציגר:

ביום 30.12.2012 החלטנו פה אחד שלא לאשר את החלטת ועדת הבחירות המרכזית מיום 19.12.2012 למנוע את השתתפותה של חברת הכנסת חנין זועבי בבחירות לכנסת התשע-עשרה מטעם רשימת בל"ד.

אני מצטרף לניתוח המשפטי ולנימוקים המפורטים בחוות דעתו של חברי הנשיא א' גרוניס, ומבקש להדגיש כי לטעמי יש לשמור מכל משמר על התפיסה שאומצה על ידי בית משפט זה, לפיה מן הראוי שפרשנות עילות הפסילה המנויות בסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת תהא צרה ומצומצמת, תוך הצבת דרישה ראייתית מחמירה ביותר בפני המבקש למנוע את השתתפותו של מועמד בבחירות לכנסת, או המבקש למנוע את השתתפותה של רשימת מועמדים בבחירות.

אמות המידה הפרשניות שנקבעו בפסק דינו של בית משפט זה בא"ב 11280/02 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה נ' חבר הכנסת טיבי, פ"ד נז(4) 1 (2003), לענין עוצמתן של הראיות הנדרשות לשם אישור החלטת ועדת הבחירות למנוע השתתפותו של מועמד בבחירות לכנסת, יפות כיום באותה מידה ובאותה עוצמה כפי שהיו לפני עשור, והן שעומדות ביסוד פסק דינו של הנשיא אליו אני מצטרף כאמור.

ש ו פ ט

השופט נ' הנדל:

אני מצטרף לחוות דעתו של חברי, הנשיא א' גרוניס, לפיה אין לאשר את החלטת ועדת הבחירות המרכזית כי חברת הכנסת חנין זועבי מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת התשע-עשרה. בשיטת ממשל דמוקרטית כמו במדינתנו הבנויה על הפרדה בין הרשויות ברי כי הנושא של שלילת הזכות להיבחר לכנסת דורש רגישות רבה. עשויות להתעורר שאלות בדבר הגישה הפרשנית הראויה של עילות הפסול בסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת; צמצום תחולתן לעומת הרחבתן, ושאלות בעניין רף ההוכחה – רגיל או מחמיר. לטעמי סוגיות אלו, שלגביהן הובעו בפסיקה דעות מגוונות, אינן עומדות בליבת ההכרעה במקרה דנא. על כן, אין תמה כי התוצאה בתיק זה הינה פה אחד. בכל מקרה וראשית לכל על בית המשפט לבחון היטב מהן עילות הפסילה שנקבעו על-ידי הכנסת. לעתים די בכך.

בענייננו, עולה מטענות הצדדים, בפרט בדיון לפנינו, כי עיקר הטרוניה כלפי המשיבה הוא עצם השתתפותה באירוע המשט ה"מאווי מרמרה" שהסתיים במאבק אלים בין מספר פעילים ששהו על הסיפון ובין כוחות צה"ל. העילה הרלוונטית לעניין זה מצויה בסעיף 7א(א)(3) לחוק יסוד: הכנסת – "תמיכה במאבק מזוין...של ארגון טרור נגד מדינת ישראל". הקושי ביישום הנדון כלפי המשיבה הוא שלא הובאה תשתית עובדתית להוכיח שבנכונותה של חברת הכנסת להשתתף במשט, היא היתה מודעת או שותפה לתכנון של פעולות התקיפה נגד חיילי צה"ל. המסקנה בדבר קיומו של חסר זה מקבלת חיזוק משני מקורות שונים. האחד, קביעת ועדת טירקל כי כוחות המודיעין לא חזו

מראש שיתנהל מאבק אלים ומזוין מול כוחות צה"ל. נכתב כי "במסגרת התכנון והארגון של פעולת צה"ל לאכיפת הסגר הימי לא נצפתה התנגדות אלימה לעליית הכוחות על כלי השיט..." (הועדה הציבורית לבדיקת האירוע הימי מיום 31 מאי 2010 דו"ח וועדת טירקל, עמ' 231 (2010)). בנוסף, נקבע כי היתה הבחנה ברורה בין משתתפי המשט שלא השתתפו במעשי האלימות, עליהם נמנתה חברת הכנסת זועבי, ובין פעילי ארגון ה-IHH שנטלו חלק באירועים האלימים על סיפון המרמרה: "הבחנה בין שתי קבוצות אלה...היתה גלויה, הן בשל ההפרדה הפיזית בין שתי הקבוצות והן על-ידי מעשיהם" (פסקה 190 בעמ' 192 לדו"ח ועדת טירקל).

המקור השני עניינו החלטת היועץ המשפטי לממשלה לסגור את חקירת המשטרה נגד אזרחי ישראל שהשתתפו במשט ובהם חברת הכנסת זועבי בחשד לביצוע עבירה של ניסיון לכניסה לשטח עזה שלא כדין בשל קשיים ראייתיים משמעותיים בהוכחת יסודות העבירה (הודעה לעיתונות מטעם דובר משרד המשפטים מיום 22.12.2011). הדברים מובאים בשל הקביעה הנלווית להם לפיה לא נמצא בסיס להעמדת אזרחי ישראל לדין בגין תקיפת חיילי צה"ל. הסיבה לכך היא שלא היתה תשתית ראייתית בדבר תכנון או מודעות מוקדמים של אזרחי ישראל לפעולות התקיפה ולא ניתן לייחס אחריות זו רק עקב המשך הנוכחות במשט (נספח ת/8 לתשובת המשיבה).

כאמור, העילה המרכזית בסעיף 7א עליה נסמכת הבקשה למניעת התמודדותה של המשיבה לבחירות לכנסת היא תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. באשר לעילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לפי סעיף 7א(א)(2) לחוק יסוד: הכנסת שנשענה על מספר כתבות אינטרנט המצטטות את דברי המשיבה - לא ברור מדוע, לשיטת המבקשים, בקשת הפסילה הופנתה רק כלפי חברת הכנסת זועבי ולא נגד מפלגתה. זאת אלא אם היא הוגשה על רקע השתתפותה של המשיבה במשט. כך או כך, החומר שהוגש לביסוס עילה זו נופל מאמת המידה הנדרשת על פי פסיקת בית משפט זה בעבר.

מסכים אני שהתנהגותה הכוללת של חברת הכנסת כפי שהוצגה בחוות דעתו של הנשיא, מטרידה ואף מתקרבת לגבול האסור. ברם, היא אינה חוצה את הקו האדום שהוגדר על פי חוק יסוד שנחקק על-ידי הכנסת לשם שלילת מועמדות להיבחר לכנסת. לא הוצגה לפנינו תשתית ראייתית לבסס מסקנה אחרת.

ש ו פ ט

השופט ח' מלצר:

אני מצטרף בהסכמה לפסק דינו המקיף של חברי, הנשיא א' גרוניס.

מרשה אני לעצמי לחדד ולהוסיף כי עילת הפסלות שעל פי סעיף 7א(א) (3) לחוק יסוד: הכנסת מורה כי אדם לא יהיה מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במעשיו במפורש, או במשתמע:

"תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב, או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל".

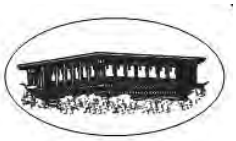
מסתבר כי ארגון ה-IHH, שהיה אחד ממארגני משט ה"מאווי מרמרה" ואשר נטל חלק פעיל ואלים באירוע הימי, שהתרחש בתאריך 31.5.2010 על האניה הנ"ל – היה מוכרז באותו המועד כהתאחדות בלתי מותרת בלבד מכוח תקנה 84(1) (ב) לתקנות ההגנה (שעת חירום) 1945 (ראו: י"פ 5822 מתאריך 23.6.08, בעמ' 3522). רק בתאריך 02.12.2012 הכריזה הממשלה על ארגון IHH הנ"ל גם כארגון טרור מכח פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948. לכאורה יש רלבנטיות לענין זה, שכן בפרשנות ובהפעלת עילות הפסלות ראוי להקפיד מאד, כפי שקבעה הפסיקה בעבר והדגישו גם חברי פה. מכאן שתמיכתה של חה"כ זועבי, ככל שהיתה כזו, בפעילות ארגון ה-IHH – לא עמדה, על פני הדברים, בתנאי של תמיכה בארגון טרור, בשים לב לכך שהארגון לא היה מוכרז ככזה באותו מועד. יחד עם זאת יתכן כי לצורך סעיף 7א (א)(3) לחוק יסוד: הכנסת ניתן לראות גם בארגון, אשר מוכח כי הוא עסק, או עוסק בפועל בתכנון, או בביצוע, או בסיוע לפעילות טרור – כארגון שעונה לדרישות סעיף 7א (א)(3) הנ"ל (זאת אף ללא הכרזה רשמית עליו ככזה; עיינו גם והשוו לתקנה 84 (א) לתקנות ההגנה (שעת חירום 1945)). ואולם במקרה שלפנינו – מבקשי הפסילה לא השכילו להראות באמצעות באי-כוחם כי עילות הפסלות להן הם טענו (לרבות העילה שמכח סעיף 7א (א) (3) לחוק יסוד: הכנסת) התקיימו פה על פי רף הראיות הנדרש. לכן לא היה מקום, לתפיסתי, כי נאשר את מניעת השתתפותה של חה"כ זועבי בבחירות לכנסת התשע-עשרה ולפיכך הייתי שותף לפסק הדין שנתנו בתאריך 30.12.2012.

ש ו פ ט

על כן החלטנו, ביום 30.12.2012, פה אחד, שלא לאשר את החלטת ועדת הבחירות המרכזית מיום 19.12.2012 למנוע את השתתפותה של חברת-הכנסת חנין זועבי בבחירות לכנסת התשע-עשרה מטעם רשימת בל"ד.

נימוקים ניתנו היום, י"ד באלול התשע"ג (20.8.2013).

ה נ ש י א	המשנֶה לנשיא	ש ו פ ט ת
ש ו פ ט	ש ו פ ט ת	ש ו פ ט
ש ו פ ט	ש ו פ ט	ש ו פ ט



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ה בכסלו תשע"ג
9 בדצמבר 2012

לכבוד
מר ליאור נהלל; מר מוטי רנד
מפלגת העם – הציונות החדשה

הנדון: פנייתכם מיום 6.12.12 בעניין הגשת רשימת המועמדים לכנסת של מפלגת הציונות החדשה – מפלגת העם

שלום רב,

בפנייתכם שבנדון ביקשתם, כי אאשר את הגשת רשימת המועמדים של מפלגת הציונות החדשה – מפלגת העם לכנסת ה-19. חוששני, כי לא אוכל להיעתר לבקשה זו.

סעיף 57(ג) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 קובע, כי "מפלגה תגיש רשימת מועמדים על גבי טופס שנקבע בתקנות, והיא תחתם בידי בא כוחה או בידי ממלא מקומו כאמור בסעיף 19ב לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992". סעיף 57(ט) לחוק הבחירות לכנסת קובע, כי "רשימת מועמדים, בצירוף כתב הסכמה של כל אחד מהמועמדים חתום על ידו, תוגש לועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה-47 שלפני יום הבחירות בשעה 22:00".

הבחירות לכנסת ה-19 עתידות להיערך ביום 22.1.13. לפיכך, ובהתאם לחוק הבחירות לכנסת, על מפלגה שחפצה להגיש רשימת מועמדים לבחירות לכנסת ה-19, היה לעשות כן לא יאוחר מיום 6.12.12 שעה 22:00; רשימת המועמדים הייתה צריכה להיות חתומה על ידי בא כוחה של המפלגה או ממלא מקומו.

כפי שצוין בפנייתכם, מר בן יששכר ומר מאליק הגישו לועדת הבחירות רשימת מועמדים מטעמה של מפלגת הציונות החדשה. ואולם, רשימת מועמדים זו לא נחתמה על ידי בא כוח המפלגה או ממלא מקומו, ועל כן לא ניתן היה לאשר את הגשתה, והדבר נמסר להם על אתר.

בפנייתכם נטען, כי הגעתם עם "רשימה מעודכנת של מועמדי המפלגה" לאחר "תום המועד החוקי" להגשתה. משכך, ברי כי לא ניתן להיעתר למבוקש. גם העובדה כי פעילי המפלגה – מר בן יששכר ומר מאליק – שהו במשכן הכנסת בתוך המועד החוקי, אינה מעלה לעניין זה, שהרי המחוקק

דיבר מפורשות בהגשת רשימה חתומה על ידי בא כוח המפלגה או ממלא מקומו ולא הסתפק בנוכחות של "פעילי מפלגה". יתירה מכך; בפנייתכם נטען – באשר לה"ה בן יששכר ומאליק – כי אלה הגישו "רשימת מועמדים שאינה מוסכמת על המפלגה", וכי הגיעו לועדה "לכאורה בשם המפלגה". מסופקני איפוא אם ניתן לראות את נוכחותם במשכן הכנסת כתחילת "תהליך הגשת הרשימה במסגרת הזמן החוקי"; יהא בכך עיקום כוונת המחוקק, בחינת "הפוך על הפוך". מכל מקום, כאמור, לא בתחילת תהליך הגשת הרשימה בתוך הזמן החוקי דיבר המחוקק, כי אם בהשלמתו, ככל מצותו וחוקתו.

על יסוד האמור, לא אוכל להיעתר לבקשתכם.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

העתקים: סגני יושב ראש הועדה
עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ה בכסלו תשע"ג
9 בדצמבר 2012

לכבוד
מר עופר ליפשיץ
מפלגת "ברית עולם לגאולת ישראל"

הנדון: פנייתך מיום 9.12.12 בעניין הדחה של מועמד

שלום רב,

בפנייתך שבנדון ציינת, כי בישיבת הנהלת מפלגת ברית עולם הוחלט להדיח את מר משה מרדכי אביזהר מרשימת המועמדים של המפלגה בבחירות לכנסת ה-19.

ואולם, סעיף 57(ט2) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 קובע, כי "ברשימת מועמדים שמוגשת לוועדה המרכזית לפי סעיף זה לא יופיע כל שינוי כמפורט להלן: החלפת מועמד פלוני במועמד אחר, מחיקה או הוספה של שם מועמד, שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה או שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד".

הודעתך בדבר הדחתו של מר אביזהר אינה עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 57(ט2) האמורה, ועל כן לא ניתן להיעתר לה.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

העתקים: סגני יושב ראש הועדה
עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"א בטבת תשע"ג
24 בדצמבר 2012

לכבוד
מר דוד אבבה
יושב ראש מפלגת אחים אנחנו

הנדון: פנייתך מיום 23.12.12 בעניין פסילת מועמדים

שלום רב,

בפנייתך שבנדון ביקשת לאפשר למפלגת "אחים אנחנו" לפסול מועמדים מרשימתה לבחירות לכנסת ה-19.

ואולם, סעיף 57(ט2) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 קובע, כי "ברשימת מועמדים המוגשת לוועדה המרכזית לפי סעיף זה לא יופיע כל שינוי כמפורט להלן: החלפת מועמד פלוני במועמד אחר, מחיקה או הוספה של שם מועמד, שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה או שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד". כך עם הגשת הרשימה, כך מקל וחומר לאחריה. בעוד מועמד רשאי להתפטר לפי סעיף 87(א) לחוק הבחירות לכנסת, אין הוראה המאפשרת שינוי ברשימות לאחר שהוגשו.

חוששני, כי בקשתך לפסול מועמדים מרשימת אחים אנחנו אינה עולה בקנה אחד עם האמור, ועל כן לא ניתן להיעתר לה.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

העתקים:
סגני יושב ראש הועדה
עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית

החלטות בעניין קלון - כנסת



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ا

ירושלים, ט"ו בכסלו
תשע"ג
29 בנובמבר 2012

המבקש: שמואל בן עטר

בקשה לפי סעיף 6(א) לחוק יסוד: הכנסת לקביעת היעדר
קלון בעבירות בהן הורשע המבקש

החלטה

א. עניינה של הבקשה בעתירתו של המבקש, מר שמואל בן עטר, החפץ להתמודד במסגרת הבחירות לכנסת ה-19, לקבוע כי בעבירות שבהן הורשע לא דבק קלון.

המסגרת הנורמטיבית

ב. סעיף 6(א) לחוק יסוד: הכנסת קובע כי:

> "כל אזרח ישראלי, שביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בן עשרים ואחת שנה ומעלה, זכאי להיבחר לכנסת, זולת אם בית המשפט שלל ממנו זכות זו על פי חוק או שנידון, בפסק דין סופי, לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון".

ג. אם כן, הכלל הוא כי מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל העולה על שלושה חודשים, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם חלפו שבע שנים מהיום בו סיים לרצות את עונשו, לא יהא זכאי להיות מועמד בבחירות לכנסת. לכלל זה נקבע חריג – אם נקבע על-ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי בעבירה לא דבק קלון, תוכשר מועמדותו של אותו מתמודד, אף אם טרם חלפו שבע שנים מסיום ריצוי עונשו.

בבג"צ 11243/02 פייגלין נ' יו"ר ועדת הבחירות (פ"ד נז(4) 145; להלן: "עניין פייגלין") נאמר כי "המבקש לחרוג מגדרו של הכלל, עליו הנטל לבסס את היעדר קיומו של קלון הנילווה להרשעתו שרק אם יעמוד בכך הוא עשוי להתגבר על מחסום עברו הפלילי הסוגר בעדו את שערי ההתמודדות בבחירות" (שם, בעמ' 163, מפי השופטת פרוקצ'יה).

על הקלון

ד. "'קלון' הנילווה לעבירה מוסיף לה יסוד של שלילה החורג ממימד הפרת החוק גרידא. זהו מושג הנושא עמו מטען מוסרי-ערכי שלילי, בבחינת דופי מוסרי, הניזון מתפיסות ערכיות ואמות מידה מוסריות הרווחות בחברה. זהו מושג רב-פנים הלובש ופושט צורה בהתייחס לאופי העבירה הנעברת ונסיבותיה, ולהקשר הדברים המיוחד בו הוא עומד למבחן" (שם, בעמ' 162). נקודת החיתוך בין עבירות שונות לצורך בחינת יסוד הקלון הנלווה להן, "נעשית על פי אמת מידה שהיא במהותה מוסרית" (בג"צ 251/88 עודה נ' ראש המועצה המקומית ג'לג'וליה, פ"ד מב(4) 837, 839). סוגית הקלון היא רבת פנים, ומוכרעת – במידה רבה – על בסיס נסיבותיו הקונקרטיות של המקרה הפרטני (בג"צ 1768/05 היועץ המשפטי לממשלה נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-17 (לא פורסם)).

ה. מושג הקלון הנלוה להרשעה משקף, אפוא, התייחסות ערכית-מוסרית, המצביעה על דופי מוסרי במעשה. בהקשר לכהונה ציבורית, עלול הקלון לפגוע ביכולתו של אדם לשאת באחריות הנדרשת למילוי התפקיד, הן בשל הפגיעה במעמדו הערכי, והן בשל הפגיעה הצפויה באמון הציבור במשרה ובנושא המשרה (בג"צ 5853/07 אמונה – תנועת האישה הדתית לאומית נ' ראש הממשלה, פסקה 15 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה).

על רקע דברים אלה, אפנה עתה לדון בבקשה.

הבקשה

ו. כאמור, המבקש חפץ להתמודד בבחירות לכנסת ה-19, אשר צפויות להיערך ביום 22.1.13.

ז. מהבקשה וצרופותיה עולה, כי המבקש הורשע בשנת 2008 על פי הודאתו (בגדר פ 3931/07) בעבירות של קיום שידורים בתחנות שידור ללא זיכיון, בניגוד לסעיפים 32(א) ו-90 לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, תש"ן-1990; הפעלת מכשיר טלגרף אלחוטי ללא רישיון, תוך סיכון טיס, ברשלנות, בניגוד לסעיף 7א(1) לפקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש), תשל"ב-1972, יחד עם סעיף 21 לחוק העונשין, תשל"ז-1977; שימוש בתדרי רדיו שלא בהתאם להועדת התדרים והקצאתם,

בניגוד לסעיף 5ד יחד עם סעיף 10(ב) לפקודת הטלגרף האלחוטי; שיבוש מהלכי משפט בניגוד לסעיף 244 לחוק העונשין תשל"ז-1977 ; והדחה בחקירה בניגוד לסעיף 245(א) לחוק העונשין.

ח. מגזר הדין בעניינו של המבקש (מיום 4.6.08) עולה, כי החל משנת 1994 ועד אוגוסט 2007 הפעיל המבקש תחנות שידור (משדרים) שנועדו לביצוע שידורי רדיו בתחנה שכונתה "קול האמת" (להל התחנה). משדרי התחנה מוקמו במקומות שונים ברחבי הארץ, והשידורים נקלטו ברחבי המדינה באמצעות מקלטי רדיו. התחנה הופעלה מבלי שניתנו לה זיכיון על פי החוק והיתר כדין. כעולה מגזר הדין, המבקש, שהיה "הרוח החיה" בתחנה, ניצל את מעמדו כמנהלה ודרש מעובדיה שלא להפלילו ואף אמר להם במפורש מה לומר בחקירתם, באופן שחלקו בפרשה יצומצם.

ט. ביום 4.6.2008 נגזרו על המבקש שמונה חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי בן שמונה חודשים למשך שלוש שנים וקנס בסך 100,000 ש"ח. כן הופעל מאסר מותנה בן שלושה חודשים שעמד כנגד המבקש, באופן שחודש אחד ממנו ירוצה במצטבר לעונש המאסר בפועל, וחודשיים בחופף.

י. על גזר הדין ערער המבקש לבית המשפט המחוזי (עפ"ג 08-07-5502). בפסק דין מיום 17.11.08 נדחה הערעור, ככל שהדברים אמורים בעונש המאסר שהוטל על המבקש. בית המשפט המחוזי הפחית מהקנס שהוטל על המבקש, והעמידו על סך 80,000 ש"ח. מפסק דינו של בית המשפט המחוזי עולה, כי מספר פעמים במהלך שנת 2007 הפריעו שידורי התחנה לתקשורת בנמל התעופה בן גוריון. כן נאמר בפסק הדין, כי גם לאחר שרשויות האכיפה תפסו משדרים של התחנה, לא הפסיק המבקש את שידוריה תוך שהוא מורה לעובדי התחנה להציב משדרים חדשים תחת אלה שנתפסו.

יא. בבקשה הנוכחית טוען המבקש, כי הוא מבין את גודל טעותו, מצטער עליה ומקבל אחריות על מעשיו. לטענתו, התחנה פעלה תחת עינם הפקוחה של שרי התקשורת בהסכמה שבשתיקה, והוא עצמו פעל בשליחותם ובעידודם של רבנים וראשי ציבור, ועל-כן לא היה ער לעובדה כי הוא עובר על החוק. בהקשר זה נאמר, כי התחנה "פעלה באין מפריע 13 שנה". המבקש מוסיף וטוען, כי "המונים היו רוצים לראות אותי כנציגם בכנסת". עוד טען המבקש כי "בבחירות הקודמות הייתי מועמד לכנסת שכמעט נכנס".

יב. בהחלטה מיום 6.11.12 התבקש המבקש להבהיר "האם, אכן, כנטען על ידיו, היה מועמד בבחירות לכנסת ה-18". במכתבו מיום 8.11.12 ציין המבקש, כי היה מועמד לכנסת ה-15 ולכנסת ה-16.

יג. בהחלטה מיום 8.11.12 התבקשה עמדת היועץ המשפטי לממשלה. בעמדת באת הכוח היועץ המשפטי מיום 29.11.12 נאמר, כי "בתי המשפט שבו והדגישו את חומרת העבירות של הפרעה לשידורי תחנות שידור חוקיות, על הסיכון לחיי אדם בהיבט הבטיחותי של שיבוש התקשורת בין מגדלי הפיקוח למטוסים". בעמדה צוין, כי למבקש הרשעה קודמת בגין עבירה על אותם חוקים "כאשר למעשה מדובר בביצוע עבירה מתמשכת של הפעלת תחנת שידור, אשר המבקש, כעולה מהכרעת הדין בעניינו, היה 'הרוח החיה' בה, ללא זיכיון במשך מספר שנים". על פי הנאמר, המשך ביצוע של עבירה פלילית שעה שכנגד המערער עומד עונש מאסר על תנאי באותה עבירה, "מעיד על אי הפנמת חומרת העבירות בהן הורשע". עוד נאמר, כי "חמורות לא פחות הרשעותיו של המערער בשיבוש הליכי משפט והדחה בחקירה". לעמדת היועץ המשפטי, התנהגותו של המבקש "מגלמת זלזול בוטה בשלטון החוק וביזוי של מערכת האכיפה". על רקע דברים אלה, עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה היא כי בעבירות בהן הורשע המבקש דבק קלון.

דיון והכרעה

יד. לאחר העיון בבקשה ובנספחיה, אין בידי להיעתר לה. כפי שיפורט להלן, לא זו בלבד שהמבקש לא הרים את הנטל להראות כי בעבירות בהן הורשע לא דבק קלון, אלא שהקלון טבוע באותן עבירות.

טו. כאמור, המבקש הורשע בעבירות של קיום שידורי רדיו ללא זיכיון או היתר, תוך סיכון כלי טיס. על הצורך בהסדרת שידורי רדיו עמד בית המשפט הגבוה לצדק בבג"צ 1030/99 אורון נ' יושב ראש הכנסת (פ"ד נו(3) 640). באותו עניין נקבע, כי שני טעמים עומדים בבסיס הצורך (ולדידי ההכרח – א"ר) בהסדרת שידורי רדיו: האחד, היות התדרים משאב ציבורי מוגבל, שכן בהיות ישראל מדינה קטנה, תחום התדרים בה מצומצם.
מסיבה זו, כך נקבע, קיימת חשיבות רבה בייעודם והקצאתם של תדרים על ידי הגורם המקצועי המוסמך. בהקשר זה נאמר, כי "תחנות אלה (התחנות הלא חוקיות – א"ר) מפריעות לתחנות רדיו אחרות, למערכת הביטחון, וחלקן אף מפריעות לקשר של מגדלי פיקוח עם מטוסים ולמערכות הניווט האווירי". השני – טעם מהותי-תוכני, שעיקרו הבטחת פלורליזם תקשורתי ושמירה על עקרונות יסוד. בהקשר זה ציין השופט (כתארו אז) אור:

> "לא ניתן להפריז בחשיבותה של החלטה להעניק זיכיון לשדר שידורי רדיו לציבור. זיכיון לשדר שידורים לציבור מעניק לבעליו כלי רב עוצמה. הוא מאפשר לבעל הזיכיון נגישות לקהלים רחבים אשר ספק אם היה מגיע אליהם אלמלא מכשיר זה. הדבר פותח בפניו פתח להפיץ את מסריו ובכך מאפשר לו לנסות ולהשפיע על הציבור הרחב. באופן כללי, התערבות רגולטורית נדרשת על מנת להבטיח כי האינטרס הציבורי יקודם באמצעות הקצאת התדרים למשתמשים השונים וכן שהשימוש בהם ייעשה למען הגשמת המטרות שלשמן הוקצו. במסגרת זו, היות הספקטרום האלקטרו

> מגנטי משאב ציבורי מוגבל, יוצר צורך לדאוג לכך כי מירב הדעות וההשקפות יבוטאו באמצעותו וכן שיימנע מונופול בשוק הדעות כתוצאה משליטה הומוגנית בכלי התקשורת. רואים אנו, כי תפקידו של הרגולטור בהקשר זה אינו טכני בלבד אלא מוטל עליו גם לדאוג למימוש עקרונות מהותיים" (עניין אורון, בעמ' 652).

מעבר לאמור, שידורי רדיו בלתי חוקיים יוצרים סיכון לחיי אדם במישור הבטיחותי, מפריעים לשידורי תחנות רדיו חוקיות ואף מקנים למפעיליהם יתרון כלכלי בלתי הוגן על פני מי שמקיים את הוראות החוק.

טז. בתי המשפט עמדו, ושבו ועמדו, על החומרה הגלומה בהפעלת תחנות רדיו לא חוקיות, "פיראטיות" בלשון העם. כך, למשל, בע"פ (מחוזי י-ם) 2795/08 קרני בן-ציון לוי נ' מדינת ישראל (לא פורסם) צוין כי "תחנות הרדיו הפיראטיות 'גוזלות' תדרי שידור שהם משאב ציבורי מוגבל. הן מסֵבות לציבור נזקים בהיבטים תקשורתיים, כלכליים ובטיחותיים, וכן גורמות לפגיעה באמון הציבור בשלטון החוק". בת.פ (שלום י-ם) 4830/98 מדינת ישראל נ' כץ (לא פורסם) ציין סגן הנשיא (כתארו אז) נועם כי:

> " הערוצים הפיראטיים – ה'גוזלים' תדרי שידור שהם משאב ציבורי מוגבל - מסבים לציבור נזקים בהיבטים תקשורתיים, בטיחותיים וכלכליים, וכן גורמים לפגיעה באמון הציבור בשלטון החוק ... בהיבט התקשורתי-הטכני, עלולים השידורים הבלתי חוקיים לגרום הפרעות לשידורי תחנות שידור חוקיות ולבעלי רשיונות לשימוש בתדרי רדיו; ובפרט כשציוד השידור נעדר רישוי ופיקוח ... בהיבט הבטיחותי, עלולים השידורים הפיראטיים – בעשותם שימוש לא מבוקר ובלתי מורשה בתדרים – להפריע לתקשורת של כוחות הבטחון ואף לשבש את התקשורת של מגדלי הפיקוח עם התעופה האזרחית ... בהיבט הכלכלי, משיגה התחנה הפיראטית יתרון בלתי הוגן על פני גורמים פרטיים המכבדים את החוק והנושאים בנטליו".

ראו עוד ע"פ 4739/09 (מחוזי י-ם) מדינת ישראל נ' בונדק (לא פורסם; להלן עניין בונדק); ע"פ (מחוזי תל-אביב) 70091/00 נחמני נ' מדינת ישראל, המצוטט ברע"פ 5534/00 נחמני נ' מדינת ישראל (לא פורסם).

בעניין כץ הנזכר צוין, כי מדובר בתופעה בעלת מימדים לא מבוטלים, אשר החלה לפני שנים רבות ונמשכת גם לאחר הסדרת שידורי הרדיו הפרטיים-המסחריים לפי חוק הרשות השנייה.

יז. בעניין בונדק ציין השופט (כתארו אז) פרקש, כי גם על פי המשפט העברי חל איסור על שידורי רדיו בלא רישיון ובלא זיכיון, וזאת מכמה טעמים: גזל, פגיעה בזכויות יוצרים, עשיית עושר ולא במשפט, הסגת גבול מסחרית ודינא דמלכותא דינא (ראו בהרחבה שם, וכן ת.פ (שלום י-ם) 4487/00 מדינת ישראל נ' ששון אדמונד).

יח. אם כן, העבירות בהן הורשע המבקש הן חמורות, ונושאות – מטבען – דופי מוסרי. מדובר בעבירות, שביצוען פוגע, בין היתר, באמון הציבור בשלטון החוק, הן מסבות לציבור נזקים כלכליים ובטיחותיים, ונוכח הסיכון הבטיחותי הנשקף מהן הן מבטאות שויון נפש לפגיעה בחיי אדם.

ודוק – נסיבות הרשעתו של המבקש נושאות בחובן חומרה יתירה. המבקש הפעיל תחנת רדיו לא חוקית במשך 13 שנים (!). במהלך אותה תקופה הורשע המבקש בעבירה של שידור ללא רשיון, ונידון למאסר על תנאי ולקנס (פ (שלום י-ם) 2494/99, גזר דין מיום 5.3.01). המבקש ערער על אותה הרשעה (ע"פ (מחוזי י-ם) 6063/02) תוך שהוא טוען כי "הרשעתו עלולה לפגוע בסיכוייו" להיות חבר כנסת. חרף זאת, המשיך המבקש בשלו וחזר לסורו.
התנהלות זו – העומדת בניגוד גמור לטענת המבקש כי התחנה בה שידר פעלה באין מפריע 13 שנה – מצביעה על זלזול בחוק וברשויות האכיפה, שפועל יוצא בלתי נמנע שלו הוא הקביעה, כי בעבירות בהן הורשע המבקש דבק קלון.

ט. ואם בכך לא סגי, המבקש הורשע גם בעבירות של שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה, בניגוד לסעיפים 244 ו-245(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. כעולה מגזר הדין בעניינו, הוא "ניצל את מעמדו כמנהל התחנה, כשהוא דורש מעובדי התחנה שנחקרו שלא להפלילו, ואף אמר להם במפורש מה לומר בחקירה, באופן שחלקו יצומצם, ובאחת ההזדמנויות אף סימן בידו בתנועת אצבע מזהירה". התנהלותו זו של המבקש מלמדת אף היא על זלזולו בחוק וברשויות האכיפה.
למותר יהיה להכביר מלים על חומרתן של עבירות אלו, חומרה אליה נלוה קלון. על עבירות אלו כעבירות שיש עמן קלון ראו עש"ם 2165/08 זיקרי נ' מדינת ישראל (לא פורסם); על"ע 19/88 פלוני נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, פ"ד מב(4) 377; על"ע 10/85 שפצירר נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין (לא פורסם), בו צוין כי:

> "הגדרת מעשה כעבירה שיש בה משום קלון מצויה היא במערכת משפטנו לענין חוקים מחוקים שונים, ונדונה היא רבות בפסיקתו של בית משפט זה ובדבריהם של חכמי משפט; וכמה וכמה פנים יש בה ונאמרו בה ... אך תהא אשר תהא טיבה של הגדרה זו שנורמות מתחום המשפט ומעולמו של מוסר משמשים בה בצוותא, ברור הוא, שבנסיבות הענין שבפנינו יש במעשה שבו הורשע המערער משום עבירה שיש עמה קלון. מעשהו של המערער נעשה בכוונה ברורה לשבש הליכי משפט, ומתוך כוונה להכשיל הליך שיפוטי תקין. מעשה כגון דא יש עמו משום קלון גם כאשר הוא נעשה על ידי סתם בשר ודם ...".

כ. מן המקובץ עולה, אפוא, כי במעשיו של המבקש נפל דופי מוסרי. בעבירות העיקריות, בתחום התקשורת – אילו הורשע אך בהן דיינו; אך הוא הוסיף וחטא בעבירות שיבוש והדחה. דופי זה עולה איפוא, בראש וראשונה, מטיבן וטבען של העבירות בהן הורשע המבקש. על כך יש להוסיף

הן את התקופה הארוכה בה עשה המבקש את שעשה, והן את העובדה כי הורשע בעבר בעבירה של שידורי רדיו ללא רשיון ונידון למאסר על תנאי, אך חזר לסורו.

כא. שקלתי את הנסיבות לקולה להן טען המבקש, שחלקן נטענו גם במסגרת ההליך הפלילי בעניינו, כמו גם את המכתבים והמסמכים שצורפו לבקשה, שכבודם במקומם.

בכל אלה אין כדי למרק את הדופי הנלווה למעשיו ולהרשעתו של המבקש. נקיון כפיהם של נבחרי הציבור הוא יסוד חיוני, ראשון במעלה, בכהונה ציבורית, בבחינת "והייתם נקיים מה' ומישראל" (במדבר ל"ב, כ"ב). נקיון כפיים אינו רק אי שליחת היד לכיס הזולת, לא פחות מזה עבירות שכביכול באו על בסיס "אידאולוגי", בעידוד או הסכמה בשתיקה של רבנים או אחרים אך כללו סיכון מטוסים וגם שיבוש והדחה שמשמען תעוזה לא חיובית. באיזון שבין האינטרס הציבורי לבין נסיבותיו האישיות של המבקש, יד הראשון – במובהק – איפוא על העליונה.

כב. סוף דבר, בעבירות בהן הורשע המבקש דבק קלון. פועל יוצא של קביעה זו הוא כי איני נעתר לבקשה, וכי המבקש לא יוכל להיות מועמד בבחירות לכנסת ה-19.

ניתנה היום, ט"ו בכסלו התשע"ג (29.11.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

החלטות בעניין קלון – מועצות מקומיות ומועצות אזוריות



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"ט בשבט תשע"ג
30 בינואר 2013

המבקש: פלוני

בקשה לפי סעיף7(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 לקביעת היעדר קלון בעבירה בה הורשע המבקש

החלטה

א. עניינה של הבקשה בעתירתו של המבקש, החפץ להתמודד במסגרת הבחירות המקומיות לראשות מועצה מקומית פלונית, העתידות להיערך בחודש אוקטובר 2013, לקבוע כי בעבירה שבה הורשע לא דבק קלון. אציין כאן, כי החלטתי לכנות את המבקש, לצורך פרסום ההחלטה, "פלוני", כדי שלא לפגוע בפרטיות בתו, שעבירת המבקש היתה איומים עליה בנסיבות שיתוארו להלן. עם זאת תועבר ההחלטה בצירוף שם המבקש ושם מקום מגוריו אל המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים.

המסגרת הנורמטיבית

ב. סעיף 7(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 קובע כי:

> "אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל, לתקופה העולה על שלושה חודשים, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון".

סעיף זה מקביל לסעיף 6(א) לחוק יסוד: הכנסת, הקובע מגבלה דומה באשר לבחירות לכנסת.

ג. אם כן, הכלל הוא כי מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל העולה על שלושה חודשים, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם חלפו שבע שנים מהיום בו סיים לרצות את עונשו, לא יהא זכאי להיות מועמד בבחירות לרשויות המקומיות. לכלל זה חריג – אם נקבע על-ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי בעבירה לא דבק קלון, תוכשר מועמדותו של אותו מתמודד, אף אם טרם חלפו שבע שנים מסיום ריצוי עונשו. בבג"צ 11243/02 פייגלין נ' יו"ר ועדת הבחירות (פ"ד נז(4) 145; להלן: "עניין פייגלין") נאמר כי "המבקש לחרוג מגדרו של הכלל, עליו הנטל לבסס את היעדר קיומו של קלון הנילווה להרשעתו שרק אם יעמוד בכך הוא עשוי להתגבר על מחסום עברו הפלילי הסוגר בעדו את שערי ההתמודדות בבחירות" (שם, בעמ' 163, מפי השופטת פרוקצ'יה).

על הקלון

ד. "'קלון' הנלוה לעבירה מוסיף לה יסוד של שלילה החורג ממימד הפרת החוק גרידא. זהו מושג הנושא עמו מטען מוסרי-ערכי שלילי, בבחינת דופי מוסרי, הניזון מתפיסות ערכיות ואמות מידה מוסריות הרווחות בחברה. זהו מושג רב-פנים הלובש ופושט צורה בהתייחס לאופי העבירה הנעברת ונסיבותיה, ולהקשר הדברים המיוחד בו הוא עומד למבחן" (שם, בעמ' 162). נקודת החיתוך בין עבירות שונות לצורך בחינת יסוד הקלון הנלווה להן, "נעשית על פי אמת מידה שהיא במהותה מוסרית" (השופט (כתארו אז) ברק, בג"צ 251/88 עודה נ' ראש המועצה המקומית ג'לג'וליה, פ"ד מב(4) 837, 838). סוגית הקלון היא רבת פנים, ומוכרעת – במידה רבה – על בסיס נסיבותיו הקונקרטיות של המקרה הפרטני (בג"צ 1768/05 היועץ המשפטי לממשלה נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-17 (לא פורסם)).

ה. מושג הקלון הנלוה להרשעה משקף, אפוא, התייחסות ערכית-מוסרית, המצביעה על דופי מוסרי במעשה. בהקשר לכהונה ציבורית, עלול הקלון לפגוע ביכולתו של אדם לשאת באחריות הנדרשת למילוי התפקיד, הן בשל הפגיעה במעמדו הערכי, והן בשל הפגיעה הצפויה באמון הציבור במשרה ובנושא המשרה (בג"צ 5853/07 אמונה – תנועת האישה הדתית לאומית נ' ראש הממשלה, פסקה 15 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה). אוסיף, כי קשה לתחום במדויק את גבולותיו של הקלון, שכן הוא מאותם מושגים שקל יותר לזהותם מאשר להגדירם באופן חד, ונזכור את אמרתו הנודעת של השופט האמריקני פוטר סטיוארט בהקשר אחר.

ו. קלון מוגדר במלון אבן שושן לשנות האלפיים כ"בזיון, חרפה". במשמעות זו מופיע הביטוי קלון במקרא, למשל בביטוי "ועם קלון חרפה" (משלי י"ח, ג') או "מַלֵּא פניהם קלון" (תהלים פ"ג, י"ז). והרי זו אמת המידה הכללית: מה שאדם מן הישוב שוחר הגינות וזכויות אדם יראה כמטיל ביזיון וחרפה על הזולת, וכדברי השופט ברנזון בבג"ץ 143/71 סעדון נ' ראש המועצה המקומית אור יהודה פ"ד כח(2) 505, 507 "עבירה שהיא בושה וחרפה לעושה", גם אם (כמאמר הנשיא ברק

בעניין עודה) אין בכך כדי למצות. אטעים, כי המבחן הוא אובייקטיבי, והקלון יוטל על פי נסיבותיו הקונקרטיות, בעיניים של זכויות והגינות, גם אם בסביבתו של הנוגע בדבר יהיו שיראו את עבירתו בעין סלחנית מטעמים כאלה או אחרים, ובנידון דידן – בשל ערכי מסורת חברתית, שלמרבה הצער יש בה בהקשר דנא עיוות אנושי קשה.

על רקע דברים אלה, אפנה עתה לדון בבקשה.

הבקשה

ז. כאמור, המבקש חפץ להתמודד בבחירות המקומיות לראשות המועצה המקומית פלונית, אשר עתידות להיערך בחודש אוקטובר 2013.

ח. מהבקשה וצרופותיה עולה, כי המבקש הורשע בשנת 2011 על פי הודאתו (בגדר ת.פ. (מחוזי חיפה) 44051-01-11) יחד עם רעייתו בעבירה של איומים, בניגוד לסעיף 192 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 בצירוף סעיף 29 לחוק זה.

ט. מגזר הדין בעניינו של המבקש (מיום 19.9.11) עולה, כי במהלך חודש ינואר 2011 חשדו המבקש ורעייתו כי בתם, בת 22 באותה העת, נפגשת בחשאי עם חבריה, ובן – בהמשך – כי היא בקשר חשאי עם חבר ממוצא שונה, וזאת בניגוד להנחייתם כי לא תצא את דירתה ללא אישורם. נוכח חשד זה החלו השניים לעקוב אחריה, ובחודש פברואר 2011 נעלה רעיית המבקש את הבת בחדרה, תוך שהיא והמבקש מאיימים עליה כי יהרגו אותה. בסמוך לכך ניסתה בתו של המבקש להתאבד. למרבה המזל לא צלח הניסיון, ובהמשך איימו ההורים על הבת כי תמות לכשתימצא הדרך לכך בלא שיסתבך איש בגרימת מותה. בעקבות אירועים אלה הורשעו המבקש ורעייתו בעבירה של איומים (רעיית המבקש הורשעה על פי הודאתה גם בעבירה של כליאת שוא).

י. ביום 19.9.2011 נגזרו על המבקש, על-ידי סגן הנשיא שיף, לשישה חודשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות, וכן למאסר על תנאי בן שנים עשר חודשים למשך שלוש שנים (על רעייתו הוטלו שלושה חודשי עבודות שירות ועשרה חודשי מאסר מותנה). בגזר הדין צוין עוד, כי המבקש ורעייתו פיצו את בתם בסך של 70,000 ש"ח.

יא. בבקשה הנוכחית נטען, כי האירועים שביסוד הרשעתו של המבקש הם תולדה של אהבתו הרבה ודאגתו הכנה לבתו. לטענתו טעה "טעות חמורה, והויכוח, הריב, גלש למקומות אחרים אליהם בשום אופן לא רציתי להגיע" ועל כך הוא "מצטער צער עמוק מדי יום, מדי דקה. שגיתי ואיבדתי את בתי בשל כך". המבקש מוסיף וטוען, כי המצב ביישובו "מחייב שינוי", וכי בכוונתו לפעול לשינוי

זה ולשרת את האוכלוסיה. כנטען, המבקש זוכה לאהדה רבה בקרב האוכלוסיה. כן צוינו בבקשה עברו של המבקש כמורה ומחנך ביישוב וכן מעורבותו במספר תחומי חיים שם.

יב. בהחלטה מיום 6.11.12 התבקשה עמדת היועץ המשפטי לממשלה. בעמדת באת כוח היועץ המשפטי מיום 27.1.13 נאמר, כי נסיבות ביצועה של העבירה בה הורשע המבקש מעידות שנפל בו פגם מוסרי חמור. נאמר, כי "התנהגותו של המבקש מגלמת זלזול בתפיסות ערכיות ובאמות מידה מוסריות הרווחות בחברה, כמו גם בשלטון החוק. לעבירת האיומים שביצע המבקש, על רקע נסיבות ביצועה, נלווה מעצם טיבה יסוד של קלון, הקשור לתפיסה חברתית האוסרת פגיעה כזו של הורים בילדיהם". נאמר, שבדיון בבית המשפט המחוזי ציין בא כוחו של המבקש כי "לולא היו מתרחשים האירועים נשוא כתב האישום היה הנאשם מתמודד לבחירות ראשות מועצת פקיעין", דבר שממנו מבקש היועץ המשפטי להסיק כי המבקש ידע וקיבל עליו שלא יוכל להתמודד בבחירות. על רקע דברים אלה, עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה היא כי בעבירה בה הורשע המבקש דבק קלון.

דיון והכרעה

יג. כאמור, המבקש הורשע בעבירה של איומים. למותר להכביר מלים על החומרה הגלומה בעבירה זו. בנדוננו נושאת הרשעתו של המבקש חומרה יתירה, שעה שעסקינן באיומים שכוונו כלפי בתו, בשר מבשרו, שכל חטאה היה חשדם של הוריה כי נפגשת היא עם חברים או חבר ללא אישורם. כעולה מגזר הדין בעניינו של המבקש, האיומים היו שתתאבד ושיהרגו אתה, ובעקבותיהם אכן ניסתה להתאבד; עסקינן באחת הגזרות של התפיסה המעוותת של "כבוד המשפחה", האוכלת חלקות טובות רבות, בעיקר במגזר המיעוטים, והמאבק בה אינו נוחל עדיין הצלחה. זאת, אף כי ענייננו כאן אינו במקרים הקיצוניים של תופעה זו שהגיעו עד נטילת חיים, ואיני משוה (ראו ע"פ 10828/03 נג'אר נ' מדינת ישראל (2005) פסקאות ו' (7-8) וע"פ 5197/05 עיסא נ' מדינת ישראל (2007)). בנסיבות יש לראות בחיוב רב, בכל הכבוד, את פסק ההלכה של שיח' מופק טריף, הראש הרוחני לעדה הדרוזית, שאסר לפגוע בכל דרך שהיא במתלוננת, ופסק ההלכה הופנה לכל בני העדה הדרוזית ובעיקר לבני משפחת המתלוננת. מי יתן ורוח זו תחדור ותופנם.

יד. בהחלטתי בבר"ש 58/11 בניטה נ' לשכת עורכי הדין – מחוז דרום (לא פורסם, 31.1.11) נקבע, כי במעשיה של המבקשת דהתם – אשר הורשעה במספר עבירות של איומים והטרדה במתקן בזק – דבק קלון. צוין שם, כי "בית המשפט המחוזי נדרש לטענה, כי משהורשעה המבקשת בעבירות איומים והטרדה, אין להטיל בגינן קלון בנסיבותיה האישיות הקשות. דבריו (שיש להטיל – א"ר) מקובלים עלי לחלוטין, ולא כל שכן כשהמדובר בכמויות גדולות של איומים ברצח (9 עבירות) ומקרי הטרדה (11 עבירות), שגם אם יכלה כל אחת מהן לעמוד בנפרד לנידון דידן, כל שכן הצטברותן היא קלונית בעליל".

בעש"מ 2/85 ששון נ' מדינת ישראל, פ"ד לט(1) 220 נדון עניינו של מערער, עובד משרד התקשורת, אשר הורשע בעבירות של האזנת סתר שלא כדין ושימוש בטלגרף בכוונה לאיים או להטריד. נאמר, מפי הנשיא שמגר, כי העבירות בהן הורשע אותו מערער כללו "העלאת הצעות מגונות, איומים וניבול פה, עד שיצר על בנות שיחתו פחד ובהלה", וכי יש בהם "קלון גלוי וברור" באשר הן נעשו על ידי עובד משרד התקשורת.

טו. אם כן, העבירה בה הורשע המבקש היא חמורה, כשלעצמה ומקל וחומר בנסיבותיה. מעצם טבעה עלול לדבוק קלון במבצעה. הימנעות מהטלת קלון עלולה לשדר מסר של סלחנות כלפי עבירות כגון דא.

טז. אכן, להרשעתו של המבקש בעבירת האיומים לא הצטרפה עבירה אחרת. מדובר, כאמור, באירוע חד פעמי. לבד מן ההרשעה נשוא הבקשה הנוכחית, המבקש נעדר עבר פלילי, והוא בעל עבר מקצועי וציבורי מגוון, ויתכן – וכך יש לקוות – כי עוד יתרום לציבור בעתיד. אלא שאין באלה כדי להטות את הכף, בהיות הקלון טבוע בעבירה, שנעברה לפני פחות משנתיים.

יז. במכלול, לאחר ששקלתי הן את חומרת העבירה והן את נסיבות ביצועה במקרה דנן, סבורני כי אין מנוס מאי היעתרות לבקשה, קרי, בעבירה אכן דבק קלון.

יח. אשוב ואזכיר את דבריו של בא כוח המבקש בבית המשפט המחוזי לפיהם "לולא היו מתרחשים האירועים נשוא כתב האישום היה הנאשם מתמודד לבחירות ראשות מועצת (היישוב)", בא כוחו של המבקש אמנם לא התחייב מפורשות כי המבקש לא יתמודד בבחירות; ואולם, ברי כי הנושא היה בתודעתו, והיה נהיר לו כי יש בכך מונע.

יט. סוף דבר, בעבירה בה הורשע המבקש דבק קלון. פועל יוצא של קביעה זו הוא כי המבקש לא יוכל להתמודד בבחירות למועצה המקומית ביישובו, העתידות להיערך בחודש אוקטובר 2013.

ניתנה היום, י"ט בשבט התשע"ג (30.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"א בכסלו תשע"ג
25 בנובמבר 2012

המבקש: חג'בי נחמיה

בקשה לאפשר למבקש להתמודד בבחירות המוניציפליות
במושב יכיני

<u>החלטה</u>

א. עניינה של הבקשה בעתירתו של המבקש, מר נחמיה חג'בי, החפץ להתמודד במסגרת הבחירות המוניציפליות במושב יכיני, השייך למועצה האזורית שער הנגב.

המסגרת הנורמטיבית

ב. סעיף 19(ב) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 (להלן: "הצו") קובע:

> **"אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון".**

הוראה זו מקבילה להוראות סעיף 6(א) לחוק יסוד הכנסת ולסעיף 7(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965.

הבקשה

ג. כאמור, המבקש חפץ להתמודד בבחירות המוניציפאליות במושב יכיני, אשר צפויות להיערך ביום 4.12.12.

ד. בפנייתו הנושאת את התאריך 14.11.12 טען המבקש, כי לאחר "בדיקת המועמדים ע"י המפקח הארצי של הבחירות", הודע לו כי הוא נמצא "כלא תקין", וכי בשיחה עם המפקח על הבחירות נמסר לו שהוא יוכל להתמודד רק לאחר שמועמדותו תאושר על-ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.

בהחלטה מיום 20.11.12 נאמר, כי הואיל ולבקשה לא צורף כל פירוט של ממש באשר לרקע, החלטת המפקח על הבחירות או כל עניין רלבנטי אחר, לא ניתן לטפל בה.

ביום 21.11.12 שב המבקש על פנייתו. לפנייתו השניה צירף המבקש מכתב בו טען, כי אין בידיו מסמכים מעבר ל"בדיקת רשימות מועמדים", שצורפה לפנייתו זו.

בהחלטה מיום 21.11.12 צוין, כי "לא יתכן שאין בידי הפונה מכתב המנמק מדוע נפסל", וכי "הפניה כמו שהיא איננה בת טיפול גם עתה".

ה. ביום 25.11.12 שב וחזר המבקש, בשלישית, על פנייתו. זו הפעם צירף המבקש לפניה גזר דין שניתן בעניינו ביום 6.7.06. כעולה מגזר הדין, המבקש הורשע בשנת 2005 בבית משפט השלום לאחר שמיעת ראיות בעבירה של גניבה ממעביד, לפי סעיף 391 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (פ 4214/01). ביום 6.7.06 נגזרו על המבקש 4 חודשי מאסר בפועל על דרך של עבודות שירות, מאסר מותנה של שמונה חודשים למשך שלוש שנים וקנס בסך 6,000 ש"ח.

ו. המבקש עותר, כאמור, כי תיבדק ותאושר מועמדותו לבחירות המוניציפליות במושב יכיני. מן הבקשה לא נהיר, האם המבקש עותר לביטול החלטתו של מנהל הבחירות, או שמא לקבוע שבעבירה שבה הורשע אין משום קלון. לאחר העיון, וכפי שיפורט להלן, לא אוכל להיעתר לאף לא אחת מאלה.

דיון והכרעה

ז. כאמור, לאחר העיון בבקשה ובמסמכים שצורפו, אין בידי להיעתר לה.

ט. ככל שהדברים אמורים בביטול החלטת מנהל הבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות אינו יושב כערכאת ערעור על החלטותיו של מנהל הבחירות לפי סעיף 163(א) לצו. בהתאם לסעיף 167 לצו,

רשאי המבקש לפנות לבית המשפט לעניינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא תחום המועצה האזורית כדי להשיג על החלטת מנהל הבחירות בעניינו.

י. איני יכול להיעתר אף לבקשה לקבוע כי אין בעבירה בה הורשע המבקש משום קלון. על מועמד או מי שרוצה להיות מועמד, שנידון למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 19(ב) לצו, להגיש ליושב ראש ועדת הבחירות בקשה לכך לא יאוחר מהיום ה-32 שלפני יום הבחירות (סעיף 19א(2)(א) לצו). בבקשה נטען, כי הבחירות דנן עתידות להיערך ביום 4.12.12, ועל-כן המועד האחרון להגשתן של בקשות כאמור חלף ביום 2.11.12. הבקשה דנא הוגשה לכל המוקדם ביום 14.11.12, קרי – באיחור של שנים עשר יום.

לאחרונה ציינתי, כי נראה שאין מקור חוקי המאפשר ליושב ראש ועדת הבחירות להאריך את המועד שנקבע בצו. בבג"צ 11243/02 פייגלין נ' יושב ראש ועדת הבחירות (פ"ד נז(4) 145) קבע המשנה לנשיא ש' לוין כי "יושב ראש ועדת הבחירות לא היה מוסמך להאריך מועדים שנקבעו בחוק" (שם, בעמ' 153). הוסף שם:

> "על פי דבר המחוקק נקבע לוח זמנים קשיח אשר המועדים המרובים הקבועים בו רודפים זה את זה ותלויים זה בזה. כורח המציאות הוא שמועדים אלה ישמרו כדי שמערכת הבחירות כולה לא תשתבש ... זהו אחד המקרים שבהם עשוי האינטרס של תקינות הבחירות וקיומן לפי לוח המועדים שנקבע בחוק לגבור גם על האינטרס של מועמד להיבחר לכנסת" (עמ' 153).

די באיחור הניכר שנפל בהגשת הבקשה על-מנת שלא להיעתר לה.

יא. למעלה מן הצורך אוסיף, כי לא אוכל להיעתר לבקשה לקבוע, כי אין בעבירה בה הורשע המבקש משום קלון גם לגופה. אכן –

> "'קלון' הנילווה לעבירה מוסיף לה יסוד של שלילה החורג ממימד הפרת החוק גרידא. זהו מושג הנושא עמו מטען מוסרי-ערכי שלילי, בבחינת דופי מוסרי, הניזון מתפיסות ערכיות ואמות מידה מוסריות הרווחות בחברה. זהו מושג רב-פנים הלובש ופושט צורה בהתייחס לאופי העבירה הנעברת ונסיבותיה, ולהקשר הדברים המיוחד בו הוא עומד למבחן" (בג"צ 11243/02 פייגלין נ' יו"ר ועדת הבחירות, פ"ד נז(4) 145, 161).

יב. בנדוננו, הרשעתו של המבקש נסבה סביב גניבה של עשרות ראשי בקר (פרים ועגלות), לפחות 50 כדברי בית משפט השלום בגזר הדין, מקיבוץ מפלסים. על החומרה והדופי המוסרי שבעבירה זו עמדו בתי המשפט לא אחת (ראו, למשל ע"פ 4266/07 מדינת ישראל נ' כלפה (לא פורסם); ע"פ 933/08 מדינת ישראל נ' חומיידה (לא פורסם)), ולא בכדי יחד לה המחוקק דבר

חקיקה עצמאי (בעבר הוראת סעיף 393א לחוק העונשין, וכיום בגדר סעיף 384(א)(2) לחוק העונשין). על גניבת בקר וצאן במשפט העברי ראו ע"פ 2943/06 חילו נ' מדינת ישראל (לא פורסם)). בין היתר צוין בעניין חילו הנזכר כי "תסכולו של החקלאי המוצא בהשכימו בבוקר, ולעתים באמצע היום, כי בקרו או צאנו נגנבו בולט במיוחד, כיוון שלא תמיד ניתן לנעול 'רכוש חי' כזה, הרועה בשדה, באופן הרמטי - וגם הביטוח לכך ככל הנראה יקר", ובעניין חומיידה ציין השופט לוי כי "גניבה של תוצרת חקלאית, בכלל, ושל בקר, בפרט, היא תופעה נפוצה ששמה לאל מאמץ ממושך של אנשים ישרי דרך המבקשים לראות שכר בעמלם".

יג. ואם בחומרה ובדופי המוסרי הגלומים – מטבעה – בעבירה של גניבת בקר לא סגי, הנה המבקש הורשע בעבירה של גניבה ממעביד (שנסיבותיה לא הובהרו כל צרכן בגזר הדין; הכרעת הדין, כזכור, לא צורפו לפניותיו של המבקש). אם ברגיל גניבה היא עבירה שעל פי אופיה וטיבה נחשבת עבירת שיש עמה קלון (עש"מ 5516/90 מדינת ישראל נ' שער (לא פורסם)), לדידי מקל וחומר כך הם פני הדברים עת עסקינן בגניבה ממעביד (על קלון בעבירה של גניבה ממעביד ראו עש"מ 3/80 לוי נ' מדינת ישראל, פ"ד לד(4) 137). אכן, המבקש צירף חומר בדבר התנדבותו בעניינים חברתיים באיזור שדרות ועוטף עזה, מעשים בעלי אופי חיובי, שכבודם בצדם. ואולם, אין בכך כדי לשנות את האמור מעלה באשר לעבירה.

יד. על יסוד האמור איני נעתר לבקשה.

ניתנה היום, י"א בכסלו התשע"ג (25.11.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ט בחשון תשע"ג
14 בנובמבר 2012

המבקש: יעקב יובל

בקשה לקבוע כי אין בעבירה בה הורשע קלון ולאפשר לו
להתמודד לבחירות לועד המקומי נחליאל

החלטה

א. עניינה של הבקשה בעתירתו של המבקש, מר יעקב יובל, החפץ להתמודד בבחירות לועד המקומי בישוב נחליאל, לקבוע כי בעבירה בה הורשע לא דבק קלון.

המסגרת הנורמטיבית

ב. סעיף 10(ב) לתקנון המועצות האזוריות (יהודה ושומרון), התשל"ט-1979 (להלן: "התקנון") מטיל הגבלות על זכותו של אדם להתמודד בבחירות למועצות אזוריות. סעיף זה נסב על מי שהורשע בפלילים בעבירות מסוימות, וכך הוא משמיענו:

> **"אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות העניין, משום קלון".**

הוראה זו מקבילה להוראת סעיף 6(א) לחוק יסוד: הכנסת, להוראת סעיף 7(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 ולהוראת סעיף 19(ב) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958.

ג. סעיף 1/10 לתקנון קובע הוראות לעניין שלילת זכאותו של מועמד להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר בשל עבירה שיש עמה קלון. סעיף 1/10(1) קובע, כי מועמד יגיש למנהל הבחירות הצהרה לעניין סעיף 10(ב); סעיף 1/10(2)(א) קובע כלהלן:

> "מועמד או מי שרוצה להיות מועמד, שנידון למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 10(ב), המבקש כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יחליט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש ליושב ראש הועדה בקשה לכך, לא יאוחר מהיום ה- 32 שלפני יום הבחירות; לבקשה יצורפו כתב האישום, פסק הדין וכל חומר אחר הנוגע לעניין".

הבקשה

ד. כאמור, המבקש חפץ להתמודד בבחירות לועד המקומי בישוב נחליאל (הכפופות להוראות התקנון), אשר צפויות להיערך ביום 4.12.12. בבקשה נטען, כי המבקש נפסל מהתמודדות לבחירות "בגין רישום פלילי". כעולה מן הבקשה, המבקש הורשע בבית משפט השלום בירושלים בעבירה של תקיפה בגדר ת.פ 1565/04, ונגזרו עליו עבודות שירות. יצוין, כי לבקשה לא צורף "כתב האישום, פסק הדין וכל חומר אחר הנוגע לעניין", כמתחייב על-פי סעיף 1/10(2)(א) הנזכר.

ה. עיינתי בגליון הרישום הפלילי של המבקש (שלא צורף לבקשה). ממנו עולה, כי המבקש הורשע – ביום 31.5.06 – בעבירה של תקיפה וחבלה ממשית לפי סעיף 382(א) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, וכי הוטל עליו, בין היתר, עונש מאסר בפועל לתקופה בת שישה חודשים שירוצה על דרך של עבודות שירות.

ו. עתה עותר המבקש לקבוע, כי בעבירה בה הורשע אין משום קלון, וזאת כדי שיוכל להתמודד בבחירות.

דיון והכרעה

ז. לאחר העיון בבקשה ובמסמכים שהונחו לפני, מצאתי כי אין בידי להיעתר לה.

ח. סעיף 1/10(2)(א) לתקנון קובע, כי מועמד או מי שרוצה להיות מועמד, החפץ כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יקבע היעדרו של קלון בעבירות בהן הורשע, יגיש את בקשתו לא יאוחר מהיום ה- 32 שלפני יום הבחירות. הבחירות בהן עסקינן עתידות להיערך ביום 4.12.12, ועל-כן המועד האחרון להגשתן של בקשות כאמור חלף ביום 2.11.12. הבקשה דנא הוגשה ביום 12.11.12, קרי – באיחור של עשרה ימים מן המועד הקבוע בתקנון.

ט. המבקש לא הצביע על כל מקור חוקי, לשיטתו, המאפשר ליושב ראש ועדת הבחירות להאריך את המועד שנקבע בתקנון. בבג"צ 11243/02 פייגלין נ' יושב ראש ועדת הבחירות (פ"ד נז(4) 145; להלן: "עניין פייגלין")) ציין המשנה לנשיא (בדימוס) ש' לוין כי "יושב ראש ועדת הבחירות לא היה מוסמך להאריך מועדים שנקבעו בחוק" (שם, בעמ' 153); ולפיכך נדחתה עתירתו של העותר דהתם כנגד החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית (בגדר פ"מ 3/16 שטוטלנד נ' הליכוד, תנועה ליברלית לאומית) שלא לאפשר לו להתמודד לבחירות לכנסת ה-16 מחמת האיחור שנפל בהגשת בקשתו לקביעת היעדרו של קלון במעשיו. צוין כי:

> "על פי דבר המחוקק נקבע לוח זמנים קשיח אשר המועדים המרובים הקבועים בו רודפים זה את זה ותלויים זה בזה. כורח המציאות הוא שמועדים אלה ישמרו כדי שמערכת הבחירות כולה לא תשתבש ... זהו אחד המקרים שבהם עשוי האינטרס של תקינות הבחירות וקיומן לפי לוח המועדים שנקבע בחוק לגבור גם על האינטרס של מועמד להיבחר לכנסת" (עניין פייגלין, בעמ' 153).

להנמקותיו של המשנה לנשיא לוין הצטרפו תשעה שופטים נוספים (מולם ניצבה חוות דעתו החולקת של השופט לוי).

י. על יסוד האמור, נוכח האיחור בהגשת הבקשה – ונזכיר, עסקינן באיחור של עשרה ימים – אין בידי להיעתר לבקשה, וזאת אף מבלי להידרש לשאלה האם בעבירה בה הורשע המבקש דבק קלון.

יא. אוסיף, כי מעבר לאיחור בהגשת הבקשה, היא הוגשה רק לאחר שהמבקש נפסל על-ידי מנהל הבחירות, ולאחר שהמבקש הגיש הצהרה – כמצוות סעיף 1/10(1) לתקנון – לפיה אינו מנוע מלהתמודד בבחירות. המדובר בהתנהלות שיש עמה חומרה, שהמבקש אף אינו מנסה להסבירה בבקשתו. גם מטעם זה לא מצאתי להיעתר לבקשה.

יב. איני נעתר איפוא לבקשה.

ניתנה היום, כ"ט בחשון התשע"ג (14.11.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ב בכסלו תשע"ג
6 בדצמבר 2012

המבקש: מוחמד סואעד

בקשה לקבוע כי אין בעבירה בה הורשע קלון ולאפשר לו
להתמודד לבחירות לכנסת

החלטה

יו"ר ועדת הבחירות אינו יושב כערכאת ערעור על החלטותיו של מנהל הבחירות לפי סעיף 163(א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958.

בהתאם לסעיף 167 לצו האמור, רשאי המבקש – אם יחפוץ בכך – לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים שבאזור שיפוטו נמצא תחום המועצה האזורית כנגד החלטת מנהל הבחירות בעניינו. יוטעם, כי בית המשפט המוסמך הוא בית המשפט לעניינים מנהליים, ולא כפי שכתב מנהל הבחירות בשגגה "לעניינים מקומיים".

למען הסדר הטוב יוזכר, כי לא הוגשה על-ידי המבקש בקשה לפי סעיף 19א לצו במועד.

ניתנה היום, כ"ח בחשון התשע"ג (13.11.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ה' בכסלו תשע"ג
19 בנובמבר 2012

המבקש: צבי גואטה

בקשה לקבוע כי אין בעבירה בה הורשע קלון ולאפשר לו
להתמודד לבחירות במועצה האזורית שפיר

החלטה

א. עניינה של הבקשה בעתירתו של המבקש, מר צבי דורון גואטה, החפץ להתמודד במסגרת הבחירות המקומיות במועצה האזורית שפיר, לבטל את החלטת מנהל הבחירות במועצה האזורית שלפיה לא יוכל להתמודד בבחירות, ולחלופין לקבוע כי בעבירות שבהן הורשע לא דבק קלון.

המסגרת הנורמטיבית

ב. סעיף 19(ב) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח- 1958 (להלן הצו) קובע:

> "אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון".

הוראה זו מקבילה להוראות סעיף 6(א) לחוק יסוד הכנסת ולסעיף 7(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965.

הבקשה

ג. כאמור, המבקש חפץ להתמודד במסגרת רשימה בשם "שפיר החדשה" בבחירות לועד המוניציפלי במועצה האזורית שפיר, אשר צפויות להיערך ביום 4.12.12.

ד. המבקש הורשע בשנת 2010 בבית משפט השלום על פי הודאתו בעבירות של העסקה שלא כדין והסעה שלא כדין – עבירות לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב- 1952 (פ' 1840/09). על המבקש נגזרו 4 חודשי מאסר בפועל, והופעלו 3 חודשי מאסר מותנה, שהוטלו עליו בתיק אחר (ת"פ 811/04). נקבע, כי עונשי המאסר ירוצו בחופף ועל המבקש יהיה לרצות יחדיו 4 חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות. כן הוטלו על המבקש מאסר מותנה בן 8 חודשים, פסילת רשיון נהיגה ל- 7 חודשים וקנס כספי.

ה. בבקשה הנוכחית טוען המבקש, כי פנה למנהל הבחירות לבירור זכאותו להתמודד בבחירות הקרבות (היום המדויק של הפניה אינו ברור מתרשומת מנהל הבחירות שהוגשה, אך היה זה כבר בנובמבר 2012), וכי הלה הודיע לו שאין כל מניעה שיגיש מועמדותו, אלא שביום 8.11.12 הודיע לו כי הוא מנוע מהתמודדות בבחירות נוכח הרשעתו כמפורט מעלה. לטענת המבקש, נוכח תשובתו החד-משמעית של מנהל הבחירות שעה שפנה אליו לראשונה, הורכבה רשימת המועמדים "שפיר החדשה" כשהוא עומד בראשה. מטעם זה גם לא פנה בבקשה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לקבוע כי בעבירה שהורשע אין משום קלון, ועתה חלף המועד הקבוע בדין לכך.

ו. כעת עותר המבקש לביטול החלטת של מנהל הבחירות, ולחלופין לקבוע שבעבירה שבה הורשע אין משום קלון. בבקשה, המפורטת ביותר, נטען כי יש לקבלה נוכח חשיבות הזכות להיבחר והצורך שלא לדקדק בפרוצדורה כשהמדובר בזכות חוקתית, וכן בשל הפניה למנהל הבחירות שיצרה – כנאמר - הסתמכות.

דיון והכרעה

ז. לאחר העיון בבקשה ובמסמכים שצורפו, לא מצאתי כי בידי להיעתר לה.

אשר לבקשה לביטול החלטת מנהל הבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות אינו יושב כערכאת ערעור על החלטותיו של מנהל הבחירות לפי סעיף 163(א) לצו הנזכר. בהתאם לסעיף 167 לצו, רשאי המבקש לפנות לבית המשפט לעניינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא תחום המועצה האזורית כדי להשיג על החלטת מנהל הבחירות בעניינו.

ח. אינני יכול להיעתר אף לבקשה לקבוע כי אין בעבירה שבה הורשע המבקש משום קלון. על מועמד או מי שרוצה להיות מועמד, שנידון למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 19(ב) לצו, להגיש ליושב ראש ועדת הבחירות בקשה לכך לא יאוחר מהיום ה-32 שלפני יום הבחירות. הבחירות דנן עתידות להיערך ביום 4.12.12, ועל כן המועד האחרון להגשתן של בקשות כאמור חלף ביום 2.11.12. הבקשה דנא הוגשה ביום 18.11.12. למותר לציין, כי גם זו הוגשה בשיהוי ניכר לאחר שנודע למבקש על החלטת מנהל הבחירות, אשר ניתנה כבר ביום 8.11.12.

ט. כאמור, תומך המבקש יתדותיו בתשובת מנהל הבחירות, אולם לאחר עיון בתרשומת השיחה בין השניים, התקשיתי להלום טענה זו. בתרשומת השיחה צוין כך: "אמרתי לו שבעל פה אני בדר"כ לא נותן תשובות אבל אם אין קלון לא נראה לי שיש בעיה אבל כדאי שיבדוק ואם הוא רוצה תשובה בדוקה יותר שישלח לי...ואני אבדוק לו...". דומה כי הדברים מדברים בעדם. בכל הכבוד, בין הכתוב בתרשומת בזמן אמת, לאמירה כי הובטח שאין מניעה שהמבקש יתמודד בבחירות, מרחק רב.

י. לבסוף, ובאשר ל"טענת הפרוצדורה", לאחרונה ציינתי בעניין דומה כי נראה שאין מקור חוקי המאפשר ליושב ראש ועדת הבחירות להאריך את המועד שנקבע בצו. בבג"צ 11243/02 פייגלין נ' יושב ראש ועדת הבחירות (פ"ד נז(4) 145) קבע המשנה לנשיא ש' לוין כי "יושב ראש ועדת הבחירות לא היה מוסמך להאריך מועדים שנקבעו בחוק" (שם, בעמ' 153). הוסף שם:

> "על פי דבר המחוקק נקבע לוח זמנים קשיח אשר המועדים המרובים הקבועים בו רודפים זה את זה ותלויים זה בזה. כורח המציאות הוא שמועדים אלה ישמרו כדי שמערכת הבחירות כולה לא תשתבש ... זהו אחד המקרים שבהם עשוי האינטרס של תקינות הבחירות וקיומן לפי לוח המועדים שנקבע בחוק לגבור גם על האינטרס של מועמד להיבחר לכנסת" (עמ' 153).

י"א. על יסוד האמור אין בידי להיעתר לבקשה, וזאת אף מבלי להידרש לשאלה האם בעבירה בה הורשע המבקש דבק קלון.

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

רשויות מקומיות – שימוש במשאבי ציבור - החלטות



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ז בטבת תשע"ג
9 בינואר 2013

<u>תר"מ 21/19</u>

המבקשים: עו"ד נפתלי גרוס
אתי גן-אל
אהוד יובל לוי
ד"ר בוקי צ'יש

המשיבים: יהודה בן חמו, ראש עירית כפר סבא
אשל ארמוני, מנכ"ל עירית כפר סבא

בקשה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

רקע

א. המבקשים הם חברי מועצת העיר כפר סבא (מטעם האופוזיציה), וטענתם היא, כי המשיבים – ראש העיריה ומנהלה הכללי – עושים שימוש (אסור) במשאבים של העיריה, וזאת בניגוד להוראת סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959. לפיכך נתבקשו צוי מניעה כנגד המשיבים, לפיהם ייאסר עליהם לעשות שימוש במשאבי העיריה ועובדיה לצרכי תעמולת בחירות.

הבקשה

ב. הבקשה נסבה על מספר פרסומים, אשר לטענת המבקשים יש בהם כדי להפר את הוראת סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה ואת הנחיות היועץ המשפטי לממשלה (הנחיה 1.1900 "איסור על תעמולת בחירות בכספי גוף מבוקר" מיום 1.2.85, עדכון אחרון מחודש דצמבר 2008; להלן הנחיית היועץ).

נזכיר בקצרה, כי בבקשה הועלו טענות כלליות בדבר ניצול כספי העיריה והציבור לצרכיהם הפוליטיים של המשיבים, ושימוש אסור בנכסי העיריה ובמחלקת הדוברות שלה. בין היתר, נטען כי השימוש האסור לפי החוק והנחיות היועץ המשפטי לממשלה נעשה בעיתונות המקומית, בלוחות מודעות ברחבי העיר, בשלטי חוצות ובאמצעי תקשורת נוספים כגון ידיעון בדואר אלקטרוני (newsletter) ורשתות חברתיות.

ג. באופן ספציפי נטען כנגד פרסומים הכוללים מידע בדבר פרסים בהם זכו העיריה ועובדיה במהלך השנים האחרונות, ובהם פרסים על ניהול תקין, איכות הסביבה וכדומה (נספח 2 לבקשה). עוד הועלו טענות בדבר האדרה עצמית של המשיב 1 ופרסום הישגיו במהלך כהונתו, לרבות זכייתו בתואר "יקיר הליונס ישראל" בגין פעילותו הציבורית. כן נטען כנגד פרסום תמונתו של המשיב 1 באתר האינטרנט של עיריית כפר סבא ובפרסומים נוספים, כגון הודעה על שיפוץ היכל התרבות בכפר סבא. לבקשה צורף תצהיר מטעם המבקש 1.

תגובת המשיבים

ד. ביום 27.12.12 הוגשה תגובת המשיבים לבקשה (לפי החלטתי מיום 13.12.12), ולה צורף תצהיר מטעם דוברת העיריה. בתגובה נטען, כי מדובר בפרסומים שגרתיים המהוים חלק מפעילותה השוטפת של העיריה, ושאינם בגדר תעמולת בחירות אסורה לפי החוק והנחיית היועץ. כחלק מן השירות לאזרח – כך נטען – נוהגת עיריית כפר סבא מזה שנים לפרסם מידע חיוני לתושבי העיר באמצעות כלי תקשורת שונים, לרבות הנזכרים בבקשה; פרסום זה חוסה, כנטען, תחת זכות הציבור לדעת והשאיפה העקרונית לשקיפות שלטונית. עוד נטען, כי חלק מן הפרסומים הנזכרים בבקשה התפרסמו כשנתיים עד שלוש שנים טרם מועד הבחירות הצפוי לעיריה (שהוא כעשרה חודשים מהיום), ואחרים הם מן השנה החולפת; לפי מבחני הפסיקה והנחיות היועץ, ברי – כך נטען – כי ככל שמועד הבחירות רחוק יותר כך נחלשת הטענה שמדובר בתעמולת בחירות אסורה.

ה. לגופו של עניין כללה תשובת המשיבים התייחסות פרטנית לכל טענות המבקשים. נמסר, כי מדובר בפרסומים שהם חלק שוטף מעבודת העיריה בהעברת מידע רלבנטי לאזרחים. אין פסול – כך נטען – בפרסומים בדבר פרסים שזכתה בהם העיר, או פרסים והכרה בהם זכה המשיב 1, זאת כאשר לא הודגש ההיבט האישי של עבודתו. עוד נטען, כי השימוש בכלי התקשורת העדכניים כדוגמת הדואר האלקטרוני והרשתות החברתיות הוא חלק מניסיון כולל של העיריה לשפר את שירותיה בעידן הנוכחי ואין בכך פסול; והצגת תמונתו של המשיב 1, איש ציבור נבחר, כחלק מפרסום העוסק – למשל – באירועי חג החנוכה בעיר, היא מכובדת בנסיבות.

הכרעה

ו. לאחר העיון בבקשה ובנספחיה ובתגובת המשיבים, סבורני כי לעת הזאת אין מקום להיעתר לבקשה בעיקרה, כפי שיוסבר להלן, מלבד בנוגע לסוגיה אחת והיא הפרסומים הנוגעים לעבודות השדרוג להיכל התרבות העירוני. נקודת המוצא לדיון בבקשה היא, כאמור, סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה הקובע, כי:

> "לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (1), (2), (3), (4) ו-(9) של סעיף 9 לחוק מבקר המדינה... או תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או מטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה..."

איסור זה חל אף מחוץ לתקופת 90 הימים שלפני יום הבחירות (בשונה מאיסורים אחרים בחוק) והפרתו היא עבירה פלילית (לפי סעיפים 17 ו-17א לחוק דרכי תעמולה). תכליתו של איסור זה היא להבטיח בחירות שוויוניות וחופשיות ולמנוע יתרון בלתי הוגן למועמד אשר בטרם הבחירות נמצא בעמדת כוח ביחס למשאבי הציבור; כפי שהטעימה השופטת פרוקצ'יה:

> "האיסור לעשות שימוש בנכסי הציבור לצורך תעמולת בחירות הוא בעל משמעות מהותית ורבת חשיבות להגנה על כללי היסוד של חופש בחירות ושוויון הליך הבחירות, שלהם מימד חוקתי במשטר דמוקרטי. הוא מבטא את רעיון היסוד כי התמודדות בבחירות חופשיות צריכה לחתור, ככל האפשר, בין היתר, לשוויון האמצעיים ויכולת הנגישות לבוחר, שיובטחו לכל המתמודדים. מתן אפשרות למתמודד בבחירות לעשות שימוש בנכסי ציבור, אליהם יש לו נגישות מיוחדת מכוח התפקיד אותו הוא ממלא בפועל, פוגע פגיעה ממשית בערך השוויון בבחירות, בהפלותו לטובה את המתחרה, המכהן במשרה שלטונית עובר לבחירות. פן נוסף של האיסור נובע מהצורך למנוע שימוש בנכסי ציבור למטרת קידום עניינו האישי של מתמודד, שלא לשמו נועדו נכסים אלה שבידי הרשות מלכתחילה" (ראו תר"מ 2/19 פיינשטיין נ' מלול, מ"מ ראש העיר רחובות (8.11.09), פסקה 7).

ז. איסור זה פורש במסגרת הנחיית היועץ המשפטי 1.1900, ומעצם מהותו הוא תלוי נסיבות ומשתנים רבים (ראו קוים מנחים מטעם היועץ המשפטי לממשלה, בהנחיה הנזכרת וההסתייגות המופיעה בסעיף 4). כך למשל, בין היתר, עיתוי הפרסום וקרבתו למועד הבחירות (ראו תב"כ 4/84 חשאי נ' סיעת הליכוד, פ"ד לח(3) 45, 47 (1984) וחיוניותו של המידע לציבור (ראו תב"כ 1/93 סיעת "צומת" נ' ממשלת ישראל, פ"ד מז(3) 353, 358 (1993) הם שיקולים מרכזיים מקום שנבחנת טענה בדבר האיסור; כמובן, גם השכל הישר הוא "חבר במועדון"; כל מקרה צריך להיבחן לגופו בחיפוש אחר המרכיב הדומיננטי בפרסום ו"יש להקפיד על כך שהמידע שבפרסום יהיה מידע שלאותו גוף מבוקר יש עניין אמיתי בהפצתו" (סעיף 3(ג) להנחיה; ההדגשה הוספה – א"ר).

ח. הגבול בין הציות לחוק התעמולה לבין הפרתו באמצעות תעמולה אסורה הוא דק ולא קל להבחנה; זכות הציבור לדעת אינה יכולה לשמש כסות לתעמולת בחירות אסורה; גם פרסום המתיימר לכאורה להציג סיכום או תיאור של פעולות העיריה עלול לסתור את העקרונות שנזכרו מעלה, בחינת

"הבה נתחכמה" (שמות א', י'), אם יש בו מבחינת העיתוי והתוכן משום תעמולה (ראו סעיף 3(א) להנחיית היועץ). עם זאת, ברי כי אין לשתק את עבודת העיריה והמשיבים, ולמנוע העברת מידע חיוני לתושבים רק מעצם היותו מציג את עבודת העיריה באור חיובי, והכל במידה נכונה. האוכל שתי סוכריות שוקולד מקופסת בונבוניירה – נהנה; האוכל את כל הקופסה כולה עלול להגיע לקבס ולקלקול קיבה חלילה. פרסום עצמי של נבחרי ציבור, שהוא קל כיום לאין שיעור מבעבר בשל האינטרנט ואמצעי התקשורת הנוספים, בא – דומה בקטגוריה של "רובו קשה... ומיעוטו יפה" (מסכת דרך ארץ ה', ד'); זו המידתיות.

ט. בנידון דידן, מועד הפרסומים הוא מרכיב משמעותי בהכרעה, ועל כן הגם שחלק מן הפרסומים חורגים במידה מסוימת מגבול הטעם הטוב מן ההיבט האפשרי של תעמולת בחירות עקיפה תוך שימוש במשאבי ציבור, באיזון למול זכות הציבור לדעת עומדת למשיבים בשלב זה, כעשרה חודשים לפני הבחירות המוניציפליות באופן כללי – אם גם לא בכל פרט – חזקת התקינות (ראו עניין פיינשטיין, עמ' 12). ואטעים, טענתם הראשונה של המבקשים מופנית כנגד פרסומים שחלקם מלפני כמעט שנתיים, קרי שלוש שנים בטרם מועד הבחירות, וכנגד אחרים במועדים שונים במהלך שנת 2012, שנה ויותר טרם מועד הבחירות. מעבר לעצם השיהוי המובהק שבהעלאת הטענות כעת, בודאי לגבי הפרסומים הישנים יותר, דבר המעמיד את הדברים מטבעם באור של צעד פוליטי, בעיקרו. מדובר מכל מקום בפרסומים אשר מרחק הזמן בינם לבין מועד הבחירות הצפוי מחזק את ההנחה שאינם בהכרח תעמולת בחירות ככזאת. ואולם, ואומר זאת במבט לעתיד, ככל שהתקופה קרבה לבחירות, על הבדיקה להיות קפדנית במיוחד.

י. במקרה דנא, מרבית הפרסומים נעשו כחלק מעבודתה השוטפת של העיריה כרשות מוניציפלית. כך למשל, ידיעות על פעילויות הנערכות בתקופת חגים, פרסומים במסגרת מדריכי "תרבות ופנאי" וכדומה. לא ראיתי גם פגם בפרסום דבר זכיה כזה או אחר של העיריה, ככל שמדובר בפרסים הניתנים על ידי מוסד אובייקטיבי חיצוני, להבדיל משבח עצמי נבוב. גם במסגרת הכתוב "יהללך זר ולא פיך" (משלי כ"ז, ב') אין פגם כי נבחר ציבור ישתבח באורח מידתי בהישג אמת ובמילוי הבטחות לבוחריו, להבדיל מדברי רהב מופרזים. באופן כללי אוסיף, כי "מידתי" משמעו בין היתר לא חוברות או פרסומים אחרים עמוסי תמונות ראש העיר, כפי שידענו במקומות מסוימים. בשורה התחתונה מצאתי, כי למרבית הפרסומים שהוצגו בפניי היה מרכיב דומיננטי של מידע לציבור, ולא כנטען אך התמקדות של שבח עצמי בפעלם של המשיבים. בנסיבות אלה אין הצדקה ליתן לעת הזאת את הצו המבוקש ביחס לפרסומים הנזכרים בבקשה; כך – לבד מזה הנוגע לפרסום בקשר לשיפוץ היכל התרבות העירוני. כאמור, האיזון בין השיקולים עשוי להשתנות בעתיד, בהתקרב מועד הבחירות, ועל המשיבים להתאים את פעילותם לדרישות הדין.

י"א. ביחס לשיפוץ היכל התרבות העירוני, מדובר בפרסום מן העת האחרונה, קרי חודש דצמבר 2012, בו מודיעה מחלקת הדוברות בעיריה על ההחלטה לשיפוץ ההיכל, ובה מופיעים גם ציטוט מפי המשיב 1 ותמונתו; וכן שילוט בהיכל עצמו ובו הכיתוב:

"שלכם ובשבילכם, יהודה בן חמו ראש העיר".

י"ב. כפי שאין זה הולם, כי שמו של שר התחבורה יופיע בגאון על שלטי חוצות בכבישים בהם מדווח על עבודות בהן עוסקת החברה הלאומית לדרכים, גם אם הדבר אירע בימי כהונתו ובאחריותו המיניסטריאלית, כך אין זה ראוי, כי שמו של ראש העיריה יופיע על שלט המודיע לציבור על שיפוץ שנערך בהיכל התרבות. עבודות השיפוץ אינן נעשות מטעם המשיב 1 ולא מכספו האישי; מדובר בפרויקט שנעשה מטעם העיריה, ובמימון ציבורי. סבורני, כי פרסום שכזה נוגד את החוק והנחיות היועץ, ואין לו הצדקה מטעמי המידע לציבור, היכול להינתן בלא קישוט של תמונת ראש העיריה.

י"ג. דברים אלה נכונים הן ביחס לפרסום תמונתו של המשיב 1 במסגרת ההודעה לציבור (סעיף 39 לבקשה), הן ביחס לכיתוב שמו בשלט המורה על העבודות בהיכל התרבות (סעיף 41 לבקשה). בתגובת המשיבים נטען לעניין זה, כי "ביחס לתמונתו של ראש העיר, המופיעה באתר הבניה בו מבוצעים עבודות השדרוג, יטענו המשיבים שזו רלבנטית למידע המובא לציבור, המותרת לפי הנחיית היועמ"ש לממשלה (סעיף 3(ג)(6))"; הא ותו לא, ומסופקני אם המשיבים עצמם ידבקו בעוז בתשובתם. הסעיף הנזכר מורה, כי:

> "יש להקפיד על כך שהמידע שבפרסום יהיה מידע שלאותו גוף מבוקר יש עניין אמיתי בהפצתו. כזה הוא, למשל, מידע המתאר את פעילות המשרד הממשלתי ככזה, ושאינו כולל את אחד הפרטים המנויים להלן:
> ...
> (6) פרסום שבו מופיעה תמונתו של השר או של אחד מעוזריו הקרובים, המזוהים עם רשימה פלונית, כשבפרסום כולל סיכום הישגיהם והתווית תכניותיהם לעתיד, והתמונה אינה רלבנטית למידע המובא לידיעת הציבור".

המשיבים לא נתנו טעם מדוע פרסום תמונתו של המשיב 1 באתר הבניה – רלבנטי לעצם ההחלטה על תכנית השדרוג. פרסום בדבר ביצוע עבודות בניה לצד תמונתו או שמו של שר או ראש עיר מתאים לסוגי ממשל אחרים בתבל (ראו תר"מ 21/18 גל נ' צילקר (7.7.08); תר"מ 24/18 אלגון נ' ראש עיריית חדרה (28.7.08); תר"מ 18/18 מגן נ' נעים (19.6.08)). הדברים נכונים גם ביחס לשילוט המופיע במקום הבניה "שלכם ובשבילכם, יהודה בן חמו ראש העיר"; מדובר לכל הפחות בתעמולה עקיפה המנוגדת לתכלית השיונית שנזכרה מעלה, ולפיכך יש להורות על הסרתה.

י"ד. מעבר לאמור, כאן המקום לציין, כי הנחיות משרד הפנים קובעות ככלל, שאין לפרסם במהלך ששת החודשים הקודמים למועד הבחירות המקומיות פרסום בשמו או בתארו של נבחר ציבור מטעם הרשות המקומית; הוראה זו חלה על פרסום בכל דרך שהיא.

ט"ו. ולפני סיום: מנכ"ל העיריה הוא אחד המשיבים. התצהיר ניתן על-ידי דוברת העיריה. על ממלאי משרות כאלה להיות מודעים בכל עת להיותם עובדי ציבור, ושעל כן מעורבותם בעניינים שעל הגבול בין מידע ודיווח לגיטימי לציבור לבין יד לתעמולה פוליטית צריכה להיות זהירה עד מאוד, כדי שלא להתקרב יתר על המידה לגבול, ובודאי לא לחצותו. דברים אלה נאמרים במבט צופה פני עתיד.

ט"ז. בהתאם לאמור, ניתן בזאת צו המורה למשיבים להסיר את שילוט החוצות הנזכר בסעיף 41 לבקשה או להחליפו באחר שאינו כולל את שמו של המשיב 1, וכן להימנע מפרסומים אחרים בהן נכללת תמונתו של המשיב 1 לצד מידע בדבר תחילתן של עבודות מטעם העיריה, כדוגמת השיפוץ בהיכל התרבות העירוני. לצד זאת יש להזכיר את שצוין בפסקה י' מעלה, אף זאת במבט צופה פני עתיד.

ניתנה היום, כ"ז בטבת התשע"ג (9.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"ט בשבט תשע"ג
30 בינואר 2013

<u>תר"מ 22/19</u>

המבקש: זיו ליבר

המשיב: אפרים דרעי – ראש המועצה המקומית כפר יונה

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

רקע

א. בבקשתו עתר המבקש להורות למשיב, ראש המועצה המקומית כפר יונה, להסיר את שמו משלטי הרשות התלויים בשטחים הציבוריים בכפר יונה וכן מהשלטים המוצבים ליד מקומות פיתוח. לבקשה צורפה תמונה של שלט "צאתכם לשלום", שבתחתיתו הכיתוב "ראש המועצה – אפי דרעי". עוד עתר המבקש לאסור על המשיב להפיץ אגרות אישיות לתושבים עם סמל המועצה ושמו של המשיב חתום מטה (צורפה אגרת העוסקת בשינוי מעמדה המוניציפלי של המועצה). לטענת המבקש, ציון שמו של המשיב על גבי השילוט והאגרות הוא שימוש אסור במשאביה של המועצה, וזאת בניגוד להוראת סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959.

ב. התבקשה תגובת המשיב, באמצעות היועץ המשפטי של המועצה. בתגובה נאמר, כי השילוט הנושא את חתימתו של המשיב "מקובל ברשויות שונות ואיננו מהוה משום תוכן חריג". נאמר, כי העובדה שהשילוט נושא אך את חתימתו של ראש המועצה, להבדיל מתמונתו, מלמדת כי אינו מיועד לצרכי תעמולה. עוד נאמר, כי שילוט בחתימתו של ראש המועצה מתנוסס מזו תקופה ארוכה, וכי ממילא המשיב מכהן כראש המועצה למעלה מ-30 שנה, כך שאין המדובר במועמד חדש ולא מוכר,

אשר זקוק לאיסוף תמיכה ועידוד. לבסוף נאמר, כי הסרת שמו של המשיב כרוכה בעלות כספית לא מבוטלת, וכי עומדת למועצה חזקת תקינות המינהל.

באשר לאגרות האישיות נאמר, כי "האגרת אותה צירף המבקש, הינו עלון הסבר לתושבים המבהיר על תהליך שינוי המעמד המוניציפאלי העתידי של המועצה", וכי "מחובתה של המועצה ליידע את התושבים על בחינת תהליך כאמור וברור כי עלון באופי שכזה, יודפס בצירוף סמל המועצה".

הכרעה

ג. סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה קובע כי:

> "לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (1), (2), (3), (4) ו-(9) של סעיף 9 לחוק מבקר המדינה... או תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או מטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה..."

איסור זה חל אף מחוץ לתקופת 90 הימים שלפני יום הבחירות (בשונה מאיסורים אחרים בחוק) והפרתו היא עבירה פלילית (לפי סעיפים 17 ו-17א לחוק דרכי תעמולה). תכליתו של איסור זה היא להבטיח בחירות שויוניות וחופשיות, ולמנוע יתרון בלתי הוגן למועמד אשר בטרם הבחירות נמצא בעמדת כוח ביחס למשאבי הציבור; כפי שהטעימה השופטת פרוקצ'יה:

> "האיסור לעשות שימוש בנכסי הציבור לצורך תעמולת בחירות הוא בעל משמעות מהותית ורבת חשיבות להגנה על כללי היסוד של חופש בחירות ושוויון הליך הבחירות, שלהם מימד חוקתי במשטר דמוקרטי. הוא מבטא את רעיון היסוד כי התמודדות בבחירות חופשיות צריכה לחתור, ככל האפשר, בין היתר, לשוויון האמצעיים ויכולת הנגישות לבוחר, שיובטחו לכל המתמודדים. מתן אפשרות למתמודד בבחירות לעשות שימוש בנכסי ציבור, אליהם יש לו נגישות מיוחדת מכוח התפקיד אותו הוא ממלא בפועל, פוגע פגיעה ממשית בערך השוויון בבחירות, בהפלותו לטובה את המתחרה, המכהן במשרה שלטונית עובר לבחירות. פן נוסף של האיסור נובע מהצורך למנוע שימוש בנכסי ציבור למטרת קידום עניינו האישי של מתמודד, שלא לשמו נועדו נכסים אלה שבידי הרשות מלכתחילה" (תר"מ 2/19 פיינשטיין נ' מלול, מ"מ ראש העיר רחובות (8.11.09), פסקה 7).

ד. מעצם מהותו איסור זה הוא תלוי נסיבות ומשתנים רבים, ובין היתר נשקלים עיתוי הפרסום וקרבתו למועד הבחירות, וכן חיוניותו של המידע לציבור. כפי שציינתי זה מכבר, והדברים בחינת פשיטא, גם השכל הישר צריך להנחות, ומכל מקום כל מקרה צריך להיבחן לגופו. על רקע זה, אפנה עתה לדון בבקשה.

ה. אשר לשילוט; הבקשה התייחסה לשילוט מטעמה של המועצה, כגון שלטי "צאתכם לשלום", "סעו בזהירות", שלטי מידע בדבר מוקדי החירום של המועצה וכיוצא באלה. בהעמדת שלטים אלה כשלעצמם אין כל פסול. ואולם, המבקש מלין על ציון שמו של ראש המועצה על גבי שלטים אלה. עיון בתגובת המועצה אינו מגלה, בכל הכבוד, טעם לציון שמו של המשיב על גבי אותם שלטים. טענותיה של המועצה, כי הדבר מקובל ברשויות שונות וכי השילוט אינו נושא את תמונתו של המשיב, אינן מצדיקות את ציון שמו על גבי השילוט. אוסיף, כי אין בידי להלום את הטענה כי נוכח העובדה שהמשיב אינו מתמודד חדש, אין פסול בציון שמו על גבי השלטים. כאמור, תכליתו של סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה היא שמירה על השויון ומניעת הפליה לטובה של מתחרה המכהן בתפקיד ציבורי. העובדה כי המשיב הוא ראש המועצה המכהן אינה צריכה ליתן לו יתרון על-ידי שימוש במשאבים מעבר למה שניתן לו ממילא על-ידי עצם כהונתו בתפקיד. זה לא כבר (9.1.13) ניתנה החלטתי בעניין עו"ד נפתלי גרוס נ' יהודה בן חמו ראש עיריית כפר סבא; קראו וצרפו לכאן. על כן אין מקום לשילוט הנושא את שמו של המשיב. ואולם, כדי לחסוך במשאבי ציבור יוסר שמו של המשיב לעת הזאת משלטים שהוספו בשנה האחרונה (2012), לרבות "חידוש" שלטים כמו השלט בו מדובר.

ו. אשר לאגרת האישית; ככלל, אין לקבוע קטגורית כי יש לאסור הפצת אגרת מידע לציבור, וההכרעה היא תלוית נסיבות, וראו עניין כפר סבא כאמור. כשלעצמי, איני רואה פסול בעיתוי הנוכחי בהפצת אגרת דיווח של המועצה על תהליך שינוי מעמדה המוניציפלי. ואולם, מתקשה אני להבין מדוע יש לציין גם את שמו של המשיב על גבי אגרת זו. אף מתגובת המועצה עולה כי היא רואה חשיבות בדיווח של המועצה, להבדיל מדיווח אישי של המשיב, שכן לעמדתה "מחובתה של המועצה ליידע את התושבים".

ז. בהתאם לאמור, ניתן בזאת צו המורה למשיב להסיר את שמו משילוט החוצות של המועצה מן השנה האחרונה ומכאן ואילך, וכן להימנע מאגרות אישיות לתושבים מטעם המועצה בחתימת המשיב; אין בכך כדי למנוע פרסומים שוטפים שאינם שבחי המשיב כמידע לתושבים. לעניין הסרת השם משילוט כאמור, יוגש תצהיר מטעם המועצה בתוך 30 יום.

ניתנה היום, י"ט בשבט התשע"ג (30.1.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ב באדר תשע"ג
4 במרץ 2013

<u>תר"מ 22/19</u>

המבקש: זיו ליבר

המשיב: אפרים דרעי – ראש המועצה המקומית כפר יונה

<u>החלטה</u>

רקע

א. בהחלטה מיום 30.1.13 ניתן צו המורה למשיב להסיר את שמו משילוט החוצות של המועצה מן השנה האחרונה ומכאן ואילך, וכן להימנע מאגרות אישיות לתושבים מטעם המועצה בחתימתו. נקבע, כי לעניין הסרת השם מן השילוט, יוגש תצהיר מטעם המועצה בתוך 30 יום.

ב. בפנייתה מיום 17.2.13 – שלא נתמכה בתצהיר – טענה עו"ד יצחקי-טולדנו, כי בתחומי המועצה המקומית ישנם "עשרות שלטים אשר מכילים מידע ובתחתיתם חתימתו של ראש המועצה שרובם לא הוקמו בשנה האחרונה". נטען, כי עלות הדפסתם והדבקתם של שלטים חדשים "מסתכמת בלא יותר מ-3000 שקלים חדשים", והוצע להדביק על שורת שמו של ראש המועצה "פס הדבקה צבעוני".

ג. בהחלטה מיום 18.2.13 נקבע, כי התצהיר מטעם המועצה יכלול התייחסות גם לנטען בפנייתה של עו"ד יצחקי טולדנו.

ד. בפנייתו מיום 21.2.13 טען המבקש, כי במקומונים בכפר יונה פורסמו מודעות מטעמה של המועצה, בהן מופיע שמו של המשיב. כנטען, מודעות אלו פורסמו לאחר מתן ההחלטה בה נקבע כי

על המשיב להסיר את שמו משלטי חוצות (30.1.13). בהחלטה מיום 26.2.13 התבקש המשיב להגיב גם לפניה זו.

ה. ביום 12.2.13 הודיע היועץ המשפטי של המועצה, כי שמו של המשיב הוסר מהשילוט שהוצב ברחבי המועצה משנת 2012. בתגובתו של היועץ המשפטי למועצה מיום 27.2.13 נאמר בהדגשה (סעיף 1), כי "כיום אין במועצה שלט הנושא את שם ראש המועצה". אשר לפנייתה של עו"ד יצחקי-טולדנו נאמר, כי זו חסרת ביסוס ראייתי, ודי בכך כדי לדחותה. באשר לפנייתו של המבקש מיום 21.2.13 נאמר, כי "אין כל קשר בין תעמולת בחירות לבין המודעות שפורסמו על ידי המועצה. חתימה על שילוט ו/או פרסום מודעות בשמו של ראש הרשות הינו דבר מקובל מזה שנים ואיננו מבוצע לקראת ולשם תעמולת בחירות", וכי "חתימתו של ראש הרשות על פרסומי המועצה יש בה כדי לתת ביטוי לקביעת המחוקק בדבר אחריותו האישית של ראש המועצה לביצוע תפקידו". נאמר, כי "לא כל פרסום של המועצה עליו מופיעה חתימת ראש המועצה הינה בבחינת שימוש במשאבי הרשות המקומית לתעמולת בחירות. העמדת ראש הרשות המקומית במעמד של 'חשוד', עד שיביא טעם להופעת שמו על פרסומי הרשות המקומית, עלולה שיהיה בה משום פגיעה, שלא לצורך, בראש הרשות המקומית". לתגובה צורפו שלטי חוצות ממועצות ועיריות שונות, עליהם מתנוססים שמות ראשי המועצות והעיריות.

הכרעה

ו. מהאמור מעלה עולה, כי נותר לדון עתה בשתי סוגיות: האחת, קיומה של ההחלטה מיום 30.1.13 בדבר הסרת שמו של המשיב משלטי חוצות של המועצה; השניה, פרסומי המועצה, עליהם מתנוססת חתימתו של המשיב. נדון בסוגיות אלו כסדרן.

ז. אשר להסרת שמו של המשיב משלטי חוצות; סבורני, כי נוכח הודעתו של היועץ המשפטי למועצה מיום 27.2.13 כאמור, כי "כיום אין במועצה שלט הנושא את שם ראש המועצה", לעת הזאת אין מקום לשוב ולהידרש לסוגיה זו. מובן, כי ככל שתועלינה בעתיד פניות קונקרטיות, הן תיבחנה ככל הנחוץ.

ח. אשר לפרסומים מטעם המועצה; כפי שצוין בהחלטה מיום 30.1.13, "ככלל, אין לקבוע קטגורית כי יש לאסור הפצת אגרת מידע לציבור, וההכרעה היא תלוית נסיבות" (ראו גם ההחלטה בתר"מ 23/19 נוה גור נ' חי אדיב – ראש עירית הוד השרון מיום 17.2.13, וכן החלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-18, המשנה לנשיאה ריבלין, בתר"מ 18/18 מגן נ' נעים מיום 19.6.08). עיינתי בפרסומים שצורפו לבקשה, ולא מצאתי כי הפן האינפורמטיבי בהם גולש לתעמולה אסורה. ואולם, הדברים שנאמרו בהחלטה מיום 30.1.13 באשר לאיסור על פרסום שמו המשיב על גבי האגרת האישית לתושבים, יפים גם לפרסומים אלה. אכן, דין אחד לפרסום שמו של

המשיב על גבי אגרת לתושבים ובפרסומים בעיתונות, וזה כמו אלה חורגים מן המותר וגולשים לעבר תעמולה אסורה. הפצת מידע לציבור אינה פסולה כשלעצמה, אולם אין לכרוך אותה עם פרסום שמו של ראש המועצה, פרסום אשר אינו נושא ערך אינפורמטיבי (ראו החלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-18, המשנה לנשיאה ריבלין, בתר"מ 24/18 אלגון נ' ראש עירית חדרה, חיים אביטן מיום 28.7.08).

ט. אכן, בכל הכבוד, אין להלום ככלל את הנימוק שלפיו (פסקה 7 להודעת היועץ המשפטי למועצה), כיון שעל פי דין מוטלים תפקידים ואחריות על ראש המועצה, בחתימתו על פרסומים יש כדי ליתן ביטוי לקביעת המחוקק באשר לאחריותו האישית. החתימות על פרסומי המועצה שהוצגו מלמדות על פניו כי החותם מעוניין בשבחי פעולתו "בעזרת השם" (להבדיל). ברי גם, כי ככל שהחוק מחייב חתימה אישית כלשהי יקוים הדבר; אך לא מצאנו כי במודעות שצורפו יש משום הכרח סטטוטורי.

י. על יסוד כל האמור, ניתן בזאת צו מניעה האוסר על פרסום שמו של המשיב בפרסומים מטעם המועצה.

יא. טרם חתימה אוסיף, כי לתגובת המשיב מיום 27.2.13 צורפו תמונות, בהן מוצגים שלטי חוצות שעליהם מתנוססים שמות של ראשי מועצות ועיריות שונים ברחבי הארץ (בכלל זה של מועצות לגביהן הוגשו תלונות קונקרטיות וניתנו החלטות). תמונות אלה מחדדות את הצורך, בהמשך להחלטתי בעניין נוה גור הנזכר, בפרסומן של הנחיות כלליות בנדון. אי לכך, תועבר החלטה זו גם לידי המפקח על הבחירות במשרד הפנים והיועץ המשפטי במשרד הפנים, על מנת שיתנו דעתם לצורך זה, ויפה שעה אחת קודם – ונזכור כי מועד הבחירות המוניציפליות חל בשנה זו, כהרף עין.

ניתנה היום, כ"ב באדר תשע"ג (4.3.13).



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ז' באדר תשע"ג
17 בפברואר 2013

<u>תר"מ 23/19</u>

המבקש: עו"ד נוה גור

בעצמו

המשיבים: 1. חי אדיב – ראש עירית הוד השרון
2. רפי סער – מנכ"ל עירית הוד השרון

על ידי עו"ד י' סולברג

בקשה לצו מניעה מיום 31.1.13 ותגובה מיום 13.2.13

<u>החלטה</u>

רקע

א. על פי הנטען בבקשה, המבקש מתמודד לראשות עירית הוד השרון, וטענתו היא כי המשיבים – ראש העיריה ומנהלה הכללי – עושים שימוש אסור בכספי העיריה ומשאביה לצורך תעמולת בחירות, וזאת בניגוד להוראת סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959. על כן נתבקש צו מניעה כנגד המשיבים, האוסר עליהם לעשות שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים או נכסים של העיריה.

ב. הבקשה נסבה על מספר פרסומים, אשר לטענת המבקש יש בהם כדי להפר את הוראת סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה ואת הנחיית היועץ המשפטי לממשלה (הנחיה 1.1900 "איסור על תעמולת בחירות בכספי גוף מבוקר" מיום 1.2.85, עדכון אחרון מחודש דצמבר 2008; להלן הנחיית היועץ). בבקשה הועלו טענות בדבר ניצול משאבי העיריה לצרכיהם הפוליטיים של המשיבים, ושימוש אסור בנכסי העיריה. נטען, כי השימוש האסור נעשה, בין היתר, בעיתונות המקומית והארצית, בשלטי חוצות ברחבי העיר, בידיעון המופץ לתושבים בדואר אלקטרוני (newsletter),

ברשת החברתית, באתר האינטרנט העירוני ובדיוור ישיר לתיבות הדואר של התושבים. כן נטען כנגד שימוש בסרטון תדמית שהופק על ידי העיריה.

ג. באופן ספציפי נטען כנגד פרסומים הכוללים מידע בדבר פרסים בהם זכתה העיריה בשנים האחרונות, ובהם פרסים על איכות הסביבה. כן הועלו טענות בדבר האדרה עצמית של המשיב 1, על פרסום שמו על גבי שלטים "העוסקים בתוכניות עתידיות לביצוע פעולות של העיריה" וכן על פרסום דיוקנו בדף הרשת החברתית של העיריה, באתר האינטרנט של העיריה ובספריה העירונית. עוד נטען בבקשה, כי בפרסומים שונים מטעמה של העיריה יש כדי להטעות את הציבור. לבקשה צורף תצהירו של המבקש.

ד. בהחלטה מיום 3.2.13 נתבקשה תגובת המשיבים. ביום 13.2.13 הוגשה תגובת המשיבים בחתימת היועץ המשפטי לעיריה בליווי תצהירו של המשיב 2. בתגובה נטען, כי מדובר בפרסומים "שהעיריה נוהגת לפרסם מעת לעת, באופן רגיל, באמצעי התקשורת השונים", שאינם בגדר תעמולת בחירות אסורה "קל וחומר כאשר מדובר בפרסומים שנעשים חודשים רבים לפני מועד הבחירות". נאמר, כי העיריה נוהגת לפרסם "מעת לעת פרסומים שונים בדבר אירועים המתקיימים בעיר, הישגים ופרסים שונים, שבהם זכתה העירייה. פרסומים אלה נועדו לעדכן את התושבים בדבר הישגי העיר, לחזק את הקשר שבין התושבים לעיר וליצור את רמת ההזדהות הנדרשת", וכי "במירב הפרסומים לא מופיע שמו של ראש העירייה ואין בהם תוכן אסור על פי חוק תעמולת בחירות". עוד נאמר, כי טענות רבות בבקשה הן בעלות אופי פוליטי "החורגות מתחום השאלה האם מדובר בפרסום אסור". נאמר, כי לפחות חלק מן הפרסומים הנזכרים בבקשה הוצבו "לפני למעלה משנה וחצי", ועל כן קיים שיהוי בהעלאת הטענות בשלב זה.

ה. תגובת המשיבים כללה גם התייחסות פרטנית לטענות המבקש. נטען, כי הפרסומים הנוגעים לתכנית המתאר הר/2050 – שלפי הטענה הציבור היה שותף להכנתה – קוראים לציבור להיכנס לאתר האינטרנט של העיריה על מנת "להעיר ולתת משוב על התכנית", וכי העיריה – ולא המשיב 1 – חתומה על פרסומים אלה. נטען, כי אין פסול בפרסומים בדבר פרסים בהם זכתה העיריה מטעם גופים אובייקטיביים, כמו גם בפרסומים בדבר עבודות תשתית ברחבי העיר (נספחים 4י, 4כ ו-4ל לבקשה), עליהם חתום אגף התשתיות בעיריה ולא המשיב 1. באשר לפרסום שצורף כנספח 5ב לבקשה – בו נסקרו הישגי העיריה בתחום החינוך ופורסמה תמונתו של ראש העיריה – נאמר, כי "קיימת בעייתיות מסויימת בפרסום בדרך זו, והעירייה לא שבה לפרסם מודעה זו". באשר לידיעון המופץ באמצעות דואר אלקטרוני נאמר, כי הוא כולל "פרסומים אינפורמטיביים בדבר פעילויות המתקיימות בעיר" שאינם אסורים כשלעצמם, וכי המידע מופץ על ידי העיריה. באשר לסרטון התדמית נאמר, כי זה הופק לפני כשנה וחצי, והצופים בו נחשפים לפעולות שונות שביצעה העיריה בתחום הקיימות ואיכות הסביבה. עוד נאמר, כי אתר הרשת החברתית של העיריה הוא אחד מאמצעי

התקשורת המרכזיים להעברת מידע, וקיימת בו אפשרות להתכתבות עם ראש העיריה. הוטעם, כי היועץ המשפטי של העיריה בודק, מעת לעת, את התכנים המובאים בשם ראש העיריה. באשר לאתר האינטרנט נאמר, כי הוא כולל מידע אינפורמטיבי על העיריה ומוזכר "גם שמו של ראש העיריה, כאשר הוא שותף לפעילות או לאירוע מסוים". באשר לחוברת המידע המופצת לתושבים בדיוור ישיר נאמר, כי מדובר בחוברת המופצת לתושבים בסוף כל שנת כספים, כי דברי הפתיחה של ראש העיריה הופיעו בעבר בכל חוברת, וכי נפח דברי הפתיחה של ראש העיריה הוא "סביר ומידתי". בסיפת הבקשה נתבקשה הבהרת "מגבלות הפרסום", וזאת על מנת ליצור "אחידות (במידת האפשר) ביעוץ המשפטי הניתן לרשות המקומית", נוכח חוות דעת שונות העלולות להעמיד את היועץ המשפטי, הפוסל פרסומים כאלה ואחרים, באור "מחמיר" ו"לא אובייקטיבי".

הכרעה

ו. נקודת המוצא לדיון בבקשה היא, כאמור, סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה הקובע, כי:

> "לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (1), (2), (3), (4) ו-(9) של סעיף 9 לחוק מבקר המדינה... או תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או מטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה...".

איסור זה חל אף מחוץ לתקופת 90 הימים שלפני יום הבחירות (בשונה מאיסורים אחרים בחוק) והפרתו היא עבירה פלילית (לפי סעיפים 17 ו-17א לחוק דרכי תעמולה). התכלית העיקרית העומדת ביסוד סעיף 2א היא השמירה על עקרון השוויון בין המתמודדים בבחירות ומניעת הפליה, וכן מניעת שימוש בנכסי ציבור לקידום עניינו האישי של מתמודד, שלא לשמו נועדו הנכסים שבידי הרשות מלכתחילה (תר"מ 2/19 פיינשטיין נ' מלול (8.11.09, מפי יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19, השופטת פרוקצ'יה); ראו גם החלטתי בתר"מ 21/19 גרוס נ' בן חמו מיום 9.1.13). מתכלית זו נגזרת בהכרח תכלית נוספת, חשובה לא פחות – שמירה על אמון הציבור בשירות הציבורי ושמירה על תדמיתו הניטרלית, בשירות ציבורי לא פוליטי (ראו תב"כ 23/19 אריאלי נ' רשימת הליכוד – ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה מיום 15.1.13). אכן, ראש העיריה הוא אדם פוליטי; אך עובדי העיריה ונכסיה הם ככל שירות ציבורי, ומצווים על אי מעורבות פוליטית.

ז. האיסור הקבוע בסעיף 2א לחוק דרכי תעמולה פורש במסגרת הנחיית היועץ, ומעצם מהותו הוא תלוי נסיבות ומשתנים רבים. כך למשל, בין היתר, עיתוי הפרסום וקרבתו למועד הבחירות (תב"כ 4/84 חשאי נ' סיעת הליכוד, פ"ד לח(3) 45, 47) וחיוניותו של המידע לציבור (תב"כ 1/93 סיעת "צומת" נ' ממשלת ישראל, פ"ד מז(3) 353, 358) הם שיקולים מרכזיים מקום

שנבחנת טענה בדבר האיסור (ראו גם החלטתי מיום 30.1.13 בתר"מ 22/19 ליבר נ' דרעי – ראש המועצה המקומית כפר יונה); כמובן, גם השכל הישר הוא "חבר במועדון"; מכל מקום, כל מקרה צריך להיבחן לגופו. כפי שציינתי בעניין גרוס הנזכר –

> "הגבול בין הציות לחוק התעמולה לבין הפרתו באמצעות תעמולה אסורה הוא דק ולא קל להבחנה; זכות הציבור לדעת אינה יכולה לשמש כסות לתעמולת בחירות אסורה; גם פרסום המתיימר לכאורה להציג סיכום או תיאור של פעולות העיריה עלול לסתור את העקרונות שנזכרו מעלה, בחינת 'הבה נתחכמה' (שמות א', י'), אם יש בו מבחינת העיתוי והתוכן משום תעמולה (ראו סעיף 3(א) להנחיית היועץ). עם זאת, ברי כי אין לשתק את עבודת העיריה והמשיבים, ולמנוע העברת מידע חיוני לתושבים רק מעצם היותו מציג את עבודת העיריה באור חיובי, והכל במידה נכונה. האוכל שתי סוכריות שוקולד מקופסת בונבוניירה – נהנה; האוכל את כל הקופסה כולה עלול להגיע לקבס ולקלקול קיבה חלילה. פרסום עצמי של נבחרי ציבור, שהוא קל כיום לאין שיעור מבעבר בשל האינטרנט ואמצעי התקשורת הנוספים, בא – דומה בקטגוריה של 'רובו קשה... ומיעוטו יפה' (מסכת דרך ארץ ה', ד'); זו המידתיות".

ואוסיף: הזהירות בכגון דא יפה שכן פרצה קוראת ולפתח חטאת רובץ, וכדברי חכמים, בגדרי המשפט העברי "עשו משמרת למשמרתי" (בבלי מועד קטן ה', א'), כדי להרחיק אדם מן העבירה, ויפה עושה היועץ המשפטי לעיריה המבקש הבהרה.

ח. במקרה דנא, מרבית הפרסומים נעשו כחלק מעבודתה השוטפת של העיריה כרשות מוניציפלית. כך למשל, פרסומים בדבר עבודות תשתית הנערכות ברחבי העיר (נספחים 4י, 4כ ו-4ל לבקשה) מטעם אגף התשתיות בעיריה ללא ציון שמו של ראש המועצה, פרסומים בנוגע לתכנית המתאר הר/2050 מטעם העיריה ללא חתימתו של ראש העיריה וכדומה. לא ראיתי פגם גם בפרסום דבר זכיה כזה או אחר של העיריה, ככל שמדובר בפרסים הניתנים על ידי מוסד אובייקטיבי חיצוני (השוו עניין גרוס). נוכח האמור בסעיף 16 לתצהירו של מנכ"ל העיריה, לפיו על קיר הספריה העירונית תלויות "כל תמונות ראשי הערים והמועצות המקומיות שכיהנו בעבר כראשי מועצה/עירייה בהוד השרון", איני רואה פסול אף בתליית תמונתו של ראש העיריה, הגם שבהתאם לצו ההיגיון, לשכל הישר ולטעם הטוב ניתן היה לייחד זאת לראשי עיריה שכיהנו בעבר, כמקובל במקומות רבים שבהם תלויות תמונות בעלי תפקיד.

ט. באשר לידיעון (newsletter) ולאגרת המידע לתושבים; בעניין ליבר נאמר, כי "אין לקבוע קטגורית כי יש לאסור הפצת אגרת מידע לציבור, וההכרעה היא תלוית נסיבות"; בתר"מ 18/18 מגן נ' נעים מיום 19.6.08 נאמר, מפי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-18, המשנה לנשיאה ריבלין, כי "יש תועלת במתן אינפורמציה שוטפת לאזרח על דבר ההתפתחויות שארעו בתחום מושבו ובדבר השירותים הניתנים לו, אלא שיש להקפיד כי האגרות ישאו פן אינפורמטיבי ולא יגלשו לתעמולת בחירות. לשם כך, במיוחד בסמוך לפני מועד הבחירות, ראוי שלא להדגיש את תרומתו

האישית של המועמד למעשים". עיינתי בנספחים שצורפו לבקשה (נספחים 6א, 6ב ו-11), ולא מצאתי כי הפן האינפורמטיבי בהם גולש לתעמולה אסורה (זאת, בכפוף לפרסום תמונותיו של ראש העיריה, כמפורט להלן). יצוין, כי נרשמה הודעת היועץ המשפטי של העיריה כי "התכנים שיופצו בעתיד בעירונט, ככל שיקרב מועד הבחירות, יבדקו בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, ובפרט במהלך 6 החודשים שסמוכים למועד הבחירות" (סעיף 24 לתגובה). בדיקה זו הכרחית.

י. בשורה התחתונה נמצא, כי למרבית הפרסומים שהוצגו בפניי היה מרכיב דומיננטי של מידע לציבור, ולא – כנטען – התמקדות של שבח עצמי בפעלם של המשיבים.

יא. עם זאת, שונים פני הדברים בנוגע לפרסום תמונותיו של ראש העיריה ולהבאה מדבריו במסגרת אותם פרסומים. בזיקה לנטען בסעיף 18 לתגובת המשיבים – לפיו בפרסום אחד צוטט ראש העיריה – איני רואה מקום לעת הזאת להביא מדבריו של ראש העיריה במסגרת פרסומיה של העיריה. הוא הדין בפרסום דיוקנו של ראש העיריה על גבי אותם פרסומים וכן באגרות המידע לציבור, ודומה כי גם המשיבים השכילו להבין זאת (ראו סעיף 22 לתגובה). בהקשר זה יצוין, כי נרשמה גם הודעת היועץ המשפטי של העיריה, כי "ככל שמועד הבחירות קרב, ובהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, תגביל העירייה את פרסום תמונות ראש העיריה".

יב. באשר לסרטון התדמית; המשיבים טוענים (סעיף 25 לתגובה), כי הסרטון הופק לפני כשנה וחצי. ואולם, בתגובה לא הוכחשה הטענה, כי "גם שם נחשף ראש העירייה כמי שמוביל את החזון לעיר קהילה ירוקה, מתאר את הישגיה חסרי התקדים" (סעיף 45 לבקשה), ועל כן נדמה כי בעיתוי הנוכחי מדובר בתעמולה אסורה; ממילא אין להפיץ סרטון זה באמצעות עובדי העיריה.

יג. באשר לאתר הרשת החברתית של העיריה; בתגובה נאמר (סעיף 26), כי "באתר קיימת גם אפשרות להתכתבות עם ראש העירייה". עיון בנספח 9 לבקשה – תצלום דף מאתר הרשת החברתית – מגלה, כי מצויה בו תמונתו של ראש העיריה, וכן מאוזכר שמו 5 פעמים בהקשרים שונים, באופן המעורר את הרושם כי מדובר באתר של ראש העיריה ולא של העיריה. לכך אין להסכים.

יד. ברי, כמובן, כי אין בכך למנוע מראש העיריה, במסגרת תעמולת בחירות, להפיץ את דברו שלו ותמונתו, בכפוף לכך שכל פרסום יהא על חשבונו וחשבון מסע הבחירות, ובשום פנים לא מקופת הציבור, קופת העיריה, במישרין או בעקיפין.

טו. על רקע האמור, ניתן בזאת צו המורה למשיבים להימנע מפרסומים בהן נכללת תמונתו של המשיב 1 או מובאים מדבריו במסגרת פרסומיה של העיריה, לרבות באתר הרשת החברתית שלה ובסרטון התדמית נשוא סעיפים 44-47 לבקשה.

טז. בבקשה נטען להטעיה בפרסומים שונים. נדמה, כי מדובר בטענות שעיקרן תפקודו של ראש העיריה המכהן, המצויות במישור הפוליטי. מכל מקום, בהחלטתי בתב"כ 9/19 חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר נ' קדימה מיום 26.12.12 נאמר, כי "כשלעצמי, איני סבור – ובמובהק – כי תעמולת בחירות צריכה להוות במה לפרסומם של דברי שקר או הטעיה, אף מעבר לגזענות או לעניינים פליליים ... עם זאת, על הטוען להטעיה להוכיח טענה זו בראיות ברורות וחד משמעיות, והדברים צריכים להיות ברורים על פניהם, אפשר לומר – זועקים. ספק פועל, מטבע חופש הביטוי והשכל הישר, לטובת המפרסם". במקרה דנא איני יכול להכריע באשר לנכונות הפרטים שבמחלוקת, בודאי לא ברמת ההוכחה הגבוהה והמובהקת הנדרשת, כדי שעל פניהם יצדיקו הדברים נקיטה בצעד של צו מניעה.

יז. בתגובת המשיבה נתבקשו אל נכון חידודן והבהרתן של מגבלות הפרסום לצורך יצירת אחידות בין הרשויות המקומיות, והובאו דוגמאות לחוות דעת סותרות ברשויות שונות. כאמור, ההכרעה בכגון דא היא, במידה רבה, תלוית נסיבות, וקיים קושי במתן הנחיות מפורטות וקונקרטיות, הגזורות למידותיו של כל מקרה עד תום, כפי שנתבקש בסעיף 32.2 לתגובה. ואולם – וזו ההנחיה – ראויה גישת בית שמאי, קרי, מקום בו קיים ספק, יש להימנע מפרסום; וכמאמר הפתגם "אם יש ספק, אין ספק". ועם זאת, אבקש מן המפקח הארצי על הבחירות והיועץ המשפטי למשרד הפנים ליתן דעתם לבקשת היועץ המשפטי של העיריה, ואני מקדים תודה. לצורך כך, החלטה זו – כמו גם החלטותי בעניין גרוס ובעניין ליבר – יועברו גם אל המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים והיועץ המשפטי למשרד הפנים, המתבקשים – כדי להבהיר ולהעמיד דברים על מכונם לתועלת הרשויות, ראשיהן, מנהליהן ויועציהן המשפטיים – לפרסם הנחיות ברוח האמור, ואף שעל פי רוב הלכה כבית הלל, בנידון דידן, כדי למנוע מדרון חלקלק, הלכה ברורה כבית שמאי.

כללם של דברים

יח. ניתן בזאת צו מניעה, כמפורט בסעיף טו למעלה. מעבר לכך יש לציין, כי הנחיות משרד הפנים קובעות ככלל, שאין לפרסם במהלך ששת החודשים הקודמים למועד הבחירות המקומיות פרסום בשמו או בתארו של נבחר ציבור מטעם הרשות המקומית; הוראה זו חלה על פרסום בכל דרך שהיא.

ניתנה היום, ז' באדר תשע"ג (17.2.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ב באדר תשע"ג
4 במרץ 2013

<u>תר"מ 24/19</u>

המבקש: שביט מס

המשיבים:
1. מר יצחק גולברי – ראש המועצה המקומית קדימה-צורן
2. המועצה המקומית קדימה-צורן
3. מר אושרי קולני

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

רקע

א. בפנייתו מיום 17.2.13 – שלא נתמכה בתצהיר – טען המבקש, חבר המועצה המקומית קדימה-צורן שלדבריו עתיד להתמודד בבחירות הבאות לראשות המועצה, כי המשיב 1, ראש המועצה, עושה שימוש לרעה במשאבי המועצה, באופן הנוגד את הוראת סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959.

קונקרטית נטען, כי המועצה המקומית הפיצה עלון מידע לתושבים, המפאר את הפרויקטים שעשתה במהלך השנים האחרונות, וכי על שילוט חוצות מטעמה של המועצה מתנוסס שמו של המשיב 1. עוד נטען, כי ביום 19.2.13 "תתכנס מליאת המועצה המקומית קדימה-צורן לישיבה החודשית. על הפרק מינוי ועדת הקצאות ... מכיון שמדובר על שנת בחירות, עולה החשש שהקמת ועדת הבחירות בזמן זה, יכולה לשמש את המועצה המקומית, לשם הבטחה או הקצאה של מקרקעין לגופים שונים, הקצאה שיכולה לכאורה לשמש ככלי פוליטי פסול במערכת הבחירות", והתבקשה

דחיה של כל הקצאה בפועל או פרסום של כוונה להקמות קרקעות/ מבני ציבור, בתקופה שעד לסיום מערכת הבחירות. המבקש מוסיף וטוען, כי בחודש מאי 2012 ערכה המועצה סקר שביעות רצון, ולמרות פניותיו הרבות לא הועברו לידיו תוצאות הסקר.
לבסוף נטען, כי פקיד רישוי עסקים ופקיד שילוט במועצה, המשיב 3, משמש כמזכיר/יו"ר מפלגת העבודה בקדימה-צורן, וכי חרף דו"ח ביקורת מיוחד שנערך על ידי מבקר המועצה, ממשיך המשיב 3 בתפקידו. בהקשר זה עתר המבקש לשני סעדים: להורות לראש המועצה להעביר את תגובתו לדו"ח הביקורת, וכן להורות למשיב 3 להשעות עצמו מתפקידו עד לאחר הבחירות לרשות המקומית או לחלופין לדרוש את התפטרותו מתפקידו כיו"ר סניף מפלגת העבודה.

ב. בהחלטה מיום 17.2.13 התבקשה תגובת המשיבים. בתגובת המשיבים 1-2 מיום 27.2.13 נאמר, כי יש לדחות את הבקשה על הסף, באשר המבקש לא צירף לפנייתו את הודעתו של ראש המועצה, כי בכוונתו "לפעול בהתאם להנחיות יו"ר ועדת הבחירות כאמור בהחלטתו מיום 30.1.13 בעניין ראש המועצה המקומית כפר יונה", באשר המבקש לא המתין לתשובתו של ראש המועצה בעניין השילוט, ובאשר הבקשה אינה נתמכת בתצהיר.

ג. לגוף הדברים נאמר, כי בעלון המידע פורסם מידע אובייקטיבי בדבר פעילות המועצה "ואין שום יחוס לפעילותו של ראש המועצה ו/או תרומתו לעניין". נאמר, כי "עלון המידע, אינו מייחס הישגים לראש המועצה", וכי "קבלת טענתו הכללית של המבקש ולפיה כל פירוט פעולות המועצה מיוחסת באופן ישיר לפעילות ראש המועצה, מרוקנת למעשה מתוכן כל אפשרות להציג מידע לציבור".
באשר לשילוט נאמר, כי בכוונתו של ראש המועצה לפעול בהתאם להחלטות קודמות בהקשר זה, וכי הנחה את הגורמים הרלבנטיים לפעול להסרת שמו מן השילוט. באשר לועדת ההקצאות נאמר, כי המבקש עצמו נטל חלק בתהליך הקמת הועדה, כי הוא לא הפנה לאיסור קונקרטי הנוגע לפעולתן של ועדות, כי משמעותה הרוחבית של טענת המבקש היא "השבתת כלל פעילויות המועצה לחודשים ארוכים", וכי הוא לא העלה כל טענה קונקרטית כנגד ועדת ההקצאות.
באשר לסקר נאמר, כי טענות המבקש בהקשר זה נגועות בשיהוי, וכי העניין אינו מצוי תחת סמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות. נאמר, כי תוצאות הסקר "עתידות להגיע לדיון במועצה בזמן הקרוב, ולא תהא מניעה כי המבקש יעיין בהן, ככל שאכן יתקיים דיון כאמור".
באשר למעורבותו הפוליטית של המשיב 3 נאמר, כי בשלב זה דו"ח הביקורת הוא חסוי ועל כן אין ניתן להציגו, כי אין בסמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות להורות לראש המועצה להגיב לדו"ח, וכי ממילא ראש המועצה עתיד להגיב לדו"ח במועד הקבוע בדין. באשר להעברתו של המשיב 3 מתפקידו נאמר, כי המבקש לא הפנה להוראת חוק האוסרת על עובדי מועצה להיות מזוהים פוליטית, וכי קיים איסור אך על מעורבותם של עובדים בתעמולת בחירות ולא על זיהוי פוליטי.

ד. נקודת המוצא לדיון בבקשה – ככל שהדברים אמורים בעלון המידע ובשלטי חוצות – היא סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה הקובע, כי:

> "לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (1), (2), (3), (4) ו-(9) של סעיף 9 לחוק מבקר המדינה... או תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או מטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה...".

איסור זה חל אף מחוץ לתקופת 90 הימים שלפני יום הבחירות (בשונה מאיסורים אחרים בחוק). התכלית העיקרית העומדת ביסוד סעיף 2א היא השמירה על עקרון השוויון בין המתמודדים בבחירות ומניעת הפליה, וכן מניעת שימוש בנכסי ציבור לקידום עניינו האישי של מתמודד, שלא לשמו נועדו הנכסים שבידי הרשות מלכתחילה (תר"מ 2/19 פיינשטיין נ' מלול (8.11.09), מפי יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19, השופטת פרוקצ'יה; ראו גם החלטתי בתר"מ 21/19 גרוס נ' בן חמו מיום 9.1.13).

מתכלית זו נגזרת בהכרח תכלית נוספת, חשובה לא פחות – שמירה על אמון הציבור בשירות הציבורי ושמירה על תדמיתו הניטרלית, בשירות ציבורי לא פוליטי (ראו תב"כ 23/19 אריאלי נ' רשימת הליכוד – ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה מיום 15.1.13. על רקע דברים אלה יש לבחון את הנטען בבקשה.

ה. אשר לעלון המידע; בהחלטה בתר"מ 22/19 ליבר נ' דרעי – ראש המועצה המקומית כפר יונה מיום 30.1.13 נאמר, כי "אין לקבוע קטגורית כי יש לאסור הפצת אגרת מידע לציבור, וההכרעה היא תלוית נסיבות"; בתר"מ 18/18 מגן נ' נעים מיום 19.6.08 נאמר, מפי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-18, המשנה לנשיאה ריבלין, כי "יש תועלת במתן אינפורמציה שוטפת לאזרח על דבר ההתפתחויות שארעו בתחום מושבו ובדבר השירותים הניתנים לו, אלא שיש להקפיד כי האגרות ישאו פן אינפורמטיבי ולא יגלשו לתעמולת בחירות. לשם כך, במיוחד בסמוך לפני מועד הבחירות, ראוי שלא להדגיש את תרומתו האישית של המועמד למעשים".

בעניין ליבר הותרה הפצת אגרות מידע לתושבים, אך נאסר על הפצת אגרות מידע בחתימת ראש המועצה; בהחלטה בתר"מ 23/19 נוה גור נ' חי אדיב – ראש עירית הוד השרון מיום 17.2.13 נאסר על פרסום דיוקנו של ראש העיריה באגרות מידע לציבור וכן על הבאת דבריו במסגרת אותם פרסומים. בענייננו מתייחסת הבקשה לפרסומים מטעמה של המועצה, פרסומים בהם אין מצוין שמו של ראש המועצה ואין מיוחסות לו פעילויות של המועצה (ראו סעיף 1א לבקשה; סעיפים 11 ו-14 לתגובה). בנסיבות אלה, לא מצאתי לאסור על הפצתם של עלוני המידע.

ו. אשר לשילוט הנושא את שמו של ראש המועצה; המשיבים 1-2 הודיעו, כי בכוונתם לפעול בהתאם להנחיית יושב ראש ועדת הבחירות בעניין שילוט ברחבי הישוב, והנחו את הגורמים הרלבנטיים לפעול לאיתור שילוט והסרת שמו של ראש המועצה. להודעה זו ניתן תוקף של צו מניעה.

ז. אשר לועדת ההקצאות; מקובלת עלי עמדת המשיבים, כי אין לאסור – באופן גורף – על פעילותה של ועדת ההקצאות עד לקיומן של הבחירות (בחודש אוקטובר 2013), לא כל שכן כאשר בבקשה נטען אך לחשש כללי ללא התייחסות להחלטה ספציפית. אוסיף עם זאת, בבחינת פשיטא, כי החלטותיה של ועדת ההקצאות כפופות לדינים הכלליים החלים על קבלת החלטות בזמן בחירות, ולמועד קבלת ההחלטה משקל בהקשר זה. בנסיבות, לא ראיתי לעת הזאת ליתן צו אופרטיבי בעניין, אך המשיבים יתנו אל לבם את האמור.
ברי, כי אין בכך כדי למנוע בעתיד בירורן של טענות קונקרטיות, ככל הנחוץ.

ח. אשר לסקר שנערך על ידי המועצה; המבקש לא הפנה להוראת חוק ספציפית, המלמדת כי סוגיה זו מצויה בגדר סמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות, וספק רב אם כך הדבר. מכל מקום, נרשמה הודעת המשיבים 1-2 כי אין מניעה שהמבקש יעיין בתוצאות הסקר (ככל שיתקיים בהן דיון במועצה). פשיטא, כי הוא רשאי לנקוט בהליכים המסורים בדין לחברי מועצה, ככל שיחפוץ בכך, דבר שאין המועצה חולקת או יכולה לחלוק עליו.

ט. באשר לטענה בדבר פעילות פוליטית אסורה של עובד המועצה; חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), תשי"ט-1959 אוסר, בין היתר, על עובדי מדינה להיות חברים בהנהלה הפעילה של מפלגה. בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.1902 "פעילות מפלגתית של עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות" נאמר, כי "הלכה פסוקה היא כי על עובד הציבור, ובכלל זאת על עובד הרשות המקומית, לשמור בעיני הציבור על ניטרליות, שאינה משועבדת להשקפה פוליטית מוגדרת", וכי "חוק הסיוג אינו חל באופן מפורש על עובדי הרשויות המקומיות אך אין לראות בחקיקה זו כרשימה סגורה, לא לעניין סוגי האיסורים החלים על עובדי המדינה, ולא לעניין סוג עובדי ציבור שעליהם החוק חל".
כשלעצמי, מתקשה אני להלום עובד של רשות מקומית המזוהה באופן אקטיבי – כמו יו"ר סניף – עם גוף פוליטי, לא כל שכן הממלא תפקיד שיש לו היבטים העלולים להשיק למערכת פוליטית, כמו – למשל – שילוט ביישוב; בכך יש לכאורה – במובהק – כדי לפגוע בניטרליות של השירות הציבורי ובאמון הציבור בו.
מתגובת המשיבים 1-2 אין ניתן להבין האם המשיב 3 אכן נושא בתפקידים שונים במפלגת העבודה, כנטען בבקשה. תגובת המשיב 3 עצמו לא נתקבלה, חרף ההחלטה מיום 17.2.13.

משאלה פני הדברים, סבורני כי יש להעביר את הבירור בעניין זה ליועץ המשפטי של משרד הפנים וליועץ המשפטי לממשלה.

כללם של דברים

י. ניתן בזאת צו מניעה, כאמור בפסקה ו׳ מעלה; החלטה זו תועבר – יחד עם הבקשה ותגובת המשיבים 1-2 – לידי היועץ המשפטי של משרד הפנים והיועץ המשפטי לממשלה, לפי האמור בפסקה ט׳.

ניתנה היום, כ״ב באדר התשע״ג (4.3.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ב באדר תשע"ג
4 במרץ 2013

<u>תר"מ 25/19</u>

המבקש: רן קוניק, חבר מועצת העיר גבעתיים

המשיב: ראובן בן שחר, ראש עירית גבעתיים

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

א בפנייתו טען המבקש, חבר מועצת העיר גבעתיים, כי ברחבי העיר פזורים עשרות שלטים מטעם העיריה בדבר עבודות תשתית ופיתוח הנערכות בה, החתומים על ידי המשיב, ראש העיריה. נטען, כי מדובר בתעמולת בחירות אסורה, הנוגדת את הוראת סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959.

ב. בהחלטה מיום 20.2.13 התבקשה תגובת המשיב (באמצעות היועץ המשפטי של העיריה). נקבע, כי התגובה תתייחס, בין היתר, להחלטה בתר"מ 21/19 נפתלי גרוס נ' יהודה בן חמו, ראש עירית כפר סבא מיום 9.1.13 ולהחלטה בתר"מ 23/19 נוה גור נ' חי אדיב – ראש עירית הוד השרון מיום 17.2.13.

ג. בתגובת היועצת המשפטית של העיריה מיום 27.2.13 נאמר, כי הצבת השלטים היא חלק מפעילותה השוטפת של העיריה, ומהווה מידע אינפורמטיבי לתושבי העיר. נאמר, כי הבקשה מתייחסת לשלטים שהוצבו מני שנת 2008, אשר חלקם הוסרו זה מכבר. עוד נאמר, כי "ראש העיריה ראה חשיבות בנטילת אחריות לאי הנוחות העלולה להגרם לתושבים במהלך העבודות ולכן חש צורך בהבעת התנצלותו האישית בשל קיום אי נוחות זו". עם זאת נאמר, כי "לית מאן דפליג כי לאור

ההחלטות החדשות, תר"מ 21/19 ותר"מ 23/19, שניתנו בחודש ומחצה האחרונים, ואשר קבעו פסילת שילוט עליו מתנוסס שם ראש הרשות, תנהג העיריה והעומד בראשה, על פיהן", וכי "המשיב מותיר לשיקול דעת כבוד יושב ראש הועדה את מועד ביצוע השינוי בשילוט ואת נוסח השינוי".

ד. ניתנה איפוא הסכמת העיריה – ולמען הסדר הטוב יצוין כי בכך כיונה העיריה להחלטה שהיתה מתקבלת ככל הנראה ממילא – להסיר את שמו של ראש העיריה מן השילוט. להסכמה זו ניתן תוקף של צו מניעה, לפי סעיף 17ב(א) לחוק דרכי תעמולה. השם יוסר איפוא. באשר לנוסח השינוי סבורני, כי בעניינים אלה ראויה גישת בית שמאי, קרי, גישה מחמירה (ראו תר"מ 23/19 הנזכר, בפסקה י"ז), ועל כן יש להסיר כל אזכור של ראש העיריה – שמו ותפקידו – מן השילוט. מובן, כי כדי לחסוך בכספי ציבור אין צורך להחליף את השילוט דווקא, וניתן להסיר את שמו של ראש העיריה גם באמצעים אחרים, מדבקות או מחיקה למשל.

ה. הבקשה מתקבלת איפוא, כאמור בסעיף ד' למעלה. היועצת המשפטית של העיריה תגיש הודעת עדכון בדבר קיומה של ההחלטה זו עד ליום 19.3.13.

ניתנה היום, כ"ב באדר התשע"ג (4.3.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ט באדר תשע"ג
11 במרץ 2013

<u>תר"מ 26/19</u>

המבקשות:
1. תנועת אומ"ץ – אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
2. ליאל אבן זוהר, חברת מועצת עירית ראשון לציון

המשיבים:
4. מר דב צור – ראש עירית ראשון לציון
5. עירית ראשון לציון

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

א. בפנייתן הלינו המבקשות, כי על גבי שילוט חוצות מטעמה של המשיבה 2, עירית ראשון לציון – בדבר עבודות תשתית ופיתוח המבוצעות בעיר – מצוין שמו של המשיב 1, ראש העיריה המכהן. נטען, כי התנהלות זו נוגדת את הוראת סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959. התבקשה הסרת השילוט עליו חתום המשיב 1, ולחלופין מחיקת שמו מן השלטים. כן התבקשה העברת העניין ליועץ המשפטי לממשלה ולממונה על חיוב אישי במשרד הפנים.

ב. בהחלטה מיום 3.3.13 התבקשה תגובת המשיבים. בתגובה מיום 10.3.13 נאמר, כי הבקשה מנוסחת באופן כוללני וללא ביסוס נדרש, וכי הוגשה בשיהוי. נאמר, כי הצבת שלטים העוסקים במסירת מידע לציבור בחתימתו של ראש העיריה מתבצעת החל מראשית שנת 2011, קרי, הדבר לא נעשה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות. עוד נאמר, כי מדובר בפרסומים אינפורמטיביים-חיוניים שאינם כוללים דברי שבח ורהב עצמי, הנעשים כחלק מפעילותה השגרתית של העיריה, ומכאן שאין

מדובר בתעמולת בחירות. לבסוף נאמר, כי "על מנת למנוע ולו בדל של טענה בדבר קיומה של תעמולה כזו או אחרת, והגם שעסקינן במסירת מידע אובייקטיבי לציבור גרידא, בהינתן טיבו וטבעו של השילוט מושא ההליך שבפנינו – מתכבדים המשיבים להודיע בזאת, כי יפעלו למחיקת שמו של המשיב 1 מכל שלטי החוצות בתחום העיר ראשון לציון, אשר עניינם נסב על פרסום פרויקטים עירוניים".

ג. ביום 10.3.13 הגישו המבקשות (ללא נטילת רשות) תשובה לתגובה, בה נאמר כי "רק המשיבים עצמם יודעים את המספר המדויק ואת הפירוט המלא של השלטים", וכי "פרסום שלטים בחתימת המשיב 1, הפך לעניין שבשגרה". עוד נאמר, כי הסכמת המשיבים היא מצמצמת ומחריגה שלטים רבים דוגמת "שלטים בגנים ציבוריים ששיפוצם כבר הסתיים".

ד. נוכח הסכמת המשיבים, ניתן בזאת תוקף של צו מניעה להצהרת המשיבים, כי "יפעלו למחיקת שמו של המשיב 1 מכל שלטי החוצות בתחום העיר ראשון לציון, אשר עניינם נסב על פרסום פרויקטים עירוניים". באשר לשילוט, אשר אינו קשור לביצוע עבודות תשתית ופיתוח; נוכח העובדה כי טענות קונקרטיות בעניין הועלו אך בתשובה לתגובה (שלא נתמכה בתצהיר), מתבקשת תגובת המשיבים בעניין עד ליום 14.3.13. לאחר מכן תינתן החלטה משלימה. אעיר, כי – על פני הדברים ומבלי לטעת מסמרות – מתקשה אני להלום את פרסום שמו של ראש העיריה על גבי שילוט מטעמה של העיריה, גם אם מדובר בשילוט בעל אופי אינפורמטיבי (ראו, בין היתר, ההחלטה בתר"מ 21/19 גרוס נ' בן חמו מיום 9.1.13; ההחלטות בתר"מ 22/19 ליבר נ' דרעי – ראש המועצה המקומית כפר יונה מיום 30.1.13 ומיום 4.3.13; וההחלטה בתר"מ 23/19 נוה גור נ' חי אדיב – ראש עירית הוד השרון מיום 17.2.13).

ניתנה היום, כ"ט באדר התשע"ג (11.3.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ג' בניסן תשע"ג
14 במרץ 2013

<u>תר"מ 26/19</u>

המבקשות:
3. תנועת אומ"ץ – אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
4. ליאל אבן זוהר, חברת מועצת עירית ראשון לציון

המשיבים:
6. מר דב צור – ראש עירית ראשון לציון
7. עירית ראשון לציון

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

א. בהמשך להחלטה מיום 11.3.13, הוגשה תגובה משלימה מטעם המשיבים. בתגובתם (סעיף 2) הודיעו המשיבים, כי שמו של המשיב 1 יימחק מכל שילוט אשר מתייחס לפרויקט עירוני "יהא מיקומו אשר יהא (בכפוף לכך שהוא חשוף לעיני הציבור); יהא המימון העירוני של הפרויקט אשר יהא; בין אם עסקינן בפרויקט עירוני מסוג עבודות תשתית ופיתוח ובין אם עסקינן בכל פרויקט עירוני שהוא מסוג אחר; בין אם הפרויקט העירוני הסתיים ובין אם לאו; ובין אם הפרויקט העירוני מבוצע באמצעות ו/או בשיתוף עם גורם אחר (כדוגמת חברה עירונית אשר בבעלות העיריה". להודעה זו ניתן תוקף של צו מניעה. המשיבים יגישו תצהיר משלים בדבר מחיקת שמו של המשיב 1 מהשילוט כאמור, וזאת עד ליום 14.4.13.

ב. לא ראיתי ליתן צו להוצאות, בעיקר נוכח השיהוי שדבק בבקשה (לו לא נמצא הסבר מניח את הדעת בתגובת המבקשים להודעת המשיבים), וכן נוכח התנהלותן הדיונית של המבקשות (הגשת תגובה ללא נטילת רשות ומבלי שיצורף לה תצהיר).

ניתנה היום, ג' בניסן התשע"ג (14.3.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ט באדר תשע"ג
11 במרץ 2013

<u>תר"מ 27/19</u>

המבקשת: סיעת הליכוד במועצת העיר קרית גת

המשיבים:
8. מר אבירם דהרי – ראש עירית קרית גת
9. עירית קרית גת

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

א. בפנייתה הלינה המבקשת על פרסום שלטי חוצות מטעמה של העיריה-המשיבה 2, הנושאים את שמו ותמונתו של המשיב 1, ראש העיריה. נטען, כי מדובר בהתנהלות הנוגדת את הוראת סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959, האוסר על שימוש במשאבי ציבור בקשר עם תעמולת בחירות.

ב. בהחלטה מיום 4.3.13 התבקשה תגובת המשיבים. בתגובה מיום 10.3.13 נאמר, כי מרבית הפרסומים שצורפו לבקשה "נושאים מסרים ציבוריים מובהקים בדבר שמירת הניקיון ועידוד מחזור פסולת ביתית", וכי הם "חלק אינטגרלי, ממסע פרסומי המלווה ומופק ע"י המחלקה לאיכות הסביבה באגף שיפור פני העיר, בעידוד ותמיכת המשרד הממלכתי". נאמר, כי שמו של ראש העיר מאוזכר בתחתית הפרסום בשטח מזערי "ללא כל שיוך והלל". על כן נטען, כי "אין הפרסומים נושאים אבק תעמולה". באשר לפרסומים אחרים שצורפו לבקשה נאמר, כי הללו "אינם חורגים משגרת יומה ועבודתה של העיריה ומשרתים אינטרסים ציבוריים חיוניים". עוד נאמר בתגובה, כי "מקובלת העמדה כי מקום בו קיים ספק, יש להימנע מפרסום, אולם ספק כאמור אינו מתקיים בפרסומים שהוצגו בעתירה". חרף זאת, הודיעו המשיבים כי הוסר הפרסום שצורף כנספח ז' לבקשה; כי כוסה

הכיתוב המאזכר את שמו של ראש העיריה בנספחי הבקשה; וכי בימים הקרובים יוחלפו שני הפרסומים הנזכרים בנספח ד' לבקשה (בהם מוצגת תמונתו של ראש העיריה לצד שרת התרבות והספורט).

ג. מתקשה אני להלום את הטענה, כי פרסום שמו ותמונתו של ראש העיריה על גבי שילוט חוצות מטעמה של העיריה, אינו נושא "אבק תעמולה", וזאת גם אם מדובר בשילוט בעל אופי אינפורמטיבי או כזה הנושא מסרים ציבוריים (ראו, בין היתר, ההחלטה בתר"מ 21/19 גרוס נ' בן חמו מיום 9.1.13; ההחלטות בתר"מ 22/19 ליבר נ' דרעי – ראש המועצה המקומית כפר יונה מיום 30.1.13 ומיום 4.3.13; וההחלטה בתר"מ 23/19 נוה גור נ' חי אדיב – ראש עירית הוד השרון מיום 17.2.13). הפרסומים שצורפו לבקשה מעוררים, למצער, ספק, וכאמור גם לעמדת המשיבים מקום בו קיים ספק יש להימנע מפרסום. מכל מקום, ונוכח האמורברישא לתגובה, ניתן בזאת תוקף של צו מניעה להודעת המשיבים כמפורט מעלה.

ניתנה היום, כ"ט באדר התשע"ג (11.3.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ב' בניסן תשע"ג
13 במרץ 2013

<u>תר"מ 28/19</u>

המבקש: איתמר שמעוני, חבר מועצת עירית אשקלון

המשיבים: 10. מר בני וקנין – ראש עירית אשקלון
11. עירית אשקלון

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

א. בפנייתו הלין המבקש על פרסום שלטי חוצות מטעמה של העיריה-המשיבה 2, הנושאים את שמו של המשיב 1, ראש העיריה. מדובר בשילוט בדבר הישגי מערכת החינוך באשקלון, ולפי הטענה הוצב כתגובה לפרסומים מטעם המבקש (המומנים מכספו האישי). כנטען, פרסום זה עומד בניגוד להוראת סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959, האוסר על שימוש במשאבי ציבור במסגרת תעמולת בחירות. התבקשו צו המורה למשיבים להסיר את השילוט עליו מתנוסס שמו של ראש העיריה; צו אוסר על המשיבים לפרסם בעתיד שלטי פרסום דומים; וצו המורה לראש העיריה לשלם מכיסו הפרטי את הוצאות ההפקה והפרסום של השלטים.

ב. בהחלטה מיום 6.3.13 התבקשה תגובת המשיבים. בתגובה מיום 12.3.13, באמצעות היועץ המשפטי לעיריה, נאמר כי הפרסומים נועדו "להביא מידע חשוב לטובת התושבים", וכי הם נעשו על פי החלטת דובר העיריה ובהתייעצות עם היועץ המשפטי "ולראש העיר לא הייתה מעורבות כלשהי בפרסומים הנ"ל". נאמר, כי לאחר שהובאו לידיעת היועץ המשפטי ההחלטה בתר"מ 21/19 גרוס נ' בן חמו מיום 9.1.13, וההחלטה בתר"מ 23/19 נוה גור נ' חי אדיב – ראש עירית הוד השרון מיום 17.2.13, הבהיר היועץ המשפטי כי יש להימנע מציון שמו של ראש העיריה בפרסומים, וכי ביום

6.3.13 הוצבו פרסומים מתוקנים, בהם נמחק שמו של ראש העיריה ונכתב "עירית אשקלון" וזאת הגם שנותרו ימים בודדים עד להסרת הפרסום בלאו הכי. המשיבים הודיעו, בסעיף 16(ח) לתגובה, כי "עד לבחירות לא תפרסם העיריה שילוט חוצות הנושא את שמו או תוארו של ראש העיריה". התגובה נתמכה בתצהירו של מר יוסי אסולין, דובר העיריה. לבסוף נאמר, כי אין שחר לטענה לפיה מדובר בתגובה לפרסומים מטעמו של המבקש.

ג. ניתן בזאת לעת זו תוקף של צו מניעה להודעת המשיבה, כי עד לבחירות לא תפרסם שילוט חוצות הנושא את שמו או תארו של ראש העיריה. כדי להסיר ספק, פשיטא שעל העיריה לבחון את ההחלטות השונות באשר לפרסום שמו של ראש העיריה בכל תקופה. ולבסוף, לא מצאתי להידרש לבקשה להורות לראש העיריה לשלם מכיסו האישי את הוצאות ההפקה והפרסום של השילוט, באשר על פני הדברים אין המדובר בסעד המצוי בסמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.

ניתנה היום, ב' בניסן התשע"ג (13.3.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ה' באייר תשע"ג
15 באפריל 2013

<u>תר"מ 29/19</u>

המבקש: צביקה גנדלמן

המשיב: חיים אביטן – ראש עירית חדרה

פניה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

א. בפנייתו הלין המבקש, לשעבר חבר מועצת העיר חדרה, כי על גבי שילוט חוצות מטעמה של העיריה מתנוסס שמו של המשיב, ראש העיר המכהן. ספציפית נטען בנוגע לפרסום בדבר חגיגות חג הפורים בעיר (בחודש פברואר 2013). נטען, כי פרסומים אלו נעשו חרף צו מניעה שניתן בעניינו של המשיב במערכת הבחירות הקודמת, בשנת 2008. עוד טען המבקש, כי המשיב נוהג לשלוח לתושבים אגרות וחוברות הנושאות את שמו ותמונתו. נטען, כי התנהלותו של המשיב נוגדת את סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 האוסרים שימוש במשאבי ציבור לצורך תעמולת בחירות.

ב. בהחלטה מיום 14.3.13 התבקשה תגובת המשיב. ביום 18.3.13 הודיע המשיב, באמצעות הלשכה המשפטית של העיריה, כי הסיר פרסומים הנושאים את שמו "עוד בטרם הגשת עתירה זו", וכן התחייב שלא לבצע פרסומים חדשים הנושאים את שמו למעט פרסומים בהם נדרש רישום השם עפ"י חוק. בתגובה מיום 10.4.13 צוין שוב, על-ידי היועצת המשפטית של העיריה, כי העיריה הסירה כל אזכור של שם המשיב בשילוט המוצב מטעמה, בין באמצעות הסתרת השם ובין באמצעות הסרת השלט כולו, גם – כך נאמר – לגבי שלטים שלא ניתן לראות באזכור שמו של המשיב בהם משום תעמולת בחירות. באשר לפרסום בדבר אירועי חג הפורים נאמר, כי זה נעשה על ידי מתנ"ס רעים, והוסר בסמוך לאחר האירוע, וכי מדובר בשלט אינפורמטיבי לחלוטין. באשר לאגרות לציבור נאמר,

כי מדובר בטענות בעלמא שלא הוצגה ראשית ראיה להוכחתן, וכי ממילא יש לבחון קונקרטית את תוכנן ואת עיתוי הפצתן. באשר לצו המניעה שניתן בעניינו של המשיב בשנת 2008 נאמר, כי מדובר בצו שהתייחס בתקופת תשעים הימים שלפני הבחירות.

ג. על פני הדברים, מתקשה אני מאוד להלום את פרסום שמו של ראש העיריה על גבי שילוט מטעמה של העיריה, גם אם מדובר בשילוט בעל אופי אינפורמטיבי (ראו, בין היתר, ההחלטה בתר"מ 21/19 גרוס נ' בן חמו מיום 9.1.13; ההחלטות בתר"מ 22/19 ליבר נ' דרעי – ראש המועצה המקומית כפר יונה מיום 30.1.13 ומיום 4.3.13; וההחלטה בתר"מ 23/19 נוה גור נ' חי אדיב – ראש עירית הוד השרון מיום 17.2.13), לא כל שכן מי שכבר ניתן נגדו צו מניעה בעבר, שעליו להקפיד הקפדה יתירה. מכל מקום, ניתן בזאת תוקף של צו מניעה להצהרת המשיב (מיום 18.3.13), כי העיריה הסירה את שמו משלטי החוצות שהוצבו מטעמה, וכי לא תבצע פרסומים חדשים הנושאים את שמו למעט פרסומים בהם נדרש רישום השם על פי החוק. באשר לאגרות המידע לציבור, הואיל והבקשה בהקשר זה כוללנית ואינה מתייחסת לפרסום קונקרטי, אין מקום לעת הזאת למתן הצו המבוקש. הוא הדין גם באשר לסעד שעניינו איסור פרסום בעיתונות הנושא את שמו ותמונתו של המשיב (לגביו גם לא נאמר דבר בתצהירו של המבקש). העיריה הודיעה (סעיף 7 לתגובת המשיב מיום 10.4.13), כי נוקטת היא במשנה זהירות בהקשר זה, וטוב שכך, וכל הנזהר הרי זה משובח. מכל מקום, תשומת ליבם של המשיב ושל היועצת המשפטית לעיריה מופנית לאמור בהחלטות בעניין ליבר ונוה גור. ולבסוף, לא מצאתי להידרש לבקשה להורות לראש העיריה לשלם מכיסו האישי את הוצאות ההפקה והפרסום של השילוט, באשר על פני הדברים אין מדובר בסעד המצוי בסמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.

ניתנה היום, ה' באייר תשע"ג (15.4.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ה' באיר תשע"ג
15 באפריל 2013

<u>תר"מ 30/19</u>

המבקש: פארג' בוארון

המשיב: דרור אהרון, ראש מועצת גן יבנה

בקשה בעניין תעמולת בחירות אסורה

<u>החלטה</u>

א. בפנייתו הלין המבקש, ראש התנועה "בונים עתיד בגן יבנה", כי על גבי שילוט חוצות מטעמה של מועצת גן יבנה מצוין שמו של המשיב, ראש המועצה המכהן. נטען, כי שמו של המשיב "מתנוסס על לוחות המודעות אף ללא ציון תפקידו כראש המועצה, משל היה מדובר בתורם פרטי". לטענת המבקש, דוגמאות לכך ניתן למצוא על גבי לוחות מודעות וכן על מיגוניות שנפרשו בישוב. המבקש טען, כי "היה מצופה מראש המועצה המכהן לכבד את תושביו ואת החור ולא לעשות שימוש שאינו ראוי בשטח שנועד למידע לציבור ולא לפרסום או קידום אישי".

ב. בהחלטה מיום 24.3.13 התבקשה תגובת המשיב. בתגובה מיום 10.4.13 נאמר, כי יש לדחות את הבקשה על הסף מחמת אי מיצוי הליכים – נטען, כי המבקש לא פנה למועצה או למשיב קודם להגשת הבקשה; מחמת שיהוי – נטען, כי הבקשה מתייחסת לשילוט שהוצב בחודשים נובמבר-דצמבר 2012 ואף קודם לכן; מחמת חוסר תום לב והיעדר נקיון כפיים – נטען, כי המבקש היה מודע למועד הצבת השילוט ובכל זאת ציין בבקשתו כי מועד זה אינו ידוע, וכי המבקש עצמו עשה שימוש בסמלה של המועצה. לגוף הדברים נטען, כי אין בשילוט נשוא הבקשה משום תעמולת בחירות אסורה. נטען, כי בעובדה שהשילוט הוצב כשנה טרם מועד הבחירות יש "כדי לנתק את הזיקה כי נעשה לצורך תעמולת בחירות", וכי אף מבחינת תוכנו של הפרסום – שאינו כולל הישגים, דברי שבח ורהב עצמי ו/או תיאור פעילותו של המשיב – אין לראות בו תעמולת בחירות. נטען, ש"העובדה כי

אין המדובר בקדנציה ראשונה מצד המשיב ומוכר הוא בקרב תושבי המועצה מלמדת, כי הכיתוב לא נעשה חלילה לצרכי תעמולה וכדי להשיב יתרון בלתי הולם על פני יתר המתמודדים". עוד נטען, כי גם חזקת התקינות עומדת למועצה ולמשיב. עם זאת נאמר (פסקה 49), כי "גישתו של כב' יו"ר הועדה לנקוט במקרים אלו על פי גישתם המחמירה של בית שמאי, ולא כגישת בית הלל, מקובלת ומכובדת על ידי המועצה והעומד בראשה. משכך ובייחוד לאורן של ההחלטות הנ"ל החליטה המועצה לנקוט בגישה המחמירה ולכסות את הכיתוב וכן להימנע מציון עתידי של שם המשיב על גבי מתקני שילוט עד למועד הבחירות", וכי (פסקה 51) "על מנת למנוע כל טענה ו/או חשש בדבר קיומה של תעמולה והגם שאין מדובר לטעמה בתעמולה" החליטה המועצה "לכסות את הכיתוב ולמחוק את שמו של המשיב מלוחות המודעות והמיגוניות". בסעיף 18 לתצהיר התומך בתגובה נאמר, כי "ביום 9.4.13 פעלה המועצה, בתיאום והתייעצות עם ספקי השלטים להסרת הכיסוי מהמיגוניות וכיסוי הכיתוב מלוחות המודעות".

ג. על פני הדברים, מתקשה אני מאוד להלום את פרסום שמו של ראש המועצה על גבי שילוט מטעמה של המועצה, גם אם מדובר בשילוט בעל אופי אינפורמטיבי (ראו, בין היתר, ההחלטה בתר"מ 21/19 גרוס נ' בן חמו מיום 9.1.13; ההחלטות בתר"מ 22/19 ליבר נ' דרעי – ראש המועצה המקומית כפר יונה מיום 30.1.13 ומיום 4.3.13; וההחלטה בתר"מ 23/19 נוה גור נ' חי אדיב – ראש עירית הוד השרון מיום 17.2.13). מכל מקום, ניתן בזאת תוקף של צו מניעה להצהרת המשיב, כי המועצה החליטה "לנקוט בגישה המחמירה ולכסות את הכיתוב וכן להימנע מציון עתידי של שם המשיב על גבי מתקני שילוט עד למועד הבחירות".

ניתנה היום, ה' באייר התשע"ג (15.4.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ב בכסלו תשע"ג
6 בדצמבר 2012

המבקש: גיל תימור
על-ידי עוה"ד שלמה כהן ואייל בוקובזה

המשיב: יאיר פרג'ון
על-ידי עוה"ד אליעזר בן מוחה

בקשה לצו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959

החלטה

א. עניינה של הבקשה בפנייתו של מר גיל תימור, המתמודד בבחירות הקרובות לראשות המועצה האזורית חוף אשקלון (להלן המועצה), למנוע מן המשיב, ראש המועצה, לפרסם אירועים העתידים להיערך על ידי המועצה ולקיימם בהיותם, על פי הטענה, תעמולת בחירות אסורה.

רקע וטענות הצדדים

ב. לטענת המבקש, בכוונת המועצה לקיים אירוע של הכנסת ספר תורה לאחד מן היישובים שבתחום שיפוטה, וכן אירוע שבו יושק מיזם תיירות של היישוב כוכב מיכאל שבה- שניהם בסוף חודש נובמבר דנא. נטען, כי מדובר בתעמולה אסורה תוך ניצול כספים ונכסים של המועצה בניגוד לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 (להלן חוק דרכי התעמולה), בהיותם ממומנים מכספי המועצה. המבקש הפנה להנחיית היועץ המשפטי לממשלה שעניינה "איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר - עריכת אירועים על ידי משרדי הממשלה בתקופת הבחירות" (הנחיה מס' 1.1908) ולאמות המידה הקבועות שם. עוד נטען, כי קיים חשש שבאירועים ייעשה שימוש ברמקול בניגוד לסעיף 4 לחוק, וכי יופר האיסור שבסעיף 8 לחוק שעניינו איסור על תכניות בידור וכיבוד במסגרת אירועי בחירות.

ג. בתגובה טוען המשיב שאירועים אלה אינם בגדר תעמולת בחירות, ואין מניעה לקיימם. נטען, כי מיזם התיירות במושב כוכב מיכאל הוא חלק מתכנית תיירותית של המועצה, שהושקה עוד בספטמבר 2011. הוסבר, כי בחודש ינואר 2012 ביקרה הנהלת משרד התיירות ביישוב כוכב מיכאל וביישובים נוספים, ובחודש פברואר 2012 הוקמו שלושה שוקי תיירות מרכזיים, בין היתר בכוכב מיכאל. בחודש אפריל 2012 החל טיפול נקודתי ביישובים אלו כדי ל"שדרגם" ליישוב תיירותי, ונפתחו סדנאות להכשרת יזמים ולהקמת פרויקטים ביישובים. בחודש יוני 2012 הסתיימה הסדנה התיירותית שהתקיימה ביישוב נתיב העשרה, ובמקביל החלה התארגנות לביצוע סדנאות נוספות. בחודש אוגוסט 2012 התקיים ביקור שר התיירות במועצה, ובכלל זאת ביישובים נתיב העשרה וכוכב מיכאל, והוחלט כי הסדנה הבאה תהיה בכוכב מיכאל. זו נפתחה בחודש אוקטובר 2012. הודגש, שכפי שנערך טקס סיום ביישוב נתיב העשרה, נקבע גם טקס סיומה של סדנת התיירות ביישוב כוכב מיכאל, וזאת לחודש נובמבר 2012. באירוע זה יוצגו המיזמים שהוכנו בקורס, ויחולקו תעודות למשתתפי הקורס.

ד. אשר לאירוע הכנסת ספר התורה הוטעם, כי בתחילת חודש אוקטובר 2011 יזמה המועצה פרויקט של כתיבת ספר תורה לילדי המועצה. ביום 1.2.12 התקיים טקס תחילת כתיבתו של ספר התורה. המועד שנקבע עוד מאוקטובר 2011 לטקס סיום כתיבת ספר התורה היה חג שמחת תורה, אולם כיוון שעד למועד זה לא הסתיימה כתיבת ספר התורה, נדחה הטקס.

ה. נטען, כי מדובר באירועים המתרחשים במהלך הרגיל של פעילות המועצה, וכי הטעמים לקיומם אינם קשורים לבחירות. הודגש, כי היקף האירועים קטן: היקף אירוע סיום השקת מיזם התיירות כולל את מסיימי הקורס, ובאירוע הכנסת ספר התורה – "אין חריגה בהיקף המוזמנים". אשר לתוכן דברי הברכה הודגש, כי תוכן דברי הברכה שעתיד המשיב לשאת בטקס השקת מיזם התיירות ענייננו אך בהיבט המקצועי של קידום התיירות במועצה ודברי ברכה למסיימי הקורס; הדברים באירוע הכנסת ספר תורה אמורים "לשאת אופי של דברי תורה".

הכרעה

ו. סעיף 2א לחוק דרכי התעמולה קובע איסור לעשות שימוש בכספי גוף מבוקר בקשר עם תעמולת בחירות:

> "לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (1), (2), (3) ו-(4) של סעיף 9 לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב], או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה, למעט שימוש כמפורט להלן:

(1) שימוש, בתמורה או שלא בתמורה, באולמות ובמקומות פומביים פתוחים העומדים כרגיל לשימוש כאמור;
(2) שימוש בנכסים שהועמדו על ידי המדינה לרשותו של שר, סגן שר או חבר הכנסת, או שהועמדו על ידי הרשות המקומית לרשותו של ראש הרשות; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהגבלות על שימוש בנכסים כאמור שהוטלו לפי כל דין או כללי אתיקה".

ביסוד איסור זה מספר תכליות:

"האיסור לעשות שימוש בנכסי הציבור לצורך תעמולת בחירות הוא בעל משמעות מהותית ורבת חשיבות להגנה על כללי היסוד של חופש בחירות ושויון הליך הבחירות, שלהם ממד חוקתי במשטר דמוקרטי. הוא מבטא את רעיון היסוד כי התמודדות בחירות חופשיות צריכה לחתור, ככל האפשר, בין היתר, לשויון האמצעים ויכולת הנגישות לבוחר, שיובטחו לכל המתמודדים. מתן אפשרות למתמודד בבחירות לעשות שימוש בנכסי ציבור, אליהם יש לו נגישות מיוחדת מכוח התפקיד אותו הוא ממלא בפועל, פוגע פגיעה ממשית בערך השויון בבחירות, בהפלותו לטובה את המתחרה, המכהן במשרה ציבורית עובר לבחירות. פן נוסף של האיסור נובע מהצורך למנוע שימוש בנכסי ציבור למטרת קידום עניינו האישי של מתמודד, שלא לשמו נועדו נכסים אלה שבידי הרשות מלכתחילה" (תר"מ 2/19 פיינשטיין נ' מלול, פסקה 7 (השופטת פרוקצ'יה)).

ז. מובן, כי מועמד המתחרה בבחירות בעודו מכהן בתפקיד ציבורי זוכה מעצם תפקידו לחשיפה ציבורית רחבה וליתרון על פני מועמדים אחרים. מצב לא שויוני זה מחייב הקפדה מיוחדת על הוראות החוק שמא ייעשה שימוש לרעה בכך.

ח. הנחיית היועץ המשפטי לממשלה (מס' 1.1908), המופנית, כאמור בה, גם כלפי רשויות מקומיות, קובעת, כי כנסים, טקסים ואירועים שונים צריכים לעמוד באיסור הקבוע בסעיף 2א לחוק דרכי התעמולה. ההנחיה, כפי שציין המבקש, מונה מספר אמות מידה שבעזרתן נבחן כל אירוע, והם: עיתוי האירוע, האם נקבע האירוע מבעוד מועד, האם מדובר באירוע המתקיים במהלך הדברים הרגיל, האם יש סיבה לקיומו דווקא במועד זה, היקף האירוע, מהותו, מיהם הדוברים באירוע ותוכן הדברים שיינשאו בו. למותר לציין כי על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, יש להביא דבר עריכתו של אירוע ונסיבותיו לידיעת היועץ המשפטי של המועצה, ויש צורך באישורו (ראו חוזר משרד הפנים 5/2008). דבר זה, ככל הנראה, לא נעשה.

ט. בהנחיה נאמר: "נוכח הטבע האנושי ונסיבותיה של מדינת ישראל, ואין צורך להכביר מילים, אין מנוס מפרשנות מחמירה של האמור, בשל הצורך לקיים את החוק ולמנוע שימוש בנכסי המדינה וגופים מבוקרים שלא כדין". על דברים אלה אבקש לחזור, ובמוטעם.

י. בנדון דידן, עיתוי הטקסים, כמספר ימים לפני הבחירות (שעתידות להיערך ביום 4.12.12), מעורר שאלות, וקיים חשש שבמהרה עלולים אירועים לגלוש לתעמולת בחירות אסורה, ולוא גם בלא משים, נוכח מראית העין. לא מצאתי, וגם לא נטען, כי קיים הכרח או כי יש דחיפות מיוחדת בקיום

האירועים דווקא בסוף חודש זה. דומה כי אין מניעה לקיימם לאחר הבחירות העתידות להתקיים בעוד זמן קצר. שקלתי אם אין מקום לקיים את הכנסת ספר התורה בלא שראש המועצה ישא דברים, ובלא ששמו יופיע בהזמנה. ואולם, בהיעדר דחיפות מיוחדת, איני רואה מקום לכך. ואדרבה, דווקא כיוון שראש המועצה היה מעורב בשני המיזמים, אין מקום למנוע ממנו השתתפות בהם וברכה כשהדבר אינו ערב הבחירות אלא במועד קרוב לאחריהן, יהיו אשר יהיו תוצאות הבחירות.

י"א. אשר על כן ניתן בזה צו בהתאם לסעיף 17ב(א) לחוק דרכי התעמולה שלפיו יידחו האירועים מושא הבקשה. הודעת ביטול תישא את כותרת המועצה ללא שם ראש המועצה. הזמנות למועד חדש יוצאו לאחר הבחירות.

ניתנה היום, ח' כסלו, תשע"ג (22.11.12)

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

רשויות מקומיות – החלטות שונות



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ט"ו בכסלו תשע"ג
29 בנובמבר 2012

המבקש: יוסף סטמס
על ידי ב"כ עו"ד שמעון ג'ינו

המשיב: בני בן-מובחר
על ידי ב"כ עו"ד שאול הלוי

בקשה מיום 27.11.12 בעניין תעמולת בחירות אסורה

החלטה

א. עניינה של הבקשה בפנייתו של מר יוסף סטמס, המתמודד בבחירות הקרובות לראשות המועצה האזורית מבואות החרמון (להלן המועצה), בה נטען כי המשיב, ראש המועצה המכהן, קיים לאחרונה מספר אירועים הבאים, על פי הנאמר, בגדר תעמולת בחירות אסורה.

טענות הצדדים

ב. בבקשה – שלא נתמכה בתצהיר כנדרש – נטען, כי בימים 14.11.12 ו-18.11.12 חילק המשיב תלושי קניה על סך 300 ש"ח לקשישים במועדון "מעושר" במשרדי המועצה. נטען, כי המשיב קיים לאחרונה מספר פעילויות של המתנ"ס האזורי, שכללו "הופעות של בדרן וכן חלוקה של שתיה ואוכל". עוד נטען, כי במהלך מסיבת גיוס פרטית חילק המשיב תלושים על סך 200 ש"ח לשני מתגייסים. לטענת המבקש, הפעולות הללו נעשו בניגוד לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 (להלן חוק דרכי תעמולה) לרבות סעיף 8 לחוק זה, ובניגוד לסעיפים 88-89 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 שעניינם "שחיתות ואיום" ו"דרכי שוחד". המבקש טוען, כי הוא פנה – ביום 18.11.12 – למפקח הארצי על הבחירות וליושב ראש ועדת הבחירות במועצה בנדון, אולם פניותיו לא נענו.

ג. בהחלטה מיום 28.11.12 התבקשה תגובתו של המשיב, מר בן-מובחר. בתגובה – שאף היא לא נתמכה בתצהיר – נטען, כי תכליתה של הבקשה הנה קידומו של המבקש במסגרת מערכת הבחירות, וכי לא בכדי הוגשה הבקשה בשיהוי.

בהתייחס לטענה בדבר חלוקת תלושים לקשישים צירף המשיב את מכתבה של מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה. במכתב זה נטען, כי משרד הרווחה החליט להעניק לכל משתתפי המועדון המועשר "כרטיס מגנטי ובו 300 ש"ח לחגים". נטען, כי נוכח בעיות טכניות הגיעו הכרטיסים באיחור, וכי המחלקה לשירותים חברתיים התבקשה לחלקם בדחיפות, עד ליום 10.11.12. נאמר, כי "אין למועצה שום קשר להחלטה על הענקת הכרטיסים ובודאי שאין לכך כל קשר לראש המועצה שידע על כך רק לאחר קבלתם". עוד נאמר, כי "אם היה באפשרותנו לדחות את חלוקת הכרטיסים ולו בשל מראית עין היינו נוהגים כך".

בהתייחס לטענה בדבר פעילויות של המתנ"ס האזורי נטען – בשם מנהל המתנ"ס – כי המתנ"ס קיים אירוע אחד, ביום 31.10.12, אשר נערך במסגרת הפעילות השנתית של המתנ"ס. נטען, כי "כל שאר האירועים שצוינו בתלונה נערכו על ידי מטה הבחירות של ראש המועצה ללא מעורבות המתנ"ס".

בהתייחס לטענה בדבר חלוקת תלושים למתגייסים נטען, כי המשיב הוזמן על ידי הוריהם של שני המתגייסים בהיותו שכן שלהם, וכי התלושים ניתנו בתום לב ושלא בכוונה להשפיע בדרך כלשהי על המתגייסים.

ד. ביום 29.11.12 הגיש המבקש, ללא נטילת רשות, תשובה לתגובתו של המשיב. לתשובה זו צורף תצהיר לתמיכה בעובדות שפורטו בבקשה, ונאמר בה, בין היתר, כי ביום 25.11.12 הופנה המבקש על ידי משרד המפקח על הבחירות להגשת הבקשה (שכאמור הוגשה ביום 27.11.12). כן הועלו טענות שונות באשר לנטען בתגובת המשיב. שעות ספורות לאחר מכן התקבלה פניה נוספת מטעמו של המבקש, בה נטען – בהסתמך על מכתבו של משרד הרווחה מיום 22.10.12 שצורף לפניה – כי בניגוד לנאמר בתגובת המשיב, לא היה הכרח לחלק את התלושים לקשישים עד ליום 10.11.12.

הכרעה

ה. סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה קובע כלהלן:

> "לא תהא תעמולת בחירות מלווה תכניות בידור, לרבות הופעות אמנים, נגינה, זמרה, הצגת סרטים ונשיאת לפידים; לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות, ופרט למסיבות בבתים פרטיים לא תהא קשורה בהגשת מאכלים או משקאות משכרים. האיסור על הצגת סרטים לא יחול על שידור תעמולת בחירות בטלויזיה לפי סעיף 15א".

לשון החוק ברורה: החוק אוסר על עריכתה של תעמולת בחירות המלווה בתכניות בידור, לרבות הופעות אמנים. החוק אף אוסר על עריכתה של תעמולת בחירות הקשורה במתן מתנות, או בהגשת מאכלים או משקאות משכרים. על רקע זה, אדון עתה בטענותיו של המבקש.

ו. אשר לטענה בדבר חלוקת תלושים לקשישים; נוכח האמור במכתבה של מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, נחה דעתי כי בהקשר זה לא נעשה שימוש בכספי המועצה בקשר עם תעמולת בחירות (ראו סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה). המדובר בכספי מדינה. הואיל והמדובר בקשישים, והגם שהחגים חלפו עברו, אנו מוכנים להניח שהיה מקום לחלק את התלושים. ואולם, לא היה מקום לצרף בימי בחירות את ברכתו של ראש המועצה, דבר שעובדי ציבור היו צריכים להיות ערים לו, בין השאר בשל מראית עין. עם זאת, נוכח הודעת מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים שהדבר נעשה ביוזמת המחלקה, נסתפק בכך.

ז. אשר לטענה בדבר פעילויות של המתנ"ס האזורי; לאחר שעיינתי בהזמנה שצורפה לתגובתו של המשיב באתי לידי מסקנה, כי האירוע שהתקיים ביום 31.10.12 במושב אליפלט אינו מפר את הוראת סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה. לפי הזמנה זו, הנעדרת סממן המזוהה עם המשיב, האירוע לא נערך מטעמו, ואף לא צוין בה כי המשיב ישא דברים באירוע. לפי הנטען בתגובה, האירוע התקיים במסגרת התכנית השנתית של המתנ"ס.

עם זאת, בתגובת המשיב נאמר, כי נערכו אירועים אחרים על ידי מטה הבחירות של המשיב. המשיב אינו מכחיש בתגובתו את טענת המבקש, לפיה אירועים אלה (שלפי מכתבו של המבקש מיום 18.11.12, נספח 2 לבקשה, נערכו בימים 8.11.12, 12.11.12 ו-13.11.12) כללו הופעות של בדרן וחלוקה של מאכלים. אירועים אלה באים – במובהק – בגדר האיסור הקבוע בסעיף 8 לחוק דרכי תעמולה.

אכן, האירועים נשוא הבקשה התקיימו זה מכבר, האחרון שבהם שבועיים טרם הגשת הבקשה. ואולם, נוכח תגובת המשיב, ולמען הסר ספק, ניתן בזאת צו לפי סעיף 17ב(א) לחוק דרכי תעמולה האוסר על המשיב לקיים אירועי תעמולה, הכוללים הופעות בידור וחלוקה של מאכלים.

ח. אשר לטענה בדבר חלוקת תלושים למתגייסים; המשיב טוען, כאמור, כי מדובר בתלושים שחולקו במסגרת מסיבת גיוס פרטית, וכי התלושים ניתנו שלא בכוונה להשפיע בדרך כלשהי על המתגייסים.

סעיף 8 אוסר על "תעמולת בחירות הקשורה במתן מתנות", גם אם מדובר במסיבות בבתים פרטיים. החריג שבסעיף 8 מתייחס להגשת "מאכלים או משקאות משכרים". מתן התלושים למתגייסים בא, אפוא, בגדר האיסור הקבוע בסעיף 8. אוסיף, כי לעניין זה אין נפקא מינה מה הייתה כוונתו של המשיב; לדידי, על המבקשים לשמש נבחרי ציבור, קל וחומר על אלה שכבר משמשים נבחרי ציבור, להקפיד הקפדה יתירה על קיומן של הוראות הדין. על כן, ולמניעת ספק, ניתן בזאת צו לפי סעיף 17ב(א) לחוק דרכי תעמולה האוסר על המשיב להעניק טובת הנאה או מתנה לתושבי המועצה.

אציין, כי מתגובתו של המשיב לא נהיר, מהו מקור הכסף בו נעשה שימוש לצורך רכישת אותם תלושים – האם מדובר בכספו הפרטי של המשיב או שמא בכספי המועצה. המשיב מתבקש להבהיר עניין זה – בתצהיר – עד ליום 2.12.12 שעה 1200.

סוף דבר

ט. ניתנים בזאת צוים לפי סעיף 17ב(א) לחוק דרכי תעמולה, כמפורט בסעיפים ז' ו-ח' לעיל. המשיב יגיש תצהיר כמפורט בסעיף ח' לעיל.

ניתנה היום, ט"ו בכסלו התשע"ג (29.11.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"ח בכסלו תשע"ג
2 בדצמבר 2012

המבקש: יוסף סטמס
על ידי ב"כ עו"ד שמעון ג'ינו

המשיב: בני בן-מובחר

בקשה מיום 29.11.12 בעניין הפרעת בחירות

החלטה

א. עניינה של הבקשה בפנייתו של מר יוסף סטמס, המתמודד בבחירות הקרובות לראשות המועצה האזורית מבואות החרמון (להלן המועצה), בה נטען כי קב"ט מוסדות החינוך של המועצה, מר יורם מכלוף (להלן מר מכלוף), מפריע למהלך התקין של הליך הבחירות במועצה ומסכלו.

טענות הצדדים

ב. בבקשה – שנתמכה בתצהירו של מר אשר בוזגלו – נטען, כי מר מכלוף, "בעל חזות מאיימת ומרתיעה", אינו מש מפתח הכניסה לאולם קלפיות החיילים, באופן שאינו משתמע לשני פנים. נטען, כי חזותו המאיימת של מר מכלוף, תפקידו הבכיר במועצה וחברותו עם ראש המועצה המכהן, "מביאה לכך, שיש חשש שהנ"ל משפיע על תוצאות ההצבעה ובתוך כך מפריע למהלך התקין של ההצבעה ו/או יש חשש שהוא מונע מקהל הבוחרים להצביע על פי רצונם", וכי התנהלותו מנוגדת לכאורה להוראות סעיפים 86(1) ו-86(3) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן חוק הבחירות) שעניינו "הפרעת בחירות".

ג. בהחלטה מיום 2.12.12 התבקשה תגובתו של המשיב, מר בן-מובחר. בתצהירו של המשיב נאמר, כי מר מכלוף "היה ליד הקלפי המדובר על מנת לדאוג לסדר בסביבת הקלפי". נאמר, כי ביום 30.11.12 אושפז מר מכלוף נוכח התקף לב שעבר, עבר צנתור ומצבו כרגע לא ברור. עוד נאמר, כי

תלונתו של מר בוזגלו נבדקה עם מנהל הבחירות – אשר שהה בקרבת הקלפי במשך השעות בהן הייתה פתוחה – והוכחשה על-ידיו.

הכרעה

ד. סעיף 86(א) לחוק הבחירות קובע כלהלן:

> "(1) הגורם ביודעין להפרעה או להפסקה במהלך הסדיר של הבחירות או של ספירת הקולות;
> ...
> (3) המפריע לבוחר בהצבעה או המונע אותו מהצביע".

לשון החוק ברורה: החוק אוסר על הפרעה למהלכן התקין והסדיר של הבחירות ועל הפסקתן, וכן אוסר על הפרעה להצבעה.

ה. אודה, כי לא נהיר לי הקשר בין העובדה, כי מר מכלוף הוא קצין הביטחון של מוסדות החינוך במועצה, לבין שהייתו בקרבת הקלפי והטענה כי שהייתו זו נועדה לשמור על הסדר בקרבת הקלפי; שמירת הסדר נתונה למופקדים על כך, ולא נאמר לנו כי הוא נמנה עליהם. עם זאת, בבקשה (ובתצהיר התומך בה) לא נטען כי מר מכלוף הפריע למהלך הבחירות, גרם להפסקתן או הפריע להצבעה, אלא אך כי קיים "חשש" לאלה (סעיף 6 לתצהירו של מר בוזגלו), אולם לא הובאה כל ראיה המבססת את אותו חשש. על כך יש להוסיף, כי לפי תצהירו של המשיב, תלונתו של מר בוזגלו נבחנה על ידי מנהל הבחירות במועצה, ולדבריו התנהלו הבחירות בסדר מופתי. לפיכך, ועל רקע הנאמר בתצהירו של המשיב, כי מר מכלוף מאושפז בבית החולים – ואני מאחל לו החלמה מהירה ורפואה שלמה – לא מצאתי להיעתר לבקשה.

סוף דבר

ו. כאמור, אין בידי להיעתר לבקשה.

ניתנה היום, י"ח בכסלו התשע"ג (2.12.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ' בכסלו תשע"ג
4 בדצמבר 2012

המבקש: יוסף סטמס
על ידי ב"כ עו"ד שמעון ג'ינו

המשיבים: בני בן-מובחר
גילי בן-מובחר
טל עמר

פנייה בעניין חשד לביצוע עבירות על הדין

החלטה

א. עניינה של הבקשה בפנייתו של מר יוסף סטמס, המתמודד בבחירות לראשות המועצה האזורית מבואות החרמון (להלן המועצה) המתקיימות היום, בה נטען כי מר גילי בן-מובחר, אחיו של ראש המועצה המכהן בני בן-מובחר המתמודד אף הוא בבחירות למועצה, ניסה לבצע תעמולת בחירות "לקשיש שהתעתד להגיע לקלפיות במרחק פחות מ-25 מטרים מהקלפי" במושב שדה אליעזר, וכן "ניסה לדחוף לידיו של בחור צעיר בשם אבי רייקין פתק הצבעה ובו פרטיו של בן מובחר". עוד נטען, כי מר טל עמר, תומך נלהב של בן-מובחר, נכנס לטווח המרוחק כ-5 מטרים ממקום הקלפי במושב שדה אליעזר כשהוא לבוש חולצה של בן-מובחר.

נטען, כי התנהלותם של גילי בן-מובחר ושל טל עמר עומדת בניגוד להוראת סעיף 93(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן חוק הבחירות), האוסרת על קיומה של תעמולת בחירות ביום הבחירות במרחק של פחות מ-25 מטרים ממקום הקלפי, ובניגוד להוראות סעיפים 86(א)(1) ו-86(א)(3) לחוק הבחירות שעניינם "הפרעה לבחירות". בבקשה – שנתמכה בתצהירה של הגברת גילה יעקבי גורביץ', תושבת שדה אליעזר, המתמודדת אף היא בבחירות למועצה – התבקש צו מניעה אשר ימנע מגילי בן-מובחר ומטל עמר "לבצע פעולות ומעשים זהים ו/או דומים". כן התבקש צו במעמד צד אחד.

ב. לאחר העיון, אין בידי להיעתר לבקשה. התמונות אשר נשלחו על ידי המבקש בשעה 1622 אינן ברורות ואינן מעידות בהכרח על המעשים המיוחסים לגילי בן-מובחר ולטל עמר בסעיפים 3 ו-4 לבקשה. מטעמים טכניים לא עלה בידי לצפות בסרטון, אך מי שצפה בו מוסר כי קשה מתוכו לזהות כראוי מעשים המיוחסים לגילי בן מובחר. מובן כי איננו נדרשים למישור הפלילי, המסור למשטרה ולתביעה. בנסיבות אלו, לא אוכל להיעתר לבקשה.

ג. עם זאת, אשוב ואחזור על דברי בהחלטתי מהיום בעניינם של אותם צדדים במושב אליפלט – באחריותם של יושב ראש ועדת הקלפי ומנהל הבחירות להבטיח, כי רק מורשים לכך כדין יהיו במקום וכי יובטח קיומן של הוראות הדין. מנהל הבחירות יגיש עד מחר ב- 13:00 תצהיר באשר לצעדים שננקטו לעניין תקינות הבחירות בקלפי הנטענת.

ניתנה היום, כ׳ בכסלו התשע״ג (4.12.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"ב בחשון תשע"ג
7 בנובמבר 2012

המבקש: אבידן כלפה על-ידי עו"ד תמר טבק

המשיב: תמיר עידן
תלונה בגין תעמולת בחירות אסורה

החלטה

הבקשה הגיעתני בשעה 16:30 (לועדה הגיעה סמוך לצהרי היום). היא לא הוגשה לפי נוהל הטיפול בבקשות לצו מניעה, ולא נאמר בה (בליווי תצהיר) מתי הגיעה ההזמנה שעליה התלונה לידיעת המבקש. אך גם אם נתעלם מכך, הזמן שנותר -האירוע הוא הערב ב-20:00 - אין בו די לקבלת תגובות. ספק רב אם ניתן לראות הרצאה זו בה מדובר כתכנית בידור (המרצה עלולה להיעלב), אם כי עצם קיום ההרצאה באסיפת בחירות כנראה מהוה יצירתיות כשלעצמה - ראו כותרת ההרצאה - כדי למשוך קהל. מכל מקום, אין כאמור זמן לדון בכך. אני יוצא מן ההנחה ש"ההפסקה החמה" לא תכלול אוכל ומשקה בהפרת החוק, דבר שהמשיב מר עידן יוכל לאשר גם בדיעבד בתצהיר שיוגש עד יום א' הקרוב. המבקש ימציא למשיב (שכתובתו אינה בידינו) החלטה זו בדחיפות.

ניתנה היום, כ"ב בחשון התשע"ג (7.11.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"ד בכסלו תשע"ג
28 בנובמבר 2012

בעניין: דני קריאף

ובעניין: עמיר ריטוב

בקשות בעניין תעמולת בחירות אסורה

החלטה

א. לפניי שתי בקשות, של שני מתמודדים על ראשות המועצה האזורית לב השרון, מר קריאף מזה, ומר ריטוב מזה. עניינן של הבקשות – טענות בדבר הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 (להלן חוק דרכי תעמולה) במסגרת התמודדות זו.

בקשתו של מר קריאף

ב. בבקשתו של מר קריאף מיום 25.11.12 נטען, כי מר ריטוב, ראש המועצה המכהן, "השתלט על כל שטחי הפרסום" של חברת "לבנון פרסום חוצות" (להלן לבנון) בשטח המועצה האזורית, וזאת בניגוד להוראת סעיף 10ב(ב)(3) לחוק דרכי תעמולה. בקשתו של מר קריאף לא נתמכה בתצהיר.

ג. בהחלטה מיום 26.11.12 התבקשה תגובתו של מר ריטוב. מר ריטוב התבקש להבהיר, בתצהיר, מהו שיעור מתקני פרסום חוצות אותם מפעילה חברת "לבנון פרסום חוצות" מכלל מתקני הפרסום במועצה האזורית לב השרון, ומהו שיעורו של שטח הפרסום שהוקצה לו מתוך שטח הפרסום של החברה.

ד. ביום 27.11.12 הגיש מר ריטוב את תגובתו. בתצהיר שצורף לה נאמר, כי השטח הכולל של שלטי חוצות המופעלים על ידי חברת לבנון בשטח המועצה האזורית הוא כ- 240 מ״ר, וכי למר ריטוב הוקצו 24 מ״ר. צורף מכתב של חברת לבנון, התומך בנתונים שפורטו בתצהירו של מר ריטוב.

ה. ביום 27.11.12 השיב מר קריאף, ללא נטילת רשות, לתגובתו של מר ריטוב. בתשובה – שאף היא לא נתמכה בתצהיר – נטען, כי ״מבדיקה יסודית ומקיפה״ התברר שהמידע שנמסר בתגובתו של מר ריטוב ״לא נכון בלשון המעטה״. נטען, כי שטח הפרסום הכולל של חברת לבנון בשטח המועצה הוא 120 מ״ר, מתוכם 50% מיועדים לפרסום על ידי המועצה עצמה, קרי – 60 מ״ר נותרו לפרסום על ידי זכיינים. נטען, כי מר ריטוב רכש זכויות פרסום בשטח של כ-36 מ״ר, ולפיכך מדובר בהפרתו של חוק דרכי תעמולה. עוד נטען בתגובה, כי ״קיים חשד לכאורה שהחברה הזכיינית הפלתה לטובה את מר ריטוב במחיר ומן הראוי לבדוק זאת״.

בקשתו של מר ריטוב

ו. ביום 27.11.12 הגיש מר ריטוב ״בקשה למתן סעד ולצו מניעה או צו להסרת מודעות לניקוי ושיקום מקרקעין לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי״ט-1959״. בבקשה זו נטען, כי מר קריאף תלה שלטי תעמולה בשטחים ציבוריים, בניגוד להוראות סעיפים 10(א)(4) ו-10(א1)(1) לחוק דרכי תעמולה. עוד נטען, כי מר קריאף הזמין את תושבי המועצה לחוגי בית אשר כללו חלוקת כיבוד ובקבוקי יין, וזאת בניגוד להוראת סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה. לבסוף נטען, כי פעילים המזוהים עם מר קריאף השחיתו שלטי תעמולה של מר ריטוב, אשר היו תלויים בשטחים פרטיים של תושבי המועצה.

ז. בהחלטה מיום 27.11.12 התבקשה תגובתו של מר קריאף. בתגובה מיום 27.11.12 (שלא נתמכה בתצהיר) נטען – בהתייחס לטענה בדבר תליית מודעות בשטחים אסורים – כי גם חלק הארי ממודעות התעמולה של מר ריטוב נתלו ״במושבים בתחום רצועת הדרך הציבורית״. נטען, כי פעילים של מר ריטוב השחיתו שלטי תעמולה של מר קריאף. בהתייחס לטענה בדבר הגשת כיבוד ומשקאות בחוגי בית נאמר, כי מדובר בחוגי בית אשר התקיימו בבית אחיו של מר קריאף; נטען, כי על פי החוק ״אין מניעה לעשות זאת בבתים פרטיים״.

בקשתו של מר קריאף – הכרעה

ח. סעיף 10ב(ב)(3) לחוק דרכי תעמולה קובע כלהלן:

> ״משווק פרסום המפעיל למעלה מ-10 אחוזים מכלל מיתקני פרסום החוצות בשטח המדינה כולה או בשטח רשות מקומית מסוימת, לא יקצה למתמודד אחד בבחירות, במועד נתון, שטח פרסום לתעמולת בחירות על גבי

המיתקנים המופעלים על ידו בשיעור העולה על השיעור כמפורט להלן משטח הפרסום שלו הן במדינה כולה והן ברשות המקומית:
(א) בבחירות לכנסת, ובבחירות לרשות מקומית ולראש רשות מקומית - 10 אחוזים;
(ב) בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית - 20 אחוזים;
(ג) בבחירות חוזרות לראש רשות מקומית - 30 אחוזים".

סעיף 10ב(ב)(4) לחוק דרכי תעמולה קובע כי:

"מתמודד בבחירות לא יפרסם תעמולת בחירות על גבי מיתקני פרסום חוצות המופעלים על ידי משווק פרסום כאמור בפסקה (3), בשטח פרסום העולה על השיעור כמפורט באותה פסקה".

משווק פרסום מוגדר בסעיף 10ב(א) לחוק דרכי תעמולה:

"מי שעוסק בהפעלה של מתקני פרסום חוצות ובשיווק של שטחי פרסום על גבי מתקנים אלה".

ט. מההוראות הללו עולה, כי משווק פרסום יקצה למתמודד בבחירות לראש רשות מקומית עד 10% בשטחי הפרסום שלו באותה רשות מקומית.

י. מתצהירו של מר ריטוב, לו צורף מכתב של חברת לבנון, עולה כי שטח הפרסום של חברת לבנון – משווק פרסום כהגדרתו בסעיף 10ב(א) – בשטח המועצה האזורית לב השרון הוא 240 מ"ר, מתוכם הוקצו למר ריטוב 24 מ"ר. במילים אחרות, לפי תצהירו, מר ריטוב עומד בהוראות החוק.

יא. בבקשה נטען, כאמור, כי מר ריטוב השתלט על 100% משטחי הפרסום של חברת לבנון, באופן הנוגד את הוראות החוק האמורות. בתשובתו של מר קריאף נטען, כי הנתונים שנמסרו בתצהירו של מר ריטוב אינם נכונים. ברם, וכאמור, הן בקשתו של מר קריאף והן תשובתו לתגובתו של מר ריטוב – שהוגשה לאחר ההחלטה מיום 26.11.12 בה צוין דבר העדרו של תצהיר – לא נתמכו בתצהיר.

מעבר לעובדה שהגשת בקשה ללא תצהיר נוגדת את הוראת סעיף 4 לנוהל הטיפול בבקשות לצו מניעה או לצו להסרת מודעות ולניקוי ולשיקום מקרקעין לפי סעיפים 17ב ו-17ג לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, התשע"ג-2012, גם מהותית היא עומדת בעוכריו של מר קריאף: בהיעדר תצהיר מטעמו, ונוכח האמור בתצהירו של מר ריטוב כמפורט, לא ניתן להלום את טענותיו של מר קריאף. כך, למשל, טענה בדבר הסכם בין חברת לבנון לבין המועצה האזורית אינה יכולה להיטען כלאחר יד, מבלי שיצורף לה ההסכם; הוא הדין בטענה בדבר הפליה במחירים, אשר נטענה לראשונה בתשובתו של מר קריאף. אוסיף, כי עיינתי בתמונות אשר צורפו לתשובתו של מר קריאף; גם תמונות אלו אינן מוכיחות את הנטען על ידיו.

על רקע האמור, אין בידי להיעתר לבקשתו של מר קריאף. נוכח התוצאה אליה הגעתי, לא ראיתי מקום לדון בבקשתו של מר ריטוב למחיקת כתבי טענותיו של מר קריאף מיום 28.11.12 (לה השיב מר קריאף). ברצוני להוסיף שתי הערות קצרות:

יב. בתצהירו של מר ריטוב נאמר, כי ברשותה של חברת לבנון מצויים שטחי פרסום פנויים להשכרה, וכי עד כה לא פנה אליה מתמודד נוסף. הדעת נותנת, כי ככל שיפנו לחברת לבנון מתמודדים נוספים, יושכרו להם שטחי פרסום בתנאים זהים לאלה בהם מפרסם מר ריטוב, בהתאם להוראת סעיף 10ב(ב)(2) לחוק דרכי תעמולה.

יג. בתצהירו של מר ריטוב נאמר עוד, כי הוא פירסם שלט חוצות נוסף בשטחי המועצה באמצעות משווק פרסום אחר שאינו חברת לבנון, וכן כי הוא פירסם, באמצעות חברת לבנון, שלט חוצות הממוקם שלא בשטחי המועצה. נטען, כי על פי ייעוץ משפטי פרסומים אלה נעשים בהתאם לחוק דרכי תעמולה. פרסומים אלה חורגים מגדר בקשתו של מר קריאף, וממילא לא הונחו בפני נתונים עובדתיים על מנת לבחון את הדברים. עם זאת, חזקה על היועץ המשפטי של המועצה כי יבחן ויודא שפרסומים אלה עומדים בהוראות הדין.

בקשתו של מר ריטוב – הכרעה

יד. בקשתו של מר ריטוב נסמכת כאמור על שלושה ראשים: הראשון, טענה בדבר תליית מודעות תעמולה במקומות אסורים; השני, טענה בדבר חלוקת כיבוד ומשקאות משכרים בחוגי בית שקיים מר קריאף; השלישי, טענה בדבר השחתת ציוד ושלטי תעמולה. אדון בטענות אלו כסדרן.

טו. אשר לטענה בדבר תליית מודעות תעמולה במקומות אסורים; סעיף 10(א)(4) לחוק דרכי תעמולה קובע כי:

> "המודעה לא תודבק אלא על לוחות מודעות שייעדה רשות מקומית דרך קבע להדבקת מודעות או שייעדה במיוחד להדבקת מודעות של תעמולת בחירות לקראת בחירות".

טז. מר ריטוב טוען בבקשתו, כי מר קריאף תלה שלטי תעמולה בשטחים ציבוריים "לאורכה ורוחבה של המועצה". בתגובתו לא הכחיש מר קריאף טענה זו, וטען (לראשונה) אך כי גם מר ריטוב פועל בדרך זו. לפיכך, ניתן בזה צו בהתאם לסעיף 17ב(א) לחוק דרכי תעמולה שלפיו יוסרו – באופן מיידי – כל המודעות מטעמו של מר קריאף, אשר נתלו שלא על לוחות מודעות המשמשים דרך קבע להדבקת מודעות, או שיועדו במיוחד להדבקת מודעות של תעמולת בחירות.

יז. לתשובתו של מר קריאף צורפו תמונות, מהן עולה לכאורה כי גם מודעות מטעמו של מר ריטוב נתלו בניגוד להוראת סעיף 10(א)(4) לחוק דרכי תעמולה. הואיל ולמר ריטוב לא ניתנה

האפשרות להגיב לטענה זו באשר הועלתה לראשונה בתגובתו של מר קריאף, מתבקש מר ריטוב להבהיר – בתצהיר – האם אכן ישנן מודעות מטעמו, אשר נתלו שלא לפי סעיף 10(א)(4) האמור. תצהירו של מר ריטוב יוגש עד יום 29.11.12 שעה 10:00.

יח. אשר לטענה בדבר חלוקה אסורה של מזון ומשקאות; סעיף 8 לחוק דרכי תעמולה קובע כלהלן:

> "לא תהא תעמולת בחירות מלווה תכניות בידור, לרבות הופעות של אמנים, נגינה, זמרה, הצגת סרטים ונשיאת לפידים; לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות, ופרט למסיבות בבתים פרטיים לא תהא קשורה בהגשת מאכלים או משקאות משכרים".

יט. לטענתו של מר ריטוב, מר קריאף ערך חוגי בית ביקב מונד במושב משמרת, בהם חולקו למשתתפים מאכלים ומשקאות משכרים, וזאת – כנטען – בניגוד להוראת סעיף 8. מר קריאף, בתגובתו, טוען כי מדובר ביקב המצוי במשקו של אחיו, ולפיכך חוסה תחת החריג שבסעיף המתייחס ל"מסיבות בבתים פרטיים".

כ. כשלעצמי, מסופקני האם ניתן לראות ב"חוג בית" – כמצוין בהזמנה שצורפה כנספח ב' לבקשתו של מר ריטוב – משום "מסיבה", עליה חל החריג בסעיף 8 לחוק דרכי תעמולה. יתירה מכך, מר קריאף לא הבהיר בתגובתו מהו טיבו של אותו יקב – האם הוא נגיש לכל, האם הגישה אליו כרוכה במעבר בשטח פרטי והאם היא מותנית באישורו של מאן דהוא – וממילא לא ניתן לבחון האם הוא "בית פרטי", כלשון סעיף 8.

מכל מקום, והואיל וטענותיו של מר ריטוב בהקשר זה מתייחסות לאירועים שהתרחשו בעבר, איני רואה צורך לטעת מסמרות בדבר. עם זאת אוסיף, כי לדידי על מתמודדים בבחירות לנהוג בסוגיות אלו בגישת בית שמאי, קרי – בגישה המחמירה.

כא. אשר לטענה בדבר השחתת מודעות; מזה ומזה הועלו טענות בדבר השחתת מודעות "הדדית". שני הצדדים אף צירפו תלונות שהוגשו למשטרה. הואיל ואף בעניין זה מדובר באירועים שהתרחשו בעבר, איני רואה מקום לקבוע ממצאים בטענות אלו, וחזקה על משטרת ישראל שתעשה מלאכתה נאמנה.

כב. אוסיף, כי מהבקשות שהוגשו על ידי הצדדים מצטיירת תמונה של מערכת בחירות עכורה, בבחינת "הזק לי ואזיק לך". גם אם ניתן לתרץ זאת במתח בו מצויים המתמודדים ובחוש תחרותיות מפותח, המתעצמים ככל שנוקפים הימים ומועד הבחירות ממשמש, לא ניתן להלום התנהגות זו. מעבר לעובדה שעל המתמודדים לנהוג על פי חוק, עליהם לזכור גם, כמבקשי אמון הציבור, כי "מתמודד למתמודד – אדם".

כג. על יסוד האמור, אין בידי להיעתר לבקשתו של מר קריאף. בקשתו של מר ריטוב מתקבלת במובן זה שניתן צו בהתאם לסעיף 17ב(א) לחוק דרכי תעמולה שלפיו יוסרו – באופן מיידי – כל המודעות מטעמו של מר קריאף, אשר נתלו שלא על לוחות מודעות המשמשים דרך קבע להדבקת מודעות, או שיועדו במיוחד להדבקת מודעות של תעמולת בחירות. מר ריטוב יגיש תצהיר כאמור בסעיף י"ז לעיל.

ניתנה היום, י"ד בכסלו התשע"ג (28.11.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

החלטות בבקשות לפי פקודת בזיון בית המשפט – מועצות מקומיות ומועצות אזוריות



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ז' בטבת תשע"ג
20 בדצמבר 2012

בעניין: דני קריאף

ובעניין: עמיר ריטוב

בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט

החלטה

א. לפני בקשתו של מר ריטוב שהוגשה ביום 2.12.12. הבקשה היא חוליה נוספת, אחרונה, כך יש לקוות, במסכת בקשות שהוגשו על ידי הצדדים, האחד כנגד משנהו, במסגרת הבחירות לראשות המועצה האזורית לב השרון (להלן המועצה), בהן היו הצדדים מועמדים.

עניינה של הבקשה בטענה כי מר קריאף הפר צו מניעה לפי סעיף 17ב(א)לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשכ"ט-1969 (להלן חוק דרכי תעמולה), שניתן על ידי ביום 28.11.12.

ואלה תולדות

ב. ראשיתם של ההליכים בבקשתו של מר קריאף מיום 25.11.12, בה נטען כי מר ריטוב, ראש המועצה המכהן, השתלט על כל שטחי הפרסום במועצה. ביום 27.11.12 הגיש מר ריטוב את תגובתו לבקשתו של מר קריאף, וכן הגיש – מצדו – בקשה למתן צו מניעה או להסרת מודעות כנגד מר קריאף, בה נטען, בין היתר, כי מר קריאף תלה מודעות תעמולה בניגוד להוראות סעיף 10(א)(4) לחוק דרכי תעמולה.

ג. בהחלטתי מיום 28.11.12 (שניתנה לאחר שנתקבלה תגובתו של מר קריאף לבקשתו של מר ריטוב) ניתן צו, בהתאם לסעיף 17ב(א) לחוק דרכי תעמולה, שהורה למר קריאף להסיר באופן מיידי את כל המודעות מטעמו, אשר נתלו שלא על לוחות מודעות המשמשים דרך קבע להדבקת מודעות, או שיועדו במיוחד להדבקת מודעות של תעמולת בחירות.

יצוין, כי ביום 29.11.12 הגיש מר ריטוב תצהיר – בהתאם להחלטה מיום 28.11.12 – בו נאמר, כי "אין שלטים של מערכת הבחירות מטעמי שנתלו על ידי מטה הבחירות שלי שלא בהתאם להוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959".

ד. ביום 2.12.12 הגיש מר ריטוב בקשה בה נטען, כי מר קריאף התעלם לחלוטין מצו המניעה שניתן ביום 28.11.12, וכי לא זו בלבד שהוא לא פעל להסרתם של השלטים האסורים, הוא אף תלה שלטים חדשים בצורה מנוגדת לדין. על כן נטען, כי יש להטיל על מר קריאף "קנס משמעותי ומהותי אשר יהלום את חומרת מעשיו", וכי יש לקבוע כי קנס כאמור יקוזז מכספי מימון הבחירות שאמור לקבל מר קריאף. נוסף על כך נטען כי יש ליתן צו להסרת מודעות לפי סעיף 17ג(א) לחוק דרכי תעמולה, וכי יש להורות למועצה לבצע את הנדרש לביצוע הצו וכן להורות ליושב ראש הכנסת לנכות את עלות ביצוע הצו מכספי המימון שיגיע למר קריאף.

ה. ביום 2.12.12 התבקשה תגובתו של מר קריאף. בתגובה נטען, כי "החלטת כבוד היו"ר מיום 28.11.2012 מולאה במלואה, כל השלטים הוסרו עוד באותו יום", וכי לאחר מכן נתלו שלטים חדשים "חלקם הגדול ע"י תומכים", אשר לפי הטענה למר קריאף אין שליטה עליהם, ובניגוד להנחייתו. עוד נטען, כי אף מר ריטוב תלה שלטים באופן הנוגד את הוראות חוק דרכי תעמולה.

ו. בהחלטה נוספת מיום 2.12.12 נקבע כי "לעניין האופרטיבי, יוסרו כל השלטים והתמונות העומדים בניגוד להחלטה מיום 28.11.12 ושאין חולק כי נתלו, וזאת עוד היום". מנהל הבחירות במועצה התבקש לבדוק, כי אכן מולא האמור. עוד נקבע, כי "יוגשו תצהירים משני המועמדים לביסוס עמדתם באשר לנושא הקנס".

ז. במכתבו של מנהל הבחירות מיום 3.12.12 נאמר, כי "יצאתי הבוקר על פי בקשתך לסיור במקומות שלגביהם התלוננו המועמדים על מנת לבדוק שאכן החלטתך מולאה כנדרש לאמור הסרת השלטים מהמקומות הציבוריים. הריני להודיעך כי נמצאו שלטים מטעם המועמד דני קריאף תלויים במקומות ציבוריים בישובים עין ורד, עין שריד ועוד".

בתצהירו של מר ריטוב מיום 9.12.12 – שהוגש בהתאם להחלטה מיום 2.12.12 – נאמר, כי "בנסיבות בהן הבחירות תמו (והנזק כבר נעשה), מותיר המבקש את ההכרעה בבקשה דנן לשיקול דעתו של כבוד היו"ר".

בתגובתו של מר קריאף מיום 9.12.12 – אשר הוגש אף הוא בהתאם להחלטה מיום 2.12.12 – נאמר, כי הוא "עומד על דעתו כי הקפיד לבצע את הוראות החוק והוראות בית המשפט בנושא", וכי "כל התמונות שצולמו ע"י המשיב [ככל הנראה הכוונה למר ריטוב – א"ר] לא נתלו על ידי

המשיב ואפשר ותועדו במועדים מוקדמים ו/או נתלו על ידי המבקש, מתוך מטרה ברורה לפגוע במשיב".

ח. לפי החלטה מיום 12.12.12, כיון ששקלתי להטיל קנס, נערך למר קריאף ביום 18.12.12 שימוע במשרדי ועדת הבחירות המרכזית. מר ריטוב, שהשאיר את הבקשה לשיקול דעת, לא חויב להתיצב. מר קריאף טען לעצמו, ומסר כי החליט על מערכת בחירות מצומצמת נוכח מצוקה תקציבית, והוסיף וטען כי השלטים שתלה הושחתו, ולשיטתו (כמובן איני מביע דעה על כך שכן הנושא אינו בפניי כרגע לאחר שנדון בהחלטות קודמות) תלה מתחרהו מר ריטוב מודעות בשטחים ציבוריים, או נתלו כאלה מטעמו ומר קריאף אף התלונן במשטרה כנגד אחד התולים. עוד הוסיף מר קריאף, כי ביום 26.11.12 – שבו ניתנה אחת ההחלטות בתיק – נפצע בתאונה ואושפז למשך אותו יום (הוצגו תעודות רפואיות), ולאחר מכן היה מרותק למיטתו מספר ימים. אציין כי נושא זה לא הוזכר על-ידי מר קריאף בעבר. סוף דבר, נטען שחרף מצבו הרפואי הורה מר קריאף לפעיליו להסיר שלטים שנתלו על גדרות, הגם שמראש קיבלו הללו הנחיה שלא לתלותם, אך תומכים ספורים המשיכו על דעתם בתליית השלטים חרף הנחייתו, בטענה שהיריב עושה כן; נאמר, שיתכן כי פה ושם לא הוסרו מספר שלטים נוכח שטחה העצום של המועצה האזורית, אך הדבר בטל בשישים לעומת היריב. ועוד, משהוגשה בקשת בזיון יצא מר קריאף לדבריו אישית, והוריד עם רעייתו את השלטים. לבסוף נטען, כי עברו ללא דופי, הוא לחם בצה"ל מגיל 17 ושבעה חודשים וקיבל צל"ש הרמטכ"ל במלחמת ההתשה (הוצג) וכן דרגת קצונה ללא קורס קצינים, והגיע לדרגת סא"ל, והוא ממשיך גם כיום, בגיל של מעל 60 עד מאה ועשרים, כאיש מילואים (מודיע נפגעים). נתבקש איפוא שלא לקנוס ולמצער להשית קנס נמוך.

ט. לאחר שמיעת הטיעונים (ולרבות קבלת מכתבו של מנהל הבחירות), הגיעה עתה שעת ההכרעה.

דיון והכרעה

י. אין חולק, כי לאחר שניתן צו המניעה, ביום 28.11.12, לא הוסרו כל השלטים מטעמו של מר קריאף, אשר נתלו בניגוד לחוק דרכי תעמולה. הדברים עולים הן ממכתבו של מנהל הבחירות במועצה מיום 3.12.12 והן מתגובתו של מר קריאף עצמו מיום 2.12.12. אוסיף, כי לא שוכנעתי מטענותיו של מר קריאף, לפיהן השלטים נתלו על-ידי תומכים שלא לרצונו (ובכתב אף נטען שייתכן כי מר ריטוב תלה אותם). לדידי, תוכנה של מודעת בחירות מהוה ראיה נסיבתית לזהות מזמינה, ועל הטוען אחרת להציג ראיות לסתור; ראיות כאלה לא הוצגו על ידי מר קריאף. ראו גם ת"פ (ת"א) 3425/12 מדינת ישראל נ' סיעת "הבית החברתי" (לא פורסם, השופט ג' היימן), המזכיר "נאשמי מודעות" (בלשוני שלי) "הנתלים בפעילותם של שלוחים ובני-שלוחים, שאינה בת-שליטה לכאורה,

והללו אינם מקפידים בהוראות החוק", אך היעדר שליטה כזה, כדברי בית המשפט שם, הוא לכאורי בלבד.

י"א. למותר להכביר מלים בדבר החומרה שבתליית מודעות בחירות שלא בהתאם להוראות הדין, בה חטא מר קריאף. תליית מודעות שלא כדין גורמת לזיהום רשות הרבים, פוגעת באיכות הסביבה, יוצרת מפגעים בטיחותיים ועלולה, לעתים, לסכן חלילה חיי אדם. לכך, כמובן, יש להוסיף את העובדה כי הדבר המשיך בצורה זו או אחרת גם לאחר שניתן צו המניעה מיום 28.11.12. מנגד, התחשבתי בנסיבות האישיות שמנה מר קריאף בשימוע וראיתי להקל הפעם, אולי לפנים משורת הדין, בגובה הקנס.

י"ב. על רקע האמור, הריני לעשות שימוש בסמכותי לפי סעיף 17ב(ג) לחוק דרכי תעמולה, ואני מחייב את מר קריאף בתשלום קנס של 2,500 ש"ח בגין ההפרה האמורה. הקנס יקוזז מכספי מימון הבחירות להם זכאי מר קריאף לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993. דבר זה ייעשה על ידי המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים, בהתאם להוראת סעיף 17ב(ג)(3) לחוק דרכי תעמולה. המפקח הארצי יגיש הודעה בדבר הסכום שקוזז מכספי מימון הבחירות של מר קריאף עד ליום 31.12.12.

י"ג. בבקשתו עתר מר קריאף, כי אורה למועצה להסיר את המודעות מטעמו של מר קריאף, כי אחייב את מר קריאף בעלויותיה של המועצה, וכי גם עלויות אלו ינוכו מכספי מימון הבחירות של מר קריאף. זאת, על יסוד הוראת סעיף 17ג(ב) לחוק דרכי תעמולה. ואולם, צו המניעה שהוצא ביום 28.11.12 ניתן לפי סעיף 17ב(א) לחוק דרכי תעמולה, ולא לפי סעיף 17ג(א) לחוק זה. לפיכך, לא מצאתי להיעתר לבקשתו של מר ריטוב בהקשר זה. לעת הזאת ומשהגענו עד הלום אין צורך לכאורה בצוים נוספים לפי סעיף 17ג(א) לחוק דרכי תעמולה.

סוף דבר

י"ד. בקשתו של מר ריטוב מתקבלת במובן זה שעל מר קריאף מוטל קנס בסך 2,500 ש"ח בגין אי ציות לצו המניעה מיום 28.11.12. המפקח הארצי על הבחירות יגיש הודעה כמפורט בפסקה י"ב למעלה.

ניתנה היום, ז' בטבת התשע"ג (20.12.12).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, ז' באדר תשע"ג
17 בפברואר 2013

<u>תר"מ 21/19</u>

המבקשים: עו"ד נפתלי גרוס
אתי גן-אל
אהוד יובל לוי
ד"ר בוקי צ'יש
גיא בן גל

המשיבים: יהודה בן חמו, ראש עירית כפר סבא
אשל ארמוני, מנכ"ל עירית כפר סבא

בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט

<u>החלטה</u>

רקע

א. המבקשים, חברי מועצת העיר כפר סבא (מטעם האופוזיציה), הגישו בקשה לצו מניעה, בטענה כי המשיבים – ראש העיריה ומנהלה הכללי – עושים שימוש (אסור) במשאבים של העיריה, וזאת בניגוד להוראת סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959.

ב. בהחלטה מיום 9.1.13 ניתן צו "המורה למשיבים להסיר את שילוט החוצות הנזכר בסעיף 41 לבקשה [שילוט חוצות המתייחס לעבודות המתבצעות בהיכל התרבות העירוני – א"ר] או להחליפו באחר שאינו כולל את שמו של המשיב 1, וכן להימנע מפרסומים אחרים בהן נכללת תמונתו של המשיב 1 לצד מידע בדבר תחילתן של עבודות מטעם העיריה, כדוגמת השיפוץ בהיכל התרבות העירוני".

ג. ביום 11.2.13 הגישו המבקשים בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט. בבקשה זו נטען, כי המשיבים לא הסירו את השילוט האמור ולא החליפו אותו באחר, אלא מחקו את שמו של המשיב 1 מהשלט והחליפו אותו בכיתוב "עיריית כפר סבא" (השלט החדש צורף כנספח 2 לבקשה). נטען, כי השלט האמור "נצרב בתודעת הציבור כשלט לצרכי תעמולה וככזה הוא נותר על כנו. שינוי הכיתוב שנערך בשלט ... אינו משנה את מהותו כשלט שנועד לצרכי תעמולה ועל כן יש להסירו". עוד נטען בבקשה (סעיף 9), כי "ברחבי העיר מוצבים שלטים נוספים המודיעים על עבודות שיפוץ שמבצעת העירייה עליהם חתום ראש העירייה".

ד. בתגובה מיום 14.2.13 נאמר, כי "בהסרת שמו של ראש העיר והחלפתו בכיתוב 'עיריית כפר סבא', קיימו הם [המשיבים – א"ר] בצורה מלאה את החלטת יו"ר הוועדה הנכבדה". נטען, כי השלט נועד כחלק מהשירות לציבור, וכי "שעה שהסירה העירייה את שמו של ראש העיר מהשלט, אין שום זיקה בין האינפורמציה המופיעה בשלט לבין תעמולת בחירות". עוד נטען, כי הפתרון בו נקטה העיריה "מנע בזבוז כספים מיותר הכרוך בהחלפת שלט החוצות בשלט זהה". באשר לטענה בדבר שלטים נוספים המוצבים ברחבי העיר נטען, כי "מדובר בשלטים שהצבתם מחויבת על פי הוראות הדין", וכי "שמו ותוארו של ראש העיר, לצד שמו ותוארו של מהנדס העירייה (או מנהל החברה הכלכלית, מקום בו זו אחראית על ביצוע הפרויקט), מופיעים בתחתית שלטים אלו באותיות שאינן בולטות לעין". כן נטען, כי מדובר בשלטים "המוצבים כדבר שבשגרה, מזה שנים רבות, בכל האתרים בהם העבודות מבוצעות מטעם הרשות המקומית", וכי פעולה זו נעשית דרך קבע ברשויות מקומיות רבות. נטען, כי היועץ המשפטי של העיריה פנה למפקח הארצי על הבחירות בבקשת הבהרה "האם ניתן להותיר שלטים אלו על כנם, או שמא יש להסירם או לשנותם", וכי "כל החלטה שתתקבל בעניין זה תיושם לאלתר על ידי העירייה". נאמר, כי המפקח הארצי על הבחירות צפוי לדון בעניין היום, 17.2.13.

הכרעה

ה. הבקשה מתייחסת לשניים: ראשית נטען בבקשה לשלט נשוא צו המניעה שניתן ביום 9.1.13, ושנית נטען לשלטים נוספים, אשר לא נזכרו בבקשה לצו מניעה. נדון בשני אלה כסדרם.

ו. אשר לשלט נשוא צו המניעה; אין מחלוקת, כי שמו של ראש העיריה הוסר מהשלט, וכי היום העיריה היא שחתומה עליו. לפיכך, מתקשה אני, בכל הכבוד, להלום את הטענה כי ההחלטה מיום 9.1.13 לא קוימה. כשלעצמי, איני רואה הבדל בין מחיקת שמו של ראש העיריה מן השלט להחלפת השלט, ומשעה שנטען על ידי המשיבים, כי מחיקת השם מנעה "בזבוז כספים מיותר", בודאי אין לאלץ את המשיבים והעיריה לפעול להסרת השילוט דווקא. מתקשה אני להלום את אף טענת המבקשים, כי שינוי הכיתוב, קרי, מחיקת שמו של ראש העיריה, "אינו משנה את מהותו כשלט שנועד לצרכי תעמולה ועל כן יש להסירו"; אזכיר, כי בהחלטה מיום 9.1.13 נקבע, כי המשיבים

רשאים להחליף את השלט, ולא זו בלבד שהמבקשים לא הלינו על כך, אלא שבפנייתם למשיבים מיום 15.1.13 נאמר כי "ניתן להחליפו [את השלט – א"ר] באחר" (נספח 5 לבקשה). טענת המבקשים, כי קיים שלט נוסף המודיע על אותן עבודות בהיכל התרבות ועל כן "אין כל צורך בשלט לגביו ניתן הצו" אינה טענה שיש בה, לעת הזאת, כדי להכניסה למאטריה התעמולתית, ובידי המבקשים כלים אחרים לבחון את הסוגיות הכרוכות בפרסומיה של העיריה – עלותם ונחיצותם, ומובן שאיני מביע דעה לגוף הטענה. על יסוד האמור, איני נעתר לבקשה, ככל שהדברים אמורים בשלט נשוא צו המניעה.

ז. שונים הם פני הדברים באשר לשלטים הנוספים, שלפי הטענה מצויים ברחבי העיר. לכאורה, על פני הדברים, אין מקום להבחין בין שלטים אלה לבין השלט נשוא צו המניעה, שלגביו נקבע כי יש להסיר את שמו של ראש העיריה. באלה כמו בזה, אין זה הולם כי שמו של ראש העיריה יופיע על שילוט המבשר על עבודות מטעם העיריה (ראו גם ההחלטה בתר"מ 22/19 ליבר נ' דרעי – ראש המועצה המקומית כפר יונה מיום 30.1.13), ובגודל האותיות אין כדי לבסס הבדל ביניהם. מכל מקום, הואיל וכנמסר המפקח הארצי על הבחירות צפוי לדון בעניין היום, ונוכח הצהרת העיריה כי תמלא אחר החלטתו, בשלב זה איני מחליט על צו אופרטיבי. העיריה תודיע עד ליום 20.2.13 בדבר החלטתו של המפקח הארצי על הבחירות. למדיניות הכללית ראו גם החלטתי בתר"מ 23/19 גור נ' חי אדיב – ראש עירית הוד השרון מיום 17.2.13.

ז. בנתון לאמור, איני נעתר לבקשה. החלטה זו תועבר גם לידי המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים.

ניתנה היום, ז' באדר התשע"ג (17.2.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, י"ד באיר תשע"ג
24 באפריל 2013

<u>תר"מ 22/19</u>

המבקש: זיו ליבר

המשיב: אפרים דרעי – ראש המועצה המקומית כפר יונה

טענת ביזיון לפי סעיף 17ב(ג) לחוק הבחירות דרכי תעמולה תשי"ט-1959

בשם המבקש: עו"ד מיטל יצחקי-טולידנו

בשם המשיב: עו"ד נעה בן-אריה

<u>החלטה</u>

א. קוים בפני היום דיון בטענת הביזיון שהגיש מר ליבר, בעקבות טענות להפרת צו המניעה מיום 4.3.13, על-ידי פרסומים בחתימת ראש המועצה בגין חלוקת תמיכות ובחירת יקיר הישוב, וזאת במקומון "מה קורא בכפר" (זה אכן שמו!) מיום 5.3.13.

ב. אין מחלוקת כי כיום כוסה השילוט הנושא את שמו של ראש המועצה וכן אין איגרות בחתימת ראש המועצה. נמסר כי ישנו במקביל הליך אחר הנוגע להיתר פרסומים על לוחות המודעות של המועצה.

ג. לטענת ראש המועצה, הפרסום לעניין יקיר היישוב והתמיכות נעשה שלא בידיעתו או באישורו וללא תמורה מן המועצה, על דעת המקומון בלבד. לתשובתו לבקשת הביזיון מיום 12.3.13 צורף מכתב מאותו יום של מנהלת המקומון, לפיו הפרסום "נעשה על דעתנו ללא בקשה ואישור

מדובר המועצה וללא תמורה. פרסום זה הופיע בחודש פברואר ואנו מצאנו לנכון לפרסמו שוב בגליון הבא, על בסיס מקום פנוי". נטען גם, כי הפרסום נעשה ב-5.3.13, יום בלבד לאחר צו המניעה וכשזה טרם הופנם. ראש המועצה עצמו ציין, כי הפרסומים נעשים מדי שנה כשגרה על-ידי עובדי המועצה. הובעה נכונות לתרומות אישיות מצד ראש המועצה (בהמשך להחלטה מיום 18.3.13) בכלל, אך לא בהקשר זה, כדי שלא להכתים את שמו כמפר צו שיפוטי.

ד. באת כוח המבקש (שעל פי מה שהבינותי מעורה בפוליטיקה המקומית) מטילה ספק בנכונות העובדתית של טענות המשיב.

ה. בנסיבות אלה אבקש כי יוגש בתוך שבוע תצהיר בחתימת עורך המקומון או מנהלתו, שלפיו – כנטען – לא היתה כל פניה מראש המועצה או ממי מטעמו או מכל מחלקה במועצה למקומון לשם הפרסום ב-5.3.13, כי הפרסום ממחזר פרסום מפברואר 2013 אותו אישרה המועצה (יצוין – אמנם בטרם ההחלטה מ-4.3.13, אך בעיצומם של ההליכים לקראתה), כי הפרסום נעשה על פי יוזמת המקומון ועל בסיס מקום פנוי, וכי לא שולמה כל תמורה. לאחר מכן תינתן החלטה משלימה.

ניתנה היום, י"ד באייר תשע"ג (24.4.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ירושלים, כ"א באיר תשע"ג
1 במאי 2013

תר"מ 22/19

המבקש: **זיו ליבר**

המשיב: **אפרים דרעי – ראש המועצה המקומית כפר יונה**

טענת ביזיון לפי סעיף 17ב(ג) לחוק הבחירות דרכי תעמולה תשי"ט-1959

בשם המבקש: **עו"ד מיטל יצחקי-טולידנו**

בשם המשיב: **עו"ד נעה בן-אריה**

החלטה

בהמשך להחלטה מיום 24.4.13, הוגש תצהירה של הגב' לבנה דבח, מנהלת העיתון "מה קורה בכפר", מטעמו של המשיב. בתצהיר זה נאמר, כי הפרסום בעיתון של המועצה המקומית כפר יונה ביום 5.3.13, העומד בבסיס הטענה להפרת צו המניעה, נעשה על דעת העיתון, ללא תמורה ומבלי שהדבר התבקש על ידי המשיב או מי מטעמו או דובר המועצה. נוכח תצהיר זה, תם הטיפול בבקשה. אוסיף, כי עיינתי במסמכים שהעביר המבקש ביום 28.4.13, המלמדים – על פני הדברים – על אי דיוקים בדבריו של המשיב במהלך הדיון שהתקיים ביום 24.4.13. ואולם, משמסמכים אלה אינם נוגעים ישירות לסוגיות שיסוד ההליך דנא, לא מצאתי לבקש את תגובת המשיב, וממילא אין בידי לטעת מסמרות בהקשר זה. בעקבות הליך זה אביע את התקוה כי בהמשך – ובשנת בחירות לרשויות המקומיות עסקינן – יוקפד על הוראות הדין ככל משפטן וחוקתן.

ניתנה היום, כ"א באייר תשע"ג (1.5.13).

אליקים רובינשטיין
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה-19

דברי סיום ולקחים בעקבות מערכת הבחירות לכנסת ה-19



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

<u>דברים בקבלת הפנים לסיום הבחירות – י"ט שבט תשע"ג (30.1.13)</u>

גבירותי, מורי ורבותי,

בשם חברי סגני יו"ר ועדת הבחירות המרכזית והמנהלת הכללית של הועדה מקדם אני אתכם בברכה בבואנו לברך על המוגמר, לאחר שהתוצאות הרשמיות של הבחירות לכנסת התשע עשרה נמסרו לנשיא המדינה. אירוע מסורתי זה מטרתו בראש וראשונה מזמור לתודה, קרי, להודות למי שעשו במלאכה, בחינת הכרת הטוב. מערכת הבחירות תמה; הבוחר אמר את דברו, ועתה מקיימים הנבחרים, כפי שציטטתי ערב הבחירות משירה של נעמי שמר, "אני אבחר בך ואת בי תבחרי ויחד נהיה לרוב"; וכמו שאמרה לי הנשיאה ביניש, שכיהנה כיו"ר ועדת הבחירות בעבר, כשנכנסתי לתפקיד – הדבר הטוב בו הוא שאינך אחראי לתוצאות. בכפוף לכך, השתתפות בניהול הבחירות היא חויה של דמוקרטיה במיטבה, גם אם אינה נטולת מעקשים. מאז נכנסתי לתפקידי בקיץ האחרון, בלא ש"לבשתי לבן" על פי השיר, מייד בא "נעשה בחירות", והיו החודשים משולים למרוץ משוכות מסוגים וממינים שונים. כידוע, לשופט שבראש הועדה המרכזית – להבדיל משופטי הועדות האזוריות - זהו מינוי חד פעמי ואין מועד ב', והגעתי עד הלום קצר נשימה. ועם זאת, הגם שכל שנותי עשיתי בארץ ואני מכהן בשירות הציבור זה העשור החמישי, לא היתה לי עד הנה זכות לקליידוסקופ צבעוני כזה של הליך דמוקרטי ישראלי, במבצע אזרחי ענק, משלד קטן של הועדה המרכזית בין בחירות לבחירות, למאות רבות בחודשים שקדמו לבחירות – ועד לעשרות אלפים ביום הבחירות. אם ניתן להמשיל את יום הבחירות ללידה, ועדת הבחירות היא המיילדת, והיום שמונה ימים, הברית – ברית לדמוקרטיות של המדינה היהודית. על הזכות למעורבות בכך אני אסיר תודה לריבונו של עולם.

על תעמולת הבחירות כתב בשעתו (1944) נתן אלתרמן ("חיי הפלקט בימי מלחמת בחירות", הטור השביעי א' 192-193), "כי אפילו שולחו (של הפלקט, שהיינו קוראים לו היום כרזה או שלט) – א"ר) (הלא אין זה מפתיע...)

לפעמים מאמין בו אולי רק לרביע,

ובועט בו אם אין הוא מצליח כל כך,
וגוער בו. הקדחת, רד אל הפח!
ונשאר הפלקט מבוהל ונבעת...
יש לנהוג רחמים בפלקט"
והנה חלפו כשבעים שנה, ומפטירין כדאשתקד.

ועתה לשלמי התודה. ראשית, למנכ"לית הועדה אורלי עדס, שאמנם אפשר לומר שבחירות הן מקצועה כיון שכל חיי העבודה שלה עד הנה היו בועדה, אך בכל זאת היתה זו הפעם הראשונה בה ניהלה את הבחירות כמנכ"לית לאחר פרישת תמר אדרי המיתולוגית, ועשתה זאת בכשרון, בחריצות ובמרץ. באמצעותה מודה אני לכל עובדי הועדה המרכזית, שהשקיעו ימים כלילות ברוח צוות טובה, למשנה למנכ"ל, לראשי האגפים ולעובדיהם, כולם כולם, ולא אקוב בשמות שמא אשכח להזכיר מישהו.

שנית, לסגני יו"ר הועדה ולחברי המליאה, על טרחתם – בהתנדבות – בתפקיד ציבורי חשוב, העשוי להיות גם תובעני.וככתוב בתפילה "וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה וירפא לכל גופם ויסלח לכל עוונם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן".

ברכה ותודה לועדות האזוריות, ח"י במספר, לשופטים שבראשם, אף הם מתנדבים בעם, למנהלים ולסגנים, ולכל העובדים בועדות – יישר חילכם.

לנציגי משטרת ישראל ולנציגי צה"ל על הרוח הטובה ועל היעילות; תודה מקרב לב, ואני מקוה כי גם חקירות בחשד לפלילים המתבקשות על-ידינו יטופלו במהרה במערכת האכיפה והתביעה.

ליועץ המשפטי לממשלה ולחבר נציגיו, על הסיוע, גם אם בנושא אחד לא ראינו עין בעין, וגם אם בית המשפט לא ראה עמנו עין בעין בנושא אחד – המקצועיות וברוח החביבה היתה בכל עת, ולגבי אין זה חידוש; צעדנו יחדיו בעבר כברת דרך ארוכה.

ליו"ר הכנסת ולמנכ"ל הכנסת על הכנסת האורחים שאיפשרה לועדה לתפקד במיקום ראוי. לעובדי הכנסת שסייעו לועדה, מעבר למי שהצטרפו לצוות הועדה. תודה רבה מאוד לעובדי המשק היעילים, על עזרתם למופת.

לעובדי לשכתי המסורים עד מאוד – חן חן מקרב לב.

אחרונים ובדרך כלל חביבים, נציגי כלי התקשורת ש"כיסו" את הועדה וקיימו את הפסוק "וכל העם רואים את הקולות", מהם רואים ומהם קולות, ומהם כמובן "הפנקס פתוח והיד רושמת"; ועשו כן בהגינות עד כדי כך שאין לי טענות (אני מקוה שמלה טובה לא תזיק להם חלילה).

איני יכול שלא לחזור על דברים שאמרתי במשכן נשיא המדינה זה עתה:

"במערכת הבחירות נתקלנו בגילויי גזענות, נושא שהתייחסת אליו אתמול, אני מבקש להרים קול ולהדליק נורות אדומות אל מול תופעות כאלה. צריך לדעתי להיות קונסנסוס כלל-ישראלי להקיא אותן. במדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית שקמה לאחר השואה, ומבלי שאשוה – אין שום מקום לכך".

לקראת סיום: הערב הוא חגיגי, אך בהמשך תבוא גם הפקת לקחים ככל הנחוץ, ככתוב (משלי ט', ט') "תן לחכם ויחכם-עוד, הודע לצדיק ויוסף לקח". בינתיים אזכיר כי בט"ו בשבט חל יום הולדתה של הכנסת, בת 64 שנים אך מחדשת נעוריה מדי שנים אחדות. מזל טוב לכנסת. בפרשת השבוע נקרא, כי יתרו הציע למשה "ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראי אלהים, אנשי אמת שֹנאי בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות". התכונות הטובות הללו מיוחסות לשופט האידיאלי, אך אפשר לייחסן גם למחוקק האידיאלי, ומי יתן. ואסיים בקטע אחר של אלתרמן, בשירו עם כינוס הכנסת הראשונה, שהאיחול בו יפה כוחו גם כתום ח"י כנסות ובפתח הי"ט ("עם כנסת ראשונה", הטור השביעי א' 403, 408)

"ובתוכנו וגם בגוים יוודע,
כי על אף השנים והותק
יעמוד בפתחיך ללא חלודה,
ברק חרבם של משפט וצדק.
ובימי ניסיון יעביר הוא
רק זיק ונצבת את דברך להודיע,
ועיניך לישר ולדין-הצדיק,
אבל לא לתשואות היציע".

תודה רבה.



ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה- 19

השופט אליקים רובינשטיין القاضي الياكيم روبينشتين
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ال-19

ל' בשבט תשע"ג
10 בפברואר 2013

אל: יו"ר הכנסת בפועל

הנדון: <u>הבחירות – לקחים</u>

לוט מזכר בנדון, בעקבות הבחירות שנערכו ב-22.1.13.

בברכה,
אליקים רובינשטיין

העתק: נשיא בית המשפט העליון
השופט סלים ג'ובראן, מ"מ יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
יו"ר הכנסת היוצא
מבקר המדינה
חברי הכנסת
סגני יו"ר וחברי ועדת הבחירות המרכזית
השופטים יו"ר הועדות האזוריות
היועץ המשפטי לממשלה
המפקח הכללי של המשטרה
נציב שירות המדינה
המנהלת הכללית של הועדה
המנהל הכללי של הכנסת
היועץ המשפטי לכנסת
קצין בחירות צה"ל
מנהלי הועדות האזוריות

הבחירות לכנסת התשע עשרה - לקחים

א. כדרך שנהגו קודמיי הנכבדים, שופטי בית המשפט העליון שעמדו בראש ועדת הבחירות המרכזית, אעשה גם אנכי, ואביא כתזכיר זה מן הלקחים שצברתי במהלך תקופת הבחירות לכנסת. ער אני לכך שחלק מהמלצותיהם של קודמיי נתקבל, אך חלק מהן, המצביע על ניסיון מצטבר ולדידי גם מתגבר, לא זכה לטיפול חקיקתי. הבולט בכך הוא נושא הצורך בתיקונו של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959. אציין כי נכנסתי לתפקידי בקיץ 2012, ותוך זמן לא רב הוכרזו הבחירות, תוך שאינטנסיביות העיסוק ותחושת כובד האחריות עלו כמובן בקרוב הבחירות ועד מסירת התוצאות. התפקוד בועדה היה לדידי מעין מירוץ משוכות, שראשיתו בנושאים מינהליים וארגוניים שונים, מהם מורכבים, המשכו בהגשת הרשימות ובהליכי הפסילה והאישור ואחר כך בהתמודדות עם קשיי ישומו של חוק דרכי התעמולה ועוד כהנה וכהנה, וחלק ניכר מכך מתועד בהחלטות ובמכתבים המופיעים באתר ועדת הבחירות.

ב. בטרם אמשיך אשוב ואטעים, בהמשך למכתבים קודמים המצורפים לכאן, את הערכתי למנכ"לית ולכל צוות הועדה המרכזית ולעושים במלאכה – השופטים והמנהלים וצוותיהם בועדות האזוריות - במבצע האזרחי הענק של הבחירות, שעבר בשלום ובמישור בכפוף לחריגים מעטים הנמצאים בחקירה.

ג. אציין גם, כי יש רכיב דמוקרטי יפה בתהליך הבחירות, שהוא יכולתם של אנשים מן היישוב שאינם בהכרח חלק מן המערכת הפוליטית הן להגיש בקשות פסילה ולהישמע לפני מליאתה של ועדת הבחירות הדנה בהן לפי הדין הקיים, וכן יכולתם להגיש תלונות על הפרת חוקי הבחירות, לזכות להליך שימועי ולהחלטה. כך אירע בפועל במערכת בחירות זו.

ד. לא אדרש כאן לשאלת יחסי הועדה עם הכנסת. אציין רק כי חרף קשיים מתחילה קיבלה הועדה את האפשרות הראויה לעבודה בקומת הסיעות שהיתה פנויה בתקופה זו וכן את קומות הועדות לספירות הקולות. בכך נחסך כסף ציבור רב. לדעתי יש גם ערך ציבורי-סמלי לעבודת הועדה מתוך הכנסת, שהרי בבחירות לכנסת עסקינן, וסעיף 29א לחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, תשכ"ח-1968, מסמיך את יושב ראש הכנסת "להרשות, בתנאים שיקבע, לועדת הבחירות המרכזית לכנסת לנהל פעולותיה, כולן או מקצתן, במשכן הכנסת וברחבתו", מה שמעיד על כוונת המחוקק.

על ועדת הבחירות

ה. ועדת הבחירות היא גוף פוליטי, למעט העומד בראשה. היא מורכבת מנציגי הסיעות שבכנסת היוצאת. עם שרוחש אני כבוד, כמובן, לסגני היו"ר ולכל חברי הועדה, יש לזכור כי ככלל הכרעותיה הן פוליטיות. יש בכך קושי מובנה, שכן עצם ניהול הבחירות, להבדיל מתוצאותיהן, אמור להיות תהליך אובייקטיבי ככל הניתן. פשיטא שאין פסול בפוליטיקה ובמי שפועל בגדרה, אך לגבי הכרעות מסוימות, שיש בהן פן משפטי, הדבר מעורר קושי. בטרם אדגים זאת, אציין כי חרף האמור, במרבית הנושאים הגענו לקונסנסוס ברוח טובה. גם אם יתכן שבעולם אידיאלי ניתן היה לדידי – מבלי לפגוע – לחשוב על

מבנה אחר של הועדה, כך שתפעל במסגרת שיפוטית ומינהלית ולא פוליטית, עלי לצאת לעת הזאת מתוך המצוי. הטיפול בבקשות פסילה הוא פוליטי. ההכרעה הסופית לגביו שיפוטית. אפשר לומר, הנה איזון שקבע המחוקק, ליתן למערכת הפוליטית לומר דברה ולהותיר שורה תחתונה בידי בית המשפט. אך במישור הנורמטיבי, נוצר פער בין ההכרעה הפוליטית לזו השיפוטית, העלול לגרום לדעתי – ואולי גורם – ירידת אמון ציבורי בשתי המערכות, מזה ומזה. לטעמי יש מקום לשקול, במיוחד משהמחוקק מטיל על בית המשפט העליון בהרכב תשעה לאשר פסילה אישית, וכל פסילת רשימה מגיעה לבית המשפט בהליך השגה, שההליך כולו ייעשה בפורום שיפוטי, ושם יוצגו עמדות הכל, באופן שיישמע כל קול רלבנטי ולא יאבד. דוגמה אחרת: ערר על הוצאת צוי מניעה על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיף 17ב לחוק דרכי תעמולה מוגש למליאת ועדת הבחירות המרכזית (סעיף 17ב(ב)). היו שני מקרים כאלה במערכת הבחירות הנוכחית. נראה לי כי ערר על החלטה שיפוטית מעין זו שיידון בגוף פוליטי הוא במובהק עירוב מין בשאינו מינו, וכדברי השופט (כתארו אז) מישאל חשין עירוב שמן ומים, וראוי לתקן את החוק (אם ספציפית ואם במסגרת תיקון כולל בחוק דרכי תעמולה בו ידובר בהמשך), כך שהערר בנושא צו מניעה יהא לערכאה שיפוטית, במקרה דנא מן הסתם לבית המשפט העליון.

ו. ובעניין אחר: משעסקינן בועדת הבחירות אציין כי הייצוג הנשי בועדה המרכזית (לרבות ממלאות מקום) הוא אמנם מכובד באיכותו, אך מועט מדי בכמותו, עם שהיו גם מספר שופטות יושבות ראש וכן מנהלות ועדות אזוריות. לדעתי על הרשימות ליתן דעתן לנושא זה, ואציע כי לקראת מינוי חבריהן וממלאי מקומם בקדנציה הבאה יטופל עניין זה. כך ככל הנראה גם בועדות האזוריות.

גיוס כוח אדם לועדה המרכזית ולועדות האזוריות לקראת הבחירות

ז. בעקבות דו"ח מבקר המדינה על תפקוד הועדה המרכזית תוקנו בקדנציה הקודמת נושאים שונים שהועלו על-ידיו. בנושא גיוס כוח אדם הוקם – כנמסר לי – צוות משותף לחברי הועדה המרכזית ולעובדיה שהתחבט בשאלה זו, אך הכרזת הבחירות קטעה את המהלך. יש כמובן לחדשו בהקדם, לטעמי בצירוף נציגי ציבור, אך אעיר לעניין זה בקצרה. הועדה המרכזית היא גוף ייחודי בשירות הציבורי (בסוגריים אומר כי רצוי לטפל במעמדה במערכת המינהל הציבורי, אם כיחידה קטנה, אך עצמאית – כמו בית הנשיא, למשל – ואם יחידת סמך עצמאית). שלד קטן של כמניין עובדים מתפקד בין בחירות לבחירות. משמוכרזות הבחירות מתמנים עובדי הועדה המרכזית והועדות האזוריות והדבר מגיע לכלל מאות רבות, וביום הבחירות עסקינן בעשרות אלפים. מקורות כוח האדם עד כה היו בחלקם עובדי ציבור, מהם אף ותיקים בנושאי הבחירות, שעברו מספר ניכר של מערכות בחירות ותרומתם ניכרת, לא מעטים מהם מעובדי הכנסת, הנהלת בתי המשפט ומשרדי ממשלה שונים, ומהם גימלאים – ובחלקם חדשים. שאלת הגיוס לצוותי הועדה המרכזית והועדות האזוריות היא שאלה לא פשוטה וכרוכה הן בשאלות המכרזים, הן בחופשה ללא תשלום לעובדי ציבור מתפקידיהם, באישור הנציבות שניתן גם הפעם ועוד. לכאורה העובד האידיאלי לועדה המרכזית והאזוריות הוא מי שכבר רכש ניסיון בבחירות – אך מאידך גיסא עולה השאלה כיצד מונעים "מועדון סגור", וכיצד מתמודדים עם שאלות השויון וההזדמנות השוה, האם על-ידי מאגר מאושר ובאילו תנאים (אוסיף למשל, כי לטעמי עובד רצוי הוא גימלאי שירות הציבור שפרש לא מכבר, המכיר את העבודה ויכול להתפנות ללא קשיים במקומו הקבוע). על הצוות יהא להידרש לכך. במסגרת זו אזכיר, כי בעקבות דו"ח המבקר הוצאה הוראה שלא יועסקו קרובי משפחה, והדבר הופנם למעט חריגים באישור (וראוי למעט בהם עד מאוד). בעקבות

דברים שבאו לידיעתי הוצאה על-ידי הוראה שלא יועסקו ממונים וכפיפיהם, כדי למנוע ככל הניתן "חבר מביא חבר" וניפוח.

ח. שאלה קשה לא פחות היא גיוס עובדי יום הבחירות, מזכירי הקלפי – שהם עמוד השדרה של הקלפיות – והסדרנים. שני תפקידים אלה מאוישים על-ידי עובדי הועדה שאינם נציגי המפלגות (בשונה מחברי ועדות הקלפי, שהם נציגי מפלגות, אף שגם את שכרם משלמת קופת הציבור). המזכירים הם מי שלא היו בשנים האחרונות, לפי הצהרתם, חברי מפלגה. לעניין גיוסם היו מאגרים של מי שכיהנו בעבר כמזכירי קלפי ועובדי מדינה, ואחרים נבחרו בעקבות פניה פומבית וראיון. נוצר מצב שבו, מחד גיסא, היו בועדות אזוריות מסוימות חששות למצוקת כוח אדם, ומאידך גיסא נוצר במקומות מסוימים עודף וממילא נגרמה עגמת נפש למי שהשקיעו זמן בלימוד, בראיון ובהדרכה ולא נתקבלו. כאן אעיר, כי נשמעו דברים חיוביים בדבר איכות ההדרכה. שוב נזכיר כי עסקינן מזה ברצון לשויוניות ולשקיפות ומזה בצורך של גיוס כוח אדם למבצע בן יום אחד, שבגינו מתראיינים אלפים, על כל העלות הכרוכה בכך – ובשאיפת מיומנות. על הצוות יהא ליתן דעתו אף לכך, ולפתרונות ראויים לשאלות שעלו. שאלה יפה היא אם נחוצים כל עיקר חברי ועדת קלפי, ואולי עדיף היה מבחינות שונות כי במקום חברי ועדת קלפי נציגי מפלגות יהיו שני מזכירים (בהוצאה פחותה לקופת המדינה). ראוי לחשוב על נושא זה (למפלגות תימשך הזכות לשלוח משקיפיהן).

ט. שילוב בני מיעוטים במבצע הבחירות הוא בעיניי נושא חשוב ונתתי לו ביטוי בכל ביקוריי בועדות האזוריות. אין צורך להכביר מלים על הטעם לכך. דומני שראוי להתכונן לנושא זה מראש באופן יזום. זו ההזדמנות להזכיר גם את הצורך להמשיך בכיוון של פרסומים בערבית באתר הועדה. כשלעצמי השתמשתי גם בשפה הערבית בפנייתי לאזרחים לבוא ולהצביע. אוסיף לצערי, כי ביום הבחירות ובספירה וכן בתלונות שנבדקו לאחר מכן נתקלנו בבעיות בקלפיות מסוימות במגזר הערבי – ועל כך ראו בהמשך; הדברים נאמרים בלא הכללה, אלא כציון עובדתי ספציפי.

י. למעמדה המוסדי של הועדה יש ליתן את הדעת גם בהקשר של מערכת הבקרה. אכן, לועדה ניהול מקצועי השקוף בפני החשב הכללי, אגף התקציבים, ועדת כספים של הועדה המרכזית ומבקר המדינה, אך נראה לי כי המיסוד הראוי מצריך לבחון כיצד נעשית הבקרה בגופים עצמאיים קטנים אחרים, גם בהתחשב בייחודיות הועדה; זאת – כדי להבטיח מלוא תשומת הלב לבקרה אפקטיבית דווקא כיון שהמדובר בגוף בעל מבנה יחידאי והכרחי כאמור; שהשופט שבראשה אינו בהכרח מעורה בה אינטנסיבית בתקופות שבין בחירות לבחירות ונחוץ להבטיח "אחריות דיווחית" אפקטיבית, המקבילה ל"אחריות מיניסטריאלית". בכל מקרה, מבקר פנים הוא אפשרות ראויה בעיניי, אמנם לא כתחליף לפיקוח ממעל.

חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959

יא. חוק דרכי התעמולה טעון לכל הדעות – דעת השופטים שעמדו בראש הועדה, דעת סגני יו"ר הועדה הנוכחית ודעת אחרים – רביזיה מובהקת. החוק הוא בן 54 שנים, אף כי תוקן לאורך השנים. השופט (כתארו אז) מצא תאר את התמודדותו עמו כמאבקו של דון קישוט בטחנות הרוח של למנשה, והוא צדק.

יב. הסעיף הבעייתי הבולט ביותר הוא סעיף 5(א), הקובע כי "על אף האמור בכל דין אחר, בשידורי רדיו או טלויזיה (1) לא תהא תעמולת בחירות בתקופת 60 הימים שלפני הבחירות". זו גזירה שאין הציבור עומד בה ואינו יכול לעמוד בה, בשפעת ערוצי הרדיו, הטלויזיה, האינטרנט, הרשתות החברתיות והטלפונים הניידים. כל אלה הם כמים לים מכסים, והתמודדות עמם באופן מלא או מירבי היא בלתי אפשרית. קבעתי ככלל כמדיניות – מזה – לא להיות "בלש", וגם לא היה לרשותי צוות "בלשים" לעקוב אחר שידורים שהיתה בהם תעמולה. ואולם, מזה – החוק בעינו, ויש לכבדו, וכדי לקיימו החלטתי להידרש ככלל לתלונות, שהיו לא מעטות (למעט מקרה אחד אליו נדרשתי מיוזמתי בעקבות צפיה בטלויזיה); זאת בנוסף לתשדירי התעמולה שטופלו יומיומית לפי החוק. היה עלי להלך על החבל הדק בין הפרות בוטות של הסעיף לבין סיטואציות גבוליות; ואכן כשהיה מדובר בראיונות תקשורתיים שבהם איתגרו המראיינים את הפוליטיקאים גם בשאלות קשות, ולא היתה זו תעמולה גרידא בחינת "תשדיר שירות", נטיתי לגישת בית הלל, מה שאין כן במקרה של מסיבות עיתונאים מזומנות באורח מובהק לתעמולה. נוכח האמור, קשה להלום את האיסור הגורף שבסעיף 5(א), ולמשל, כיצד להבחין בין תעמולה "נטו" – זמן שידור שניתן לפלוני (איני מדבר כאן על תשדירי התעמולה שבחוק אליהם אדרש בנפרד) – לבין ראיונות שבהם מאתגרים המראיינים את המרואיין, וזו רק דוגמה. אציין כי לא ראיתי, שלא כפסיקה קודמת ותפיסתי שלי בתחילה, לפטור את האינטרנט מתחולת חוק דרכי תעמולה, וזאת כדי שלא להפוך את החוק, עם ההתפתחויות הטכנולוגיות, לחוכא ואיטלולא פשיטא, כי גם סוגית תעמולת הבחירות, אינטרנט טעונה הסדרה חקיקתית. בהקשרים אחרים עלו שאלות של שימוש ברכוש הציבור (שילוט על בניין שכור המשמש את רשויות המס), של טענות הטעיה בפרסום, או של מה שנטען להיות ברכות וקללות אסורות, וכן תעמולה בקולנוע. החלטות מפורטות ניתנו בכל אלה.

יג. מקום לעצמם מייחדים תשדירי התעמולה, כמקובל היה עלי לצפות יום יום בתשדירי הטלויזיה, ואילו תשדירי הרדיו הואזנו מטעמי. היו פסילות מסוימות (בשתיים מהן נתקבלה בבג"ץ השגה על החלטתי, ובאחת נדחתה). השאלות שעלו היו אם של גזענות, אם של פגיעה בהמנון הלאומי, אם קריאה – על פניה – להפרת חוק, ואם פגיעה בחלקי אוכלוסיה. הדילמה הבסיסית העולה היא האם לא עבר זמנם של תשדירי התעמולה, שאף שמם מזכיר מקומות אחרים ותקופות אחרות. אכן, מחד גיסא, נאמר כי הצפיה וההאזנה להם מועטות. מאידך גיסא, ראוי למצוא דרך להשמיע גם את קולן של הרשימות החדשות והקטנות (שממילא על פי החוק זמן תשדיריהן מועט, בעוד הסיעות הותיקות מחזיקות במירב הזמן). ברי לי כי נחוצה רפורמה בנושא התשדירים במסגרת הטיפול במכלול החוק. בגדר כן יש לתת את הדעת לצמצום אפשרי של הפגיעה בקניינם של בעלי הזכיון לשידורי טלויזיה, שהרי תשדירי התעמולה אינם משודרים כנגד תשלום, אף שאינני מציע – בשל אותו שויון – בהכרח ביטול שידורי התעמולה מכל וכל. אכן, לחוק דרכי תעמולה הצדק ציבורי-ערכי היסטורי: בשעתו היה הדבר-כך יש להניח, שכן הוגש כהצעת חוק פרטית על-ידי שלושה חברי כנסת (הצעות חוק תשי"ט, 415), ללא שהוספו דברי הסבר – כרוך ברצון למנוע מן השלטון, שהחזיק באמצעי התקשורת ההמוני המרכזי דאז (לצד העיתונות), הרדיו, ולימים בצורה זו או אחרת גם בטלויזיה, בערוצים יחודיים, לנצל את כוחו לתעמולה שוטפת מוח בתקופת טרם הבחירות: ואולם, מאז נוספה הטלויזיה, נתרבו הערוצים, ונולדו אמצעי התקשורת הוירטואלית והסלולרית, באופן שקולות רבים נשמעים; וגם התקשורת נשכנית מבעבר, ועל פי רוב ה"הנחות" לשלטון מעטות.

יד. לבסוף, אציין לעניין חוק דרכי תעמולה כי לא ראיתי מנוס ממתן צוי מניעה במקרים מסוימים לפי הסמכות שבחוק כלפי רשימות ויחידים; זאת רק כאמצעי אחרון, לאחר מיצוי דרכים אחרות, כולל

פשרות. אציין, כי פעמים רבות הונחו על שולחני בקשות לצו מניעה שאחרו את זמנן, ולאו דוקא בשל שיהוי שדבק בהן, לרוב בשל כך שהאירועים נשוא אותן בקשות קבלו פומבי לאחר התרחשותם. יש לתת את הדעת על תיקונו של חוק דרכי תעמולה באופן שיעמיד כלי אכיפה אפקטיבי - סמכות להטיל קנסות בשל הפרת החוק, למשל – מעבר לסמכות ליתן צוי מניעה (כיום ניתן להטיל קנס בשל הפרה של צו המניעה, וכך נעשה מספר פעמים).

לא למותר לציין שינויים אחדים לעומת העבר:

שידורי תעמולה על-ידי גלי צה"ל

טו. גלי צה"ל לא שידרה בעבר את תשדירי התעמולה. בעקבות הצעה בדקתי את הנושא, ולא מצאתי עילה לכך. אמנם צה"ל ומשרד הביטחון ניסו לשכנע כי תשדירי התעמולה הם בחינת פוליטיזציה של התחנה הצבאית, אך התקשיתי מכל וכל להלום טיעון זה, שהרי גלי צה"ל משדרת תכניות פוליטיות רבות לאורך היממה, ותשדירי התעמולה לא יהיו חריג בנוף. החלטתי איפוא כי גם בגלי צה"ל ישודרו תשדירי התעמולה, וכך היה, ולא נעו אמות הסיפים.

סדר תשדירי התעמולה

טז. השופט חשין תיאר כיצד הכריע כי בתשדירי התעמולה ביום הראשון וביום האחרון יינתן זמן לכל הרשימות כולן, בניגוד למצב ששרר לפני כן. במערכת בחירות זו עלתה השאלה של סדר תשדירי התעמולה, שהיה מנוהל על פי מסורת, כך שהסיעות הגדולות מן הכנסת היוצאת קיבלו את הפתיחה והסגירה בכל יום, הנחשבות כנראה יותר. לא היה לכך עיגון נורמטיבי, וחרף התנגדות הסיעות הגדולות, שהיתה ביניהן הסכמה, החלטתי לערוך את סדר התשדירים בהגרלה, ולא קרתה כל תקלה וגם כאן לא מטו מוסדי ארץ .

נושאים נוספים:
המשטרה

יז. המשטרה נערכה מבעוד מועד, לפי הנחיית המפכ"ל, על-ידי מינהלה מיוחדת ונציגה בכירה לועדת הבחירות המרכזית כדי לאבטח את הבחירות כהלכתן, ואכן הדברים "זרמו". לקחים יהא צורך להפיק באשר לתפקיד המשטרה באבטחת ספירות הקולות לעניין טוהר המידות; כן ראו פסקה כ"ח להלן באשר לחקירות בעקבות הבחירות.

השחתת פני מקרקעין

יח. לשמחתי לאחר אזהרות מאזהרות שונות בכתב יותר מפעם, ואולי גם בגללן, לא היו תלונות של ממש בנושא, שהעסיק לא מעט את יושבי ראש הועדה בעבר, קרי, השחתת פני מקרקעין. יש לקוות כי נושא זה, שגם גבה למרבה הצער חיים צעירים בעבר, לא יחזור ויעסיק. אציין את שיתוף הפעולה עם הגורמים האמונים על שמירת הסדר והניקיון בכבישי הארץ, וכן עם מספר רשויות מקומיות.

מודעות בעתונות מטעם הועדה

יט. שאלתי עצמי אם אין החוק מרבה מדי – מבחינת ההוצאות הכרוכות בכך – במודעות מטעם ועדת הבחירות המרכזית בתקשורת הכתובה. הנושא טעון חשיבה.

הצבעות בקלפיות מיוחדות (מעטפות כפולות)

כ. מקום לעצמן מייחדות הקלפיות המיוחדות שבהן נערכת ההצבעה במעטפות כפולות, קרי, החיילים, הדיפלומטים ושליחי המוסדות הלאומיים, המאושפזים בבתי חולים, שוכני בתי גיל הזהב, האסירים והמוגבלים בניידות. המוסדות הרלבנטיים – חלקם, כמו צה"ל, שירותי בתי הסוהר ומשרד החוץ ארגונים גדולים, וחלקם מקומות קטנים יחסית – התארגנו ככלל באופן שמנע קשיים.

שליחים בחו"ל

כא. ככל שהמדובר בדיפלומטים ושליחי המוסדות הלאומיים (הסוכנות היהודית ההסתדרות הציונית העולמית, קק"ל או קרן היסוד) בחו"ל, ישנם "שולי עמימות" באשר לשאלה "מיהו שליח". הבעיות שהובאו לפני התמקדו, ראשית, במי שעובדים בנציגויות כעובדים מקומיים ישראלים (עמ"י), שאינם שליחים; בעבר הוחלט ברשויות כי מי שגויס לעבודתו מן הארץ ייחשב לעניין החוק כשליח ומי שגויס בחו"ל-לא; זאת, נוכח הסמכות שניתנה לנציב שירות המדינה לקבוע בעניין הזכות להצביע בנציגויות. בעררים שהובאו לפני, ככל שהדברים לא היו ברורים והיתה גבוליות, הכרעתי לטובת מימושה של זכות הבחירה נוכח נעלותה, ואוסיף כי לטעמי ראויה בקשר למי שהם בפועל עובדי הנציגות גישה ליברלית. לעניין זה נזכור כי המדובר במימוש זכות ולא בקבלת טובת הנאה. עלתה גם שאלה הקשורה במי שגויסו על-ידי הסוכנות היהודית אך מעבידם הישיר הוא קהילה יהודית מקומית, ובמפורש נקבע בהסכם שאין יחסי עובד-מעביד עם הסוכנות או ההסתדרות הציונית; במקרה זה לא ניתן היה לסייע, נוכח הוראת החוק המפורשת המדברת ב"עובד של הסוכנות..."; ראו לעניין כל אלה פרק 21 לחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), תשכ"ט-1969, שעניינו הבחירות בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל; אזכיר כי הערר לפי סעיף 116י(ה) הוא ליו"ר הועדה המרכזית, והחלטתן סופית.

צה"ל

כב. ההצבעה בצה"ל – שהקים כדרכו "מוסד" של קצין בחירות ראשי וצוותיו – לא עוררה בעיות ככלל, ופעלה כדבעי. אציין כי נתבקשתי, בהמשך לתקדימי עבר, לאשר חריגה של הצבעה מקדימה בגלל פעילות מבצעית (שאלה היא אם כך יש לעשות גם, למשל, לגבי אנשי גופים ממלכתיים בטחוניים אחרים).

אסירים ועצורים

כג. אף לעניין זה לא התעוררו בעיות. אציין רק כי הבחנתי שעל פי טופס שהוכן, כדי לוודא שאסיר או עצור הועמד על זכותו להצביע, אמור היה האסיר או העצור לחתום שהוא מסרב להצביע. סברתי כי יש לשנות ניסוח זה לניסוח שאינו כולל ביטוי של "סירוב", אשר אינו מתאים למאטריה זו של זכות אזרח, וכך נעשה.

כד. במהלך הבחירות עלו שאלות אחדות הנוגעות לקלפיות למאושפזים. ראשית, על פי פשוטה, הוראת סעיף 116יג לחוק הבחירות יחד עם הוראת סעיף 5 להוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בבתי חולים), תשנ"ו-1996 היא כי הקלפי ממוקמת במקום פלוני בבית החולים, קרי, החולים, ולוא גם בכסא גלגלים או מיטה – מובאים אליה. עלתה שאלה של מאושפזים שהיו מחוברים למכשירים ולא יכלו להגיע לקלפי. נשאלתי והכרעתי, כי בכפוף לאישור רופא בכיר במחלקה שאין ניתן לנתק את המאושפז מן המכשירים, וכי אין קושי של זיהום לו או לועדת הקלפי – תבוא הקלפי אליו. בעניין אחר עלתה השאלה של הורים לילדים חולים הצמודים למיטתם ואינם מאושפזים כמשמעם בסעיף 116יב לחוק, אך ביקשו להצביע, הכרעתי כי כשמדובר בטווח נסיעה קצר יחסית הביתה (100 ק"מ, אך דומני שאפשר לחשוב על כשעת נסיעה) יוכל הורה אחד להצביע בקלפי המיוחדת, ומעל לכך – שניהם. עם זאת ראוי כי נושא זה, לרבות אפשרות לקלפי ניידת לחולים הרתוקים לביתם כליל, יובא לחקיקה לאחר בדיקה ממצה.

קלפיות למוגבלים

כה. לפי סעיף 68א(ד) לחוק הבחירות לכנסת, אדם המוגבל בניידות רשאי להצביע, במעטפה כפולה, בקלפי בעלת נגישות מיוחדת. סעיף 68א(ח) מגדירו כ"אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות, ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי שרשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמו". אדם כזה צריך לחתום על טופס "הצהרה בדבר מוגבלות בניידות" שבו נאמר "אני מוגבל/ת בניידותי", ואם לא אמר אמת צפוי הוא לעונשים הקבועים בחוק (ראו סעיף 68א(ה)(ו) והטופס שבדין וכן סעיף 126(3א)); זאת אלא אם כן (לפי סעיף 68א(ה)(2)) המוגבלות ניכרת לעין או הוצגה תעודה בדבר מוגבלות. התרשמותנו היא כי סעיף זה נוצל לרעה על-ידי מי שאינם מוגבלים, אך מטעמי נוחות העדיפו לחתום בלא אמת על הטופס. דבר זה פסול ערכית, ויש לתת את הדעת, מעבר לפנייתנו למשטרה בנושא הפלילי (ראו להלן), להסדר "מהודק" יותר, כגון דרישת תעודה רפואית באשר למוגבלות.

הערות נוספות לעניין הצבעה במעטפות כפולות

כו. השופטת ביניש בשעתו סברה, כי ראוי להיזהר מהרחבת מעגל המצביעים בקלפיות במעטפות כפולות. לנושא זה מבקש אני לחזור. אכן, ההבדל המעשי המרכזי בין הקלפיות המיוחדות לרגילות הוא כי הספירה במיוחדות אינה נעשית על אתר כבקלפי רגילה על-ידי ועדת הקלפי המקומית, אלא – לאחר בדיקת הזכאות ואי הצבעת כפל – במרוכז בועדת הבחירות המרכזית. זאת, בין השאר, כמובן כדי למנוע אפשרות זיהוי. מלאכת הבדיקה והספירה היא מורכבת, ואחרי הבדיקות הראשונות מופרדת המעטפה החיצונית נושאת זיהויו של המצביע ואחר כך מוקמות קלפיות על אתר לספירת המעטפות הפנימיות ה"רגילות". יש פניות, למשל, מחברי הועדה המרכזית והאזורית ומעובדיהן לאפשר להם להצביע במעטפות כפולות, דבר שיוסיף מן הסתם עוד כאלפיים מעטפות כאמור, כפי שאושר לחברי ועדות קלפי (בתנאים שנקבעו בחוק) ולמזכירים. ויתכנו מקרים נוספים – והשאלה היא אם לילך לכיוון זה אם לאו. מחד גיסא, אכן במיוחד עובדי הועדות צמודים ברובם לועדות ביום הבחירות; זאת, מה גם שעלו משאלות נוספות במהלך הטיפול בבחירות, כגון אנשי צוות אויר ישראלים ששיבוצם גורם להם לא להיות בארץ ביום הבחירות; או מי שמגיעים לטיסה בנתב"ג ורוצים לממש זכות אזרח. יהא צורך לדון במשאלותיהם של אלה. מאידך גיסא, הגדלה מרובה של המספרים בקלפיות המיוחדות, שכבר כיום

עמדו על קרוב ל-220 אלף מצביעים, מטילה עומס וסרבול של ספירה שיש להתחשב בו. יש איפוא שיקולים לכאן ולכאן, ויש לחפש איזון ביניהם.

מימון היסעים והיסעי נכים

כז. שאלה היא האם להמשיך בהסדר הקיים להיסעים, שעיקרו מנגנון של מימון היסעים לבוחרים שאינם מצויים במקום הקלפי, וזאת – על-ידי המדינה בתחבורה ציבורית. דומה שנושא זה מחייב לקחים, וכן השאלה האם יש מקום, כפי שנתבקשנו, כי המדינה תסייע במימון היסעים מיוחדים לנכים על-ידי גופים ציבוריים ואשר פנו בעקבות יוזמות שלהם.

חקירות פליליות באשר לתוצאות הבחירות בקלפיות מסוימות ועוד

כח. במהלך הספירה נאלצתי לפסול קלפיות אחדות (אחת מהן נפסלה לפני כן על-ידי שופטת יו"ר ועדה אזורית), בשל אי סדרים שנפלו בהן, וזאת משלא ראיתי ברירה אלא לעשות שימוש תכליתי בסעיף 79(ב) לחוק הבחירות לכנסת המאפשר תיקון טעויות בפרוטוקול של ועדות קלפי, ומשהגיעה הטעות לכלל, אי אפשר בשום פנים לאשר", נפסלה הקלפי, והיא הועברה למשטרה לחקירה פלילית יחד עם קלפיות אחרות שלגביהן הועלו תלונות במישור הפלילי, ויחד עם נושאים פליליים נוספים, והם הצבעה כפולה וכן "הצהרת מוגבלות" כוזבת, שלגביהם הועברו בשלב זה תלונות על בסיס מדגמי. במסגרת הלקחים יהא צורך ליתן את הדעת כיצד למנוע הישנותן של תופעות אלה. לעניין זה אוסיף, כי סמכות הפסילה על-ידי יו"ר הועדה המרכזית (או האזורית) אינה מופיעה בחוק והופעלה על פי פרשנות תכליתית כאמור, אך היא הכרחית בנסיבות שבהן אי אפשר כל עיקר לאשר פרוטוקול בשל פערים שאינם זניחים ולעתים זועקים. באשר ללקחים, לטעמי יש צורך לחשוב אם על מצלמות ועל הגברת הנוכחות המשטרתית, בנוסף לאמצעים אחרים.

תחלופה בין הסיעות של חברי ועדות קלפי

כט. כנמסר לנו, היו רשימות שערכו הסדרי החלפה בועדות קלפי (שחבריהן ממונים, כאמור על-ידי המדינה) במקומות נוחים מבחינתן. דבר זה פסול על פניו ציבורית ואולי גם משפטית, כיון שהוא מונע את הבקרה הראויה והרנדומלית שהיא העולה מן ההסדר החקיקתי .

חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה

ל. כדרך חלק מקודמיי ראיתי כפשיטא בקשת חוות דעת מן היועץ המשפטי לממשלה בענייני פסילה, וכן קלון (בעיקר כרגע לגבי בחירות מוניציפליות עתידיות). כן ראיתי כראוי ייצוג על-ידי היועץ המשפטי לממשלה בהליכים של ליטיגציה. ראוי לדעתי לשקול למסד זאת בחקיקה.

סמכויות עזר

לא. לא כל סמכויות העזר כתובות עלי ספר, אך ברי כי יש צורך לעתים בהפעלת סמכות טבועה. למשל, חרף ההדרכה (הטובה) צילם אחד מאנשי קלפי את כל הבאים להצביע, דבר הפוגע בפרטיותו ואין לו עיגון; השופט יו"ר הועדה האזורית הוציא בצדק את איש הקלפי ממילוי התפקיד.

לב. תם ולא נשלם. מה שהובא מעלה אינו ממצה, אלא מביא עיקרי דברים. בהמשך ייערכו דיונים להפקת לקחים, לאחר שיוגשו לקחיהם של שופטי הועדות האזוריות ומנהליהן. אין בכל האמור כדי לגרוע הן מכך שהמבצע הארגוני של הבחירות עבר בהצלחה בחריגים מעטים מאוד (ראו לעומת זאת, למשל, טענות רבות על הצבעות בקלפיות בארה"ב – תורים ארוכים, קולות אבודים ועוד, בשתי כתבות בניו-יורק טיימס ב-4 ו-5 בפברואר 2013). אנו אסירי תודה לכל העושים במלאכה.

בברכה,

אליקים רובינשטיין
שופט בית-המשפט העליון
יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה-19